

خصوصیات شرح بخاری



معنی کلمات از شرح کرمانی



معنی رجال از ارشاد الساری



فوائد و تنبیح از فتح الباری



مسائل فقهی از شرح ابن بطلان



تفسیر آیات از فین الباری

۱۶

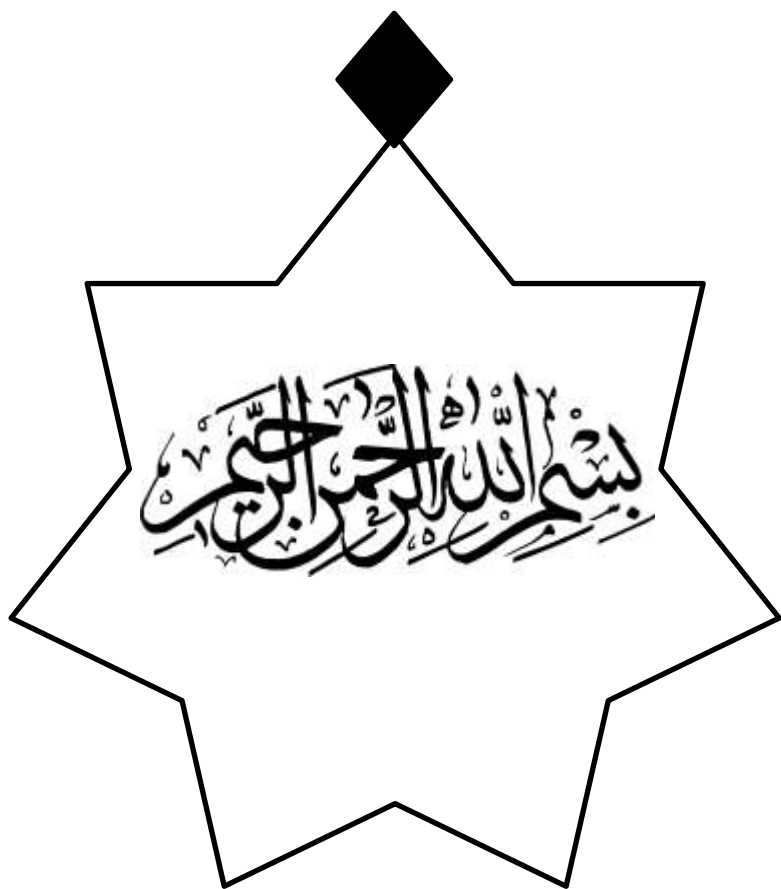
شرح صحیح البخاری

فارس

میں مہیب ہ: « دہالہ ل م ، و ح ص ی ح لب ، اری ال م ام »

احادیث (۲۷۰۵-۲۸۹۲)

از درویش پیشی دینی خبیب دل دوسرے فقہی م رحمہ اللہ
مع سترق پ و قی م لب اکرالہ ہ





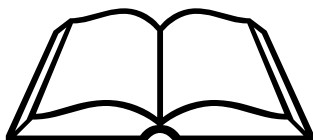
شرح صحیح البخاری

هم میباید: «دو هالسل م، در حصیح لب، داری ال م ام»

تختین شرح [کامل] فارسی صحیح البخاری به زبان فارسی

اثر: شهید شیخ عبدالقدوس حکیمی رحمه الله

الکبر



لین ک دروس طریقی [فلسفی رشی خ رحمہ ال:

https://t.me/LFj690_cNeAwOTJl

لین ک دروس طریقی [حقی رشی خ رحمہ ال:

<https://t.me/knyakjjjj>



یادآوری!

«شرح صحیح البخاری»، پس از شہادت شیخ رحمہ اللہ تہیہ و تنظیم شدہ
است. لذا؛ اگر در نوشتن مطالب این کتاب بہ حق و صواب رسیدہ باشم، این
ہمان چیزی است کہ آرزو داشتہ، و اگر غیر از این باشد از اللہ می خواہم کہ
مرا ببخشد و از گناہانم درگذرد.

لینک دانلود برخی از شروح فارسی کتب حدیث / از آثار شیخ حکیمی رحمه الله:

(بر روی لینک های پایین، کلیک کنید)

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2255> شرح مسند أحمد:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح بخاری:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2271> شرح صحیح مسلم:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2569> شرح سنن أبي داود:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2257> شرح سنن ترمذی:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2277> شرح سنن نسائی:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2294> شرح موطأ:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح ابن ماجه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح ابن حبان:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح ابن خزيمة:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح سنن الکبری:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> ترجمه‌ی سلسله‌ی صحیحه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1745> شرح عمدة الأحكام:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1822> شرح بلوغ المرام:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1895> شرح أربعين نووي:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2287> شرح جامع احکام روزه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1821> شرح رياض الصالحات:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح رياض الصالحين:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح مشکاة المصابيح:

فهرست

۱۰ - باب هَلْ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ

باب: آیا امام به صلح اشاره کند؟..... ۲۳/

۱۱ - باب فَضْلِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

باب: فضیلت مصالحه و تأمین عدالت میان مردم..... ۲۵/

۱۲ - باب إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَتَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ

باب: اگر امام به صلح اشاره کند و از آن کسی ابا ورزد، بر ظاهر قضیه حکم کند..... ۲۹/

۱۳ - باب الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ

باب: صلح میان قرض خواهان و میراث خواران و تخمین و اندازه در آن..... ۳۱/

۱۴ - باب الصُّلْحِ بِالْدِّينِ وَالْعَيْنِ

باب: مصالحه در دین و عین (ملکیت)..... ۳۵/

۵۴ - کتاب: الشروط

کتاب: شروط..... ۳۷/

تعریف شروط:..... ۳۷/

۱ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ

باب: شرایطی که در بیعت به اسلام و احکام دین و معاملات جایز است..... ۴۳/

۲ - باب إِذَا بَاعَ تَخْلًا قَدْ أُبْرِثَ

باب: کسی که درخت خرما را که پیوند باروری داده است، بفروشد..... ۴۴/



۳ - باب الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ

باب: شرط ها در معامله..... ۴۵/

۴ - باب إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهَرَ الدَّائِبَةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

باب: اگر فروشنده، سواری بر حیوانی را که فروخته است تا محلی معین شرط بگذارد،
رواست..... ۴۶/

۵ - باب الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ

باب: شرط در معامله..... ۴۸/

۶ - باب الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

باب: شروط در مهر به وقت نکاح..... ۵۰/

۷ - باب الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

باب: شروط مزارعه..... ۵۳/

۸ - باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

باب: شرطهای که در نکاح جواز ندارد..... ۵۴/

۹ - باب الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ

باب: شرط هایی که در حدود شرعیه، روا نیست..... ۵۴/

۱۰ - باب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ

باب: آنچه از شروط برده‌ی مکاتب جایز است..... ۵۵/

۱۱ - باب الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ

باب: شروط در طلاق..... ۵۹/

۱۲ - باب الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

باب: شرط های شفاهی با مردم..... ۶۱/

۱۳ - باب الشُّرُوطِ فِي الْوَلَاءِ

باب: شرط در ولاء..... ۶۲/



۱۴ - باب إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ أَخْرِجْتُكَ

باب: اگر مالک زمین در مزارعت شرط بگذارد که هر زمان بخواهم تو را بیرون می کنم...../۶۶

۱۵ - باب الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ

باب: شرطهای جهاد ومصالحه با اهل حرب ونوشتن شرط های جهاد...../۶۸

۱۶ - باب الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ

باب: شرایط در قرض...../۸۹

۱۷ - باب الْمُكَاتَبِ ، وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ

باب: بردهی مکاتب وحلال نبودن شرایطی که مخالف کتاب الله است...../۹۲

۱۸ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْإِشْرَاطِ وَالْثَّنْيَا فِي الْإِفْرَارِ وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ ، وَإِذَا قَالَ مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ .

باب: آنچه جایز است از شرط گذاشتن و استثناء کردن در اقرار و شرطهایی که مردم میان خویش متعارف کرده اند. اگر کسی بگوید که وی صد واحد از من طلبکار است اگر یک یا دو واحد استثناء کند رواست...../۱۰۰

۱۹ - باب الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ

باب: شرایط مال وقف...../۱۰۱

۵۵ - کتاب: الوصایا

کتاب: وصیت (سفارش تملیک مال بعد از مرگ)...../۱۰۴

تعریف وصیت:...../۱۰۴

دلیل شرعی و مشروعیت وصیت:...../۱۰۴

وصیت اصحاب و یاران پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم -:...../۱۰۴

تاریخچه ی وصیت:...../۱۰۵

فلسفه و حکمت های وصیت:...../۱۰۵

حکم وصیت:...../۱۰۵

وصیت چه کسی معتبر است؟:...../۱۰۷



- شرایط وصی در تصرف مال:/۱۰۸
- فرق بین وصیت و هبه:/۱۰۸
- روش وصیت کردن:/۱۰۹
- وصیت برای چه کسی درست است؟/۱۰۹
- صورت‌های مختلف وصیت:/۱۰۹
- تغییر دادن وصیت:/۱۰۹
- برترین وصیت‌ها:/۱۰۹
- وصیت در مصارف گناه:/۱۰۹
- وقت اعتبار وصیت:/۱۱۰
- تقسیم مال میت:/۱۱۱
- حکم تصرف کسانی که به آن‌ها وصیت کرده‌اند:/۱۱۱
- وقت قبول وصیت:/۱۱۱
- احکام وصیت:/۱۱۱
- متن وصیت:/۱۱۲
- باطل کننده‌های وصیت:/۱۱۲

۱ - باب الْوَصَايَا

باب: وصایا/۱۱۳

۲ - باب أَنْ يَتْرَكَ وَرَثَتُهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ

باب: وارثین توانگر گذاشتن بهتر از آن است که دست تکدی به سوی مردم داز کنند/۱۲۵

۳ - باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

باب: وصیت به سوم حصه از مال/۱۲۷

۴ - باب قَوْلِ الْمُوصِي لَوَصِيَّهِ تَعَاهَدْ وَلَدِي . وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى

باب: گفته‌ی وصیت کننده برای وصی: از فرزندم مراقبت کن و دعای‌ای که برای وصی جایز

است/۱۳۲



۵ - باب إِذَا أَوْمَأَ الْمَرِيضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ

باب: اگر مریض با سر خود اشارتی کند که واضح باشد، جواز دارد...../۱۳۵

۶ - باب لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

باب: برای وارث وصیت جواز ندارد...../۱۳۶

۷ - باب الصَّدَقَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ

باب: صدقه دادن به وقتی که مرگ نزدیک شود...../۱۳۸

۸ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

باب: این فرموده الله عزوجل: «و این تقسیم بعد از ادای وصیتی است که مرده [در زمان

حیات] به آن فرموده یا بعد از ادای دین» [نساء: ۱۱]...../۱۴۰

۹ - باب تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

باب: تعبیر (تفسیر) فرموده‌ی الله عزوجل: «[تقسیم میراث] بعد از ادای وصیتی است که مرده

کرده است و یا بعد از ادای دین که بر ذمه‌ی اوست» [نساء: ۱۱]...../۱۴۶

۱۰ - باب إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ وَمِنْ الْأَقَارِبِ

باب: اگر کسی برای اقارب خویش وقف یا وصیت کند...../۱۵۲

۱۱ - باب هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوُلْدُ فِي الْأَقَارِبِ

باب: آیا زنان و فرزندان (در وصیت)، شامل اقارب اند؟...../۱۶۰

۱۲ - باب هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَأَقِفُ بِوَقْفِهِ

باب: آیا وقف کننده از مالی که وقف کرده، استفاده کند؟...../۱۶۰

۱۳ - باب إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَهُوَ جَائِزٌ

باب: اگر کسی چیزی را وقف کند، پیش از آنکه سرپرستی آنرا به دیگری بسپارد، جایز.../۱۷۰

۱۴ - باب إِذَا قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ . فَهُوَ جَائِزٌ ، وَيَصْعَقُهَا فِي الْأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ .

باب: اگر کسی بگوید: سرای من برای الله صدقه است و بیان نکند که برای فقرا و غیر ایشان

است جایز است، و می تواند آنرا برای اقارب خود و یا هرکس دیگری که بخواهد بدهد..../۱۷۳



۱۵ - باب إِذَا قَالَ أَرْضَنِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةً عَنْ أُمِّي . فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ

باب: اگر کسی بگوید: زمین یا باغ من از جانب مادرم برای الله صدقه است، جواز دارد، هر چند بیان نکند که صدقه برای کیست...../۱۷۴

۱۶ - باب إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْفَقَ بَعْضَ مَالِهِ ، أَوْ بَعْضَ رَقِيقَتِهِ أَوْ دَوَابِّهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ

باب: اگر کسی برخی از مال یا بعضی از بردگان یا حیوانات خود را صدقه یا وقف کند، جایز است...../۱۷۶

۱۷ - باب مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ

باب: کسی که صدقه کند و امور آنرا به وکیل خود بسپارد و سپس وکیل امر صدقه را به وی بازگرداند...../۱۷۷

۱۸ - باب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ)

باب: فرموده الله عزوجل: «وچون حاضر شوند هنگام قسمت میراث، خویشان [غیر وارث] و یتیمان و گدایان پس (به طریق استحباب) بدهید ایشان را چیزی از آن» [نساء: ۸]...../۱۸۰

۱۹ - باب مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُتَوَفَّى فَجَاءَهُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ ، وَقَضَاءُ التَّدْوِيرِ عَنِ الْمَيِّتِ

باب: آنچه مستحب است، از جانب کسی که ناگهان مرده است، صدقه داده شود و ادای نذرهای مرده...../۱۸۰

۲۰ - باب الْإِشْهَادُ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ

باب: گواه گرفتن در وقف و صدقه...../۱۸۵

۲۱ - باب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَأَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدَلُوهَا بِالْخَبِيثِ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) .

باب: فرموده الله عزوجل: «و به یتیمان مالهایشان را بدهید، و اموال ناپاک را با مالهای پاک جابه جا نکنید، و مالهایشان را با اموال خودتان نخورید، زیرا آن گناه بزرگی است. * و اگر ترسیدید که نتوانید درباره یتیمان دادگري کنید، پس با زنان دیگری که دوست دارید، ازدواج



کنید، با دو یا سه یا چهار، و اگر ترسیدید که نتوانید (در میان زنان) دادگري کنید، پس به ازدواج با يکي اکتفا کنید، یا با کنیزانتان ازدواج کنید، این نزدیکتر است که ستم نکنید»...../۱۸۶

۲۲ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَابْتُلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا * لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) . حَسِيبًا يَعْنِي كَافِيًا .

باب: فرموده الله عزوجل: «یتیمان را بیازمایید! تا زمانی که به سن ازدواج میرسند، اگر از آنان صلاحیت و حُسن تصرف را دیدید، اموالشان را به ایشان بازگردانید و اموال ایتام را از روی اسراف و تبذیر و با عجله و شتاب نخورید (و به خود نگویند که) پیش از آنکه بزرگ شوند (اموالشان را مورد استفاده قرار بدهیم) هرکس که ثروتمند است (از دریافت اجرت سرپرستی) خودداری کند و هرکس که نیازمند است به روشی شایسته (و به اندازه تلاش زحمت خود) از اموال او بردارد و هنگامی که اموالشان را به خودشان پس دادید، بر آنان شاهد بگیرید. کافی است که الله حسابرس و مراقب باشد». [نساء: ۶ - ۷] لفظ «حسیباً» در این آیه به معنی کافی است، یعنی بسنده...../۱۸۸

۲۲ م - باب وَمَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ يَقْدِرُ عَمَلَاتِهِ

باب: و آنچه برای وصی می شاید که در مال یتیم به نفع وی عمل کند و از آن به اندازه‌ی مزد عمل خود بخورد...../۱۹۷

۲۳ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)

باب: «آنانی که مال یتیمان را ظالمانه می خورند همانا در شکم های خود آتش می خورند و زود است که در آیند به دوزخ». [نساء: ۱۰]...../۲۱۲

۲۴ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)



باب: قول الله عزوجل: «و ترا از یتیمان می پرسند، بگو: اصلاح برای آنها بهتر است، و اگر با آنان همزیستی کنید پس برادرانتان هستند، و الله فساد کار را از اصلاحگر باز می شناسد، و اگر الله می خواست، بر شما سخت می گرفت، همانا الله عزیز و حکیم است»...../۲۱۶

۲۵ - باب اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَاحِبًا لَهُ ، وَنَظَرِ الْأُمِّ وَزَوْجِهَا لِلْيَتِيمِ

باب: به خدمت گرفتن یتیم در سفر و حضر اگر به صلاح کار به وی باشد، و توجه مادر و شوهرش به سوی یتیم (هرچند وصی او نباشد)...../۲۲۱

۲۶ - باب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ

باب: اگر کسی زمینی را وقف کند و حدود آنرا بیان نکند، جایز است و همچنان است صدقه:/۲۳۴

۲۷ - باب إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ

باب: اگر گروهی زمین مشترک خویش را وقف کنند، جایز است...../۲۳۲

۲۸ - باب الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ

باب: مال وقف چگونه نوشته شود؟...../۲۳۵

۲۹ - باب الْوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ

باب: وقف برای توانگری و فقیر و مهمان...../۲۴۸

۳۰ - باب وَقْفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

باب: وقف زمین برای مسجد...../۲۴۹

۳۱ - باب وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْمَرْوُضِ وَالصَّامِتِ

باب: وقف حیوانات و اسب و دارایی و طلا و نقره...../۲۵۰

۳۲ - باب نَفَقَةِ الْقِيَمِ لِلْوَقْفِ

باب: نفقه‌ی عامل وقف...../۲۵۳

۳۳ - باب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بَيْتًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ



باب: اگر کسی زمین یا چاهی را وقف کند و برای خود شرط کند که دلو او همچون دلوهای سایر مسلمانان از آن بهره گیرد...../۲۵۹

۳۴ - باب إِذَا قَالَ الْوَقِيفُ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ . فَهُوَ جَائِزٌ

باب: اگر وقف کننده بگوید: «بهای آنرا به جز از الله نمی طلبیم. وقف او جایز است...../۲۶۵

۳۵ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَتُقْسَمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اُرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ)

باب: فرموده الله عزوجل: «ای مومنان چون مرگ یکی از شما فرا رسد، بهنگام وصیت باید دو فرد عادل از همکیشان خودتان را شاهد بگیرید و چنانچه در سفر بودید و حادثه مرگ برایتان در رسید و مسلمانی نیافتید دو نفر از غیر خود را که همکیش با شما نیستند، گواه قرار دهید و اگر بهنگام ادای شهادت در صداقت آنان دچار تردید شدید، آنها را بعد از نماز نگاه می دارید تا بدین صورت سوگند یاد کنند که ما حاضر نیستیم در شهادت خود حق را به چیزی بفروشیم، اگرچه این مربوط به خویشاوندان ما باشد و شهادت الهی را کتمان نمی کنیم، زیرا که در آن صورت از گنهکاران خواهیم بود...../۲۶۵

۳۶ - باب قَضَاءِ الْوَصِيِّ ذُبُونِ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرِثَةِ

باب: پرداخت وصی، قروض متوفی را بدون حضور وارثین...../۲۷۲

۵۷ - کتاب: الجهاد والسير

کتاب: جهاد وسیر...../۲۷۷

تعریف جهاد:...../۲۷۷

تعریف سیر:...../۲۷۷

جنگ در جاهلیت:...../۲۷۸

مشروعیت و دلایل جهاد در اسلام:...../۲۷۸

سال واجب شدن جهاد:...../۲۷۸



جهد فرض كفايه يا عين!!...../۲۸۴

چه موقع جهد فرض عين است؟...../۲۸۵

بر چه كسي جهد واجب است؟...../۲۸۵

۱ - باب فَضْلُ الْجِهَادِ وَالسَّيْرِ

باب: فضيلت جهد و سلوك آنحضرت...../۲۸۶

۲ - باب أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

باب: بهترين مردم كسى است كه با جان و مال خود در راه الله جهد مى كند...../۳۰۴

۳ - باب الدُّعَاءُ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

باب: دعای مردان و زنان به شرکت در جهد و نیل به شهادت...../۳۱۲

و عمر گفته است: بارالها، مرا در شهر پیامبر خود (مدینه) شهادت نصیب بگردان...../۳۱۷

۴ - باب دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

باب: درجات مجاهدین در راه الله...../۳۱۷

۵ - باب الْغَدْوَةُ وَالرَّوْحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

باب: بامدادان و شبانگاه روانه شدن (به جهد) در راه الله و گوشه کمان هریک از شما در بهشت:

...../۳۲۵

۶ - باب الْحُورُ الْعِينُ

باب: حور عین [وصفات ایشان]...../۳۲۹

آیا برای زنان در بهشت نعمتی مثل حور برای مردان وجود دارد؟...../۳۳۵

آیا حوریان بهشتی همان زنان دنیایی هستند یا متفاوت هستند؟...../۳۳۶

۷ - باب تَمَتَّى الشَّهَادَةِ

باب: آرزوی شهادت...../۳۳۷

۸ - باب فَضْلٍ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ

باب: فضيلت كسى كه در راه الله بيفتد و بميرد، پس وی يكی از ایشان است...../۳۴۲



۹ - باب مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

باب: کسی که در راه الله مجروح شود و یا نیزه زده شود...../۳۴۴

۱۰ - باب مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

باب: کسی که در راه الله عزوجل مجروح شد...../۳۴۸

۱۱ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ) وَالْحَرْبُ سِجَالٌ

باب: گفته‌ی الله عزوجل «بگو انتظار نمی‌بردید در حق ما مگر یکی از دو نیکی»: [فتح و شهادت] را» [توبه: ۵۲]...../۳۴۹

۱۲ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) .

باب: گفته‌ی الله عزوجل: «از میان مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با الله عهد بسته‌اند صادقانه وفا کردند، برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آن‌ها در همین انتظارند و هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند». [احزاب: ۲۳]...../۳۵۳

۱۳ - باب عَمَلُ صَالِحٍ قَبْلَ الْقِتَالِ

باب: کردار نیک پیش از شرکت در کارزار...../۳۵۹

۱۴ - باب مَنْ أَتَاهُمْ سَهْمٌ غَرِبَ فَقَتَلَهُ

باب: کسی که ناگاه تیری بر وی رسید و او را کشت...../۳۶۴

۱۵ - باب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

باب: کسی که برای اعلای کلمه‌ی الله کارزار کند...../۳۶۶

۱۶ - باب مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

باب: کسی که پاهای وی در راه الله گرد آلود گردد...../۳۷۰

۱۷ - باب مَسْحِ الْغُبَارِ عَنِ النَّاسِ فِي السَّبِيلِ

باب: زدودن غباری که در راه الله بر سر نشسته است...../۳۷۲

۱۸ - باب الْغُسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ

باب: غسل بعد از جنگ و آلودگی با خاک...../۳۷۴



۱۹ - باب فَضْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ) .

باب: فضلت کسانی که مشمول قول الله عزوجل شده اند که: «کشته شدگان راه الله را مرده نپندارید، بلکه آنان زنده هستند و نزد پروردگارشان روزی می خورند و به آنچه الله به آنان داده است، شادمان اند و به کسانی که بعد از آنان می آیند، بشارت می دهند بر اینکه هیچ خوف و هراسی نداشته باشند و الله پاداش مومنان را ضایع نخواهد کرد». [آل عمران: ۱۶۹ - ۱۷۱].

۳۸۰/.....

۳۸۳/..... فضیلت شاد نمودن مردم

۲۰ - باب ظِلُّ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

باب: سایه کردن فرشتگان بر شهید..... ۳۸۸/

۲۲ - باب الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السَّيْفِ

باب: بهشت زیر درخشش شمشیرها است..... ۳۸۹/

۲۳ - باب مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ

باب: کسی که برای جهاد، پسر طلبد..... ۳۹۰/

۲۴ - باب الشَّجَاعَةُ فِي الْحَرْبِ وَالْجُبْنِ

باب: شجاعت و ترسویی در جنگ..... ۳۹۵/

۲۵ - باب مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ

باب: پناه جستن به الله از جبن (ترسویی)..... ۳۹۸/

۲۶ - باب مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ

باب: کسی که از دیدنی های خود در جنگ صحبت کند..... ۴۰۴/

۲۷ - باب وَجُوبِ التَّفِيرِ وَمَا يَحِبُّ مِنَ الْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ

باب: وجوب برآمدن به جهاد، و آنچه واجب است از جهاد و نیت..... ۴۰۶/



ترک جهاد سبب نزول عذاب است:...../۴۱۵

۲۸ - باب الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيَسُدُّ بَعْدَ وَيُقْتَلُ

باب: کافری که مسلمانی را می کشد و سپس اسلام می آورد و در آن استوار می ماند و بعد کشته می شود...../۴۱۹

۲۹ - باب مَنِ اخْتَارَ الْعَزَّو عَلَى الصَّوْمِ

باب: کسی که جهاد را بر روزهی (نفل) ترجیح داده است...../۴۱۹

۳۰ - باب الشَّهَادَةُ سَبْعَ سَوَى الْقَتْلِ

باب: شهادت هفت نوع است، بدون کشته شدن...../۴۲۰

فصل: دانستنی ها پیرامون طاعون...../۴۲۴

۳۱ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ) إِلَى قَوْلِهِ (غَفُورًا رَحِيمًا)

باب: فرموده‌ی الله عزوجل: «مؤمنانِ خانه نشین که عذری (برای عدم شرکت در جهاد) ندارند با کسانی که در راه الله با مال و جانشان جهاد می کنند، برابر نیستند، الله کسانی را که با جان و مالشان جهاد می کنند بر کسانی که نشسته اند و به جهاد نرفته اند برتر قرار داده، و به هر یک وعده نیکو داده است، و الله مجاهدین را بر کسانی که نشسته اند با دادن اجر فراوان و بزرگ برتری داده است. * مقام ها و درجات بزرگی که به عنوان مغفرت و رحمت الله (نصیب آنان می شود) و الله آمرزگار و مهربان است». [نساء: ۹۵ - ۹۶]...../۴۳۸

۳۲ - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

باب: شکیبایی و صبر در وقت جنگ و کارزار...../۴۴۲

۳۳ - باب التَّحْرِيطِ عَلَى الْقِتَالِ

باب: برانگیختن مسلمانان به قتال و کارزار...../۴۴۳



۳۴ - باب حَفَرِ الْخُنْدَقِ

باب: کندن خندق..... ۴۴۸/

۳۵ - باب مَنْ حَبَسَهُ الْعَدُوُّ عَنِ الْعَزْوِ

باب: کسی که معذرتی او را از جهاد باز دارد..... ۴۵۰/

۳۶ - باب فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

باب: فضیلت روزه در راه الله..... ۴۵۳/

۳۷ - باب فَضْلِ التَّقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

باب: فضیلت خرج کردن در جهاد در راه الله..... ۴۵۵/

۳۸ - باب فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

باب: فضیلت کسی که غازی را مجهز گرداند و یا در غیاب وی به مربوطین او کمک کند:

..... ۴۵۹/

۳۹ - باب التَّحْنُطِ عِنْدَ الْقِتَالِ

باب: استعمال حنوط به هنگام جنگ..... ۴۶۱/

۴۰ - باب فَضْلِ الظَّلِيعَةِ

باب: فضیلت جلوداری لشکر [برای کسب اطلاعات]..... ۴۶۳/

۴۱ - باب هَلْ يُبْعَثُ الظَّلِيعَةُ وَخَدَمَهُ

باب: آیا جلودار لشکر را تنها بفرستد..... ۴۶۶/

۴۲ - باب سَفَرِ الْإِثْنَيْنِ

باب: سفر کردن دو نفر با هم..... ۴۶۷/

۴۳ - باب الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

باب: به موی پیشانی اسبان بسته شده (برای جهاد) تا به روز قیامت نیکویی بسته..... ۴۶۸/

۴۴ - باب الْجِهَادِ مَا ضَمَّ الْبَرَّ وَالْفَاجِرِ

باب: جهاد با امیر نیکوکار و بدکردار نافذ است..... ۴۷۲/



۴۵ - باب مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ)

باب: کسی که اسب [در راه الله] نگاه می دارد به دلیل فرموده الله عزوجل: «و از آماده داشتن اسبان» [انفال: ۶۰]..... ۴۷۴/

۴۶ - باب اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ

باب: اسم اسب والاغ (مركب)..... ۴۷۸/

۴۷ - باب مَا يُذَكَّرُ مِنْ سُؤْمِ الْفَرَسِ

باب: آنچه درخصوص شومی اسب گفته شده ۴۹۴/

اهمیت فال بد..... ۴۹۷/

درمان فال بد..... ۵۰۵/

بدیمنی در سه چیز است:..... ۵۰۲/

نمونه‌هایی از بدیمنی خانه‌ها و سواری‌ها:..... ۵۰۵/

۴۸ - باب الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ

باب: نگهداری اسب در سه مورد است..... ۵۱۵/

۴۹ - باب مَنْ ضَرَبَ دَابَّةً غَيْرَهُ فِي الْغَزْوِ

باب: کسی که حیوان سواری کسی دیگر را در سفر جهاد بزند..... ۵۲۲/

۵۰ - باب الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْخَيْلِ

باب: سواری بر حیوان تندرو و سرکش نر از قبیل اسب..... ۵۲۴/

۵۱ - باب سِهَامِ الْفَرَسِ

باب: سهم اسب [از مال غنیمت]..... ۵۲۷/

۵۲ - باب مَنْ قَادَ دَابَّةً غَيْرَهُ فِي الْحَرْبِ

باب: کسی که در جنگ عنان مرکب کسی دیگر را بکشد..... ۵۲۸/

۵۳ - باب الرِّكَابِ وَالْغَرْزِ لِلدَّابَّةِ

باب: زین و رکاب برای حیوان..... ۵۳۱/



۵۴ - باب رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُرَى

باب: اسب سواری بدون زین..... ۵۳۲/

۵۵ - باب الْفَرَسِ الْقُطُوفِ

باب: اسب کُندرو..... ۵۳۵/

۵۶ - باب السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

باب: مسابقه‌ی اسب دوانی..... ۵۳۶/

۵۷ - باب إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلْسَّبْقِ

باب: لاغر کردن اسب برای مسابقه..... ۵۳۶/

۵۸ - باب غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضْمَرَّةِ

باب: نهایت مسافت مسابقه برای اسبان لاغر کرده شده..... ۵۳۷/

۵۹ - باب نَاقَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

باب: شتر پیامبر صلی الله علیه وسلم..... ۵۳۸/

۶۰ - باب الْغَزْوِ عَلَى الْحَمِيرِ

۶۱ - باب بَغْلَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْضَاءِ

باب: جهاد به سواری الاغ (خر)..... ۵۴۲/

باب: قاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم سفید بود..... ۵۴۲/

۶۲ - باب جِهَادِ النِّسَاءِ

باب: جهاد زنان..... ۵۵۵/

۶۳ - باب غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ

باب: جهاد زن در سفر دریا..... ۵۵۹/

۶۴ - باب حَمَلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ

باب: بردن مرد، زن خویش را به جهاد، بدون زنان دیگر خویش..... ۵۶۲/

۶۵ - باب غَزْوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

باب: جهاد زنان و کارزار آنها در همراهی مردان..... ۵۶۴/



۶۶ - باب حَمْلُ النِّسَاءِ الْقَرِيبِ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزْوِ

باب: جهاد زنان و کارزار آنها در همراهی مردان...../۵۶۵

۶۷ - باب مُدَاوَاةُ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ

باب: درمان کردن زنان، زخمی ها را در میدان جنگ...../۵۶۹

۶۸ - باب رَدُّ النِّسَاءِ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى

باب: بازگردانیدن زنان، مجروحان و کشتهگان راه [به مدینه]...../۵۷۴

۶۹ - باب نَزْعُ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ

باب: کشیدن تیر از بدن...../۵۷۶

۷۰ - باب الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

باب: پاسداری کردن در معرکه در راه الله...../۵۷۷

۷۱ - باب فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي الْغَزْوِ

باب: فضیلت خدمت در جهاد...../۵۸۸

۷۲ - باب فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ

باب: فضیلت کسی که متاع هم سفر خود را بردارد...../۵۹۱

۷۳ - باب فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

باب: فضیلت یک روز پایداری در راه الله...../۵۹۳



۱۰ - باب هَلْ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصَّلَاحِ

باب: آیا امام به صلح اشاره کند؟

۲۷۰۵ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بَثَّتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصَوَاتُهُمْ ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ ، وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ . فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « أَيْنَ الْمُتَأَلَّى عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ » . فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَهُ أَيْ ذَلِكَ أَحَبُّ .

معنی کلمات:

- **یستوضع:** از استوضاع، پابین آوردن.
- **یسترفقه:** از استرقاق، درخواست ارفاق کردن.
- **المتالی:** کسی که به تأکید قسم می خورد.

ترجمه: «عایشه رضی الله عنها می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شنید که دو نفر صدایشان را بلند کرده اند و بر در مسجد با هم اختلاف دارند، یکی از ایشان که به دیگری بدهکار بود از صاحب قرض می خواست که به او کمک کند و مقداری از بدهی او را کسر نماید، ولی طلبکار قسم می خورد که این کار را نخواهد کرد، رسول الله به نزد آنان رفت، گفت: «کجا است کسی که به الله قسم می خورد که کار خیر انجام نخواهد داد؟» آن مرد طلبکار گفت: ای رسول الله! اینجا هستم، آن مرد می تواند به دلخواه خود از مقدار بدهی که به عهده دارد بکاهد»، (و آن را پس ندهد).

توضیح: این حدیث، درباره‌ی برقراری صلح و سازش در میان دو نفر می‌باشد که با هم اختلاف و بگومگو دارند. لذا اگر کسی، دو نفر را ببیند که با هم درباره‌ی چیزی اختلاف یا بگومگو دارند و سعی کند در میان آنها، صلح و صفا برقرار نماید، در حقیقت از رسول الله ﷺ الگوبرداری کرده و کار بسیار ارزشمندی انجام داده است. چنان که الله ﷻ می‌فرماید:

(لَخِئْلٌ فِ لَثِيٍّ مِنْ نَفِيٍّ هُمْ إِلَ مَنْ أَمَرِيهِ دَاةٌ أَوْ مَعْرُوفٌ أَوْ يَصْلَحُ جِيَّ أَلِاسِ)

[النساء: ۱۱۴]



در بسیاری از جلسات و سخنان مردم خیری نیست و خیر در سخن کسی است که به صدقه و یا کار نیک یا اصلاح و آشتی در میان مردم فرا بخواند.

پیامبر ﷺ وقتی صدای بلند بگومگوی دو نفر را شنید، نزدشان رفت تا ببیند چه مشکلی با هم دارند. و این، نشان می‌دهد که دخالت کردن در دعوا و بگومگوی دیگران، در صورتی که پنهانی نباشد، ایرادی ندارد؛ زیرا این دو نفر، آشکارا بگومگو می‌کردند و با صدای بلند سخن می‌گفتند. اما اگر دعوا و بگومگوی دو نفر، آشکار نبود و دوست نداشتند که کسی از آن اطلاع یابد و به نحوی از دعوا و اختلافشان باخبر شدید، جایز نیست که دخالت کنید. زیرا این کار، ممکن است اوضاع را وخیم‌تر کند و همین که آن دو سعی می‌کنند دعوایشان پوشیده و پنهان باشد، دلیلی بر این است که دوست ندارند کسی از اختلافشان، باخبر شود. از این رو ممکن است پادرمیانی در چنین مواردی، اوضاع را وخیم‌تر کند و آنان را به غرور و لجبازی وادارد و مانع از صلح و سازش آن‌ها شود.

در هر حال، انسان باید سعی کند واسطه‌ی خیر باشد و در میان مردم، صلح و صفا برقرار نماید و کدورت‌ها و کینه‌ها را از میان ببرد تا به خیر و نیکی فراوانی دست یابد.

۲۷۰۶ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُدْرٍ الْأَسْلَمِيُّ مَالٌ ، فَلَقِيَهُ فَلَزَمَهُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا ، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « يَا كَعْبُ » . فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النَّصْفَ . فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا .

ترجمه: از عبدالله بن کعب بن مالک روایت است که کعب بن مالک گفت: وی بر ذمه‌ی عبدالله بن ابی حدر اسلمی، مالی داشت و چون با وی روبرو شد او را محکم گرفت تا آواز شان بلند شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم بر ایشان گذشت و فرمود: «ای کعب» - وبا دست خویش اشاره کرد - گویا می‌فرمود: نصف. وی نیم طلب خود را از وی گرفت و نیم دیگر را وا گذاشت.



فوائد حدیث:

۱. تشویق به گذشت در امور مالی: پیامبر صلی الله علیه وسلم با اشاره‌ای بدون سخن، کعب را به گذشت از نیمی از طلبش ترغیب کرد. این اقدام نشان‌دهنده ارزش بالای عفو و مدارا در اسلام به‌ویژه در مسائل مالی است.
۲. الگوسازی در برخورد با بدهکار: کعب بن مالک با قبول پیشنهاد غیرمستقیم پیامبر، نیمی از بدهی را بخشید. این رفتار الگویی برای مؤمنان است که در صورت توان، بخشی از طلب خود را ببخشند و به بدهکار فشار نیاورند.
۳. حل مسالمت‌آمیز اختلافات: بلند شدن صدای طلبکار و بدهکار نشان‌دهنده تنش در روابط مالی بود، اما حضور پیامبر و روش حل اختلاف او باعث فروکش کردن تنش شد. این نشان می‌دهد که اختلافات مالی باید با آرامش و وساطت حل شود.
۴. مشروعیت صلح در بدهی: حدیث یکی از دلایل فقهی برای جواز مصالحه در مسائل مالی است. یعنی می‌توان بخشی از طلب را بخشید و بر سر باقی آن به توافق رسید.
۵. روش تربیتی پیامبر: استفاده پیامبر از اشاره به جای کلام، نوعی روش تربیتی غیر مستقیم و مؤثر است. این نشان می‌دهد که تعلیم گاهی از راه رفتار و اشاره، تأثیرگذارتر از سخن مستقیم است.
۶. اهمیت حفظ احترام و ادب در اجتماع: این حدیث هشدار می‌دهد که داد و فریاد در مکان‌های عمومی به‌خاطر مال، ناپسند است و باید به گونه‌ای شایسته اختلافات را حل و فصل کرد.

۱۱ - باب فَضْلِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

باب: فضیلت مصالحه و تأمین عدالت میان مردم

۲۷۰۷ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « كُلُّ سَلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ » .

ترجمه: «ابوهریره رضی الله عنه می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: هر روز که خورشید طلوع می کند به تعداد مفصل‌های بدن صدقه و احسان بر انسان مسلمان



لازم می باشد، (تا بدینوسیله شکر این نعمتها را به جا آورد)، رعایت عدالت در بین دو نفر صدقه است».

توضیح: رسول الله ﷺ فرموده است: «هر صبح در برابر هر مفصل انسان، یک صدقه لازم است». گفته اند: سبب و شصت مفصل بزرگ و کوچک در بدن انسان وجود دارد؛ لذا هر صبح، سیصد و شصت صدقه بر انسان واجب می شود؛ البته این صدقات، صدقه های مالی نیست؛ بلکه شامل همه ی نیکی ها می گردد.

راه های زیادی برای ادای این صدقه وجود دارد: گفتن «سبحان الله» یا «الله اکبر» یا «لا اله الا الله»، امر به معروف یا نهی از منکر، یا کمک به نیازمند رنج کشیده و بینوا و کارهای نیک دیگری که در حدیث، ذکر شده است؛ اما نفس اماره، انسان را از انجام کارهای نیک باز می دارد و هرگاه انسان تصمیم به کار نیکی می گیرد، شیطان دروازه ی دیگری به رویش می گشاید و آن گاه که به سوی این دروازه روی می آورد، دروازه ی دیگری فراروی او می گذارد تا بدین سان وقت انسان را ضایع کند و فرصت از دست برود و انسان، هیچ استفاده ای از وقتش نبرد؛ از این رو باید همین که تصمیم خوبی می گیریم، آن را عملی سازیم و هر دروازه ی نیکی که به سوی ما باز شد، بی درنگ به سوی آن بشتابیم؛ زیرا الله ﷻ می فرماید:

(فَلَنُكَفِّرَنَّ وَلَآ أَلْهِيَنَّكَ) [البقرة: ۱۴۸]

پس در کارهای نیک بر یکدیگر سبقت بگیرید.

از این رو انسان باید همین که فرصتی برای انجام کار نیکی پیدا می کند، قدرش را بداند و بی درنگ به انجام آن پردازد و گرنه، بیم آن می رود که الله متعال، او را از رحمتش عقب بیندازد. پیامبر ﷺ فرموده است: «لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ»؛^(۱) یعنی: «برخی، همواره (در صف های) عقب می ایستند تا این که الله، آن ها را (از رحمتش) عقب می اندازد». به عبارت دیگر، درنگ کردن در انجام کارهای نیک، باعث می شود که فرصت یا توفیق عمل از دست برود. لذا آدمِ عاقل و خردمند، هر فرصتی را غنیمت می داند و با اشتیاق فراوان به سوی نیکی ها می شتابد و هیچ فرصتی را از دست نمی دهد. از الله متعال درخواست می کنم که همه ی ما را به ذکر و شکر و عبادتش، توفیق دهد. به یقین او، بخشنده و بزرگوار است.

^(۱) صحیح مسلم، ش: ۶۶۲، به نقل از ابوسعید خدری ؓ.



در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: علما، چه فقها و چه محدثان، گفته‌اند: در بدن هر انسانی، سیصد و شصت مفصل وجود دارد؛ لذا بر هر انسانی واجب است که هر روز سیصد و شصت صدقه بدهد. منظور از صدقه در این جا، صدقه‌ی مالی یا بذل و بخشش مال نیست؛ بلکه مفهومی عام دارد و شامل هر عمل نیکی می‌شود که بیان گر صدق و راستی انسان در کسب رضایت الله متعال است. از این رو رسول الله ﷺ مفهوم صدقه را چنین بیان فرموده است: «همین که میان دو نفر، به عدالت، صلح و آشتی برقرار کنی، صدقه‌ای است». یعنی دو نفر با هم درگیرند یا نزاع و مشکلی در میان آن‌ها وجود دارد؛ اگر در میانشان به عدالت، قضاوت کنید و آن‌ها را با هم آشتی دهید، گویا صدقه داده‌اید. عدل و عدالت، به هر عمل و رفتاری گفته می‌شود که مطابق شریعت باشد. و هر عمل و قضاوتی که مخالف شریعت است، ظلم و ستم می‌باشد.

از این رو می‌گوییم: قوانین خودساخته‌ی بشر که مخالف شریعت است، هیچ رنگی از عدالت ندارد. بلکه سراسر ظلم و ستم، و باطل و مردود می‌باشد و هر کس، با اعتقاد به این که چنین قوانینی، همانند شریعت الهی و یا بهتر از آن است، حکم براند، کافر و مرتد به‌شمار می‌رود و از دایره‌ی اسلام خارج است. زیرا در حقیقت، این فرموده‌ی الله ﷻ را انکار نموده که می‌فرماید:

(وَمَنْ أَحْرَأُ مِنْ آلِ خُكُمِ الْوَحْيِ وَنُونَ) (المائدة: ۵۰)

و برای کسانی که یقین دارند، چه حکمی بهتر از حکم الله است؟

یعنی: هیچ حکمی از حکم الله، بهتر نیست و تنها کسی، این را درک می‌کند که اهل یقین است و باور کامل و درستی نسبت به احکام الهی دارد. لذا کسی که الله ﷻ بصیرتش را گرفته، از درک این حقیقت، ناتوان است و چه بسا عمل زشت و نادرستش، نیک و زیبا به نظرش می‌آید و آن را درست می‌پندارد. پناه بر الله.

برقراری عدالت در میان دو نفر، چنین ایجاب می‌کند که در میانشان، صلح و آشتی برقرار کنیم. زیرا کسی که در میان دو نفر داوری می‌کند، گاه نمی‌تواند تشخیص دهد که حق با کیست؛ فرقی نمی‌کند که قاضی انتصابی از سوی ولی امر باشد یا داوطلبانه به قضاوت بنشیند. وقتی تشخیص حق و حق‌دار ممکن نبود، قاضی، راهی جز این ندارد که در حد توانش در میان دو طرف دعوا، صلح و آشتی برقرار کند.



پیش تر این نکته بیان شد که از و بُخل درونی یا خودسری، مانع از برقراری صلح و آشتی است؛ یعنی اگر طرفین دعوا، گذشت نداشته باشند، امکان ندارد که در میانشان صلح و آشتی برقرار شود. همان طور که الله متعال، می فرماید:

(وَالصَّلَاحُ خَيْرٌ وَأَخْضِرَتِ أَلْيَسُ الشَّح) [النساء: ۱۲۸]

و صلح و سازش، بهتر است؛ و در نهاد همه، بُخل وجود دارد.

این، اشاره‌ای است به این که صلح و سازش، در سایه‌ی گذشت و کنار گذاشتن غرور و خودسری، میسر است. زیرا اگر یکی از دو طرف دعوا، خواهان این باشد که به طور کامل به حقوق خود برسد، طرف دیگر نیز از حقوق خود چشم‌پوشی نمی کند و این، باعث می شود که صلح و سازش برقرار نشود. بنابراین هریک از دو طرف، باید از پاره‌ای از حقوق خود بگذرد. در نتیجه اگر امکان دلایل و شواهد موجود برای صدور حکم عادلانه وجود نداشت و یا وضعیت دو طرف دعوا به گونه‌ای بود که مانع از صدور حکم عادلانه می شد، تنها راهی که باقی می ماند، این است که قاضی سعی کند در میانشان، صلح و آشتی برقرار نماید. پیامبر ﷺ فرموده است: «همین که میان دو نفر، به عدالت، صلح و آشتی برقرار کنی، صدقه‌ای است؛ یا اگر به کسی کمک نمایی تا سوار مرکبش شود یا بارش را برای او روی مرکبش بگذاری، صدقه‌ای است». در ادامه فرموده است: «و این که خار و خاشاک (و هر چیز آزاردهنده‌ای) را از سر راه برداری، صدقه‌ای به شمار می رود». بنابراین برداشتن شیشه، سنگ، پوست میوه، و هر زباله یا چیز آزاردهنده‌ی دیگری از محل رفت و آمد مردم، صدقه و کار نیکی محسوب می شود. برعکس، انداختن زباله و اشیاء آزاردهنده بر سر راهها و گذرگاهها، عمل بسیار زشت و ناپسندی است که گناه و معصیت به شمار می رود. ولی متأسفانه برخی از مردم، در کوچه و خیابان، زباله می ریزند یا آب و فاضلاب خانگی خود را در کوچه و خیابان رها می کنند. ضمن این که رها کردن آب خانگی در کوچه و خیابان، اسراف است؛ زیرا آب در زمین ذخیره می شود و آبی که ما از آن استفاده می کنیم، معمولاً از ذخایر زیرزمینی تأمین می گردد و همان طور که می دانید، منابع آب، محدود است و هر چیزی که ذخیره شود، سرانجام پایان می یابد. همان طور که الله متعال، فرموده است:

(فَلْيَرْزُقْ أَمَّا لَيْسَ مَاءٌ مَّا أَهْلَسْنَاهُ إِنَّ كُفْرَهُ وَمَا آتَيْنَاهُ لُبِّ خَيْرِي) [الحجر: ۲۲]



و از آن آسمان آبی نازل کردیم و با وجودی که شما توانایی جمع‌آوری آن را نداشتید، شما را از آن سیراب نمودیم.

از این‌رو کسی که در مصرف آب، صرفه‌جویی نمی‌کند و آن را در کوچه و خیابان رها می‌سازد، هم به خود بد می‌کند و هم به دیگران. زیرا آب، نعمتی است که به همه تعلق دارد و اسراف و زیاده‌روی در مصرف آن، گناه و معصیت به‌شمار می‌رود. همه می‌دانیم که الله، اسراف‌کنندگان را دوست ندارد. هم‌چنین اسراف در مصرف آب، تهدیدی جدی برای انسان‌هاست؛ زیرا منابع آب، محدود است و با زیاده‌روی در مصرف آب، مایه‌ی حیات، کاهش می‌یابد و حیات و زندگانی انسان‌ها، در معرض خطر قرار می‌گیرد.

در هر حال، کسانی که در گذرگاه‌ها و محل رفت و آمد مردم، زباله می‌ریزند، گناه‌کار می‌شوند و آنان که اشیای آزاردهنده را از سر راه‌ها برمی‌دارند، نیکوکار، و شایسته‌ی اجر و ثواب‌اند.

۱۲ - باب إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصَّلَاحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ

باب: اگر امام به صلح اشاره کند و ازان کسی ابا ورزد، بر ظاهر قضیه حکم کند

۲۷۰۸ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَرَاحٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ جَارَكَ» . فَقَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ قَتَلُونَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ «اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ» . فَاسْتَوَعَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْثُ نَزَلَ حَقُّهُ لِلزُّبَيْرِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيِ سَعَتٍ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ ، فَلَمَّا أَحْفَظَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَوَعَى لِلزُّبَيْرِ حَقُّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ . قَالَ عُرْوَةُ قَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ مَا أَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) الْآيَةُ .

ترجمه: ابویمان برای ما حدیث گفت، شعیب از زهری برای ما نقل کرد. زهری گفت: عروه بن زبیر برایم نقل کرد که زبیر می‌گفت: من با مردی از انصار که در جنگ بدر حضور



داشت، درباره‌ی نهر آبی که از منطقه حرّه می‌گذشت و هر دو با آن زمین خود را آبیاری می‌کردیم، به نزد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم شکایت بردیم.

پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به زبیر فرمود: «ای زبیر، تو آب بده و سپس آب را به سمت همسایه‌ات روان کن.»

اما آن مرد انصاری خشمگین شد و گفت: ای رسول الله! آیا چون او پسر عمه‌ی شماست این‌گونه حکم می‌دهی؟

چهره‌ی پیامبر الله تغییر کرد (از خشم) و فرمود: «ای زبیر، آبیاری کن، سپس آب را نگه دار تا به دیوار باغت برسد.» (یعنی تا زمین کاملاً سیراب شود و سپس رها کن).

در آن هنگام پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم حکم کامل را به نفع زبیر اجرا کرد، در حالی که در ابتدا برای رعایت حال هر دو طرف راه میانه و مصالحه را پیشنهاد داده بود، اما چون آن مرد انصاری پیامبر را ناراحت کرد، پیامبر حق کامل زبیر را صریحاً به او داد.

عروه گفت: زبیر می‌گفت: به الله سوگند گمان نمی‌کنم این آیه جز در مورد این واقعه نازل شده باشد: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ...» (نساء: ۶۵) «سوگند به پروردگارت که ایمان نمی‌آورند، مگر اینکه تو را در اختلافاتشان داور قرار دهند».

فوائد حدیث:

۱. لزوم پذیرش حکم پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم: آیه‌ی ذکرشده و رفتار پیامبر تأکید می‌کند که یکی از نشانه‌های ایمان راستین، پذیرش داوری پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در اختلافات است، حتی اگر برخلاف میل شخصی ما باشد.

۲. عدالت کامل در قضاوت: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم ابتدا پیشنهادی همراه با گذشت و مصالحه داد، اما وقتی طرف مقابل بی‌احترامی کرد، پیامبر حکم عادلانه و کامل را اجرا کرد. این نشان می‌دهد که سکوت و گذشت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم، از سر مروت بود، نه کمبود عدالت.

۳. حسن ادب در برابر حاکم شرعی: واکنش انصاری و نسبت ناروا دادن به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم، باعث خشم ایشان شد. این نشان می‌دهد که نسبت دادن قضاوت‌های پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به روابط خویشاوندی، بی‌ادبی و خطرناک است.



۴. بیان حقوق مالکان آب: حدیث نشان می دهد که در امور کشاورزی و آبیاری، فرد صاحب حق باید ابتدا به طور کامل بهره مند شود و سپس نوبت به دیگری برسد. این اصل در فقه اسلامی کاربرد دارد.

۵. تأثیر رفتار طرفین در روند قضاوت: پیامبر صلی الله علیه وسلم در ابتدا رفتاری مصالحه آمیز داشت، اما گستاخی انصاری باعث شد که حکم نهایی را با صراحت اجرا کند. یعنی رفتار مودبانه می تواند در تخفیف حکم مؤثر باشد.

۶. پیشینه ی مشارکت در جهاد، مانع از اجرای عدالت نمی شود: با اینکه مرد انصاری از اهل بدر بود، پیامبر در قضاوت میان او و زبیر، فقط بر اساس حق و نه جایگاه فرد حکم کرد.

۱۳ - باب الصَّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ ، فَيَأْخُذَ هَذَا دَيْنًا ، وَهَذَا عَيْنًا ، فَإِنْ تَوَى لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجَعْ عَلَى صَاحِبِهِ .

باب: صلح میان قرض خواهان و میراث خواران و تخمین و اندازه در آن
و ابن عباس گفته است: اگر دو شریک توافق کنند که یکی مال موجود را بگیرد و دیگری مالی را که بر دوش قرضداران است، در آن باکی نیست. پس اگر حق یکی تلف گردد، حق مراجعه به شریک دیگر را ندارد.

۲۷۰۹ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ تَوَفَّى أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا الثَّمَرِ بِمَا عَلَيْهِ ، فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا أَنْ فِيهِ وَفَاءٌ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ « إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمَرْبِدِ أَذْنْتُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » . فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ، وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ « اذْعُ غُرَمَاءُكَ ، فَأَوْفِهِمْ » . فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ ، وَفَضَّلْتُ ثَلَاثَةَ عَشْرَ وَسَقًا سَبْعَةً عَجْوَةً ، وَسِتِّ ثَوْنٍ أَوْ سِتِّ عَجْوَةٍ وَسَبْعَةَ ثَوْنٍ ، فَأَوْفَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ « ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا » . فَقَالَ لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ . وَقَالَ هِشَامُ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلَاةَ الْعَصْرِ . وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا بَكْرٍ وَلَا



ضَجَكَ ، وَقَالَ وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسَقًا دَيْنًا . وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ .

ترجمه: از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که گفت: پدرم مُردم و قرضدار بود. از طلبکاران وی تقاضا کردم که طلب خود را خرما بگیرند. آنها نپذیرفتند و ندانستند که خرما طلب شان را کفایت می کند. نزد پیامبر (صلی الله علیه وسلم) رفتم و ماجرا را بیان کردم. آن حضرت فرمود: «وقتی که خرما را چیدی و خرمن کردی، مرا آگاه کن». آن حضرت آمد در حالی که ابوبکر و عمر همراه وی بود و بر بالای خرماها نشست و بر آن دعای برکت کرد و سپس فرمود: «طلبکاران و طلب آنها را ادا کن». کسی که بر پدرم طلبی داشت نماند، مگر آن که طلب او را ادا کردم و به مقدار سیزده وسق خرما زیادت آمد که هفت وسق آن خرمای عجوه و شش وسق آن خرمای لون بود، یا شش وسق آن خرمای عجوه و هفت وسق آن خرمای لون بود. نماز شام را همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم گزاردم و ماجرا را بیان کردم. آن حضرت خندید و فرمود: «نزد ابوبکر و عمر برو و آنها را خبر کن». آنها گفتند: ما دانسته بودیم که اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم کاری بکند آنچه که خواسته باشد آن کار انجام شدنی است. و هشام از وهب روایت کرده که جابر گفت: نماز عصر (عوض نماز شام) و نام ابوبکر و لفظ خنده را ذکر نکرده و چنین گفته است: پدرم به مقدار سی وسق قرض بر خود گذاشت.

و ابن اسحاق از وهب از جابر روایت کرده است: نماز پیشین (ظهر).

توضیح: (باب الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ): یعنی در هنگام تعارض میان آنان. توضیح این موضوع پیش تر در کتاب «استقراض» بیان شد. مقصود این است که مصالحه و توافق با تقریب در گرفتن عوض بدهی جایز است، حتی اگر آنچه گرفته می شود از جنس بدهی باشد ولی مقدارش کمتر باشد. در این حالت، نهی شرعی شامل آن نمی شود، زیرا معاملی کامل بین دو طرف برقرار نیست (یعنی یکی از طرفین کاملاً در موضع رضایت و تسامح است).

قوله: (وقال ابن عباس...) روایت آن را ابن ابی شیبہ نقل کرده و شرح آن در ابتدای باب «حواله» گذشته است.

حدیث جابر، توضیح آن در بخش «نشانه های نبوت» خواهد آمد، ان شاء الله.



و در این حدیث آمده: «و فضل» با فتح حرف «ف»، اما در روایت ابی ذر با کسر آمده، و سیبویه گفته این کاربرد نادر است.

قوله: (وقال هشام...) یعنی هشام بن عروه از وهب بن کیسان روایت کرده، و این روایت در بخش «استقراض» به صورت متصل آمده است.

قوله: (وقال ابن اسحاق عن وهب عن جابر: نماز ظهر...) یعنی ابن اسحاق این حدیث را از وهب بن کیسان نقل کرده و گفته آن نماز، ظهر بوده است. اما هشام بن عروه گفته نماز عصر بوده و عبیدالله بن عمر گفته نماز مغرب.

هر سه نفر این حدیث را از وهب بن کیسان از جابر نقل کرده‌اند. به نظر می‌رسد این مقدار اختلاف در زمان نماز، به صحت اصل حدیث آسیب نمی‌زند، چراکه هدف اصلی، بیان برکت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در خراماست و همه در آن متفق‌اند، و تعیین دقیق وقت نماز، معنای بزرگی را تغییر نمی‌دهد. والله أعلم.

قوله: «وستة لون»: «لون» به خرمایی گفته می‌شود که جزو خرمای «عجوه» نیست.

برخی گفته‌اند منظور از «لون»، خرمای بی کیفیت (ذقل) است.

برخی گفته‌اند منظور خرمای نرم یا «لینه» است.

و برخی گفته‌اند منظور خرمای مخلوط از چند نوع است.

کلمه «لینه» در تفسیر سوره حشر خواهد آمد و بیان خواهد شد که «لینه» نامی برای نوعی درخت نخل است.

فوائد حدیث:

۱. مشروعیت صلح در دین با عین (کالا): طلبکاران حاضر نبودند به جای مبلغ نقد، خرما بپذیرند چون کافی نمی‌دیدند. این نشان می‌دهد که اگر توافق حاصل نشود، صرف عین به جای دین کافی نیست.

۲. توسل مشروع به دعا و برکت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم: حضور پیامبر و دعای او باعث برکت در مال شد به گونه‌ای که نه تنها تمام بدهی پرداخت شد، بلکه اضافه نیز باقی ماند.

۳. تدبیر در حل مسائل مالی: جابر قبل از اقدام خودسرانه، موضوع را به پیامبر ارجاع داد. این نشانگر اهمیت مشورت در امور پیچیده مالی است.



۴. تفاوت روایات و دقت در نقل: در نقل حدیث اختلافاتی در زمان نماز، حضور شخصیت‌ها و جزئیات دیده می‌شود؛ اما این تفاوت‌ها به اصل حدیث و معنای آن آسیب نمی‌زند.

۵. استجباب حضور بزرگان در حل نزاع‌های مالی: پیامبر با همراهی ابوبکر و عمر، شخصاً در قضیه حاضر شد. این عمل می‌تواند الگوی نقش‌آفرینی رهبران در حل اختلافات اجتماعی باشد.

۶. سیره پیامبر در برخورد با بدهکاران و خانواده متوفی: پیامبر با مهربانی و حسن تدبیر، مشکل مالی بازماندگان را حل کرد و هیچ‌گونه سرزنشی نکرد؛ الگویی از رأفت و مسئولیت‌پذیری در برخورد با بحران‌های خانوادگی.

۷. اشاره به کرامت یا معجزه: فزونی خرما پس از پرداخت همه بدهی‌ها نوعی کرامت و نشانگر تأثیر دعای پیامبر بر واقعیت مادی است.

۱۴ - باب الصَّلَاحِ بِالْدِّينِ وَالْعَيْنِ

باب: مصالحه در دین و عین (ملکیت)

۲۷۱۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ . وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقاضَى ابْنُ أَبِي حَذَرٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَسْجِدِ ، فَارْتَفَعَتْ أَصَوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي بَيْتٍ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سَجْفَ حُجْرَتِهِ ، فَتَادَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ « يَا كَعْبُ » . فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشُّطْرَ . فَقَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَمَرِّ فَأَقْضِهِ » .

ترجمه: «کعب بن مالک می گوید: که قرضی در نزد ابن ابی حذر داشتم، و در مسجد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آن را از او مطالبه نمودم، و صدای ما به نحوی بلند شد که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در منزل خود آن را شنید و به سوی ما آمد تا اینکه پرده حجره خود را کنار کشید، با صدای بلند گفت: «ای کعب!» گفتم: لبیک یا رسول الله! پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «مقداری از طلبت را کم کن»، اشاره کرد تا نصف آن را کم



کنم، گفتم: ای رسول الله! اطاعت می کنم، نصفش را کم کردم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - (به ابن ابی حدرد) گفت: تو هم بلند شو بقیه قرض را به او پس بده».

توضیح: (باب صلح با دین و عین): در این باب حدیث کعب بن مالک و ماجرای او با ابن ابی حدرد نقل شده که سه باب پیش تر نیز بیان شده بود.

ابن التین گفته: این حدیث ارتباطی با عنوان باب ندارد!

پاسخ داده شده که این حدیث شامل صلح درباره بدهی است، و گویا صلح درباره عین (مال معین) هم به طریق اولی به آن ملحق شده است.

ابن بطلال گفته: علما اتفاق دارند که اگر طلبکار با بدهکار توافق کند که به جای مقدار معینی درهم، مقدار کمتری درهم بگیرد (در صورت سررسید بدهی)، جایز است.

اما اگر موعد سررسید هنوز نرسیده باشد، جایز نیست که پیش از دریافت تمام مبلغ، از بخشی از آن صرف نظر کند.

و اگر بعد از رسیدن موعد سررسید، توافق کنند که به جای درهم دینار یا به عکس بدهد، جایز است، به شرطی که دو طرف مال را در همان مجلس تحویل دهند.

(وقال الليث حدثني يونس): این روایت را «الذهلی» در کتاب «الزهریات» به صورت متصل نقل کرده است.

برای لیث (بن سعد) در این زمینه سند دیگری نیز هست که سه باب قبل تر ذکر شده است.

فوائد حدیث:

۱. جواز صلح در دین با بخشش بخشی از بدهی: صلح بین طلبکار و بدهکار، از طریق بخشش بخشی از بدهی و پرداخت باقی، جایز و مشروع است.
۲. جایگاه مسجد برای حل اختلافات اجتماعی: ماجرا در مسجد رخ داد و پیامبر نیز در آن دخالت کرد، که نشان از جایگاه اجتماعی مسجد دارد.
۳. شیوه اصلاح پیامبر در نزاعهای مالی: پیامبر بدون توییح، با اشاره و لطافت موضوع را حل کرد؛ این نشان دهنده شیوه حکیمانه او در حل تنش هاست.



۴. جایگاه رفیع عفو و گذشت: با اینکه کعب حق داشت، اما با اشاره پیامبر نیمی از طلبش را بخشید؛ این نشان می‌دهد که بخشش باعث حل مشکل و آرامش در جامعه می‌شود.
۵. جواز اشاره در حکم: پیامبر با دست اشاره کرد و این عمل به‌عنوان روش فهماندن حکم پذیرفته شده است.



۴۸ - کتاب: الشروط

کتاب: شروط

تعریف شروط: «شروط» جمع «شرط» است با فتح حرف اول و سکون حرف راء، و منظور از شرط، چیزی است که نبود آن باعث نفی امر دیگری غیر از سبب می‌شود. مراد در اینجا، بیان شروطی است که صحیح‌اند و شروطی که صحیح نیستند.^۱

۱ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرُوطِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ

باب: شرایطی که در بیعت به اسلام و احکام دین و معاملات جایز است

۲۷۱۱ و ۲۷۱۲ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمُسَوَّرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا ، وَخَلَيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ . فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ ، وَامْتَعَضُوا مِنْهُ ، وَأَبَى سُهَيْلُ إِلَّا ذَلِكَ ، فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ذَلِكَ ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ عَلَى أَبِيهِ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو ، وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ، وَكَانَتْ أُمُّ كَلْثُومٍ بِنْتُ عُقَبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقٌ ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ (إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمَ بِإِيمَانِهِنَّ) (إِلَى قَوْلِهِ) وَلَا هُمْ يَجْلُونَ لَهُنَّ) .

ترجمه: از ابن شهاب روایت است که عروۀ بن زبیر از مروان و مسور بن مخرمه رضی الله عنه شنید که آنان از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر داده و گفته اند آنگاه که سهیل بن عمرو، در روز صلح حدیبیه صلح نامه را نوشت بر پیامبر (صلی الله علیه وسلم) شرط گذاشت اگر کسی از ما که بر دین تو باشد نزد تو بیاید باید او را به ما بازگردانی و میان

^۱ - فتح الباری.



ما و او مداخله نکنی. مسلمانان این شرط را ناخوش داشتند و از آن خشمگین شدند و سهیل بدون این شرط قبول نکرد.

پیامبر صلی الله علیه وسلم این شرط را نوشت و در همان روز ابو جندل را به پدر وی (سهیل بن عمرو) بازگردانید و آن حضرت هر کسی را که در آن مدت نزد وی می آمد بازگردانید هر چند مسلمان می بود. زنان مسلمان از مکه مهاجرت کردند و ام کلثوم بنت عقبه بن ابی معیط از کسانی بود که در آن روز نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و او به سن بلوغ رسیده بود. بستگان وی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند و خواستند تا او را به آنها بازگردانند. آن حضرت او را به آنها بازنگردانید، زیرا الله در مورد زنان این آیه را نازل کرد: «ای کسانی که ایمان آورده اید! چون زنان مؤمن هجرت کردند و به نزد شما آمدند آنان را بیازمائید - الله به ایمانشان داناتر است - پس اگر آنان را زنانی مؤمن تشخیص دادید آنان را به کافران برنگردانید نه اینان (= زنان مؤمن) برای آنان (= کافران) حلالند و نه آنان (= کافران) برای اینان (زنان مؤمن) حلالند». (الممتحنه: ۱۰).

توضیح: «باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ»: و در عبارت «در اسلام»، یعنی در هنگام ورود به اسلام. مثلاً جایز است که یک کافر هنگام مسلمان شدن شرط کند که او را مجبور به سفر از شهری به شهر دیگر نکنند، اما جایز نیست شرط کند که نماز نخواند.

و عبارت «و احکام»، یعنی قراردادها و معاملات.

و «مبايعه»، (بیعت) آوردن خاص پس از عام است (چرا که بیعت نوعی از معاملات است).

در عبارت: «يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (دو نفر از اصحاب پیامبر روایت می کنند)، عقیل این را از زهری نقل کرده، در حالی که دیگران فقط روایت از «مسور بن مخرمه» و «مروان بن حکم» را ذکر کرده اند. ولی روایت عقیل نشان می دهد که این حدیث به صورت مرسل (یعنی بدون ذکر راوی مستقیم از پیامبر) از آن دو نقل شده، زیرا آن ها در زمان وقوع ماجرا حضور نداشتند.

بر همین اساس، این حدیث جزو احادیثی است که از صحابی ای که نامش ذکر نشده روایت شده است. بنابراین، کسانی که این حدیث را در «مسند مسور» یا «مروان» وارد کرده



اند، دچار اشتباه شده‌اند، چون: مروان بن حکم، نه از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم حدیث شنیده و نه صحابی است. اما مسور بن مخرمه، شنیدن حدیث از پیامبر برایش ثابت شده، ولی چون در زمان فتح همراه پدرش آمده و در آن هنگام خردسال بوده، و این ماجرا دو سال قبل از آن اتفاق افتاده، او نیز در زمان واقعه حضور نداشته است.

در عبارت «وقتی سهیل بن عمرو نوشت»، بخشی از داستان مفصل را به صورت خلاصه ذکر کرده است. ادامه‌ی این حدیث از طریق سندی دیگر در ابواب بعدی خواهد آمد و شرح کامل آن نیز همان‌جا خواهد آمد.

واژه «فَامْتَعُضُوا» با عین مهمله (غیر نقطه‌دار) و ضاد معجمه (نقطه‌دار) به معنی «ناراحت و دل‌آزرده شدند» است. خلیل بن احمد گفته: «مَعَض» یعنی از چیزی ناراحت شدن، و «امتعض» یعنی درد کشیدن و رنج بردن از چیزی. ابن القطاع هم گفته: یعنی چیزی برایش ناخوشایند و سنگین آمد.

در بین راویان، در ضبط این کلمه اختلاف است: اکثر راویان آن را به همین صورت (امتعضوا) نقل کرده‌اند. برخی مانند اصیلی و همدانی آن را با «ظاء مشاله» (ظ) آورده‌اند.

نزد قابسی و عبدوسی با تشدید حرف «میم» آمده: «اممعضوا».

در نقل نسفی آمده: «انغضوا» با «ن» و «غ» و «ض».

عیاض گفته: همه اینها تغییراتی در ضبط کلمه‌اند.

در برخی نسخه‌ها حتی آمده: «انفضوا» با «ف» و تشدید.

و در برخی دیگر: «أَغْيِظُوا» از «غیظ» (خشم و عصبانیت).

در ادامه عبارت: «عروه گفت: عایشه به من خبر داد» به سند ابتدای حدیث بازمی‌گردد و ادامه‌ی آن خواهد آمد. شرح کامل این قسمت در پایان باب نکاح خواهد آمد. همچنین، حدیث جریر نیز در پایان کتاب ایمان قبلاً شرح داده شده است.

فوائد حدیث:

۱. پایبندی پیامبر به پیمان، حتی در شرایط سخت: رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم علی‌رغم ناراضایتی اصحاب و احساس ناراحتی عمومی، به مفاد قرارداد با سهیل بن عمرو وفادار ماند و ابو جندل را بازگرداند؛ این نشان از وفای به عهد حتی در شرایط نابرابر دارد.



۲. تفاوت حکم زنان با مردان در قرارداد حدیبیه: مردانی که مسلمان می‌شدند باید بازگردانده می‌شدند، اما در مورد زنان، با نزول آیه‌ای از قرآن، حکم جداگانه‌ای صادر شد که بر اساس آن، زنان مؤمن به کفار بازگردانده نمی‌شدند.

۳. مشروعیت امتحان ایمان در موارد حساس: آیه «فَأَمْتَحِنُوهُنَّ» (آنان را بیازمایید) نشان می‌دهد که در برخی موارد، بررسی و امتحان ایمان شخص لازم و مشروع است، مخصوصاً در مسائل مهاجرت، پناهندگی و ازدواج.

۴. تأکید بر جدایی اعتقادی و شرعی بین مسلمان و کافر در ازدواج: آیه «وَلَا هُمْ يَجْلُونَ لَهُنَّ» بیانگر اصل مهمی در فقه اسلامی است که ازدواج مسلمان با غیرمسلمان جایز نیست، مگر در شرایطی خاص و با رعایت احکام شرعی.

۵. احترام به حقوق زنان مسلمان: پیامبر صلی الله علیه وسلم به‌رغم فشار خانواده‌ی مشرک، ام‌کلثوم را بازنگرداند؛ این احترام به استقلال اعتقادی و امنیت زنان مسلمان را نشان می‌دهد.

۶. اهمیت تطبیق احکام فقهی با وحی جدید: پیامبر صلی الله علیه وسلم در برخورد با زنان مهاجر، بر اساس حکم جدید الهی عمل کرد نه بر اساس قرارداد حدیبیه؛ این تطبیق بین قرارداد اجتماعی و احکام شرعی از نشانه‌های اجتهاد نبوی و تقدم وحی بر معاهدات است.

۲۷۱۳ - قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ) إِلَى (غَفُورٌ رَحِيمٌ) . قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقْرَبُ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « قَدْ بَايَعْتُكَ » . كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ ، وَاللَّهُ مَا مَسَّتْ يَدَهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ .

ترجمه: از عروه روایت است که عائشه رضی الله عنه گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانی را که اسلام می‌آوردند بر شرایط این آیه امتحان می‌کرد: «ای مومنان هرگاه زنان مومن از دیار کفر هجرت کرده و بسوی شما آمدند آنان را امتحان کنید و از ایشان بپرسید که آیا تنها حب الله و رسول و محافظت بردین اسلام، شما را به هجرت واداشته است و آنان گفتند: بلی چنین است از آنان بپذیرید، و الله داناتر است بایمان آنها، چون بایمان آنان



علم و آگاهی پیدا کردید، آنان را بسوی کافران برنگردانید، چون آنان برای مردان کافر حلال نیستند و نه مردان کافر برای آنان حلالند».

عروه می گوید که عائشه گفت: هریک از زنان مهاجر که بدین شرط اقرار می کرد، رسول الله صلی الله علیه وسلم به او می گفت: «بیعت تو را پذیرفتم»، و این بیعت فقط سخنی بود که به آن زن می گفت. و به الله سوگند که در وقت بیعت دست آنحضرت با دست زنی تماس نکرده است. و از هیچ زنی بیعت نگرفت به جز با سخن خود.

فوائد حدیث:

۱. شیوهی بیعت زنان: پیامبر صلی الله علیه وسلم با زنان تنها از طریق گفتار و نه تماس فیزیکی بیعت می کرد، که نشانه‌ای از عفت، وقار و رعایت حدود شرعی در ارتباط مرد و زن است.

۲. مشروعیت امتحان ایمان زنان مهاجر: بر اساس آیه قرآن، پیامبر صلی الله علیه وسلم موظف بود زنان مهاجر را از نظر ایمان و انگیزه‌ی واقعی هجرت بررسی کند، تا مشخص شود مهاجرت آنان تنها به خاطر ایمان است، نه انگیزه‌های دنیوی.

۳. تأکید قرآن و سنت بر رعایت ضوابط در پذیرش مهاجران: پذیرش زنان مهاجر فقط پس از آزمون و اطمینان از اخلاص دینی آنان انجام می گرفت. این نشان از دقت اسلام در صیانت اجتماعی و جلوگیری از نفوذ احتمالی منافقان یا فریب کاران دارد.

۴. رعایت حریم شخصی و شرعی زنان حتی در موقعیت‌های رسمی: پیامبر صلی الله علیه وسلم با وجود جایگاه رهبری‌اش، هرگز با هیچ زنی دست نداد؛ این سنت، نشانه‌ای از رعایت تقوا و آموزش عملی احترام به مرزهای شرعی است.

۵. نمونه‌ای از نقش عایشه در نقل دقیق سنت نبوی: این حدیث از جمله مواردی است که عایشه رضی الله عنها با دقت نقل کرده و بر مسائل مهم فقهی و اخلاقی تأکید داشته است.

۶. مشروعیت بیعت با زنان در اسلام: این حدیث نشان می دهد که بیعت زنان با پیامبر در چارچوب مشخص شرعی انجام می شده و به معنای مشارکت معنوی، تعهد اخلاقی و اجتماعی آنان در جامعه اسلامی بوده است.



۲۷۱۴ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَشْترَطَ عَلَيَّ وَالنَّصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

ترجمه: ابونعیم از سفیان از زیاد بن علقه روایت کرده که گفت: از جریر بن عبدالله (رضی الله عنه) شنیدم که می گفت: من با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردم، و او شرط کرد که (در بیعت) اخلاص و خیرخواهی برای هر مسلمان را بپذیرم.

فوائد حدیث:

۱. نصیحت (خیرخواهی) برای همه مسلمانان واجب است: این حدیث نشان می دهد که یکی از اصول مهم اسلام، نصح و خیرخواهی عمومی است. مسلمان باید برای دیگران نیز خواهان خیر، هدایت و اصلاح باشد.
۲. خیرخواهی جزو شروط بیعت با پیامبر بود: در بیعت هایی که صحابه با پیامبر انجام می دادند، اصل صداقت، وفاداری و خیرخواهی نسبت به جامعه اسلامی از شروط اساسی بود.
۳. اهمیت نیت و اخلاص در روابط اجتماعی: نصیحت و خیرخواهی فقط در ظاهر نیست؛ باید با نیت درست و به قصد رضای الهی انجام شود، تا موجب رشد و وحدت مسلمانان گردد.
۴. شمول نصیحت نسبت به "کل مسلم": پیامبر تنها به نصیحت خاص (برای حاکمان یا خواص) بسنده نکرد، بلکه جریر را به نصیحت برای "هر مسلمان" ملزم کرد. این نشان از فراگیری اخلاق اسلامی دارد.
۵. مسؤولیت اجتماعی فرد در جامعه اسلامی: هر مسلمان در برابر جامعه و برادران ایمانی خود مسؤول است؛ خیرخواهی، هشدار دادن، تشویق به خیر و بازداشتن از شر، جلوه هایی از این مسؤولیت هستند.
۶. نصیحت به عنوان نشان ایمان و صداقت در بیعت: این شرط در بیعت، بیانگر آن است که بیعت تنها به اطاعت ظاهری ختم نمی شود، بلکه به اصلاح باطن، نیت پاک و روابط دلسوزانه اجتماعی هم مربوط است.



۲۷۱۵ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالتَّنْصِاحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

ترجمه: مسدد از یحیی، از اسماعیل، از قیس بن ابی حازم، از جریر بن عبدالله (رضی الله عنه) روایت کرده است که گفت: من با رسول الله (صلی الله علیه وسلم) بیعت کردم بر: برپا داشتن نماز، پرداخت زکات و خیرخواهی برای هر مسلمان.

فوائد حدیث:

۱. بیعت با پیامبر شامل عبادت و اخلاق اجتماعی بود: در این حدیث، سه اصل مهم اسلامی به عنوان شرط بیعت آمده است: نماز (رابطه با الله)، زکات (رابطه مالی با مردم) و نصیحت (رابطه قلبی و خیرخواهانه با جامعه).
۲. نماز به عنوان ستون دین، شرط اول بیعت است: برپاداشتن نماز، مهم ترین وظیفه دینی است که در صدر این بیعت قرار گرفته و نشان دهنده اهمیت ارتباط با الله است.
۳. زکات، پاک کننده مال و تضمین کننده همبستگی اجتماعی: زکات نه فقط یک وظیفه مالی، بلکه عاملی برای رشد اقتصادی و وحدت اجتماعی است.
۴. نصیحت برای همه مسلمانان نشانه اخوت اسلامی است: پیامبر صلی الله علیه وسلم مردم را به خیرخواهی عام فرا می خواند؛ نه فقط برای نزدیکان یا بزرگان، بلکه برای «کل مسلم». این نیت پاک، عامل محبت، اصلاح، و رفع کینه ها در جامعه است.
۵. نصیحت به معنای صداقت، یاری و دلسوزی است: در فقه اسلامی، «نصح» فقط گفتن پند نیست؛ بلکه شامل وفاداری، حمایت، خیرخواهی و عدم خیانت است.
۶. این حدیث بر اهمیت مسؤولیت پذیری فرد مسلمان تأکید دارد: فرد مسلمان در برابر الله (نماز، جامعه (زکات) و انسان ها (نصیحت) مسؤول است؛ این سه بُعد، هویت کامل یک مؤمن را تشکیل می دهند.



۲ - باب إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبْرَتَ

باب: کسی که درخت خرما را که پیوند باروری داده است، بفروشد

۲۷۱۶ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبْرَتَ فَتَمَرَّتْهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِطُ » .

معنی کلمات:

- باع: فروخت .
- أَبْرَ: تأبیر به عمل لقاح نخل گفته می شود .
- المبتاع: خریدار، مشتری .

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که درخت خرمایی را بعد از اینکه ثمر آن ظاهر شد و قابل استفاده گردید بفروشد، میوه آن درخت مال فروشنده است و به مشتری منتقل نمی شود، مگر اینکه مشتری شرط کند که میوه آن هم مال او باشد و فروشنده و مشتری در این مورد با هم توافق کنند».

فوائد حديث:

(۱) پیوند زدن درخت خرما با پیوند زدن درخت‌های دیگر فرق دارد، و آن به این شکل است که: همه سال بعد از اینکه خوشه‌های خرما ظاهر شد، مقداری از خرمای (نر) را گرفته و در داخل خوشه درخت خرمای (ماده) می‌گذارند، و آن را بسته می‌کنند، و بعد از اینکه خوشه خرما قدری کلان شد، یا خوشه خود به خود از تاری که آن را به بسته بودند باز می‌شود، و یا آن را باز می‌کنند، و به این طریق درخت خرما به شکل مطلوب میوه می‌دهد، ورنه میوه‌اش بسیار کم، و در عین حال خراب و نامرغوب می‌باشد.

(۲) با استناد به ظاهر این حدیث جمهور علماء گفته‌اند: اگر کسی درخت خرمایی را که پیوند شده بود فروخت، میوه آن درخت از فروشنده است، مگر آنکه خریدار در وقت عقد شرط کرده باشد که میوه از وی باشد، امام ابو حنیفه می‌گوید: خواه آن درخت پیوند شده باشد و خواه نشده باشد، میوه‌اش از فروشنده است، مگر آنکه خریدار شرط کرده باشد که میوه آن درخت از وی باشد، به این معنی که قید پیوند شدن دارای مفهوم مخالف نیست که اگر پیوند نشده باشد، میوه‌اش از خریدار باشد، منتهی خریدار می‌تواند از فروشنده بخواهد که میوه‌اش



را خواه رسیده باشد و خواه نه رسیده فی الحال بچیند، به علاو از آن، امام ابو حنیفه می گوید: اگر خریدار شرط کرد که میوه تا وقت رسیدن بر درخت بماند، این عقد فاسد است.

۳) با قیاس بر درخت خرما، هر درخت دیگری مانند: درخت توت، تاک انگور، درخت سیب، و امثال این‌ها که فروخته شده بود، اگر میوه داشت، میوه‌اش از فروشنده است، مگر آنکه خریدار شرط کند که از وی باشد.

۴) برای آنکه نزاعی بین فروشنده و خریدار واقع نشود، بهتر آن است که در وقت عقد خرید و فروش، شرط کنند که میوه متعلق به خریدار است، ورنه بعد از عقد شاید خریدار از فروشنده بخواهد که میوه‌اش را بچیند، و چون میوه قابل خوردن نشده است، صاحب میوه از چیدن آن ابا ورزد، و این امر سبب کشمکش بین آن‌ها گردد.

۳ - باب الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ

باب: شرط‌ها در معامله

۲۷۱۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا ، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ ، فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتُكَ ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بِرَبِيرَةَ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلتَفْعَلْ ، وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكَ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهَا « ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » .

ترجمه: «عایشه رضی الله عنها می گوید: که بریره به نزد من آمد، و برای مالی که تعهد کرده بود که در مقابل آزادی خود به مالکش بدهد از من کمک خواست، چون هیچ قسطی را از این تعهد خود پرداخت نکرده بود، به او گفتم: پیش خانواده ات برگرد، اگر آنان مایل باشند، من این مالی را که شما تعهد کرده ای می دهم، به شرط اینکه حق ولاء بر شما برای من باشد، بریره این مطلب را به نزدیکانش گفت، ایشان این را قبول نکردند، گفتند: اگر عایشه می خواهد محض رضای الله به شما کمک کند مانعی نیست، ولی باید حق ولاء بر شما برای ما باقی باشد و ال ما قبول نخواهیم کرد».



عایشه جریان را به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به او گفت: «بریره را از مالکینش خریداری کن و او را آزاد بنما و حق ولاء برای کسی است که آزادکننده است».

فوائد حدیث:

- (۱) حق ولایت از آن کسی است که آزاد کرده است.
- (۲) اگر کنیزی آزاد کرده شود، مختار است که شوهر خود را قبول کند یا نکند.
- (۳) اگر به مستحق مال زکات داده شود و از طرف خودش به غیر مستحق هدیه نماید، برای غیر مستحق گرفتن آن مال جایز است یعنی هویت آن مال عوض می شود.

۴ - باب إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهَرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَاوِزَ

باب: اگر فروشنده، سواری بر حیوانی را که فروخته است تا محلی معین شرط بگذارد،

رواست.

۲۷۱۸ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنِي جَابِرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَغْنَى ، فَمَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَضَرَبَهُ ، فَدَعَا لَهُ ، فَسَارَ بِسِيرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ « بَعْثِيهِ بِوَقِيَّةٍ » . قُلْتُ لَا . ثُمَّ قَالَ « بَعْثِيهِ بِوَقِيَّةٍ » . فَبَعْثُهُ فَاسْتَتْنَيْتُ حِمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ ، وَتَقَدَّنِي ثَمَنُهُ ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ ، فَارْسَلَ عَلِيٌّ إِثْرِي ، قَالَ « مَا كُنْتُ لِأَخْذُ جَمَلِكَ ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهُوَ مَالُكَ » . قَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ظَهَرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ . وَقَالَ إِسْحَاقُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ فَبَعْثُهُ عَلَى أَنْ لِي فَقَارَ ظَهَرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ . وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ لَكَ ظَهَرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ شَرَطَ ظَهَرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ . وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَلَكَ ظَهَرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ . وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَفْقَرْنَاكَ ظَهَرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ . وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ تَبْلُغَ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ . وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَقِيَّةٍ . وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ . وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ . وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ . وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنُ مُغِيرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ ، وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ . وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ



وَقَيْتَ دَهَبٍ . وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ يَمَانَتِي دَرْهَمٌ . وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ ثَبُوكَ ، أَحْسَبُهُ قَالَ بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ . وَقَالَ أَبُو نُضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا . وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِوَقَيْتٍ أَكْثَرُ . الْإِشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ .

ترجمه: «جابر - رضی الله عنه - می گوید: بر شتری سوار بودم و می رفتم، شترم خسته شده بود، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به من رسید، (وقتی دید شترم خسته است) عصابی به او زد و برایش دعا کرد، پس از دعای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - طوری به سرعت می رفت که هیچ شتری به او نمی رسید، آنگاه گفت: «این شتر را به یک (اوقیه) چهل درهم به من بفروش»، گفتم: آن را نمی فروشم، بار دیگر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «آن را به یک اوقیه به من بفروش»، شترم را به او فروختم، و گفتم: تا به منزل می رسم حق سواری بر آن را دارم، همین که به منزل رسیدیم شترم را به حضور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بردم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - قیمت آنرا نقداً به من داد وقتی از حضورش خارج شدم فوراً کسی را به دنبال من فرستاد، (برگشتم) گفت: منظورم این نبود که شترت را از شما بگیرم، پس آن را با خود ببر و قیمت آن هم مال شما باشد».

فوائد حدیث:

۱. رحمت و کرم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم: رسول صلی الله علیه وسلم با اینکه شتر جابر را خرید، در نهایت آن را به او بخشید. این نشانه بزرگواری، ایثار و عظوفت پیامبر صلی الله علیه وسلم است.
۲. معجزه یا برکت دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم: شتر جابر از شدت خستگی ناتوان شده بود، اما پیامبر صلی الله علیه وسلم با ضربه‌ای ملایم و دعایی، باعث شد شتر شتاب بگیرد. این نشان‌دهنده برکت دعای ایشان است.
۳. استفاده از شرط ضمن عقد: جابر هنگام فروش شتر شرط کرد که تا رسیدن به خانواده‌اش بتواند از آن استفاده کند. این مسئله نشان‌دهنده مشروع بودن اشتراط در بیع است، که در فقه اسلامی کاربرد فراوان دارد.
۴. احترام پیامبر صلی الله علیه وسلم به حق شرط: پیامبر با اینکه شتر را خریده بود، ولی حق استفاده جابر تا رسیدن به خانواده‌اش را رعایت کرد. این احترام به قراردادهای و شروط طرفین در معاملات را نشان می‌دهد.



۵. یادگیری آداب خرید و فروش: از این حدیث می‌توان آموخت که تعامل اقتصادی باید همراه با انصاف، اخلاق، و رعایت حقوق طرفین باشد، حتی در معاملات جزئی.
۶. آموزش تدریجی صحابه: رفتار پیامبر صلی الله علیه وسلم با جابر می‌تواند نوعی آموزش عملی به اصحاب درباره معامله، اعتماد، بخشش و حسن نیت باشد.
۷. اختلاف نقل‌ها و بررسی فقهی: در نقل‌های مختلف درباره قیمت شتر و شرط استفاده از آن، اختلافاتی دیده می‌شود. این خود می‌تواند به فقه‌پژوهان کمک کند تا شیوه بررسی روایت‌های مختلف و جمع بین اقوال را بیاموزند.

۵ - باب الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَةِ

باب: شرط در معامله

۲۷۱۹ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اقسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلِ. قَالَ « لَا ». فَقَالَ تَكْفُمُونَا الْمَنُوءَةَ وَتَشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا .

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که: انصار به نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - گفتند: نخلسانها را میان ما و برادران مهاجران، تقسیم کن. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «خیر». سپس، انصار به مهاجرین گفتند: شما در باغ‌ها کار کنید ما نیز شما را در محصولات آن، شریک خواهیم کرد. مهاجرین گفتند: این پیشنهاد را می‌پذیریم.

فوائد حدیث:

۱. روح ایثار و همبستگی انصار: انصار از پیامبر صلی الله علیه وسلم خواستند که نخلسان‌های خود را با مهاجران تقسیم کنند. این درخواست، اوج ایثار، سخاوت و اخوت ایمانی آنان را نشان می‌دهد.
۲. تدبیر پیامبر صلی الله علیه وسلم در حفظ منافع طرفین: پیامبر صلی الله علیه وسلم پیشنهاد تقسیم نخل‌ها را نپذیرفت تا سرمایه اصلی انصار از بین نرود، اما فرمود که مهاجران در زحمت کار و بهره‌برداری از محصول شریک باشند. این تصمیم نشانگر درایت اقتصادی و اجتماعی پیامبر بود.



۳. الگویی برای مشارکت منصفانه: پیشنهاد مشارکت در زحمت (مئونه) و تقسیم سود (ثمره) در واقع الگویی از مشارکت عادلانه اقتصادی است که امروزه در قراردادهای مشارکت در کشاورزی یا مضاربه نیز کاربرد دارد.

۴. اطاعت و پذیرش تصمیم پیامبر صلی الله علیه وسلم: انصار با جمله «سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا» نشان دادند که چگونه با رضایت کامل و بدون چون و چرا از فرمان پیامبر پیروی کردند. این اطاعت‌پذیری، نشانه ایمان کامل و تسلیم بودن در برابر فرمان الهی است.

۵. وحدت بین مهاجر و انصار: این ماجرا نمونه‌ای عملی از تحقق «أُخُوَّةٍ اِسْلَامِيَّةٍ» است. نه تنها در کلام، بلکه در اقتصاد و زندگی واقعی نیز انصار حاضر شدند مهاجران را شریک خود سازند.

۶. روشی برای حل بحران مهاجرت و اسکان: این حدیث راهکاری برای جوامعی ارائه می‌دهد که با چالش مهاجرت و اسکان مهاجران مواجه هستند؛ با استفاده از همکاری دو طرفه و تقسیم منابع بدون ظلم به یکی از طرفین.

۲۷۲۰ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيثُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَبْزَعُوهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا .

ترجمه: عبدالله بن عمر (رضی الله عنهما) می‌گوید: رسول الله (صلی الله علیه وسلم) زمین خیبر را به یهودیان واگذار کرد تا آن را کار کنند و کشاورزی کنند، و در ازای آن، نیمی از محصولی که از آن بیرون می‌آید، سهم آنان باشد.

فوائد حدیث:

۱. مشروعیت قراردادهای مشارکتی (مزارعه): این حدیث یکی از دلایل فقهی جواز مزارعه (شراکت در کشاورزی) است، که در آن یکی زمین می‌دهد و دیگری کار، و محصول بینشان تقسیم می‌شود.

۲. رفتار عادلانه با غیرمسلمانان: با اینکه خیبر پس از فتح، در اختیار مسلمانان قرار گرفت، پیامبر صلی الله علیه وسلم یهودیان را مجبور به ترک آن نکرد، بلکه اجازه داد از آن بهره‌برداری کنند. این نشان از عدالت، مدارا و سیاست حکیمانه پیامبر دارد.



۳. استفاده بهینه از منابع انسانی: پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یهودیان را که تجربه و تخصص در کشاورزی داشتند، در همان کار به کار گرفت. این نشان‌دهنده اهمیت به کارگیری تخصص و کارآمدی در مدیریت منابع است.

۴. درآمدزایی برای بیت‌المال: با این توافق، مسلمانان از نیمی از محصولات خیر بهره‌مند شدند، بدون اینکه نیروی کاری مستقیم صرف کنند. این یکی از شیوه‌های هوشمندانه تولید ثروت عمومی است.

۵. همزیستی مسالمت‌آمیز: این اقدام زمینه‌ای برای همزیستی اقتصادی و اجتماعی با اقلیت‌های دینی فراهم کرد که با حفظ حقوق و حدود شرعی ممکن بود.

۶. انعطاف‌پذیری اسلام در اداره اقتصادی جامعه: اسلام برای شرایط مختلف، راه‌حل‌های عملی و قابل اجرا دارد. قرارداد خیر نمونه‌ای از سیاست‌های منعطف اقتصادی در جامعه اسلامی است.

۶ - باب الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عَقْدَةِ النِّكَاحِ

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مِقَاتٍ الْحَقُّوقُ عِنْدَ الشُّرُوطِ ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ . وَقَالَ الْمُسَوِّرُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مَصَاهِرِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ « حَدَّثَنِي وَصَدَّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوْقَى لِي » .

باب: شروط در مهر به وقت نکاح

و عمر بن خطاب گفته است: حقوق به شروط محدود است و تورا است آنچه شرط کردی.

و مسور گفته است: از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیدم که از داماد خویش (ابوالعاص) یاد نمود و از نیکویی وی صفت کرد و او را ستود و فرمود: «سخنی به من گفت و راست گفت، و وعده‌ای که به من کرد، وفا نمود».

توضیح: شروطی که از مقتضیات عقد و مقاصد و اهداف آنست، وفا بدانها واجب است و آنها تغییری در حکم الله و رسول الله ایجاد نمی‌کنند، مانند اینکه شرط شود که به نیکویی با زن رفتار نماید و هزینه زندگی او را بپردازد و مسکن و پوشاک او را تامین کند و در ادای حقوقات شرعی و مراعات نوبه اش، اهمال نکند و آن زن بدون اذن و اجازه اواز خانه اش بیرون نرود و نافرمانی نکند و بدون اجازه او روزه سنت را نگیرد و بدون اجازه او کسی را بخانه او راه ندهد و بدون رضای او در کالاهایش تصرف نکند و امثال اینها.



- شروطی که وفا بدان واجب نیست:

شروطی را شرط کند که وفا بدانها واجب نیست، اگرچه عقد صحیح است. این شروط عبارتند از شروطی که با مقتضای عقد منافات دارند. مانند اینکه شرط کند که نفقه و هزینه زن را نپردازد و یا با او همبستر نشود، یا اینکه شرط کند، که مهریه و کابین نداشته باشد یا اینکه از انزال جلوگیری کند، یا اینکه شرط کند که زن نفقه و هزینه زندگی مرد را بپردازد یا چیزی را باو عطا کند، یا اینکه شرط کند در هفته تنها یک شب نزد او باشد یا اینکه شرط کند، که تنها روز پیش او باشد نه شب.

همه این شروط و امثال آن باطل و فاسد هستند، چون با اصل عقد نکاح منافات دارند و حقوقی را ساقط می کنند که با عقد واجب می گردند و پیش از آنکه عقد، منعقد شود، او این حقوق را ساقط می کند. پس این شروط صحیح نیستند، همان گونه که کسی پیش از «بیع شفعه» (به مبحث شفعه مراجعه شود) را ساقط کند صحیح نیست. ولی خود عقد نکاح فی حد ذاته صحیح است، چون این شروط بر معانی دلالت می کنند، که زاید بر عقد هستند و ذکر آنها شرط نیست و جهل بدانها هم ضرری به عقد نمی رساند، پس عقد باطل نمی شود همان گونه که اگر در ضمن عقد، مهریه حرام و ناروائی را، شرط کند، باز عقد صحیح است. چون ازدواج با عدم علم به عوض آن صحیح است، پس عقد با وجود فساد شرط و شرط فاسد، جایز است.

- شروطی که بنفع زن است:

بعضی از شروط به سود و نفع زن می باشد مثلاً اینکه شرط کند که زن را از خانه اش یا شهرش بیرون نبرد، یا او را به مسافرت نبرد یا با وجود او، زن دیگری اختیار نکند و امثال آن. بعضی از علماء گویند: در این صورت، ازدواج صحیح است و شروط لغو هستند، و لازم نیست که مرد بدانها وفا کند و بعضی گفته اند: وفا بدان شروط واجب است، چنانچه مرد بدانها وفا نکرد، زن می تواند نکاح خود را فسخ کند. ابوحنیفه و شافعی و بسیاری از اهل علم رای اول را برگزیده اند.

اینگونه شروط بنفع و سود زن و مقصود او می باشند و مانع تحقق هدف ازدواج نیز نمی باشند، پس وفای بدانها لازم است، همانگونه که اگر افزایش مهریه را شرط کند باید بدان وفا نماید، چون به سود زن است. ابن قدامه که این رای را ترجیح داده و رای اول را رد می کند و می گوید: اقوال اصحابی که از آنان نام بردیم، از طرف هیچ کس در زمان خودشان، مورد



مخالفت واقع نشده و مخالفت با آن را در عصر خودشان سراغ ندایم، پس بصورت اجماع اصحاب درآمده است. وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «کل شرط لیس فی کتاب الله ... الخ»، بدینمعنی است که در حکم الله و شرع او نیست، ولی این شروط که گفته شد شرعی هستند و دلایل مشروعیت آنها را نیز ذکر کردیم. بعلاوه اینجا اختلاف در شرعی بودن آن شرایط، مطرح است و کسی که با آنها مخالف است، باید دلیل بیاورد. و ثابت کند که این شرط موجب تحریم حلال می شود. ما در جواب گوئیم: چنین نیست بلکه خیار فسخ برای زن ثابت می شود، که اگر مرد بدان وفا نکرد زن می تواند از آن استفاده کند. و اینکه می گویند از مصلحت عقد نیست، این سخن آنان را قبول نداریم، چون این شرط از جمله مصالح و منافع زن است و چیزی که به مصلحت طرف عقد باشد، طبیعی است که به مصلحت عقد نیز باشد.

ابن رشد گوید: این اختلاف از معارضه عموم با خصوص ناشی شده است، عام در اینجا عبارت است از حدیث عایشه که گفت: پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - در ضمن خطبه به مردم گفت: «کل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل، ولو کان مائة شرط»، و اما خاصی که با آن معارض است حدیث عقبه بن عامر است که گفت: پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - فرمود: «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» و هر دو حدیث صحیح می باشند که بخاری و مسلم آن را تخریج کرده اند. ولی مشهور بین اصولیین آن است که در اینگونه موارد خصوص بر عموم حاکم است که در اینجا عبارت است از لزوم عمل به شروط.

ابن تیمیه می گوید: مقاصد عقلاء چون در عقود داخل شود و از جمله مصالحی باشد که مقصود است، به کلی از بین نمی رود مانند مهلت و مدت در عوضها و پول رایج بعضی از کشورها که در ضمن عقد معامله، معین شده است و صفاتی که برای کالای فروخته شده، در نظر گرفته می شود و حرفه ای که برای یکی از زوجین شرط می شود. گاهی از شروط چیزی استفاده می شود که از مطلق استفاده نمی گردد بلکه با مطلق مخالف است.

۲۷۲۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ » .



ترجمه: «عقبه بن عامر - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: درست ترین و بهترین شرایطی که وفا به آنها لازم است شرایطی است که در نکاح قرار داده می شود».

توضیح: علماء اتفاق نظر دارند که وفا به شرایطی که از مقتضای نکاح است مانند حسن معاشرت با هم تهیه نفقه و لباس زوجه به وسیله زوج و تعلیم یکی از زوجین به وسیله زوج دیگر، و شرط اینکه زن نباید از شوهرش نافرمانی کند و یا شوهر نباید در رعایت حقوق زنش کوتاهی نماید ضروری است، اینها شرایطی هستند که مقتضای نکاح می باشند و نکاح بدون این شرایط متمر نخواهد شد، و شرایطی که خلاف مقتضای عقد باشد، مثلاً این دختر را به شما می دهم بشرط اینکه روی خوش به او نشان ندهی یا با عدل و انصاف با او رفتار نکنی، باطل می باشد.^۱

۷ - باب الشُّرُوطِ فِي الْمَزَارَعَةِ

باب: شروط مزارعه

۲۷۲۲ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الرَّزْقِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا ، فَكُنَّا نُكْرَى الْأَرْضَ ، فَرَبِمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ ذِهِ ، فَتُهَيِّئَا عَنْ ذَلِكَ ، وَلَمْ تُنْهَ عَنِ الْوَرَقِ .

ترجمه: از رافع بن خدیج روایت است که گفت: ما مردم انصار اکثراً زمین دار بودیم و زمین خویش را به اجاره می دادیم (بدین شرط که محصول یک قطعه زمین متعلق به کشاورز باشد و محصول قطعه‌ی دیگر متعلق به ما باشد) و بسا واقع می شد که یک قطعه زمین حاصل می داد و قطعه‌ی دیگر حاصل نمی داد. ما از این کار منع شدید ولی از اجاره در بدل پول منع نشدیم.

^۱- شرح نووی بر مسلم، ج ۹، ص ۲۰۲.



توضیح: «باب الشُّرُوطِ فِي الْمَزَارَعَةِ»: این ترجمه الباب، خاص تر از باب قبلی است که پیش تر درباره مزارعه آمده بود. سپس در این باب، حدیث رافع بن خدیج را به صورت خلاصه ذکر کرده است، وپیش تر درباره آن به تفصیل درباب مزارعه سخن گفته شده است.^۱

۸ - باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

باب: شرطهای که در نکاح جواز ندارد

۲۷۲۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَايَدٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ ، وَلَا تَسَالِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِنِسْتَكْفِي إِيَّاهَا » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «شهری، مال روستایی را نفروشد وبهای جنس را بدون قصد خرید زیاد نکنید و بر بیع برادر خود زیادت نکند وخواستگار زنی نشود که برادر مسلمان او خواستگار شده است، و زن، طلاق خواهر مسلمان خود را نخواهد که خود جای او را بگیرد».

توضیح: شروطی که شارع از آنها نهی فرموده است وفا بدانها حرام است. مثل اینکه زن درضمن عقد شرط کند که مرد «هوی» او را طلاق دهد. در این حدیث، پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - نهی کرد از اینکه کسی در خواستگاری و معامله و داد و ستد بردست برادر خود بزند یعنی اگر کسی خواستگاری نمود تا جواب را نگرفته است کسی دیگرنرود برای خودش ازنامزد او خواستگاری کند و اگر کسی می خواهد چیزی را بفروشدکسی دیگرجنس خود را برجنس او عرضه نکند، وزنی طلاق «هوی» خود را خواستارنشود تاکاسه او را خالی کند یا زنی ازمردی تقاضا نکند که زنش را طلاق دهد و با او ازدواج کند و او بجای آن بنشیند و از روزی و نفقه او بهره گیرد بیگمان روزی او بر الله است.

در روایت دیگر بجای «تسئل» «تشتراط» آمده است. عبدالله بن عمرگوید: پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى» «حلال نیست که با زنی بشرط طلاق دادن دیگری ازدواج شود». بروایت احمد.

^۱ - فتح الباری: (۷/۶۷۶).



بدیهی است که نهی مقتضی فساد و بطالت منهی عنه است. زنی که چنین شرطی می کند، فسخ عقد نکاح زن قبلی و ابطال حق شوهر و حق زن او را مطالبه می کند صحیح نیست، همانگونه که بر او شرط کند که بیع او فسخ گردد باز هم درست نیست. اگر سوال شود: پس چه فرق است میان اینکه زن درضمن عقد شرط کند که با وجود او زن دیگری اختیار نکند. و اینکه در ضمن عقد شرط کند که هووی (هم‌باغ) او را طلاق دهد که اولی را صحیح می دانید و دومی را باطل؟

ابن قیم چنین پاسخ گفته است: اگر طلاق زن را شرط کند، بوی ضرر و زیان می رساند و دلش را می شکند و خانه اش را خراب می کند و دشمنان را به وی شاد می نماید. اما در صورت اول نکاحی صورت نگرفته و پیوندی ایجاد نشده است تا این شرط آن را، بهم بزند و در نص دینی بین آنها فرق شده است پس قیاس آنها با هم فاسد است و اشتباه و نادرست.

۹ - باب الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ

باب: شرط‌هایی که در حدود شرعیه، روا نیست

۲۷۲۴ و ۲۷۲۵ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَتَشُدُّكَ اللَّهُ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بَكْتَابَ اللَّهِ . فَقَالَ الْخَصْمُ الْأَخْرَوْهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَأَذِّنْ لِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « قُلْ » . قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَرَزَنِي بِامْرَأَتِهِ ، وَأَتَى أَخْبَرْتُ أَنْ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَأَنْ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قَضِيَيْنِ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا » . قَالَ فَقَعَا عَلَيْهِمَا فَاعْتَرَفَتْ ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُجِمَتْ .

معنی کلمات:

- أَتَشُدُّكَ اللَّهُ: به الله سوگند از تو می خواهم، تو را به الله سوگند می دهم.
- الْخَصْمُ: دشمن، طرف دوم دعوا.



- **أَفْقَه** : داناتر .
- **العَسِيف** : کارگر .
- **الرَّجْم** : سنگسار .
- **اِفْتَدَيْتُ** : با پرداخت فدیة نجاتش دادم .
- **الشَّاةُ** : گوسفند .
- **الْوَلِيْدَة** : کنیز .
- **الْجَلْدُ** : شلاق، تازیانه .
- **التَّغْرِيبُ** : تبعید .
- **اغْدُ** : برو .

ترجمه: عبید الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود از ابو هريره و خالد بن زید جهنی رضی الله عنهما روایت می کند که گفتند : یکی از بادیه نشینها نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت : یا رسول الله به الله از تو می خواهم تا با قرآن بین ما قضاوت کنی، طرف دوم - که از اولی داناتر بود - گفت : بله، بین ما با قرآن کتاب الله قضاوت کن و اجازه بده تا من سخن بگویم، رسول الله صلی الله علیه و سلم به او فرمود: بگو . آن مرد گفت : پسر من نزد این شخص کارگر بوده و با زنش زنا کرده است، به من گفتند که پسر من باید سنگسار شود، صد تا گوسفند و یک کنیز به این مرد دادم تا پسر من را از مرگ نجات دهم، سپس از علما در این باره پرسیدم، آنها به من گفتند : پسر من فقط صد ضربه شلاق می خورد و یک سال نیز تبعید می شود، و زن این شخص است که سنگسار می شود . آنگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند : قسم به کسی که جانم در دست اوست بر اساس کتاب الله بین شما دو نفر قضاوت می کنم، کنیز و گوسفندان به تو بر می گردد، و پسر صد ضربه شلاق می خورد و یک سال نیز تبعید می گردد، و زن این مرد نیز سنگسار می شود، و ای انیس - شخصی از اسلم - نزد زن این مرد برو، اگر اعتراف کرد او را سنگسار کن، انیس نزد او رفت و آن زن نیز اعتراف کرد، سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادند و آن زن سنگسار شد.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: از این حدیث استفاده می شود که:
- هر شرطی که برای لغو یا رفع یکی حدود الهی باشد، باطل است.



- وهر صلحی که در آن چنین شرطی باشد، نیز مردود است.

۱۰ - باب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتِبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ

باب: آنچه از شروط برده‌ی مکاتب جایز است

۲۷۲۶ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى بَرِيرَةَ وَهِيَ مُكَاتِبَةٌ ، فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرِينِي فَإِنْ أَهْلَى يَبِيعُونِي فَأُعْتِقِينِي قَالَتْ نَعَمْ . قَالَتْ إِنَّ أَهْلَى لَا يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرُوكَ وَلَا يَأْتِي . قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ . فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بَلَغَهُ ، فَقَالَ « مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا فَأُعْتِقِهَا وَلَيْشْتَرُوكَ مَا شَاءُوا » . قَالَتْ فَاشْتَرَيْتُهَا فَأُعْتَقْتُهَا ، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاعُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَإِنْ اشْتَرُوكَ مَائَتَ شَرْطٍ » .

ترجمه: عبدالواحد بن ایمن از پدرش روایت می کند که گفت: به نزد عایشه (رضی الله عنها) وارد شدم. او گفت: بریره در حالی که مکاتبه (برده‌ای که برای آزادی اش با صاحبش قرار داد مالی بسته) بود، نزد من آمد و گفت: «ای مادر مؤمنان! مرا بخر، چرا که اهل من (صاحبانم) قصد فروش مرا دارند، پس مرا آزاد کن.»

عایشه گفت: «باشد، می خرم.»

بریره گفت: «ولی اهل من شرط می کنند که ولایت (حق وراثت و ارتباط ولایی پس از آزادی) با آن‌ها باشد.»

عایشه گفت: «من نیازی به تو ندارم (اگر شرط خلاف شرع باشد، خرید نمی کنم).»
وقتی این ماجرا به پیامبر (صلی الله علیه وسلم) رسید، فرمود: «ما داستان بریره چیست؟ او را بخر و آزادش کن، و بگذار آن‌ها هر شرطی که می خواهند بگذارند.»

عایشه گفت: من او را خریدم و آزادش کردم، در حالی که صاحبانش شرط کردند که ولایت (ولاء) بریره برای آن‌ها باشد.

پس پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «ولاء از آن کسی است که آزاد می کند، هرچند صد شرط هم بگذارند.»



فوائد حدیث:

۱. اهمیت آزادی بردگان در اسلام: این حدیث نشان می‌دهد که پیامبر صلی الله علیه وسلم چقدر به آزادی بردگان اهمیت می‌داد و حتی با زیرکی فقهی، راهی برای آزادی بریره باز کرد.
۲. اصل بطلان شرط خلاف شرع: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: هر شرطی که برخلاف حکم الهی باشد، باطل است حتی اگر صد بار تکرار شود. این قاعده‌ای مهم در فقه اسلامی است: «کل شرطٍ خالفَ کتابَ الله فهو باطل.»
۳. ولاء برای معتق است: حق ولایت (یعنی وراثت و ارتباط‌های پس از آزادی) تنها برای کسی است که برده را آزاد کرده، نه برای فروشنده. این قاعده فقهی درباره‌ی ولاء بسیار کاربردی است.
۴. زنان در مسائل مالی و اجتماعی فعال بودند: عایشه رضی الله عنها خودش برده می‌خرد، تصمیم اقتصادی می‌گیرد، با پیامبر صلی الله علیه وسلم مشورت می‌کند و اقدام به آزاد سازی می‌نماید. نشان‌دهنده نقش فعال زنان در جامعه اسلامی صدر اسلام است.
۵. اجتهاد پیامبر و تأیید خرید با شرط بی‌اعتبار: پیامبر صلی الله علیه وسلم با نگاهی واقع‌بینانه اجازه داد که شرط انجام شود اما تأکید کرد که شرط فاقد اثر شرعی است. این نوعی تدبیر اجتماعی برای حفظ منافع برده (بریره) بود.
۶. حق رد قرارداد ناسالم: عایشه در ابتدا وقتی دید شرط ناحقی وجود دارد، گفت: «لا حاجة لی فیک» یعنی: «نیازی به خرید تو ندارم.» این نشان می‌دهد در اسلام، اگر قراردادی دارای شرط ناعادلانه باشد، رد آن کاملاً پذیرفته است.
۷. حفظ عدالت در روابط برده و صاحب: اسلام در معامله با بردگان نیز عدالت را رعایت می‌کند و اجازه سوءاستفاده به صاحبان نمی‌دهد، حتی پس از آزادی.



۱۱ - باب الشُّرُوطُ فِي الطَّلَاقِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ إِنَّ بَدْأَ بِالطَّلَاقِ أَوْ آخَرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ .

باب: شروط در طلاق

ابن مسیب و حسن و عطاء گفته اند: اگر شوهر لفظ طلاق را (قبل از شروط) ذکر کند و یا آنرا مؤخر ذکر کند، وی به شرط خود سزاوارتر است

۲۷۲۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْمَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّلْقَى ، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْ تَشْتَرِيَ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أَخِيهَا ، وَأَنْ يَسْتَأَمَّ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ ، وَعَنِ التَّنْصِيَةِ . تَابِعَهُ مُعَاذُ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ . وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ نَهَى . وَقَالَ آدَمُ نَهَيْنَا . وَقَالَ النَّضْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ نَهَى .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از استقبال نمودن مردم شهر از مردم روستا برای خرید متاعشان قبل از رسیدن به شهر، و از اینکه اهالی شهر متاع روستائیان را به قیمت بیشتری برایشان بفروشند نهی کرده است، از اینکه زنی به مردی بگوید بشرط اینکه زنش را طلاق دهد، با او ازدواج می کند نهی کرده است، و معامله بر معامله برادر دینی، و پیشنهاد قیمت بیشتری به منظور فریب مشتری، و جمع کردن شیر در پستان حیوانی که به فروش می رسد ممنوع است».

توضیح: «باب شروط در طلاق»: یعنی: تعلیق طلاق (طلاقی که مشروط به انجام یا ترک کاری شود).

عبدالرزاق از معمر، از قتاده، از حسن و ابن مسیب روایت کرده که مردی به همسرش می گوید: «تو طلاق و برده ام آزاد است اگر فلان کار را انجام ندهم». اگر آن کار را انجام داد، طلاق و آزادسازی برده واقع نمی شود.

ابن جریر نیز همین معنا را از عطاء نقل کرده و افزوده که پرسیدم: برخی می گویند چون ابتدا به طلاق کرده، طلاق واقع شده است. عطاء گفت: نه، او به شرط خود سزاوارتر است.

ابن ابی شیبہ از قتاده، از سعید بن مسیب و حسن نقل می کند که اگر مردی به طلاق قسم بخورد و با طلاق شروع کند، گفتند: اگر ادامه ی جمله را به هم متصل کند، حق دارد حرفش را کامل کند.



قتاده در این جا اشاره به قول شریح و ابراهیم نخعی دارد که می گفتند اگر مرد با طلاق شروع کند، طلاق واقع می شود؛ مگر اینکه بعد از آن قسم بیاید. اما جمهور علما با نظر آن دو مخالفاند.

ابی حازم (سلمان اشجعی) از ابوهریره حدیثی در باب بیوع نقل کرده، هدف از ذکرش این جمله است: «زن نباید شرط کند که خواهرش طلاق داده شود»: زیرا مفهوم آن این است که اگر شرط کند و مرد خواهر را طلاق دهد، طلاق واقع می شود. چون اگر طلاق واقع نمی شد، این نهی معنایی نداشت. این نظر ابن بطلال است.

ادامه‌ی بحث درباره این حدیث در باب نکاح خواهد آمد.

معاذ بن معاذ و عبدالصمد بن عبدالوارث روایت کرده‌اند که پیامبر صریحاً این حدیث را از خود نقل کرده و گفت: «رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی فرمود». این روایت‌ها در صحیح مسلم و نسائی نیز آمده است.

برخی راویان مانند غندر، عبدالرحمن بن مهدی، آدم بن ابی‌ایاس، نصر بن شمیل و حجاج بن منهال، حدیث را به صورت مبهم نقل کرده‌اند و مشخص نکرده‌اند که چه کسی نهی کرده است.

اما در نقل‌های مسلم، نهی را صریحاً به پیامبر نسبت داده‌اند. مانند روایت‌هایی از وهب بن جریر، ابو عوانه و دیگران.

"و اینکه مهاجر برای اعرابی خرید نکند": منظور از مهاجر، در این جا شخص شهرنشین (حَضَری) است؛ این تعبیر در عرف زمان پیامبر چنین کاربردی داشت.

مقصود این است که اگر اعرابی به بازار آمد تا چیزی بخرد، شخص شهرنشین نباید به جای او معامله انجام دهد،

زیرا این کار ممکن است موجب محرومیت اهل بازار از سود مشروع یا تسهیل در معامله شود.

و همچنین احتمال دارد که مراد از «بیتاع» در این جا «فروختن» باشد (چون «ابتاع» در عربی هم به معنی خرید و هم فروش آمده)،

که در این صورت با روایت پیشین که درباره‌ی فروش بود، سازگار خواهد بود.^۱

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



۱۲ - باب الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

باب: شرط های شفاهی با مردم

۲۷۲۸ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَزِيدُ أَحَدَهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا) كَانَتْ الْأَوَّلَى نِسْيَانًا ، وَالْأَوْسَطَى شَرْطًا ، وَالثَّلَاثَةُ عَمْدًا (قَالَ لَا تَوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا) . (لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ) فَأَنْطَلَقَا فَوَجَدَا جَدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ . قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ .

ترجمه: از ابن جریر روایت است که یعلی بن مسلم و عمرو بن دینار از سعید بن جبیر روایت کرده اند و هر یک به سخن دیگری می افزود و به جز از این دو نفر هم شنیده ام که از سعید بن جبیر روایت می کرد که گفت: ما نزد ابن عباس رضی الله عنهما بودیم، وی گفت: ابی بن کعب روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است «موسی رسول الله مصاحب خضر بوده است» (نه موسی دیگری) و راوی حدیث قصه موسی و خضر را بیان کرد: خضر به موسی گفت: «آیا نگفته بودم که تو نتوانی با من شکیبایی کردن» (الکهف: ۷۲). سؤال اول موسی از روی فراموشی بود و سؤال دوم موسی تخلف از شرط بود و سؤال سوم موسی از روی قصد و عمد بود.

موسی گفت: «و به سزای آنچه فراموش کردم مرا مؤاخذه مکن و در کارم مرا سخت مگیر». (الکهف: ۷۳).

با نوجوانی برخوردند و خضر او را کشت. (جزئی از آیه: ۷۴). پس راه رفتند تا وقتی که آمدند به اهل دهی، طعام طلب کردند از اهل آن ده. اهل ده قبول نکردند که ایشان را مهمانی کنند پس یافتند در آنجا دیواری که میخواست بیفتد. خضر آن را راست ساخت». (الکهف: ۷۷).

ابن عباس در قرائت خود آیه ی «وَرَأَاهُم مَلِكٌ» را «امامهم ملک» خوانده است.

توضیح: (باب شروط میان مردم به زبان گفتاری): در این باب، روایت هایی از ابن عباس از ابی بن کعب درباره ماجرای موسی و خضر (علیهما السلام) ذکر شده است.



مقصود اصلی از این روایت، گفتار موسی علیه السلام است که فرمود: «اولی (فراموشی بود)، دومی شرط بود، و سومی (تخلّف) عمدی بود.» و اشاره به شرط در آیه‌ای است که موسی به خضر گفت: «اگر بعد از این، درباره چیزی از تو پرسیدم، دیگر با من همراهی نکن.»

و موسی نیز این شرط را پذیرفت، بدون آن که آن را مکتوب کنند یا شاهی بر آن بگیرند.

در این روایت، دلالت دارد بر حجیت و اعتبار عمل به شرط لفظی؛ زیرا وقتی موسی علیه السلام از شرط تخلّف کرد، خضر علیه السلام به او گفت: «این جدایی میان من و توست.» و موسی علیه السلام نیز این واکنش را انکار نکرد.^۱

۱۳ - باب الشُّرُوطِ فِي الْوَلَاءِ

باب: شرط در ولاء

۲۷۲۹ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتَ أَهْلِي عَلَى تَسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْقِيَةً ، فَأَعِينَنِي . فَقَالَتْ إِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَعِدَّهَا لَهُمْ ، وَيَكُونُوا لِي فَعَلْتُ . فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا ، فَقَالَتْ لَهُمْ ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا ، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسٌ ، فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ . فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « خَذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » . فَمَعَلَّتْ عَائِشَةُ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّاسِ ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ « مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مَائَةً شَرْطٍ ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » .

معنی کلمات:

- **كَاتَبْتَ أَهْلِي** : با ارباب خود قرار داد بستم تا با پرداختن مقداری پول به صورت قسطی خود را آزاد کنم .

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



- **أواق:** جمع أوقيةً وزنی است معادل ۱۱۹ گرم ، و نه اوقیه برابر با ۱۰۷۱ گرم می باشد .
- **أعینینی:** مرا یاری ده، کمکم کن . (برای مؤنث است) .
- **أعدھا لهم:** آن را برایشان فراهم می کنم .
- **الولاء:** حق آزاد کردن برده، با ولاء از همدیگر ارث برده می شود و خویشاوندی حاصل می گردد .
- **أوثق:** معتبرتر .

ترجمه: عایشه رضی الله عنها می فرماید: بریره نزد من آمد و گفت : با خانواده‌ی آقایم عقد مکاتبه بسته ام تا با پرداخت نه اوقیه - سالی یک اوقیه - خود را آزاد کنم، مرا در پرداخت این مبلغ یاری کن، عایشه رضی الله عنها فرمود : اگر خانواده‌ی آقایت راضی شوند که حق آزاد کردن تو برای من باشد من آن مبلغ را پرداخت می کنم .

بریره به نزد خانواده‌ی آقای خود رفت و موضوع را با آنها در میان گذاشت، ولی آنان این امر را نپذیرفتند، بریره نیز از نزد آنها برگشت و در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند به عایشه رضی الله عنها گفت : من این موضوع را با آنها در میان گذاشتم، ولی نپذیرفتند و گفتند باید حق آزادی من از آن آنها باشد، عایشه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم را از ماجرا باخبر ساخت، پیامبر صلی الله علیه و سلم به او فرمودند: بریره را بگیر و بر خانواده‌ی آقایش شرط کن که حق آزادی از آن تو باشد، زیرا حق آزادی برده از آن کسی است که او را آزاد می کند، عایشه رضی الله عنها نیز چنین کرد .

سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم در جمع مردم ایستاد و پس از حمد و ستایش الله فرمود: چگونه است که اشخاصی شروطی را در معاملاتی شان می گذارند که در قرآن وجود ندارد؟ هر شرطی که در قرآن وجود نداشته باشد باطل است حتی اگر صد شرط باشد، حکم الله عادلانه تر و شرطش معتبرتر است، و حق آزادی برده از آن کسی است که او را آزاد می کند .

توضیح حدیث: این حدیث، جزو احادیثیست که دارای فضل ومرتبه‌ای بزرگی می باشد ودر خورد احکام وفوائد بسیاری را جا داده است. برخی از علما بصورت جداگانه کتابهای



مستقل در احکام و فوائد این حدیث نوشته اند. شیخ عبدالله البسام می گوید: از این حدیث، (۴۰۰) فائده اخذ می شود. البته بصورت مختصر، فوائد آن از این قرار است:

۱) سبب طلب کمک بریره از عائشه آن بود که: بریره کنیزی بود، و با بادرانش عقدی امضاء کرده بود که به موجب آن مبلغ معینی برای آن‌ها بپردازد، و در مقابل آزاد باشد، و نزد عائشه رضی الله عنها آمده بود تا در پرداختن آن مبلغ با وی کمک نماید.

۲) مکاتب: غلامی است که با بادرانش عقد می‌بندد که مبلغ معینی را برایش بپردازد، و بعد از پرداختن آن مبلغ آزاد باشد، و اگر از ادای آن مال عاجز گردید، دوباره به غلامی برگردد.

۳) کتابت: در اصطلاح علمای فقهی آن است که شخصی با برده اش توافق می نماید هرگاه این برده مقدار مشخصی از مال یا پول را به مالکش بدهد آزاد شود.

۴) مراد از شرط باطل آن است که مخالف با احکام و قواعد شریعت باشد، نه آنکه غیر موجود در شریعت باشد، یعنی: اگر طرفین عقد، چیزی را شرط کردند که مخالف قرآن و یا سنت بود، آن شرط باطل است، و اگر مخالف قرآن و سنت نبود، خواه آن شرط در قرآن و سنت وجود داشته باشد، و یا نداشته باشد، آن شرط صحیح و لازم الاجزاء است.

۵) قرار دادن شرطی بر معامله ای که الله و پیامبرش در کتاب و سنت بر آن نوع معامله این شرط را قرار نداده اند. اگر در این حالت صد شرط نیز قرار دهد، همه این شروط باطل هستند.

۶) وقتی که کسی برده ای را آزاد می نماید حق و رابطه ای به اسم ولاء در بین او و برده آزاد شده به وجود می آید که به موجب آن، شخص آزاد کنند به هنگام فوت شخص آزاد شده از او ارث می برد و این حق امری است ثابت و قابل انتقال به غیر نمی باشد.

۷) در کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم جمال فطری سخن و نیکویی الفاظ بی هیچ آرایشی، بلکه سجعی به سان آواز کبوتران، بی آن که هیچ قصدی برای وصول به آن در کار باشد و یا تلاشی در این راستا مبذول شده باشد، خود را نشان می دهد و این امر حتی در بیان حقایق شرعی و معانی دقیق فقهی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، در بیان شروط باطل مقارن با عقد و دلیل بطلان این شروط می فرماید: «ما بال اقوام یشرطون شروطا



لیست فی کتاب الله. ما کان من شرط لیس فی کتاب الله تعالی فهو باطل، و ان کان مائة شرط. قضاء الله حق و شرط الله تعالی اوثق و انما الولاء لمن اعتق».

آیا در این کلام ملاحظه نمی کنید که سخنی است دارای جمال فطری که در اسلوبی استوار و هماهنگ آمده، نیکویی در آن آشکار است، بی آن که پیرایشی در کار باشد و زیبایی در آن جلوه گر است بی آن که آرایشی در کار باشد. این کلام با همه اینها، دربر دارنده فقهی پرژرف است که ژرفا و محتوای آن را فقیهان درک می کنند و کسانی نیز که در فقه به سر منزل نرسیده اند معنی آن را می فهمند.

کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم به غایت روشن و واضح است و خود بخود از اندیشه زاینده شده بی آن که به اعمال فکر یا گردآوری الفاظ و یا ترتیب و تنسیق کلمات پرداخته شود. بلکه همه جا، این معانی بلند و مورد نظر است که در قالب الفاضلی استوار، روشنگر و واضح شکل می گیرد.

۸) عایشه رضی الله عنها می گوید: سه حکم شرعی و سه سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم به واسطه‌ی بریره برای مردم آشکار و معلوم گردید، یکی از این سه سنت این است که او آزاد شد و بعد از آزادی مخیر گردید که پیش شوهرش (که برده بود) بماند و یا نکاحش را فسخ کند، دومی: پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «حق ولاء خاص آزاد کننده است (و به کس دیگری منتقل نمی گردد)». سومی: وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به منزل آمد دید که دیک غذا پر از گوشت است، آنگاه مقداری نان و خورشت را برای پیامبر صلی الله علیه وسلم آوردند، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «دیدم که دیک پر از گوشت است، چرا گوشت را نیاوردید!»

گفتند: بلی، در دیک گوشت هست، ولی گوشتی است که به عنوان صدقه به بریره داده شده است و شما هم صدقه نمی خورید، پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «برای بریره صدقه است ولی برای من هدیه می باشد (یعنی وقتی که چیزی به عنوان صدقه ب شخصی داده شد آن چیز به ملکیت او درمی آید، اگر آن شخص هم آن را ببخشد، حکم هدیه دارنده صدقه)».

اینها داستان هایی معمولی هستند، اما عایشه از آن کلیات مختلف فقه و قانون را استنباط کرده است. همچنان که به برکت آزادی بریره سه حکم اسلامی مشخص شدند:



- (۱) الولاء لمن اعتق: حق ولایت از آن کسی است که آزاد کرده است.
- (۲) اگر کنیزی آزاد کرده شود، مختار است که شوهر خود را قبول کند یا نکند.
- (۳) اگر به مستحق مال زکات داده شود و از طرف خودش به غیر مستحق هدیه نماید، برای غیر مستحق گرفتن آن مال جایز است یعنی هویت آن مال عوض می شود.
- (۹) یکی دیگر از آداب دعوت و پیامدهای حیات این است که هرگاه عمل زشتی را در مورد دیگران برای وی نقل نمایند، هرگز نام او را ذکر نمی کند، بلکه در خطابی عمومی از آن عمل زشت نهی می نماید، همان گونه که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «ما بال اقوام یشرطون شروطا لیست فی کتاب الله»، (چرا کسانی شرایطی را در نظر می گیرند که در کتاب الله ذکر نشده است).

۱۴ - باب إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمَزَارَعَةِ إِذَا شِئْتَ أَخْرَجْتَكُ

باب: اگر مالک زمین در مزارعت شرط بگذارد که هر زمان بخواهم تو را بیرون می کنم

۲۷۳۰ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ الْكِنَانِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَمَّا قَدَعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ عَامِلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ «نَقَرُكُمْ مَا أَقْرَكُمُ اللَّهُ». وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَضِدَعَتْ يَدَاهُ وَرَجَلَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرُهُمْ، هُمْ عَدُوْنَا وَتَهَمُنَّا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحَقِيقِ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقْرَأَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ، وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا فَقَالَ عُمَرُ أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَيْفَ بَكَ إِذَا أَخْرَجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قُلُوصَكَ، لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ». فَقَالَ كَانَتْ هَذِهِ هَزِيلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ. قَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ. فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيَمَةً مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالًا وَأَبْلًا وَعَرُوضًا، مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ الثَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، اِخْتَصَرَهُ.

معنی کلمات:

- فدع: شکستگی و در رفتگی استخوان و مفصل.



- **فعدی:** به او تعدی و حمل کردند.
- **تهمتتا:** متهمان ما هستند.
- **اجلاء:** تبعید.
- **قلوص:** شتر با صبر و تحمل وقوی.
- **هزیل:** تصغیر هزل، شوخی، جدی نبودن.
- **عرض:** وسایل، کالا.
- **أقتاب:** جمع قتب، جُل شتر.

ترجمه: از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که هنگامی که یهود خیبر، او را زدند و دست و پایش را زخمی کردند، عمر بن خطاب - رضی الله عنه - برخاست و سخنرانی کرد و گفت: همانا رسول الله - صلی الله علیه وسلم - درباره اموال یهود خیبر، با آنها قرارداد منعقد ساخت و فرمود: «تا وقتی که الله بخواهد، شما را در خیبر، خواهیم گذاشت».

عبد الله بن عمر برای سرکشی اموالش به خیبر رفته است. شب هنگام در آنجا به وی حمله شده و دست و پایش مجروح گردیده است. ما در آنجا، دشمنی بجز یهود نداریم. آنان دشمن ما هستند و در این جریان، ما آنها را متهم می دانیم. لذا به نظر می رسد که باید از خیبر، جلالی وطن شوند.

عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: هنگامی که عمر بن خطاب - رضی الله عنه - عزمش را جزم نمود تا آنها را بیرون کند، شخصی یهودی از قبیله ابو الحقیق نزد او آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین! آیا ما را از خیبر، بیرون می کنی در حالی که محمد ما را بیرون نکرد بلکه درباره اموال آن، طبق شرایطی با ما قرار داد بست؟ عمر - رضی الله عنه - گفت: گمان می کنی سخن رسول الله - صلی الله علیه وسلم - را فرموده ام که خطاب به تو فرمود: «هنگامی که از خیبر، بیرون رانده شوی و هر شب، شترت تو را بجایی ببرد، حالت چگونه خواهد بود؟»

آن مرد گفت: این، یک شوخی از ابو القاسم بود. عمر - رضی الله عنه - فرمود: دروغ می گویی ای دشمن الله!



سرانجام عمر - رضی الله عنه - آنها را از خیر، بیرون راند و در عوض میوه هایشان، به آنها شتر و کالاهای دیگر از قبیل پالان شتر، ریسمان و چیزهای دیگر داد.

فوائد حدیث:

- (۱) عبدالله بن عمر جهت خبرگیری اموال خود به آنجا رفته بود، شب هنگام بر وی تهدید نمودند، و دست و پایش را شکستند: گویند: یهود شب آمدند و او را از بام خانه‌اش به پائین انداختند، و به اثر آن دست و پایش شکست، و یا از مفاصل جدا شد.
- (۲) پیامبر صلی الله علیه وسلم یهود را نسبت به جان آنها امان داده بودن، و حق بر زمین خیر نداشتند، و زمین‌ها را در مقابل نسبت معینی از میوه، برای آنها به اجاره داده بودند، از این جهت وقتی که عمر آنها را خارج ساخت، بعضی چیزها را عوض میوه آنها برای آنها پرداخت، و از زمین چیزی برای آنها نداد.
- (۳) عداوت می‌تواند قرینه بر مطالبه بر جنایت باشد، و این در صورتی است که قرینه دیگری که خلاف آن را ثابت کند، وجود نداشته باشد.
- (۴) اگر کشت‌مند مرتکب جنایتی گردید، صاحب زمین می‌تواند در اثنا عملش او را از کار برطرف سازد، و مزد عملی را که تا آنوقت انجام داده است، برای بپردازد، و عده دیگری می‌گویند: تا وقتی که کارش به انجام نرسیده است، صاحب زمین او را برطرف ساخته نمی‌تواند.
- (۵) اقوال و افعال پیامبر صلی الله علیه وسلم حمل بر حقیقت می‌گردد، مگر آنکه دلیلی برای مجاز بودن آن وجود داشته باشد.^۱

۱۵ - باب الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ

باب: شرطهای جهاد و مصالحه با اهل حرب و نوشتن شرط‌های جهاد

۲۷۳۱ و ۲۷۳۲ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ ، حَتَّى كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ

^۱ - فیض الباری، د. هروی



خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلِ لُقْرِيشَ طَلِيعَةً فَخَذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ ». فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقِتْرَةِ الْجَيْشِ ، فَاَنْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لُقْرِيشَ ، وَسَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهَا مِنْهَا ، بَرَكْتَ بِهِ رَاحِلَتَهُ . فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ . فَأَلَحَّتْ ، فَقَالُوا خَلَاتِ الْقَصَوَاءَ ، خَلَاتِ الْقَصَوَاءَ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَا خَلَاتِ الْقَصَوَاءَ ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخَلْقٍ ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفَقِيلِ ، ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يَعْظُمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أُعْطِيَتْهُمْ إِيَّاهَا ». ثُمَّ زَجَرَهَا فَوُثِّبَتْ ، قَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَّةِ ، عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا ، فَلَمْ يَلْبَثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ ، وَشَكَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَطَشَ ، فَانْتَرَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ ، فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيئُ لَهُمْ بِالرَّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ ، إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءِ الْحَزْرَاعِيُّ فِي نَصْرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خَزَاعَةٍ ، وَكَانُوا عَيْبَةً نَصَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَهْلِ تِهَامَةٍ ، فَقَالَ إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَى وَعَامِرَ بْنَ لُؤَى نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَّةِ ، وَمَعَهُمُ الْعُودُ الْمَطَافِيلُ ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّا لَمُ نَجَى لِقِتَالِ أَحَدٍ ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ ، وَإِنْ قَرِيشًا قَدْ نَهَكْتَهُمُ الْحَرْبُ ، وَأَضْرَتْ بِهِمْ ، فَإِنْ شَاءُوا مَا دَدْتَهُمْ مَدَّةً ، وَيَخْلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنْ أَظْهَرَ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ النَّاسُ فَعَلُوا ، وَإِلَّا فَقَدْ جَمَعُوا ، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا قَاتِلَتَهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرَدَ سَالِفَتِي ، وَلِكَيْنِئِذَنْ اللَّهُ أَمْرَهُ ». فَقَالَ بُدَيْلٌ سَابِلَهُمْ مَا تَقُولُ . قَالَ فَاَنْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قَرِيشًا قَالَ إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا ، فَقَالَ سَفَهَاؤُهُمْ لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ . وَقَالَ ذُوو الرَّاى مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ . قَالَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَيْ قَوْمِ أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى . قَالَ أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلَى . قَالَ فَهَلْ تَنَّهُمُونِي . قَالُوا لَا . قَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عَكَاظٍ ، فَلَمَّا بَلَغُوا عَلَى جِئْتَكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي قَالُوا بَلَى . قَالَ فَإِنْ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةٌ رَشِدٌ ، اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِهِ . قَالُوا آتِهِ . فَأَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ ، فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَيْ مُحَمَّدٌ ، أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْ



الْعَرَبِ اجْتَنَحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ وَإِنْ تَكُنْ الْآخَرَى ، فَأِنِّى وَاللَّهِ لَأَرَى وَجُوهَهَا ، وَإِنِّى لَأَرَى
أَوْشَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَصْرُوهَا وَيَدْعُوكَ . فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ امْضُصْ بَظَرَ اللَّاتِ ،
أَنْحَنُ نَفْرَ عَنْهُ وَنَدْعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكْرٍ . قَالَ أَمَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلا
يَدُ كَانَتْ لَكَ عِنْدِى لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لِأَجْبَثَكَ . قَالَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِىَّ - صلى
الله عليه وسلم - فَكَلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمًا عَلَى رَأْسِ
النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمَغْضَرُ ، فَكَلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةَ
بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ ، وَقَالَ لَهُ
أَخْرِيدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَفَعَ عُرْوَةَ رَأْسَهُ فَقَالَ
مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ . فَقَالَ أَيْ غُدْرُ ، أَلَسْتُ أَسْعَى فِى غَدْرَتِكَ وَكَانَ
الْمُغِيرَةُ صَحْبًا قَوْمًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَتَقْتَلُهُمْ ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ
النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « أَمَا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِى شَيْءٍ
» . ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيتِيهِ . قَالَ
فَوَاللَّهِ مَا تَنْخَمُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِى كَفِّ رَجُلٍ
مِنْهُمْ فَدَلَّكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا
يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا يُجِدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ
تَعْظِيمًا لَهُ ، فَرَجَعَ عُرْوَةَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ أَيْ قَوْمِ ، وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى
الْمُلُوكِ ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِىِّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ مَلِكًا قَطُّ ، يُعْظِمُهُ
أَصْحَابُهُ مَا يُعْظَمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - مُحَمَّدًا ، وَاللَّهِ إِنْ تَنْخَمُ
نَخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِى كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَدَلَّكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ
ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ
عِنْدَهُ ، وَمَا يُجِدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطْبَةٌ رَشِدٍ ،
فَأَقْبَلُوهَا . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنَى كِنَانَةَ دَعَوْنِى آتِهِ . فَقَالُوا آتِهِ . فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى
النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
« هَذَا فُلَانٌ ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعْظَمُونَ الْبَدْنَ فَايَعِثُوهَا لَهُ » . فَبُعِثَتْ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ
النَّاسُ يُلْبِسُونَ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَتَّبِعِى لَهُؤُلَاءِ أَنْ يَصْدُوا عَنِ الْبَيْتِ
، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبَدْنَ قَدْ قُلِدَتْ وَأَشْعِرَتْ ، فَمَا أَرَى أَنْ يَصْدُوا عَنِ
الْبَيْتِ . فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ . فَقَالَ دَعَوْنِى آتِهِ . فَقَالُوا آتِهِ .
فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « هَذَا مِكْرَزُ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ
» . فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سَهَيْلٌ



بْنُ عَمْرٍو . قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ ، أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَقَدْ سَهَّلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ » . قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ هَاتِ ، اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا ، فَدَعَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكَاتِبَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » . قَالَ سُهَيْلُ أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَذْرَى مَا هُوَ وَلَكِنْ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ . كَمَا كُنْتُ تَكْتُبُ . فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاللَّهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ » . ثُمَّ قَالَ « هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ » . فَقَالَ سُهَيْلُ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ ، وَلَكِنْ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَاللَّهِ إِنِّي لِرَسُولِ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي . اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ » . قَالَ الزُّهْرِيُّ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ « لَا يَسْأَلُونِي خُطْبَةً يُعْظَمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أُعْطِيَتْهُمْ إِيَّاهَا » . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « عَلَى أَنْ تَخْلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَتُطَوَّفَ بِهِ » . فَقَالَ سُهَيْلُ وَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَا أَخِذْنَا ضُعْطَةً وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكُتِبَ . فَقَالَ سُهَيْلُ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنْ رَجُلٍ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ ، إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا . قَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يَرُدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا فَيَبْتِنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلٍ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قِيُودِهِ ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ ، حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ . فَقَالَ سُهَيْلُ هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أَقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ » . قَالَ فَوَاللَّهِ إِذَا لَمْ أَصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَأَجِزْهُ لِي » . قَالَ مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ . قَالَ « بَلَى ، فافْعَلْ » . قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلٍ . قَالَ مَكْرَرٌ بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ . قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، أَرَدْتُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا أَلَّا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتَ وَكَانَ قَدْ عَذَّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ . قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ أَلَسْتُ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ « بَلَى » . قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُونَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ « بَلَى » . قُلْتُ فَلِمَ نَعْطِي الدِّيَّيَّةَ فِي دِينِنَا إِذَا قَالَ « إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، وَلَسْتُ أَغْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي » . قُلْتُ أَوَلَيْسَ كُنْتُ تَحَدَّثُنَا أَنَا سَنَاتِي الْبَيْتِ فَتُطَوَّفُ بِهِ قَالَ « بَلَى ، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَا نَأْتِيهِ الْعَامَ » . قَالَ قُلْتُ لَا . قَالَ « فَأَنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوَّفٌ بِهِ » . قَالَ فَاتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَيْسَ هَذَا نَبِيٌّ



اللَّهُ حَقًّا قَالَ بَلَى . قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى . قُلْتُ فَلِمَ
نُعْطَى الدِّينِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذَا قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِنَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم
- وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ ، فَاسْتَمْسِكْ بِغُرْزِهِ ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ . قُلْتُ
أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَا سَنَاتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى ، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ
الْعَامُ قُلْتُ لَا . قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطُوفٌ بِهِ . قَالَ الرَّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ
أَعْمَالًا . قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
لَأَصْحَابِهِ « قُومُوا فَانْحَرُوا ، ثُمَّ احْلِقُوا » . قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ
ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ
مِنَ النَّاسِ . فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبَى اللَّهِ ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ أَخْرُجْ ثُمَّ لَا تَكَلِّمْ أَحَدًا
مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بَدَنَكَ ، وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ . فَخَرَجَ فَلَمْ يَكَلِّمْ
أَحَدًا مِنْهُمْ ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحْرَ بَدَنِهِ ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ . فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ ،
قَامُوا فَانْحَرُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا ، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا عَمًّا ،
ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ
مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتِجْنَهُنَّ) حَتَّى بَلَغَ (بِعَصْرِ الْكَوَافِرِ) فَطُلِقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ
كَانَتَا لَهُ فِي الشَّرْكِ ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَالْأُخْرَى صَفْوَانُ
بْنُ أُمَيَّةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ -
رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ - وَهُوَ مُسْلِمٌ فَأَرْسَلُوا فِي طَلِبِهِ رَجُلَيْنِ ، فَقَالُوا الْعَهْدُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا
. فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ ، فَتَزَلُّوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمَرٍ
لَهُمْ ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فَلَانُ جَيِّدًا .
فَاسْتَلَّهُ الْآخَرَ فَقَالَ أَجَلٌ ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ . فَقَالَ أَبُو
بَصِيرٍ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَأَمَكَّنَهُ مِنْهُ ، فَضْرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ ، وَقَرَأَ الْآخَرَ ، حَتَّى أَتَى
الْمَدِينَةَ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ
رَأَاهُ « لَقَدْ رَأَى هَذَا دُعْرًا » . فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ قَتَلَ
وَاللَّهِ صَاحِبِي وَائِي لَمَقْتُولٍ ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا نَبَى اللَّهِ ، قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهِ
ذِمَّتَكَ ، قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ . قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -
وَسَلَّمَ - « وَيَلِ أُمِّهِ مَسْعَرُ حَرْبٍ ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ » . فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ
سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سَيْفَ الْبَحْرِ . قَالَ وَيَنْظِلُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلُ بْنُ سُهَيْلٍ
، فَالْحَقَّ بِأَبِي بَصِيرٍ ، فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ ،
حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عَصَابَةٌ ، فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلَّا



اعْتَرَضُوا لَهَا ، فَقَتَلُوهُمْ ، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ ، فَأَرْسَلَتْ قَرِيشٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَنَاشِدُهُ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا أُرْسِلَ ، فَمَنْ آتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ) حَتَّى بَلَغَ (الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ) وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْرَأُوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ ، وَلَمْ يَقْرَأُوا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ .

معنی کلمات:

- **غمیم:** محلی است در نزدیکی مکه در بین رابع وجحفه.
- **طلیعة:** مقدمه لشکر.
- **قتره:** غبار سیاه.
- **یرکض:** رکاب می زد.
- **الثنیة:** راهی در دل کوه.
- **حل حل:** صدایی که حیوان را به تحرک سریع وادار می سازد.
- **خالات:** بریده، از کار افتاده است.
- **القصواء:** اسم شتر شواری پیامبر صلی الله علیه وسلم بود.
- **الحت:** توقف کرد و از جای خود تکان نخورد.
- **خلق:** عادت.
- **حابس الفیل:** کسی که ابرهه را از حرکت به سوی کعبه بازداشت که الله عزوجل است.
- **فوثبت:** بلند شد، جهش کرد.
- **ثمد:** چشمه‌ای کم آب.
- **تبرض:** برداشت کم و تدریجی از آب و مایعات.
- **نزحوه:** از نرح، برداشتن آب به تمامی.
- **کنانه:** جعبه تیر.
- **صدروا:** مراجعت کردند، برگشتند.
- **عیبه:** صندوق، مخزن، محل.



- العوذ المطافل: شترهای بچه دار و شیرده، کنایه از زن و بچه ها است.
- نهکت: ضعیف و ناتوان شده اند.
- أظهر: پیروز شدم.
- جموا: از شر جنگ راحت شدند.
- تنفر دسالفتی: سرم از گردنم جدا می شود، کشته می شوم.
- بلعوا: خودداری کردند.
- وجوها: اشخاص.
- أشواباً: انسانهای مختلط و مختلف که از یک طایفه و قبیله نباشند.
- خلیقاً: شایسته آن هستند، از دست شان برمی آید.
- أمصص ببظراللات: ضرب المثل است برای ناسزا به کسی گفتن...، لات را گاز بگیر.
- نعل السیف: پایین ونوک غلاف شمشیر که از نقره ساخته می شد.
- غدن: بسیار خطا کار.
- یرمق: به دقت نگاه می کرد.
- نخامه: بلغم، تف.
- أبتدراوامره: به سرعت دستورش را اجرا می کردند.
- وُضوء: آب وضو.
- لا یحدون الیه النظر: چشم به او نمی دوزند.
- خطه رشد: پیشنهاد خوب.
- بدن شتر.
- یلبون: از تلبیه، گفتن لبیک اللهم البیک... .
- ضغطة: فشار، اجبار.



ترجمه: از مسور بن مخرمه و مروان رضی الله عنهما روایت است که گفتند: پیامبر الله صلی الله علیه و آله زمان (حدیبیه) از [مدینه] بیرو شدند^(۱)، و بعد از پیمودن مسافتی از راه فرمودند: «خالد بن ولید در مقدمه لشکر قریش به منطقه (غمیم) رسیده است، [این خبر را بسر بن سفیان آورده بود]، پس باید به طرف (ذات الیمین) [نام موضعی است بین مکه و حدیبیه] برویم».

و به الله سوگند است است که خالد تا وقتی که غبار لشکر مسلمانان را ندید از آمدن آن‌ها خبر نشده بود، [و چون از آمدن لشکر مسلمانان خبر شد] شتابان رفت و قریش را از آمدن آن‌ها خبر داد.

و پیامبر الله صلی الله علیه و آله رفتند تا به بلندی که از آنجا به طرف قریش سرازیر می‌شد رسیدند، و در آنجا شتر پیامبر الله صلی الله علیه و آله خوابید، مردم خواستند او را بر خیزاند، ولی او برنخواست مردم گفتند: قصواء [نام شتر پیامبر صلی الله علیه و آله است] از پا در آمده است، قصواء از پا در آمده است.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «قصواء از پا نمانده است و این از طبیعت او نیست، ولی آن ذاتی که فیل را از رفتن به مکه مانع شد، مانع رفتن او هم شده است»
بعد از آن گفتند: «قسم به ذاتی که جانم در دست او است [بلا کیف] هر کاری که انجام دادن آن، سبب تعظیم حرمت الهی گردد، و [قریش] از من بخواهند، من آن پیشنهاد را قبول خواهم کرد»^(۲).

بعد از آن بر قصواء هیبت زدند و قصواء از جا جست، بعد از آن از مردم گوشه گرفتند تا اینکه به پایان‌ترین قسمت حدیبیه بر سر حفرة که در آن آب اندکی بود رسیدند، و مردم آن آب را اندک اندک می‌بردند، و دیری نگذشت که مردم همه آن آب را کشیدند، و از تشنگی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله شکایت رسید، ایشان تیری را از جعبه خود

^۱ - بیرون شدن پیامبر الله صلی الله علیه و آله از مدینه منوره در واقعه حدیبیه در روز دوشنبه اول ماه ذی القعدة سال ششم هجری بود، و نیمه بن عبدالله لیشی را امیر مدینه مقرر نموده بودند.

^۲ - یعنی: هر پیشنهادی از کفار قریش که سبب جلوگیری از قتل و قتال در حرم گردد، از آن‌ها قبول می‌کنم.



برداشه و امر نمودند تا تیر را در آن حفره داخل نمایند، به الله سوگند آب آن قدر فوران کرد که تا وقت رفتن از سر آن حفره، همگان سیراب شدند.

در این وقت بود که (بدیل بن وَرْقَاء خُزاعی) همراه گروه دیگری از قوم خود که از قبیله خُزاعه بودند رسید، و این‌ها از بین مردم تهامه، حافظ اسرار و نصیحت برای پیامبر الله ﷺ بودند، او گفت که من از نزد کعب بن لُؤی، و عامر بن لُؤی^(۱) آمده‌ام، و آن‌ها بر چشمه‌های روان حدیبیه مسکن گزیده‌اند، و شتران شیر آور را با خود آورده اند، و مقصد شان این است که با شما جنگ کنند، و مانع رفتن شما به بیت الله الحرام گردند.

پیامبر ﷺ فرمودند: «ما جهت جنگ کردن با کسی نیامده‌ایم، بلکه مقصد ما عمره کردن است، و جنگ قریش را هم خسته و متضرر ساخته است، اگر خواسته باشند برای مدتی با آن‌ها مصالحه می‌کنیم، و آن‌ها مرا با مردن واگذارند، اگر بر آن‌ها پیروز شدم، آن‌ها هم کاری را نکنند که دیگران کردند، و اگر پیروز نشدم، از مشاغل جنگ، خود را راحت نموده‌اند»^(۲)، و اگر از این پیشنهاد ابا می‌ورزند، سوگند به ذاتی که جانم در دست او است، [بلا کیف] تا وقتی که گردنم جدا شود، [یعنی: تا آخرین قطره خونم بر سر امر رسالت] با آن‌ها خواهم جنگید، و الله آنچه را که خواسته باشد خواهد کرد». بُئِیْل گفت: پیشنهاد شما را برای قریش می‌رسانم.

راوی گفت: که [بُدَیْل] حرکت کرد، و نزد قریش رفت و برای آن‌ها گفت: ما از نزد آن شخص [یعنی: محمد ﷺ] آمده‌ایم، و او پیشنهادی دارد، اگر خواسته باشید پیشنهاد وی را برای شما عرض می‌کنیم. جاهلان و احمقان قریش گفتند که: ما را حاجتی به شنیدن پیشنهاد او نیست، ولی اهل فهم و دانش آن‌ها گفتند که: بگو! از وی چه شنیده‌ای؟

^۱ - مقصود از ذکر این دو نفر: دو قوم است، زیرا نسب اکثر قریش به این دو نفر می‌رسد.

^۲ - شکی نیست که پیامبر الله ﷺ بر حقانیت دین خود، و بر پیروز حق بر باطل یقین کامل داشتند، و اینکه این سخن را به شکل احتمال و تردد مطرح نمودند، سببش تنازل با خصم، و بیان مسئله از طریق فرضی است، و نظیر آن این قول الله متعال است که می‌فرماید: ﴿وَلَوْ كُنْ فِي دِمَآءٍ عَلَاةٌ لَأُكَلِّفِينَكَآءَا﴾، و یقین است که جز الله یگانه، الله دیگری وجود ندارد.



گفت: از وی شنیدم که چنین و چنان می‌گفت: و تمام آنچه را که پیامبر ﷺ گفته بودند، برای آن‌ها گفت.

عروه بن مسعود^(۱) برخاست و گفت: ای قوم! آیا شما [نسبت به من] به مانند پدر نیستید؟

گفتند: هستیم،

گفت: آیا من [نسبت به شما] به مانند فرزند شما نیستم؟

گفتند: هستی.

گفت: آیا مرا به چیزی متهم می‌کنید؟

گفتند: نه.

گفت: آیا خبر ندارید که اهل عکاظ را به کمک شما طلبیدم، و چون آن‌ها از همکاری با شما امتناع نمودند، همهٔ اهل و اولاد و کسانی را که از من اطاعت نمودند، به کمک شما آوردم؟

گفتند: بلی خبر داریم.

گفت: این شخص برای شما پیشنهاد خوبی داده است، آن را قبول کنید، و اجازه بدهید که من به نزد وی بروم.

گفتند: برو!

عروه آمد و با پیامبر ﷺ شروع به سخن زدن نمود، پیامبر ﷺ سخنی را به مانند سخنی که برای (بُذَیْل) گفته بودند، برای او هم گفتند، عروه بعد از شنیدن آن سخنان گفت: ای محمد! فرض کن همهٔ قوم خود را از بین بردی؟ آیا شنیده‌ای که کسی از مردم عرب پیش از تو، قوم خود را از بین برده باشد؟ و اگر شکل دیگر آن باشد، [یعنی: قریش بر تو غلبه کنند] به الله سوگند که من [در اطرافیان تو] اشخاصی را می‌بینم که از اقوام مختلف جمع شده‌اند، و سزاوار آنند که فرار نموده و تو را تنها بگذارند.

^۱ - وی عروه بن مسعود ثقفی است، چون نزد پیامبر ﷺ آمد مسلمان شد، و بعد از آنکه نزد قوم خود برگشت، آن‌ها را به اسلام دعوت نمود، و آن‌ها او را کشتند.



ابوبکر رضی الله عنه برایش گفت: برو فرج لات را بجوش! ^(۱) مگر ممکن است که ما فرار کنیم و پیامبر صلی الله علیه و آله را تنها بگذاریم؟
عروه گفت: اینکه سخن می زند کیست؟
گفتند: ابوبکر است.

گفت: به ذاتی که جانم در دست او است اگر سبب نیکی که قبلا برایم کرده بودی و من مقابلش را به تو نداده ام نمی بود، جواب تو را می گفتم ^(۲).
و دوباره شروع به سخن زدن با پیامبر صلی الله علیه و آله نمود، و هرباری که سخن می گفت، لحيه مبارک را می گرفت، [عادت عرب آن بود که اگر کسی در امر مهمی با شخص دیگری مفاهمه می کرد، جهت متوجه ساختن او ریشش را می گرفت] و مغیر بن شعبه رضی الله عنه با شمشیر و زره بالای سر پیامبر صلی الله علیه و آله ایستاده بود، و هرباری که عروه لحيه مبارک را می گرفت، مغیره با قبضه شمشیر به دست عروه زده و می گفت: دست خود را از لحيه پیامبر صلی الله علیه و آله دور کن.

عروه سرش را بالا کرد، و پرسید: این کیست؟
گفتند: مغیره بن شعبه است.

عروه گفت: ای فریب کار! آیا من متحمل خسائر فریب کاری ات نشده ام؟ و سبب این سخن آن بود که مغیره در زمان جاهلیت با مردمی سفر کرده بود، در راه آن ها را کشته و اموال آن ها را به غارت برده بود، و بعد از این کار آمده و مسلمان شد، و پیامبر صلی الله علیه و آله گفته بودند: «اسلامش را قبول داریم ولی به مالش کاری نداریم» ^(۳).

عروه زیر چشمی صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله را مراقبت می کرد، خودش گفت که: به الله سوگند، نمی شد که پیامبر صلی الله علیه و آله آب دهان خود را بیندازند مگر آنکه به کف دست یکی از

^۱ - این سخن را ابوبکر رضی الله عنه بر اساس غیر اسلامی گفت، زیرا عروه مسلمانان را به فرار نمودن و تنها گذاشتن پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داده بود، ورنه از طبیعت ابوبکر رضی الله عنه بر زبان آوردن چنین الفاظی نبود.

^۲ - گویند: نیکی را که ابوبکر رضی الله عنه برای عروه کرده بود این بود که بر عروه قرضی لازم گردیده بود، و ابوبکر رضی الله عنه با وی همکاری نموده، و ده شتر برایش بخشش داده بود.

^۳ - یعنی مالی را که آورده است، قبول نداریم، زیرا آن مال را از راه خیانت به دست آورده بود.



آن‌ها می‌افتاد، و آن را به سر و روی خود می‌مالید، و هنگامی که آن‌ها را به کاری امر می‌کرد، در اجرای امرش بر یکدیگر سبقت می‌جستند، و چون وضوء می‌ساخت، نزدیک بود که بر سر آب وضویش کشته شوند، و چون سخن می‌زد، آواز خود را در حضورش پایان و آهسته می‌کردند، و از تعظیم زیادی که به ایشان داشتند، به طرفشان به نظر کامل، نمی‌دیدند.

عروه نزد اقوامش بر شگت و گفت: ای قوم! به الله سوگند که به عنوان نماینده نزد ملوک رفتم، [از آن جمله] نزد قیصر، کسری و نجاشی رفتم، و به الله سوگند که هرگز اطرافیان هیچ پادشاهی را ندیدم که او را به مانند آنکه صحابهٔ محمد، محمد را احترام کنند، احترام کرده باشند، به الله سوگند، که آب دهنش را نمی‌انداخت، مگر آنکه به کف دست یکی از آن‌ها می‌افتاد، و آن را به رو و جسم خود می‌مالید، و چون آن‌ها را امر می‌کرد، در اجرای امرش بر یکدیگر سبقت می‌جستند، و چون وضوء می‌ساخت، بر سر آب وضویش نزدیک بود که یکدیگر خود را بکشند، و چون سخن می‌زد، آواز خود را در حضورش پایان و آهسته می‌کردند، و از احترامی که نسبت به وی داشتند، به طرفش به نظر کامل نمی‌دیدند، و او پیشنهاد خوبی برای شما داده است، و نظرم آن است که پیشنهادش را بپذیرید.

شخصی از بنی کنانه [به نام (حلیس) بن علقمه حارثی] گفت: اجازه بدهید که من نزدش بروم، گفتند: برو!

چون آن شخص از دور برای پیامبر ﷺ و صحابه وی ﷺ نمایان شد، پیامبر ﷺ فرمودند «این شخص فلانی است، و از قومی است که: برای شتر اهمیت خاصی قائل اند، شتران را به استقبالش ببرید»^(۱).

شتران را بردند و از وی تلبیه گویان استقبال نمودند، آن شخص چون این منظر را دید گفت: سبحان الله! چنین اشخاصی نباید از رفتن به خانهٔ الله منع شوند.

^۱ - حلیس مذکور از قومی بود که تجاوز بر شترانی را که به طرف خانهٔ الله روان بودند، روا نمی‌دانستن، و مانع قاصدین خانهٔ الله نمی‌شدند.



و چون نزد یاران خود برگشت گفت: شترانی را دیدم که علامت گذاری شده بود، و قلاده بگردن داشتند، نظر من نیست که این‌ها از رفتن به خانه منع شوند.

شخص دیگری که به نام (مِکْرَز بن حفص) یاد می‌شد گفت: اجازه بدهید که من نزدش بروم، گفتند: برو! چون از دور برای آن‌ها نمایان شد، پیامبر ﷺ فرمودند: «این مِکْرَز است، و شخص فاجری است»، او آمد و با پیامبر ﷺ شروع به سخن زدن کرد. در حالی که او با پیامبر ﷺ مشغول سخن زدن بود (سهیل بن عمرو) آمد، پیامبر ﷺ فرمودند: «کار شما آسان شد».

سهیل گفت: ورقی بدهید تا با شما معاهده بنویسم، پیامبر ﷺ کاتب را طلب نموده و گفتند:

«بنویس: (بسم الله الرحمن الرحيم).

سهیل گفت: به الله قسم نمی‌دانم که: (رحمن) چیست؟ همانطوری که سابق می‌نوشتی، بنویس که: (بسمک اللهم) (یعنی: الهّا! به نام تو!).

مسلمانان گفتند: به جز (بسم الله الرحمن الرحيم) چیز دیگری نخواهیم نوشت، ولی پیامبر ﷺ برای کاتب فرمودند: «بنویس بسمک اللهم».

بعد از آن گفتند: «این معاهده محمد رسول الله است».

سهیل گفت: به الله سوگند اگر بدانیم که تو رسول الله هستی، نه تو را از رفتن به خانه الله منع می‌نمودیم و نه با تو جنگ می‌کردیم، بلکه باید نوشت که: محمد بن عبدالله.

پیامبر ﷺ فرمودند: «به الله سوگند که من پیامبر الله هستم، ولو آنکه شما مرا تکذیب می‌کنید، «بنویس: محمد بن عبدالله».

پیامبر ﷺ برایش گفتند: «بر اینکه ما را اجازه دهید تا به خانه طواف نمائیم».

سهیل گفت: به الله سوگند قوم عرب نباید بگویند که ما [این معاهده را] تحت فشار قبول کردیم، بلکه باید طواف شما به خانه در سال آینده صورت پذیرد، و همین‌طور نوشتند.



بعد از آن سهیل گفت: و اینکه اگر کسی از ما با تو آمد، ولو آنکه در دین تو باشد، باید او را برای ما مسترد نمایی.

مسلمانان گفتند: سبحان الله! شخصی که مسلمان باشد و به طرف ما بیاید، چگونه او را برای مشرکین پس بدهیم؟

هنوز در این گفتگو بودند که: (ابو جندل بن سهیل بن عمرو) در حالی که در غل و زنجیرش دست و پا می‌زد و از منطقهٔ پایانی مکه آمده بود، خود را در بین مسلمانان انداخت.

سهیل گفت: یا محمد! اولین شرط مصالحه آن است که او را برایم باز دهی.

پیامبر ﷺ فرمودند: ما هنوز سند مصالحه را کامل نکرده‌ایم.

سهیل گفت: به الله سوگند است [که اگر او را مسترد نمایی] ابداً در هیچ چیزی با تو مصالحه نخواهیم کرد.

پیامبر ﷺ گفتند: «او را به من ببخش».

گفت: او را به تو نخواهم بخشید.

فرمودند: «نه خیر! چنین کن».

گفت: نمی‌کنم.

مِکْرَز گفت: بلکه او را به تو بخشیدیم^(۱).

ابوجندل گفت: ای مسلمانان! من مسلمان شده‌ام و نزد شما آمده‌ام، و باید برای مشرکین برگردانده شوم؟ آیا نمی‌بینید که چه به سرم آمده است؟ و او در راه الله خیلی تعذیب و شکنجه شده بود.

عمر بن خطاب رضی الله عنه می‌گوید: نزد پیامبر ﷺ آمدم و گفتم: آیا شما پیامبر بر حق الله نیستید؟

فرمودند: «چرا نیستم، [هستم]».

گفتم: آیا ما بر حق و دشمنان ما بر باطل نیستند؟

^۱ - ولی چون مرکز مسؤولیتی در عقد صلح و امضای آن نداشت، به سخنش اعتباری داده نشد، و همان بود که ابوجندل را برای مشرکین پس دادند.



گفتند: «چرا نه، [چنین است].»

گفتم: با وجود این چیزها چرا پستی را در دین خود قبول کنیم؟
فرمودند: «من پیامبر الله هستم، در مقابل الله عصیان نمی‌کنم»^(۱)، [یعنی: آنچه را که انجام می‌دهم موافق امر الله است]، و او مرا نصرت خواهد داد».
گفتم: آیا شما برای ما نگفته بودید که به زودی به خانه کعبه می‌آئیم، و به آن طواف می‌کنیم، فرمودند: «چنین است، ولی مگر گفته بودم که: امسال به آنجا می‌رویم؟

گفت: گفتم: نه.

فرمودند: «حتما به خانه کعبه خواهی رفت و طواف خواهی کرد».

عمر رضی الله عنه گفت: نزد ابوبکر آمدم و گفتم: آیا او پیامبر بر حق الله نیست؟

گفت: چرا نه، هست.

گفتم: آیا ما بر حق و دشمن ما بر باطل نیست؟

گفت: چرا نه.

گفتم: پس چرا ذلت را در دین خود قبول نمائیم؟

گفت: ای مرد! او پیامبر صلی الله علیه و آله است، و نافرمانی الله را نمی‌کند، و الله او را نصرت خواهد داد، پس رکابش را محکم بگیر، به الله قسم که او بر حق است.
گفتم: مگر برای ما نمی‌گفت که به زودی به خانه کعبه رفته و به آن طواف می‌کنیم؟

گفت: بلی، ولی آیا به تو گفت که: امسال به خانه طواف می‌کنی؟

گفتم: نه.

گفت: تو حتما به خانه خواهی رفت و به آن طواف خواهی کرد»^(۲).

عمر رضی الله عنه گفت: به سبب این موقفم بسیار کارها کردم»^(۱).

^۱ - یعنی: آنچه را که انجام می‌دهم، بر اساس امر و وحی الله انجام می‌دهم.

^۲ - در اینجا باید جدا متوجه بود که جوابها ابوبکر صدیق به سؤال‌های عمر عین جوابی‌هایی است که پیامبر صلی الله علیه و آله به سؤال‌های عمر دادند، و سبب آن تأثیر پذیری ابوبکر رضی الله عنه از توجیهات نبوی و از راه و روش پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است.



می گوید: چون پیامبر ﷺ از قضیهٔ معاهدهٔ صلح فارغ شدند، برای صحابه فرمودند که: «بر خیزید! شتران را بکشید و سرهای خود را بتراشید».

راوی می گوید: به الله سوگند که از مردم یک نفر هم برنخواست، تا اینکه این سخن را سه بار تکرار کردند^(۱).

چون هیچ کسی از آن‌ها برنخواست نزد ام سلمه آمدند، و موقف صحابه را برایش گفتند، ام سلمه رضی الله عنها گفت: یا نبی الله! آیا می‌خواهید که چنین کنند؟ پس خود شما بیرون شوید، و بدون آنکه با کسی از آن‌ها سخنی زده باشید، شتر خود را نحر کنید، و حلاق خود را بطبید و سر خود را بتراشید.

پیامبر ﷺ تا وقتی که آن کارها را انجام نداند، با کسی سخن نزدند، شتر خود را نحر کردند و حلاق خود را طلب نموده و سر خود را تراشیدند، چون صحابه رضی الله عنهم این عمل پیامبر ﷺ را دیدند، شتران خود را کشتند، و سر یکدیگر خود را تراشیدند، و نزدیک بود که از غم و اندوه زیاد یکدیگر را به قتل برسانند^(۲).

بعد از آن، زن‌های [که در مکه] مسلمان شده بودند، نزد پیامبر ﷺ آمدند، و الله این آیهٔ کریمه را نازل فرمود: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر زن‌های مسلمان در حالی که هجرت کرده‌اند نزد شما آمدند، آن‌ها را امتحان و آزمایش نمائید» تا این قول الله که: «... زن‌ها کافر را در حبالهٔ نکاح خود نگیرید».

^۱ - یعنی: خیرات‌ها دادم، نمازها خواندم و غلام‌ها آزاد کردم، و اقدی از حدیث ابن عباس رضی الله عنهما روایت می‌کند که عمر رضی الله عنه گفت: از خوف سخنانی که آن روز با پیامبر الله صلی الله علیه و آله رد و بدل نمودم، تا حالا صدقهٔ نفلی می‌دهم، روزهٔ نفلی می‌گیرم، نماز نفلی می‌خوانم، و غلام آزاد می‌کنم.

^۲ - گویند: بر نخاستن آن‌ها به قصد مخالفت به امر پیامبر صلی الله علیه و آله نبود، بلکه سببش آن بود که می‌گفتند شاید از طرف الله گشایشی رخ داده و بتوانند به کعبه رفته و طواف نمایند، و یا فکر کردند که امر پیامبر صلی الله علیه و آله امر جدی نیست، از این جهت وقتی که امر پیامبر صلی الله علیه و آله را جدی یافتند، و دیدند که خودشان به این کار اقدام ورزیده‌اند، آن‌ها نیز بر خلاف نظر و خواهش خود، به متابعت از پیامبر صلی الله علیه و آله امر ایشان را اجزاء نمودند، ولی سیاق حدیث دلالت بر این دارد که آن‌ها چون از نتایج بارز این صلح اطلاعی نداشتند، از این جهت با امضای چنین صلحی موافقت نکردند، زیرا آن صلح را تنازلی از مسلمانان برای کفار قریش می‌پنداشتند، و چون این احساسات آن‌ها بر اساس قوت ایمان و محبت اسلام و مسلمین بود، از این جهت بر صحابه رضی الله عنهم از این موقف گیری آن‌ها چیزی نیست.

^۳ - قابل توجه است که با وجود اشخاصی چون ابوبکر و عمر و علی و امثالهم، پیامبر صلی الله علیه و آله آن‌ها را گذاشته و در این مسئله بسیار حساس، از (ام سلمه) مشورت خواستند، و نظری را که ام سلمه رضی الله عنها ارائه نمود، مقرون به صواب بود و نتیجهٔ شایانی داد، و این می‌رساند که شایستگی زنان شایسته را اسلام مد نظر دارد.



[بعد از نزول این آیه] عمر رضی الله عنه در همین دو زن از زن‌های خود را که در حال شر با آن‌ها ازدواج نمود بود [و هنوز مسلمان نشده بودند] طلاق داد، یکی از آن دو زن را معاویه بن ابی سفیان، و دیگری را صفوان بن امیه به نکاح گرفت، بعد از آن پیامبر الله صلی الله علیه و آله به طرف مدینه برگشتند.

شخصی از قریش به نام (ابوبصیر) که مسلمان شده بود، نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد، قریش دو نفر را به طلب او فرستاده و گفتند: به وعده که بین ما و شما است وفا کنید، و پیامبر صلی الله علیه و آله ابو بصیر رضی الله عنه را برای آن‌ها پس دادند.

نمایندگان قریش با او برآمدند، چون به ذوالحلیفه رسیدند، در آنجا منزل گزیدند، و خرماهایی را که با خود داشتند می‌خوردند، ابوبصیر برای یکی از آن‌ها گفت: سوگند به الله فکر می‌کنم که شمشیر تو، شمشیر بسیار خوبی است، شخص دیگر آن شمشیر را از غلاف کشیده و گفت: بلی! شمشیر بسیار خوبی است، چندین بار او را تجربه کرده‌ام.

ابوبصیر گفت: بده که او را ببینم، آن شخص شمشیر را به او داد، ابوبصیر شمشیر را گرفت و آن شخص را آنقدر به شمشیر زد که جاننش سرد شد [یعنی: مُرد]، نفر دومی فرار کرد، تا اینکه به مدینه آمد، و دوان دوان به مسجد آمد، چون نظر پیامبر الله صلی الله علیه و آله بر او افتاد فرمودند: «این شخص به واقعه و حشتناکی برخورد کرده است».

چون نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رسید گفت: سوگند به الله که رفیقم کشته شد، و من هم کشته می‌شوم، ابوبصیر در این وقت آمد و گفت: یا رسول الله! به الله سوگند که الله ذمه شما را خلاص کرد، [یعنی: شما به عهد خود وفا کردید]، و مرا برای آن‌ها پس دادید، ولی الله مرا از دست آن‌ها نجات داد.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «وای بر مادر این! عجب جنگ افروزی است اگر همراه و همکار داشته باشد»، چون ابوبصیر این سخن را شنید، فهمید که او را باز برای مشرکین تسلیم خواهند کرد، از این جهت از آنجا برآمد، و به کنار دریا رفت.

راوی می‌گوید: ابوجندل ابن سهیل هم [که قبلاً مسلمان شده بود] از نزد مشرکین فرار کرد و به ابوبصیر پیوست، بعد از این واقعه کسی نبود که از مشرکین مسلمان



شود، مگر آنکه به ابوبصیر می پیوست، تا اینکه گروهی را تشکیل دادند، و به الله سوگند هیچگاه نمی شد که بشنوند قافله از قریش بیرون شده و به طرف شام می رود، مگر آنکه پیش روی قافله را می گرفتند، افراد آن را می کشتند و مال آن را می بردند.

همان بود که قریش کسانی را نزد پیامبر ﷺ فرستادند، و او را به الله و صلۀ رحم سوگند دادند که: کسی را نزد ابوبصیر و یارانش نفرستند، [و او را مانع از ضرر رساندن به قریش گردند] و اگر کسی از [قریش نزد مسلمانان] می آید در امان باشد.

و پیامبر ﷺ کسانی را نزد [ابوبصیر و همراهانش] فرستادند، و الله این آیات را نازل فرمود: «و آن الهی است که در داخل مکه شما را بر آن ها پیروز کرد، و دست شما را از آن ها، و دست آن ها را از شما کوتاه کرد» تا این قول الله که «... آنگاه که کافران از دل به جاهلیت تعصب نشان دادند» و غرور آن ها این بود که به رسالت پیامبر ﷺ و به حقانیت (بسم الله الرحمن الرحيم) اقرار نکردند، و مانع رفتن مسلمانان به خانه کعبه گردیدند.

فوائد حدیث:

- ۱) مشروعیت صلح در اسلام حتی با کفار [با ضوابطی که فقها تعیین کرده اند].
- ۲) آگاهی پیامبر صلی الله علیه وسلم از حرکات دشمن (خبر از خالد بن ولید) نشانه تدبیر نظامی.
- ۳) هدایت خالصانه پیامبر صلی الله علیه وسلم به عدم خونریزی و ترجیح صلح.
- ۴) کرامت حیوانات: جمله «ما خلأت القصواء» دلالت بر توجه به اخلاق حیوانات دارد.
- ۵) اذن به معجزه: جاری شدن آب از چاه کم آب با تیر پیامبر.
- ۶) مشروعیت المفاوضات (مذاکره) با دشمن.
- ۷) حرمت نقض عهد و وفای به عهد.
- ۸) وجوب اطاعت کامل از رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی در حال شک.
- ۹) پرهیز از شتاب زدگی در قضاوت دینی (مورد عمر).
- ۱۰) جایگاه زنان در هجرت و ایمان.
- ۱۱) رعایت ادب اصحاب نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم (خفض صدا، ادب کلامی).



- (۱۲) شوق اصحاب به تبعیت کامل از پیامبر صلی الله علیه وسلم.
- (۱۳) مشورت پیامبر صلی الله علیه وسلم با همسرش (ام سلمه) و توجه به عقل زنان.
- (۱۴) قبول مصالح عمومی بر منافع فردی (مثل بازگرداندن ابوجندل).
- (۱۵) قدرت رهبری پیامبر صلی الله علیه وسلم در کنترل جمعیت خشمگین.
- (۱۶) عدم تقابل مستقیم با کفار حتی در حال جنگ (هدف عمره نه قتال).
- (۱۷) ارزش حرمت حرم حتی در برابر دشمن.
- (۱۸) سجایای اخلاقی پیامبر صلی الله علیه وسلم در مذاکرات (حلم، صبر، احترام).
- (۱۹) معامله‌گری در سیاست مشروع است تا زمانی که حق زیرپا نرود.
- (۲۰) احترام به قرارداد حتی در صورت ضرر ظاهری.
- (۲۱) دوراندیشی پیامبر صلی الله علیه وسلم در پذیرش شروطی که ظاهراً به ضرر اسلام

بود.

- (۲۲) صبر مؤمنان در سختی‌ها (ابوجندل و ابو بصیر).
- (۲۳) تأکید بر تعظیم شعائر (قافله عمره با قربانی و لبیک).
- (۲۴) نقش قبایل در حمایت از پیامبر صلی الله علیه وسلم (خزاعه).
- (۲۵) محبت اصحاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم بی‌حد بود (تیمم به آب وضو).
- (۲۶) تشویق اصحاب به تحمل سختی‌ها.
- (۲۷) اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم بدون تردید او را برحق می‌دانستند.
- (۲۸) برتری محبت و اطاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم بر منافع شخصی و عشیره‌ای.
- (۲۹) حرمت استهزاء پیامبر صلی الله علیه وسلم (مورد برخورد ابوبکر با عروه).
- (۳۰) پذیرش شروط ولو به قیمت حذف لقب «رسول الله» از متن.
- (۳۱) حکمت در تعویض عبارت‌ها برای مصلحت بالاتر.
- (۳۲) هدایت الهی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم در لحظات دشوار.
- (۳۳) سکوت جمعی اصحاب در مواجهه با فشار روحی (واکنش به صلح).
- (۳۴) جواز استفاده از حيله در برابر دشمن (کار ابو بصیر).
- (۳۵) وجوب امتحان ایمان زنان مهاجر طبق آیه بعدی.
- (۳۶) وجود منافقین و سبک‌سران در هر جمع (اشاره به سخن سفهاء قریش).



- (۳۷) مهارت پیامبر در شناخت افراد (مثل وصف مکرز: فاجر).
- (۳۸) اعتبار قول بزرگان اقوام برای قانع کردن قبیله.
- (۳۹) علاقه کفار به پیامبر صلی الله علیه وسلم به واسطه رفتار اصحابش.
- (۴۰) تأثیر ظاهریات در اقناع مردم (مانند قربانی و اشعار بدن).
- (۴۱) مشروعیت برگرداندن مسلمانان به کفار طبق قرارداد خاص.
- (۴۲) دفاع پیامبر صلی الله علیه وسلم از مسلمان مظلوم حتی در چارچوب عهد.
- (۴۳) نارضایتی عمر نشانه غیرت دینی بود نه مخالفت عمدی.
- (۴۴) آموزش عمیق پیامبر صلی الله علیه وسلم در پاسخ به عمر با تأنی و استدلال.
- (۴۵) نقش ابوبکر در تبیین تدابیر پیامبر و آرامش اصحاب.
- (۴۶) استحباب تبعیت از رسول در هر حال (استمسک بغرزه).
- (۴۷) تقدیم قربانی قبل از طواف در صورت نیاز شرعی.
- (۴۸) پذیرش رأی همسر در موارد دشوار، الگوی مدیریتی مردان.
- (۴۹) پذیرش اعمال سیاسی همراه با حکمت و مصلحت.
- (۵۰) این صلح مقدمه‌ای برای فتح عظیم شد (فتح مکه).

۲۷۳۳ - وَقَالَ عَقِيلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ ، وَبَلَّغَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُّوا إِلَى
 الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ ، وَحَكَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، أَنْ لَا
 يُمْسِكُوا بَعْضَ الْكَوَافِرِ ، أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ قَرِيبَتَيْ بَنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَابْنَتِ
 جَرُولِ الْخَزَاعِمِيِّ ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَتَيْ مُعَاوِيَةَ ، وَتَزَوَّجَ الْأُخْرَى أَبُو جَهْمٍ ، فَلَمَّا أَبَى
 الْكُفَّارُ أَنْ يَقْرَءُوا بِإِذْنِ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَإِنْ
 فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ) وَالْعَقَبُ مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ إِلَى
 مَنْ هَاجَرَ امْرَأَتَهُ مِنَ الْكُفَّارِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا
 أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ هَاجَرُوا ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ
 بَعْدَ إِيْمَانِهَا . وَبَلَّغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرَ بْنَ أَبِي سَيْدٍ التَّمُضِّي قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ - مُؤَمِّنًا مُهَاجِرًا فِي الْمَدِينَةِ ، فَكَتَبَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيْقٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .



ترجمه: از عقیل، از زهری، از عروه روایت است که عایشه رضی الله عنها گفت: «همانا رسول الله صلی الله علیه وسلم زنان مهاجری را که مسلمان شده بودند، امتحان می کرد. و به ما خبر رسیده است آنگاه که الله این حکم را فرود آورد که: مسلمانان مهرهای زنانی را که مسلمان شده اند و به مدینه هجرت کرده اند به شوهرانشان که کافر اند بازگردانند و مسلمانان را امر کرد که زنان کافره خویش را در نکاح خود نگاه ندارند. عمر بن خطاب دو زن خویش یعنی - قریبۀ بنت اُبی امیه و دختر جزول خزاعی - را طلاق داد. قریبه با معاویه ازدواج کرد و آن زن دیگر به عقد اُبو جهم درآمد.

و چون کافران از اقرار به ادای آنچه مسلمانان بر زنان خویش خرج کرده بودند ابا ورزیدند الله تعالی این حکم را نازل کرد: اگر از دست شما برود کسی از زنان شما سوی کافران پس شما عقوبت رسانید (غنیمت بگیرید). (الممتحنه: ۱۱).

لفظ - عقب - (که - عاقبتُم - از آن مأخوذ است و در آیه آمده است) مهری است که مسلمانان به کافرانی می دهند که زنان ایشان هجرت کرده اند و الله فرمود که از مهر زنانی که از شوهران مشرک خویش جدا گشته و مهاجرت کرده اند، برای مسلمانانی داده شود که زنان ایشان مرتد شده و به سوی مشرکین رفته اند (و مشرکین مهر آنها را به شوهران مسلمان شان نداده اند).

زهری می گوید: به ما خبر رسیده است که ابو بصیر بن اسید ثقفی، که در معاهده صلح، مسلمان و مهاجر بود نزد پیامبر (صلی الله علیه وسلم) آمد و اخنس بن شریق به پیامبر (صلی الله علیه وسلم) نوشت تا ابوبصیر را به او بازگرداند. و زهری حدیث ابو بصیر را که [دراز ترین حدیث صحیح بخاری است] اظهار کرد.

فوائد حدیث:

۱. امتحان گرفتن از زنان مهاجر: پیامبر صلی الله علیه وسلم زنانی که از مکه هجرت می کردند را امتحان می کرد تا از صدق ایمان شان مطمئن شود، زیرا ممکن بود برخی تنها به دلایل غیرایمانی (مثل فرار از شوهر یا مشکلات دیگر) هجرت کنند.
۲. احکام فقهی مربوط به ازدواج با مشرکان: وقتی آیه ای نازل شد که مسلمانان نباید زنان مشرک را در نکاح خود نگه دارند («وَلَا تُمْسِكُوا بِالْكَوَافِرِ»)، عمر بن خطاب دو زن



مشرک خود را طلاق داد که سپس این زنان با دو نفر از کفار (معاویه و ابوجهم) ازدواج کردند.

۳. جبران مالی برای مهریه‌های پرداخت‌شده: اگر زنی مسلمان هجرت می‌کرد و شوهرش مشرک بود، مسلمانان موظف بودند مهریه‌ای که آن زن از شوهر مشرک دریافت نکرده بود را جبران کنند. این پرداخت «عَقَب» نامیده شد.

۴. احترام به حقوق مالی در اسلام: حدیث نشان می‌دهد که اسلام حتی در شرایط جنگی نیز حقوق مالی طرفین را محترم می‌شمارد و سعی دارد عدالت برقرار باشد، حتی با مشرکان.

۵. ثبات ایمان مهاجرات: روایت تأکید دارد که هیچ یک از زنان مهاجر پس از ایمان آوردن، مرتد نشدند؛ نشانه‌ای از اخلاص و صداقت ایمان آنها.

۶. ماجرای ابوبصیر ثقفی: ابو بصیر مسلمان مهاجری بود که در زمان صلح حدیبیه به مدینه آمد، اما کفار قریش درخواست بازگشت او را دادند (بر اساس مفاد صلح‌نامه). این ماجرا زمینه‌ساز اتفاقات مهمی بعدتر شد (ماجرای کاروان مستقل ابو بصیر در کنار دریا).

۱۶ - باب الشُّرُوطُ فِي الْقَرْضِ

باب: شرایط در قرض

۲۷۳۴ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَعَظَاءُ إِذَا أَجَّلَهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم از مردی یاد کرد که وی از مردی از بنی اسرائیل تقاضای هزار دینار قرض کرد و او به مدتی معین به او قرض داد.

توضیح: این حدیث در (۱۴۹۸) توضیح داده شد.



۱۷ - باب الْمُكَاتِبِ ، وَمَا لَا يَجِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي الْمُكَاتِبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ .
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مَائَةً
شَرْطٍ . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ .
باب: برده‌ی مکاتب و حلال نبودن شرایطی که مخالف کتاب الله است.

و جابر بن عبد الله رضى الله عنه گفته است: در مورد بنده‌ی مکاتب، شرایط میان او و مالکان وی معتبر است.

و ابن عمر یا عمر گفته است: هر آن شرطی که مخالف کتاب الله باشد، باطل است، هر چند صد شرط گذاشته شود.

و ابو عبد الله (امام بخاری) گفته است: این قول از هردوی ایشان یعنی از عمر و ابن عمر روایت شده است.

۲۷۳۵ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ أَتَيْتُهَا بِرَبِيعَةَ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، فَقَالَتْ إِنْ شِئْتَ أُعْطِيتُ
أَهْلَكَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي . فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَتْهُ
ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ
أَعْتَقَ » . ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ « مَا بَالُ
أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ
اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مَائَةً شَرْطٍ » .

ترجمه: از عَمْرَةَ روایت است که عایشه رضى الله عنها گفت: بریره آمده و درباره آزادی خود از قید کتابت کمک خواست. عایشه به او گفت: اگر تو بخواهی مبلغ کتابت تو را به مالکان تو می دهم و ولاء تو از آن من باشد. وقتی رسول الله (صلی الله علیه وسلم) آمد، عایشه موضوع را به او اطلاع داد.
پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: او را خریده و آزاد کن و ولاء برای کسی است که آزاد کرده است.

سپس رسول الله (صلی الله علیه وسلم) بر منبر ایستاد و گفت: «مردم را چه شده شرایطی می گذارند که در کتاب الله نیست. کسی که شرطی بگذارد که در کتاب الله نباشد، او را از آن شرط نفعی نیست هر چند صد شرط گذاشته شود.



توضیح: (باب مکاتب و شرطهایی که خلاف کتاب الله هستند جایز نیستند): حافظ در «الفتح» می نویسد: در بخش‌های قبلی آمده بود: «باب آنچه از شروط مکاتب جایز است». این عنوانی که در اینجا آمده (باب مکاتب و آنچه خلاف کتاب الله است)، از نظر معنا کلی‌تر از آن قبلی است، هرچند حدیث مربوط به هر دو یکی است. همچنین در کتاب «عتق» نیز آمده بود: «آنچه از شروط مکاتب جایز است، و کسی که شرطی کند که در کتاب الله نیست»، و در آنجا بیان شد که مقصود از اولی، با دومی تفسیر می‌شود. در اینجا نیز مقصود از جمله «آنچه در کتاب الله نیست» این است که: یعنی آن شرطی که خلاف کتاب الله باشد. سپس مؤلف (بخاری) این معنا را با نقل قولی از عمر یا ابن عمر تقویت کرده است. توضیح آن این است که منظور از «کتاب الله» در حدیث مرفوع، حکم الله است؛ و این حکم هم می‌تواند نص صریح باشد و هم از استنباط (اجتهاد صحیح) به‌دست آمده باشد. پس هر چیزی که بر خلاف این حکم باشد، مخالف کتاب الله به‌شمار می‌رود. و الله دانایتر است. و اما جمله: «جابر بن عبدالله درباره مکاتب گفته است: شروطشان بین خودشان است»، این روایت را سفیان ثوری در کتاب فرائض خود از طریق مجاهد از جابر نقل کرده، و از طریق قبیصه نیز این روایت به ما رسیده است. و جمله: «ابن عمر یا عمر گفته‌اند: هر شرطی که خلاف کتاب الله باشد، باطل است...»، بیشتر نسخه‌ها چنین دارند. اما در نسخه نسفی فقط آمده: «ابن عمر گفته است»، و نگفته «یا عمر». ولی در نسخه‌ای از روایت کریمه آمده: «ابوعبدالله (یعنی مؤلف) گفته: این سخن از هر دو نفر یعنی عمر و ابن عمر نقل شده است»، و الله بهتر می‌داند.

فوائد حدیث:

۱. حُکم ولایت در عتق بردگان: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «الولاء لِمَن أعتق»، یعنی ولایت و حق ارث بردن (در موارد خاص) و ارتباط ولایی، از آن کسی است که برده را آزاد کرده است؛ نه کسی که پول پرداخت کرده یا شرطی گذاشته.
۲. بطلان شروطی که مخالف کتاب الله هستند: پیامبر صلی الله علیه وسلم در خطبه فرمودند: «من شرط شرطاً لیس فی کتاب الله فلیس له»؛ یعنی اگر کسی شرطی بگذارد که مخالف احکام الهی باشد، آن شرط باطل است؛ حتی اگر صد شرط هم بگذارد. این اصل مهم فقهی نشان می‌دهد که احکام قراردادی باید تابع شریعت باشند.



۳. استناد به منبر برای ابلاغ احکام عمومی: پیامبر صلی الله علیه وسلم برای تبیین این مسأله مهم، بالای منبر رفتند و آن را به صورت علنی اعلام کردند، که نشانه‌ی اهمیت این مسأله و روش پیامبر صلی الله علیه وسلم در آموزش عمومی است.
۴. شأن علمی و فقهی عایشه رضی الله عنها: بریره ابتدا نزد عایشه آمد و با او درباره‌ی قرارداد مکاتبه‌اش مشورت کرد. این نشان می‌دهد که عایشه مرجع علمی برای زنان و حتی مسائل حقوقی بود.
۵. اختیار آزاد کردن برده از سوی افراد.

۱۸ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْإِشْتِرَاطِ وَالْثَنِيَا فِي الْإِقْرَارِ

وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ ، وَإِذَا قَالَ مَائِثٌ إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثَنَتَيْنِ . وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ رَجُلٌ لِكُرَيْبٍ أَدْخَلَ رَكَابَكَ ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، فَلَكَ مَائِثٌ دَرْهَمٍ . فَلَمْ يَخْرُجْ ، فَقَالَ شَرِيحٌ مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ إِنْ لَمْ آتِكَ الْأَرْبَعَاءُ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ . فَلَمْ يَجِئْ ، فَقَالَ شَرِيحٌ لِمُشْتَرِي أَنْتَ أَخْلَمْتَ . فَقَضَى عَلَيْهِ .

باب: آنچه جایز است از شرط گذاشتن و استثناء کردن در اقرار و شرطهایی که مردم میان خویش متعارف کرده اند. اگر کسی بگوید که وی صد واحد از من طلبکار است اگر يك يا دو واحد استثناء کند رواست.

از ابن عون روایت است که ابن سیرین گفت: مردی به کرایه دهنده می‌گوید: شتران خود را آماده کن، اگر روز چنین و چنان با تو نروم صد درهم به تو می‌دهم. و همان روز او بیرون نمی‌رود.

شریح گفته است: اگر کسی به رضا و رغبت خود بدون آنکه مجبور شود، خود را به شرطی مقید می‌کند، ایفای آن بر وی لازم می‌گردد.

ایوب به روایت از ابن سیرین گفته است: مردی از کسی غله خرید و گفت: اگر روز چهارشنبه نزد تو نیامدم میان من و تو بیعی نیست و او در آن روز نیامد.

شریح (قاضی) به مشتری گفت: تو خلاف شرط عمل کردی و به فسخ معامله حکم کرد.



۲۷۳۶ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» .

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «الله نود و نه اسم دارد. یعنی یکی کمتر از صد. هر کس که آنها را حفظ نماید، به بهشت می رود».

توضیح: (باب آنچه از شرط گذاشتن و استثنا کردن در اقرار جایز است): کلمه «الثنیا» با حرف «ث» مفتوح، «نون» ساکن و پس از آن «یاء» و به صورت مقصور آمده و به معنای «استثنا» است.

(در اقرار)؛ یعنی چه استثنای مقدار کم از زیاد و چه استثنای مقدار زیاد از کم را شامل می شود.

در مورد استثنای کم از زیاد، هیچ اختلافی در جواز آن نیست.

اما در استثنای زیاد از کم، اختلاف وجود دارد.

اکثر علما قائل به جواز آن هم هستند.

از مهم ترین دلایل آن ها، آیهی قرآن است: «إِلَّا مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْعَالَوِينَ» (جز کسانی که از گمراهان تو را پیروی کنند).

و آیه دیگر: «إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ» (مگر بندگان خاص تو از میان آن ها).

زیرا یکی از این دو گروه بیشتر از دیگری است و هر دو از هم استثنا شده اند.

اما برخی از فقهای مالکیه مانند ابن الماجشون قائل به بطلان استثنای زیاد از کم شده اند.

همچنین ابن قتیبه نیز همین نظر را دارد و آن را به اهل بصره از اهل زبان نسبت داده و گفته است جواز آن نظر اهل کوفه است؛ از جمله فراء که آن را از کوفیان نقل کرده است.

قول ابن عون: سعید بن منصور آن را از هشیم از ابن عون نقل کرده است. در این روایت آمده: مردی از دیگری شتری کرایه کرد و گفت: "روز دوشنبه حرکت کن" و سپس ادامه داستان مانند همین است.

قول ایوب از ابن سیرین: باز هم سعید بن منصور آن را از سفیان از ایوب نقل کرده است.



خلاصه‌ی آن چنین است: در هر دو مسأله، قاضی شریح طبق آنچه طرف قرارداد بر خودش شرط کرده بود، بدون اینکه اکراهی در کار باشد، به آن حکم داد.

در مسأله‌ی دوم، ابوحنیفه، احمد بن حنبل و اسحاق با شریح موافق بودند.

اما مالک و بسیاری از دیگر فقها گفتند: بیع صحیح است ولی شرط باطل است.

در مورد مسأله‌ی اول، اکثراً با مالک مخالفت کرده‌اند و توجیه آن چنین است: صاحب شتر معمولاً آن را به چرا می‌برد؛ اگر با تاجر روز معینی را توافق کند و آن روز شتر را بیاورد ولی تاجر آماده نباشد، این کار به ضرر صاحب شتر است، چون برای چرا به علوفه نیاز دارد. پس بین مردم عرفی ایجاد شده که تاجری که در وعده خود تأخیر کند، مبلغی را به شتردار بدهد تا به‌وسیله‌ی آن برای شترش علوفه تهیه کند.

اما اکثریت گفته‌اند: این تعهدی است و الزام‌آور نیست. و الله داناتر است.

هرمه توضیح حدیث: اشتقاق نمودن اسماء معبوداتی دیگر از اسماء الله، مانند

مشرکین که به بت‌های خود را لات و عزی و غیره می‌خواندند و معتقد بودن این نامها از اسماء الله گرفته شده^۱.

اسماء الله محصور به عدد معینی نیستند همانطور که رسول الله ﷺ در حدیث

مشهورش می‌فرماید: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِكَ

أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ»^۲ (الها! با هر اسمی که

خودت بر خود گذاشته‌ای یا در قرآن نازل فرموده‌ای یا به کسی از مخلوقات یاد

داده‌ای یا هر اسمی که علمش را در غیب به خودت اختصاص داده‌ای از تو می

خواهیم).

^۱ تیسیر العزیز الحمید ۶۴۵ و القواعد المتلی ۱۶

^۲ احمد در مسند ۶۴۵/۱ و حاکم در مستدرک ۵۰۹/۱ آنرا روایت کرده‌اند. سندش صحیح است به الفتح الربانی ۲۶۲/۱۴ نگاه کنید.



اما حدیث «ان الله تسعة و تسعين اسماً مائة الا واحداً من احصاها دخل الجنة»، بر حصر اسماء دلالت نمی کند چون اگر هدفش حصر می بود، باید عبارت اینگونه اداء می شود «ان اسماء الله تعالى تسعة و تسعون من.....»

پس معنی حدیث چنین است: هر کس این مقدار نام را حفظ کند و موضع گیری مناسبی در مقابل آنها داشته باشد، وارد بهشت می شود، نمونه این کلام مانند این جمله عربی است، من صد روپیه دارم آنها را برای صدقه نگه داشته ام. از این جمله چنین چیزی فهمیده نمی شود که من هیچ پول دیگری ندارم.

احصاؤها: یعنی آنها را خوب حفظ و فهم کند و به مقتضای آنها الله را عبادت نماید.^۱

در احادیث دیگر این اسماء معین شده است مثلاً در حدیث ابو هریره که ترمذی آنرا روایت کرده آمده، ترمذی می فرماید: ابراهیم بن یعقوب از صفوان بن صالح از ولید بن مسلم از شعیب بن ابی حمزه از ابی زناد از اعرج از ابی هریره روایت کرده که پیامبر ﷺ فرموده «ان الله تسعة و تسعين اسماً مائة غیر واحد من احصاها دخل الجنة. وهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد

۱. قواعد المثلی ۱۳ و ۱۴



القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم
العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار
النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور^۱

۱. ترمذی باب دعوات ۱۹۳/۵ شماره ۳۵۷۴ و ابن حبان الموارد شماره ۲۳۸۴ و خطابی الدعاء ۹۸ و حاکم مستدرک ۱۶/۱ و بیهقی اسماء و صفات ۵ و بغوی در شرح السنة ۳۲/۵ حدیث را روایت کرده اند.

ترمذی بعد از ذکر حدیث می فرماید: حدیث غریب است چند نفر از صفوان آنرا روایت کرده اند اما تنها از راه صفوان بن صالح آنرا می شناسیم که ایشان ثقة هستند و همچنین چند نفر آنرا از ابی هریره روایت کرده اند، ولی تنها در این حدیث همه اسماء ذکر شده اند و آدم بن ابی ایاس این حدیث را با سندی دیگر از ابی هریره روایت کرده است و اسماء را هم ذکر کرده اما سندش صحیح نیست و حاکم در مورد آن حدیث گفته: در صحیحین با سند صحیحی روایت شده است اما اسماء در آن ذکر نشده است و غلت ضعف حدیث این است که ولید بن مسلم تنها حدیث را با این شکل روایت کرده است ولی هیچ کدام از روایان دیگر حدیث را با ذکر اسماء نقل نکرده اند.

اما چنین چیزی علت نیست چون هیچ کدام از ائمه در مورد حافظ تر و داناتر بودن او از ابی یمان و بشر بن شعیب و علی بن عیاش اختلاف ندارند که حدیث را بدون ذکر اسماء روایت کرده اند و دلیل دیگر برای تقویت حدیث، روایت ابو عمران موسی بن ایوب نصیبی است همانطور که حاکم در مستدرک ۱۶/۱ و بیهقی ص ۵ آنرا نقل کرده اند.

ابن حجر می فرماید: موسی بن ایوب نصیبی راست گو است العاشر التقریب شماره ۶۹۴۷.

و ابن ماجه در شماره ۳۸۶۱ حدیث را از طریق موسی بن عقبه از اعرج از ابی هریره روایت کرده ولی در سندش عبدالملک بن محمد صنعانی وجود دارد که ابن حجر در مورد او می گوید: ضعیف الحدیث است التقریب شماره ۴۲۱۱. بدین علت بوصیری در مصباح الزجاجة ۱۴۸/۴ حدیث را تعلیل کرده. البته طریق دیگری از ابن سیرین از ابی هریره برای حدیث وجود دارد.

خطابی در باب دعاء ۹۸ و حاکم در مستدرک ۱۷/۱ از همان طریق حدیث را روایت کرده است و بیهقی در الاسماء و الصفات ص ۷ از طریق عبدالعزیز بن حصین بن ترجمان حدیث را نقل کرده است، حاکم او را ثقة می داند ولی ذهبی او تضعیف کرده است.

بخاری می فرماید: قوی نیست، یحیی و ابن عدی او را تضعیف کرده اند التاریخ الكبير ۳۰/۶ و الكامل فی الضعفاء ۵/۱۹۲۴.

در گذشته حدیث را تخریج کردیم و بیان کردیم که اصلش در صحیحین روایت شده است.

ابن حجر تمام طرق حدیث را بررسی کرده سپس می گوید: علماء در ترتیب اسماء اختلاف دارند، آیا ترتیب مرفوع است یا مدرج. بعضی بنا به جواز تسمیه الله به اسمائی که در قرآن وجود ندارد دیدگاه اول را ترجیح داده اند و گروهی بنا به توقیفی بودن اسماء قائل به نظریه دوم هستند چون بیشتر روایات بدون اسماء نقل شده اند.

عبدالعزیز نجشی این دیدگاه را از بسیاری از علماء نقل می کند..... سپس علت ترک شیخین را چنین بیان می کند: که علتش تنهایی ولید نیست بلکه اختلاف و اضطراب و احتمال تدلیس و ادراج در حدیث است، فتح الباری ۱۱/۲۱۵، به اسماء و صفات بیهقی ص ۸ و تفسیر ابن کثیر ۵۱۶/۳ نگاه کنید.

ابن تیمیه می فرماید: با اتفاق اهل حدیث تعیین اسماء حق پیامبر ﷺ نیست. مجموع فتاوی ۳۸۲/۶.

بیشتر نظریه ابن تیمیه علماء دیدگاه بیشتر علماء است بدین علت علماء در مورد تعیین و عدم آن اختلاف دارند ولید بن مسلم و دیگران قائل به تعیین هستند و بعضی هم مخالفت کرده اند و این اختلاف به ثبوت و عدم آن از حضرت ﷺ بر می گردد.



بحث اسم و مسمی:

ابن تیمیه - رحمه الله - می فرماید: فصلی در مورد اسم و مسمی، آیا اسم و مسمی یکی هستند؟ یا دو مقوله جدا از هم اند؟ یا اصلاً گفته نمی شود آیا اسم و مسمی از هم جدا هستند یا نه؟

مردم در این مورد با هم اختلاف فراوانی دارند، نزاع بین آنها بعد از امام احمد و غیره شهرت پیدا کرده، میان اهل سنت امام احمد و مخالفانش مطرح هستند، و همچنین رد و انکار جهمیه که می گفتند: اسماء الله مخلوق هستند، میدان بحث را به خود اختصاص داده اند.

جهمیه می گفتند: اسم غیر مسمی است. اسماء الله غیر ذاتش می باشد، و هر چه غیر الله باشد آفریده شده است پس اسماء الله مخلوق هستند.

این گروه همان افرادی هستند که سلف صالح به چنگ آنها رفتند و سخت بر آنها تازیدند، چون اسماء الله زیر مجموعه کلام الله هستند و کلام الله غیر مخلوق است، الله متکلم است و در قرآن این صفت را برای الله ثابت فرموده و خودش را به آنها نام گذاری کرده است.

جهمیه می گویند: اسماء و کلام الله هر دو مخلوق هستند و الله هرگز کلامی که قائم به ذات خود باشد نفرموده و خودش را متکلم ننماید بلکه تنها مخالفان می گویند: الله سخن فرموده و خودش را با این اسماء نامیده است اما چنین نیست، تنها بدین معنی است که کلام را در مخلوقات خودش ایجاد کرده نه اینکه کلامی قائم به ذات خود



فرموده است. بحث و بررسی در مورد اُسماء الله از مقوله کلامش می باشد یعنی بحث اُسماء الله و بحث کلام الله از یک مقوله و بابت هستند. . .

هدف این است که فرزندان اهل سنت یک صدا مخلوق بودن اُسماء الله را انکار کرده اند و افرادی که می گویند: هدف آنها از اینکه می گویند: اسم غیر مسمی، اعلام همین عقیده است.

هیچ کدام از بزرگان سلف نفرموده اند که اسم عین مسمی است بلکه منسوبین به اهل سنت بعد از سلف صالح چنین تعبیری را به کار برده اند و از نقد و حمله‌ی راد مردان اهل سنت مصون نمانده اند.

وبعضی از بزرگان هم اثباتاً و نفیاً در این مورد چیزی نگفته اند چون هر دو تعبیر را بدعت به شمار می آوردند.^۱

در جایی دیگر می فرماید: وقتی طلب کننده می گوید: ای اله! ای مهربان هدفش مسمی است پس فراخواندن اسم دقیقاً فراخواندن مسمی است، کلام بعضی از اهل سنت که می فرمایند: اسم، مسمی است اشاره به این اصل می باشد، یعنی می خواستند اعلام کنند اگر چیزی از اسم طلبیده شود هدف مسمی است نه لفظ اسم، هرگاه نماز خوان می گوید: الله اکبر، نام الله را بر زبان آورده و هدفش ذات پروردگار است نه لفظ الله اکبر که در خارج و در عالم واقع تلفظ می شود چون غلط و بی ارزش بودن چنین عقیده ای خیلی بدیهی است، اگر چنین عقیده ای حقیقت می داشت باید انسان هنگام تلفظ کردن آتش دهانش می سوخت.^۲

^۱ مجموع الفتاوی ۱۸۵/۶

^۲ مجموع فتاوی ۳۲۳/۱۶



ابن ابی العز حنفی رحمته الله می فرماید: بسیاری از مردم در جمله اسم عین مسمی است دچار اشتباه و لغزش شده اند، چون لفظ اسم بعضی مواقع بر مسمی اطلاق می گردد و در حالات دیگر بر لفظ اسم استعمال می شود مثلاً اگر گفته شود: الله اکبر یا سمع الله لمن حمده و یا نمونه اینها هدف نفس مسمی است و هرگاه گفته شود: الله یا الرحمان اسم عربی هستند منظور لفظ الله یا رحمان است نه مسمی آن.

گفته نمی شود اسم غیر مسمی است چون لفظ غیر، ابهام برانگیز است، بدین گونه اگر هدف متکلم این باشد که لفظ اسم، غیر از معنی است سخنی روا و حق رانده است اما اگر منظورش این باشد الله در ابتداء بدون اسم بود و بعد از آن برای خود اسم آفریده یا مردم او را به اُسماء مخلوقات خود نام نهادند، از بزرگ ترین گمراهی و الحاد در اُسماء الله بشمار می آید.^۱

بدین علت شدت و تندی بر افرادی که گمان می کنند اسم غیر مسمی است از امام شافعی رحمته الله روایت شده، و حتی چنین افرادی را به زنادقه ملقب فرموده است، بیهقی با سندش از امام رحمته الله روایت می کند که فرموده: هرگاه شنیدی مردی می گوید: اسم غیر مسمی است بر او شهادت بده که به کیش زندیق در آمده.^۲

چون این کلام نزد افرادی که معتقد به مخلوق بودن قرآن بودند رواج داشت و خیلی آنرا بر زبان می آوردند..... ابن تیمیه در مورد اسم و مسمی خیلی توضیح داده است هر کس خواهان اطلاعات بیشتر است می تواند بدان مراجعه فرماید.^۳

^۱ . شرح العقیده الطحاویه ۱۲۷

^۲ . مناقب بیهقی ۴۰۵/۱۰ و طبقات سبکی ۱۷۴/۲

^۳ . مجموع فتاوی ۱۸۵/۶ و معارج القبول ۷۸/۱



بیهقی با سندش از ربیع بن سلیمان روایت می کند که امام شافعی رحمته الله فرموده: هر کس به اسم الله یا اسمی از اسماء الله سوگند یاد کند و آنرا بشکند باید کفاره بپردازد و هر کس به غیر الله مانند کعبه یا انسانی یا پدرش یا چیزی دیگر سوگند بخورد و آنرا بشکند کفاره لازم نیست و هر سوگندی که به غیر الله خورده شود کراهت دارد و در حدیث از آن نهی شده است پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: الا ان الله ینهاکم ان تحلفوا بابائکم من کان حالفاً فلیحلف بالله او لیصمت (الله شما را از سوگند خوردن به پدران خود، نهی کرده، پس هر کسی که سوگند می خورد باید به الله سوگند بخورد یا ساکت شود)^۱

بیهقی می فرماید: امام شافعی - رحمه الله - سوگند خوردن به اسمی از اسماء را مانند سوگند خوردن به الله تلقی می نماید، اما برای سوگند خوردن به غیر الله کفاره قائل نیست. یعنی امام بیان می کند نمی توان بگوید: اسماء و صفات غیر الله هستند چون وقتی حکم غیر بر چیزی اطلاق می شود که آفریده شده باشد.^۲

دوباره بیهقی با سندش از ربیع بن سلیمان روایت می کند که گفته: از امام شافعی - رحمه الله - شنیدم که می فرمود: هر کس به اسمی از اسماء الله سوگند یاد کند باید کفاره بپردازد چون اسماء الله مخلوق نیستند، اما اگر به کعبه یا خانه الله سوگند یاد کند کفاره لازم نیست.^۳

امام بیهقی روایات فراوانی در این مورد از امام شافعی - رحمه الله - نقل می کند که مجال ذکر همه آنها در این مختصر نیست.^۴

^۱ مناقب بیهقی ۴۰۳/۱ و امام بخاری ۲۴۴۹/۶ و مسلم ۱۲۶۱/۳ حدیث را روایت فرموده اند.

^۲ مناقب بیهقی ۴۰۴/۱

^۳ همان مصدر ۴۰۵/۱ و الام ۲۹۹/۵

^۴ مناقب بیهقی ۴۰۳/۱ و الام ۵۶۷



ربط حدیث با ترجمه الباب: چون در حدیث نوعی استثناء است، با باب ربط

مستقیم دارد.

۱۹ - باب الشُّرُوطُ فِي الْوَقْفِ

باب: شرایط مال وقف

۲۷۲۷ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفُسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ « إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا » . قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُائِهِ لَا يَبَاعَ وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ . قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا .

معنی کلمات:

- **أصاب:** به دست آورد .
- **يَسْتَأْمُرُهُ:** با او مشورت می کند .
- **قط:** هرگز .
- **أَنْفُس:** بهتر و نفیستر .
- **حَبَسْتُ أَصْلَهَا:** اصل زمین را وقف کردی .
- **تَصَدَّقْتَ بِهَا:** محصولات آن زمین را صدقه دادی .
- **لَا يُورَثُ:** به ارث برده نمی شود .
- **لَا يُوهَبُ:** بخشیده نمی شود .
- **الرِّقَاب:** برده .
- **ابن السَّبِيل:** در راه مانده، کسی که در سفر پولش تمام شود و نتواند به سفرش ادامه دهد .

- **الضَّيْف:** مهمان .

- **لَا جُنَاحَ:** گناهی نیست .



- **ولیهها** : آن (زمین) را سرپرستی کرد .
- **غَیْرَ مَتَمَوِّل** : چیزی را بیش از اندازه‌ی نیاز نگرفتن .
- **غَیْرَ مَتَأْتَل** : چیزی را از آن خود ندانستن، صاحب نشدن چیزی .

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنهما - می گوید: قطعه زمینی از زمینهای خیبر به عنوان سهم غنیمت به عمر بن خطاب رسید، عمر پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد و نظر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را درباره آن درخواست نمود، گفت: ای رسول الله! در فتح خیبر یک قطعه زمین به عنوان سهم به من رسیده است که هرگز در زندگیم چنین مال با ارزشی نداشته ام، چه دستوری می فرمایید، و آن را در چه راهی صرف کنم؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: اگر میل داری اصل و عین زمینت را وقف کن و درآمد آن را به عنوان خیر و صدقه قرار بده».

عبدالله گوید: عمر آن را وقف کرد، درآمد آن را صدقه قرار داد، گفت: این زمین قابل فروش، بخشش و به ارث گرفتن نمی باشد، درآمد آن را بر فقراء و خویشان نزدیک فقیر و آزاد ساختن بردگان و هر مسائلی که در راه الله باشد و ابن السبیل (کسانی که در مسافرت بی پول می مانند) و مهمانان به عنوان احسان قرار می دهم، کسی که سرپرستی این وقف را به عهده می گیرد (و متولی آن است) مانعی نیست که خودش به اندازه نیاز در حدود متعارف از آن بخورد، یا از درآمد آن به اشخاص فقیر و نیازمند کمک کند. راوی گوید: این حدیث را برای ابن سیرین روایت کردم او به جای (غیر متمول) لفظ (غیر متأهل مالا) را گفت: یعنی باید متولی مال وقف را به کسانی که مال جمع نمی کنند و فقیرند بدهد.

فوائد حدیث:

۱. مشورت و صلاح دید در مسائل مالی: عمر (رضی الله عنه) برای مشورت با پیامبر اسلام در مورد زمین به او مراجعه کرد. این نکته به اهمیت مشورت و درخواست راهنمایی در مسائل مهم و مالی اشاره دارد.
۲. صدقه و انفاق: پیامبر اسلام (صلی الله علیه وسلم) به حضرت عمر (رضی الله عنه) دستور داد که زمین را صدقه بدهد. این نشان دهنده اهمیت صدقه دادن و انفاق از مال برای امور خیر و نیازمندان است.



۳. حصر و محدودیت در مال صدقه: عمر (رضی الله عنه) در تصمیم‌گیری خود برای صدقه دادن، مشخص کرده بود که این زمین نه فروخته می‌شود و نه بخشیده یا به ارث می‌رسد. این رویکرد نشان‌دهنده حاکمیت اصول شرعی در چگونگی استفاده از مال صدقه است.

۴. مصارف صدقه: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) مصارف مختلفی را برای صدقه دادن ذکر کرد، از جمله کمک به فقرا، نزدیکان، بردگان، راهجویان، و مهمانان. این نشان‌دهنده وسعت دامنه فایده‌های صدقه و تشویق به توجه به نیازمندان در اقشار مختلف جامعه است.

۵. قوانین مربوط به مال صدقه: در این حدیث تأکید بر این است که از مال صدقه نمی‌توان استفاده شخصی کرد، اما کسی که مسئول مال صدقه است، می‌تواند از آن برای تغذیه خودش به طور معقول استفاده کند. این نکته نیز به توازن در استفاده از مال صدقه و رعایت عدالت اشاره دارد.

۶. تشویق به نیکوکاری: این حدیث به طور کلی تأکید دارد بر اینکه مسلمانان باید در جهت کمک به دیگران و نیکوکاری عمل کنند و از مال خود برای بهبود وضعیت نیازمندان و اهداف خیر استفاده کنند.



۵۵ - کتاب: الوصایا

کتاب: وصیت (سفارش تملیک مال بعد از مرگ)

تعریف وصیت: وصیت بمعنی پیوستن است چون وصیت کننده و موصی آنچه را که در زندگیش وجود دارد بعد از مرگش پیوند می دهد.

وصیت: سفارش، توصیه، وصیت نامه.

موصی: وصیت کننده، سفارش دهنده.

موصی له: کسی که برایش وصیت شده.

موصی به: چیزی که بدان وصیت شده، میراث، ترکه.

و در اصطلاح شریعت اسلامی آنست که انسان مالی یا وامی یا منفعتی و سودی را به غیر خود هبه کند و ببخشد، بشرط اینکه شخصی که برایش وصیت و توصیه شده است بعد از مرگ وصیت کننده، مالک آن مال یا وام یا منفعت شود.

بعضی در تعریف وصیت گفته اند: تملیکی است بطریق تبرع و خیریه و مضاف بعد از مرگ یعنی کسی کسی دیگر را بعد از مرگ خود مالک چیزی بسازد. و از اینجا فرق بین هبه و وصیت ظاهر می شو، که مالکیت در هبه فوراً ثابت می شود، ولی مالکیت مستفاد از وصیت و توصیه، بعد از مرگ بخشنده و وصیت کننده، ثابت می شود. و از طرف دیگر هبه تنها در اصل مال و اعیان تحقق می پذیرد، در حالیکه وصیت در عین مال و وام و منفعت نیز تحقق می پذیرد.

دلیل شرعی و مشروعیت وصیت: دلیل شرعی وصیت قرآن و سنت نبوی و اجماع مسلمین است. در قرآن آمده است: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (۱۸۰)﴾ [البقرة: ۱۸۰]. «بر شما چنان مقرر گشت که هرگاه مرگ یکی از شما فرا رسد و مرگ به بالین یکی از شما آمد اگر مالی از خود بجای گذاشت، آنکه برای پدر و مادر و نزدیکان به گونه ای شایسته و بدون اجحاف وصیت کند. این وصیت و سفارش برای پدر و مادر و خویشاوندان نزدیک حق و وظیفه ای است بر عهده پرهیزگاران».



وصیت اصحاب و یاران پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم -: پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - به رفیق اعلی پیوست و از جهان رفت، درحالیکه وصیت نکرد، چون مالی از خود بجای نگذاشت تا در آن وصیت کند. بروایت بخاری از ابن ابی اوفی پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - وصیتی نکرد. علما در علت و سبب آن گفته اند: چون پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - مالی از خود بجای نگذاشته بود و اما زمینی که داشت در راه الله وقف کرد و اما اسلحه و استری که داشت خبر داده بود که به ارث نمی رود، و وارث او مسلمانان هستند. نووی آن را ذکر کرده است. و اما یاران پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - در راه تقرب به الله به بعضی ازمال خود وصیت می کردند و آنان برای وارثان بعد از خود وصیت مکتوب و نوشته شده ای داشتند. عبدالرزاق با سند صحیحی آورده است که انس گفت: یاران پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - در آغاز و اول وصیتهای خویش می نوشتند: بسم الله الرحمن الرحیم این وصیت فلان پسر فلان است که گواهی می دهد به اینکه هیچ الهی و مالکی و معبودی بحق نیست، مگر الله که تنها وی شریک است و گواهی می دهد که محمد بن عبدالله بنده و رسول الله است و قیامت و رستاخیز بدون شک می آید و الله مردگان قبور را زنده می کند و یکسانی که بعد از او از اهل و خانواده اش می مانند توصیه و سفارش می کند که تقوای الله پیشه کنند و در میان خود صلح و سازش برقرار سازند و از الله و رسولش اطاعت کنند، اگر ایمان دارند و بدانان آن سفارش و وصیتی می کند که ابراهیم خلیل و یعقوب به فرزندان خود کردند: «إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» «الله دین الهی و اسلام را برای شما برگزیده است پس کاری کنید که مسلمان بمیرید» سپس آنچه که می خواهد بنویسد.

تاریخچه وصیت: حکم وصیت بعد از احکام ارث باقی بود، ولی چون خطر از بین رفتن حق وارثان مستحق وجود داشت، لازم بود که وصیت محدود شود. در سال دهم هجری سعد بیمار شد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به عیادتش رفت، او اظهار داشت: من در لبه مرگ قرار گرفته‌ام و فقط یک دختر دارم، لذا می‌خواهم دو سوم دارایی‌های خود را صدقه کنم، آن حضرت اجازه ندادند. وی درخواست صدقه نصف را کرد آن حضرت این را هم قبول نکردند، چنانکه در آخر گفت: یک سوم را صدقه می‌کنم؟ آن حضرت فرمودند: «یک سوم نیز



بسیار است. اگر وارثان بعد از میت، غنی و بی‌نیاز باشند، بهتر از این است که فقیر باشند و گداگری کنند»^(۱).

ولی صدقه یک سوم را جایز قرار دادند. از آن به بعد، وصیت بیش از یک سوم منع گردید.

فلسفه و حکمت‌های وصیت: در حدیث از پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - روایت شده است که گفت: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكَ بِثُلْثِ أَمْوَالِكَ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكَ فَضْعُوهَا حَيْثُ شِئْتُمْ أَوْ حَيْثُ أَحْبَبْتُمْ»، «الله یک سوم مالتان را به شما بخشیده است علاوه بر اعمالی که انجام داده اید، پس آن را در هر جا که می خواهید بگذارید و به هر کس که دوست دارید بدهید و به هر طریق که دلتان می خواهد در آن تصرف کنید». این حدیث ضعیف است از این حدیث برمی آید که وصیت کردن تقرب است به الله که انسان در آخر زندگی خود را به الله نزدیک می سازد تا حسنات و خیرات او افزایش یابد یا جبران مافات کند و چیزهایی را که نتوانسته است انجام دهد اکنون بدان اقدام کند و در آن دستگیری و کمک و مواسات بمردم باشد.

شیخ تویجری می گوید: الله به زبان پیامبر صلی الله علیه وسلم وصیت را لطف و رحمتی به بندگان خود مقرر نموده و برای فرد مسلمان در مالش سهمی قرار داده است که می تواند آن را قبل از مرگ خود در کارهای نیکی که خیر و ارزش آن به فقرا و نیازمندان می رسد، جدا و مشخص نماید تا ثواب آن در وقتی به وصیت کننده می رسد که بین او و انجام اعمال نیک مانع و پرده ایجاد می شود.

حکم وصیت:

۱ - وصیت برای کسی که مال زیاد دارد و وارثانش نیازمند نباشند، مستحب است و می تواند تا کم‌تر از یک سوم مال خود را در خرج نمودن برای کارهای خیر و نیکوکاری وصیت نماید تا ثوابش بعد از مرگ به او برسد.

۲ - برای کسی که در حقوق الله بدهکار است یا به کسی قرضی دارد یا از کسی در دست او امانتی است، واجب است که این‌ها را به صورت کتبی با شرح و توضیح کامل وصیت کند تا حق کسی ضایع نشود.

۱- بخاری کتاب الوصایا.



و برای فردی که مال زیادی از او بجا می‌ماند لازم است که به خویشاوندان غیر وارث خود تا یک سوم از مالش را وصیت کند.

الله تعالى می فرماید: (الْقُبَّ عَلَىٰ كُفٍّ إِذَا خُورَ أَحَدُكُمُ لَآ مَوْتُ إِلَّا تَوَرَّخَوْا
لِلْأَعْيُنِ قُلُوبًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ غُرُوفٌ حَاقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ وَ) (البقرة: ۱۸۰). «بر شما
نوشته شده هنگامی که یکی شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی از خود به جای گذارده، برای پدر
و مادر و خویشاوندان به نیکی وصیت کند. این حق است بر پرهیزگاران».

۳- وصیت حرام این است که به یکی از وارثان خود مثل پسر بزرگش یا همسرش قسمتی از مال خود وصیت کند.

و وصیت از مال به کارهای حرام مانند روسپی خانه، منزلی برای سرگرمی در کارهای بیهوده و گناه، یا شراب‌خواری و... حرام است و در چنین مواردی وصیت اعتبار ندارد و اجرای نمی‌شود.

۱- الله تعالى می فرماید: (مَتَاعًا قِوَا عَ لِبِ الْوَى وَلَتَعَا قِوَا عَ الْاِثْمِ وَلَعْدُونَ وَكَوَا لٌ لِّاِنْ اَلَشَّيْءِ دُلْعَابٍ) [المائدة: ۲]. «و در نیکوکاری و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بی تردید، الله سخت کفر است».

۲- عایشه روایت می‌کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: (هرکس در دین ما چیز جدیدی بیاورد که از آن نباشد، مردود است).^۱

وصیت چه کسی معتبر است؟:

وصیتِ فرد بالغ عاقل یا کودک عاقل چه نیکوکار یا گناهکار و.... مذكر یا مؤنث باشد، صحیح و معتبر است.

مقدار مال وصیت شده:

برای فرد ثروتمندی که وارث دارد، مستحب است که یک پنجم یا یک چهارم مال خود را وصیت کند اما یک پنجم بهتر است.

۱. متفق علیه: بخاری (ش: ۲۶۹۷) و مسلم (ش: ۱۷۱۸).



و جایز است که تا یک سوم مال را به غیر وارثان خود وصیت نماید. برای کسی که فقیر است و ورثه‌اش محتاج هستند، وصیت کردن مکروه است. و کسی که ورثه‌ای ندارد می‌تواند تمام مال خود را وصیت نماید.

وصیت به وارث جایز نیست و نیز برای کسی که وارث دارد وصیت نمودن بیش از یک سوم به غیر وارثان نیز جایز نیست.

رجوع در وصیت یا زیاد و کم کردن آن تا فرد زنده است، جایز می‌باشد. اما بعد از مرگش وصیت ثابت می‌ماند.

اگر کسی به مادر، پدر، برادر و.... وصیت نمود که حجتی انجام دهند یا قربانی کنند، جایز است؛ زیرا این از انواع نیکی و احسان به آنها است نه از نوع وصیت مال دادن به آنها.

شرایط وصی در تصرف مال:

شرط تصرف مال به وسیله کسی که برایش وصیت کرده‌اند این است که مسلمان، عاقل، دارای قدرت تشخیص و خوب استفاده نمودن از آن مال است و فرقی ندارد که مرد یا زن باشد.

فرق بین وصیت و هبه:

وصیت: این است که برای رضای الله مالی را به کسی می‌بخشد که بعد از مرگ به او داده می‌شود.

هبه: این است که به کسی دیگر مالی در حال حاضر می‌دهند.

و هر وصیت و هبه از فرد مسلمان و کافر درست است.

و بهتر است که وصیت برای کارهای خیر در حال زندگی باشد؛ زیرا صدقه و هبه در حال زندگی از وصیت بعد از مرگ بهتر است.

روش وصیت کردن:

وصیت نمودن به دو صورت زبانی و کتبی صحیح است. مثل اینکه بگوید: فلان مال را وصیت کردم....

و مستحب است که وصیت خود را بنویسد و شاهد بگیرد، تا اختلافی بیش نیاید.



وصیت برای چه کسی درست است؟

وصیت برای فرد مسلمان و کافر مشخصی که مالکیت آن‌ها معتبر باشد در تمام چیزهای که منفعت مباح دارند، درست است.

و مستحب است که به مساجد سازی، پل سازی، مدارس آموزش قرآن و سنت صحیح و.... که از کارهای نیک و احسان است، وصیت کنند.

صورت‌های مختلف وصیت:

وصیت دو صورت دارد:

اول: وصیت در کارهای مشخص بعد از مرگ مثل ازدواج دخترانش، سرپرستی یتیمانش یا یک سوم مال خود را جدا می‌کند. این مستحب است و هرکس توان انجام چنین کاری را داشته باشد، به او پاداش داده می‌شود.

دوم: وصیت به کارهای خیر برای رضای الله باشد. مثل اینکه یک پنجم مال خود را به فقیران یا علما یا مجاهدین در راه الله یا ساخت مسجد یا حفر چاه آب آشامیدنی و.... دیگر کارهای خیر وصیت نماید.

تغییر دادن وصیت:

واجب است که وصیت به معروف و مورد تأیید شریعت باشد. اگر هدف وصیت کننده ضرر زدن به وارث باشد، وصیت‌اش حرام و خودش گناهکار است. و بر کسانی که مالی به آن‌ها وصیت شده و.... حرام است که وصیت عادلانه را تغییر دهند و هرکس چنین کاری کند، متجاوز و گناهکار است.

اگر کسی بداند که وصیت کننده‌ای در وصیت خود ظلمی یا گناه مرتکب می‌شود، سنت است که او را نصیحت نماید که وصیت خود را اصلاح و تعدیل کند و از ظلم و ستم منع نماید، اگر قبول نکرد بین کسانی که به آن وصیت شده اصلاح کند تا عدالت و رضایت همه و رفع مسئولیت از گناه فراهم شود.

الله تعالی می‌فرماید: ﴿لَمْ يَنْبَغْ دَلِيلٌ بَعْدَ مَا لَمْ يَنْبَغْ لَهُمْ هُوَ عَاقِبَةُ نَبِيِّنَا وَهُوَ إِنْ أَلَسَّ عِلْمٌ عَلَى مَنْ خَافَ مِنْ مَوْتٍ قَبْلَ أَنْ يُبْطِلَ كُلَّ حَقٍّ لَهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ إِنْ أَلَسَّ وَرَزَّحُمْ ۝﴾ [البقرة: ۱۸۱-۱۸۲]. «پس هرکس بعد از شنیدنش آن را تغییر دهد، قطعاً گناهش بر کسانی است که آن (وصیت) را تغییر می‌دهند، الله شنوای داناست. کسی که



از بی عدالتی (و میل بی جای) وصیت کننده (نسبت به ورثه) یا از گناه او (در وصیت به کار خلاف) بترسد، آنگاه میان آن‌ها را اصلاح نماید، گناهی بر او نیست قطعاً الله آمرزنده‌ی مهربان است».

برترین وصیت‌ها:

۱- الله تعالى می‌فرماید: (وَلَدَّ صَرْفًا أَلْهَنَ أَتَوْا لِّلْغَيْبِ مِّنْ بَلِّ لَّكُمَّ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ: ۱۳۱). «و ما به کسانی که پیش از شما کتاب [آسمانی] به آن‌ها داده شدند و [نیز] به شما سفارش کردیم که تقوای الهی پیشه کنید [و بر عقیده‌ی توحید و راه انبیا ثابت قدم باشید]».

۲- الله تعالى می‌فرماید: (وَلْعَمْرُورِ ۱ إِنَّا لَنَلَوُ ۲ خُشْرُورِ ۳ إِلَّأَلْهَوْنَ ۴ عَاهُورِوَا وَعَلُّوَا لَصَلِّحَاتٍ تَوَلَّوْهُنَّ وَبِأَلِّ تَوَلَّوْهُنَّ وَبِأَلِّ صَبِّ ۲) [العصر: ۱-۳]. «سوگند به عصر. که انسان در (خسران و) زیان است. مگر کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند و یکدیگر را به حق سفارش نموده، و یکدیگر را به صبر سفارش کرده‌اند».

وصیت در مصارف گناه:

وصیت برای مصارف گناه، برابر است که وصیت کننده مسلمان یا کافر باشد، جایز نیست. مانند: وصیت به ساخت معابد یهود و نصاری، اماکن لهو و سرگرمی‌های ناجایز، منازل فحشا و موسیقی، ساخت ضریح و ساختمان برای قبور.... و هرکس چنین وصیتی کند گناه کار است و گناه هرکسی که به وسیله‌ی چنین وصیتی فاسد و گمراه شود، به دوش اوست. و وظیفه‌ی حاکم است که چنین وصیتی را تغییر دهد و آن را در کارها خیر مصرف نماید.

الله تعالى می‌فرماید: (وَعَاوُوا ۱ عَ لِبِ ۲ وَالَّ ۳ وَوَى ۴ وَلَتَعَاوُوا ۵ عَ ۶ إِلِشُومَ ۷ وَلْعُودُونَ ۸ وَكَ ۹ وَآ ۱۰ لَ ۱۱ إِن ۱۲ أَلَشَّيْ ۱۳ دُلْعَ ۱۴ أَبِ) [المائدة: ۲]. «و در نیکوکاری و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بی‌تردید، الله سخت‌کیفر است».

وقت اعتبار وصیت:

اعتبار صحت و عدم صحت وصیت به وضعی بستگی دارد که وصیت کننده در آن بمیرد. اگر به یکی از وارثان وصیتی کرد که در هنگام مرگ وی از ارث محروم شد. مانند برادری



تقسیم مال میت:

حکم تصرف کسانی که به آنها وصیت کرده‌اند:

وقت قبول وصیت:

اگر فردی که به او وصیت شده در حال زنده بودن وصیت کننده یا بعد از مرگش قبول کرد، معتبر می‌باشد. اما اگر قبل یا بعد از مرگ قبول نکرد، حشش ساقط می‌شود.

احکام وصیت:

اگر وصیت کننده وصیتی کرد و گفت: سفارش می‌کنم که به فلانی با اندازه‌ی پسر من یا هر وارث دیگر سهمی از مال من بدهید، به او همین اندازه با توجه درخواست فرد، می‌رسد. اما



اگر گفت: بخشی یا سهم مشخصی از مالم را به فلانی بدهید، وارثان هرچه خواستند به او بدهند. اگر فردی در صحرای بی آب و علف و یا دشتی بمیرد که حاکمی نداشته باشد برای مسلمانانی که در اطرافش هستند، مشروع است که ترکه اش را در جهت مصالح مسلمین و جایی که ثواب بیش تری دارد، مصرف نمایند.

متن وصیت:

شخص وصیت کننده -اگر خواست- در مقدمه وصیت خود همان را بنویسد که از انس بن مالک ثابت است، بنویسد: (بسم الله الرحمن الرحيم این وصیت نامه فلانی پسر فلانی است وصیت می کند که گواهی می دهد که معبود برحق جز الله نیست، شریک و همتایی ندارد و محمد صلی الله علیه وسلم بنده و فرستاده اوست و بدون هیچ تردیدی قیامت آمدنی است و قطعا الله (در آن روز) مردگان قبور را برخواهد انگیخت. خانواده ام را سفارش می کنم که تقوای الهی پیشه کنند و روابط خویش را با همدیگر نیکو نگه دارند و در بین خود صلح نمایند و اگر واقعا مؤمن هستند از الله و پیامبر اطاعت کنند و آنان را به همان چیزی سفارش می کنم که ابراهیم و یعقوب علیهما السلام فرزندان خود را به آن سفارش کردند. آن دو وصیت کردند که: (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْصَّٰلٰةُ عَلٰى رُءُوْسِكُمْ هِيَ اَوَّلُ الْوُجُوْهِ اَلَّذِيْنَ يَخْرُجُ مِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ) [البقرة: ۱۳۲] (فرزندان من! الله این دین را برای شما برگزیده است بنابراین جز بر این آیین رهسپار نشوید و جز با قلبی مملو از ایمان و مسلمانی نمیرید).

سپس هرچه خواست وصیت کند و در وصیت نامه اش بنویسد.

باطل کننده های وصیت:

وصیت در شرایط ذیل باطل می شود:

۱- مدت وصیت تمام شود یا کاری که برای وصی سفارش شده بود، انجام دهند، از وقتش بگذرد.

۲- به کسی که وصیت شده بود، دیوانه شود و قدرت تصرف نداشته باشد.

۳- وصیت کننده از وصیت رجوع کند.

۴- کسی که وصیت کرده قبل از کسی که به او وصیت شده بمیرد.

۵- مالی که وصیت کرده اند، تلف شود.



۶ - به کسی که وصیت کرده‌اند، قبول نکند.

۷ - به کسی که وصیت کرده‌اند، وصیت کننده را بکشد.

۱ - باب الوصایا

وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَصِيَّتُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ». وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) . جَنَفًا مَيْلًا ، مُتَجَانِفٌ مَائِلٌ .

باب: وصایا

و فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم «وصیت مرد نر وی نوشته شده باشد».

و قول الله عزوجل: «بر شما فرض شده است که هرگاه مرگ یکی از شما فرا رسید اگر مالی باقی گذارد، برای پدر و مادر و خویشاوندان به نیکی وصیت کند، و این حق بر پرهیزگاران است. * و هرکس آن را پس از اینکه شنید تغییر داد، پس همانا گناهش بر کسانی است که آن را دگرگون می کنند. بی گمان الله شنوا و داناست. * پس هرکس بیم داشته باشد که وصیت کننده ای (نسبت به ورثه اش) مرتکب انحراف یا گناهی شود، پس میان آنها اصلاح نمود، بر او گناهی نیست، بی گمان الله آمرزگارِ مهربان است. * [بقره: ۱۸۰ - ۱۸۲] امام بخاری می گوید: کلمه ی «جنفا» در آیه ی مذکور که معنی آنرا گناه دانسته اند به معنی میل است. کلمه «متجانف» به معنی متمایل است.

توضیح: ﴿۱۸۰﴾ مراد از فرا رسیدن مرگ، فرا رسیدن اسباب و علایم آن است، و در این هنگام بر انسان فرض است که اگر مالی از خود بجا می گذارد، باید وصیت کند، زیرا دیگر مجالی برای زندگی باقی نمانده است. مراد از خیر در آیه مال بسیار است. پس صاحب مال باید به چیزی از مال، برای والدین و اقارب خود وصیت کند و بعد از اجرای وصیت، متباقی مال وی برای فرزندان می ماند. البته این حکم در اول اسلام مشروع شد سپس وصیت برای خویشان با آیات میراث منسوخ گردید. وصیت نمودن از ثلث مال برای غیر وارث مستحب است و نافذ می باشد. از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه



«سال حجة الوداع، به شدت بیمار شدم. رسول الله ﷺ به عیادت من آمد. عرض کردم: همینطور که مشاهده می‌فرمائید من به شدت بیمارم و ثروت زیادی دارم. و غیر از تنها دخترم، وارث دیگری ندارم. آیا می‌توانم دو سوم سرمایه‌ام را صدقه دهم؟ پیامبر ﷺ فرمود: «خیر». گفتم: نصف سرمایه‌ام را چطور؟ پیامبر ﷺ فرمود: «خیر». سپس، فرمود: «یک سوم آن را صدقه ده گر چه این هم زیاد است». و افزود: «اگر وارثانت را پس از (مرگ) خود، بی‌نیاز ترک کنی، بهتر است از اینکه آنها را فقیر رها کنی تا دست‌گذاری پیش این و آن، دراز کنند. و همانا تو هیچ نفقه‌ای که با آن وجهه الله را طلب کنی نمی‌بخشی مگر این‌ه در قبال آن پاداش داده می‌شود. حتی لقمه نانی را که در دهن همسرت قرار می‌دهی».

اما وصیت کردن از مال برای وارث ناجایز است، از عمرو بن خارجه روایت شده که رسول الله ﷺ فرمودند: «ل و قتل وارث»^۲.

همچنین همیشه باید وصیت نامه انسان نوشته شده و آماده باشد، پیامبر ﷺ در این مورد می‌فرماید: «أَمَّا الْقَامِرِيُّ مِنْهُمْ، لَوْ أَنَّ وَهَّافَهُ، بَاتُ اللَّيْلَةِ، لَوَلَّاهُ مَقْبُرَةً عِزَّةً»^۳.

«اگر شخص مسلمان دارای مالی باشد که می‌باید در آن وصیت کند نباید که دو شب را بگذراند، مگر اینکه وصیت وی نوشته شده نزدش نهاده باشد».

۱- متفق علیہ.

۲- سنن ترمذی (۲۱۲۰) و گفت این حدیث صحیح حسن است.

٣- صحيح مسلم (١٦٢٧).



در اینجا سؤالی مطرح می‌شود و آن این که اگر اسلام قانون ارث را تشریع کرده است و ورثه هم طبق قانون ارث، هر کدام سهم خود را می‌برند پس وصیت کردن برای چیست؟

پاسخ این است که:

اولاً: ممکن است برخی از حقوق مردم به عهده متوفی باشد که باید برای ادای آن حقوق، وصیت کند خصوصاً حاجیان محترم چنانچه حقوق مردم بر عهده آنان باشد، اگر وقت آن رسیده آن را ادا کنند و اگر وقتش نرسیده وصیت کنند.

ثانیاً: وصیت کردن نوعی ترمیم و جبران کوتاهی‌ها و سهل انگاری‌هایی است که انسان در زمان حیات خود نسبت به بستگانش انجام می‌دهد. حتی اگر بتواند بوسیله وصیت کردن بین ورثه نوعی محبت و الفت ایجاد کند بسیار مناسب است که برای این منظور وصیت کند.

ثالثاً: ممکن است که در بین فامیل‌های میت، افرادی باشند که از لحاظ قانون نسبت به بقیه کمتر ارث ببرند و یا اصلاً ارث نبرند و صاحب این مال احساس کند که این افراد نیازمند هستند و خود ورثه هم غنی هستند لذا خوب است که برای آنها در مقداری که مجاز است، وصیت کند.

رابعاً: این شخص دوست داشته کارهای نیکی در اجتماع انجام دهد ولی در زمان حیاتش موفق به انجام آن کارها نشده است، در این صورت وصیت می‌کند که بعد از مرگش مقداری از اموالش را در این راه خیر مصرف کنند.

از فواید این آیه:

۱- شخص غنی باید قبل از وفات به والدین و خویشاوندان خود در مال خود وصیت نماید، علما در مورد این آیه اختلاف دارند که آیا با آیه‌ی موارث منسوخ شده یا نه؟ بیشتر علما به این نظرند که این آیه با آیه‌ی موارث منسوخ شده است، ولی قول راجح آنست که این آیه در مورد غیر ورثه، به عموم خود باقی می‌ماند.



۲- جواز وصیت شخص صحتمند و بیمار و کسی که در شُرُفِ مرگ قرار داشته باشد، به شرطی که از عقل و هوش برخوردار باشد اما اگر عقل و هوش را از دست داده باشد وصیت او درست نیست.

۳- ظاهر آیه دلالت بر جواز وصیت به هر اندازه از مال دارد لیکن این کار مقید به حدیث سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه است که قبلاً ذکر شد. بنابراین وصیت نباید بیشتر از ثلث مال باشد، پس آیه با حدیث مقید شده است.

۴- در این آیه اهمیت صله رحم ثابت می‌گردد زیرا الله متعال برای والدین و خویشان در وصیت حق را واجب ساخته است، و البته صله رحم از بهترین اعمالی است که بنده را به الله تعالی نزدیک می‌کند و قطع آن بنده را از الله تعالی دور می‌سازد، رسول کریم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «قاطع رحم (کسی که با خویشاوندانش، قطع رابطه می‌کند) وارد بهشت نمی‌شود»^۱.

۵- متقیان و پرهیزگارانند که فرائض و واجبات الهی را مراعات می‌کنند لذا الله متعال آنها را مورد خطاب قرار داده فرمود: [این فرمان] بر پرهیزگاران به راستی مقرر شده است.

﴿۱۸۱﴾ پس هر کس وصیت را بعد از شنیدنش تغییر دهد، چه آن تغییر دهنده، وصی باشد یا شاهد بر وصیت باشد، پس گناه آن بر دوش کسانی است که وصیت را تغییر داده‌اند و بر وصیت کننده هیچ گناهی نیست زیرا او با انجام وصیت مسؤولیت خود را ادا کرده است. و الله تعالی سخن وصیت کننده را می‌شنود و به فعل وصی و دیگران داناست.

از فواید این آیه:

۱- تحریم تغییر دادن وصیت، و باید به وصیت مرده عمل گردد مگر اینکه در آن ظلم و گناه و حیف مال وجود داشته باشد.

۲- احاطه داشتن الله تعالی به همه اعمال بندگان، زیرا دو اسم او تعالی (السمیع و العلیم) دلالت بر آن دارد که او تعالی از همه کردار، گفتار و نیت بندگان آگاه است.

۱- صحیح بخاری (۵۹۸۴).



چنانکه آیه در مورد تغیر دهنده وصیت اشاره نموده است که او تعالی از هر آنچه که وی در مورد وصیت انجام می‌دهد آگاه و بیناست.

۳- انسان مخلوق مختار و دارای اراده است و تحت مشیئت الهی. چنانکه آیه فعل تغیر دادن وصیت را به انسان نسبت می‌دهد و این ردی است بر فرقه جبریه و قدریه.

﴿۱۸۲﴾ پس هر کس از خطا و اشتباه و گناه وصیت کننده که همانا انحراف قصدی در وصیت و دوری از انصاف است، ترسید، پس میانشان اصلاح آورد. یعنی اختلاف و آشفتگی را که میان ورثه به سبب وصیت نادرست واقع شده بود، به اصلاح آورد، به این طور که آن قسمت از متن وصیت را که به زیان برخی از ورثه و مخالف با شرع الهی بود، ابطال کند و آنچه را که حق بود -مانند ابقای وصیت برای نزدیکانی که ارث نمی‌برند. در این صورت بر اصلاح کننده گناهی نیست که با هدف خیر و اصلاح در وصیت تغییر می‌آورد، آمرزنده و مهربان است.

از فواید این آیه:

۱- اگر از وصیت کننده ظلم و جور دیده شود باید اصلاح گردد، چه در زمان حیات وی و چه بعد از وفات او.

۲- فضیلت اصلاح آوردن در وصیت نامه، زیرا به سبب آن گناه رفع می‌شود، همچنان خصومت و کشمکش بین ورثه و وصی از بین می‌رود.

۴- اثبات دو اسم الله تعالی (الغفور و الرحیم) و آنچه از صفات و احکام در بر دارد.

۲۷۳۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ ، يُوصِي فِيهِ بَيْتَ لَيْلَتَيْنِ ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ » . تَابِعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

معنی کلمات:

- امْرِئٌ : شخص .
- بَيْتٌ : شب را می‌خوابد .



ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «هر انسان مسلمانی که مال و ثروت با ارزشی داشته باشد که بشود نسبت به آن وصیت نماید نباید دو شب را به روز برساند، مگر اینکه وصیت نامه خود را همراه داشته باشد».

توضیح: بنا به مذهب امام شافعی وصیت سنت مؤکده است ولی برای کسانی که قرض یا امانت و یا حقی به عهده دارند، وصیت به این حقوق واجب است.

«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ، يُوصِي فِيهِ»: شایسته نیست برای شخص مسلمان، چه مرد باشد و چه زن که اگر مورد وصیتی داشته باشد مانند قرض که می خواهد و یا قرضی که دیگران از وی می خواهند. این که دو شب یا بیشتر بر آن بگذرد، مگر که وصیت نامه اش در نزد آن نوشته باشد. و اگر وصیتش دارای اهمیت باشد، مانند وصیت به یک سوم مال برای صرف در راه های خیر و نیک یا وصیت به قرض های که به ذمه او است و یا از دیگران می خواهد، و از این نگران است که به وصیتش عمل نشود باید دو نفر شاهد عادل بر وصیت خود گواه بگیرد و به مجرد نوشتن اکتفا نکند.

ابن عمر می گوید: از زمانی که این سخن را از رسول الله ﷺ شنیده ام، یک شب نیز بدون وصیت نامه بر من نگذشته است.

منظور از وصیت، این است که انسان درباره ی بخشی از ثروتش برای کسی سفارش کند یا فرزندان کوچکش را به کسی بسپارد یا نسبت به کاری که در اختیار اوست، پس از مرگ خود به شخصی سفارش نماید که آن را به انجام برساند یا از آن بهره برداری کند. مثلاً شخصی بنویسد: وصیت من به فلانی این است که به فرزندان خردسالم توجه و رسیدگی کند.

وصیتم به فلانی، این است که یک سوم یا یک چهارم و یا یک پنجم ثروتم را جدا نماید و در راه الله متعال ببخشد. سفارشم به فلانی این است که از خانه یا ملکی که پس از خود به جا می گذارم، استفاده کند.

خلاصه این که وصیت، عبارت است از این که انسان در حیات خود درباره ی چیزهایی که در اختیار اوست، به کسی سفارش کند تا پس از مرگ وی به آن رسیدگی نماید. وصیت چند گونه است:

انواع وصیت: واجب، حرام، و جایز.



یکم: وصیت واجب: اینست که انسان نسبت به حقوقی که بر عهده‌ی اوست، سفارش نماید تا وارثانش آن را انکار نکنند؛ به‌ویژه در شرایطی که دلیل یا سندی درباره‌ی این حقوق وجود ندارد. مثلاً کسی از او بستان کار است؛ اگر سندی در این باره وجود ندارد، بر انسان واجب است که نسبت به بدهی‌اش وصیت کند؛ زیرا اگر وصیت نکند، ممکن است وارثانش، این بدهی را انکار نمایند؛ به‌ویژه این که وارثان ملزم نیستند که هر ادعایی مبنی بر طلب یا بستان کاری از مرده‌ی خویش را بپذیرند. از این‌رو اگر میت، در حیات خود نسبت به بدهی‌هایش سفارش نکند، چه بسا حق کسی بر گردشش بماند. از این‌رو در چنین مواردی وصیت، واجب است.

هم چنین واجب است که برای خویشاوندان و نزدیکانی که از او ارث نمی‌برند، وصیت کند؛ زیرا الله متعال می‌فرماید:

(الْقُبَّ عَرَفَى كُمْ إِذَا حَضَرَ وَرَاحَ وَدُ مَلَمَّوْثُ إِنْ تَوَرَّحَ وَحَى الْوَصِي قُلُوبُهُنَّ وَالْأَيْبَى لَمْ يُرُوفِ حَا عَالَهُ ي ۱) [البقرة: ۱۸۰]

بر شما این حکم مقرر شده که چون مرگ هر یک از شما فرا رسد، اگر مالی از خود به‌جا می‌گذارد، به صورت عادلانه برای پدر و مادر و نزدیکان وصیت کند.

البته حکم وصیت برای پدر و مادر و خویشاوندانی که ارث می‌برند، با آیه‌های میراث، منسوخ شد؛ یعنی وصیت برای وارثان، جایز نیست و این آیه، درباره‌ی نزدیکانی که ارث نمی‌برند، به قوت خود باقی‌ست. چنان که ابن عباس و بسیاری از علما، همین دیدگاه را دارند؛ یعنی بر انسان واجب است که وقتی مال و ثروت فراوانی دارد، بخشی از ثروتش را که برایش میسر است، برای آن دسته از نزدیکانش وصیت نماید که از او ارث نمی‌برند. البته وصیت برای وارث، جایز نیست؛ زیرا سهم ارثش برای او کافی‌ست. لذا وصیت در دو موردی که ذکر شد، واجب می‌باشد:

۱- وقتی بدهی داشت یا حق مردم بر گردش باشد.

۲- زمانی که ثروت فراوانی دارد؛ در چنین حالتی بر او واجب است برای آن دسته از خویشاوندانش که از او ارث نمی‌برند، درباره‌ی بخشی از اموالش وصیت کند.

دوم: وصیت حرام: مانند این که برای یکی از وارثانش وصیت کند؛ به عنوان مثال برای فرزند بزرگش سفارش کند و در میان وارثانش، سهم بیش‌تری به او بدهد یا برای همسرش



وصیت نماید و بیش از سهم وی به او اختصاص دهد. چنین کاری حرام است؛ اگرچه از همسرش راضی باشد و بخواهد نیکی‌هایش را جبران کند، باز هم جایز نیست که برای او به چیزی بیش از سهمش وصیت کند. هم‌چنین اگر یکی از فرزندان، به او خدمت و نیکی می‌کند، جایز نیست که برای چنین فرزندی به چیزی بیش از سهم ارثش وصیت نماید این، حرام است.

گاه مشاهده می‌شود که برخی از مردم، چندین فرزند دارند و چون فرزندان بزرگشان را داماد می‌کنند، به گمان خود برای این که حقّی از فرزندان کوچک‌تر ضایع نشود، به‌اندازه‌ی مخارجی که برای فرزند بزرگشان پرداخت کرده‌اند، به نفع فرزندان کوچک خود وصیت می‌کنند؛ این هم حرام است. زیرا ازدواج دادن فرزند، یک ضرورت و نیاز مقطعی مانند خوردن و آشامیدن است؛ به عبارت دیگر فرزندی که نیازمند ازدواج است و پدرش قدرت مالی دارد، بر او واجب است که به ازدواج فرزندش کمک کند؛ اما برای پدر جایز نیست که با چنین استدلالی، یعنی به گمان این که فرزند بالغش را ازدواج داده است، باید پس از مرگ خود، همان مبلغ یا کمک را از طریق وصیت به فرزند خردسالش اختصاص دهد.

این، مسأله‌ای است که بر بسیاری از طلاب پوشیده می‌باشد و گمان می‌کنند که اگر فرزند خود را داماد می‌کنید، بر شما واجب است به‌اندازه‌ای که برای داماد کردن فرزند بزرگ خود هزینه کرده‌اید، برای فرزندان خردسال خود نیز وصیت نمایید. این، درست نیست؛ بلکه وصیت برای وارث، به‌طور مطلق جایز نمی‌باشد. لذا اگر کسی از روی بی‌اطلاعی از این موضوع، به نفع یکی از وارثانش وصیت کند، قبول یا ردّ این وصیت، به سایر وارثان بستگی دارد؛ اگر بخواهند این وصیت را می‌پذیرند و گرنه، آن را رد می‌کنند.

سوم: وصیت جایز: این است که انسان به بخشی از اموالش که از یک‌سوم کل آن تجاوز نمی‌کند، وصیت نماید. زیرا وصیت کردن به بیش از یک‌سوم اموال، ممنوع است و هر کس به کمتر از آن، آزاد می‌باشد و می‌تواند برای هر کس جز وارثانش، وصیت کند. اما آیا یک‌سوم بهتر است یا یک‌چهارم و یا یک‌پنجم؟ می‌گوییم: یک‌سوم، بیش‌ترین مقداری است که می‌توانید وصیت کنید و بهتر است که کمتر از یک‌سوم باشد. از این رو ابن عباس گفته است: ای کاش مردم به جای یک‌سوم، یک‌چهارم اموالشان را وصیت می‌کردند. زیرا پیامبر ﷺ به سعد بن ابی‌وقاص رضی الله عنه فرمود: «الثلثُ والثلثُ کثیرٌ». یعنی: «یک‌سوم، و یک‌سوم نیز زیاد است». ابوبکر رضی الله عنه یک‌پنجم اموالش را صدقه داد و فرمود: من، همان چیزی را می‌پسندم که



الله ﷻ برای خود پسندیده است. لذا به یک پنجم (خمس) اموالش وصیت نمود و این، بهترین مقدار برای صدقه دادن اموال یا وصیت کردن درباره‌ی آن است.

ای کاش طلاب علم و کسانی که وصیت‌نامه‌ها را می‌نویسند، به وصیت‌کنندگان یادآوری می‌کردند که بهترین وصیت، وصیت به یک پنجم اموال است، نه یک سوم آن. و متأسفانه وصیت به یک سوم اموال در میان مردم، رایج شده و این، بیش‌ترین حد و اندازه‌ای است که پیامبر ﷺ تعیین نموده است، و گر نه، وصیت به کم‌تر از آن، بهتر می‌باشد؛ یعنی یک چهارم از یک سوم بهتر است و یک پنجم از یک چهارم.

ناگفته نماند: اگر وارثان، نیازمندند، ترک وصیت بهتر است؛ زیرا وارثان، مستحق‌ترند. پیامبر ﷺ فرموده است: «إِنَّكَ إِن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».^(۱) یعنی: «اگر وارثان را پس از خود، بی‌نیاز ترک گویی، بهتر است از این که آن‌ها را فقیر و نیازمند رها کنی تا دست‌گذاری پیش این و آن دراز کنند». لذا اگر از وضعیت وارثان خود آگاهید و می‌دانید که وضعیت متوسطی دارند و به فقر نزدیک‌ترند و از علاقه و نیازشان به این مال آگاهی دارید، بهتر است به صدقه دادن هیچ بخشی از اموال خود وصیت نکنید. در حدیث ابن عمر به وصیت کردن یا نوشتن وصیت‌نامه اشاره شده است و همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردیم، وصیت بر سه گونه است: وصیت واجب، وصیت حرام و وصیت مباح (جایز).

وصیت واجب: این‌ست که انسان نسبت به بدهی‌ها و حقوقی که بر عهده‌ی اوست، وصیت نماید تا وارثانش، آن را انکار نکنند و حق کسی ضایع نشود؛ به‌ویژه اگر دلیل یا سندی درباره‌ی این حقوق وجود نداشته باشد. همچنین بر کسی که مال و ثروت فراوانی از خود به‌جا می‌گذارد، واجب است که بدون سهم‌بندی و کم‌تر از یک سوم اموالش برای آن دسته از نزدیکان خود که از او ارث نمی‌برند، وصیت کند.

وصیت حرام خود بر دو نوع است: یکی این که برای یک از وارثان وصیت شود؛ و دیگر این که افزون بر یک سوم کل اموال باشد.

(۱) بخاری، ش: (۱۲۹۶، ۳۹۳۶، ۴۴۰۹، ۶۳۷۳)؛ و مسلم، ش: ۱۶۲۸.



وصیت مباح غیر از موارد مذکور است؛ البته بهتر و افضل، این است که به یک پنجم و کم‌تر از آن وصیت شود و اگر تا یک چهارم و یک سوم نیز وصیت گردد، ایرادی ندارد؛ ولی وصیت کردن به بیش از یک سوم، جایز نیست.

در حدیث ابن عمر به نوشتن وصیت‌نامه اشاره شده است؛ زیرا پیامبر ﷺ فرمود: «مگر این که وصیت‌نامه‌اش، نزدش مکتوب (نوشته‌شده) باشد». و این، نشان می‌دهد که نوشتن وصیت‌نامه واجب است. «مکتوب» اسم مفعول است؛ لذا وصیت‌نامه، باید مکتوب باشد و فرقی نمی‌کند که وصیت‌کننده، خود آن را بنویسد یا دیکته کند و دیگری بنویسد؛ مهم، ثبوتِ وصیت‌نامه است، چه به خطِ وصیت‌کننده باشد و چه به خط شخصی قابل اعتماد؛ اما اگر به خطی مجهول باشد، اعتبار ندارد و به آن، عمل نمی‌شود.

این که فرمود: «وصیت‌نامه‌اش، نزدش مکتوب (نوشته‌شده) باشد»، نشان می‌دهد که انسان، باید مراقبِ سندهایش باشد و آن را در دست‌رس کسی قرار ندهد؛ مثلاً در گاوصندوق یا اموال آن بگذارد تا از میان نرود یا کسی در آن، دست‌کاری نکند یا به آن، دست‌برد نزنند.

خلاصه این که از این حدیث به اهمیت توجه به نوشتن وصیت‌نامه پی می‌بریم و درمی‌یابیم که انسان باید مراقب وصیت‌نامه‌اش باشد تا از میان نرود. همچنین پی می‌بریم که صحابه رضی الله عنهم به سرعت به دستورهای رسول الله ﷺ عمل می‌کردند. چنان که ابن عمر پس از شنیدن این حدیث فرمود: «از زمانی که این سخن را از رسول الله ﷺ شنیده‌ام، یک شب نیز بر من نگذشته، مگر این که وصیت‌نامه‌ام نزد من بوده است».

لذا شایسته و بایسته‌ی هر مسلمانی است که به این موضوع، اهمیت دهد؛ زیرا مرگ انسان، بی‌خبر می‌رسد. در این صورت، انسان نه به خود ستم می‌کند و نه حق کسی ضایع می‌شود.^۱

فوائد حدیث:

- ۱) وصیت برای وارث درست نیست، زیرا که از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - حدیث روایت شده است که وصیت برای وارث درست نیست.
- ۲) وصیت در بیشتر از یک سوم مال درست نیست.

^۱ - شرح ریاض الصالحین: (۴/۴۴۳).



۳) از پیامبر اکرم - صلی الله علیه وسلم - پرسیدند کدام صدقه بهتر است، پیامبر اسلام فرمودند: «بهترین صدقه آنست که مال را صدقه کنی در حالی که سالم باشی و به دنیا علاقمند باشی و ثروت را آرزو داشته باشی و از فقر و تنگ دستی بیم داشته باشی و نباید در دادن صدقه تأخیر کنی که چون نفس به گلو برسد آن موقع بگوئی: اینقدر مال برای فلان و اینقدر مال برای فلانی، در حالی که مالت از دیگران است».

۴) به مسلمانان حدیث پیامبر اکرم برای سعد بن ابی وقاص - رضی الله عنه - را تذکر ده که می خواست کل مالش را صدقه دهد، فرمودند: اگر ورثه ای خود را ثروتمند باقی گذاری، بهتر از این است که بعد از تو فقیر باشند و دست سؤال را به سوی مردم دراز کنند و هر مالی را که در راه الله نفقه کنی صدقه به شمار می رود حتی آن لقمه را که به دهان زن خود می گذاری.

۲۷۳۹ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ خَتَنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ مَوْتِهِ دَرَهْمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا ، إِلَّا بَغَلْتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً .

معنی کلمات:

- **ختن:** پدر زن، برادر زن و کسانی که به وسیله همسر به شوهر ارتباط دارند.

ترجمه: عمرو بن حارث برادر همسر پیامبر اکرم - صلی الله علیه وسلم -؛ جویریة، می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - هنگام وفاتش، نه درهم و دیناری، نه غلام و کنیزی و نه چیز دیگری، از خود بجا گذاشت. فقط قاطر سفید و اسلحه اش و زمینی که آنرا هم صدقه کرده بود، از وی باقی ماند.

توضیح: هنگامی که پیامبر اکرم - صلی الله علیه وسلم - وفات کردند از مال و ثروت چه چیزی برای وارثان خود باقی گذاشته بود؟ قبل از پاسخ به این امر باید توجه و بررسی کرد که ایشان در دوران زندگی خود چه مال و ثروتی داشتند تا بعد از وفات برای وارثان باقی بماند؟ معلوم است که اموال قابل توجهی نداشتند و آنچه داشتند در باره آن اعلام فرموده بودند: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً» (احدی وارث ما پیامبران نمی شود، آنچه از خود بر جای



گذاریم صدقه است) ابوهریره روایت می کند که رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمودند: «وارثان من میان خود اشرفی تقسیم نخواهند کرد». یعنی اشرفی وجود نخواهد داشت که آن ها میان خود تقسیم کنند. چنانکه قبلاً ذکر شد که هنگام وفات چند دینار نزد عایشه وجود داشت آن حضرت آن ها را نیز صدقه کردند.

در ابوداود از عایشه روایت شده: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً». «آن حضرت - صلی الله علیه وسلم - نه درهمی از خود برجای گذاشتند و نه دیناری، نه شتری و نه گوسفندی».

به هر حال، آنچه از ایشان باقی مانده بود سه چیز بود: زمین، مرکب و سلاح جنگی ایشان.

۲۷۴۰ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - هَلْ كَانَ الثُّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَى فَقَالَ لَا . فَقُلْتُ كَيْفَ كَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةَ أَوْ أَمَرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ .

ترجمه: «طلحه بن مصرف می گوید: از عبدالله بن ابی اوفی - رضی الله عنه - سؤال کردم: آیا پیامبر - صلی الله علیه وسلم - وصیت کرد؟ گفت: خیر، گفتم: پس چطور وصیت بر مردم واجب است؟ و چطور به مردم دستور داده شده که وصیت کنند، عبدالله بن ابی اوفی گفت: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - وصیت کرد که مردم به کلام الله عمل کنند».

توضیح: یعنی در مسائلی مربوط به امور مالی به خاطر اینکه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - ثروتی را از خود به جای نگذاشت وصیت نمود، ولی در مسائل مربوط به امور دینی و سیاسی و اجتماعی وصیت نمود که به قرآن عمل شود و عمل به قرآن تضمین کننده سعادت دینی و دنیایی ملت مسلمان می باشد.

۲۷۴۱ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذَكَرُوا عَبْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَ وَصِيًّا . فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَةً إِلَى صَدْرِي - أَوْ قَالَتْ حَجْرِي - فَدَعَا بِالطَّسْتِ ، فَلَقِدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي ، فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ .



ترجمه: «اسود می گوید: مردم پیش عایشه گفتند: علی وصی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - است، (یعنی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - وصیت کرده و علی را مسئول اجرای آن قرار داده است) عایشه گفت: چه وقتی او را وصی قرار داده است؟! هنگامی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - وفات کرد در بغل من بود و سرش بر سینه من قرار داشت (یا گفت: سرش بر دامن و ران من بود) پس از اینکه گفت: طشتی را برایم بیاورید، دیدم خم شد و بر دامنم افتاد و نمی دانستم که فوت کرده است، پس چه وقتی وصیت کرده و علی را وصی خود قرار داده است؟!».

فوائد حدیث:

۱. رد ادعای وصایت: عایشه (رضی الله عنها) با این روایت روشن می کند که در لحظات پایانی عمر پیامبر صلی الله علیه وسلم، کسی به عنوان وصی مشخص نشد و او شخصاً شاهد آن لحظات بود.
۲. جایگاه ویژه عایشه: حضور او در آخرین لحظات زندگی پیامبر و این که پیامبر در آغوش او جان داد، جایگاه ویژه او را در نزد پیامبر نشان می دهد.
۳. شدت بیماری پیامبر صلی الله علیه وسلم: اشاره به اینکه پیامبر حتی برای بالا آوردن (استفراغ) طشتی خواست، نشان از شدت بیماری اش دارد.
۴. ظرافت توصیف مرگ پیامبر صلی الله علیه وسلم: عایشه با دقت توصیف می کند که حتی متوجه زمان دقیق وفات نشد، که نشان دهنده آرام بودن لحظه ی وفات پیامبر است.
۵. رد برخی روایت های ضعیف یا ساختگی: این حدیث به طور غیرمستقیم پاسخ به روایت هایی است که ادعا می کنند پیامبر کسی را به صراحت وصی خود معرفی کرده است.

۲ - باب أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ

باب: وارثین توانگر گذاشتن بهتر از آن است که دست تکیه به سوی مردم داز کنند

۲۷۴۲ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابِرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ « يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَمْرَاءَ » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوْصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ « لَا » . قُلْتُ فَالْشُّطْرُ



قَالَ « لَا » . قُلْتُ الثَّلْثُ . قَالَ « فَالثَّلْثُ ، وَالثَّلْثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَإِنَّكَ مِنْهُمْ أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ ، حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ » . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَتُهُ .

معنی کلمات:

- **يَعُودُنِي** : به عیادت من آید .
- **الْوَجَع** : بیماری .
- **اشْتَدَّ** : شدت یافت .
- **الشطَر** : نصف .
- **تَذَر** : رها می کنی، باقی می گذاری .
- **العائلة** : جمع عائل به معنی فقیر و نیازمند .
- **يَتَكَفَّفُونَ** : گدایی می کنند .
- **الْفِي** : دهان .
- **البائس** : بیچاره .
- **يَرْتِيه** : با رقت و ترحم از او یاد می کند .

ترجمه: از سعد بن ابی وقاص - رضی الله عنه - روایت است: «در مکه بودم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به عیادت من آمد، او دوست نداشت در سرزمینی که از آن هجرت کرده است بمیرد، فرمود: الله ابن عفرأ را رحمت کند، گفتم ای رسول الله! آیا می توانم تمام دارایی ام را وصیت کنم؟ فرمود خیر، گفتم پس نصف؟ فرمود خیر، گفتم پس یک سوم؟ فرمود: یک سوم، هر چند یک سوم هم زیاد است، چون اگر وارثان خود را بعد از خودت بی نیاز گردانی بهتر از آنست که آنان را مستمند رها کنی و دست نیاز به سوی مردم دراز کنند. هر چیزی را که اتفاق می کنی صدقه است حتی لقمه ای که به همسرت می دهی، امید است که الله تو را شفا دهد تا کسانی به واسطه تو نفع ببرند (مسلمانان از غنایمی که به دست تو از مشرکین گرفته می شود بهره ببرند) و کسانی دیگر نیز از تو ضرر بینند (مشرکانی که به دست تو هلاک می شوند)، سعد بن ابی وقاص در آن روز بجز یک دختر (وارث دیگری) نداشت».



توضیح: این که چرا وصیت به بیشتر از یک سوم مال جایز نیست؟ زیرا حق وارثان متعلق به ما ترک میت است؛ چنانچه وصیت به بیشتر از یک سوم جایز می بود حق وارثان ضایع می شد، بر همین اساس وقتی که سعد بن ابی وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ از رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اجازه خواست تا نصف مالش را وصیت نماید، پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اجازه نداد، سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اجازه خواست تا یک سوم مالش را وصیت کند، پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اجازه داد و فرمود: [الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ] «می توانی یک سوم را وصیت نمایی، در حالی که یک سوم زیاد است؛ اگر تو ورثه خود را در حالی وداع نمایی که اغنیا باشند بهتر از آن است که آن ها را در حالی ترک نمایی که فقیر و بینوا باشند و بر اثر فقر و بینوایی به سوی مردم دست دراز نموده و سؤال کنند».

رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ در این حدیث مبارک، حکمت منع وصیت به بیشتر از یک سوم مال را بیان فرموده است؛ چنانچه اگر میت از یک سوم بیشتر وصیت نمود و وارثان اجازه دادند، اشکالی در این کار نیست.^۱

۳ - باب الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

وَقَالَ الْحَسَنُ لَا يَجُوزُ لِلذَّمَى وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثُ . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) .

باب: وصیت به سوم حصه از مال

وحسن گفته است: وصیت ذمی جواز ندارد به جز سوم حصه از مال متروکه‌ی میت. و الله عزوجل فرموده است: «وفرمودیم که حکم کن میان ایشان به آنچه فرود آورده است الله» [مائده: ۴۹].

۲۷۴۳ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُمْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَوْ عَصَى النَّاسُ إِلَى الرَّبْعِ ، لَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ » .

^۱ - فتاوی نور علی الدرب (۲/ ۵۵۹).



ترجمه: «ابن عباس - رضی الله عنهما - می گوید: کاش مردم به جای یک سوم به یک چهارم ثروت خود وصیت می کردند، چون پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: وصیت باید به یک سوم ثروت باشد (یعنی نباید بیشتر از آن باشد) هر چند یک سوم هم زیاد است (یعنی وصیت اگر کمتر از یک سوم باشد بهتر است)».

توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

۲۷۴۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ مَرَضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقْبِي . قَالَ « لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا » . قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَوْصِيَ ، وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ - قُلْتُ - أَوْصِيَ بِالنِّصْفِ قَالَ « النِّصْفُ كَثِيرٌ » . قُلْتُ فَالْثُلُثُ . قَالَ « الْثُلُثُ ، وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ » . قَالَ فَأَوْصَى النَّاسَ بِالثُّلُثِ ، وَجَارَ ذَلِكَ لَهُمْ .

ترجمه: از سعد رضی الله عنه روایت است که گفت: من بیمار شدم و پیامبر صلی الله علیه وسلم از من عیادت کرد. گفتیم: ای رسول الله، الله را دعا کن که مرا در ملکی که عقب گذاشته ام (مکه) بازنگرداند (تا در آنجا بمیرم).

آنحضرت فرمود: «باشد که الله تو را از این بیماری برخیزاند و نفع تو را به مردم برساند». گفتیم: قصد دارم که (در مورد مال خود پس از مرگ) وصیت کنم و من فقط یک دختر دارم. گفتیم: آیا به نیم مالم وصیت کنم؟ فرمود: نیم مال زیاد است. گفتیم: سوم حصه مال! فرمود: «سوم حصه، سوم حصه هم زیاد است - یا گفت: بسیار است».

(راوی می گوید): مردم به سوم حصه مال وصیت کردند و همین مقدار برای آنها جایز گردید.

توضیح باب و احادیث مربوط به آن: گفته او: (باب وصیت به یک سوم) یعنی جواز یا مشروعیت آن، که این موضوع در باب پیشین نیز توضیح داده شد. اجماع علما بر این است که وصیت به بیش از یک سوم (مال) جایز نیست. البته درباره کسی که وارث دارد اختلاف نظر وجود دارد. توضیح آن در باب «وصیتی برای وارث نیست» خواهد آمد.

در مورد کسی که وارث ندارد نیز اختلاف است؛ جمهور (اکثر فقها) آن را جایز نمی دانند، اما حنفیان، اسحاق، شریک و احمد در روایتی، و نیز علی (رضی الله عنه) و ابن مسعود آن را جایز دانسته اند. آنان به آیه ای از قرآن که وصیت را مطلق بیان کرده استدلال می کنند، و



می‌گویند: سنت این حکم را برای کسی که وارث دارد محدود کرده، پس کسی که وارث ندارد همچنان شامل حکم مطلق آیه می‌شود. در باب پیشین، دلیل دیگری نیز برای این دیدگاه ذکر شد.

همچنین، اختلاف دیگری هست: آیا ملاک یک‌سوم بودن مال، زمان وصیت است یا زمان مرگ؟ دو دیدگاه در این باره وجود دارد. هر دو در فقه شافعی مطرح‌اند و نظر قوی‌تر، زمان مرگ را ملاک می‌داند. اما مالک و بیشتر عراقیان، و نیز نخعی و عمر بن عبدالعزیز، زمان وصیت را ملاک دانسته‌اند. در مقابل، ابوحنیفه، احمد و دیگران - از جمله علی بن ابی‌طالب و گروهی از تابعین - زمان مرگ را ملاک دانسته‌اند.

دلیل گروه اول این است که وصیت نوعی عقد (قرارداد) است و عقود به لحظه آغاز اعتبار دارند؛ همان‌طور که اگر کسی نذر کند یک‌سوم مالش را صدقه بدهد، نذرش طبق ارزش همان لحظه محاسبه می‌شود. پاسخ داده شده که وصیت از همه جهت عقد محسوب نمی‌شود، چون در آن فوریت و قبول لازم نیست. همچنین بین وصیت و نذر تفاوت هست، چراکه وصیت قابل رجوع است ولی نذر الزام‌آور است.

نتیجه این اختلاف در جایی روشن می‌شود که اگر بعد از وصیت مال جدیدی برای شخص حاصل شود، آیا آن نیز در محاسبه یک‌سوم می‌آید یا نه.

باز اختلافی دیگر هست: آیا یک‌سوم از کل اموال حساب می‌شود، یا فقط از اموالی که وصیت کننده از آن آگاه بوده؟ جمهور فقها دیدگاه اول را دارند و مالک دیدگاه دوم را. استدلال جمهور این است که در هنگام وصیت، آگاهی دقیق از مقدار مال شرط نیست؛ اگر بود، وصیت در حال ناآگاهی جایز نمی‌بود.

فایده‌ای تاریخی: اولین کسی که در اسلام وصیت به یک‌سوم کرد، براء بن معرور بود. او یک‌سوم مالش را به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وصیت کرد، اما پیش از ورود پیامبر به مدینه (یک ماه قبل از هجرت) از دنیا رفت. پیامبر وصیت او را پذیرفت ولی مال را به ورثه‌اش بازگرداند. این روایت را حاکم و ابن منذر از طریق یحیی بن عبدالله بن ابی‌قتاده از پدر و جدش نقل کرده‌اند.

گفته: (و حسن بصری گفته است) که: وصیت برای غیرمسلمان (ذمی) بیش از یک‌سوم جایز نیست. ابن بطال گفته است: بخاری با آوردن این نظر می‌خواهد به دیدگاه کسانی که (مانند حنفیان) وصیت بیش از یک‌سوم را برای کسی که وارث ندارد جایز می‌دانند، پاسخ



دهد. و برای رد آن، به آیه «و حکم کن میانشان به آنچه الله نازل کرده» استدلال کرده؛ و این که پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز به یک‌سوم حکم کرده، پس هر که از آن تجاوز کند، از حدود الهی پا فراتر نهاده است.

ابن مُنیر گفته است: منظور بخاری از آیه «وَأَنْ أَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» این نبود که به طور کلی وصیت بیش از یک‌سوم را برای غیرمسلمان رد کند، بلکه هدفش این بود که استدلال کند اگر یک فرد ذمی (غیرمسلمان تحت حمایت اسلام) وصیتی کرده و ورثه‌اش برای اجرای آن نزد ما مسلمانان داوری آورند، ما تنها تا حد یک‌سوم از وصیت او را نافذ می‌دانیم، چون در داوری با ایشان فقط مطابق احکام اسلام حکم می‌کنیم، همان‌گونه که الله فرموده است.

گفته: (حدَّثَنَا سَفِيَانُ) منظور سفیان بن عُیَیْنَه است، چون قُتَیْبَه، سفیان ثوری را درک نکرده است.

گفته: (از هشام بن عروه) است، و در روایت حُمَیدِی در مسندش آمده: «سفیان گفت: هشام برای ما حدیث گفت.» در صحیح بخاری، فقط همین یک حدیث از عروه بن زبیر از ابن عباس نقل شده است.

گفته: (اگر مردم کم می‌کردند...) واژه «غَضَّ» با دو حرف معجمه (غ و ض) به معنای کاستن است. "لو" در اینجا یا برای آرزوست که نیازی به جواب ندارد، یا شرطیه است که جوابش حذف شده است. در روایتی دیگر آمده: «دوست‌داشتنی‌تر برای من بود» و برخی نیز این عبارت را به پیامبر نسبت داده‌اند: «برای رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب‌تر بود».

گفته: (تا یک‌چهارم) حُمَیدِی افزوده: «در وصیت». احمد نیز همین را از وکیع نقل کرده است. در روایتی دیگر آمده: «دوست داشتم مردم از یک‌سوم به یک‌چهارم وصیت کاهش دهند.»

گفته: (چون پیامبر فرمود...) این جمله به مثابه دلیل برای پیشنهاد ابن عباس در کاستن از یک‌سوم است، چرا که پیامبر صلی الله علیه وسلم یک‌سوم را «زیاد» توصیف کرده است. ابن عباس بر این اساس توصیه به کاهش کرده است. برخی چون اسحاق بن راهویه از این قول پیروی کرده‌اند. در فقه شافعی نیز توصیه به کاهش از یک‌سوم مستحب دانسته شده است، و نووی گفته: اگر وارثان فقیر باشند، کاهش بهتر است، و اگر ثروتمند باشند، نه.



گفته: (و یک سوم زیاد است) در روایت مسلم آمده: «زیاد یا بزرگ»، که راوی در ثبت دقیق آن شک داشته است.

این که محمد بن عبدالرحیم گفت: زکریا بن عدی از مروان بن معاویه، از هاشم بن هاشم، از عامر بن سعد، از پدرش سعد بن ابی وقاص روایت کرده است: من بیمار شدم و پیامبر صلی الله علیه وسلم به عیادت آمد. گفتیم: ای رسول الله، دعا کن که الله مرا به عقب برگرداند (یعنی: از مدینه بازنگردم یا نمیرم در حالی که هجرت بی ثمر شود).

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: شاید الله تو را بهبود دهد و از طریق تو گروهی را بهره‌مند سازد.

گفتم: می‌خواهم وصیت کنم، و من فقط یک دختر دارم. گفتم: نیمی از مال من را وصیت کنم؟

فرمود: نصف، زیاد است.

گفتم: پس یک سوم؟

فرمود: یک سوم، و یک سوم زیاد یا بزرگ است.

پس مردم به وصیت به یک سوم عمل کردند و این مورد قبول واقع شد.

محمد بن عبدالرحیم که این حدیث را روایت کرده، از علمای بزرگ و معاصر بخاری بوده است.

مروان، همان مروان بن معاویه فزاری است.

هاشم بن هاشم، پسر عتبۀ بن ابی وقاص است.

بخاری در این سند دو مرحله را پایین آمده، چون او معمولاً از مکی بن ابراهیم روایت می‌کند و مکی از هاشم.

جمله: "دعای کن که به عقب بازنگردم" اشاره دارد به کراهت مرگ در مکه یا محل هجرت‌پذیری، و پیش‌تر در باب قبلی نیز به آن اشاره شده بود.

"شاید الله تو را بهبود دهد"، طبق روایتی در "مُسْتَخْرَج" ابونعیم، یعنی: الله از این بیماری شفا دهد.



نکته: در برخی روایات، پیامبر صلی الله علیه وسلم نصف مال را نیز زیاد دانسته، ولی تنها در مورد یک سوم فرموده: زیاد است، بدون این که آن را رد کند. از این رو، نصف ممنوع است، اما یک سوم جایز، ولی بهتر است کمتر از آن باشد تا ورثه در مضیقه نیفتند.

تحریر: وقتی ابن عباس می گوید بهتر است مردم از یک سوم هم کمتر وصیت کنند، این توصیه از روی استحباب است، نه الزام. بخاری نیز با جمع بین احادیث می خواهد همین مطلب را نشان دهد.^۱

۴ - باب قول الموصی لوصیه تعاهد ولدی . وما یجوز للوصی من الدعوی

باب: گفته ی وصیت کننده برای وصی: از فرزندم مراقبت کن و دعاوی ای که برای وصی جایز است

توضیح: در این باب حدیثی از عایشه آورده است درباره ی داستان دعوی سعد بن ابی وقاص و عبد بن زمعه درباره ی فرزند کنیز زمعه. او برای این حدیث در کتاب «الاشخاص» عنوان «ادعای وصی از طرف میت» را برگزیده است، یعنی ادعایی از طرف شخص مرده. استخراج دو نکته ی ذکر شده در عنوان این باب از این حدیث روشن است، و ان شاء الله توضیح بیشتر آن در باب ارث خواهد آمد.^۲

۲۷۴۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْعِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عَتِيبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ مَتَى ، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ . فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي ، قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ . فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي ، وَابْنُ أُمِّتِ أَبِي ، وَلَدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنُ أَخِي ، كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ . فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ابْنِ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ » . ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ « احْتَجِبِي مِنْهُ » . لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بَغْتَبَةً ، فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ .

^۱ - فتح الباری، ابن حجر .

^۲ - فتح الباری، ابن حجر .



ترجمه: از عروۀ بن زبیر روایت است که عایشه (رضی الله عنها) گفت: عتبه بن ابی وقاص به برادر خود سعد بن ابی وقاص وصیت کرد که پسر کنیز زمعه از نطفه من است او را نزد خود بیاور. چون سال فتح مکه فرا رسید، سعد آن پسر را گرفت و گفت: این پسر برادر من است که درباره او به من وصیت کرده است. عبد بن زمعه ایستاد و گفت: او برادر من است و پسر کنیز پدر من که بر بستر او زاده شده است، هر دویشان موضوع را نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آوردند.

سعد گفت: یا رسول الله، این پسر برادر من است که در مورد وی به من وصیت کرده است.

عبد بن زمعه گفت: برادر من و پسر کنیز پدر من است.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «این پسر از آن تو است ای عبد بن زمعه پسر برای صاحب بستر است و زناکار را سنگ است. سپس آن حضرت به همسر خود سوده بنت زمعه گفت: از این پسر [هر چند پسر پدر تو باشد] در حجاب باش.
و این فرموده وی بدان سبب بود که مشابهت آن پسر را به غلبه مشاهده کرده بود. و آن پسر سوده را تا دم مرگ ندید.

فوائد حدیث:

۱. مشروعیت وصیت: وصیت کردن به دیگران برای رسیدگی به امور بعد از مرگ، امری مشروع و مرسوم است.
۲. جواز ادعای وصی از طرف موصی: وصی می تواند آنچه را که موصی وصیت کرده، ادعا و پیگیری کند.
۳. لزوم بررسی دعوی ها توسط قاضی (حاکم شرعی): اگر اختلافی بر سر یک موضوع ایجاد شود، باید به حاکم (پیامبر صلی الله علیه وسلم) مراجعه کرد.
۴. مرجعیت قضایی پیامبر: پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به عنوان حاکم شرعی، بین افراد حکم کرد.
۵. قاعدهی "الولد للفراش": فرزند متعلق به صاحب بستر (شوهر زن) است، نه مدعی زنا یا کسی که ادعای غیر شرعی دارد.
۶. رد ادعای نسب از راه غیر مشروع: اگر نسب از راه زنا ادعا شود، پذیرفته نمی شود.



۷. حق شوهر در الحاق فرزند به خود در صورت تولد بر فراش او: حتی اگر شباهت ظاهری به غیر داشته باشد.
۸. لزوم رعایت احتیاط در مسائل اختلاط محرم و نامحرم: پیامبر به سوده بنت زمعه دستور داد از این جوان حجاب بگیرد، با اینکه شرعاً برادرش محسوب می‌شد.
۹. اعتبار شباهت ظاهری در امور اخلاقی یا احتیاطی، نه در حکم شرعی: پیامبر با اینکه او را فرزند زمعه دانست، اما به خاطر شباهت به عتبه، احتیاط در نظر گرفت.
۱۰. اثبات نسب با تولد بر بستر شوهر است، نه با شباهت چهره‌ای.
۱۱. لزوم رجوع به پیامبر صلی الله علیه وسلم یا عالم دین در حل مسائل پیچیده.
۱۲. نفی نسب با زنا امکان‌پذیر نیست مگر با لعان (در صورت وجود شرایط).
۱۳. مسئولیت وصی در اجرای دقیق وصیت.
۱۴. اختلاف در نسب، مسئله‌ای جدی در فقه اسلامی است و نیازمند دقت شرعی بالا است.
۱۵. وجود حکم "للعاهر الحجر" (برای زناکار فقط سنگ است؛ یعنی هیچ حقی ندارد): نشان دهنده شدت برخورد شرع با زنا و آثار آن است.
۱۶. توجه پیامبر صلی الله علیه وسلم به ظاهر افراد، اما نه برای داوری نهایی بلکه برای تدبیر اجتماعی و احتیاطی.
۱۷. لزوم رعایت حجاب حتی در موارد مشکوک.
۱۸. اعتبار وصیت ولو در امور نسبی، هرچند در حکم نهایی اثر ندارد.
۱۹. عدم پذیرش وصیت برخلاف قواعد قطعی شرع (مانند الولد للفراش).
۲۰. تأکید بر حفظ نسب شرعی و جلوگیری از اختلاط نسل‌ها.
۲۱. لزوم دوری زن‌ها از مردان مشکوک‌النسب برای حفظ عفت و طهارت ظاهری و باطنی.
۲۲. اشاره به لطافت اخلاقی پیامبر صلی الله علیه وسلم در رعایت جنبه‌های خانوادگی حتی در هنگام صدور حکم.



۵ - باب إِذَا أَوْمَأَ الْمَرِيضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ

باب: اگر مریض با سر خود اشارتی کند که واضح باشد، جواز دارد

۲۷۴۶ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكَ ، أَفَلَانُ أَوْ فُلَانٌ حَتَّى سَمَى الْيَهُودِيَّ ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا ، فَجِئَ بِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ .

ترجمه: از انس - رضی الله عنه - روایت است که یک مرد یهودی، سرکنیزی را میان دو سنگ قرار داد و سرش را کوبید و شکست. از کنیز پرسیدند که چه کسی سر تو را شکسته است؟ فلانی، فلانی؟.. تا اینکه نام آن مرد یهودی به میان آمد. آن کنیز، با اشاره سر، گفت: بلی. سپس، آن یهودی را دستگیر کردند. او به جرم خود اعتراف کرد. پس نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - دستور داد تا سرش را بین دو سنگ قرار دهند و بکوبند و بشکنند.

فوائد حدیث:

۱. مشروعیت قصاص در برابر قتل عمد.
۲. تساوی در قصاص بین مسلمان و غیرمسلمان در موارد قتل (در صورت وجود شرایط).
۳. پذیرفته شدن اشاره و ایماء مجروح، در مواردی که سخن گفتن ممکن نیست.
۴. مشروعیت استنطاق (بازجویی) و سوال تدریجی برای شناسایی مجرم.
۵. اعتبار اعتراف مجرم به عنوان قوی‌ترین دلیل اثبات جرم.
۶. جواز اجرای قصاص به همان شیوه‌ای که جنایت انجام شده است (المماثلة فی القصاص).
۷. وظیفه حاکم در حمایت از مظلوم و اجرای عدالت، حتی بر غیر مسلمان.
۸. مجازات قاتل به روشی هم‌عرض جنایت در شریعت جایز است.
۹. اهمیت جان انسان و حرمت شدید تعدی به آن در اسلام.
۱۰. تحقیقات مقدماتی در جرم باید با دقت و بدون شتاب انجام شود.
۱۱. استفاده از نشانه‌های غیرزبانی (مثل اشاره) در فرآیند قضاوت، در موارد خاص.
۱۲. قبول اشاره‌ی فرد مجروح نزدیک به مرگ، در صورتی که مطمئن باشد.
۱۳. آزادی دینی در جامعه اسلامی منافاتی با اجرای عدالت ندارد.



۱۴. مجازات عادلانه رادع جرم است حتی اگر مجرم غیر مسلمان باشد.
۱۵. استواری اسلام بر عدالت مطلق، نه تعصب قومی یا دینی.
۱۶. اثبات جرم قتل می تواند از راه اعتراف یا قرائن قطعی صورت گیرد.
۱۷. پذیرش شهادت عملی مجنی علیه (فرد آسیب دیده) در هنگام عجز از سخن گفتن.
۱۸. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شخصاً اجرای عدالت را بر عهده می گرفت.
۱۹. حرمت اذیت و آزار زنان در شریعت اسلام، حتی اگر برده باشند.
۲۰. استفاده از ابزارهای همراه با جرم در اجرای قصاص (سنگ مقابل سنگ).
۲۱. حضور زنان در جامعه نباید باعث تعدی به حقوق آنها شود؛ حمایت از آنها لازم است.
۲۲. بیان این که جرم افراد غیر مسلمان، در حکومت اسلامی قابل پیگیری قضایی است.

۶ - باب لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

باب: برای وارث وصیت جواز ندارد

توضیح: «لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ»: این لفظ حدیثی مرفوع نزد محدثین ثابت الأصل است و تمایل شافعی به تواتر آن است. فخر رازی و دیگران در تواتر آن نزاع کرده اند. شاید این حدیث بر شرط مؤلف ثابت نبوده است که سند آنرا ذکر نکرده و من حیث المعنی در ترجمه اللباب آورده است. الله اعلم

سید سابق در «فقه السنة» نیز گفته است: این حدیث اگر چه خبر آحاد است ولی علما آن را پذیرفته اند و توده مردم و عامه نیز بدان راضی شده اند. و در روایتی آمده است: «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ» «براستی الله حق هر کس را معین کرده و حقش را بوی بخشیده است هان وارث نیازی بوصیت ندارد چون الله سهمش را معین کرده است». و اما آیه «كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (۱۸۰)» [البقرة: ۱۸۰]. جمهور علما برآنند که این آیه نسخ شده است. امام شافعی گفت: الله آیه وصیت را نازل کرده است و آیه میراث را نیز نازل کرده است، احتمال دارد که آیه وصیت با آیه میراث باقی باشد و بهر دو عمل شود و احتمال دارد



که آیه میراث آیه وصیت را نسخ کرده باشد و علما دنبال این می گشتند که چیزی پیدا کنند که یکی از این دو احتمال را ترجیح دهد و آن را در سنت رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - یافتند که صاحبان مغازی از پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - روایت کرده اند، که در سال فتح مکه پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «لا وصیة لوارث» ا. هـ

علما اتفاق دارند بر اینکه موصی له نباید در روز مرگ موصی وارث او باشد، حتی اگر کسی وصیت کرد، برای برادرش که از او ارث می برد، به علت اینکه موصی فرزندی ندارد، سپس بعد از وصیت و پیش از مرگش، پسری برایش بدنيا آید، این وصیت صحیح است و نسبت به برادرش اجرا می گردد و چون در این حال برادر و ارث نیست و اگر موصی فرزندی داشت و برای برادرش وصیت کرده بود و قبل از مرگ موصی فرزندش مرد، این وصیت برای وارث است و صحیح نیست. چون در هنگام مرگ پسرش وارث می شود.

۲۷۴۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَتَسَخَّرَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثَّمَنَ وَالرُّبْعَ ، وَلِلرَّوْجِ الشُّطْرَ وَالرُّبْعَ .

ترجمه: از عطاء روایت است که ابن عباس رضی الله عنهما گفت: مال میراث (در اوایل اسلام) به پسر می رسید و برای پدر و مادر وصیت می شد. الله عزوجل هر آنچه خواست از این حکم نسخ کرد و سهم میراث مرد را دو چند سهم میراث زن گردانید و برای هریک از پدر و مادر ششم حصه مقرر گردانید و سهم زن را از میراث شوهر هشتم حصه و چهار حصه تعیین نمود و سهم شوهر را از میراث زن مناصفه و چهارم حصه تعیین کرد.

توضیح: شیخ البانی در «أحكام الجنائز» می نویسد: وصیت برای والدین و سایر خویشاوندانی که از میت ارث می برند، بوسیله آیه میراث، منسوخ شده است و رسول الله - صلی الله علیه وسلم - در خطبه حجة الوداع بطور روشن و شفاف آن را توضیح داده و فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ». (الله حق هر صاحب حق را داده است. اکنون وصیت برای کسی که از وصیت کننده، ارث می برد، جایز نیست).

باید دانست که ناسخ در واقع، قرآن است و حدیث، مبین این مطلب است. همانطور که از خطبه حجة الوداع بر می آید. بر خلاف آنچه که بسیاری می پندارند که ناسخ این حکم،



حدیث است. از اینرو برخی از معاصرین روی آن خرده گیری نموده و گفته اند: حدیث، خبر واحد است و نمی تواند ناسخ قرآن باشد. هر چند که این تصور، باطل است. زیرا صحیح این است که خبر واحد می تواند ناسخ قرآن باشد. ولی اینجا ناسخ در واقع، آیه میراث است. فرضاً اگر بپذیریم که ناسخ، حدیث است. حدیث واحد به اتفاق علما صلاحیت ناسخ بودن را دارد. علاوه بر آن، حدیث متواتر است و متواتر بودن آن بر کسی که از اسناد و طرق حدیث آگاهی دارد، پنهان نیست. بنده اسناد و طرق آن را در کتاب «ارواء الغلیل» جمع و استخراج نموده ام. طرق آن بیش از ده طریق هستند و هشت نفر صحابی آن را روایت کرده است.

۷ - باب الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

باب: صدقه دادن به وقتی که مرگ نزدیک شود

۲۷۴۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ « أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ . تَأْمَلُ الْغَنَى ، وَتَخْشَى الْمَقْرَ ، وَلَا تَمُهلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ قُلْتَ يَا فُلَانُ كَذَا ، وَيَا فُلَانُ كَذَا ، وَقَدْ كَانَ فُلَانٌ » .

معنی کلمات:

- صحیح: سالم، تندرست.

- حریص: دارای طمع.

- حلقوم: گلو.

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که مردی خطاب به نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - گفت: ای رسول الله! کدام صدقه، بهتر است؟ فرمود: «صدقه ای که هنگام تندرستی، حرص جمع آوری مال، امید به ثروتمند شدن و ترس از فقر، داده شود. پس در صدقه دادن، تأخیر نکن تا اینکه روح به حلقوم برسد. آنگاه، می گویی که به فلانی، اینقدر بدهید و به فلان نفر دیگر، اینقدر بدهید. در صورتیکه آن زمان (هنگام سكرات) این مال از آن فلان (وارث) است».



فوائد حدیث:

۱) معنی این قول پیامبر صلی الله علیه وسلم که می‌فرمایند: «زیرا این وقتی است که مال برای فلانی تعلق گرفته است»: این است که: این وقتی است که مال برای ورثه تعلق گرفته است، پس انسان اگر می‌خواهد صدقه بدهد، در وقت صحت‌مندی و تندرستی خود صدقه بدهد، و این کار خیر را تا وقتی که نفس به حلقوم می‌رسد، به تاخیر نیندازد.

۲) در ترمذی به روایت از ابی الدرداء آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «کسی که در وقت مرگ غلامش را آزاد می‌کند، و یا صدقه می‌دهد، مانند کسی است که بعد از سیر شدن صدقه می‌دهد، و البته این نوع صدقه دادن، پیشه و روش نیکان و سخاوتمندان نیست.

۳) صدقه برای میت مستحب است. از ابی هریره - رضي الله عنه - مروی است که شخصی از رسول لله - صلی الله علیه وآله وسلم - سوال کرد: «إِنِّي أَيْمَنُ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكْفَرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ». «یا رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - پدرم فوت کرده و مال زیادی گذاشته است، برای او صدقه کنم، مفید خواهد بود؟ رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - فرمود: آری». حضرت سعد بن عبادہ - رضي الله عنه - بعد از وفات مادرش از رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - پرسید، «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَقْيُ الْمَاءِ» «ای پیامبر الله! مادرم فوت کرده، آیا برای او صدقه کنم؟ پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - فرمود: آری، سوال شد کدام صدقه بهتر است فرمود: آب دادن». (احمد و نسائی).

۴) هرچه حکم خواندن قرآن برای میت: اگر مسلمان قرآن را در خانه یا در مسجد بخواند و در پایان تلاوت برای میت دعای مغفرت کند، مانعی ندارد.

۵) اما تجمع کردن قاریان در خانه میت و تلاوت کردن دستجمعی و اهداء ثواب به میت و دادن اجره به قاریان از طرف خویشاوندان میت، بدعت و منافی با روش صحابه و ائمه سلف می‌باشد، باید مسلمانانی که مبتلا به چنین رسمی هستند، به ترک آن دعوت شوند. چنین روشی در سلف صالح شناخته نشده و از علماء و ائمه خیرالقرون چنین چیزی نقل نشده است. آنچه که در اول این امت بعنوان دین مروج نبوده است، برای آخر این امت، دین بحساب نمی‌آید.



۸ - باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين)

وَيَذْكُرَ أَنْ شَرِيعًا وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَاوُسًا وَعِطَاءُ وَابْنُ أَدَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَرِيضِ بَدِينٍ . وَقَالَ الْحَسَنُ أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثُ مِنَ الدِّينِ بَرَأَ . وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لَا تُكْشَفَ أَمْرَأَتُهُ الْفَزَارِيُّ عَنْمَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا . وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ كُنْتُ أَعْتَقُكَ . جَازَ . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنْ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبِضْتُ مِنْهُ . جَازَ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ . وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ » . وَلَا يَجِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ » . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) فَلَمْ يَخْصُ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ . فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

باب: و این فرموده الله عزوجل: « و این تقسیم بعد از ادای وصیتی است که مرده [در زمان حیات] به آن فرموده یا بعد از ادای دین » [نساء: ۱۱]

و یادآوری شده که: شریح و عمر بن عبدالعزیز و طواس و عطاء و ابن اذینه اقرار مریض را به قرض وی اجازه داده اند .

حسن گفته است: سزاوارترین حالتی که مرد بدان تصدیق می شود واپسین روز دنیا و نخستین روز آخرت وی است (اقرار به وقت مرگ اعتبار دارد) و ابراهیم و حکم گفته اند: اگر وارث از قرضی که بر ذمه وی است تبرئه شود، تبرئه است (وارثان دیگر حق اعتراض و دعوی بر وی ندارند) . و رافع بن خدیج وصیت کرد این که: بر زن وی (فزاریه) اعتراضی نشود و دروازه‌ی خانه‌ی که مال وی در آن است، گشاده نشود.

و حسن گفته است: اگر کسی به هنگام مرگ به برده‌ی خود بگوید که: تو را آزاد کردم جواز دارد.

و شعبی گفته است: اگر زن به هنگام مرگ خود بگوید که: همانا شوهر من حق (مهر) مرا ادا کرده است و من از وی گرفته‌ام، جواز دارد و بعضی مردم گفته اند: اقرار وی به وقت مرگ بنابر بدگمانی وارثان نسبت به وی جواز ندارد. و سپس استحسان کرده



وگفته اند: اقرار وی به مالی که نزد وی امانت است، و مالی که بضاعت است و مالی که به مضاربت است، جواز دارد.

وهمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموده است: «از گمان بد خود را دور بدارید؛ زیرا که گمان بد دروغ ترین سخن است». و مال مسلمانان برای ورثه حلال نمی شود که با بدگمانی تصرف کنند به دلیل فرموده پیامبر صلى الله عليه وسلم که: «نشانه‌ی منافق آن است که چون امانتی بدو سپرده شود، خیانت کند».

الله عزوجل فرموده است: «هر آینه الله می فرماید شما را که ادا کنید امانت‌ها را به اهل آن». [نساء: ۵۸]

و الله در این حکم وارث و غیر او را خاص نساخته است. حدیث نشانه منافق را، عبدالله بن عمرو از پیامبر صلى الله عليه وسلم روایت کرده است.

۲۷۴۹ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الرَّيِّع حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا أَوْثَمَنَ خَانَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ » .

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «نشانه منافق، سه چیز است: اول اینکه در صحبت های خود، دروغ می گوید. دوم اینکه خلاف وعده، عمل می کند. سوم اینکه در امانت، خیانت می کند».

توضیح: (باب قول الله عزوجل: «بعد از وصیتی که بدان وصیت شده یا دینی»): مراد مصنف (یعنی امام بخاری) - والله اعلم - از این عنوان، استدلال به آن چیزی است که خود آن را اختیار کرده، یعنی جواز اقرار بیمار در حال مرگ به دین (بدهی) به طور مطلق، چه آن که شخص مقرله (طلبکار) وارث باشد یا بیگانه.

وجه دلالت (استدلال آیه): این است که الله متعال، در آیه بین وصیت و دین از جهت تقدیم آن‌ها بر میراث، مساوات قائل شده و تفکیکی بین آن‌ها نگذاشته است. وصیت برای وارث به دلیل دیگری که قبلاً ذکر شد از این قاعده خارج شده است، اما اقرار به دین بر حال خود باقی مانده (یعنی پذیرفته می شود).



فرمان «من بعد وصیة» مربوط است به همه‌ی آنچه پیش از آن از میراث ذکر شده، جز آنچه که بلافاصله بعد از آن آمده. گویا گفته شده: تقسیم این اموال پس از وصیت انجام می‌شود، و وصیت در اینجا به مال وصیت‌شده اشاره دارد.

فرمان «یوصی بها» یک صفت است که موصوف (وصیت) را مقید می‌سازد، و فایده‌اش این است که نشان دهد میت می‌تواند وصیت کند؛ این را سهیلی گفته است. وی افزوده: و تنکیر کلمه‌ی وصیت (استفاده از «وصیة» به صورت نکره و نه معرفه) دلالت بر استحباب آن دارد، زیرا اگر واجب بود، می‌گفت «من بعد الوصیة» (با الف و لام)، چنین گفته است.

قول او: «و نقل شده که شریح و عمر بن عبدالعزیز و طاووس و عطا و ابن اذینه اقرار بیمار به دین را جایز دانسته‌اند»: گویا امام بخاری در این نقل قطع و یقین به نسبت دادن آن به ایشان نداشته، به دلیل ضعف اسناد به بعضی از آن‌ها.

اما اثر شریح را ابن ابی شیبہ با این عبارت نقل کرده: «اگر کسی در بیماری مرگ خود برای وارثی به دینی اقرار کند، جایز نیست مگر با شاهد (بینه)، و اگر برای غیر وارث اقرار کند، جایز است». در سند آن جابر جعفی است که ضعیف می‌باشد. همچنین این اثر از طریقی دیگر (روایت دیگر) نقل شده که ضعیف‌تر است، ولی سند صحیح‌تری هم برای آن وجود دارد که بعداً خواهد آمد.

و اما نقل از عمر بن عبدالعزیز، من به سند متصلی از ایشان نرسیدم. اما اثر طاووس را نیز ابن ابی شیبہ با این عبارت نقل کرده: «اگر برای وارثی اقرار کند، جایز است»، اما در سند آن لیث بن ابی سلیم است که ضعیف می‌باشد.

و قول عطا را هم ابن ابی شیبہ نقل کرده و راویان آن سند ثقه (قابل اعتماد) هستند. اما ابن اذینه که نامش عبدالرحمن و قاضی بصره بوده و پدرش با حرف «هاء» «نه» «ح» و مصغر است، تابعی ثقه‌ای است که در سال ۹۵ هجری درگذشت، و کسی که او را در زمره‌ی صحابه قرار داده، اشتباه کرده است. اثر او را نیز ابن ابی شیبہ از طریق قتاده نقل کرده که گفت: «در مورد مردی که برای وارثی به دینی اقرار می‌کند، گفت: جایز است»، و راویان این سند نیز ثقه هستند.

گفته او: (و حسن بصری گفته است: سزاوارترین صدقه‌ای که مرد می‌دهد، در آخرین روز دنیا و اولین روز آخرت است): این اثر صحیح است و آن را با سند عالی در مسند دارمی از



طریق قتاده نقل کرده‌اند که گفت: «ابن سیرین از شریح نقل کرده است که: اقرار برای وارث جایز نیست، و حسن گفته: سزاوارترین چیزی که هنگام مرگ بر انسان جاری می‌شود، همان چیزی است که در نخستین روز آخرت و واپسین روز دنیا اتفاق می‌افتد.»
گفته او: (و ابراهیم و حکم گفته‌اند: اگر وارث، بدهی را ببخشد، بدهکار بری‌الذمه می‌شود)

ابن ابی شیبہ این روایت را از طریق سفیان ثوری از ابن ابی لیلی از حکم از ابراهیم نقل کرده که: «در مورد بیماری که وارث از او طلبی دارد و او را بری می‌سازد، آن شخص بری‌الذمه می‌شود.» همچنین از مطرف از حکم نیز به همین مضمون نقل شده است.
گفته او: (و رافع بن خدیج وصیت کرد که همسر فزاری‌اش آنچه را پشت درب بسته نزد اوست، آشکار نسازد)

در روایت مستملی و سرخسی آمده: «وصیت کرد که همسرش مالی را که پشت درفش بوده، فاش نکند». اما تاکنون این اثر را به‌صورت متصل نیافتیم (یعنی سند کاملی از آن موجود نیست).

گفته او: (و حسن بصری گفته است: اگر کسی هنگام مرگ به برده‌اش بگوید: تو را آزاد کرده‌ام، این پذیرفته است)

من سند متصل آن را نیافتیم، اما این مطابق با روش حسن بصری است که اقرار بیمار را به‌طور مطلق (چه به وارث و چه به غیر وارث) نافذ می‌داند.

گفته او: (و شعبی گفته است: اگر زنی هنگام مرگ بگوید شوهرم مهریه‌ام را پرداخته و من آن را قبض کرده‌ام، این پذیرفته است): ابن التین گفته: دلیل پذیرش این اقرار، آن است که زن در این وضعیت (نزدیک مرگ) متهم به جانبداری از شوهر نیست، به‌ویژه اگر از غیر این شوهر، فرزندی داشته باشد.

گفته او: (و برخی گفته‌اند: اقرار بیمار پذیرفته نیست)، یعنی اگر بیمار برای وارثی اقرار به دینی کند، پذیرفته نمی‌شود، زیرا گمان بدی به نفع وارث وجود دارد.

در نسخه مستملی آمده: «به دلیل سوءظن»، با «باء» ابتدای کلمه (نه «لام»).

گفته او: (سپس به رأیی بهتر رجوع کرد و گفت: اقرار به ودیعه، بضاعه (سرمایه‌ای برای تجارت) و مضاربه جایز است): ابن التین گفته: اگر مقصود این شخص این باشد که اگر بیمار اقرار به مضاربه با وارث کند، باید دچار تناقض باشد، وگرنه نه.



برخی حنفی‌ها تفاوت گذاشته‌اند و گفته‌اند: سود در مضاربه میان مالک و عامل تقسیم می‌شود، پس مضاربه مانند دین محض (بدهی صرف) نیست.

ابن منذر گفته است: همه علما اتفاق دارند که اقرار بیمار برای غیر وارث جایز است. اما اگر دینی در دوران صحت (پیش از بیماری) بر عهده‌اش بوده باشد، گروهی مانند نخعی و اهل کوفه گفته‌اند: دین زمان صحت مقدم است و کسانی که در زمان بیماری ادعای طلب دارند، باید بین آنان نسبت به آنچه باقی می‌ماند، تقسیم صورت گیرد.

در مورد اقرار بیمار برای وارث اختلاف است: اوزاعی، اسحاق و ابو ثور آن را مطلقاً جایز دانسته‌اند؛ این رأی در نزد شافعی‌ها نیز رجحان دارد؛ مالک نیز همین نظر را دارد، اما استثنا کرده: اگر برای دخترش اقرار کند و در کنار او کسانی از غیر فرزندان (مثلاً پسرعمو) نیز باشند، در این صورت متهم است به اینکه سهم دختر را زیاد و سهم دیگران را کم کرده باشد، پس پذیرفته نمی‌شود.

همچنین اگر برای همسری که به او علاقه‌مند بوده و میان او و فرزندانش از زنان دیگر اختلاف یا دوری وجود داشته باشد، اقرارش مشکوک است؛ به‌ویژه اگر از همان زن محبوب، در آن زمان فرزندی هم داشته باشد.

خلاصه آنچه از مالکیه نقل شده این است که:

ملاک، وجود تهمت یا عدم آن است. اگر تهمتی در میان نباشد، اقرار پذیرفته است و گرنه نه.

و این رأی را رویانی از فقه‌های شافعی نیز انتخاب کرده است.

و از شریح و حسن بن صالح نقل شده که: اقرار بیمار برای وارث جایز نیست، مگر آن که برای همسرش به عنوان مهریه باشد.

و از قاسم، سالم، ثوری و شافعی (در یکی از دو قولش) نیز همین نظر نقل شده است. ابن منذر گفته که شافعی از قول نخست خود (که جواز مطلق بود) برگشته و به این قول (عدم جواز) روی آورده است، و احمد بن حنبل نیز همین نظر را دارد.

دلیل آن‌ها:

این است که وصیت برای وارث ممنوع است، و بیم آن می‌رود که شخص وصیت را به شکل اقرار جلوه دهد تا راه فرار از منع وصیت پیدا کند.



اما کسانی که جواز مطلق را پذیرفته‌اند (مانند حسن بصری)، چنین استدلال کرده‌اند: چون در حالت احتضار (نزدیک مرگ) متهم کردن بیمار دور از انصاف است؛ و نیز تفاوت میان وصیت و دین وجود دارد، چون همگان اتفاق دارند که: اگر شخصی در حال صحت، برای وارثی وصیت کند و همزمان به او دینی را نیز اقرار کند، و سپس از اقرار خود رجوع کند، این رجوع از اقرار پذیرفته نیست؛ ولی رجوع از وصیت پذیرفته است؛ و نیز اگر بیمار برای وارثی اقرار به دینی کند، صحیح است، با آن که این اقرار متضمن انتقال مال است. و همچنین استدلال کرده‌اند که: احکام شرعی بر پایه‌ی ظاهر بنا شده‌اند، و نمی‌توان به صرف یک گمان (سوءظن) اقرار بیمار را کنار گذاشت؛ چراکه قضاوت نهایی در این مسائل با الله متعال است.

گفته شده: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرموده: «از گمان بهره‌یزید، چراکه گمان دروغ‌ترین سخن است».

این بخش از حدیثی است که مؤلف (بخاری) در کتاب "الأدب" از دو طریق از ابوهریره روایت کرده است. منظور از آوردن این حدیث در اینجا، رد بر کسانی است که بیمار را به سوءظن متهم می‌کنند و تصرفاتش را منع می‌نمایند.

توضیح جمله «گمان، دروغ‌ترین سخن است»: یعنی در مقایسه با سایر سخنان، گمان از همه کمتر به حقیقت نزدیک است؛ چراکه صدق و کذب به «گفتار» تعلق دارد، نه به «گمان».

گفته شده: «مال مسلمان حلال نمی‌شود، زیرا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: نشانه منافق این است که اگر به او امانتی داده شود، خیانت می‌کند».

این بخشی از حدیثی است که شرح کامل آن در کتاب «الإیمان» (ایمان) آمده است. وجه ارتباط با بحث: در این جا از این حدیث استفاده شده برای رد کسانی که اقرار بیمار را نمی‌پذیرند. زیرا این حدیث، خیانت در امانت را مذمت می‌کند.

اگر کسی بدهی‌ای داشته باشد و آن را هنگام مرگ پنهان کند، به صاحب حق خیانت کرده است؛ بنابراین، پذیرش اقرار بیمار برای جلوگیری از خیانت واجب می‌شود. و اگر اقرار او معتبر شمرده نشود، انگار او مجبور شده که حقیقت را پنهان کند (یعنی به خیانت وادار شده است).



و گفته الله متعال: «همانا الله شما را فرمان می دهد که امانت ها را به اهل آن برگردانید» در این آیه، هیچ تفاوتی میان وارث و غیر وارث قائل نشده است؛ بنابراین، اقرار به امانت، چه برای وارث باشد چه برای غیر وارث، صحیح است.

گفته شده: «در این باب، عبدالله بن عمرو از پیامبر صلی الله علیه وسلم حدیثی نقل کرده است»: مراد، حدیث «نشانه منافق» است که به صورت تعلیقی (بدون سند کامل) در این جا آورده شده و پیش تر با سند کامل در کتاب ایمان ذکر شده، با این عبارت: «چهار چیز اگر در کسی باشد، منافق خالص است... از جمله: اگر امانت دار شود، خیانت می کند».

و همچنین حدیث ابوهریره با تعبیر «نشانه های منافق سه چیز است...» نیز پیش تر با سند و متن کامل بیان شده و شرح آن نیز گذشت. والله المستعان.^۱

۹ - باب تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصِي بِهَا أَوْ دِينَ)

وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْأَمَانَةِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ - وَقَوْلُهُ (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) ، فَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ - وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا صَدَقَةً إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى » - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يُوصِي الْعَبْدُ إِلَّا بِأَذْنِ أَهْلِهِ - وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ » .

باب: تعبیر (تفسیر) فرموده ی الله عزوجل: «[تقسیم میراث] بعد از ادای وصیتی است که مرده کرده است و یا بعد از ادای دین که بر ذمه ی اوست» [نساء: ۱۱]

و از پیامبر صلی الله علیه وسلم یادآوری شده که ادای دین را پیش از وصیت حکم کرده است. و فرموده الله عزوجل: «همانا الله به شما امر می کند که امانت های مردم را به صاحبان آن بازگردانید» [نساء: ۵۸].

و ادای امانت که واجب است مقدم است بر ادای وصیت که تطوع و نافله است.

و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «صدقہ نیست مگر آن که ناشی از توانگری باشد».

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



و ابن عباس گفته است: غلام بدون اجازه‌ی مالک خود وصیت نکند. و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «غلام نگهبان مال مالک خود است».

۲۷۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي « يَا حَكِيمُ ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصِرٌ حُلُوٌّ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٌ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى » . قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرَى أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا . فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، إِنِّي أَعْرَضُ عَلَيْهِ حَقُّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ . فَلَمْ يَرِزَا حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى تُوَفِّيَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

ترجمه: از «حکیم بن حزام» - رضی الله عنه - روایت شده است که گفت: از پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - چیزی خواستم، عطا فرمود: باز هم چیزی طلب کردم، باز عطا فرمود: باز خواستم، دوباره عطا فرمود: سپس فرمودند: «ای حکیم! این مال (دنیا) سبز و شیرین است، هر کس آن را با سخاوت نفس و بدون طمع و درخواست و بی مبالا به آن، تصاحب کند، برای او مبارک خواهد بود و هر کس با رغبت و حرص و طمع، آن را به دست آورد، برای او مبارک نمی شود و او همانند کسی است که می خورد و سیر نمی شود و دست بالا (بخشنده) از دست پایین (گیرنده) بهتر است». حکیم می گوید: ای رسول الله! سوگند به کسی که تو را به حق فرستاده است، بعد از (این سخن تو یا بعد از وفات) تو از هیچ کس چیزی نمی گیرم تا وقتی که از دنیا می روم؛ (پس از رحلت پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم -) ابوبکر - رضی الله عنه - حکیم را فرا می خواند تا چیزی به او بدهد، اما حکیم از قبول آن ابا کرد و عمر - رضی الله عنه - او را دعوت کرد که چیزی به او بدهد، قبول نکرد، سپس عمر - رضی الله عنه - گفت: ای گروه مسلمانان! شما را شاهد می گیرم که من سهم حکیم را از این غنیمت که الله به او داده است، بر او عرضه و از قبولش امتناع می کند و



حکیم بعد از پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - تا وقتی که وفات کرد، از هیچ یک از مردم، هرگز چیزی قبول نکرد.

توضیح در ختم باب. ان شاء الله

۲۷۵۱ - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّخْتِيَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْنُوءَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ».

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «همه شما مسئول هستید و نسبت به زیر دستان و چیزی که بر آن تسلط دارید مسئولیت دارید، حاکمی که بر مردم حکومت می کند حافظ و نگهبان آنان است و مسئولیت مردمانی را که تحت حکومت او هستند به عهده دارد و هر انسانی بر خانواده خود نگهبان است و مسئولیت آنان را به عهده دارد، هر زنی بر مال شوهرش و اولاد شوهرش حافظ و نگهبان است و مسئولیت آنها را به عهده دارد، هر خدمتگزاری نگهبان مال اربابش می باشد و در مقابل آن مسئول است، بنابراین همه شما نگهبان یکدیگر و در مقابل همدیگر مسئول هستید».

توضیح: حافظ ابن حجر در «الفتح» می نویسد: گفته او: (باب تأویل (تفسیر) قول الله تعالی: «پس از وصیتی که بدان وصیت شده یا دینی»): یعنی بیان مقصود از این که چرا در آیهی قرآن ابتدا وصیت ذکر شده و سپس دین، با اینکه در عمل، دین مقدم بر وصیت است. و با این توضیح، روشن می شود که چرا این عنوان (باب) در اینجا تکرار شده است. گفته او: (و نقل شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم، دین را مقدم بر وصیت قرار داد): این بخشی از حدیثی است که احمد و ترمذی و دیگران از طریق «حارث اعور» از علی بن ابی طالب نقل کرده اند که گفت: «پیامبر صلی الله علیه وسلم حکم فرمود که دین مقدم بر وصیت است، در حالی که شما (در قرآن) وصیت را قبل از دین می خوانید.» این روایت را احمد با این لفظ نقل کرده است، اما سند آن ضعیف است.



با این حال، ترمذی گفته است: عمل علما بر همین حدیث است. و به نظر می‌رسد بخاری نیز به همین دلیل (پشتیبانی اجماع عملی علما) بر آن اعتماد کرده، چرا که عادت نداشت از احادیث ضعیف در مقام استدلال استفاده کند، مگر اینکه دلیل و تأییدی برای آن وجود داشته باشد.

در ادامه، بخاری روایات دیگری نیز در همین باب آورده که این مطلب را تأیید می‌کنند. علما در این نکته اختلاف ندارند که دین بر وصیت مقدم است، مگر در یک صورت استثنایی:

و آن استثنا چیست؟

این که شخصی مثلاً هزار دینار وصیت کند و وارث آن را بپذیرد (تصدیق کند) و حاکم نیز حکم به اجرای آن کند، سپس شخص دیگری پیدا شود که ادعا کند از میت طلبی دارد که تمام دارایی او را دربرمی‌گیرد، و وارث هم این را بپذیرد؛ در این حالت، برخی از شافعی‌ها گفته‌اند: در این مورد خاص، وصیت بر دین مقدم می‌شود.

برخی نیز در اینکه آیه بر ترتیب (یعنی اول وصیت، بعد دین) دلالت دارد، مناقشه کرده‌اند؛ زیرا در عبارت آیه ترتیب لفظی نیامده، بلکه منظور این است که ارث پس از پرداخت دین و اجرای وصیت تقسیم می‌شود.

و حرف «أو» در آیه برای تخییر و اباحه است، مانند اینکه بگوییم: «زید یا عمرو را ملاقات کن»، یعنی اختیار با توست که یکی را ببینی یا هر دو را.

اما چرا در آیه، وصیت قبل از دین ذکر شده؟

علما برای این تقدیم، شش دلیل بیان کرده‌اند:

۱. سبک و سنگین بودن لفظی: مانند «ربیعہ و مضر»، با اینکه مضر از ربیعہ شریف‌تر است، ولی چون «ربیعہ» سبک‌تر است، مقدم ذکر شده.

۲. تقدم زمانی: مانند «عاد و ثمود»، چون عاد پیش از ثمود بودند.

۳. تقدم طبیعی: مانند «سه‌گانه و چهارگانه» (یعنی طبع انسان ابتدا سه را بهتر می‌فهمد).

۴. تقدم در رتبه: مانند «نماز و زکات»، چون نماز مربوط به بدن و زکات مربوط به مال است، و حق بدن مقدم‌تر است.



۵. تقدم سبب بر مسبب: مانند آیهی «عزیز حکیم»؛ برخی از سلف گفته‌اند: چون الله عزت دارد، پس حکمت هم دارد.

۶. تقدم به شرافت و فضیلت: مانند آیهی «از میان پیامبران و صدیقان».

تیمیه: سهیلی گفته است: علت تقدم ذکر وصیت در آیه، این است که وصیت از باب نیکی و صله رحم است، در حالی که دین معمولاً در نتیجه‌ی سهل انگاری میت به جا مانده و لذا وصیت شایسته‌تر به مقدم بودن در ذکر است.

و دیگران گفته‌اند: چون وصیت بدون عوض است ولی دین در برابر عوضی داده شده، پس اجرای وصیت برای وارث سخت‌تر است و احتمال سهل انگاری در آن بیشتر؛ برخلاف دین که وارث نسبت به پرداخت آن آسوده‌تر است. به همین دلیل، وصیت در ذکر مقدم شده است.

و همچنین (وصیت)، غالباً سهم فقیران و نیازمندان است، در حالی که دین سهم طلبکاری است که آن را با قدرت می‌طلبد و سخن برای اثبات آن دارد؛ چنان که به درستی ثابت شده که طلبکار حق دارد سخن بگوید.

همچنین، وصیت را خود فرد از سوی خویش ایجاد می‌کند، به همین دلیل در ذکر آن را مقدم داشتند تا مردم را به انجام آن تشویق کنند، برخلاف دین که خودش ثابت است و پرداخت آن چه ذکر شود و چه نشود، لازم است.

همچنین وصیت از هر کسی ممکن است صادر شود، مخصوصاً نزد کسانی که وصیت را واجب می‌دانند، که در این صورت می‌گویند: بر هر کسی لازم است وصیت کند؛ چون وصیت ممکن است با مال باشد یا به شکل عهد و سفارش، چنان که پیش‌تر آمد، و کمتر کسی است که از این موارد کاملاً خالی باشد.

اما دین ممکن است وجود داشته باشد یا نه، و آنچه بیشتر اتفاق می‌افتد، بر آنچه کمتر واقع می‌شود مقدم است.

و زین الدین بن منیر گفته است: تقدیم وصیت بر دین در لفظ، دلالت بر تقدم در معنا نمی‌کند، چون هر دو در آیه در سیاق «پس از...» آمده‌اند.

ولی میراث بعد از وصیت می‌آید، نه بعد از دین، بلکه میراث پس از آن نیز تأخیر دارد؛ پس لازم می‌آید که در پرداخت، دین مقدم شود، سپس وصیت و بعد از آن ارث.



پس در حقیقت وصیت در عمل بعد از دین واقع می‌شود از جهت تقدم زمانی، اما از جهت ترتیب لفظی، وصیت مقدم ذکر شده است. و الله داناتر است.

گفته او: (و ابن عباس گفت: برده بدون اجازه‌ی صاحب حق ندارد وصیت کند): ابن ابی شیبہ این را از طریق «شبيب بن عرقده» از «جندب» نقل کرده که: طهمان از ابن عباس پرسید: آیا برده می‌تواند وصیت کند؟ گفت: نه، مگر با اجازه‌ی صاحبش.

و گفته پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم: برده، نگهبان مال صاحب خود است: این بخشی از حدیثی است که پیش‌تر در «باب کراهت تکبر بر بندگان» از کتاب عتق آمده است از نافع، از ابن عمر.

مراد بخاری از آوردن این حدیث، تأیید سخن ابن عباس است. ابن منیر گفته است: وقتی که در مال برده، حق او و حق صاحبش تعارض پیدا می‌کند، حق قوی‌تر مقدم می‌شود، یعنی حق صاحبش.

برده مسئول نگهداری از آن مال است و در آن، یکی از امانت‌داران محسوب می‌شود. پس همین‌طور است که در مورد تعارض دین (که واجب است) با وصیت (که مستحب یا مباح است)، دین مقدم می‌شود. و این وجه ارتباط حدیث با این باب است.

هرچه حریت حکیم بن حزام: «این مال سبز و شیرین است...» پیش‌تر در کتاب زکات به‌طور کامل شرح داده شده است.

ابن منیر گفته است: این حدیث نشان می‌دهد که پیامبر مردم را از گرفتن عطایا (هدایا یا وصیت‌ها) زهد داد و دست‌گیرنده را دست‌پایین خواند.

اما چنین نكوهشی برای گرفتن طلب (دین) وجود ندارد، پس نتیجه اینکه کسی که وصیت را می‌گیرد، دست‌پایین را دارد، ولی طلبکار، یا دست‌بالاست چون قرض داده، یا دستش پایین نیست.

بنابراین، دین بر وصیت مقدم است.

توضیح حریت دوم: این حدیث پیش‌تر از طریق دیگری هم در باب «عتق» آمده و به خواست الله، در کتاب احکام نیز مفصلاً توضیح داده خواهد شد.



نکته: طحاوی در این مسأله برخلاف نظر اصحابش عمل کرد. او اختلاف علما را، مانند آنچه پیش تر آمد، نقل کرد و سپس تصریح کرد که نظر صحیح همان است که جماعت علما گفته اند، و رأی ابوحنیفه، زُفر، ابویوسف و محمد را در این مسأله نادرست دانست.

یادآوری:

در شرح مغلطای آمده است که بخاری گفته: «اسماعیل بن جعفر از عبدالعزیز، از اسحاق، از انس درباره‌ی ماجرای باغ بیرحاء نقل کرده.» و ابوالعباس طُرُقی گفته: بخاری این را با سند از حسن بن شوکر از اسماعیل نقل کرده است. اما شیخ ما ابن الملقن گفته: این اشتباه است. بخاری آن را در باب "کسی که به وکیل خود صدقه می‌دهد" آورده، و در آنجا خواهد آمد.^۱

۱۰ - باب إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ وَمَنْ الْأَقَارِبُ

وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ الثَّبْتُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي طَلْحَةَ «اجْعَلْهَا لِمُقَرَّاءِ أَقَارِبِكَ». فَجَعَلَهَا لِحَسَّانٍ وَأَبِي بَنٍ كَعْبٍ.

وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ قَالَ «اجْعَلْهَا لِمُقَرَّاءِ قَرَابَتِكَ». قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانٍ وَأَبِي بَنٍ كَعْبٍ، وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي، وَكَانَ قَرَابَتُ حَسَّانٍ وَأَبِي بَنٍ أَبِي طَلْحَةَ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ زَيْدٍ مَنَاءَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَمْرٍو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ، وَهُوَ الْأَبُ الثَّلَاثُ، وَحَرَامُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ زَيْدٍ مَنَاءَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَمْرٍو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَهُوَ يُجَامِعُ حَسَّانَ أَبَا طَلْحَةَ وَأَبِي بَنٍ إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ إِلَى عَمْرٍو بْنِ مَالِكٍ، وَهُوَ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ بْنُ قَيْنَسٍ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَعَمْرٍو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبِيَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسْلَامِ.

باب: اگر کسی برای اقارب خویش وقف یا وصیت کند

از ثابت روایت است که انس گفت: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به ابو طلحه گفت: «آن (باغ) را برای اقارب محتاج خود وقف کن و او آن را برای حسان و ابی بن کعب بخشید.

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



و انصاری گفته است پدر من، از ثمامه از انس، مثل حدیث برایم روایت کرده و گفته است: آن حضرت فرمود: آن را برای نزد یکان محتاج خود وقف کن.

انس گفت ابوطلحه آن را برای حسان و ابی بن کعب بخشید و آنها نسبت به من به ابو طلحه نزد یکان بودند و نسبت قرابت حسان و ابی به ابوطلحه چنین بود که نام ابوطلحه زید بن سهل بن اسود بن حرام بن عمرو ابن زید منات بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار است. و حسان بن ثابت بن منذر بن حرام است. ابوطلحه و حسان در حرم که پشت سوم آنها می باشد به هم می پیوندند.

و حرام بن عمرو بن زید منات بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار است بنابراین حرام، ابو طلحه و حسان و ابی را در خود جمع می کند تا این که به پدر ششم میرسد که عمرو بن مالک است.

و ابی بن کعب ابن قیس بن عبید بن زید بن معاویه بن عمرو بن مالک ابن نجار است. بنابراین عمرو بن مالک، حسان و ابوطلحه و ابی را در خود جمع می کند. و برخی گفته اند: اگر کسی از دارایی خود به نزد یکان خود وصیت می کند آن وصیت درباره همان پدرانی اعتبار دارد که در اسلام بوده اند.

۲۷۵۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَأَبِي طَلْحَةَ أَزَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ» . قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) جَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنَادِي « يَا بَنِي فَهْرٍ ، يَا بَنِي عَدِيٍّ » . لِبَطْنِ قُرَيْشٍ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمَّا نَزَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ » .

ترجمه: از عبدالله بن ابوطلحه روایت است که انس رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم به ابوطلحه گفت: «صلاح در آن می بینم که باغ خود را به اقربای خود صدقه کنی». ابوطلحه گفت: این کار را می کنم ای رسول الله.

ابوطلحه آنرا میان اقارب و پسرکاکاهای خود تقسیم کرد.

ابن عباس گفته است: آنگاه که این آیه نازل شد: «بترسان از عذاب الله خویشان نزدیکتر

خود را» [شعراء: ۲۱۴]



آنحضرت اقارب خویش را بانگ می زد که: «ای بنی فهر، ای بنی عدی» که از قبیله‌ی قریش بودند.

ابوهریره گفته است: آنگاه که این آیه نازل شد: «بترسان از عذاب الله خویشان نزدیکتر خود را» پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «ای معشر قریش!».

توضیح: حافظ در «الفتح» می نویسد: گفته او: (باب اگر کسی وقفی کند یا برای خویشاوندانش وصیت کند؛ و منظور از خویشاوندان چه کسانی هستند؟): در برخی نسخه‌ها واژه «أووقف» با اضافه شدن الف آمده که یک کاربرد زبانی نادر است. مصنف (بخاری) جواب شرط «اگر» را حذف کرده تا به وجود اختلاف نظر در این مسئله اشاره کند؛ یعنی اینکه آیا چنین وقف یا وصیتی صحیح است یا نه؟

او سؤال دوم را نیز به شکل استفهامی مطرح کرده تا اختلاف نظر را در آن نشان دهد. این عنوان باب، بین وقف و وصیت در رابطه با خویشاوندان مساوات قائل شده است. مصنف در ادامه، بحث‌هایی را درباره وقف گسترش داده و به تناسب آن، ابواب دیگری را آورده، سپس در پایان به تکمیل مباحث کتاب وصایا بازگشته است.

ماوردی گفته است: وصیت جایز است برای هر کسی که وقف برای او جایز است؛ چه کودک باشد یا بزرگسال، عاقل یا دیوانه، موجود یا حتی هنوز به دنیا نیامده، به شرط آن که وارث نباشد یا قاتل موصی نباشد.

وقف نیز به معنای منع فروش اصل مال و صدقه دادن منفعت آن در چارچوبی مشخص است.

در مورد خویشاوندان، اختلاف نظرهایی میان علما وجود دارد:

ابوحنیفه گفته است: منظور از خویشاوند، هر کسی است که با موصی، رابطه‌ی محرمیت خونی دارد؛ چه از سمت پدر باشد یا مادر؛ اما در تقسیم، بستگان پدری مقدم هستند بر بستگان مادری.

ابویوسف و محمد (دو شاگرد برجسته ابوحنیفه) گفته‌اند: خویشاوند کسی است که نسب او از سمت پدر یا مادر به یک پدر مشترک (مثلاً از زمان هجرت) برسد، بدون تفاوت میان سمت پدری یا مادری.

زُفر اضافه کرده: نزدیک‌ترین خویشان مقدم هستند. این دیدگاه، روایتی هم از خود ابوحنیفه است.



کم‌ترین تعداد کسانی که می‌توان به آنان پرداخت، سه نفر است.

محمد گفته: دو نفر کافی است.

ابویوسف گفته: حتی یک نفر هم کافی است.

همچنین گفته‌اند: نمی‌توان به ثروتمندان داد مگر اینکه در شرط، آن را قید کرده باشد.

شافعیان گفته‌اند: خویشاوند کسی است که در نسب شریک است، چه نزدیک باشد یا

دور، مسلمان یا کافر، ثروتمند یا فقیر، مرد یا زن، وارث یا غیر وارث، محرم یا غیر محرم.

در مورد والدین و فرزندان (یعنی اصول و فروع)، بین آن‌ها دو دیدگاه وجود دارد.

اگر گروه خویشاوندان محدود (مثلاً تا سه نفر) باشند، همگی باید در تقسیم شریک شوند.

و گفته شده: ممکن است به سه نفر محدود شود.

اما اگر گروه غیرمحصور (یعنی نامشخص و زیاد) باشند، طحاوی گفته که اجماع بر

بطلان (یعنی بی‌اعتباری وصیت) وجود دارد،

اما این سخن مورد اشکال است؛ چون نزد شافعیان دیدگاهی وجود دارد که در آن وصیت

را جایز دانسته‌اند و گفته‌اند: می‌توان به سه نفر از آن‌ها داد و لازم نیست مساوات رعایت

شود.

احمد بن حنبل در مورد خویشاوندان، مانند شافعی نظر داده، جز اینکه او کافر را از

دایره‌ی وصیت خارج کرده است.

و در روایتی از او آمده: خویشاوند کسی است که نسب او و موصی به پدر چهارم مشترک

برسد و به پایین‌تر از آن نیز گسترش یابد.

و مالک گفته است: وقف یا وصیت ویژه «عَصَبَه» (خویشاوندان مردی که از طریق پدر

به انسان می‌رسند) است، چه از موصی ارث ببرند یا نه.

و در توزیع، ابتدا به فقیران آنان داده می‌شود تا زمانی که بی‌نیاز شوند، سپس به

ثروتمندان داده می‌شود.

و حدیث این باب، مؤید نظر شافعی است، به جز در مورد شرط سه نفر، چون ظاهر حدیث

نشان می‌دهد که دو نفر هم کافی‌اند.

ان شاء الله توضیح بیشتر آن را در ادامه خواهیم آورد.



گفته او: (و ثابت از انس نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم به ابوطلحه فرمود: آن را به فقیران خویشاوندت بده؛ پس او آن را به حسان و ابی بن کعب داد): این بخشی از حدیثی است که احمد، مسلم، نسائی و دیگران آن را از طریق حماد بن سلمه از ثابت روایت کرده‌اند. گفته او: (و انصاری گفته است): منظور محمد بن عبدالله بن المثنی است، و «ثُمَّامَه» پسر عبدالله بن انس بن مالک است. تمام راویان این سند، از خاندان انس و اهل بصره‌اند.

بخاری احادیث بسیاری از این انصاری نقل کرده است. گفته او: (با روایتی مشابه حدیث ثابت، گفت: آن را به فقیران خویشاوندان بده. انس گفت: آن را به حسان و ابی بن کعب داد): بخاری در اینجا روایت را خلاصه آورده است. اما در تفسیر سوره آل عمران نیز، این روایت را به اختصار و پس از روایت اسحاق بن ابی طلحه از انس آورده است، که در آن آمده:

«انس گفت: حدیث را انصاری برای ما روایت کرد و گفت: پس ابوطلحه آن را به حسان و ابی داد که از نزدیک‌ترین خویشان‌ش بودند، و چیزی به من نداد.» این بخش در نسخه ابی ذر نیامده است.

ابن خزیمه و طحاوی هر دو این روایت را از ابن مرزوق نقل کرده‌اند. ابو نعیم در کتاب "المستخرج" نیز آن را از همین طریق آورده، و بیهقی از طریق ابی حاتم رازی آن را نقل کرده است.

متن کامل روایت در نقل ابو نعیم چنین است: «وقتی آیه (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ...) یا آیه (مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً) نازل شد، ابوطلحه نزد پیامبر آمد و گفت: ای رسول الله، باغ من برای الله است.

اگر می‌توانستم این کار را پنهانی انجام دهم، هرگز آن را آشکار نمی‌کردم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آن را برای خویشاوندان و فقیران خانواده‌ات قرار بده. انس گفت: او آن را به حسان و ابی داد و به من چیزی نداد، چون آن دو از من به او نزدیک‌تر بودند.»

در روایت طحاوی آمده است: «ابوطلحه زمینی داشت که آن را در راه الله وقف کرد. پس نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد، و پیامبر به او فرمود: آن را در میان فقیران خویشاوندان قرار بده. پس او آن را به حسان و ابی بن کعب داد؛ زیرا آن دو از من به او نزدیک‌تر بودند.»



در روایت ابی حاتم رازی آمده است: «ابوطلحه گفت: باغ من به ارزش فلان و فلان در راه الله صدقه است.» و در ادامه آمده: «پیامبر فرمود: آن را در میان فقیران اهل بیت قرار بده. پس ابوطلحه آن را به حسان بن ثابت و ابی بن کعب داد.»

دارقطنی این روایت را از طریق «صاعقه» از «انصاری» نقل کرده که در آن، انصاری از شیخ دیگری روایت کرده و گفته: «حمید از انس روایت کرد که وقتی آیهی (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ) یا آیهی (مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً) نازل شد، ابوطلحه گفت: ای رسول الله! باغ من در فلان جا صدقه برای الله است.

بقیه روایت همانند روایت ابی حاتم است، با این تفاوت که در آن آمده: «آن را در فقیران اهل بیت و خویشاوندان قرار بده.» سپس با همان سند قبلی ادامه یافته و گفته: «و آن را به ابی بن کعب و حسان بن ثابت داد که از او نزدیک‌تر بودند.»

علت آوردن این طرق مختلف این بود که برخی از شارحان گمان کرده بودند بخشی از شرح نسبت قرابت ابوطلحه با حسان و ابی، ادامه حدیث است؛ در حالی که چنین نیست. حدیث در جملهی «و کانا أقرب إلیه منی» (و آن دو از من به او نزدیک‌تر بودند) پایان می‌یابد، و جملهی «و کان قرابة حسان و أبی من أبی طلحة...» سخن بخاری یا یکی از شیوخ اوست.

بخاری در ادامه آورده: «نام ابوطلحه، زید بن سهل بن اسود بن حرام است (حرام با دو حرف مهمله)، پسر عمرو بن زید مناة (اضافه بیانی) بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار. و حسان بن ثابت، فرزند منذر بن حرام است (که همان عمرو مذکور باشد). بنابراین هر دو در نسب به «حرام» می‌رسند که پدر سوم‌شان است.»

در نسخه‌ای از روایت ابی ذر آمده: «و حرام بن عمرو» و نسبت‌نامه را تا النجار ادامه داده که این افزوده بی‌فایده است. سپس آمده: «حسان، ابی و ابوطلحه تا شش نسل به عمرو بن مالک می‌رسند.»

الدیلماطی و پیروانش گفته‌اند این روایت مشتبّه و پیچیده است، اما در نسخه مستملی چنین آمده: «ابی بن کعب، فرزند قیس بن عبید بن زید بن معاویه بن عمرو بن مالک بن النجار است. بنابراین، عمرو بن مالک نسب حسان، ابی و ابوطلحه را به هم پیوند می‌دهد.» ابو داود در سنن خود گفته: «از محمد بن عبدالله انصاری شنیدم که می‌گفت: ابوطلحه همان زید بن سهل است.» سپس نسب او و نسب حسان و ابی را همانند نقل‌های قبلی آورد



و در پایان گفت: «بین ابوطلحه و ابی بن کعب، شش پدر فاصله است. و عمرو بن مالک، جد مشترک حسان، ابی و ابوطلحه است.»

از این نتیجه می‌گیریم که آنچه در بخاری آمده، سخن شیخ او انصاری بوده، والله اعلم. محمد بن حسن بن زباله در «کتاب المدینه» از مرسل ابوبکر بن حزم، افزوده‌ای بر حدیث انس نقل کرده است. متن آن چنین است: «ابوطلحه مال خود را صدقه کرد. محل آن باغ، جایگاه فعلی قصر بنی حدیله بود. آن را به رسول الله سپرد و پیامبر آن را به خویشاوندانش یعنی ابی بن کعب، حسان بن ثابت، ثبیط بن جابر و شداد بن اوس یا پسرش اوس بن ثابت بازگرداند. سپس آن باغ میان آن‌ها تقسیم شد و نهایتاً به حسان رسید. او آن را به معاویه به مبلغ صد هزار فروخت و قصر بنی حدیله را در آنجا ساخت.»

ثبیط بن جابر فرزند مالک بن عدی بن زید مناة بن عدی بن مالک بن النجار بود و با ابی بن کعب در «مالک بن النجار» مشترک است. بنابراین، یک نسل از ابی بن کعب دورتر است. اما چون ابن زباله راوی ضعیفی است، نمی‌توان به آنچه به‌تنهایی روایت کرده اعتماد کرد؛ به ویژه اگر مخالف باشد.

خلاصه این‌که: از آن دو نفر که ابوطلحه باغ را به آن‌ها بخشید، یکی از دیگری به او نزدیک‌تر بود.

حسان در پدر سوم با او مشترک بود، اما ابی در پدر ششم. اگر نزدیکی نسب معیار بود، ابوطلحه باید باغ را فقط به حسان می‌داد، نه هر دو. پس معلوم می‌شود که نزدیکی نسب معیار نبوده است.

و جمله انس: «چون آن‌ها از من نزدیک‌تر بودند»، از نظر نسبی درست است؛ زیرا ابوطلحه و ابی بن کعب هر دو از بنی مالک بن النجار بودند، اما انس از بنی عدی بن النجار بود.

احتمال دیگری هم وجود دارد: ابوطلحه هنگام تقسیم مال، فقر خویشاوندان را ملاک قرار داد و کسانی را که تأمین معاششان بر عهده‌اش بود، استثنا کرد. شاید به همین دلیل انس را شامل ندانست، و انس تصور کرد علتش دوری نسبت است، والله اعلم.



استدلال احمد بن حنبل این بود که منظور از «ذوی القربی» در آیهی (و للرسول و لذی القربی) بنی هاشم و بنی مطلباند؛ زیرا پیامبر تنها این دو طایفه را از سهم «ذوی القربی» بهره‌مند ساخت، در حالی که بنی نوفل و بنی عبدشمس نیز همانند آن‌ها، از فرزندان عبد مناف بودند.

پس اگر همه فرزندان عبد مناف مد نظر بودند، باید آن دو طایفه هم سهم می‌بردند. اما چون پیامبر فقط بنی هاشم و بنی مطلب را تخصیص داد، روشن شد که منظور از ذوی القربی، گروه خاصی است که پیامبر تعیین کرد. بنابراین، هر کسی که وقف یا وصیتی برای «خویشاوندان» کند، نباید این لفظ را بر این گروه خاص حمل کرد، بلکه باید آن را بر معنای عام خودش باقی گذاشت، مگر این که دلیل معتبری برای تخصیص وجود داشته باشد.

در بیان: بخاری با آوردن این روایت، دیدگاه ابویوسف و موافقانش را نیز نقل کرد، سپس داستان ابوطلحه را از طریق اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه از انس آورد (به صورت خلاصه). شرح کامل این روایت در بابی با عنوان «اگر کسی زمینی را وقف کند و حدود آن را مشخص نکند» خواهد آمد.

قول ابن عباس: وقتی آیه «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» (و خویشاوندان نزديكت را هشدار ده) نازل شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع به صدا زدن کرد و فرمود: «ای فرزندان فهر! ای فرزندان عدی!» (این‌ها نام تیره‌هایی از قریش بودند): این روایت به صورت خلاصه نقل شده، اما بخاری آن را به طور کامل در بخش «مناقب قریش» و همچنین در تفسیر سوره شعراء از طریق «عمرو بن مره» از «سعید بن جبیر» از «ابن عباس» نقل کرده است. همچنین بخشی از آن را در پایان باب «جنازه‌ها» در داستان ابو لهب به صورت متصل (با سند) آورده است و ان شاء الله شرح این روایت و روایت بعدی را در تفسیر سوره شعراء خواهد آورد.

قول ابوهریره: وقتی آیه «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» نازل شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «ای جمع قریش!»: این بخش نیز بخشی از حدیثی است که در باب بعدی به صورت کامل نقل شده است.



۱۱ - باب هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الْأَقَارِبِ

باب: آیا زنان و فرزندان (در وصیت)، شامل اقارب اند؟

۲۷۵۳ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) قَالَ « يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ ، لَا أَغْنَى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أَغْنَى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَغْنَى عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّتْ رَسُولَ اللَّهِ لَا أَغْنَى عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي لَا أَغْنَى عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا » . تَابِعَهُ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ .

معنی کلمات:

- عشیره: قوم، طایفه.

- اشتروا انفسکم: خودتان را نجات دهید.

ترجمه: «ابو هریره رضی الله عنه می گوید: وقتی که الله آیه (قوم نزدیک خود را از عذاب الله بترسان) را نازل کرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بلند شد و فرمود: ای جماعت قریش! (یا آنان را به عنوان دیگری مشابه به این عنوان مورد خطاب قرار داد) نفس و جان خودتان را (که به تمایلات و آرزوهای دنیایی فروخته اید) بازخرید نمایید و آنرا نجات دهید، من نمی توانم به هیچ وجه شما را از الله بی نیاز نمایم، ای طایفه عبدمناف! من نمی توانم بدون خواست الله فایده ای به شما برسانم، ای عباس پسر عبدالمطلب! من نمی توانم برای تو فایده ای داشته باشم، ای صفیه! که عمه رسول الله هستی من نمی توانم تو را از الله بی نیاز نمایم (و فایده ای که خواست الله نباشد نمی توانم آنرا به تو برسانم). ای فاطمه! دختر محمد - صلی الله علیه وسلم - هرچه را از مال من می خواهی از من بخواه ولی نمی توانم تو را از الله بی نیاز نمایم و فایده ای را بدون خواست الله به شما برسانم.

توضیح: در حدیث ابوهریره - رضی الله عنه - آشکارا بیان گردید که رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - به خویشاوندان خود بیش از این که آنها را به پذیرش توحید و رسالتش فرا خوانده است سودی نمی رساند و اما اینکه عذاب الله را از آنان بر طرف سازد این چیزی است که نه ایشان، توانائی آنرا دارند و نه کسی دیگر از بندگان الله.



بلکه در قدرت ملکوتی و جبروتی خود و همچنین در کمال و جمال و جلالش نیز یگانه است.

در «القول السدید» آمده است: گفته‌اش: (پیامبر ﷺ در میان ما بلند شد) در روایت صحیح از ابن عباس روایت است که: پیامبر ﷺ بر کوه صفا بالا رفت.^۱

گفته‌اش: (وقتی الله بر پیامبر این آیه را نازل کرد که: ﴿وَلِّ ذِرْعَيْنَكَ أَلَّيْ نَبِيٍّ﴾ [الشعراء: 214] «و به خویشاوندان نزدیک هشدار بده»). عشیره یعنی فرزندان پدر و خویشاوندان نزدیک از سوی پدر و یا به معنی قبیله است. و (الأقربین) یعنی نزدیکان چون خویشاندان نزدیک به نیکی و احسان دینی و دنیوی شما مستحق‌ترند، چنان که الله متعال می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّيْسَ لَكُمْ وَاللَّيْسَ لَكُمْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُمْ وَاصْطَبِذُوا لَهُمْ دِينَهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ دِينُ الْكُفَّارِ﴾ [التحریم: 6] «ای مؤمنان! خود و خانواده‌ی خود را از آتشی که هیزمش مردم و سنگ‌ها هستند، حفظ کنید. فرشتگان خشن و سخت‌گیری بر آن گماشته شده‌اند که از آنچه الله به آنان دستور داده، سرپیچی نمی‌کنند و هر چه فرمان می‌یابند، به‌اجرا در می‌آوردند».

و پیامبر ﷺ در پاسخ کسی که به ایشان گفت: با چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: «مادرت» گفت: بعد از او به چه کسی؟ فرمود: مادرت، گفت: بعد به چه کسی؟ فرمود: پدرت و سپس هر که برایت نزدیک‌تر باشد. این ماجه در سنن به شماره: ۳۶۵۸ روایت کرده و اصل آن در صحیحین است. و مانند آن را معاویه بن حیده روایت کرده است. و دوم روایت بکر بن حارث الأثماری است که گفت: یا رسول الله! چه کسی مستحق‌تر است که به او نیکی نمایم؟ فرمود: مادرت، پدرت، خواهرت، برادرت و نزدیکانت که بعد از آن می‌آید، این حق واجب و خویشاوندی است که باید نگه داشته شود. بخاری در الأدب المفرد ۴۷، و التاریخ الکبیر ۲۳۰/۷ و أبوداود در سنن ۵۱۴۰ روایت کرده و اسناد آن حسن است، به شرطی که گلب بن منفعه آن را از جدش بکر حنفی شنیده باشد. و ذهبی در مورد کلب گفته: او راوی وسط (یعنی نه حجت است و نه رد شده است و به عنوان شاهد اعتبار دارد) است. و این حدیثش با شواهدی که دارد به درجه‌ی حسن می‌رسد. والله أعلم.

۱- صحیح بخاری ۴۶۸۷ و صحیح مسلم ۲۰۸.

۲- این حدیث مرکب از دو حدیث است اول روایت ابوهیره که گفت: گفتم: ای پیامبر الله! چه کسی سزاوارتر است که به او نیکی کنم؟ فرمود: «مادرت» گفت: بعد از او به چه کسی؟ فرمود: مادرت، گفت: بعد به چه کسی؟ فرمود: پدرت و سپس هر که برایت نزدیک‌تر باشد. این ماجه در سنن به شماره: ۳۶۵۸ روایت کرده و اصل آن در صحیحین است. و مانند آن را معاویه بن حیده روایت کرده است. و دوم روایت بکر بن حارث الأثماری است که گفت: یا رسول الله! چه کسی مستحق‌تر است که به او نیکی نمایم؟ فرمود: مادرت، پدرت، خواهرت، برادرت و نزدیکانت که بعد از آن می‌آید، این حق واجب و خویشاوندی است که باید نگه داشته شود. بخاری در الأدب المفرد ۴۷، و التاریخ الکبیر ۲۳۰/۷ و أبوداود در سنن ۵۱۴۰ روایت کرده و اسناد آن حسن است، به شرطی که گلب بن منفعه آن را از جدش بکر حنفی شنیده باشد. و ذهبی در مورد کلب گفته: او راوی وسط (یعنی نه حجت است و نه رد شده است و به عنوان شاهد اعتبار دارد) است. و این حدیثش با شواهدی که دارد به درجه‌ی حسن می‌رسد. والله أعلم.



زیرا هنگامی که پیامبر، فرمان الله را در مورد خویشاوندان انجام دهد، این سبب می‌شود تا دیگران بهتر و بیشتر اطاعت نمایند و برای این است که پیامبر در زمینه‌ی دعوت، نسبت به خویشاندان نزدیک دچار رأفت نشده و در ترساندن آنها از عذاب الهی ابایی نداشته باشد، از این رو فرمان یافت تا آنها را بترساند و همچنین الله به ایشان فرمان داد تا به طور عام مردم را هشدار دهد و بترساند، چنان که می‌فرماید: ﴿هَٰذَا مَا يَنصُرُ الْمُؤْمِنِينَ أَن تَكُونَ لَهُمْ عِزَّةٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغُوا الْهَضَبَةَ﴾ [مریم: 97]. «به‌راستی خواندن قرآن را بر زبانت آسان نمودیم تا با آن به پرهیزکاران نوید دهی و مردم ستیزه‌گر را بترسانی». و می‌فرماید: ﴿لَنُذِرَنَّكَ مِنَ الْوَهْدَنِ وَنُصَلِّبُكَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ﴾ [س: 6]. «تا به مردمی که پدرانشان هشدار نیافته‌اند و از این‌رو غافل و بی‌خبرند، هشدار دهی». این دو با هم تضادی ندارند، چون انذار و هشدار ویژه‌ی فردی از افراد انذار و هشدار عام است.

«ای گروه قریش خود را نجات دهید» یعنی با توحید الله، اخلاص عبادت برای او، شرک نورزیدن به او، اطاعت از فرامینش و بازآمدن از آنچه وی نهی کرده، خود را نجات دهید و همه‌ی اینها بهای نجات و رهایی از عذاب الله هستند، اما اعتماد بر اصل و نسب و ترک اسباب، نزد الله فایده‌ای ندارد و سبب نجات از عذاب الله نمی‌شود.

و پیامبر ﷺ وقتی فرمود: «در برابر عذاب الله برایتان نمی‌توانم کاری بکنم» این توهم را دفع نمود که شاید بعضی‌ها گمان کنند که پیامبر ﷺ با شفاعت خود می‌تواند آنها را نجات دهد، پس وقتی ایشان برای خودش مالک سود و زیانی نیست و اگر نافرمانی الله را انجام دهد نمی‌تواند عذاب الله را از خود دفع کند، به طریق اولی نمی‌تواند به دیگران سودی برساند یا زیان را از آنها دفع کند و یا از عذاب الله را از آنها دور نماید؟ چنان که الله می‌فرماید: ﴿لَوْلَا إِذْ يَبْعَثُ الرَّسُلَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنذَرْتُ لَهُمْ إِذْ يَأْتِيهِمُ الرِّسَالُ وَلَوْلَا إِذْ يَأْتِيهِمُ الرِّسَالُ بَعَثْتُ فِي كُلِّ قَوْمٍ مُّذَكِّرًا﴾ [الزمر: 13]. «بگو: اگر از پروردگارم نافرمانی کنم، از عذاب روزی بزرگ می‌ترسم». اما شفاعت پیامبر ﷺ برای بعضی از گناهکاران. لطفی از سوی الله بر



پیامبر و آنهاست، نه اینکه پیامبر^ﷺ برای هر کسی که بخواهد شفاعت می کند و هر کس را که بخواهد به بهشت می برد.

و در صحیح بخاری^۱ بعد از «لَأَنْ عَنِ كُمْ مَنْ أَلَّأَ» آمده: «يُطْلَبُ نَعْدَدُ هِنَافٍ، لَأَنْ عَنِ كُمْ مَنْ أَلَّأَ»

گفته اش: (یا عباس بن عبدالمطلب) «ابن» منصوب است و در «عباس» رفع و نصب جایز است و همین طور در «یا صفیه عمه رسول الله» «و یا فاطمه بنت محمد» گفته اش: «از مال من هر چه می خواهی از من بخواه».

در روایت مسلم از عایشه ^{رضی الله عنها} آمده که گفت: وقتی این آیه نازل شد که: ﴿وَلَدَّرَ عَنْ يَمِينِكِ أَلْوَيْ﴾ [الشعراء: 214] پیامبر^ﷺ بلند شد و گفت: ای فاطمه دختر محمد، ای صفیه دختر عبدالمطلب، ای فرزندان عبدالمطلب، هر چه از مال من بخواهید از من بخواهید^۲.

پیامبر^ﷺ توضیح داد که او آنها را از عذاب الله نجات نداده و وارد بهشت نمی کند و آنها را به الله نزدیک نمی گرداند و تنها چیزی که آنها را به الله نزدیک می کند و وارد بهشت می نماید و از دوزخ نجات می دهد، اطاعت از الله است.

و اما آنچه از امور دنیا که در توان پیامبر است از آنها دریغ نمی ورزد، چنان که فرمود: «از مال من هر چه می خواهید از من بخواهید»^۳. و چنان که فرمود: «شما با من خویشاوندی دارید که آن را برقرار می دارم». احمد و عبد بن حُمَید و ابن منذر روایت کرده اند^۴. و امام مسلم در حدیث دیگری نیز آن را روایت کرده است^۵.

۱- صحیح بخاری ۲۶۰۲ البغا.

۲- صحیح مسلم، ش ۲۰۵.

۳- صحیح مسلم ۲۰۵ روایت عایشه ^{رضی الله عنها}.

۴- بخشی از حدیثی است که مسلم در صحیح ۲۰۴ و احمد در مسند ۲/۳۳۳، ۵۱۹، ۳۶۰ و عبد بن حمید و ابن منذر چنان که در الدر المنثور ۳۲۴/۶ از ابوهریره روایت کرده است. و بخاری در صحیح ۵/۲۲۳۳ از حدیث عمرو بن عاص به صورت معلق و در الأدب المفرد به صورت موصول آورده است. و در تعلیق التعلیق ۸۷/۵ آمده، و من نتوانستم آن را در نسخه ی مطبوع بیابم.

۵- همین حدیث است و حدیثی دیگر نیست. والله أعلم



پس وقتی پیامبر ﷺ که سرور پیامبران است به خویشاوندان مؤمن خود و به دیگران و به خصوص به بانوی زنان جهان و عمو و عمه‌ی خود می‌گوید که نمی‌تواند برایشان کاری بکند و ایمان داریم که او جز حق نمی‌گوید؛ و وقتی به آنچه بسیاری از مردم در مورد پیامبر ﷺ و دیگر انبیا و صالحان عقیده دارند - که سود و زیان می‌رسانند و از عذاب الهی نجات می‌دهند، تا جایی که صاحب قصیده‌ی «البردة» می‌گوید:

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَصَرَّتْهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ

دنیا و آخرت از بزرگواری و سخاوتمندی تو هستند و علم لوح و قلم از دانش‌های تو است - تفکر کنیم توحید برایمان آشکار گشته و غربت دین را در می‌یابیم.

پس آنچه پیامبر ﷺ فرموده کجا و آنچه صاحب «البردة»، بُرعی و امثالشان از مداحان پیامبر ﷺ می‌گویند کجا؟

کسانی که ایشان را به چیزهایی ستوده‌اند که پیامبر شب و روز از آن اظهار برائت می‌نمود و بیان فرمود که این چیزها فقط مخصوص الله است، چنان‌که الله متعال می‌فرماید: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِيهِ الْغَنِيُّ شَرًّا وَلَا يَفْقِرُ الْمَغْنِيُّ ۚ يَخْتَارُ ۚ﴾ [الأعراف: ۱۸۸] «بگو: من برای خودم مالک هیچ نفع و ضرری نیستم، مگر آنچه الله بخواهد. و اگر غیب می‌دانستم، سود بسیاری برای خودم فراهم می‌ساختم و هیچ زبانی به من نمی‌رسید. من برای مؤمنان تنها هشداردهنده و مژده‌رسانم».

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِيهِ الْغَنِيُّ شَرًّا وَلَا يَفْقِرُ الْمَغْنِيُّ ۚ يَخْتَارُ ۚ﴾ [یونس: ۳۲-۳۳].

«بنابراین پس از حق چیزی جز گمراهی و ضلالت وجود ندارد. پس چگونه (از حق) رویگردان می‌شوید؟ این چنین فرمان پروردگارت بر فاسقان نافرمان تحقق یافت که آنان ایمان نمی‌آورند».. سوگند به الله عقلهایی که سخن پروردگارشان را ترک کرده‌اند



و سخن پیامبرشان را به خاطر وسوسه‌ها و آنچه شیطان به دلشان می‌آورد ترک گفته‌اند، سرگشته شده‌اند.

عجیب این است که شیطان آنها را با چیزی فریب داده که بوسیله‌ی آن به هدفش رسیده است و این شرک را در قالب محبت و تعظیم پیامبر ﷺ و محبت صالحان و تعظیم آنها به آنان نشان داده است. و حال آن که سوگند به الله تبرئه‌ی پیامبران و صالحان از این محبت و تعظیم، تعظیم و محبت حقیقی با آنهاست و باید آنها را از چنین محبت نادرستی پاک دانست.

شیطان توحید و اخلاص را به آنها به عنوان بغض و دشمنی با پیامبر و صالحان معرفی کرده است، اما آنها نمی‌فهمند که آنان با این کار خود الله را مورد عیب‌جویی قرار داده و حق او را تباه کرده‌اند و به پیامبر ﷺ و صالحان طعنه زده‌اند.

اما عیب‌جویی آنها از الله این است که مخلوق ناتوان و ضعیف را همانند پروردگار توانا قرار داده‌اند و گفته‌اند که مانند الله سود و زیان می‌رساند. و اما تقصیر آنها در حق الله متعال به این صورت است که عبادت‌ها همه حق الله متعال‌اند و وقتی آنها چیزی از عبادت را برای غیر الله انجام می‌دهند حق الله را تلف کرده‌اند.

و عیب‌جویی آنها از پیامبر ﷺ و صالحان این است که گمان می‌برند پیامبر ﷺ و صالحان از کارشان راضی هستند و یا آنها را به این کارها فرمان داده‌اند، اما هرگز پیامبر ﷺ و صالحان از چنین چیزی راضی نبوده و به آن دستور نداده‌اند، الله متعال می‌فرماید: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ بَلَدٍ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا نُرِثُ إِلَهُهُ لَ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25]. «و پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که هیچ معبود برحق‌ی جز من وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و پرستش کنید».



فوائد حدیث:

۱) اقارب شامل همه وابستگان را می‌شود، چه مرد باشندند و چه زن، چه اصول باشند و چه فروع، چه مسلمان باشند و چه غیر مسلمان.

۲) علماء از این حدیث نبوی شریف چنین استنباط کرده‌اند که: اگر کسی مثلاً برای اقارب زید چیزی را وصیت کرد، تمام اقارب زید از مرد و زن، فقیر و غنی، وارث و غیر وارث، محرم و غیر محرم، دور و نزدیک، مسلمان و کافر در این وصیت داخل می‌شوند، و این مذهب امام شافعی، امام مالک و امام احمد بن حنبل رحمهم الله است، و امام ابوحنیفه می‌گوید: در این وصیت کسانی داخل می‌شوند که محارم شخص از طرف پدر و یا مادرش باشند.^۱

۱۲ - باب هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ

وَقَدْ اشْتَرَطَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ . وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفَ وَغَيْرُهُ . وَكَذَلِكَ مَنْ جَعَلَ بَدَنَهُ أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ .

باب: آیا وقف کننده از مالی که وقف کرده، استفاده کند؟

وهمانا عمر رضی الله عنه بر زمین خود که وقف کرد شرط گذاشت که خوردن از محصول آن بر کسی که از آن سرپرستی می‌کند، گناه نیست. و مال وقف را، وقف کننده آن یا کسی دیگر سرپرستی می‌کند و همچنین است هر که شتر قربانی یا چیزی دیگر را برای الله وقف کند، و او می‌تواند از آن بهره گیرد چنانکه دیگری می‌تواند از آن بهره گیرد، اگرچه بهره‌گیری خود را از آن شرط نکرده باشد.

۲۷۵۴ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّاسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ لَهُ « ارْكَبْهَا » . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ « ارْكَبْهَا ، وَيْلَكَ ، أَوْ وَيْحَكَ » .

^۱ - فیض الباری، د. هروی



ترجمه: «ابو هريره رضى الله عنه مى گوید: پیامبر - صلى الله عليه وسلم - مردى را دید که شتر قربانى را به دنبال خود مى کشد، فرمود: «بر آن سوار شو». آن مرد گفت: این شتر قربانى است، پیامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: «بر آن سوار شو». باز آن مرد گفت: آخر این شتر قربانى است، در دفعه سوم یا در دفعه دوم پیامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: وای بر تو، بر آن سوار شو». توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

۲۷۵۵ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ « ارْكَبْهَا » . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ « ارْكَبْهَا ، وَيْلَكَ » . فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ .

ترجمه: ابوهريه - رضى الله عنه - روايت مى كند كه: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شخصى را دید كه شتر قربانى را مى كشید و با خود مى برد. آنحضرت - صلى الله عليه وسلم - فرمود: «بر او سوار شو». آن شخص، گفت: این، شتر قربانى است. رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرمود: «سوار شو». و بار دوم یا سوم، پیامبر اكرم - صلى الله عليه وسلم - فرمود: «وای بر تو، سوار شو».

توضیح باب و احادیث آن: حافظ در «الفتح» مى نویسد: «باب: آیا واقف مى تواند از وقف خود بهره مند شود؟» یعنى آیا او مى تواند وقف را ابتدا به خود و سپس به دیگران بدهد، یا اینکه برای خود سهم معینی از منافع را شرط کند، یا چیزی برای ناظر وقف قرار دهد و خود ناظر باشد؟ در این موارد اختلاف نظر وجود دارد. اما در مورد وقف بر خود، بحث در باب «چگونه وقف نوشته مى شود» خواهد آمد، و در مورد شرط منافع، در باب «آیه شریفه وابتلوا الیتامی» بحث خواهد شد. و اما در مورد نظارت، اینجا ذکر مى شود. قبل از این باب، در «مستخرج» ابو نعیم، باب «آیا واقف مى تواند از وقف خود بهره مند شود؟» آمده است، ولى من چنین چیزی را از دیگران نیافتم.

در ادامه آمده: «و عمر شرط کرده است كه...» این جمله بخشی از داستان وقف عمر است كه قبلاً در آخر فصل شروط آمده است. عبارت «و ممكن است كه واقف و دیگران...» به فقه فهمی و دانش مصنف برمی گردد، و معنایش این است كه نظارت برای واقف هیچ اختلافی ندارد، ولى اینطور نیست و به نظر مى رسد كه مصنف این نظر را بر اساس انتخاب



خود آورده است، چون در نظر مالکی‌ها این کار جایز نیست. گفته شده که اگر واقف وقف را به کسی بدهد تا عواید آن را جمع کند، اما خود او تنها باید آن را تقسیم کند، جایز است. ابن بطال گفته است که مالکی‌ها این کار را منع کرده‌اند تا از ورود در دام‌هایی چون وقف بر خود جلوگیری کنند، یا اینکه عهد طولانی بشود و وقف فراموش گردد، یا واقف ورشکست شود و در آن تصرف کند، یا بمیرد و ورثه‌اش در آن تصرف کنند. این مسائل اجازه نمی‌دهند که این کار کاملاً مجاز باشد، مگر اینکه امنیت از این موارد فراهم باشد، اما این به معنی آن نیست که واقف می‌تواند از وقف خود بهره‌مند شود.

بله، اگر چنین شرطی گذاشته شود، بر اساس نظر غالب، جایز است. آنچه مصنف از داستان عمر استناد کرده، به وضوح بر جواز دلالت دارد. او سپس این را با جمله «همچنین هر کسی که چیزی را برای الله قرار دهد، می‌تواند از آن استفاده کند همانطور که دیگران استفاده می‌کنند، حتی اگر چنین شرطی نکند» تقویت کرده است. سپس دو حدیث از انس و ابی‌هریره در مورد کسی که شتر را وقف کرده بود و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم دستور داد که از آن استفاده کند، آورده است. این حدیث را قبلاً در مورد حج به تفصیل توضیح دادم و در آنجا نظر کسانی که این کار را مطلقاً جایز می‌دانند، کسانی که آن را منع می‌کنند و کسانی که آن را به ضرورت و نیاز محدود می‌کنند، بیان کرده‌ام. کسانی که وقف بر خود را جایز می‌دانند، به این استدلال می‌کنند که اگر استفاده از چیزی که به عنوان هدیه از ملکش خارج شده، بدون شرط جایز است، پس استفاده از آن در صورت شرط شدن، معقول‌تر است. ابن‌المنیر به این نظر اعتراض کرده است که حدیث تنها برای کسانی که در عموم خطاب شامل می‌شوند، به کار می‌آید، که این یکی از مسائل اختلافی در اصول فقه است. به گفته ابن بطال، «وقف کننده نمی‌تواند از وقف خود استفاده کند چون آن را برای الله قرار داده و آن را از ملک خود خارج کرده است. استفاده از چیزی از آن، به معنای رجوع به صدقه است.» سپس گفته است که تنها در صورتی که چنین استفاده‌ای شرط شده باشد یا واقف یا ورثه او نیازمند باشند، جایز است.

بسیاری از علما نظر بر این دارند که استفاده از وقف برای واقف در صورتی که وقف بر طرف‌های عمومی باشد نه خصوصی، جایز است، همانطور که در انتهای کتاب وصایا به تفصیل خواهد آمد. یکی از شاخه‌های این مسئله این است که اگر واقف مثلاً وقف را بر فقرا قرار دهد و خود یا یکی از نسل‌های او فقیر شود، آیا می‌تواند از آن استفاده کند؟ نظر غالب



این است که اگر استفاده از وقف مختص به خود او نباشد، این کار جایز است تا اینکه نتواند ادعا کند که آن مال متعلق به او است.» الله اعلم

فوائد حدیث (۲۷۵۴):

۱. جواز استفاده از وقف و هدیه برای خود: این حدیث دلیلی بر جواز استفاده از مال وقف شده یا هدیه شده است، در صورتی که نیت خیر و اسلامی در پس آن باشد و نیاز به استفاده از آن وجود داشته باشد. پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) به مرد دستور داد که از شتر نذری استفاده کند، حتی اگر نذر شده باشد.
۲. توجه به شرایط و نیاز افراد: پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) در این حدیث به نیاز شخص توجه کرده است و نشان داده که گاهی نیاز فردی اولویت دارد. اگر فرد نیازمند استفاده از چیزی باشد که برای الله نذر شده است، می تواند از آن بهره ببرد.
۳. شکستن حواجز و سخت گیری های بی مورد: پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) به مرد هشدار می دهد که از این سخت گیری ها پرهیز کند و از چیزی که به نفع خود و دیگران است، بهره برداری کند. این امر نشان می دهد که نباید در اعمال دینی و نذری ها سخت گیری های بی مورد داشت.
۴. لزوم فرمانبرداری از دستورات پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم): این حدیث به اهمیت اطاعت از دستورات پیامبر اشاره دارد. پیامبر با کلامی واضح و قوی مرد را از سخت گیری بی مورد بر حذر می دارد و به او می آموزد که باید دستورات او را بدون تردید و با اطمینان دنبال کند.
۵. لزوم استفاده از نعمات الله: در این حدیث پیامبر به استفاده از نعمات الله تأکید می کند و یادآور می شود که هیچ چیزی نباید مانع از بهره برداری صحیح از نعمات الهی شود، حتی اگر آن چیز در ابتدا نذری بوده باشد.
۶. این حدیث به طور کلی به مسلمانان یادآوری می کند که باید از اموال نذری و وقف شده به درستی استفاده کنند، در شرایطی که ضرورتی وجود داشته باشد، و همچنین بر اهمیت اطاعت از دستورات پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) تأکید دارد.



فوائد حدیث (۲۷۵۵):

۱. جواز استفاده از مال نذری یا وقف شده در شرایط خاص: مشابه حدیث قبلی، این حدیث نیز نشان می‌دهد که در صورت نیاز، استفاده از مال وقف شده یا نذری (مانند شتر نذری) جایز است. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به مردی که شتر نذری را به همراه داشت، فرمان داد که از آن استفاده کند، حتی اگر نذر شده باشد.
۲. لزوم عمل به دستورات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم): پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) با شدت و تأکید مرد را به انجام آن عمل سفارش می‌کند. این نشان‌دهنده اهمیت اطاعت از دستورات پیامبر است، حتی زمانی که شخص به نظر خود ملاحظه‌ای در این خصوص دارد.
۳. عدم سخت‌گیری بی‌جا در مسائل دینی: این حدیث بر ضرورت پرهیز از سخت‌گیری‌های بی‌مورد در مسائل دینی تأکید دارد. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مرد را از نگرانی بابت نذری بودن شتر منصرف می‌کند و او را به استفاده از آن هدایت می‌کند، زیرا نیازی به محدودیت‌های بی‌مورد نیست.
۴. رعایت ضرورت و نیاز افراد: پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نشان می‌دهد که در مواردی که استفاده از چیزی نیاز است، نباید مانعی در این راه ایجاد شود. در این حالت، شتر نذری باید به نفع فرد مورد استفاده قرار گیرد، حتی اگر به طور معمول نذری باشد.
۵. قدرت و قاطعیت در هدایت مردم: لحن قاطع پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در دومین یا سومین بار نشان‌دهنده قاطعیت در هدایت مردم به مسیر صحیح است و تأکید دارد که باید از منافع مشروع به درستی بهره برد.
۶. این حدیث همچنین به مسلمانان یادآوری می‌کند که باید از فرصت‌ها و نعمات الله به درستی بهره ببرند، حتی اگر آن‌ها به نذر یا وقف تخصیص یافته باشند، و در مواقع ضرورت باید از آن‌ها استفاده کرد.

۱۲ - باب إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ

لأنَّ عمرَ - رضی الله عنه - أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره . قال النبی - صلی الله علیه وسلم - لأبي طلحة « أری أن تجعلها فی الأقربین » . فقال أفعَل . فقسَمَها فی أقاربه وبنی عمه .



باب: اگر کسی چیزی را وقف کند، پیش از آنکه سرپرستی آنرا به دیگری بسپارد، جایز است

چنانکه عمر رضی الله عنه زمین خیبر را وقف کرد و گفت: برکسی که از آن سرپرستی می کند گناهی نیست که (از محصول آن) چیزی بخورد و مشخص نکرد که سرپرست آن عمر باشد یا کسی دیگر.

و پیامبر صلی الله علیه وسلم به ابوطلحه گفت: «صلاح می بینم که باغ خود را برای اقارب خود وقف گردانی». و او گفت: چنان می کنم. و او میان اقارب و عموزادگان خود تقسیم کرد.

توضیح: قوله: (باب إذا وقف شيئاً قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز): یعنی صحیح است و این نظر گروه زیادی از فقهاء است. اما طبق نظر مالک، وقف تنها با قبض (دریافت) تمام می شود، و محمد بن الحسن و شافعی در یکی از اقوال خود همین را گفته اند. طحاوی برای صحت آن استدلال کرده است که وقف شبیه به آزاد کردن برده است، چرا که هر دو نوع عمل به عنوان مالکیت برای الله هستند و با گفتار تنها (بدون نیاز به قبض) نافذ می شوند، در حالی که هبه (اهدای مال به دیگران) انتقال مالکیت به انسان است و بنابراین تنها با قبض محقق می شود. بخاری نیز در این زمینه از داستان عمر استفاده کرده است و گفته است: «چون عمر وقف کرد و گفت: "هیچ مانعی ندارد که کسی که ناظر آن است، از آن بخورد." و مشخص نکرد که آیا ناظر وقف خود عمر است یا دیگران.» در اینجا ممکن است تردیدی در دلالت این روایت وجود داشته باشد. برخی گفته اند که حداکثر چیزی که از عمر روایت شده این است که هر کسی که متولی وقف باشد، مجاز به استفاده از آن است. این مطلب قبلاً در ترجمة اللباب قبل توضیح داده شد.

و این نکته: این که در داستان عمر، مشخص نشده که آیا هر کسی می تواند متولی وقف شود یا نه. در نتیجه نمی توان استنباط کرد که هر کسی می تواند به عنوان متولی وقف عمل کند. وقف نیاز به یک متولی دارد که ممکن است خود صاحب وقف باشد یا فرد دیگری. از داستان عمر نمی توان نتیجه گیری قطعی در این زمینه کرد. به نظر می رسد که منظور عمر این بوده که زمانی که وقف کرده است، پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) به او فرمان نداده که مال را از دستش بیرون کند، پس این سکوت نشان دهنده صحت وقف است حتی اگر موقوف



علیه (کسی که وقف به نفع اوست) آن را قبض نکرده باشد. اما آنچه ابن التین گفته که عمر وقف را به حصه داده است، قابل رد است، و من این موضوع را در "باب چگونه وقف نوشته می‌شود" ان شاء الله توضیح خواهیم داد.

تنبيه: عبارت "أوقف" به این صورت برای بیشتر فقها ثبت شده است، اما این یک زبان نادر است و اصطلاح مشهور و صحیح‌تر "وقف" است بدون الف. کسی که گفته است "أوقف" لحن نادر است، اشتباه کرده است. ابن التین گفته که در بعضی نسخه‌ها الف حذف شده است و این درست است. او گفته که "أوقف" تنها زمانی به کار می‌رود که شخص کاری انجام دهد و سپس آن را از دست بردارد.

قوله: (و قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين): این حدیث قبلاً ذکر شده است و این عبارت نقل شده از اسحاق بن ابی طلحة است. داوودی گفته است: بخاری برای صحت وقف قبل از قبض از داستان عمر و ابی طلحة استفاده کرده است، و این نوع استدلال، تطبیق چیزها بر ضد خودش و قیاس آن با غیر جنس خودش است و مخالفت با ظاهر روایت است، زیرا خود بخاری نقل کرده که عمر وقف را تحویل داده است.

ابن التین گفته است که بخاری منظورش از داستان ابی طلحة این بوده که پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) مالکیت ابی طلحة را با گفتن «این برای الله صدقه است» از دست او بیرون آورد. به همین دلیل مالکی‌ها گفته‌اند که صدقه با گفتار لازم می‌شود، حتی اگر برخی بگویند که صدقه تنها با قبض (دریافت مال) به طور کامل محقق می‌شود. با این حال، استدلال بخاری با داستان عمر قابل اعتراض است، و انتقاد داوودی درست است. (پایان نقل). توجیه این مسئله قبلاً آورده شده است. اما ابن بطال در استدلال به داستان ابی طلحة مخالفت کرده و گفته است که احتمال دارد صدقه از دست ابی طلحة خارج شده باشد، یا ممکن است همچنان در اختیار او باشد و در نتیجه هیچ دلالتی در این مورد وجود ندارد. ابن المنیر پاسخ داده است که ابی طلحة صدقه زمین خود را آزاد کرد و به پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) واگذار کرد که مصرف آن را تعیین کند.



بنابراین، زمانی که پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) به او گفت: «منظور من این است که آن را برای اقربا قرار دهی»، ابی طلحه^۱ اختیار تقسیم آن را به پیامبر واگذار کرد. در نتیجه، به نظر می‌رسد که او آن را پس از صدقه در اختیار پیامبر قرار داده است.

من می‌گویم: در ادامه توضیح داده خواهد شد که ابی طلحه^۱ خود شخصاً مسئول تقسیم صدقه شد و پاسخ این مسئله کامل می‌شود. زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) هرچند به طور کلی مصرف صدقه را مشخص کرده بود، اما در جزئیات آن به طور مبهم گفته بود که باید بین «اقربا» تقسیم شود. بنابراین، چون نمی‌توانست تمام اقربا را پوشش دهد به دلیل پراکندگی آنان، برخی از اقربا را انتخاب کرده و صدقه را فقط به آنان اختصاص داد.^۱

۱۴ - باب إِذَا قَالَ دَارِي صَدَقَتُ لِلَّهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ . فَهُوَ جَائِزٌ ، وَيَضَعُهَا فِي الْأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ .

قَالَ الثَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ ، وَأَنَّهَا صَدَقَتُ لِلَّهِ ، فَأَجَازَ الثَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .

باب: اگر کسی بگوید: سرای من برای الله صدقه است و بیان نکند که برای فقرا و غیر ایشان است جایز است، و می‌تواند آنرا برای اقارب خود و یا هرکس دیگری که بخواهد بدهد.

پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوطلحه گفت، زمانی که او گفت: دوست داشتنی مال من باغ بیرحاه است و آن برای الله صدقه است، پیامبر صلی الله علیه و سلم آنرا جایز دانست. و بعضی گفته اند: صدقه جواز ندارد تا آن که بیان کند که برای کدام کس است. لیکن قول اول صحیح تر است.

توضیح: (باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويعطيها للأقربين أو حيث أراد): یعنی صدقه زمانی معتبر است که قبل از تعیین مصرف آن، صدقه محقق می‌شود و سپس مصرف آن را می‌توان تعیین کرد.

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



قوله: (قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة إلخ): این جمله از نقل اسحاق بن ابی طلحه است. و جمله «فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك» از فقه گویی و دانش مؤلف است.

وقوله: (وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن): یعنی برخی گفته اند که صدقه زمانی صحیح است که مشخص شود برای چه کسی است و مصرف آن تعیین شود، و توضیح این مطلب در باب بعدی خواهد آمد.^۱

۱۵ - باب إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقْتُ عَنْ أُمِّي - فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ

باب: اگر کسی بگوید: زمین یا باغ من از جانب مادرم برای الله صدقه است، جواز دارد، هرچند بیان نکند که صدقه برای کیست

۲۷۵۶ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرَمَةَ يَقُولُ أَنبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ثَوَفَيْتَ أُمَّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّيْ ثَوَفَيْتَ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، أَيْتَمَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ » . قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمَخْرَافَ صَدَقْتُ عَلَيْهَا .

ترجمه: از عکرمه روایت است که ابن عباس رضی الله عنهما گفت: مادر سعد بن عبادۀ رضی الله عنه وفات یافت و او در وقت مرگ وی حاضر نبود. وی گفت: ای رسول الله، همانا مادرم مرد و من در وقت مرگ او حاضر نبودم، آیا به او ثوابی می رسد اگر از جانب او صدقه دهم؟ آنحضرت فرمود: «بله». سعد گفت: همانا من تو را شاهد می گیرم که باغ من مخراف از جانب وی صدقه است.

توضیح: «باب إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقْتُ عَنْ أُمِّي . فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ»: این باب خاص تر از باب قبلی است، زیرا در باب قبلی وقتی که هیچ کدام از طرفین (متصدق عنه یا متصدق علیه) مشخص نشده بودند، ولی در اینجا فقط متصدق عنه (کسی که صدقه به نفع او داده می شود) مشخص شده است. ابن بطال گفته است که

^۱ - حافظ ابن حجر در فتح الباری.



مالکی‌ها به صحت وقف حتی بدون تعیین مصرف آن معتقدند، و ابو یوسف، محمد بن الحسن و شافعی در یکی از اقوال خود همین را گفته‌اند. ابن القصار گفته است که دلیل این دیدگاه این است که وقتی کسی می‌گوید "وقف کردم" یا "صدقه دادم"، هدف او خیر و نزدیکی به الله است، و نزدیک‌ترین افراد به او که سزاوار دریافت این خیر هستند، اقربای او هستند، به ویژه اگر آنها فقیر باشند. این شبیه به کسی است که یک سوم مال خود را وصیت کرده است بدون اینکه مصرف آن را تعیین کند، که در این صورت نیز صحیح است و مال به فقرا داده می‌شود.

دیدگاه دیگر شافعی این است که وقف زمانی صحیح است که مصرف آن مشخص شود، وگرنه مال همچنان در مالکیت شخص باقی می‌ماند. برخی از شافعی‌ها گفته‌اند که اگر کسی بگوید "وقف کردم" و چیزی مشخص نکند، این محل اختلاف است، اما اگر بگوید "وقف کردم برای الله" قطعاً مال از ملک او خارج می‌شود، و استدلال آنان بر اساس داستان ابی طلحه است.

قوله: (حدثنا محمد) این عبارت برای بیشتر روایات ثبت شده، اما در روایت‌های ابی‌ذر و ابن شُبویه گفته شده: «حدثنا محمد من سلام.»

قوله: (أخبرني يعلى) او ابن مسلم است که عبدالرزاق در روایت خود از ابن جریج نام او را ذکر کرده است. او اهل مکه بود و اصالتاً از بصره است. در اینجا طُرقی اشتباه کرده است که گفته او ابن حکیم بوده است. تنها نقل او از عکرمه در بخاری همین روایت است، و رجال سند از مکی و بصری هستند.

قوله: (أن سعد بن عبادة) او از بزرگان انصار و رئیس قبیله خزرج بود. در آینده در ابواب دیگری آمده است که «سعد بن عبادة برادر بنی ساعده» بوده است. بنی ساعده یکی از طوایف معروف خزرج بودند.

قوله: (توفيت أمه وهو غائب عنها) مادر سعد بن عبادة عمرة بنت مسعود بود، و بعضی گفته‌اند که او سعد بن قیس بن عمرو بود، یک زن انصاری از قبیله خزرج. ابن سعد گفته است که او مسلمان شد و بیعت کرد و در سال پنجم هجری در زمان غزوه دومة الجندل وفات یافت، در حالی که پسرش سعد بن عبادة با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بود. گفته شده که بعد از بازگشت، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بر قبر او نماز خواند. بر این اساس، این حدیث



مرسل صحابی است، زیرا ابن عباس در آن زمان در مکه همراه والدین خود بود. به نظر می‌رسد که او این حدیث را از سعد بن عبادۀ شنیده است، همان‌طور که در سه باب بعدی توضیح داده خواهد شد.

قوله: (المخرف) با کسر اول و سکون حرف معجمه و آخر آن فاء است، و به معنی مکانی است که محصول می‌دهد و به همین دلیل به آن مخرف می‌گویند، زیرا از آنجا میوه برداشت می‌شود. این را خطابی گفته است. در روایت عبدالرزاق آمده است "المخرف" بدون الف، که اشاره به نام همان باغ است. "حائط" به معنی باغ است.^۱

۱۶ - باب إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ ، أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ
باب: اگر کسی برخی از مال یا بعضی از بردگان یا حیوانات خود را صدقه یا وقف کند، جایز است

۲۷۵۷ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ « أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ » . قُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بَخِيرَ .

ترجمه: از عبدالله بن کعب روایت است که کعب بن مالک گفت؛ گفتم: ای رسول الله، از تتمه‌ی توبه‌ی من این است که از دارایی خود دست بردارم و آنرا در راه الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه کنم. آنحضرت فرمود: «بخشی از دارایی خود را برای خود نگهدار و آن برای تو بهتر است». گفتم: فقط برای سهم خویش را که در خیر است، نگه می‌دارم.

توضیح: باب: اگر کسی بخشی از مال خود یا بخشی از بردگان یا حیوانات خود را صدقه دهد یا وقف کند، صحیح است: این ترجمه‌ی اللباب به جواز وقف مال منقول اشاره دارد، که مخالف آن ابو حنیفه است. از این باب می‌توان جواز وقف مشاع را نیز استنباط کرد، که در این مورد محمد بن الحسن مخالف است، اما او تنها مانع از وقف مشاع در صورتی شده که امکان تقسیم آن وجود داشته باشد. جوری، یکی از شافعی‌ها، به این دلیل مخالف است که

^۱ - فتح الباری، حافظ ابن حجر.



قسمه مشاع را مشابه فروش می داند و فروش وقف را جایز نمی داند. این استدلال مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا قسمه مشاع تنها تفکیک است و مانعی ندارد. همچنین جواز وقف مشاع و مال منقول از عبارت "أو بعض رقيقه أو دوابه" گرفته شده است، زیرا در اینجا اشاره به وقف بخشی از برده یا حیوانات است. بنابراین، هر کدام از این موارد به طور صحیح در صورتی که وقف مال منقول مجاز باشد، پذیرفته می شود و در تعیین آن باید به همین روش عمل کرد.

قوله: (قلت يا رسول الله إن من توبتي إلخ): این بخشی از حدیث کعب بن مالک در داستان تخلف او از غزوه تبوک است که به طور کامل در کتاب مغازی ذکر خواهد شد و شرح آن نیز در همانجا آمده است.

شاهد این ترجمه از حدیث کعب: در حدیث آمده است: "امسک علیک بعض مالک"، که ظاهر در دستور دادن به او برای نگه داشتن بخشی از مالش است و هیچ تفاوتی بین تقسیم شده یا مشاع بودن آن وجود ندارد. بنابراین، کسانی که وقف شرعی را ممنوع می دانند، باید دلیل قانع کننده ای برای آن بیاورند.

این حدیث همچنین به عنوان دلیلی برای کراهت صدقه دادن تمام مال است؛ که این موضوع پیش تر در کتاب زکات مورد بحث قرار گرفته و در کتاب قسم ها و نذورات نیز بخشی از آن بحث خواهد شد، ان شاء الله.^۱

۱۷ - باب مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ

باب: کسی که صدقه کند و امور آنرا به وکیل خود بسپارد و سپس وکیل امر صدقه را به وی بازگرداند

۲۷۵۸ - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنْ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرَحَاءُ - قَالَ وَكَانَتْ حَدِيثًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُهَا وَيَسْتَظِلُّ بِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



مَاتَهَا - فَهِيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْجُو بَرَّهُ وَذُخْرَهُ ، فَضَعَهَا أَي رَسُولُ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « بَخْ يَا أَبَا طَلْحَةَ ، ذَاكَ مَالٌ رَابِعٌ ، قَبْلَنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ ، فَاجْعَلْهُ فِي الْأَقْرَبِينَ » . فَتَصَدَّقْ بِهِ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى ذَوَى رَحِمِهِ ، قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ أَبِي وَحَسَّانُ ، قَالَ وَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، فَقِيلَ لَهُ تَبِيعَ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ أَلَا أُبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ ذَرَاهِمٍ قَالَ وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعٍ قَصْرٍ بَنَى حُدَيْلَةُ الَّذِي بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ .

ترجمه: انس - رضی الله عنه - می گوید: ابوطلحه - رضی الله عنه - از میان همه انصار مدینه، نخل بیشتری داشت. بهترین نخلستان وی بنام بیرحاء، روبروی مسجد نبوی بود. رسول الله - رضی الله علیه وسلم - گهگاهی وارد این باغ میشد و از آب آن، می نوشید. انس - رضی الله عنه - می گوید: وقتی که این آیه نازل شد: «لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»، ابوطلحه - رضی الله عنه - نزد رسول الله - رضی الله علیه وسلم - رفت و گفت: یا رسول الله! الله می فرماید: تا زمانی که محبوبترین اموالتان را انفاق نکرده اید، به نیکی، دست نخواهید یافت. باغ بیرحاء محبوبترین ثروت من است. میخواهم آنرا در راه الله صدقه نمایم و اجر آن را از الله دریافت کنم. بنابر این، هرطور که شما مناسب می دانید، در مورد آن، تصمیم بگیرید. رسول الله - رضی الله علیه وسلم - فرمود: «آفرین! این است مال سودمند. این است مال سودمند. آنچه را که گفتی، شنیدم. نظر من اینست که آنرا میان خویشاوندانت، تقسیم کنی». ابوطلحه - رضی الله عنه - گفت: ای رسول الله! همین کار را خواهم کرد. سپس، ابوطلحه - رضی الله عنه - آنرا میان پسرعموها و خویشاوندانش تقسیم نمود.

توضیح: «باب مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ»: این ترجمه الباب و حدیث مربوطه از بیشتر نسخه‌ها حذف شده و ابن بطال به آن اشاره نکرده است. اما در روایت خاص ابو ذر از کשמه‌نی ثابت است. در این روایت آمده است که "به وکیل خود" صدقه داده است. همچنین این ترجمه و قسمتی از حدیث در روایت حموی نیز ثابت شده است. در مورد استخراج این ترجمه از داستان ابو طلحه از سوی بخاری، مورد نقد قرار گرفته است. جواب داده شده که منظور بخاری این است که وقتی ابو طلحه اعلام کرد که صدقه داده و مسئولیت تعیین مصرف آن را به پیامبر صلی الله علیه وسلم سپرده، و پیامبر صلی الله علیه وسلم



به او گفت "آن را در میان اقارب بگذار"، این شبیه به همان چیزی است که در این ترجمه آمده و از این رو صحت آن تایید می‌شود.

قوله: (وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة): این به معنای "ماجشون" است و در نسخه ابو ذر ثابت شده است. در فهرست‌های دیگری مانند ابو مسعود و خلف، آمده که اسماعیل بن جعفر این روایت را نقل کرده است. ابو نعیم در "المستخرج" گفته که او در نسخه ابو عمرو این روایت را از اسماعیل بن جعفر نقل کرده است، ولی هیچ‌یک از ابو نعیم و اسماعیلی روایت را به طور کامل نیاورده‌اند. برخی دیگر از محققان از جمله مزی گفته‌اند که اسماعیل بن اویس است، اما دلیل خاصی برای این موضوع ذکر نکرده‌اند. اگر این روایت در نسخه‌های دست‌نویس صحیح باشد، بنابراین احتمالاً باید همان اسماعیل بن اویس باشد، در غیر این صورت باید به نظر کسانی که گفته‌اند اسماعیل بن جعفر باشد، استناد کرد. عبدالعزیز بن ابی سلمه که از هم‌دوره‌ای‌های اسماعیل بن جعفر است، ممکن است از او نقل کرده باشد.

قوله: (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس): این جمله در روایت بخاری آمده است. ابن عبد البر در "التمهید" ذکر کرده که این حدیث توسط عبدالعزیز بن ابی سلمه از اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحة از انس بن مالک نقل شده است و او در نقل این حدیث قطعی است. به نظر می‌رسد که جمله "لا أعلمه إلا عن أنس" توسط بخاری بیان شده است.

قوله: (لما نزلت: (لن تتألفوا البر حتى تتفقوا مما تحبون) جاء أبو طلحة): ابن عبد البر افزوده است: "و رسول الله صلى الله عليه وسلم بر روی منبر بود." وی همچنین گفته است: "خانه ابو جعفر و خانه‌ای که در کنار آن بود تا قصر بنی حدیله، باغ‌های ابو طلحة بود، و قصر بنی حدیله به عنوان یک باغ متعلق به ابو طلحة بود که به آن 'بیرحاء' گفته می‌شد." سپس حدیث را ذکر کرده است. منظور ابن عبد البر از "خانه ابو جعفر" همان خانه‌ای است که بعداً به او رسید و به نام او شناخته شد. ابو جعفر منصور، خلیفه معروف عباسی است. اما قصر بنی حدیله که به صورت مصغر آمده است، به اشتباه با "جیم" نوشته شده بود و به دلیل نزدیکی، به این قصر نسبت داده شد. در حقیقت، سازنده آن قصر معاویه بن ابی سفیان بود.



بنی حدیله یک طایفه از انصار بودند که به بنی معاویه بن عمرو بن مالک بن النجار تعلق داشتند و در این منطقه زندگی می کردند. وقتی معاویه حصه حسان را خرید، در این مکان قصر را ساخت و به آن "قصر بنی حدیله" گفته شد. عمرو بن شبّه و دیگران در "اخبار المدینه" ذکر کرده اند که معاویه این قصر را به عنوان قلعه ای برای خودش ساخت تا از آن در برابر مشکلات احتمالی استفاده کند. ابو غسان مدنی گفته است: "این قصر دو در داشت، یکی در ورودی به سمت بنی حدیله و دیگری در در گوشه شرقی." کسانی که این قصر را ساختند، از جمله طفیل بن ابی بن کعب بودند.

قوله: (وباع حسان حصته منه من معاویه): این جمله نشان می دهد که ابو طلحه مالک این باغ بوده و آن را وقف نکرده است، زیرا اگر او آن را وقف کرده بود، حسان نمی توانست آن را بفروشد. این نکته ممکن است برای کسانی که از داستان ابو طلحه برای استدلال در مسائل وقف استفاده کرده اند، مشکل ایجاد کند مگر در مواردی که صدقه با وقف مغایرت نداشته باشد. ممکن است گفته شود که ابو طلحه زمانی که باغ را وقف کرد، شرط کرده بود که اگر کسی نیاز به فروش بخشی از آن داشته باشد، مجاز به فروش آن است، و برخی از علمای بزرگ مانند علی بن ابی طالب این شرط را مجاز دانسته اند.

در "اخبار المدینه" نوشته محمد بن الحسن مخزومی از طریق ابو بکر بن حزم آمده است که قیمت حصه حسان یکصد هزار درهم بوده که از معاویه بن ابی سفیان دریافت کرده است.^۱

۱۸ - باب قول الله تعالى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ)

باب: فرموده الله عزوجل: «وچون حاضر شوند هنگام قسمت میراث، خویشان [غیر وارث] و یتیمان و گدایان پس (به طریق استحباب) بدهید ایشان را چیزی از آن» [نساء: ۸]

۲۷۵۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ أَبُو الثُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّامٍ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ تُسَخِّتُ ، وَلَا وَاللَّهِ مَا تُسَخِّتُ ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاقُونَ النَّاسُ ، هُمَا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ

^۱ - فتح الباری، حافظ ابن حجر.



وَذَاكَ الَّذِي يَرِثُ ، وَوَالٍ لَا يَرِثُ ، فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ ، يَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيكَ .

ترجمه: از سعید بن جبیر روایت است که ابن عباس رضی الله عنهما گفت: گروهی از مردم بر این گمان اند که این آیه مذکور شد نسخ شده است. و چنین نیست، و به الله سوگند که نسخ نشده است ولیکن مردم در عمل کردن بدان سستی کرده اند. زیرا دو نوع ولی وجود دارد: ولی ای که میراث می برد و او همان است که به کسانی که به خاطر میراث حاضر شده اند از مال خود چیزی می دهد. و ولی ای که میراث نمی برد (مانند ولی و سرپرست یتیم)، و او کسی است که به حاضران در وقت میراث سخن نیکو می گوید و می گوید: من مالک آن نیستم که به تو چیزی بدهم».

توضیح: قوله (باب قول الله عز وجل: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) الْآيَةُ): در این باب حدیثی از ابن عباس ذکر شده است که گفت: "برخی مردم می گویند این آیه منسوخ شده است." این حدیث در تفسیر به تفصیل آمده است. ابن عباس در اینجا اشاره کرده که برخی از افراد از جمله عایشه (رضی الله عنها) و دیگران معتقد بودند که این آیه منسوخ است یا محکم باقی مانده است. این بحث در تفسیر قرآن مورد بحث قرار می گیرد. ابن عباس می گوید: "برخی مردم می گویند این آیه منسوخ شده است." این حدیث در تفسیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.^۱

۱۹ - باب مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَتَوَفَّى فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ ، وَقَضَاءِ الثُّدُورِ عَنِ الْمَيِّتِ

باب: آنچه مستحب است، از جانب کسی که ناگهان مرده است، صدقه داده شود و ادای نذرهای مرده

۲۷۶۰ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ أُمَّيْ افْتَلَيْتَ نَفْسَهَا ، وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمْتَ تَصَدَّقْتَ ، أَفَاتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ ، تَصَدَّقَ عَنْهَا » .

^۱ - فتح الباری، د. هروی



ترجمه: عایشه رضی الله عنها می گوید: شخصی به رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گفت: مادرم به مرگ ناگهانی مُرد. فکر می کنم اگر فرصت حرف زدن پیدا می کرد، صدقه می داد. اگر من به نیابت از او صدقه دهم، پاداشی به وی خواهد رسید؟ رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «بلی».

توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

۲۷۶۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ. فَقَالَ «اقْضِهِ عَنْهَا» .

ترجمه: «ابن عباس - رضی الله عنه - می گوید: سعد بن عبادہ - رضی الله عنه - از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سؤال کرد، گفت: مادرم فوت کرده است و نذری به عهده دارد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: شما به جای مادرت نذرش را انجام بده».

توضیح: قوله (باب ما يستحب لمن توفي فجأة): این عبارت به معنای "باب توصیه‌ها برای کسی که ناگهان فوت می‌کند" است. در این باب، ذکر شده است که به فردی که ناگهان فوت می‌کند، بهتر است برای او صدقه بدهند و نذر او را ادا کنند. حدیثی از عایشه نقل شده است که فردی گفت: "یادآوری کرد که مادرم ناگهان فوت کرده است" و همچنین حدیثی از ابن عباس نقل شده که "سعد بن عبادہ گفت: مادرم فوت کرده و نذر داشت." در اینجا اشاره به این است که حدیث عایشه برای سعد بن عبادہ مهم است. همچنین حدیث ابن عباس در داستان سعد بن عبادہ در قالبی دیگر آمده است، و بین این دو نقل تفاوتی وجود ندارد. در نقل دیگری، سعد بن عبادہ از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسید که آیا با صدقه دادن به مادرش که فوت کرده، فایده‌ای خواهد داشت؟ و پیامبر صلی الله علیه وسلم جواب داد: بله. و در ادامه از سعد پرسید: "پس بهترین صدقه چیست؟" پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: "آب دادن."

همچنین در "غرائب مالک" از طریق حماد بن خالد روایت شده که سعد بن عبادہ از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید: "آیا مادرم با صدقه‌ای که از طرف من می‌دهم بهره‌مند



می شود؟" پیامبر صلی الله علیه وسلم جواب داد: "بله." سپس سعد از پیامبر پرسید: "چه کاری باید انجام دهم؟" پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: "آب بده." روایات مالک در این باب همانطور که در اینجا ذکر شده است، صحیح است و الله داناست.

قوله: (افتلتت): یعنی به صورت ناگهانی فوت کرد. و (نفسها) به ضمه مشهور است، و به فتح هم آمده است که به معنی مرگ ناگهانی است، و منظور از "نفس" در اینجا روح است. قوله: (وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمْتَ تَصَدَّقْتَ) بضم همزه "أراها"، که در جنائر با لفظ "وَأَظْنَهَا" نیز آمده است. این نشان می دهد که روایت ابن القاسم از مالک در نسائی با عبارت "وَأَظْنَهَا لَوْ تَكَلَّمْتَ" تصحیف است. ظاهراً منظور این است که او (مادر سعد) حرفی نزد و صدقه نداد. اما در موطأ از سعید بن عمرو بن شرحبیل بن سعد بن عبادہ آمده است که او با پیامبر صلی الله علیه وسلم در یکی از جنگ ها بود و مادرش در مدینه فوت کرد. به او گفته شد: "وصیت کن" ولی او گفت: "چه وصیتی کنم؟ مال مال سعد است." سپس مادرش قبل از بازگشت سعد فوت کرد.

تأویل این روایت می تواند به این صورت باشد که منظور از "نوشته نشدن" این است که اگر مادر سعد صحبت می کرد، صدقه می داد، اما نتوانست این کار را بکند. ممکن است این هم درست باشد که سعد از حادثه اطلاعی نداشت و نمی دانست که مادرش چیزی گفته یا نکرده است. به هر حال، در موطأ، این روایت به صورت مرسل آمده است، یعنی بدون ذکر جزئیات کامل از راوی، اما ممکن است در اینجا جمع بندی شود.

قوله: (أَفَاتُصَدِّقُ عَنْهَا؟): در روایت پیشین در باب جنائر آمده که سعد پرسید: "آیا با صدقه دادن به مادرش او بهره ای خواهد برد؟" و پیامبر صلی الله علیه وسلم پاسخ داد: "بله." قوله: (أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ): همانطور که مالک روایت کرده و لیث و بکر بن وائل و دیگران نیز آن را نقل کرده اند از الزهری. همچنین در روایت دیگری از عبید الله از ابن عباس آمده که سعد بن عبادہ از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید که آیا برای مادرش صدقه بدهد.

قوله: (وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ: أَقْضَاهَا عَنْهَا): در روایت قتیبہ از مالک آمده که "او نذر را انجام نداده بود." در روایت دیگری از سلیمان بن کثیر آمده که سعد پرسید: "آیا برای مادرم باید چیزی را آزاد کنم؟" و پیامبر صلی الله علیه وسلم پاسخ داد: "بله، آزاد کن." این روایت



نشان می‌دهد که نذر مادر سعد آزاد کردن یک بنده بوده است که قبل از انجام آن فوت کرده است.

این روایت می‌تواند دلیلی برای فتوای کسانی باشد که نذر مطلق را معادل کفاره قسم می‌دانند. چون عتق (آزاد کردن بنده) بالاترین کفاره برای قسم است، بنابراین پیامبر صلی الله علیه وسلم به سعد دستور داد که برای مادرش یک بنده آزاد کند.

ابن عبد البر از برخی نقل کرده که نذر مادر سعد روزه بوده است، و به حدیث پیشین ابن عباس در مورد روزه استناد کرده که گفت: "مردی گفت: ای رسول الله، مادرم فوت کرده و بر او روزه بوده است." سپس آن را رد کرده و اشاره کرده که در برخی از روایت‌ها از ابن عباس آمده است: "زنی آمد و گفت: خواهرم فوت کرده است."

گفتم: حقیقت این است که این داستان دیگری است که آن را در کتاب «الصوم» توضیح داده‌ام.

فوائد حدیث این باب:

۱. جواز صدقه برای میت: صدقه دادن برای میت صحیح است و ثواب صدقه به او می‌رسد، به ویژه اگر صدقه از فرزند باشد. این مورد به طور خاص به معنای محدود کردن آیهی قرآن «وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» است.

۲. ملحق شدن عتق به صدقه: عتق نیز مانند صدقه برای میت مؤثر است، به‌ویژه در دیدگاه‌های عموم فقها، برخلاف نظر مشهور در مالکیه که به این موضوع مخالف هستند.

۳. اختلاف در سایر اعمال نیکو: در مورد اینکه آیا سایر اعمال نیکو مانند حج و روزه برای میت مفید است، اختلاف وجود دارد. پیشتر اندکی از این مسئله در بحث روزه ذکر شده بود.

در این باب همچنین چند نکته به چشم می‌آید:

۱. جواز ترک وصیت: زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم مادر سعد را به خاطر ترک وصیت نکوهش نکرد. ابن المنذر این را گفته است، اما اشکالی بر آن وارد است که انکار از سوی پیامبر به دلیل فوت مادر سعد و سقوط تکلیف از او ممکن نبوده است. پاسخ داده شده که هدف از انکار، اگر انکار می‌کردند، این بود که دیگران از آن عبرت بگیرند. بنابراین چون پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را تأیید کرده، نشان‌دهنده جواز ترک وصیت است.



۲. استشاره صحابه از پیامبر صلی الله علیه وسلم در امور دینی: این حدیث به ما می‌آموزد که صحابه در مسائل دینی از پیامبر صلی الله علیه وسلم مشورت می‌کردند.
۳. عمل بر اساس گمان غالب: این حدیث بر اهمیت عمل کردن بر اساس گمان غالب دلالت دارد.
۴. جهاد در زمان حیات مادر: در اینجا منظور این است که سعد از مادر خود اجازه خواسته است، و این نشان‌دهنده اهمیت توجه به والدین در زندگی است.
۵. پرسش درباره انجام اعمال نیکو و سریع عمل کردن به آن‌ها: این نشان‌دهنده اهمیت سریع عمل کردن در انجام کارهای نیکو و احسان به والدین است.
۶. اعلام صدقه: ممکن است اعلام صدقه از پنهان کردن آن بهتر باشد، به ویژه اگر نیت در آن صادقانه باشد.
۷. تحمل شهادت توسط حاکم در غیر مجلس حکم: این نشان می‌دهد که حاکم می‌تواند در مواقعی که لازم است شهادت را در غیر از مجلس قضاوت بپذیرد.^۱

۲۰ - باب الإِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ

باب: گواه گرفتن در وقف و صدقه

۲۷۶۲ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ أَنْ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَتَبْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوَفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوَفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ » . قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمَخْرَافَ صَدَقْتُ عَلَيْهَا .

ترجمه: از عکرمه غلام آزاد شده‌ی ابن عباس روایت است که گفت: ابن عباس به ما خبر داده که مادر سعد بن عباده رضی الله عنه — که با بنی ساعده رابطه‌ی برادری دارد — وفات کرد و او به وقت مرگ وی حاضر نبود. سعد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت:

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



ای رسول الله، همانا مادرم وفات کرد ومن به وقت مرگ وی حاضر نبودم، اگر از جانب وی صدقه بدهم چیزی از ثواب به وی می رسد؟ آنحضرت فرمود: «بله». سعد گفت: همانا تو را شاهد می گیرم که باغ من مخراف از جانب وی صدقه است.

توضیح: قوله: «باب الإشهاد في الوقف والصدقة» در این باب حدیث ابن عباس که قبلاً ذکر شد را نقل کرده است که در آن آمده: «أشهدك أن حائطي المخراف صدقة» (من تو را گواه می گیرم که زمین من (مخراف) صدقه است). مؤلف وقف را به صدقه پیوسته است، اما در استدلال برای این مطلب با استناد به داستان سعد، جای بحث وجود دارد؛ زیرا کلمه «أشهدك» می تواند به معنای گواهی معتبر باشد و ممکن است هم به معنای اطلاع دادن نیز باشد.

مهلَب برای استدلال به لزوم گواهی در وقف، به آیهی قرآن «وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ» استناد کرده است و گفته است که اگر برای معاملات فروش که در آن عوضی وجود دارد، گواهی لازم است، پس برای وقف که عوضی ندارد، مسلماً باید گواهی لازم باشد. ابن المنیر نیز گفته است: به نظر می رسد که بخاری قصد داشته است تا از این طریق از سوء تفاهم جلوگیری کند، چرا که ممکن است برخی تصور کنند که وقف از اعمال خیر است که باید آن را پنهان کرد. به همین دلیل بخاری نشان داده که باید وقف را آشکار کرد زیرا ممکن است در آن نزاعی پیش آید، به ویژه از سوی وراثت^۱.

۲۱ - باب قول الله تعالى (وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) .

باب: فرموده الله عزوجل: «و به یتیمان مالهایشان را بدهید، و اموال ناپاک را با مالهای پاک جابه جا نکنید، و مالهایشان را با اموال خودتان نخورید، زیرا آن گناه بزرگی است. * و اگر ترسیدید که نتوانید درباره یتیمان دادگری کنید، پس با زنان دیگری که دوست دارید، ازدواج کنید، با دو یا سه یا چهار، و اگر ترسیدید که نتوانید (درمیان زنان)

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



دادگری کنید، پس به ازدواج با یکی اکتفا کنید، یا با کنیزانتان ازدواج کنید، این نزدیکتر است که ستم نکنید».

۲۷۱۳ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجَرٍ وَلَيْهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّتِ نِسَائِهَا ، فَتُهَوَّ عَنْ نِكَاحِهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأَمَرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) قَالَتْ فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي هَذِهِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا ، وَلَمْ يُلْجِئُوهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكَوْهَا وَاتَّمَسَّوْا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَ فَكَمَا يَتَرَكَوْنَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا .

ترجمه: از زهری روایت است که عروہ بن زبیر حدیث می کرد این که وی از عایشه رضی الله عنها در معنی این آیه سؤال نمود که می گوید: «اگر ترسیدید که عدل نتوانید کرد در حق دختران یتیم پس نکاح کنید آنچه خوش آید شما را از سایر زنان». عایشه گفت: مراد از لفظ «یتامی» که در آیه است آن دختر یتیمی است که تحت سرپرستی ولی خود است و ولی او به جمال و مال او چشم دوخته است و می خواهد با وی به مهری کمتر از مهر زنان مثل وی ازدواج کند، پس همچو ولی ها از ازدواج با همچو یتیمه ها منع شدند مگر آن که با عدالت مهر ایشان را کامل بدهند و آنها مأمور شدند که با زنانی به جز از این یتیمه ها ازدواج نکنند.

عایشه گفته است: پس از نزول آیه مذکور مردم از رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوا خواستند. الله عزوجل این آیه را نازل کرد: «و طلب فتوا می کنند از تو درباره زنان؛ بگو الله فتوا میدهد شما را درباره زنان». [نساء: ۱۲۷].

عایشه گفت: الله در این آیه بیان فرمود که اگر دختر یتیمه صاحب مال و جمال می بود خواستار نکاح وی می شدند و مهر او را مانند زنانی مثل او به نحو کامل ادا نمی کردند و اگر از روی مال و جمال مرغوب نمی بود او را به حال خود و می گذاشتند و به طلب زنان دیگر



می رفتند. پس حق آن ندارند که چون به یتیمه ها رغبت پیدا کنند آنها را به نکاح خویش درآورند مگر آن که به عدالت رفتار کنند و حششان را کامل ادا کنند.

توضیح: باب قوله عز وجل: «وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، وَلَا تَبْدُلُوا الْخَيْثَ بِالطَّيِّبِ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ» - إلى قوله - فانكحوا ما طاب لكم من النساء: در این باب حدیث عایشه در تفسیر آیهی قرآن «وإن خفتم أن لا تقسطوا فی الیتامی» و همچنین در تفسیر آیهی «ویستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن» ذکر شده است. این حدیث به طور کامل در کتاب التفسیر آمده و بحث پیرامون آن در آنجا خواهد آمد. همچنین، مزی در رجاء این حدیث به کتاب وصایا غفلت کرده است.

حدیث عایشه در تفسیر آیه «وإن خفتم أن لا تقسطوا فی الیتامی» و در تفسیر آیه «ویستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن» آمده است که بحث درباره آن به طور مفصل در تفسیر خواهد آمد.

۲۲ - باب قول الله تعالى (وابتلوا الیتامی حتی إذا بلغوا النکاح فإن آنسئتم منهم رشداً فادفعوا إلیهم أموالهم ولا تأكلوها إسراراً وبداراً أن یکبروا ومن کان عنیاً فلیستغیف ومن کان فقیراً فلیأکل بالمعروف فإذا دفعتم إلیهم أموالهم فأشهدوا علیهم وکفی بالله حسیباً * للرجال نصیب مما ترک الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون مما قل منه أو کثر نصیباً مّرضوا) - حسیباً یعنی کافیا .

باب: فرموده الله عزوجل: «یتیمان را بیازمایید! تا زمانی که به سن ازدواج میرسند، اگر از آنان صلاحیت و حسن تصرف را دیدید، اموالشان را به ایشان بازگردانید و اموال ایتام را از روی اسراف و تبذیر و با عجله و شتاب نخورید (و به خود نگویند که) پیش از آنکه بزرگ شوند (اموالشان را مورد استفاده قرار بدهیم) هرکس که ثروتمند است (از دریافت اجرت سرپرستی) خودداری کند و هرکس که نیازمند است به روشی شایسته (و به اندازه تلاش زحمت خود) از اموال او بردارد و هنگامی که اموالشان را به خودشان پس دادید، بر آنان شاهد بگیرید. کافی است که الله حسابرس و مراقب باشد». [نساء: ۶-۷] لفظ «حسیباً» در این آیه به معنی کافی است، یعنی بسنده.



توضیح: می‌م در طرط ل ح لغ وی و شرعی ب ه های هتند د که ه در لئس ان را از هت داد هلد و ه م لئ ن ب ه های که ه در لئس ان گ مش ده سلت و ققی ه ای برای آن ه رگ هتند ه سلت ب ه می م ان لم ح ق م یس ن د. و ه م لئ ن ب ه های که ه در لئس ان ن لای هتند در ح ک م ب یس و سرت هتند د ا زم لای که ح ک م اجر ای ع یوت م ام م یس و د^۱.

در بنیان عپی و در طرط ل ح شرع کسی که متنده ام ادرش را از هت داد بئل د، می م ن لئ ده ن م یس و د. و ن ب تب ه خ س ل ا ت وی د یس ت س ل ت که م یس اجر کسی شیه م ادرشی اکسی ازن ز یح ان م ادرش یس و د^۲.

س ل ل ب ه می م ان ل ق م ام و ری ده سلت، ه م ان کس لای که اع لئ ه ج ه لای ح ق و ق یس ر آن ه ر ا ف ر ا م و ش ک ر ده سلت و در ط س و ل ق و لئ ن ب ن ل ا ل ل لای ن ا می از آن ه ل بر ده ن م یس و د^۳.

ا م لئ ی ع ت س ل ل م یس ب و ج ه ی ه خ و ب ه می م ه ا م یس از گ ش ت ه سلت، و ق ر آن کی م در ئ ا ت ب ق ع د د و ج د گ ل ه ای س خ و ا ه کی ی ا م ف ی ب ر ض ر و ر ت ت و ج ب ه می م ان و ر ع ل ا ت آن ه و غ ط ح ق و ش ر ا ن و ع د ه ت ج ا و ب ه ا م و لئس ا ن و ف ی کی ب ه آن ه ل ت ک ی د ک ر ده سلت.

ک ل م ه می م در ق ر آن کی م ا ص ر ی غ ه ای ج م ع و ف ه ر د یس ت و س ب ا ر آ م ده سلت. ی ط ل ا ج و ا د، د ی ت (که در ل ل ا ج ی آن ه ا ح ا م ش ر ع ی آ م ده سلت که اجر ای آن ه از ل ح ا ط ق ض ی ی و ا ج ب سلت. وی از ده م و ر د آن ه ا ح ا م ش ر ع ی هتند د که اجر ای آن ه

^۱- بکلاوزه رة، د. ت، ص ۱۱۱.

^۲- بکلاوزه رة، د. ت، ص ۱۱۱.

^۳- م یس ل ح ی، ۱۱۱، ص ۲۵۲.



از لحاظ معنوی واجب می‌باشد. د. نوع اول می‌باشد اما والدین می‌مانند سلت، و نوع دوم مخصوص و صفت تشییع قبور است. هر دو واجب است.

نوع اول از طایفه‌ای که هیاهو ام‌والسالت، احکام شرعی را ضعیف می‌کند که اجرای آن‌ها از لحاظ قضایی واجب می‌شود یعنی بعد از تبلیغ و ترویج دین می‌مطلوبه قضایی بزرگ‌تر از مال و وی‌ایک‌ان دارد. وی‌ای‌لی و صریح و سببش می‌تواند دل‌ای که راکه خرج وی کرده‌است، محسوب‌ن‌چند. اما طایفه‌ای که هیاهو فت‌ارخ و سبب‌ای‌ان‌سالت احکام شرعی و بهی‌ن‌را ضعیف می‌کند یعنی احکامی که از لحاظ بهی‌ن‌اجرای آن‌ها واجب‌است نه از لحاظ قضایی. وی‌ن‌ج‌طای‌وت‌چاز‌ه‌م‌انت‌طای‌سالت‌که‌قب‌ل‌نگ‌ذاران‌هی‌ان‌ق‌و‌اق‌د‌ق‌ل‌ای‌ن‌ی‌لم‌زم‌و‌ق‌و‌اق‌د‌اخ‌ل‌قی‌ج‌طای‌می‌د‌انی‌د^(۱).

سَلِّمْ لَمْ يَنْبِ تَبْهِيْ مَافِيْ وَجْهِهِ وَعَنْفَاتِ خَطَرِيْ رَوَا هَلَّتْ هَلَّتْ وَبِ مَتْنِيْ تَصْلَاحِ
وَشَرِيْكَتِ هَآءِ أَنْ هَا وَمُخْلَطَاتِ أَزْبَادِيْ وَهَلَكْتَ أَنْ مَلْتَشِيْ قَكَ رَدَهَلَّتْ.

دلیل قرآنی توجہ اسلام بہ یتیمان:

قتی برای مدت کوتاهی در مکّه وحی از قلمبرش قطع شد و چهارمبه وی وحی شد، الله بنفع البه قلمبرش را که می‌گفت که اوبه قلمبرت وجه و غنای خنطی هلت مللت الیک مبعثات را بنفوت بگه ای که قلمبرش می‌باید و ده مهر و عطفه و توجه را از دست داد و بدینسان الله وی رب الطاف و غنای و مهربانی و مبعثوری داد و مبعثی را: ﴿لَمْ يَدَعْ عِيَالَهُمْ﴾ [الضحی: ۶]. ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهُ وَرَبِّي مَضِلَّتْ لَكَ الْبُلُوكُ﴾ [سجده: ۱۷] الله شرکی ننعمت را از او می‌خواه بگه ای که شرکر وی از جنس همان ننعمت بشدی عیب می‌ماند مهربانی و توجه کند. الله بنفع ال مبعثی را: ﴿فَأَمَّا إِلِيْهِ فَاكْتَرَهُ﴾ [الضحی: ۹].

١- (اصول حى، ١١١١، ص ٢٥١).



«حاله که لقی نسلت (یعنی م رانپون م دار» ولی نای به طور صریح از قهر و زور گفت نبهت (یعنی م و خوار کردن وی نهی کرده سلت. وقتاده در تفسیری نای به میگوید: لب تبهت (یعنی م ان ملل د) در مپ انبشتری د».

بیگم ان الله نفع ال شرک لای راکب بهت (یعنی م ان اخترامن میگدانی د، مین و انک و هوش کرده سلت. و سلس م مخری د: ﴿لَبَّالَ لَتُ كَرُمُونَ أَلَيْمَ ۚ وَلَتَحْضُونَ عَ طْعَامَ لَمَنْ كُي﴾ [الفجر: ۱۷-۱۸]. «هگزا! هگ زبلک هشم ای م راگرامی ن می دای د و همیگر رلتش یق و ترغی بن میکی به خوراک دادنبه مت هن د».

در هین بطله سلس لب مسلس تبته م ان سفارش کرده سلت تکبب ان ها غذا بخورید و با آن ها اراک کنند و آن ها را میناویب ده ای خوب هاند. الله نفع ال مخری د: ﴿فَ أَلْقَا وَأَلْخَرَّ يَسْلُوكَ عَنْ أَلْتَمَ لُ لِحْلَهُمُ حَتَّى وَن تُلْطَوُهُمْ بِأَحْيَى كُمْ وَ أَلْيَ عَمَّ لَأَمْسَدَ مَنْ لَأُجْلَحَ﴾ [البقرة: ۲۲۰]. «در خا و آخرت و مپارهت م ان میلین بگو: هر لک ص لحتلین ان در انبش د، فی ک و لرنی ده سلت. و گربا ل انبی هی دلتش انب رادرانش م میتند و الله هس د را از صرلح مینسل د».

لی نن صقر آنبه دو امر ارش هن د دعوت می کنند: نخست: طرلحیت مپا آموزش و لب ده که از اوبه هرت می ط د در نیگی قبیل قبول سلت و مال وی را شین بدهد و او ربه ص ورت صلاح و شیطیت های تبتهت کند د.

دوم: مپا ان ربا خورش ان و فرنی دلتش انبی لینی د و درلی ن آهی تکیبب آن ها نفل لب ده هتین ان فیت ارکند. درلی ن حال آن ها رانفل فرنی دلتش ان ادب کنند به طور کامل و دونف او تبب آن ها نفل فرنی دلتش فیت ارکند. قتی که هی نگنی مبش به طوفطری مپت فرنی دانش مپت مینش و د. سرتق وای الله را احس اس خواه د کرد



و می‌کند که مبحث‌های م از مبحث الله نفع ال سلت، و شرح ص م لم ضبط د مبحث الله رب العر از مبحث فرنی دق رایب ده ده^(۱). سل لم کسلای راک هی م ان رت حقی ر می‌کنند و ب ه کار آن اه مال می‌کنند دیکی از نشانه ای تک بی ب روزقی امت قرار داده سلت. **س الله نفع ال مغب رحل د:** ﴿أَرْحَمْتُ أَلْيَ كَ ذِئْبٍ أَلِيْنَ فَكَيْ كَ أَلْيَ دُعُ أَلْيَمَ﴾ [الماعون: ۱-۲]. کسلای کب ه بی ن و لی ن و س ز ا و ج زای م ان د ان د، مغب ه می که لگ ن کسل ن د؟ لآن کسلای هین دک هی م رلس خت از ل ش خود می‌داند.

سَلِّ لِمَنْ رَعِ دَمَ نَفْسِكِ وَيَتَصَرَّفْ فِي أَمْوَالِ يَمِينِكَ مِنْكَ دَكْرَةً سَلِّتَ. اللهُ يَقْبَلُ مِنْكَ بِرُحْلٍ: ﴿وَلَيْتَ نَبُوءًا مَالِ الْيَمِينِ إِلَيْكَ لَتَـهُ أَجْرُنْ﴾ [الإسراء: ٣٤]. «بِه مَالِ يَمِينِكَ مِنْ نَفْسِكَ دَكْرَةً وَتَصَرَّفْ فِي أَمْوَالِ يَمِينِكَ مِنْكَ دَكْرَةً سَلِّتَ».

و از خوردن ام‌والهی من مملکت کرده‌است. الله تعالی من را عجل دهد: ﴿إِنَّ آيَةَ﴾
 یٰٓأَلُوفٍ أَمْوَالٍ آلَتٍ مَّظْلَمَ لِّمَلَآئِكُمْ ۖ لُّوْنٍ فِیْ بُطْنِهِ مَنَ أَرَا مَوْجِلَ وَنَسَعِ ۖ ﴿۱۰﴾
 [النساء: ۱۰]. بزرگم آن کس که ام‌والهی من را به حق و سبب گدازه می‌خورد،
 لگاریش در شکم‌های خود (می‌یابد و) (می‌خورد). (در روز قیامت) (بانتاش
 سوزی خواجه‌س وخت).

[illegible]

^١- بلازهره، د. ت، ص ١٢٢.)



مظلوم که کشتنش موجب احب خون او یکی ن (ق درت را دادی) م، لی نبی د او هم د کشتن سلسل را فکند دبیگم انصاح ب خونریزشی ده سلت. و در المهی من زهی ک نشی د گپ مری و ه ای که سبق بثلت اکلک هی بی مس نبی و غ می پس د.

سلسلم بی من و لن و دعوت هگی آن امه بثل د بفلان دعوت ب متوج به میم ان درت مای ایان و در رأس آن ه اسلسلم آم ده سلت. الله بقع ال مغب رحی د: ﴿لَتَعْلَمَنَّ اللَّهُ مَا خَزَمَ بِهِ كُفْرًا عَنْكُمْ﴾ [الأنعام: ۱۵۱]. بگ و نبی د، لای زهی رب ی انبی ان کند مک ه رورگ لیا نبی رش م ا حرام کرده سلت. لای که ی لای زی راشی ک الله نکفی د، وبه لای در و م ادرخی کی کفی د.

سلس الله بقع البعد ازلی ن لای، لای هگی ربی ان می کند و مغب رحی د: ﴿وَلَتَنْبُوْا مَا آلَ الْاِیْمِ الْاَبْلَتْ هَ اَحْرُنْ حَتَّیْ لَئِنْ دُؤُ﴾ [الأنعام: ۱۵۲]. سلس سوره نض اءن از لیش د که در آن عنایت خطیب هی م ان نش ان دادمش ده سلت. بی ان کرده سلت ک مت مای مردم ازی ک قس واح دفلی دهش دلا د. الله بقع ال مغب رحی د: ﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا یَاۤاِیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کُفْرًا عَلٰی اٰلِی عَلَ کُفْرًا مِّنْ نِّفَرٍ وَحَدَرٍ﴾ [النساء: ۱]. «ای مردم ان از (خشم) رورگ ای لای د رورگ اری ک مش م را ازی ک لیس انبی فلی د». سلس سبوع ازلی ن مغب رحی د: ﴿وَقَدْ اَلَّتْ اَمْلٰی هُمْ وَلَتَقْبَلَنَّ اٰلِیَّیْنِیْ تَبْلُطِیْ وَلَتَأْتِ اَمْلٰی هُمْ اِلَ اَمْلٰی کُمْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کُنْ حُوبًا لِّیْ﴾ [النساء: ۲]. «وب هی م ان ام و لیس ان رب از لیس دی د، و ام و ال ن لای رب ا ام و ال لای چیلج انکفی د و ام و ال لای ان را ب ا ام و ال خ و ی ان خ و ی هیگم ان لای نک اری، گن اب زگی سلت».

معنی ب از لیس دادن ام و ال هی م ان لی ن سلت ک لی ن ام و ال رفیق طبرای آن ه اقرار دی د و لای زی از آن رب بطلن خ و ی هی غنی از ام و ال آن مبرای لای ان هی نه کفی د



قتیب زرگ می‌شنود و ب مس ن و ش د می‌میند، درین فکامتی ه اموالش ان ربلع د از ک مک‌ردن هئنه ه ای زم انک وکبیه ویب ازگرهلی د.

لی ن لی بخ‌طر دادن اموالهی مانبه آنه در دو حالاتهی مپ‌ودن و ش د آم‌ده سلت. هر حالتی بر حسب آن اموالش ان ربله آنه اس می‌دفند. و لی ن حالات مخ‌وص و ش د سلت. و هم‌للا انک ه گفت‌للا، درین حالات نبلی صبرکرد و بلی د مال وی ربل ازگرهلی د. فقه لی‌ی‌هی مپلی د از مال‌هی مپل د. ک‌ب‌ب از اس‌گرهلی د مال‌هی مپه وی‌ص‌دق می‌کند»^(۱).

ام‌ام‌قرطبی می‌گوید: «هری طبق مال و ح‌ال‌هی برای او خ‌رج می‌کند. اگرهی مک‌و ک‌ب‌ود و مال‌ی‌ادی هلت‌تبرای وی ط‌ه «زن‌ش‌ی‌رده» و م‌رطب می‌گیند و در هئنه ه‌کردن وی‌گش‌اده هتی می‌کند.

گرب‌زرگ‌ب‌و‌م‌برای وی لب‌اس‌برای‌ده و راحت و غ‌ذاه‌ای ل‌ل‌خ‌ر و خ‌ادم می‌گیند.

گ‌ر‌ول‌کن‌قری هلت‌تبر حسب آن‌با وی‌ع‌مل می‌کند. و گ‌ر‌کن‌قر از لی‌ن‌نی‌ب‌و‌بر حسب دای‌ی‌لب‌اس‌ه‌ای‌ن‌ور و غ‌ذاه‌ای‌سف‌تب‌ه وی می‌دفند اس‌ام‌ام‌قرطبی می‌گوید: «اگرهی خ‌قی‌ب‌ود و مل‌ی‌ن‌هلت‌تبر ام‌ام‌امت واجب‌سل‌ت‌که ان‌یت‌لام‌الب‌ه ام‌ور وی م‌ری‌گی‌کند»^(۲). اگر ام‌لی‌ن‌ک‌ار را ل‌ج‌ام‌ن‌دابر م‌ل‌ان واجب‌سل‌ت‌ک‌مس‌ل‌یتی وی ربله ع‌ه‌دم‌گی‌ن‌د م‌ل‌ان‌ن‌ز‌هی‌کت‌یه وی - م‌ادرهی م‌ن‌ز‌هی‌کت‌ی‌ن‌ک‌س‌ب‌ه وی‌سل‌ت، ب‌ب‌لی‌ن‌ش‌ی‌ر داد‌نب‌ه وی و م‌ری‌گی‌کرد‌نب‌ه اوبر م‌ادر واجب‌سل‌ت و هئنه آن‌ه ب‌هی‌هی‌اک‌س‌ه‌ی‌گری‌ب‌رن می‌گردد.

^(۱) - بخاری، ۱۳۳۱، ج ۳، ص ۳۳۳.

^(۲) - ل‌قرطبی، ج ۵، ص ۳۳.



فی وقت وجہ سہل لب ہی م ان ازسرت؛ لقا لہار ﷺ مخبر ہذا د: بقیہ ن خ لہ مرل مل ان،
خ لہ ای سل تکہ در آنہی می وجود شلت مبئل دک با وی فکی می مشود، ویدی ن
خ لہ مرل مل ان، خ لہ ای سل تکہ در آنہی می مبئل دک با ویب دفیتاری می کنند»^(۱)۔
اللہ نفع الب رب ان لقا لہار ﷺ وع دہ داده سل تکہ کسی کہ ہی م ان راس رایتی
کند، چگا اہش دبش تتعلائی میبلا د بہ درجہ روزہ دارش ب ن دہ دار مجاہد
می د، و چگا اہ وی دربش ت نزی ک چگا اہ لقا لہار ﷺ میبئل د۔ لقا لہار ﷺ
مخبر ہذا د: کسی کہ ہس ہی م راس رایتی کند و ہنہ آنہ را رداخت کند دہل
کسی سل تک مش ب ن دہ داری می کند و روزہ می گی رد و می چنگ د و ماہ رلہ
در راہ اللہ شری ر می کش د۔ و م نبا او دبش تب رادر ہت م۔ ہم لک ان کہ علی ن دو
لگشت لکل اربہ لگشت سل ارہ و ہی لای (خواہر ہتند)»^(۲)۔

هم لئانكه هـ لاهـ ركبـ مسـ رابـ مـ نـ يـ مـ ان و م مـ پـ لـ اى و ت و ج بـ هـ آن هـ تـ شـ يـ قـ كـ رـ دـ هـ
سـ لـ ت و لـ نـ فـ لـ رـ اـ د رـ بـ مـ ثـ و ا بـ نـ خـ ك و درجـ هـ عـ لـ اى دـ بـ شـ رت مـ لـ دـ هـ دـ اـ دـ هـ سـ لـ ت و
مـ نـ غـ رـ جـ لـ دـ : «مـ ن و سـ رابـ مـ ن و عـ هـ دـ هـ دـ اـ رـ يـ مـ اـ ن دـ بـ شـ رت كـ اـ نـ گـ نـ هـ مـ نـ يـ مـ . و بـ هـ دـ و
لـ اـ گـ شـ ت مـ ثـ لـ اـ رـ هـ و مـ يـ لـ اـ هـ مـ ثـ لـ اـ رـ هـ كـ رـ دـ كـ هـ آنـ هـ ا رـ بـ هـ مـ لـ لـ لـ دـ مـ بـ و د»^(۳). لـ نـ حـ يـ ث
بـ يـ لـ اـ گـ رـ لـ نـ سـ لـ تـ كـ هـ قـ اـ مـ سـ رابـ مـ ن و عـ هـ دـ هـ دـ اـ رـ يـ مـ اـ ن مـ لـ لـ نـ د قـ اـ مـ لـ لـ يـ اء مـ نـ دـ نـ د، و
آن مـ لـ ا هـ مـ هـ مـ لـ ا هـ مـ يـ شـ نـ د.

در حقیقت سل لم از خ وردن ام والهی م ان عی ج هی یک رده سلت و آن را در ش م ار
گناه ان کبی رمب ه ص اب آورده سلت. **قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ** مَن رَجَلَ د: «از ففت لای ز م لگ ار
بدری بی د. گفت مش د: ک دام ففت لای ز م روم د: بش رکب ه الله، قتل پس ان که الله آن را

١- بلان ماجة، ٢/ ٢١٣ مش، ماره ٣١٦١).

٢- بكان ماجة، ٢/ ٢١٣ اش ماره ٣١٦٢).

۳- ملک خاری، ۱۲ / ۳۳۱.)



حرام کرده سلت گەر درصورت حق، جادو، بباخواری، خوردن مالهی، قتل کردن بملشکر مرل ملان در روز چنگ، و تهمتن اربله نین م لم ن^(۱).

سفا رش لقا لهار ینیب تب هی م ان م ادریی م رانی زش ام ل میسود. م ادریکه خود را مپوس رگه داری و تبی تفرنی دیی م خود می کند و ازدواج نمی کند با وجود تلک که جوان و پیاو سلت تلک هره اشتغی ر ن گ می دهد و پش ربه غت م خلطت و رعیت تفرنی دانیی م از حسرت می دهد. الله وی راعی تب ه غی می گرداند و او را دبش ت هشی ن لقا لهارش ینیب م ونی ک چگاه وی قرار می دهد. و هی ن چگاه برای اب سلسلت که لقا لهارش ینیب م غی رعیت: «م و نی یک مصر ویتش دمل های ین کی ن دارد در روز قیامت تلک نه مینی م». و به لگشت های شلاره و هی لای شلاره کرد^(۲).

ببی نستی بی بی م که سلسل لمار م خلطت ازیی م ان و رعیت آن هب ام دت و رحمت و مپلای کئی دکرده سلت. و بر منع آزار و انیت آن ها و هی د قهی و سینگ دلنجه آن هانگیت نطن رار کرده سلت.

ون گپ ای د قیبه آن هانگیت مشود درلن ده وسال های تایی ع مشان از لسان هاقبرت لقا دا می کنند و از جامع هکنه و قدرت داند. و گربا بی هب هب بعض احببه وی نگیست مشود. لحراف و و و و ش هنی در آن هالی جاد میسود و احس اسص هییت و هما فگی می کنند تب ه آمال و آل جامع بی لیشن د^(۳).

ه دف سلسل لقا لیش و به وجود آمدن لسان های صلاح در هر زمان و کلتی سلت.

^۱- تلخیص اری، ۳۱۳/۵، مرل م، ۱۲/۱، مشماره ۶۱.

^۲- بکادوادو، ۱۳۳۲، مشماره ۳۳۶/۳، ۵۱۵۲، اح م، ۱/۲۱.

^۳- بکادو زهرقه، دت، ص ۱۲۲.



۲۲ هـ - باب وَمَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عَمَلَاتِهِ

باب: و آنچه برای وصی می‌شاید که در مال یتیم به نفع وی عمل کند و از آن به اندازه‌ی

مزد عمل خود بخورد

۲۷۶۴ - حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمَغٌ ، وَكَانَ نَحْلًا ، فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَفْذَنْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يَبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ » . فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ ، فَصَدَقْتُهُ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضُّعْفِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَلِذِي الْقُرْبَى ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُوَكِّلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ بِهِ .

معنی کلمات:

- ثَمَغ: نام زمینی بود نزدیک مدینه.

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می‌گوید: پدرم در زمان رسول الله - صلی الله علیه وسلم - باغ نخلی را که ثَمَغ نام داشت صدقه نمود و گفت: ای رسول الله! من مالی دارم که نزد من از ارزش بالایی برخوردار است و می‌خواهم آنرا صدقه بدهم. نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «اصل آنرا صدقه کن تا فروخته، هبه و به ارث برده نشود و فقط میوه آن مورد استفاده قرار گیرد». عمر - رضی الله عنه - آنرا صدقه کرد. و این صدقه او در راه الله، آزاد ساختن بردگان، کمک به مساکین، پذیرایی مهمان و رهگذر و مساعدت خویشاوندان، صرف می‌شد. و ایرادی ندارد که سرپرست آن، به اندازه متعارف، از آن، بخورد یا به دوستش بخوراند ولی مجاز نیست که (از میوه آن) برای جمع آوری ثروت، استفاده کند.

فوائد حدیث:

۱) علماء گفته‌اند که: مراد از صدقه دادنی که عمر پیشنهاد کرده بود، و آن را عملی ساخت، وصیت کردن به آن مال بود، که بعد از مرگش از آن استفاده گردد، نه صدقه که فعلاً به فقراء تعلق بگیرد.

۲) چیزی که به این شکل تصدق گردد، یعنی: اصلش فروخته نشود، بخشش نگردد، و میراث برده نشود، و فقط از میوه و منفعت استفاده گردد، وقف شمرده می‌شود.

[illegible]

٢٧٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) . قَالَتْ أَنْزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ .

ترجمه: «عایشه رضی الله عنها می گوید: آیه ۶ سوره نساء: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ۶].» کسی که بی نیاز است باید از خوردن مال یتیم پرهیز کند و عفت و مناعت طبع نشان دهد، کسی که فقیر و نیازمند است باید در حدّ متعارف و معمول از مال یتیم بخورد (از اسراف و افراط در آن پرهیز نماید) درباره کسانی نازل گردید که سرپرستی یتیمان را بر عهده دارند و ثروت و اموال آنان را اداره می نمایند، چنین اشخاصی در صورتی که فقیر و نیازمند باشند می توانند در مقابل زحمتی که برای اداره اموال یتیمان متحمل می شوند پس از رعایت عدالت در حدّ متعارف مقداری از مال آنان را بخورند».

توضیح: وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾: دربی ان سبب نزول آیه ده



درگشت تکفیری دشمنیات خردش البود، سراسر عی شربه مخسّر میں ول کرم
 آماد و عرض کرد: **للسرب ادرهیی** ملت و درخلاه امتحت تتکفل بمرمیرد،
 بفرمیدی دکه **لاه** از ملاشربلی محلل ملت و **لاه** قت ملاش ربه ویب از ده م؟
 دری نگامپ و دکه **النعع** ال نازل فرمود: «و یتیمان را بیازماید» کی ن ازجاش
لله ن ملت که **مسل** **لله** می م در بی ثبات و اخلاق ویت امل کند تبک من جلات و حسن
 تصرفش **لله** ببرد، هم **لله** ان قازی از ملاش ربه وی داده و او ربلی از جلات ازن حوه
 تصرف وی در ملاش، حقیقت حلاش **بلاک** دبتی ب دادن کی ن ازجاش - درن زد
بلو **حقی** و شفاعی قبل انبلوغ و درن زد ملا کعب د انبلوغ ملت «تا هنگامی که به
حد نکاح» یعنی ب مس نبلوغ «برسند» مس نبلوغ ن زد شفاعی و اح م بن حبل **لله**
لله زد مس لگی و ن زد ملاک **بلو** **حقی**: ففده مس لگی ملت. از ع لم استبلوغ در مرد:
 فرود آمدن آب هنی و روی دن موی ظاهر و در زنب اردایش دن وی و بی دن عادت
 ماه **لاه** **حقی** ض (ملت «پس اگر در ایشان رشد» یعنی: حسن تدبیر و کارهای «سراغ
 یافتید» و ازلی امر **مط** **لله** نشیدی «اموالشان را به آنان برگردانید» **لله** ذام والهی م ان
 به **لله** ان داده نمیشود، مگر **ب** د انبلوغ و **ب** د از دیفلات **لله** د و کارهای **لله** انب
 حسن تصرف در ام **لله** ان بگفته ای که اموال خود را در جای مقبول و مورد
 ضرورت صرف نموده و در آن سرفا و تبخی ر نکنند. **لله** د: درن زد شفاعی عیارت
 ملت از **ب** **لله** در بی ن و حسن تصرف در مال. اما درن زد چمه و رفقه (ا) **رح** م م
 ال (و **لله** فقط **لله** تصرف در مال ملت.

امام اهل و حق مبر آن نسل تک که هرگ اهل حق مبر مس نفعیت و لذت جس لگی مری د، ملا شرب ه
 روح البه و یب از گردل ده محش ود، هر لذت در او نش د و فیه می ه مس را غ نش د. اما
 مذهب جمه وری نسل تک متا قتی نش د و اهل حق مبر مثبتات نش ود، مال و یب ه وی
 داده ن محش ود؛ در هر سرنیک میثل د. «و آن اموال را» درک وکی وک و لگی لآن «به



باب: « آنانی که مال یتیمان را ظالمانه می خورند همانا در شکم های خود آتش می خورند و زود است که درآیند به دوزخ ». [نساء: ۱۰]

٢٠٠



به جامانده برای بچه‌ها، در جهت منافع آنان نیست. روشن است که چنین کسانی، مشمول این وعید هستند و در حقیقت، آتش دوزخ را در شکم‌های خویش فرو می‌برند.

الله متعال می‌فرماید: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۝۱۵۲﴾ [الأنعام: ۱۵۲] به مال یتیم جز به بهترین شکل نزدیک نشوید.

یعنی: با اموال یتیم به نفع خود وی و به گونه‌ای داد و ستد کنید که برایش سودمندتر باشد؛ و گرنه، حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی را در آن ندارید؛ اگر دو کار یا طرح اقتصادی و درآمدزا پیش روی شماست و می‌خواهید مال یتیم را در کار بیندازید، همان کاری را انتخاب کنید که به مصلحت یتیم است و سود بیش‌تری برای او دارد و برای شما روا نیست که در این زمینه در پی منفعت خود یا نزدیکان دیگر باشید. حتی اگر مرتدد و دودل بودید که آیا فلان کار به نفع یتیم است یا خیر، اصلاً سرمایه‌ی یتیم را در کار نیندازید و در آن دخل و تصرف نکنید؛ بلکه از آن به‌عنوان یک امانت نگه‌داری کنید؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۝۱۵۲﴾ [الأنعام: ۱۵۲] به مال یتیم جز به بهترین شکل نزدیک نشوید.

گفتنی‌ست: به قرض دادن مال یتیم به دیگران، جایز نیست؛ یعنی اگر کسی نزدتان آمد و مثلاً بیست میلیون تومان وام خواست، برای شما جایز نیست که از پول یتیم، به آن شخص وام بدهید؛ زیرا این کار به مصلحت یتیم نیست و چه‌بسا وام‌گیرنده از بازپرداخت آن، ناتوان شود. تأسف آور است که برخی از افراد، با سرمایه‌ی یتیم برای خود تجارت می‌کنند و ریالی از درآمد حاصل از این تجارت را که با سرمایه‌ی یتیم صورت گرفته است، به یتیم نمی‌دهند! گفتنی‌ست: اگر بنا بر محاسبات و انتظارات شما، کاری سودمند بود و سرمایه‌ی یتیم را در آن کار انداختید، اما به‌رغم تلاشتان زیان کردید، گناهی بر شما نیست؛ زیرا در چنین مواردی، مجتهد و تلاش‌گری که به نتیجه می‌رسد، دو پاداش می‌برد و به آن که اشتباه می‌کند یا به خطا می‌رود، یک ثواب می‌رسد؛ اما اگر این زیان، نتیجه‌ی غفلت و کوتاهی باشد، گنه‌کارید.



فائده: در قرآن کریم جمله‌ی: ﴿وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾ یک مرتبه ذکر شده است و آن در مورد ظلم به یتیم است. همچنان: در قرآن جمله پرسشی «یَسْأَلُونَكَ» (۱۳) مرتبه ذکر شده است اما در مورد نیازمندان تنها در مورد یتیم به کار رفته است.^۱

۲۷۶۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ «الشَّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَآكُلُ الرِّبَا، وَآكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ».

معنی کلمات:

- **اجتنبوا:** دور شوید.
- **موبقات:** جمع موبه، خطرناک و مهلک.
- **التولی:** پشت کردن، فرار نمودن.
- **زحف:** جنگ.
- **قذف:** تهمت زدن.
- **محسنات:** جمع محصنه، زن عقیفه و پاکدامن.

ترجمه: «ابوهریره رضی الله عنه می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: از هفت گناه بزرگ که خطرناک هستند و انسان را به هلاکت می رسانند پرهیز کنید، مردم گفتند: ای رسول الله! این گناههای هفتگانه کدامها هستند؟ فرمود:

- ۱ - شریک قرار دادن برای الله.
- ۲ - سحر کردن.
- ۳ - کشتن انسانی که الله آن را حرام نموده است مگر در مقابل حقی که به عهده دارد.
- ۴ - خوردن ربا (و سود اضافی که وام دهنده بابت طلب خود از بدهکار می گیرد).
- ۵ - خوردن مال یتیم به ناحق.

۱. تدریهای قرآنی، ص: ۶۹.



۶ - فرار کردن از میدان جنگ با کافران.

۷ - تهمت و نسبت دادن زنا به زنهای عفیف و پاکدامن و با ایمانی که از این تهمت بی اطلاع می باشند. (هر یک از این هفت گناه انسان را به هلاکت می رساند).

توضیح: گفته اش: (هفت چیز هلاک کننده) این گناهان، موبقات (هلاک کننده) نام گذاری شده اند چون اموری است که اگر کسی مرتکب آن شود در دنیا و آخرت هلاک می شود. چون در دنیا مجازات دارند و در آخرت سبب عذاب می شوند.

می گویم: در این روایت هفت چیز هلاک کننده با ترتیب مذکور شمرده شده اند و همچنین در کتاب عمرو بن حزم که نسائی و ابن حبان در صحیح خود و طبرانی از طریق سلیمان بن داود از زهری از ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش از جدش روایت می کند که گفت: پیامبر ﷺ کتاب ارث، دیات و سنن را نوشت و همراه آن عمرو بن حزم را به یمن فرستاد ... و در آن آمده که در این کتاب نوشته شده بود: بزرگترین گناه کبیره شرک است همان گونه که ابوهریره همانند این حدیث روایت می کند^۱. بزار و ابن منذر از طریق عمر بن ابی سلمه بن عبدالرحمان از پدرش از ابوهریره و او از پیامبر ﷺ آن را روایت کرده اند که: گناهان کبیره عبارتند از: شرک ورزیدن به الله، کشتن انسان به ناحق و ...^۲.

در این روایت به جای سحر انتخاب بادیه نشینی بعد از هجرت ذکر شده است و همچنین در حدیثی که طبرانی از علی روایت می کند به جای سحر «بازگشت به بادیه نشینی بعد از هجرت...» ذکر شده است^۳.

عبدالرزاق از معمر از حسن روایت می کند که گفت: «گناهان کبیره عبارتند از: شرک ورزیدن به الله و ... روایت اول فقط اینکه به جای «سحر» سوگند ناحق را ذکر کرده است^۱.

۱- سنن نسائی ۵۷/۸، صحیح ابن حبان ۶۵۵۹، مستدرک حاکم ۱/۳۹۵-۳۹۷، سنن کبری بیهقی ۸۹/۴ و غیره روایت کرده اند و حدیث صحیح است.

۲- مسند بزار، شماره: ۱۰۹ کشف الأستار او در اسنادش خالد بن یوسف سمتی و عمر بن ابی سلمه قرار دارند که در تقه قرار دادن آنان اختلاف شده است و در آنان ضعف اندکی است و حدیث با شواهد خود صحیح است.

۳- اینکه علی این حدیث را به پیامبر نسبت داده باشد در جایی ندیدم و سراغ ندارم، بلکه این قول خود علی است.



و بخاری در الأدب المفرد از ابن عمر و طبری در تفسیرش و عبدالرزاق آن را از ابن عمر و او از پیامبر ﷺ و در روایتی به عنوان سخن خود ابن عمر روایت می‌کند که این هفت چیز را بیان نموده و اضافه می‌کند: (و إلحاد در حرم و نافرمانی پدر و مادر)^۲.

و اسماعیل القاضی با سند صحیح از سعید بن مسیب روایت می‌کند که گفت: گناهان کبیره ده تا هستند. که هفت مورد مذکور را نام برد و اضافه می‌کند: «نافرمانی پدر و مادر، سوگند دروغین و نوشیدن شراب»^۳.

و ابن ابی حاتم از علی روایت می‌کند که گفت: «گناهان کبیره عبارتند از ...» که هفت مورد مذکور را نام برد جز «خوردن مال یتیم» و اضافه کرد: نافرمانی پدر و مادر، بادیه نشینی بعد از هجرت، جدایی از جماعت و شکستن پیمان^۴.

طبرانی از ابی امامه روایت می‌کند که آنان گناهان کبیره را یادآوری کردند گفتند: گناهان کبیره عبارتند از: شرک ورزیدن، خوردن مال یتیم، فرار از جنگ، جادو، نافرمانی پدر و مادر، دروغ گفتن، خیانت در مال غنیمت و ربا خواری آنگاه پیامبر ﷺ فرمود: «پس کجا قرار می‌دهید کسانی را که عهد الله و سوگندهایشان را به پول اندکی می‌فروشند؟!»^۵.

۱- تفسیر عبدالرزاق ۱۵۴/۱ چنان که شیخ سلیمان می‌گوید: و در الجامع معمر ۱۹۷۰۴ از کسی که از حسن شنیده روایت کرده و سندش ضعیف است و شواهدی دارد.

۲- مسند اسحاق ابن راهویه چنان که در المطالب ۳۵۶۷ آمده است و بخاری الأدب المفرد، ش ۸ و تفسیر ابن جریر ۳۹/۵ و لاکانی در شرح اصول الاعتقاد ۱۹۲/۵ از ابن عمر به صورت موقوف روایت کرده و اسنادش صحیح است. و علی بن جعد در مسندش ۳۳۰۳ و بیهقی در السنن الکبری ۴۰۹/۳ و خطیب در الکفایه ص ۱۰۳ و ابن عبدالبر در التمهید ۶۹/۵ و غیره روایت کرده‌اند که در آن ایوب بن ابن عتبیه ضعیف است و در سند دچار اضطراب شده است گاهی آن را حدیث پیامبر ﷺ دانسته و گاهی آن را به صورت موقوف روایت کرده چنان که در ابن جریر ۳۹/۵ آمده است.

۳- نگا: فتح الباری ۱۸۲/۱۲.

۴- تفسیر ابن ابی حاتم ۵۲۱۲- که عبارت از اوست - و العلل امام احمد ۵۳۹۶ و مصنف ابن ابی شیبیه ۳۳۶۹۱ و دارقطنی در المؤلف و المختلف ص ۴۹۸ و غیره با اختصار از مالک بن جون از علی روایت می‌کند که گفت: گناهان کبیره عبارتند از: شرک ورزیدن به الله، کشتن انسان، خوردن مال یتیم، هت زدن به زنان پاکدامن، فرار از جنگ، و بادیه نشینی بعد از هجرت و جادو و نافرمانی پدر و مادر، خوردن ربا، جدایی از جماعت و شکستن پیمان. و اسنادش حسن است.

۵- تفسیر ابن جریر ۴۳/۵ و در اسنادش جعفر بن زبیر است که متروک می‌باشد و ابن کثیر در تفسیرش ۴۸۶/۱ می‌گوید: اسنادش ضعیف و حدیث حسن است و من آن را در معجم‌های طبرانی نیافتم و فقط آن را در المعجم الاوسط ۳۲۳۷ به روایت ابی امامه از عبدالله بن انیس یافتیم.



در احادیثی دیگر جمله‌ای از گناهان کبیره به این شیوه ذکر شده‌اند که گناهان کبیره عبارتند از: قسم دروغ، گواهی دادن به دروغ، ایمن بودن از مکر الهی، ناامیدی از رحمت الله، گمان بد داشتن به الله، زنا، سرقت و غیره. حافظ می‌گوید: اینجاست که باید دانست حکمت از منحصر کردن گناهان هلاک کننده در هفت مورد چیست؟ در پاسخ گفته می‌شود مفهوم عدد حجت نیست، این جواب ضعیفی است و یا در پاسخ گفته می‌شود پیامبر نخست موارد مذکور را به اطلاع آنان رسانید، سپس بقیه را بیان نمود از این رو واجب است آنچه ایشان اضافه کرده را نیز فرا گرفت و به آن تمسک جست و یا اینکه در پاسخ گفته می‌شود که اکتفا به بر شمردن موارد مذکور بر حسب مقام و به نسبت سؤال کننده و یا براساس پیشامد بوده است.

طبری و اسماعیل قاضی از ابن عباس روایت می‌کنند که از او پرسیده شد که آیا گناهان کبیره هفت تا هستند؟ او در پاسخ گفت: از هفت و هفت (۷+۷) بیشترند^۱. و در روایتی از او آمده که گفت: گناهان کبیره نزدیک به هفتاد تا هستند^۲. و در روایتی آمده که گفت: «به هفتصد تا نزدیکترند»^۳.

وقتی این روشن گردید مشخص می‌شود که کسانی که گفته‌اند گناه کبیره گناهی است که حد و مجازات به سبب ارتکاب آن واجب می‌شود سخن بی‌اساس است چون در بیشتر مواردی که با عنوان گناهان کبیره ذکر شده‌اند حدود مجازات دنیوی مقرر نشده است^۴ که این شاء الله بیشتر به این موضوع در آینده پرداخته خواهد شد.

(فرمود: شرک ورزیدن به الله) شرک یعنی اینکه برای الله انباز و همتایی مقرر کند و آن را مانند الله به فریاد بخواند و همان‌طور که به الله امیدوار است به آن نیز امید داشته باشد و همان‌طور که از الله می‌هراسد از آن چیزی که انباز الله کرده نیز بهراسد.

۱- تفسیر ابن جریر ۴۱/۵ و اسنادش صحیح است.

۲- جامع معمر ۱۹۷۰۲ و تفسیر عبدالرزاق ۱۵۵/۱ و ابن جریر ۴۱/۵ و شعب الایمان بیهقی ۲۹۴ با سند صحیح روایت کرده است.

۳- تفسیر ابن جریر ۴۱/۵ و اسنادش صحیح است.

۴- فتح الباری ۱۹۰/۱۲.



و در بر شمردن گناهان کبیره و مهلک از شرک آغاز کرد چون شرک بزرگترین گناه و بزرگترین نافرمانی الله است. چنان که در صحیحین از ابن مسعود روایت است که گفت: از پیامبر ﷺ پرسیدم: کدام گناه نزد الله بزرگتر است فرمود: «اینکه برای الله همتایی مقرر کنی و حال آنکه او تو را آفریده است»^۱.

گفته‌اش: (و جادو) که معنایش ذکر شد. و این معنایی است که با عنوان فصل مرتبط می‌باشد.

گفته‌اش: (کشتن انسانی به ناحق که الله کشتن را حرام کرده مگر به حق)؛ یعنی مگر اینکه انسان کاری کند که موجب قتل اوست، مانند کشتن مشرک محارب و کشتن کسی که کسی را کشته است و کسی که بعد از تأهل مرتکب زنا شده است. چنان که الله متعال می‌فرماید: ﴿وَمَنْ يَتْلُ مَوْهِنًا يَضَعُ زَأْوُهُ قَوْمَ حَلِيقِيهَا وَضَبَ أَلْعَلَّهِ طَعْنُهُ وَأَعْدَلُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]. «و هرکس مؤمنی را به عمد بکشد، جزایش دوزخ است و جاودانه در آن خواهد ماند؛ و الله بر او خشم گرفته و او را از رحمتش دور نموده و عذاب بزرگی برایش آماده ساخته است». و در این مورد کشتن عمد و شبه عمد چنان که گروهی از شافعیه گفته‌اند برابر است؛ بر خلاف قتل خطا، که نه گناه صغیره است و نه گناه کبیره؛ معصیت و نافرمانی هم نیست.

می‌گوییم: و کشتن کافری که با مسلمین عهد و پیمان دارد (نیز کشتن انسانی است که الله کشتن او را حرام کرده است)؛ چنان که در حدیث صحیح آمده است: «هر کسی کافری را که با مسلمین عهد و پیمان دارد به قتل برساند بوی بهشت به مشامش نخواهد رسید»^۲.

(و خوردن ربا) خوردن آن به هر صورت که باشد. چنان که الله متعال می‌فرماید: ﴿أَلَيْسَ أُلُونًا لِّبَيِّوَا لَيْ وَ مُؤْنَا لَكَ مَلِي وَمَا لِي عَتَّ حَطُّهُ لَشَرِيظُنْ مِنْ لَمْ﴾

۱- صحیح بخاری ۴۷۶۱ و صحیح مسلم ۸۶ از ابن مسعود.

۲- صحیح بخاری ۲۱۶۶ از عبدالله بن عمرو.



[البقرة: 275]. «آنان که ربا می‌خورند، در قیامت چون کسانی از قبر بر می‌خیزند که به، افسون شیطان دیوانه شده باشند.

تا این آیه ﴿وَمَنْ عَفَا وَأُولَٰئِكَ لَمْ تُصِْحَبْ آلَارِ هُفْنِي هَا حِلْوَنَ﴾ [البقرة: 275]. «کسانی که دوباره به رباخواری بپردازند، دوزخی‌اند و برای همیشه در دوزخ خواهند ماند». ابن دقیق العید می‌گوید: با تجربه ثابت شده که ربا خواری سبب سوء خاتمه می‌گردد^۱.

(خوردن مال یتیم) یعنی حیف و میل کردن آن و تعدی در آن که با خوردن تعبیر می‌شود چون از همه‌ی صورتهای بهره‌گیری عام‌تر و فراگیرتر است. چنان که الله متعال می‌فرماید: ﴿إِنَّ الْآيَةَ لَظُلُمًا لِّمَن لَّمْ يَؤْمُرْ بِفِطْرَتِهِمْ﴾ [النساء: 10]. «به راستی کسانی که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند، در حقیقت آتشِ (جهنم) را در شکم‌هایشان فرو می‌برند و به زودی در آتش فروزان خواهند افتاد».

(و فرار از جنگ) یعنی وقتی دو گروه مسلمین و کفار در کارزار و جنگ رو در رو هم دیگر قرار بگیرند، اگر کسی از چنین جایی فرار کند مرتکب گناه کبیره و مهلکی شده است. چنان که الله متعال می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ أَلَيْهَ سَرَوْنَا فَاتُّبِعُوا أَلَيْهَ أَلْبَارِ ۖ وَمَنْ يُلْحَقْ بِهِ يَوْمَ ذِئْبُرُهُ ۖ إِنْ لَمْ يَخِ الْبَارِ أَوْ لَمْ يَخِ الْإِلَافَ ۖ فَذَبْ أَعْبِضْ مِنْ أَلِ ۖ وَمَا لَهُ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ﴾ [الأنفال: 15-16]. «ای مؤمنان! هنگامی که با انبوه کافران روبرو می‌شوید، به آنان پشت نکنید (و نگریزید). هرکس در چنین موقعیتی به آنان پشت کند - جز (به عنوان یک تاکتیک) برای حمله‌ی دوباره یا به منظور پیوستن به گروه دیگری، سزاوار خشم الله می‌شود و جایگاهش دوزخ است و چه بد جایگاهی است!».



فرموده‌اش: (تهمت زدن به زنان پاکدامن مؤمن) یعنی زنانی که از زنا کردن خود را حفظ می‌کنند و همچنین شرمگاه خودشان را (از حرام) حفظ می‌نمایند. این تنها مختص زنان متأهل نیست بلکه شامل دوشیزه‌ها نیز می‌شود چنان‌که حافظ گفته است^۱. مگر اینکه کمتر از نه سال باشد. منظور کسانی است که تهمت زنا یا لواط به آنها زده‌اند. «غافلات» یعنی از فواحش و اتهامی که به آنها زده‌اند غافلند و خبری از آن ندارند و کنایه از کسانی که از آنچه به آنها تهمت زده‌اند بری هستند. مؤمنات یعنی مؤمن به الله و از تهمت به زنان کفار احتراز و دوری می‌کنند که آن از گناهان صغیره محسوب می‌شود.^۲

در «شرح ریاض الصالحین» پیرامون این حدیث آمده است: شَرِکُ بَرِکَبِ الْبَزْرِ گُفْتِ نَکْنَاهُ مَلِکَ سِتْکَ هِی نِلسَن رِبْهَبْهَی مِکْشَفْ دِ آری؛ هَلْکَ بَیْمَتِی نَکْنَهْ عِ نَکْ اِبَاهِ اَلْکَلْکَ تَو رَافَلِی دِ و در مراحِل مَخْلُفِ نِگِی ات، اَز شَرِکِ مِ اَدِرْگُفْتِ اِتْ اِهْ دُورَانِ کِ و کِی اتِ و لَسِ از آن بَیْتِ و نَعْمَتِ دَادِ شَرِکِ بَیْمَتِی و کِشِی اِهْ بَی اِزِی رِبْ اِهْ اَوْشِی کِشِ اِهْ زِی لَلْاِبِ اِرْ اَلْهٰی اِنْبِ اَزِرْگُفْتِ اِی نِ لَلْاِمِ مِ اِبْشِ اِدْبِ اَزِرْگُفْتِ اِی نِ لَلْاِمِ و بَزْرِگُفْتِ نَکْنَهْ مِ لُکْ، عِی نِلسَن سِتْکَ بَی اَلْکَلْکَ تَو رَافَلِی دِ شَرِکَبِ و رِزِی شَرِکَبِ اَلْ، لَوَاعِکِ نِگِی نِی دَارْدِ؛ اِزِجِ لُکْ هَلْکَ هَلْسَن هَمِ لُکْ نِکْ هَلْکَ هَلْکَ اِدْ اِشْ رَا بَازِرْگِ مِ اِی دَارْدِ، مِخْ اَو و وَقَلِی اِی اِی اَوْنِ دَاوْدِ رَافِی اِتْعِ عِ مِکْنَادِ و اَو رِبْ اِسْ اِهْ رَوْرُگْ هَرِشْ بَزْرِگَبِ دَارْدِ؛ اِنْهَلْکَ بَرِ دِ اِفْزِلْ رَادِ مِیْنَدِ دَمِ نَکْ هَرِافِی رَای قَهْ و دَاغِ و هِی سِ دِی شِی شِ اِتْعِ هِی مِ رَوْرُگْ هَرِشْ هِی مِ مِکْنَهْ هِی گِ اِرْجِ اِهْ رِی عِی سِ دِرْ قِ اِتْ نِ مِ نَپْ هِی اَو هِی و رِی بَی دِهْ هَبْ رَای اِجْ رَای هِی و رِشْ نِ مِزْ رِکْ مِکْنَدِ و لُکْ اِیْنِ اِدَارْدِ؛ عِی نِ بَی مِ مِغْنَمِ سِتْکَ هِی مِخْ و وِی شِ اِزْ وَقَلِی گِ هَرِیْعَهْ لِبْ بَزْرِگْ هَلْکَ هَلْکَ ت

۱- فتح الباری ۱۲/۱۸۱.

۲- القول السدید، شرح کتاب التوحید.



بردی هم در زمین میست به الیکش رک میورنی دمل لمع اقوی را هفتاد البقع اهل و
خیمی ش از البقع هل دوت دانی دل نش ارک درکش لکی که اهقش ا د و دلبنت اه کیس ای
م اعی انی مبل شت ا روج اود دارد و دل هس ان گن ا د از مبات ی ارال م ایگ اردد و خ ای
مش قش ه را از البقع هل فی بی شت ر دوت دانی د؛ البقع هل م فی رهی د:

﴿وَمَنْ أَلَّاسِ مَنِصَّخْدُ مِنْ دُونِ آلِ لَدَادَا عِيَّوْهُمَ كَحُوبِ آلِ وَآلِيَّوْنَ عَاهُؤُوا
ثَلَاثَ دَحَا ل﴾ [البقرة: ١٦٥]

برخی از مردم معبودانی غیر از الله بر می‌گزینند که آن‌ها را همانند الله دوست می‌دارند؛ اما مؤمنان، الله را بیش‌تر دوست دارند.

ی هفی زیکئی ازن م نه هه ی ش رکب ه البقع هل م هیش کک ه ام ری □ ژبی د و فحس ت؛ م ل
لس هفب من مه ز می طیت د وی وهف لنی او رام هین دن مه زش و لمقر پ هل هه پاه د و اوع و
ش وعی شت ری می دولآ هی ن، ی ه و دون م هیس استک امن اوقیش ارک م هیش ادی اه
ب اهن اوانب اه لکس ای روز م ایگی ارت اه هی اران هب اه ر اشپ و نه ادق ام آد
قبه دنگ زارحس ت وی ه مه روز میگی ره ی هس قه می ده ات اه از اب اهن اواف اردی
بخرن دی دککن دبی ن ه م یس ت البقع هل در ح اه یق م ای م ه ی ره ی اد: «أنا أغنی
الشُّركاء عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» (ی غی ای: «مان
بر دل فش یک هه نب طور م د از ش رکب ی هه ز؛ هک س ق لمی ل ه ده اد و ج ازم ان
را در آن ق م ل ش یک هس زه د، او و لمش رک ش ل م ل ش رک آه ی زش (وام یگ دار »

یک کی بی ر ازن م نه هی ش رک فنی، علی ن س لت که ه ضا ه و م ص ن ش ف ک ار و ت م ا ه و ج ا و د
ل س ن ب ی ر ه ب ی ض ه ن ک ه د و ا ر و د و ر ا ک و ک ر و ی ه ل ل س ن، م ه ا ش ض ا ب ش ا د
ب ه ی ب ن ی ن ش د ک ه ا م ر و ز ی ب ه س ت آ و ر د، ی ق د ف ی ا د ک ا ر د و ی ا ه م د ا د ا ر ن ی ا ن

^{۱۱)} صحیح مسلم، ش: ۲۹۸۵ به نقل از ابوهریره رضی اللہ عنہ.



قی د ؟ ازلی نروشنه فیه هی فیه میسود و میکش ته از هر راهی کش د ، بیباه دروغ وک لبِرداری زو و ثقیب ه ه ه ن د و ط لبِکی ش م ه امض انتک امک اهریک اه ل ه می ده د ، ح ل ل س ل ته ح را ؛ فی را فیه او راسلیر دودک رد س ل ت لی الی این اوع ش ر ک ، لی ن س ل ت ک ه ل م ر م د : «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ» یعنی ای بنادِی ه ن اهرن بلود به صفرم و د بن دِی ه ن ه ر ؛ م ر ک س ب برای ه ن ه ر س دِ م ی کش د ؟ ه ر ؛ ام اه از آن ج ه ات ک ه م س ج ت مه ل و ولت مه وج و د ش ر ل س غی ر م ی کش د ، از ی ه ن ک س ای ب ای دِی ه ن ه ر ی ه فرم اود : «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالذَّهْمِ وَالْقُطَيْفَةِ وَالْحَمِيصَةِ، إِنَّ أُعْطِيَ رُضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» یعنی دِی ه ن ه ر و دره م ، وین دِی ل ه ر ی اه ه ای فنی س و لب اه س ه ای فیه اه ،^(۱) فیض و به د گ ر از ام و ال فیه ر دوردارش و د ، ش ل و د م ایگ اردد و گ ابر د اوردارش اود ، د وین دن م ی گ ردد «ی ه ن ک س ی بن دِی ر دِی زو و فیه س ت و آقی درک اب اه ل اول و لبه س و فرش دود اه ی ت می ده ه ب بن مه ز و ی ر ق به د ت ه اه ی اتن م ای ده ا ؛ آنگاه ک ه ال بقع ه ل ن ع ق به او م ی ش د ، ش ن و د م ش و د و م ی گ ی د : ی ل و ر و ر گ اه ب از ر گ و ب ش ن د ای دار ؛ امه گ پ ه آنی ه می دواه دن س ی ه از آفیر دوردارش اود ، ش ام ی ن م ی گ ردد ال بقع ه ل م ی ر ه ی د :

﴿وَمَنْ أَلَّاسِ مَنْ عَزُّ أَلَّ عَزَّ حَزْفُ فَإِنَّ لَّحَبْلَهُ خَوْفٌ لِّمَوْنٍ وَأَنْبِوَهُ وَنُحْسٍ لِّكَبْلِهِ
فَيَنْقُذُ لَّكَبْلَ عَزَّ وَهَهُ حَسَّ الْكَبْلُ وَالْخَزَرَ لَكَ هُوَ الْوُوسُ أَنْ لَّغُبُوِي ۝﴾ [الحج :

^(۱) یعنی کسی که بدون توجه به ارزش های معنوی ، اهل تجمل است و به دنیا و ظواهر آن ، دل بستگی دارد ؛ هنگام برخورداری از نعمت های دنیا ، خرسند است و احساس شادی می کند ، ولی همین که چیزی از دست بدهد یا آن گونه که دلش می خواهد ، از دنیا برخوردار نشود ، خشمگین می گردد .



و برخی از مردم الله را در حاشیه و با شک و دودلی عبادت می کنند. اگر خیری به آنان برسد، به آن آرامش می یابند و اگر بلایی به آنان برسد، روی گردان می شوند؛ در دنیا و آخرت زیان می بینند. این، همان زیان آشکار است.

فیما ویدی فی نکس بحیثی من نکس تکة الیقاع اهلباه ام اور ویس ار وس امه نذم ای ده اد و نکسی که هی ن ی گکی هی دارد، هم وار لکشن ی یق رارسلت؛ ینه نک اهلب امه رﷺ در ادام فرمود: «وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشْ» یعنی: نگردد در بحب و لب شب غلّ آدن منحت و لا د آن را از لای دوجی روفیکش د؛ فی را ش اول زلادوزمسن استی هدا ب اهلبش ن زر و اول میلش دسل امه رﷺ فرمود: «طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانٍ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشَعَثَ رَأْسُهُ مُغْبِرَةً قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ»؛^(۱) یعنی: «نی گکی ک ولکی ز ای در فیه و آدرت از آفید ایس تک بمسری زلی د ولله هی بهر ل و هلس رسلش را در را لب هرت می گکی ارد؛ نگ اپ ان ب فای گ مشف مگ ردد، لا ه ولفه هم یکن د وینه ای اه دپخ اشت اداک هت ولس بحب فیک اه گنفیت مش و هبزه هم در لا ه ولفه اه اش کنف اه ینم ایکن ادا ب اه قهارت هی ار: آنی اه بری ش م م سلت، لا ه ولفه وکس م ضی ت لا رورگه رم بهش د؛ دشر به حهل هی ن نکسی که به نی گکی ک ولکی ز ای در فیه و آدرت هرت م بحب دبر دل فش اخ نخس تک هفد به زر و سیم میلش د

دلس هی لک ببردی از مردم بن طلیت بحب مشر ک یعت لم مش فی دلی ذاکر احس اه سک اردی که ه فب رقیبت یبر زد به یزی ج از فیا منم ای لکش ای، دوک ار ولاش ای زر و سری م می دلی به هی شکر و هی لبی دار مش وی، درلی نص ورتب دانک اقلب استب اه شرک لودش د سلت و در مع رض نبله ویدی ارارگنف اه ای؛ فی ارا من اول ال ﷺ فرمود:

^(۱) صحیح بخاری، ش: ۲۸۸۷.



«تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ» یعنی بنف دی هغه رښه وجه صلی ن، ۷ گگی کس کس تک اه دا ب باه
کس م لول و ثروت می کش د و اکل ش م ه امض اتک اه از را ح ال لب اه ای ان دول ته
هس تعبیه اه از را ح را ؛ فی را ح رص و آز، کش م و لی ش رک و رک رد سل ت
ام مکس یک ه البقع هل ب له د میت ی قبه دت می کش د، اک نه نذ دارک ب مکس م ح ا را روی
بی ورد؛ فی را م ای طلا اک اه ح ا را داواری، ش ا م و م و ا م رورگ اهر را در ای دارد و
ضری ال کک در کس م ح ل ل سل ت ل ا ذ کس ای ک اه البقع هل ب له د میت ی قبه دت و
ل میت ش می کش د، می گگی هغه اه از را د میت و ح ل ل کس م در آم د می کش م و آن رتله
در را د میت و ح ل لب ه م ر ف می م ف م
ل ذل ر کبه ال ی ک ی از گنه هه ن م ل ک سل تک اه ل ا م ر کب اه ل ری از آن ه ام ر ف ه رش
ف رم و د و اش ه ال ه به ر یش ش م اورد ی ارک اه در ی ان ح ا ی ت آم ا د سل ات م س اخ ن
دوای م گف ت

٢٤ - باب قول الله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالُطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَكَؤُودُ اللَّهِ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ إِنِ الْاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
(لَا تُغْنِي عَنْكُمْ) لَأُخْرِجَكُمْ وَصَبِّقَ عَلَيْكُمْ ، وَعَنْتَ خَضَعْتَ .

باب: قول الله عزوجل: «وترا از یتیمان می پرسند، بگو: اصلاح برای آنها بهتر است، و اگر با آنان همزیستی کنید پس برادرانتان هستند، و الله فساد کار را از اصلاحگر باز می شناسد، و اگر الله می خواست، بر شما سخت می گرفت، همانا الله عزیز و حکیم است».

لفظ «لَاَعْتَنَكُم» یعنی سخت می گرفت بر شما به معنی «لَا حُرْکَم وَضِیق» است یعنی «هر آینه شما را در حرج انداختی و تنگ گرفتی». لفظ «وَعَنْت» [مریم: ۱۱۱] به معنی «خضعت» است یعنی فروتنی کردن.

توضیح: سبب نزول این آیه: ابوداود، نسائی، حاکم و دیگران از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده‌اند: چون آیه ﴿وَلَتَنْبُوْا مَالَ الْيَمِّ اِلَیَّ هَ اَحْمَرُنَّ﴾



[الأنعام: ۱۵۲] «وبه مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به نیکوترین وجهی (که برای اصلاح باشد)» و ﴿إِنْ أَلَيْسَ لِّلَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا وَلَّيْتُم مِّمَّ ظُلْمًا﴾ [النساء: ۱۰] «همانا کسانی که از روی ستم اموال یتیمان را می‌خورند»، نازل شد، آن‌هایی که از یتیم‌ها سرپرستی می‌کردند، غذای خود را از غذای یتیم جدا کردند. طوری که اگر از غذای یتیم چیزی می‌ماند، آن را برایش نگاه می‌داشت تا دفعه بعد بخورد و در نتیجه غذا خراب و فاسد می‌شد. این امر بر مسلمانان دشوار آمد و از رسول اکرم ﷺ چاره‌جویی کردند، لذا آیه ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مَّا حَلَّ عَلَيْهِمْ أَخَىٰ ذُو الْقُرْبَىٰ﴾ [البقرة: ۲۲۰] «و از تو درباره یتیمان می‌پرسند، بگو: «اصلاح کردن (کار) آنان بهتراست، و اگر با آنان همزیستی کنید؛ آن‌ها برادران (دینی) شما هستند»، نازل شد»^۱.

الله متعال به رسول گرامی‌اش می‌فرماید که ای پیامبر گرامی، از تو درباره کفالت و سرپرستی یتیمان و مشکلاتی که سرپرستان در این عرصه دارند می‌پرسند، زیرا اگر آنان را به حال خویش بگذارند، گنهکار می‌شوند و اگر مال خود را از اموالشان جدا سازند و برای آنها خوراک جداگانه‌ای در نظر بگیرند، این کاری است دشوار، پس چه باید بکنند؟ بگو: کار کردن به صلاح آنان بهتر است از این که آنان را به حال خود رها کنید و اگر با آنان همزیستی کنید و غذا و خوراک و برنامه معیشت آنان را با خود یکجا سازید آنها برادران دینی شما هستند یعنی: این کار جایز است و به شما در این باره رخصت داده می‌شود چون الله تعالی مفسد و مصلح را می‌شناسد، این هشداری به‌اولیای ایتام است. الله تعالی می‌داند که چه کسی قصد خوردن و تباہ ساختن مال یتیم را دارد و چه کسی از این کار احساس گناه کرده و در پی اصلاح و رشد اموال یتیم و بهبود آینده وی است. و اگر الله می‌خواست در این باره شما را به دشواری می‌انداخت ولی کار را بر شما فراخ گردانید و به شما اجازه همزیستی با ایتام را داد، پس، از تباہ ساختن اموالشان بپرهیزید، چرا که الله تعالی بر کار خویش غالب و در احکام و آفرینش خویش حکیم است.

۱ - سنن ابوداود (۲۸۷۱) اسناد آن با شواهدش حسن است.



فضیلت احسان به یتیم: پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید: «وَالْأَوْلَىٰ وَالْقَوْلُ لِلَّهِ مِمَّا فِي الْوَلَاةِ هَذَا»^۱. «من و سرپرست یتیم مانند این دو (انگشت سبابه و انگشت وسط) در بهشت خواهیم بود».

یعنی فاصله میان درجهٔ من و درجه سرپرست یتیم در بهشت، مانند فاصله میان این دو انگشت خواهد بود.

از فواید این آیه:

۱- صحابه رضی الله عنهم برای فهمیدن احکام الهی در مورد آنچه انجام می‌دادند و کسب می‌کردند، حریص بودند، لذا همیشه از رسول الله ﷺ می‌پرسیدند.

۲- دین اسلام برای جلب مصلحت‌ها و گسترش آن، و دفع مفسد و زدودن آن آمده است.

۳- برای انسان مقایسه کردن بین مصلحت‌ها و مفسد در امور ضروری است.

۴- ترجیح مصالح بر مفسد یا برعکس آن نظر به آنچه که بر آن مترتب می‌شود.

۵- هر چند منافع خمر و قمار زیاد باشد، ولی گناه آن بیشتر از منفعت آنهاست.

۶- این آیه بیانگر حرص صحابه رضی الله عنهم بر شناخت آنچه باید ببخشند و انفاق کنند می‌باشد.

۷- بهتر است انسان آنچه را که از حاجت و نیازش افزون بود انفاق نماید.

۸- رفع نیازمندی بهتر از انفاق است؛ به دلیل این فرمودهٔ متعال: ﴿لِ لِّعْوٍ﴾ یعنی آنچه که از حاجت و نیاز شما افزون است.

۹- اثبات حکمت در افعال الله عزوجل.

۱۰- تشویق بر تأمل و اندیشیدن در آیات الهی، و انسان باید در امور دنیوی و آخروی بیندیشد.

۱۱- صحابه رضی الله عنهم در مورد برخورد با یتیمان پراسان می‌کردند، و این استفسار آنها برگرفته از شدت هراس آنها در مورد حقوق یتیم‌ها بود، زیرا الله متعال کسانی را که

۱- متفق علیه.



مال یتیم را به زور و ستم می‌خورند شدیداً هشدار داده است، طوریکه می‌فرماید: ﴿وَلْ تَنْبُؤُوا مَا آلَ آلِيكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ﴾. «و به مال یتیم جز به روشی که بهترین است نزدیک نشوید».

۱۲- هر گاه مال شخص با مال یتیمان یکجا باشد لازم است مانند برادر با آنها برخورد صورت گیرد.

۱۳- هشدار و برحذر داشتن از فسادکاری، و الله متعال بر همه کردار و گفتار بنده آگاه است و علم او به طور کلی هر کوچک و بزرگ را احاطه کرده است.

۱۴- دین آسان می‌باشد، تنگی و سختی در آن نیست. چنانکه فرمود: ﴿يُوشِأَنَّ أَلَّ لَعَنَتْ لَكُمْ﴾ «و اگر الله می‌خواست بر شما سخت می‌گرفت».

۱۵- اثبات این دو نام مبارک برای الله عزوجل؛ «العزیز» با شکوه و «الحکیم» با حکمت و فرزانه، و اثبات آنچه از صفاتی که بر آن دلالت دارند.

۶۱- احکام صریح:

وصایت: قیام به اداره امور ملایک و کوان، بی‌ولایت و بی‌وفای آن از طایفه ضلالت و نفعی ضلالت از طرف بی‌ای قطنی ملت. بی‌نفعی فعی لایک آن ملت که صریح دو گنی هلد: صریح از طرف قطنی و صریح ملت.

صریح قطنی آن ملت که از طرف قطنی برای اداره امور ملایک و کوان بلس اس ح بی ث: «قطنی» و حکم بی کسی لای می‌شن دکه دارای بی فعی هلد «ت بی نش ده بشل د.

اما صریح ملت ارکسی ملت که از طرف در ای می‌زرگ و دک، بی ولایت و بی وفای هلد برای اداره امور ملای لاه اس از مرگ خعی شت بی نش د بشل د؛ بی را در و



همبزرگ لی حق را دانی دکه هفلراد همی که ارباص لحتی رل برای اداره امور و شرف و فزونی دانص غی رخ و دله خ ابکنند.

همی فیتن هم همی ت هریات وس همی تی از طرف کس لای که مشی تیگی وت وللی ای آن را هلیت مبثل د دارای اجر و اهلی ای اخروی سلت؛ هی را ال بقع الفرم و دله د: «در موردی هم ان ات و می همی د در لملل خبه لاه ابگو: طس لح امور لاه اک ار لملل تی ده تری سلت». المبقره / ۲۲۲)

خفی و خبلده می گوند: ع دم قبول لی ن همی تی تبه خ طر ق رار گفیتن در مع رض گناه و خ و کشی بمقر سلت.

ارکان وصایت: هریاتی ا کلات درس همی تی دارای هم ار کن و وللی ه سلت که بی لیتن د از: هری تکلفن ده، هری شخیصی که در مورد او هریات مطرحش ده، و صریغ ه بیارت مخصوص و کسی که همی تی هریات وس همی تی راقبول مین می د بلی د دارای شیطانی ششگ ل مبثل دکه بی لیتن د از: عی لبلوغ، ع طلات ظاهری، بیگی برای اداره امور فلدادی که ق رار سلت س همی تی لاه رل برعه دمبگی رد، اهلی داری، همی م انب و دن.

دریج هشی تی و رواضیت که هفلراد خر هسل، بی ولا هفسلق، خ همی امی مار، بسری ارسلان د، فظوان و کس لای راکه دارای تیچه و همی تیگی لزیم فیتن د هری ق رار دی م. وس لردن س همی تی ب هفلراد غی رلی نص می ح فیتن و لاه همی نک ابیه لاه س لردم ش و و غی لالتش ان می وم گردد واجب سلت که ع زلش فی د و خسارت وارد ش دمب هفلراحت س همی تی خود را بیچران می د. همی نس لردن هریات و س همی تی که وک ان همی م انب هفلرادن همی م ان جلی ز فیتن؛ هی ای همی تی ب برای ع دم غی لالتن همی م ان وج و دن دارد وس همی تی لاه ب هفلراد همی م ان جلی ز فیتن.



المنع ال من یحل ذ: «گزارش کفار و کفار ربر ممانان قارن خواهان مود». المنع / ۱۳۱

دوگونه وصی:

از نظر فقه ای حق فکرا دی که به عنوان وصیت می ن میش فی سبک وج به طفی که له را وصی قرار داد به دونوع بقوی وضعی فستقری م میش فی ذ: وصی قوی کسی سلت که از طرف درک و دک و بی و له ای وصی در ای هپزرگ - زم لای که دف و تکر د بشل د ای از طرف قضیت می نش د بشل د. وصی وضعی فکسی سلت که از طرف مدرک و دک و بی و له ای برادری اع موی او می نش د بشل د.

کسی که وصی قوی سلتی عنی از طرف در ای ج د و ... ک و دک، بی و له و سفی می نش دلد، در هم ام و ال مقول و غی ر مقول له امیت و لد د خل و تصرفین می د. هم لقی نی ن ای ار را دارد که باقی مت منل بی ای لای ن الای به خی د و فروش ام و ال له اق دامن می د؛ بی را اونای منل ب درک و دک سلت و در حق د خل و تصرف در لای ن امور را دارد. ام حق مع اله ای راک برای ک و دک ضرر و بی ان ف اخری ربه فبال هلت بشل د، ن دارد؛ بی را ولایت و ولایت او مشروط به مراعات مصالح و فک و ک و ک انی ای ولایت افتح تس و امت امت.

هم لقی ن حک م وصی وضعی فکه از ج لب م اداری برادر ک و دک و بی و له می ن ش دلد، هم لای ن وصی قوی بزرگس لای سلت که خود او خس ورن دارد و می و لد با ام و ال لقی صغی ر خی د و فروشین می د؛ بی رانای م اداری برادری اع موی ک و دک سلت و له در قبل لفظ ام و ال ک و ک ان دارای م لقی مت می شلن د. وصی وضعی ف بشرطی از لای ن حق بخر و ردار م میش و دک وصی قوی و ج و دن هلت بشل د.



صی علی ن حق ران داردک با ام والیهی پ قع خ و ت ج ا ر ت س ب ج ل د و از طرف
ت گ ر م ی و ر ن م ی ش و د ک با ام و ال ل ه ب ی ش ا ن ک ا ر و ت ج ا ر ت ل ج ا پ د ه د. ا م ا ح ق ی ه
لی ن ا ج ا ز ه ر ب ه ص ی م ی د ف د ک ه در ام وال ص ی ر در ج ه ت ک س ب م ق ل ع ب ر ا ی ا و ی
د ر ص و ر ت ض ر و ر ت د خ ل و ت ص ر ف ن م ل ن د.

ع ل م ا ی ح ق ی ه و م ل ل ک ی ه ل ی ن ا ج ا ز ه ر ب ه ص ی م ی د ف د ک ه ا و ی ز ی گ ر ی ر ب ه
ج ا ی خ و د ص ی ق ر ا ر د ه د. ا م ع ل م ا ی ش ف ل ج ی ه و ح ن ب ل ل ه ل ی ن ا ج ا ز ه ر ا ز م ل ی ب ه ص ی
م ی د ف د ک با ا ج ا ز ه ک س ی ک ه ا و ر ا ص ی ن م و د ه ل ی ن ک ا ر ر ا ل ج ا پ د ه د؛ ی ر ا ص ی
ب ر س ل ا س ا ج ا ز ه ک س ی ک ه ا و R ا ص ی ن م و د ه ع م ل م ی ن ج ل د و خ و د ا و م ل ل ن د ی ک ی ل
ف ص ی ت ت ا ی گ ر ی ر ب ر ج ا ی خ و ت ی ن ک ن د.

ع ل م ا ی ح ق ی م ی گ ی ن د: ص ی و ه م ل ل ی ن د ر ص ی ر ی ن ح ق ر ا ن د ا ن د ک ه ا م و ال
م ل ت ا م ر ب ه ی گ ر ا ن ق ر ض ب د ف د، ا م ا ق ط ر ی ا ز ل ی ن ح ق ب ر خ و ر د ا ر س ل ت. ا م ا گ ر ص ی
ا م و ال ک و ک ی ی ا ی و ل ه ا ی ر ا ک م س ر م ی ن ی ا و ر ا ل ی ف ی ت ب ه ع ن و ا ن ق ر ض ب ر ا ی خ و د
ب ر د ا ر د، ج ل ز ف ی ت و ا ن ا م و ال ب ص و ر ت ق ر ض ن ز د ا و ت ل ق ی م ی ش و د. ج ل ز ف ی ت
ک ه ص ی ا د ع ا ک ن د ک ف ل ن ی ت ب د ک ا ر ی د ا ر د ی ب ل گ ی د ا ن ق د ا ر ا ز ا م و ال ل و ی ا و
ب ه ی گ ر ی ی ف ی ل ق س ل ت؛ ی ر ب ه ع ن و ا ن ق ر ا ر ع ی ه ی ت ل ق ی ش د ه و ق ب ل ق ب و ل ف ی ت.
م گ ر ی ن ک ه ق ر ا ک ن د د ب ه ل ی ن ه، خ و د و ا ر ث ی ت ب ی ش د، و د ر ی ن ص و ر ت ا ن ق د ا ر
ا ز س ه م ا و ک س ر ش د ه ب ه ص ا ح ب ح ق د ا د ه م ی ش و د.

ا گ ر ص ی ل س ا ز م ی د ن ک و د ک ب م س ن ب ل و ع ا م ا ق ب ل ا ز ب ر خ و ر د ا ر ی ا ز و ش د و
ت ج ب ه ک ف ل ی، ا م و ل ل ا ش ر ب ه ا ی ا گ ر د ی د و ا م و ال ب ه ل ی ل ن ل ک ا ر ی ا و ا ز ی ا ن ف ی ت
ا ز ن ظ ر ب ل ی و ی ف و م ح م د و م ل ل ک ی ه ص ی ض ا م ن س ل ت ی ر a م و ال R ا در ا ی ا ر ک س ی
ق ر ا ر د ا د ک ه ا ز ا ل ه ی ت و ی گ ر ی ک ف ل ی ب ر خ و ر د ا ر ب و د ه س ل ت.



اما از نظر رب و حق تعالی که گرس از بیست و لاجس الی غی مدت زمان الحان
«حجر» آن اموال ربه اوتحیل داد بمثل دضام نبهش مارن می رود؛ می را در آن
شکل ط ازلی ن ح قبرخ وردای و ده که ام و لاش ربه اب اکره د.
از نظر فقه اه که اه کسی که صری رتعی نکرده ام از درک و دک و بی و لای
قظری اراده ن کلن دمیت و لاند او رل کفان کلن د. هم لکن ن گر متکب غی لاش ده
بمثل دی ا از ع ده مه لکی تب و لی دی ا د لار جنون فسق و فج و بوش و دی ا ه دف از
صری لال انیل د، خوبه خ و د ع زل می ش و د.^۱

۲۷۱۷ - وَقَالَ لَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ مَا رَدَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَحَدٍ وَصِيَّةً . وَكَانَ ابْنُ سَيْرِينَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَنْ يَجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَصَحَاؤُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ فَيَنْظُرُوا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَهُ . وَكَانَ طَاوُسُ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيَتَامَى قَرَأَ (وَاللَّهِ يَعْلَمُ الْمُضْطَرَّ مِنَ الْمُصْلِحِ) . وَقَالَ عَطَاءٌ فِي يَتَامَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ يُنْفِقُ الْوَلِيُّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِهِ مِنْ حَصَّتِهِ .

ترجمه: از ایوب روایت است که نافع گفت: ابن عمر وصیت هیچ کس را در مورد سرپرستی از یتیمان رد نکرده است و نزد ابن سیرین دوست داشتنی ترین چیزها در مورد مال یتیم آن بود که خیرخواهان و اولیای او جمع شوند و بنگرند که چه چیزی به خیر وی است. و چون از طاوس درباره ی چیزی از امور یتیمان سوال می شد، این آیه را می خواند: «اللّٰه می داند تباه کار را از صلاح کار» و عطاء در مورد یتیمان چه کوچک و چه بزرگ باشند گفته است: ولی ایشان بر هریک شان به اندازه اش از سهم خودش انفاق می کند (مال یتیم را نمی خورد).

توضیح: قوله: (باب یسألونک عن الیتامی قل إصلاح لهم خیر، وإن تخالطوهم فإخوانکم، إلی آخر الیة) این جمله در نسخه ابی ذر آمده است، و دیگران آیه را کامل ذکر کرده اند.

^۱ - فقه الأسرة، د. زحیلی



قوله: (لَأَعْتَنُكُمْ لِأَخْرَجَكُمْ وَضِيقَ): این توضیح ابن عباس است که ابن المنذر از طریق علی بن ابی طلحه از او نقل کرده است. پس از عبارت «ضیق علیکم»، ابن عباس افزود که «اما الله آن را وسعت داده و آسان کرده است»، سپس گفت: «کسی که توانگر است باید خود را نگه دارد و کسی که فقیر است باید به اندازه‌ای که به او مناسب است، بخورد»؛ یعنی فقیر می‌تواند از مال یتیم به اندازه‌ی نیاز خود و به‌گونه‌ای که اسراف و تبذیر نباشد، استفاده کند. سپس از طریق سعید بن جبیر نقل می‌کند که در تفسیر «لَأَعْتَنُكُمْ»، ابن عباس گفت: «برای آنکه شما را در تنگنا قرار دهم».

قوله: (أَعْتَنُكُمْ فعل ماضٍ از "العت" با فتح مهمله و نون و همزه برای تعدی است، یعنی شما را در وضعیت سخت و دشوار قرار داده است).

قوله: (وعنت خضعت): این عبارت در اینجا آمده است و برخی آن را عجیب دانسته‌اند زیرا ارتباطی با «أَعْتَنُكُمْ» ندارد. «عنت» در اینجا فعل ماضی از «العتو» است که به معنی «خضوع» می‌باشد. این واژه به معنای ذلت و تسلیم است. ابن عباس در تفسیر «عنت الوجوه» به معنی «ذلت» گفته است، و مجاهد نیز آن را به همین شکل تفسیر کرده است. قوله: (وقال لنا سليمان بن حرب إلخ): این جمله متصل است. سلیمان بن حرب یکی از اساتید بخاری است و بخاری معمولاً این فرمول را در نقل‌های موقوف به کار می‌برد، نه در پی‌نوشت‌ها.

قوله: (ما رد ابن عمر على أحد وصيته): یعنی ابن عمر هیچ‌گاه وصیت کسی را رد نمی‌کرد. ابن التین گفته است که احتمالاً ابن عمر این کار را به‌منظور کسب اجر انجام می‌داد، طبق حدیث «مَنْ كَفَلَ يَتِيمًا فَلَهُ مِثْلُهُ».

قوله: (وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه إلخ): در اینجا به ذکر گفته‌ای از ابن سیرین اشاره شده است، اما من به روایت مستقیم آن دست نیافتم.

قوله: (وكان طاوس إلخ): سفیان بن عیینة این روایت را در تفسیر خود از هشام بن حجیر نقل کرده است. در این روایت گفته شده است که طاوس وقتی از او درباره مال یتیم پرسیده می‌شد، این آیه را می‌خواند: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالُطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ".

قوله: (وقال عطاء إلخ): ابن ابی شیبہ این روایت را از عبد الملك بن ابی سلیمان نقل کرده است. در این روایت آمده که از عطاء پرسیده شد که اگر مردی اموال یتیمان را مدیریت



کند که در آن یتیمان کوچک و بزرگ وجود دارند و مال آن‌ها هنوز تقسیم نشده است، چه باید بکند؟ عطاء گفت: «از مال خود به هر یک از آنان به اندازه نیازشان انفاق کند.»

قوله: (وروی عبد بن حمید من طریق تاد): عبد بن حمید از طریق قتاده روایت کرده که زمانی که آیه «ولا تقرّبوا مال الیتیم إلاّ بالتی هی أحسن» نازل شد، مردم از یتیمان در خوردن و سایر امور اجتماعی دوری می‌کردند. اما این کار برایشان دشوار بود تا اینکه آیه بعدی نازل شد: «وان تخالطوهم فإخوانکم، والله یعلم المفسد من المصلح»، که در آن به آن‌ها اجازه داده شد که اموال یتیمان را مخلوط کنند. این روایت از سالم الافطس از سعید بن جبیر آمده است.

ابو عبید می‌گوید منظور از «مخالطه» این است که یتیم در میان خانواده سرپرست خود قرار گیرد و جدا کردن غذا و سایر لوازم برای او دشوار باشد، بنابراین سرپرست می‌تواند از مال خود به اندازه نیاز یتیم و به طور محتاطانه استفاده کند و آن را با هزینه‌های خانواده خود مخلوط کند.^۱

۲۵ - باب استِخْدَامِ الْيَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَالِحًا لَهُ ، وَنَظَرِ الْأُمِّ وَرُؤُوسِهَا لِلْيَتِيمِ

باب: به خدمت گرفتن یتیم در سفر و حضر اگر به صلاح کار به وی باشد، و توجه مادر و شوهرش به سوی یتیم (هرچند وصی او نباشد)

۲۷۶۸ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي ، فَأَنْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ ، فَلْيَخُذْهُمَكَ . قَالَ فَخُذْهُمَنِي فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ، مَا قَالَ لِي لَشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لَمْ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا وَلَا لَشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا .

ترجمه: «انس - رضی الله عنه - می‌گوید: وقتی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به مدینه آمد، ابو طلحه انصاری دستم را گرفت، و مرا پیش او برد، گفت: ای رسول الله! انس

^۱ - فتح الباری، ابن حجر



پسر زرنگی است، باید خدمتگزار شما باشد، انس - رضی الله عنه - گوید: همیشه در منزل و در سفر خدمت پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را می کردم، قسم به الله در مدت خدمتم، هر کاری را که می کردم، نمی گفت: چرا این کار را کرده ای؟ کاری را که نمی کردم نمی گفت، چرا این کار را نکرده ای؟».

توضیح: قوله: (باب استخدام الیتیم فی السفر والحضر إذا کان صلاحاً له ونظر الأم أو زوجها للیتیم): در این باب، حدیثی از انس بن مالک نقل شده است که می گوید: «رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی به مدینه آمد، خدمتکاری نداشت، پس ابو طلحه دست مرا گرفت و به همراه خود برد» و در ادامه به شرح کامل این حدیث در کتاب های جهاد و آداب اشاره خواهد شد.

عبدالعزیز، که در سند حدیث آمده است، ابن صهیب است و تمام راویان این حدیث اهل بصره هستند.

ابو طلحه، شوهر ام سلیم، مادر انس بن مالک بوده است، بنابراین این حدیث با یکی از ارکان این باب تطابق دارد.

اما رکن دیگر این باب، که به نظر مادر اشاره دارد، به نظر می رسد که از این واقعیت حاصل شده که ابو طلحه این کار را فقط پس از رضایت ام سلیم انجام داد. یا شاید به این اشاره داشته باشد که در بعضی از نقل ها آمده است: «ام سلیم اولین کسی بود که انس را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آورد وقتی که پیامبر به مدینه آمد.»

و ابو طلحه او را زمانی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آورد که قصد داشت به غزه خیبر برود، که این مطلب به وضوح در «باب کسی که بچه ای را برای خدمت به جهاد می برد» از کتاب جهاد آمده است.

این حدیث همچنین از طریق عمرو بن ابی عمرو از انس نقل شده است، و در مورد حکم این موضوع اختلاف وجود دارد.

طبق نظر مالکی ها، مادر یا دیگر سرپرستان می توانند در امور مربوط به مصلحت یتیمان تصرف کنند، حتی اگر وصی نباشند. برخی این مسأله را مشکل می دانند زیرا معتقدند که این کار باعث می شود که یتیم در خدمت به دیگران مشغول شود و از آموزش و تربیت خود باز بماند، که این مخالف هدف اصلی است.



پاسخ به این مسئله این است که استنباط حکم از این حدیث باید به شرطی باشد که یتیم در کنار کسی قرار گیرد که او را تربیت کند و از تربیت او بهره‌مند شود. همان‌طور که انس در خدمت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم از آداب و تربیت بهره‌مند شد، به گونه‌ای که از کسانی که پدران‌شان آن‌ها را تربیت کرده بودند، بهتر شد.^۱

فوائد حدیث:

۱. خدمت به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم: این حدیث نشان می‌دهد که انس بن مالک در زمان حضور پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم در مدینه، خدمتگزار ایشان بود. او در سفر و حضر خدمت می‌کرد و هیچ‌گاه از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم انتقاد یا بازخواست نشنید. این نشان‌دهنده‌ی ویژگی‌های اخلاقی برجسته پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم است که به خدمتگزاران خود هیچ‌گاه انتقاد نکرد و فقط به آنها اعتماد کامل داشت.
۲. خدمت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم امروز؛ همانا فراگیری سنت‌هایش و تمسک به احادیث او، ترجیح دادن اقوال و اعمال او بر تمام گفته‌های بشر و کردارهای شان.
۳. حسن انتخاب ابو طلحه: ابو طلحه به عنوان فردی که انس را به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم معرفی کرد و او را به خدمت آنحضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم فرستاد، نشان می‌دهد که ابو طلحه به شخصیت انس اعتقاد داشت و او را برای خدمت به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم مناسب می‌دید. این نشان می‌دهد که انتخاب‌ها باید بر اساس توانایی و ویژگی‌های فردی افراد انجام شود.
۴. ملاک‌های انتخاب خدمتگزار: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم در انتخاب انس به عنوان خدمتگزار خود به ویژگی‌های فردی و عقلانی او توجه کرده و نشان داد که افراد باید برای خدمت به وظایف خود توانایی‌ها و ویژگی‌های لازم را داشته باشند.
۵. عدم بازخواست از خدمتگزار: در حدیث آمده است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم هیچ‌گاه از انس بازخواست نکرد که چرا کاری را اینگونه یا آنگونه انجام داده است، بلکه همیشه به او اعتماد داشت و این امر به نشان دادن اعتماد و احترام به کسانی که در خدمت هستند اشاره دارد.

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



۶. تعلیم ادب و آداب تربیتی: انس در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم تربیت شد و از طریق خدمت به ایشان آداب و معارف دینی زیادی را آموخت. این نشان می‌دهد که خدمت در کنار افراد بزرگ و شایسته می‌تواند موجب ارتقاء اخلاقی و علمی فرد شود.

۷. حسن رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با خدمتگزاران: این حدیث نشان می‌دهد که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در برخورد با خدمتگزاران خود بسیار با ملایمت و دلسوزی رفتار می‌کرد و هیچ‌گاه برخورد تند یا غیر محترمانه نداشت.

۲۶ - باب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهُوَ جَائِرٌ ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ

باب: اگر کسی زمینی را وقف کند و حدود آنرا بیان نکند، جایز است و همچنان است

صدقه

۲۷۶۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارٍ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ ، وَكَانَ أَحَبَّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرِخَاءُ مُسْتَقْبَلَةُ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ . قَالَ أَنَسُ فَلَمَّا نَزَلَتْ (لَنْ تَتَأَلَّوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ (لَنْ تَتَأَلَّوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنْ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرِخَاءَ ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ ، فَضَعَهَا حَيْثُ أَزَاكَ اللَّهُ . فَقَالَ « بَخْ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ - أَوْ رَائِعٌ - شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ » . قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفَعَلَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ . وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ « رَائِعٌ » .

ترجمه: انس - رضی الله عنه - می‌گوید: ابوطالحه - رضی الله عنه - از میان همه انصار مدینه، نخل بیشتری داشت. بهترین نخلستان وی بنام بیرخاء، روبروی مسجد نبوی بود. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گهگاهی وارد این باغ میشد و از آب آن، می‌نوشت. انس - رضی الله عنه - می‌گوید: وقتی که این آیه نازل شد: ﴿ لَنْ تَتَأَلَّوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ ، ابوطالحه - رضی الله عنه - نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - رفت و گفت: یا رسول الله! الله می‌فرماید: تا زمانی که محبوبترین اموالتان را انفاق نکرده‌اید، به نیکی،



دست نخواهید یافت. باغ بیرحاء محبوبترین ثروت من است. میخواهم آنرا در راه الله صدقه نمایم و اجر آن را از الله دریافت کنم. بنابر این، هرطور که شما مناسب می دانید، در مورد آن، تصمیم بگیرید. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «آفرین! این است مال سودمند. این است مال سودمند. آنچه را که گفتی، شنیدم. نظر من اینست که آنرا میان خویشاوندان، تقسیم کنی». ابوطلحه - رضی الله عنه - گفت: ای رسول الله! همین کار را خواهیم کرد. سپس، ابوطلحه - رضی الله عنه - آنرا میان پسرعموها و خویشاوندانش تقسیم نمود.

فوائد حدیث:

۱. فضیلت انفاق: این حدیث به اهمیت انفاق از مال حلال اشاره دارد و این که انفاق از بهترین مالها ارزش بیشتری دارد.
۲. صفت سخاوت: ابوطلحه نشان داد که سخاوت از ویژگیهای بارز مؤمنان است و انسان باید از مال خود در راه الله انفاق کند.
۳. حکمت قرآن در انفاق: آیهی «لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ» به ما می آموزد که بهترین صدقه ها، انفاق از آنچه انسان بیشترین علاقه به آن دارد است.
۴. سعی در کسب رضای الهی: ابوطلحه وقتی آیهی انفاق نازل شد، با نیت خالصانه و برای کسب رضای الله، مال خود را در راه الله انفاق کرد.
۵. صدق در نیت: ابوطلحه با صدق و اخلاص به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گفت که این مال را برای الله انفاق می کند.
۶. توصیه به انفاق در خانواده: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به ابوطلحه توصیه کرد که مال خود را ابتدا به خانواده و بستگان نزدیکش بدهد، که به معنای اولویت دادن به کسانی است که در زمره اقوام و نزدیکان قرار دارند.
۷. محبت به مال در کنار تعلق به الله: ابوطلحه مال خود را دوست داشت، اما در عین حال می دانست که مالش از آن الله است و باید در راه او انفاق کند.
۸. آموزش در انجام کارهای نیک: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به ابوطلحه یاد داد که انفاق باید با دقت و حکمت انجام شود.



۹. یادآوری آیات قرآن: ابوطلحه با استناد به آیهی قرآن نشان داد که مسلمانان باید در امور دینی خود به آیات قرآن عمل کنند.
۱۰. تشویق به کارهای نیک و صدقه: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به عمل ابوطلحه مبنی بر انفاق به الله واکنش مثبت نشان داد و آن را «مال رابح» یا «مال سودآور» نامید.
۱۱. رابطه نیکو با الله: هنگامی که ابوطلحه از بهترین مال خود در راه الله انفاق کرد، نشان داد که انسان باید در امور دینی اش از الله محبت و رضایت جلب کند.
۱۲. تفکر در شیوه های انفاق: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم پس از شنیدن نیت ابوطلحه، توصیه کرد که مال خود را در راستای کمک به نزدیکانش تقسیم کند.
۱۳. آموزش اخلاقی به جامعه: این حدیث نه تنها به انفاق، بلکه به اهمیت مشورت و راهنمایی دادن به دیگران برای انجام کارهای نیک اشاره دارد.
۱۴. دوری از اسراف: تقسیم مال در این حدیث به گونه ای است که به طور مؤثر و مفید در دست کسانی قرار گیرد که به آن نیاز دارند، بدون اینکه در استفاده از آن زیاده روی شود.
۱۵. تقویت روابط خانوادگی و اجتماعی: تقسیم مال در بین اقوام و بستگان نشان دهنده اهمیت کمک به خانواده است و به نوعی روابط اجتماعی و خانوادگی را تقویت می کند.
۱۶. موازنه در انفاق: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به ابوطلحه نشان داد که در انفاق باید به نیازمندی ها و اولویت ها توجه شود.
۱۷. گسترش خیر در جامعه: با تقسیم مال در میان نزدیکان و بستگان، خیر و برکت در خانواده و جامعه گسترش می یابد.
۱۸. نشان دادن وفاداری به دین: ابوطلحه با انفاق از بهترین مال خود به عنوان صدقه، وفاداری خود را به دین و آموزه های پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نشان داد.
۱۹. فرهنگ انفاق در اسلام: این حدیث یک فرهنگ انفاقی را در میان مسلمانان ترویج می دهد که انفاق از مال در راه الله یک ارزش است.
۲۰. دریافت برکت از مال انفاق شده: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نشان داد که انفاق موجب برکت و سود بیشتر از مال می شود.
۲۱. تصدیق پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به صدقه: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در پاسخ به ابوطلحه نشان داد که انفاق به عنوان عمل نیک و سودمند مورد تأیید قرار می گیرد.



۲۲. نیت خالص در صدقه: نیت ابوطلحه برای انفاق از مال خود در راستای کسب رضای الله نشان‌دهنده نیت خالص و عزم راسخ او برای خدمت به الله است.
۲۳. اطاعت از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم: ابوطلحه با اطاعت از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم در تقسیم مال خود، نمونه‌ای از پیروی بی‌چون و چرا از دستورهای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم را به نمایش گذاشت.
۲۴. حسن تدبیر در امور مالی: این حدیث نشان می‌دهد که در امور مالی، باید تدبیر و دقت به خرج داد تا اموال در راستای اهداف درست و صحیح مصرف شوند.
۲۵. سنجش اولویت‌ها در انفاق: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم با توصیه به ابوطلحه در تقسیم مال خود، به اهمیت سنجش اولویت‌ها در انفاق تأکید کرد.
۲۶. صدقه از بهترین مال‌ها: ابوطلحه با انفاق از بهترین مال خود نشان داد که بهترین صدقه‌ها باید از مال‌های محبوب و ارزشمند باشد.
۲۷. نسبت به دارایی‌ها داشتن تعلق: ابوطلحه نشان داد که تعلق به مال نباید موجب تکبر یا خودخواهی شود، بلکه باید با آن به نفع دیگران عمل کرد.
۲۸. کمک به اقارب و بستگان: این حدیث به‌طور واضح بیان می‌کند که نخستین کسانی که باید از صدقه بهره‌مند شوند، اقارب و بستگان نزدیک هستند.
۲۹. حسن تقدیر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم از کارهای نیک: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم همیشه اعمال نیک مسلمانان را تصدیق و تشویق می‌کرد.
۳۰. تقویت روحیه خدمت به مردم: این حدیث تشویق می‌کند تا مسلمانان در امور مختلف زندگی به یکدیگر کمک کنند و در خدمت به مردم قرار گیرند.
۳۱. سخاوت در انفاق مالی: ابوطلحه در این حدیث نمونه‌ای از سخاوت و درستی در انفاق مالی را به نمایش گذاشت.
۳۲. اهمیت مشورت در انجام امور: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم به ابوطلحه مشورت داد که مال خود را در میان اقوام و بستگان تقسیم کند.
۳۳. خلوص نیت در کارهای خیر: در این حدیث، خلوص نیت ابوطلحه در انفاق از بهترین مال خود در راه الله به‌وضوح نمایان است.



۳۴. تمرین بر رعایت حقوق دیگران: این حدیث به مسلمانان می‌آموزد که در انفاق از حقوق دیگران رعایت کنند و مال خود را به‌طور عادلانه تقسیم کنند.
۳۵. تقویت روحیه فداکاری: این حدیث نشان‌دهنده فداکاری ابوطلحه برای انجام عمل نیک است و اینکه چگونه می‌توان از مال خود برای دیگران کمک کرد.
۳۶. توسعه و گسترش صدقه در جامعه: با عمل ابوطلحه به انفاق مال خود، فرهنگ صدقه در جامعه اسلامی گسترش یافت و مسلمانان از او الگو گرفتند.
۳۷. عدم وابستگی به مال: ابوطلحه نشان داد که نباید انسان به مال خود وابسته باشد و باید در مواقع نیاز، آن را در راه الله انفاق کند.
۳۸. آموختن از سیره پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم: از این حدیث می‌توانیم درس‌هایی برای زندگی شخصی و اجتماعی خود بگیریم و بر اساس سیره پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم رفتار کنیم.
۳۹. تشویق به انجام کارهای خیر به صورت بی‌ریا: ابوطلحه به‌طور کاملاً خالصانه عمل کرد و در این راه هیچ‌گونه توقعی از دیگران نداشت.
۴۰. شناخت به نیازهای دیگران: در این حدیث، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم با در نظر گرفتن نیازهای ابوطلحه، تصمیم‌گیری در مورد تقسیم مال را انجام داد.
۴۱. ادای امانت به دیگران: تقسیم مال در میان اقوام نشان‌دهنده امانتداری است، به ویژه زمانی که فرد این مال را از طرف الله به دیگران می‌دهد.
۴۲. اهمیت عمل به دستورات قرآن: ابوطلحه با پیروی از دستور قرآن عمل کرد که نشان‌دهنده اهمیت تطابق رفتارها با آموزه‌های قرآن است.
۴۳. درک عمیق از مفاهیم دینی: ابوطلحه با درک صحیح از مفاهیم قرآن، اقدام به انفاق از بهترین مال خود در راه الله کرد.
۴۴. تقویت معنویت در جامعه: این حدیث نشان‌دهنده اهمیت انفاق در تقویت روحیه معنوی و دینی در جامعه اسلامی است.
۴۵. تصمیم‌گیری صحیح در کارهای مالی: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم به ابوطلحه کمک کرد تا تصمیم درستی درباره چگونگی انفاق مال خود بگیرد.



۴۶. بیشتر بودن ایمان از مال: این حدیث می‌آموزد که ایمان به الله باید از مال و دنیا مهم‌تر باشد و انسان باید به رضایت الله اهمیت دهد.
۴۷. دستورات الهی در روابط مالی: این حدیث تأکید دارد بر رعایت دستورات الهی در امور مالی و اینکه انسان باید با مال خود وظایف دینی را ادا کند.
۴۸. بهترین صدقه از مال محبوب: این حدیث به اهمیت دادن به بهترین مال‌ها برای صدقه در راه الله تأکید دارد.
۴۹. شفافیت و صداقت در انفاق: ابوطلحه با شفافیت و صداقت نیت خود را برای انفاق مال اعلام کرد و هیچ‌گونه تردید یا سوءتفاهمی در کار نداشت.
۵۰. پاداش اخروی انفاق: این حدیث نشان می‌دهد که انفاق از مال در راه الله، نه تنها به نفع جامعه است بلکه پاداش عظیمی در آخرت نیز برای شخص به همراه خواهد داشت.
۵۱. شکوفایی جامعه با انفاق: وقتی افراد مال خود را در راه الله انفاق می‌کنند، جامعه اسلامی شکوفا می‌شود و این عمل باعث ایجاد رفاه و پیشرفت در جامعه می‌گردد.
۵۲. بازده مثبت انفاق: از این حدیث می‌توان دریافت که انفاق از مال در راه الله باعث بازدهی بیشتر و برکت در زندگی می‌شود، همان‌طور که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم این مال را «رابح» یا «سودآور» می‌داند.
۵۳. نمونه‌ای از پذیرش مشورت: ابوطلحه در این حدیث نشان داد که در تصمیم‌گیری‌های مهم به مشورت نیاز دارد و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم در این مورد مشورت کرد تا تصمیم صحیح گرفته شود.
۵۴. آموزش اهمیت صدقه: از این حدیث می‌توان آموخت که صدقه دادن نه تنها به رفع نیازهای مالی افراد کمک می‌کند بلکه برکات معنوی زیادی دارد که بر زندگی فردی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد.
۵۵. رعایت اولویت‌ها در تقسیم مال: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم در این حدیث به ابوطلحه نشان داد که در تقسیم مال باید به اولویت‌های نزدیکان توجه شود و به نیازمندان کمک شود.
۵۶. تقویت محبت به دین: این حدیث نشان می‌دهد که ابوطلحه با انفاق مال خود برای رضای الله، محبت و وفاداری خود را به دین اسلام نشان داد.



۵۷. آموزش شجاعت در پذیرش فرمان الهی: ابوطلحه با عمل به فرمان الهی و انفاق از مال محبوب خود، شجاعت و تسلیم در برابر دستورات الله را به نمایش گذاشت.
۵۸. تقویت اراده و اعتماد به الله: ابوطلحه نشان داد که انسان باید اراده و اعتماد خود را به الله قوی کند و مال خود را در راستای خدمت به الله صرف کند.
۵۹. اهمیت ارتباط با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم: این حدیث تأکید می کند که مسلمانان باید با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ارتباط مستمر داشته باشند تا راهنمایی های لازم را برای انجام امور دینی و اجتماعی دریافت کنند.
۶۰. آموزش حس مسئولیت اجتماعی: این حدیث نشان دهنده مسئولیت اجتماعی است که مسلمانان دارند تا از مال خود به دیگران کمک کنند و از آن در راه خیر استفاده کنند.
۶۱. خوشبختی و سعادت در انفاق: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم تأکید می کند که انفاق مال در راه الله نه تنها به سعادت اخروی می انجامد بلکه باعث خوشبختی و رضایت در دنیا نیز می شود.
۶۲. تشویق به عمل کردن به دستورات قرآن: این حدیث به مسلمانان نشان می دهد که باید با توجه به دستورات قرآن عمل کنند و انفاق از بهترین مال ها را در راستای کسب رضای الله انجام دهند.
۶۳. انسجام اجتماعی و تقویت روابط: تقسیم مال در میان اقوام و نزدیکان باعث انسجام اجتماعی می شود و روابط افراد را مستحکم تر می سازد.
۶۴. عمل به صدق در وعده ها: ابوطلحه با عمل به وعده اش به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نشان داد که صداقت و عمل به وعده ها جزء ویژگی های مؤمنان است.
۶۵. ارزش عملی دعا و خواسته های خیر: این حدیث نشان می دهد که دعا و خواسته های خیر برای دیگران، در صورتی که با عمل به آن ها همراه باشد، ارزش فراوانی دارد.
۶۶. توجه به نیازهای اجتماعی: این حدیث به مسلمانان می آموزد که باید نیازهای اجتماعی خود را بشناسند و در پاسخ به آن ها، بهترین راه حل ها را اتخاذ کنند.
۶۷. خودداری از خودخواهی: این حدیث به وضوح نشان می دهد که انسان باید از خودخواهی دست بردارد و مال خود را برای کمک به دیگران در راه الله انفاق کند.



۶۸. محبت به دین و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم: ابوطلحه با انفاق از مال محبوب خود نشان داد که محبت به دین و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از محبت به مال و دارایی های شخصی مهم تر است.

۶۹. پیروی از دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم: ابوطلحه با پیروی از دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در تقسیم مال خود، نمونه ای از اطاعت بی چون و چرا از راهنمایی های دینی است.

۲۷۷۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ أُمَّهُ تَوَفَّيَتْ أَيْنَعَهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ» . قَالَ فَإِنْ لِي مَخْرَافًا وَأَشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا .

ترجمه: محمد بن عبد الرحیم به ما خبر داد، روح بن عبادۀ به ما حدیث نقل کرد، زکریا بن اسحاق گفت: عمرو بن دینار از عکرمه، از ابن عباس - رضی الله عنهما - نقل کرد که مردی به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم گفت: «مادر من فوت کرده است، آیا اگر من صدقه ای به نام او بدهم، برای او مفید خواهد بود؟» پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: «بله». مرد گفت: «من دارای باغی دارم، و گواهی می دهم که من از آن باغ صدقه داده ام برای او».

فوائد حدیث:

۱. اهمیت صدقه برای مردگان: این حدیث نشان می دهد که صدقه دادن به نام مردگان می تواند برای آن ها مفید باشد، به ویژه اگر در زندگی آن ها افرادی نیکوکار باشند.
۲. توانایی نیکوکار بودن به نفع مردگان: از این حدیث استنباط می شود که انسان ها می توانند از مال خود برای خیر و برکت به نفع افراد فوت شده استفاده کنند.
۳. ثواب صدقه برای دیگران: صدقه برای دیگران می تواند سبب بهره مندی از ثواب در آخرت باشد، حتی اگر شخصی که صدقه داده هنوز زنده باشد.
۴. اهمیت درخواست و سوال از پیامبر: مرد در این حدیث با پرسش از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در پی دریافت پاسخ قطعی و صحیح از طریق تعلیمات دینی است.



۵. صدقه در موارد مختلف: حتی اگر فردی دارای مال و ثروت زیادی نباشد، می تواند از دارایی های خود برای صدقه دادن استفاده کند و در این زمینه صدقه دادن در مواردی چون باغ و املاک نیز تأثیرگذار است.
۶. نیت خیر در صدقه: اهمیت نیت در عمل صدقه نیز در این حدیث نهفته است. وقتی انسان نیت خیر داشته باشد، عمل صدقه او می تواند برای دیگران مفید واقع شود.
۷. ثواب صدقه برای دیگران: با صدقه دادن برای فرد فوت شده، ثواب آن به او می رسد و نشان دهنده تأثیر اعمال نیکوکارانه در دین اسلام است.
۸. احترام به تصمیمات پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم: مرد در این حدیث با اعتماد کامل به پاسخ پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم عمل می کند و این نشان دهنده احترام به نظر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و عمل به دستورات دینی است.
۹. اثرات صدقه بر آرامش روحی: صدقه دادن به دیگران، به ویژه به نام مردگان، می تواند موجب آرامش روحی برای کسانی شود که این عمل را انجام می دهند.
۱۰. اعتماد به هدایت های دینی: در این حدیث، مرد به هدایتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دریافت می کند، اعتماد کامل دارد و از آن پیروی می کند، که این امر به آموزه های اعتماد به راهنمایی های دینی تأکید دارد.
۱۱. قدرت معنوی صدقه: صدقه دادن نه تنها به بهبود وضعیت مالی افراد نیازمند کمک می کند بلکه از نظر معنوی نیز تأثیر بسیار زیادی دارد.

۲۷ - بَابُ إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مَشَاعًا فَهِيَ جَائِزٌ

باب: اگر گروهی زمین مشترک خویش را وقف کنند، جائز است

۲۷۷۱ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ « يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَابِطِكُمْ هَذَا ». قَالُوا لَا . وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم به بنای مسجد امر کرد و فرمود: «ای بنی نجار، همین باغ خویش را بر من قیمت کنید و بفروشید». آنها گفتند: نه، به الله سوگند، که بهای آن را به جز از الله نمی طلبیم.



توضیح: گفته: (باب اینکه اگر گروهی زمینی مشاع را وقف کنند، جایز است): ابن المنیر گفته: این جمله به طور ضمنی مواردی را که یک نفر به تنهایی زمین مشاع را وقف کند، مستثنی کرده، زیرا امام مالک آن را جایز نمی‌داند تا به شریک دیگر ضرری وارد نشود. اما در این سخن نظر است، زیرا آنچه از کلام بخاری برمی‌آید، این است که او می‌خواهد با این عنوان به کسانی پاسخ دهد که وقف مال مشاع را به طور مطلق رد می‌کنند. پیش‌تر در چند باب قبل، بخاری عنوان کرده بود: «اگر کسی بخشی از مال خود را صدقه دهد یا وقف کند، جایز است» که شامل وقف یک نفره مال مشاع نیز می‌شود و بحث آن نیز در همان جا آمده است.

مصنف (بخاری) در این باب حدیث انس درباره ساختن مسجد را آورده است. این حدیث با همین سند پیش‌تر به صورت مفصل در ابواب مربوط به مساجد در آغاز کتاب «نماز» آمده است. مقصود از ذکر حدیث در اینجا، عبارتی است که اصحاب گفتند: «ما بهای این زمین را جز از الله عزوجل نمی‌خواهیم». ظاهر این جمله چنین است که آنان زمین را در راه الله صدقه دادند و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم آن را پذیرفت. پس این حدیث دلیلی است بر درستی وقف مشاع، چنان‌که بخاری نیز بر آن عنوان زده است.

اما آنچه واقعی نقل کرده که ابوبکر بهای زمین را که ده دینار بود به مالک آن پرداخت، اگر صحیح باشد، باز هم می‌توان استدلال کرد که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم آن وقف را تأیید کرده و گفته آنان را رد نکرد. پس اگر وقف مال مشاع جایز نبود، پیامبر حتماً آن را رد و حکم شرعی‌اش را بیان می‌کرد.

همچنین از این داستان برای این نظر استدلال شده که حکم مسجد بر بنایی که به صورت مسجد ساخته شده، بار می‌شود ولو بانی به صراحت نگوید آن را وقف کرده است. برخی مالکیان گفته‌اند اگر بانی اجازه دهد در آن نماز خوانده شود، حکم مسجدی بر آن مترتب است.

حنفیان گفته‌اند اگر بانی اجازه دهد جماعت در آن نماز بخوانند، حکم مسجد دارد. این مسئله میان فقها مشهور است. اما اکثر علما گفته‌اند تا زمانی که بانی به صراحت نگوید که آن را وقف کرده یا دست کم نیت وقف را همراه با عبارتی قابل حمل بر وقف ذکر نکند، حکم مسجد بر آن بار نمی‌شود.



برخی شافعیان نیز مانند حنفیان چنین نظری را پذیرفته‌اند ولی فقط در مورد زمین موات (زمین بی‌صاحب و بی‌استفاده). اما در حدیثی که در این باب آمده، هیچ دلیلی بر اثبات یا رد این نظرها نیست. و الله داناست.

گفته: (ما بهای آن را جز برای الله نمی‌خواهیم): یعنی ما بهای زمین را از هیچ‌کس نمی‌خواهیم، بلکه آن را برای رضای الله می‌خواهیم.

در این صورت، استثنا در جمله، منقطع است (یعنی از جنس جمله قبل نیست).
یا اینکه معنا این است که: ما بهای آن را نمی‌خواهیم مگر اینکه صرف راه الله شود، که در این صورت استثنا متصل است.^۱

فائده: وقف در اسلام، از اهمیت بسیاری برخوردار است و آن‌قدر که اسلام برای این امر اهمیت قائل شده، مذاهب دیگر قائل نشده‌اند، بلکه در مذاهب دیگر اسمی از وقف هم وجود ندارد. بر همین اساس، شاه ولی الله محدث دهلوی در حواله لاله، ادعا کرده که اسلام بانی قانون وقف است. سابقه وقف در اسلام طولانی است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در سال اول هجرت، در مدینه خواستند، مسجد نبوی را بنا نهند. زمین آن متعلق به دو یتیم بود، آن حضرت خواستند بهای آن را بپردازند، ولی آن‌ها از فروش آن امتناع کردند و اظهار داشتند: «لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ». «خیر، سوگند به الله! ما بهای آن را نمی‌خواهیم. بهای آن را از الله دریافت خواهیم کرد».

این اولین وقف در اسلام، و وقف بسیار ساده‌ای بود. چنانکه امام بخاری این حدیث را در بحث اثبات وقف مشاع، نقل کرده است. پس از آن در سال چهارم یا پنجم هجری وقتی این آیه نازل شد. (لَنْ تَقَالُوا وَلِيَ حَتَّىٰ تُؤْمَرُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ) [آل عمران: ۹۲]. ابوطلحه انصاری به محضر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضور یافت و عرض کرد: یا رسول الله! «بیرحاً» (چاه‌ها) از تمام دارائی‌های من مرا دوست‌تر است و می‌خواهم آن را در راه الله صدقه کنم و اجر و پاداش آن را از الله می‌خواهم. شما در هر راهی که می‌خواهید آن را صرف کنید. چنانکه با نظر و مشورت آن حضرت، منافع و درآمد آن را بر عزیزان و خویشاوندان خود وقف کرد.

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



صورت وقف تا آن موقع، چنین بود که آن را از ملک خویش درآورده در ملک الله قرار می دادند. ولی در سال هفتم هجری، بعد از غزوه خیبر، وضعیت آن روشن گردید. در غزو خیبر قطعه زمینی به عمر بن خطاب رسیده بود، وی خواست آن را وقف کند به محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حضور یافت، آن حضرت فرمودند: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقَ بِهَا». «اگر می خواهی اصل آن را نگه دار و منافع آن را صدقه کن». چنانکه با این شرایط وقف شد: «أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ». «اصل آن فروخته نمی شود و نه هبه و نه به ارث برده می شود».

۲۸ - باب الْوَقْفِ كَيْفَ يَكْتَبُ

باب: مال وقف چگونه نوشته شود؟

۲۷۷۲ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفُسَ مِنْهُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا » . فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْمُقْرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ .

معنی کلمات:

- أَصَابَ: به دست آورد.
- يَسْتَأْمِرُهُ: با او مشورت می کند.
- قَطُّ: هرگز.
- أَنْفُسُ: بهتر و نفیستر.
- حَبَسْتَ أَصْلَهَا: اصل زمین را وقف کردی.
- تَصَدَّقْتَ بِهَا: محصولات آن زمین را صدقه دادی.
- لَا يُورَثُ: به ارث برده نمی شود.
- لَا يُوهَبُ: بخشیده نمی شود.
- الرَّقَابِ: برده.



- **ابن السَّبِيل:** در راه مانده، کسی که در سفر پولش تمام شود و نتواند به سفرش ادامه دهد.

- **الضیف:** مهمان.

- **لا جُنَاح:** گناهی نیست.

- **ولیهَا:** آن (زمین) را سرپرستی کرد.

- **غَيْرَ مَمْلُوكٍ:** چیزی را بیش از اندازه‌ی نیاز نگرفتن.

- **غیر مُتَأَثِّل:** چیزی را از آن خود ندانستن، صاحب نشدن چیزی.

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می فرماید: عمر رضی الله عنه در خیبر زمینی را به دست آورد، نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد تا با ایشان درباره‌ی این زمین مشورت کند، گفت: ای رسول الله، در خیبر زمینی را به دست آورده‌ام که تا کنون هرگز چنین مال نفیسی نداشته‌ام، در این باره چه دستور می دهی؟ فرمود: اگر دوست داری اصل زمین را وقف کن و محصولش را صدقه بده.

عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: عمر رضی الله عنه محصولات آن زمین را صدقه داد، و شرط کرد که اصل زمین فروخته نشود و به ارث نیز نرود و به کسی بخشیده نشود.

عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می فرماید: عمر رضی الله عنه محصولات این زمین را در بین فقرا، خویشاوندان، آزادی بردگان، جهاد در راه الله، باز مانده در راه و مهمان به صدقه گذاشت، و بر کسی که سرپرستی زمین را بر عهده دارد هیچ گناهی نیست تا به درستی از آن بخورد، یا به دوستش از آن بدهد، به شرطی که بیش از نیازش بر ندارد و زمین را تصاحب نکند.

توضیح: حافظ در «الفتح» می نویسد: (باب وقف و چگونگی نوشتن آن): در این بخش، حدیث ابن عمر درباره‌ی داستان وقف عمر ذکر شده است. او (بخاری) برای این حدیث، عناوین مختلفی انتخاب کرده، از جمله در پایان "باب شروط" در مورد وقف، و همچنین با عنوان "وقف برای غنی و فقیر"، و پس از دو باب دیگر تحت عنوان "هزینه متولی وقف". همچنین پیش‌تر در ابواب مربوط به "کارهایی که وصی در مال یتیم می‌تواند انجام دهد" نیز این حدیث را ذکر کرده است. در بعضی از این موارد حدیث را به صورت کامل آورده و در



برخی مواضع به بخش‌هایی از آن به صورت تعلیق استناد کرده، از جمله در باب "مزارعه"، و در باب "آیا واقف می‌تواند از وقف خود نفع ببرد؟"، و نیز در باب "اگر کسی چیزی را قبل از آنکه به دیگری بدهد وقف کند".

گفته‌ی او: (حدیث ما را مسدد نقل کرد، گفت: یزید بن زریع نقل کرد): او فقط به این مقدار اکتفا کرده، در حالی که ابو داود نیز این حدیث را از مسدد، و او از یزید بن زریع، بشر بن مفضل و یحیی بن قطان - هر سه - از عبدالله بن عون نقل کرده‌اند. ابن عبد البر ادعا کرده که تنها عبدالله بن عون این حدیث را از نافع نقل کرده است، اما چنین نیست؛ چرا که بخاری این حدیث را از روایت صخر بن جویریة از نافع نیز (در چند باب قبل) نقل کرده است. همچنین احمد و دارقطنی این حدیث را به صورت طولانی از روایت ایوب نقل کرده‌اند، و طحاوی از روایت یحیی بن سعید انصاری، و نسائی از عبیدالله بن عمر - که گاهی به صورت کوچک و گاهی بزرگ از او یاد شده - و احمد و دارقطنی از عبدالله بن عمر کوچک و بزرگ، همگی از نافع نقل کرده‌اند. اگر الله بخواهد، به تفصیل به فواید روایات آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

گفته‌ی او: (از نافع): در روایت انصاری از ابن عون - که در پایان باب شروط آمده - ابن عون گفته است: "نافع به من خبر داد"، و نزد قدما، واژه "انبا" به‌طور قطع به معنای "اخبار" بوده است. در نسخه‌ای دیگر نزد طحاوی از ابن عون آمده است: "اخرنی نافع". انصاری ذکر شده یکی از استادان بخاری بوده که احادیث بسیاری را بی‌واسطه از او روایت کرده، از جمله حدیث ابوبکر در مورد نصاب زکات.

او در مواضعی دیگر نیز با واسطه از انصاری نقل کرده است. ابن انصاری، قاضی بصره بود و در مسئله‌ی اوقاف، به مذهب کوفیان گرایش داشته و درباره‌ی ابن حدیث، رساله‌ای مستقل تألیف کرده است.

گفته‌ی او: (از ابن عمر - رضی الله عنهما - نقل است که عمر چیزی به دست آورد): اکثر راویان از نافع، سپس از ابن عون، این حدیث را در مسند ابن عمر قرار داده‌اند. اما مسلم و نسائی، از روایت سفیان ثوری و نیز از طریق ابواسحاق فزاری، هر دو از عبدالله بن عون، و نیز نسائی از سعید بن سالم از عبیدالله بن عمر، همگی از نافع، از ابن عمر، از عمر - نقل کرده‌اند و آن را در مسند عمر آورده‌اند. گرچه نقل اول مشهورتر است.



گفته‌اش: (در خیبر زمینی به دست آورد): در روایت صخر بن جویریہ پیش‌تر آمده که نام آن زمین «ثمغ» بود. همین‌طور در روایت احمد از ایوب آمده: «عمر زمینی از یهود بنی حارثه به دست آورد که به آن ثمغ گفته می‌شد»، و روایت سعید بن سالم نیز همین مضمون را دارد. همچنین دارقطنی از طریق دروردی از عبدالله بن عمر، و طحاوی از یحیی بن سعید نیز همین را نقل کرده‌اند. عمر بن شُبَّه نیز با سند صحیح از ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم روایت کرده که: «عمر سه شب پشت سر هم در خواب دید که باید زمین ثمغ را صدقه دهد».

در روایت نسائی از سفیان از عبدالله بن عمر آمده است که: «عمر آمد و گفت: ای رسول الله! من مالی به دست آورده‌ام که مانند آن را هرگز به دست نیاورده‌ام، صد رأس داشتم و با آن صد سهم از زمین خیبر را از اهل آن خریدم».

پس ممکن است زمین ثمغ بخشی از اراضی خیبر بوده باشد و مقدار آن معادل صد سهم از سهامی باشد که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم بین شرکت‌کنندگان در جنگ خیبر تقسیم کرده بود. این صد سهم غیر از آن صد سهمی است که از غنائم خیبر به عمر بن خطاب رسید. توضیح بیشتر آن در بخش مربوط به متن وقف‌نامه عمر از منابعی مانند ابوداود خواهد آمد. عمر بن شُبَّه همچنین با سندی ضعیف از محمد بن کعب نقل کرده که این ماجرا در سال هفتم هجری اتفاق افتاده است.

گفته‌اش: (انفس منه): یعنی بهتر و ارزنده‌تر؛ و «نفیس» به معنای چیزی با ارزش و مورد غبطه است. گفته می‌شود «نَفَس» با فتح نون و ضم فاء به معنای "با ارزش بودن" است. داوودی گفته: به آن «نفیس» گفته شده چون به اندازه‌ای با ارزش است که دل انسان به آن وابسته می‌شود.

در روایت صخر بن جویریہ آمده: «مالی به دست آورده‌ام که نزد من نفیس است و می‌خواهم آن را صدقه دهم». در روایت مرسل ابوبکر بن حزم نیز آمده بود که عمر در خواب چنین دستوری دیده بود. در روایتی با سند ضعیف نزد دارقطنی آمده که عمر گفته: «ای رسول الله، من نذر کرده‌ام که مالم را صدقه دهم». اما این روایت ثابت نیست و در واقع، صدقه‌ای بود که از روی اختیار داده شد، همان‌طور که در متن وقف‌نامه‌اش توضیح خواهد داد ان‌شاءالله.



گفته‌اش: (پس چه دستوری در مورد آن می‌دهی؟): در روایت یحیی بن سعید آمده است: «عمر با پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم مشورت کرد که آن را صدقه دهد».

گفته‌اش: (اگر بخواهی اصل آن را نگه دار و از آن صدقه بده): یعنی از منافع آن صدقه بده. این معنا در روایت عبیدالله بن عمر آمده: «اصل آن را نگه دار و میوه‌اش را وقف کن» و در روایت یحیی بن سعید آمده: «از میوه‌اش صدقه بده و اصلش را نگه دار».

گفته‌اش: (پس عمر صدقه داد که اصل آن نه فروخته شود، نه بخشیده و نه به ارث برسد): در روایت مسلم از همین طریق آمده: «و نه خریداری شود»، و دارقطنی از عبیدالله بن عمر از نافع افزوده: «تا آسمان‌ها و زمین باقی است حبس شده باشد». اکثر راویان از نافع این عبارت را دارند، و از ابن عون نیز اختلافی در این بخش نیست، جز آنچه در روایت طحاوی از طریق سعید بن سفیان جحدری از ابن عون آمده که به لفظ صخر بن جویریّه است، در حالی که جحدری این را از صخر روایت کرده، نه از ابن عون.

سبکی گفته: از آنچه در روایت یحیی بن سعید از نافع نزد بیهقی آمده خوشحال شدم: «از میوه‌اش صدقه داد و اصلش را نگه داشت، که نه فروخته شود و نه به ارث برسد». ظاهر این روایت آن است که این شرط از قول پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم است، در حالی که در دیگر روایات این شرط به عمر نسبت داده شده است.

من می‌گویم: پیش‌تر، پنج باب قبل، از طریق صخر بن جویریّه از نافع آمده: «پس پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: اصل آن را صدقه بده، نه فروخته شود، نه بخشیده شود، و نه به ارث برسد، بلکه از میوه‌اش مصرف شود»، و این کامل‌ترین و روشن‌ترین روایت در این زمینه است، و نسبت دادن آن به بخاری شایسته‌تر است. بخاری نیز این روایت را در «باب مزارعه» به صورت تعلیق آورده است: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به عمر فرمود: از اصل آن صدقه بده، نه فروخته شود و نه بخشیده شود، بلکه از میوه‌اش مصرف شود، پس عمر چنین کرد».

و من در آن‌جا اشاره کرده‌ام که داوودی (شارح) این عبارت را انکار کرده، و آن زمان دلیل انکارش را نمی‌دانستم، ولی بعداً معلوم شد که دلیلش تصریح به نسبت دادن شرط به پیامبر بوده است.

حتی اگر شرط از جانب عمر باشد، او این کار را براساس فهم خود از فرمایش پیامبر انجام داده، آنجا که فرمود: «اصل را حبس کن و میوه‌اش را وقف کن».

عبارت «تصدق» به صورت امر است، و «فتصدق» به صورت ماضی.



گفته‌اش: (در راه الله، آزادسازی بردگان، فقرا، مهمان و در راه مانده): تمام این اصناف (جز مهمان) در آیه زکات آمده‌اند و پیش‌تر در کتاب زکات توضیح داده شده‌اند. و در مورد «خویشاوند» (ذی‌القربی) ممکن است منظور کسانی باشند که در آیه خمس آمده‌اند، و یا خویشاوندان واقف، که قرطبی نظر دوم را پذیرفته است. مهمان (الضیف) نیز شناخته شده است، یعنی کسی که وارد خانه مردم می‌شود و منتظر پذیرایی است، و پیش‌تر در باب هبه به آن پرداخته شد.

گفته‌اش: (که از آن به طور شایسته بخورد): این مطلب در چند باب پیش بحث شده بود. قرطبی گفته: عادت این است که متولی وقف از میوه آن بخورد. حتی اگر واقف شرط کند که متولی نخورد، این شرط ناپسند شمرده می‌شود.

مراد از «معروف» مقداری است که عرفاً پذیرفته شده؛ برخی گفته‌اند مقداری است که نیاز را برطرف کند؛ و برخی گفته‌اند معادل مزد کارش باشد. دیدگاه اول بهتر است. گفته‌اش: (یا به کسی بخوراند): در روایت صخر آمده: «یا خورانده شود» که به معنای همان «اطعام» است.

گفته‌اش: (بدون آن که آن را به مال تبدیل کند): در روایت انصاری که در پایان باب شروط آمده «بدون آنکه به مال تبدیل کند»، یعنی چیزی از اصل وقف را به تملک خود در نیاورد.

«مالا» در اینجا به عنوان تمیز منصوب است. انصاری و سلیم نیز افزوده‌اند که: «این را به ابن‌سیرین گفتیم، او گفت: یعنی مالی بیندوزد (مالک آن نشود)».

و گوینده این جمله «این را گفتم» ابن‌عون است که آن را از نافع روایت کرده. دارقطنی نیز از طریق ابواسامه از ابن‌عُرن این را تأیید کرده. سلیم افزوده: ابن‌عون گفته: کسی که این وقف‌نامه را خوانده بود به من گفت که در آن نوشته شده: «نه مالی بیندوزد».

در روایت ترمذی از ابن‌علیه از ابن‌عون آمده: «مردی به من گفت این را روی تکه‌ای چرم قرمز خوانده‌ام». ابن‌علیه گفته: «من نیز این را نزد عبدالله بن عمر خواندم».

ابوداود نیز متن کامل وقف‌نامه عمر را از یحیی بن سعید انصاری نقل کرده که گفت: «عبدالله بن عبدالحمید بن عبدالله بن عمر آن را برای من نوشت»، و در آن آمده: «بدون آنکه مالی بیندوزد».



«متأثّل» به معنای «کسی که مالی را برای خود اساس می‌سازد» است، یعنی آن را به صورت اصل مال خود درآورد.

شاعر گفته: «شرافت موروثی را امثال من هم می‌توانند بیابند».

و اشتراط عدم تأثّل (اندوختن مال) تأیید می‌کند که مراد از «خوردن به معروف» واقعاً خوردن است، نه گرفتن مزد برای کار، همان‌طور که قرطبی گفته است.

احمد از حماد بن زید از ایوب حدیث را نقل کرده و حماد افزوده: عمرو بن دینار گفته که عبدالله بن عمر مقداری از صدقه‌ی عمر را به عبدالله بن صفوان هدیه داده.

همچنین عمر بن شُبّه همین را از حماد بن زید از عمر نقل کرده، و نیز از یزید بن هارون از ابن عون در پایان همین حدیث افزوده: «و عمر آن را به حفصه (ام‌المؤمنین) واگذار کرد، سپس به بزرگان خاندان عمر».

روایت عبیدالله بن عمر نزد دارقطنی نیز همین مضمون را دارد.

در روایت ایوب از نافع نزد احمد آمده: «اداره‌ی آن به دست خردمندان خاندان عمر باشد».

پس به نظر می‌رسد ابتدا شرط کرده بود که اداره‌ی آن به دست عقلا و صاحب‌نظران خانواده‌اش باشد، و بعد هنگام وصیت، آن را به حفصه اختصاص داد.

عمر بن شُبّه از ابوغسان مدنی نقل کرده: «این نسخه‌ای است از صدقه‌نامه عمر که از نسخه‌ای که نزد خاندان عمر بود گرفتیم، و آن را کلمه به کلمه رونویسی کردم:

این چیزی است که عبدالله عمر، امیرالمؤمنین، در مورد ثمغ نوشت: این (وقف) تا زمانی که حفصه زنده است به او واگذار می‌شود تا درآمدش را در هر راهی که الله به او نشان دهد، خرج کند. و اگر فوت کند، به خردمندان خانواده‌اش منتقل شود».

من گفتم: تمام شرط (وقف) را همان‌گونه که در حدیث مرفوع پیش‌تر آمده بود، بیان کرد، سپس گفت: «و آن صد وسق (واحد اندازه‌گیری غلات) که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به من داد، آن نیز همراه زمین «ثمغ» بر همان شیوه‌ای است که مأمور به آن شدم. و اگر متولی ثمغ خواست، می‌تواند از ثمره‌ی آن برده‌ای بخرد تا در آن زمین کار کنند، چنین کند».

معیقیب این نوشته را نوشت و عبدالله بن ارقم بر آن گواهی داد.

ابوداود نیز در روایت خود، تقریباً همین مطلب را نقل کرده است.



و هر دو (معقیب و ابن ارقم) نوشته‌ای دیگر مشابه آن را ذکر کرده‌اند که در آن افزوده شده:

«و همچنین صدقه‌ای که از آن صرمه بن اکوع و آن برده است، همان گونه است.» این موضوع نشان می‌دهد که عمر وقف‌نامه‌اش را در دوران خلافتش نوشته، چرا که معقیب در زمان خلافت عمر نویسنده‌اش بود و در نوشته نیز عمر را «امیرالمؤمنین» خطاب کرده است.

احتمال دارد که عمر، در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم وقف را لفظاً انجام داده و خود بر آن نظارت داشته، تا وقتی که هنگام وصیتش فرا رسید و آن را مکتوب کرد. همچنین ممکن است عمر وقف‌نامه را به تأخیر انداخته و قبل از آن فقط با پیامبر درباره چگونگی آن مشورت کرده باشد.

طحاوی و ابن عبدالبر از طریق مالک از ابن شهاب روایت کرده‌اند که عمر گفت: «اگر صدقه‌ام را به رسول الله یادآوری نکرده بودم، آن را پس می‌گرفتم.» این جمله احتمال دوم را تقویت می‌کند که عمر وقف را تا زمان وصیت به صورت قطعی انجام نداده بود.

طحاوی از این گفته‌ی عمر استدلال کرده برای نظر ابوحنیفه و زفر که می‌گفتند وقف زمین مانع از رجوع در آن نیست، و چیزی که مانع عمر از رجوع شد این بود که آن را به پیامبر یادآوری کرده بود و نمی‌خواست چیزی را که با پیامبر عهد کرده، نقض کند. اما این استدلال از دو جهت بی‌اعتبار است:

اول اینکه روایت منقطع است، چون ابن شهاب زمان عمر را درک نکرده بود. دوم اینکه احتمال همان قول پیشین وجود دارد و نیز این احتمال هست که عمر وقف را صحیح و لازم می‌دانست، مگر این که واقف شرط رجوع کرده باشد؛ در آن صورت می‌توانست برگردد.

طحاوی از علی نیز روایت مشابهی نقل کرده، پس نمی‌توان از این روایت برای اثبات غیر لازم بودن وقف استفاده کرد.

اگر این احتمال پذیرفته شود، می‌توان از آن برای اثبات صحت تعلیق در وقف (وقف مشروط به زمان یا شرایطی خاص) استفاده کرد، چنان که مالکی‌ها و ابن سُرّیج نیز چنین



گفته اند. او گفته: اگر کسی وقف را برای مدت معینی بر کسی قرار دهد، سپس برای فقرا، در پایان مدت به وارث باز می گردد.

اگر وقف به گونه ای باشد که مآلاً (در پایان) به نتیجه برسد، درست است، مثلاً بگوید: «این وقف را برای زید به مدت یک سال، سپس برای فقرا قرار دادم».

حدیث عمر اساس مشروعیت وقف در اسلام است.

احمد گفته: حماد بن خالد از عبدالله عمری از نافع از ابن عمر روایت کرد که گفت: «اولین صدقه (به معنای وقف شده) در اسلام، صدقه ی عمر بود».

عمر بن شُبّه از عمرو بن سعد بن معاذ روایت کرده که گفت: «از مهاجران و انصار درباره اولین وقف در اسلام پرسیدیم. مهاجران گفتند: صدقه ی عمر، و انصار گفتند: صدقه ی رسول الله».

در سند این روایت واقعی وجود دارد (که مورد مناقشه است).

در کتاب مغازی واقعی آمده است که اولین وقف در اسلام زمین های مخیریق بود (نام یهودی ای که مسلمان شد) که آن ها را به پیامبر وصیت کرده بود و پیامبر آنها را وقف کرد. ترمذی گفته: «میان صحابه و علمای پیشین در جواز وقف زمین ها اختلافی وجود ندارد». از شُرَیح قاضی نقل شده که او «حبس» (وقف) را انکار کرده، ولی برخی آن را تأویل کرده اند.

ابوحنیفه گفت: وقف الزام آور نیست (یعنی می توان از آن رجوع کرد). اما تمام شاگردان او جز زُفَر بن هُذَیل با او مخالفت کردند.

طحاوی از عیسی بن أبان نقل کرده که گفت: «ابو یوسف در ابتدا فروش مال وقفی را جایز می دانست، تا این که حدیث عمر را شنید. او پرسید: چه کسی این حدیث را از ابن عون شنیده؟

ابن غُلیّه حدیث را برایش نقل کرد. پس گفت: کسی که این حدیث را بشنود، نمی تواند با آن مخالفت کند. اگر این حدیث به ابوحنیفه می رسید، او نیز به آن فتوا می داد».

بنابراین ابو یوسف از نظر قبلی خود برگشت و گفت فروش مال وقفی جایز نیست، تا جایی که این نظر به قدری قوی شد که گویی هیچ اختلافی درباره اش وجود ندارد.



با وجود این، طحاوی طبق عادت خود به دفاع از ابوحنیفه پرداخت و گفت: «گفته‌ی عمر در این ماجرا که "اصل را حبس و میوه‌اش را وقف کرد" الزام به ابدیت نمی‌کند، بلکه ممکن است منظورش مدت‌زمانی بوده که خودش انتخاب کرده است».

اما روشن است که این تأویل ضعیف است، زیرا از عبارت «وقف کردم و حبس نمودم» تنها مفهوم تأبید (همیشگی بودن) فهمیده می‌شود، مگر اینکه شرطی صریح ذکر شود.

و گویا طحاوی از روایتی که در آن آمده: «حبس شده تا آسمان‌ها و زمین باقی است» بی‌خبر بوده است.

قرطبی گفته: رد وقف مخالفت با اجماع است و اعتنایی به آن نمی‌شود.

بهترین توجیه برای کسانی که وقف را رد کرده‌اند، همان گفته ابو یوسف است؛ چرا که او بهتر از دیگران با دیدگاه ابوحنیفه آشنا بوده است.

شافعی اشاره کرده که وقف از ویژگی‌های مسلمانان است، یعنی وقف زمین و اموال غیرمنقول، و گفته: در زمان جاهلیت چنین چیزی شناخته‌شده نبود.

حقیقت شرعی وقف این است که با عبارتی، مالکیت واقف از اصل مال قطع شود و انتفاع آن برای همیشه به امور خیر اختصاص یابد.

در این حدیث نکات و فوایدی هست، از جمله:

- ۱) جواز آن که فرزند، پدرش را بدون کنیه یا لقب و با نام صدا بزند.
- ۲) جواز آن که وصیت و مدیریت وقف به زن سپرده شود، حتی اگر مردانی از خویشان او وجود داشته باشند.
- ۳) امکان واگذاری مدیریت وقف به کسی که نامش برده نشده اما با ویژگی خاصی معرفی شده باشد.
- ۴) اگر واقف متولی معینی تعیین نکرده باشد، خودش اداره وقف را بر عهده دارد.
- ۵) شافعی گفته: از زمان صحابه تا بعدها، بسیاری از مردم خود اداره‌ی اوقافشان را بر عهده داشتند و هزاران نفر آن را از هم نقل کرده‌اند، بدون اینکه اختلافی در آن باشد.
- ۶) مشورت با علماء، دینداران و نیکوکاران در امور خیر - چه دینی و چه دنیوی - پسندیده است.



- ۷) مشورت‌دهنده باید بهترین نظر را در هر مسئله ارائه دهد.
- ۸) فضیلتی آشکار برای عمر بن خطاب در این است که خواستار عمل به آیه «هرگز به نیکی نخواهید رسید مگر آنکه از آنچه دوست می‌دارید انفاق کنید» بود.
- ۹) صدقه جاریه (وقف) فضیلتی بزرگ دارد.
- ۱۰) شروط واقف صحیح است و باید رعایت شود.
- ۱۱) لازم نیست محل مصرف وقف به صورت دقیق و لفظی مشخص شود.
- ۱۲) وقف باید در مورد چیزی باشد که اصل آن باقی بماند و قابل استفاده مستمر باشد؛ بنابراین وقف مواردی مانند غذا - که دوام ندارد - صحیح نیست.
- ۱۳) و نیز این که برای تحقق وقف، صرف گفتن «صدقه دادم» کافی نیست؛ چون «صدقه» ممکن است به معنای تملیک مالکیت یا وقف منفعت باشد.
- اما اگر چیزی به آن بیفزاید که نشان دهد منظور وقف است، صحیح خواهد بود.
- برخلاف حالتی که بگوید «وقف کردم» یا «حبس کردم»، که به گفته برخی، صریح در وقف است. البته برخی گفته‌اند که فقط لفظ «وقف» صریح است، اما این محل تأمل است؛ چراکه در داستان عمر، «تحبیس» (حبس) هم آمده و پذیرفته شده.
- البته اگر بگوید: «این را صدقه دادم برای فلان منظور» و آن منظور، یک امر عمومی باشد، صحیح است.
- کسانی که گفتند لفظ «تصدقت» (صدقه دادم) برای وقف کافی است، به حدیث مورد بحث استناد کرده‌اند که در آن آمده: «عمر از آن صدقه داد».
- اما این استدلال ناتمام است؛ زیرا همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، عمر بعد از آن افزوده: «نه فروخته شود و نه بخشیده شود»، و این به وضوح نشان می‌دهد که منظورش وقف بوده است.
- همچنین احتمال دارد که جمله «عمر از آن صدقه داد» ناظر به میوه وقف باشد، و در واقع حذف مضاف رخ داده باشد، یعنی: «از میوه آن صدقه داد»، نه از خود مال.
- بنابراین این عبارت نمی‌تواند دلیل بر کافی بودن لفظ «تصدقت» برای وقف باشد.
- قرطبی نیز این احتمال دوم را ترجیح داده است.



در این حدیث آمده است: جواز وقف برای ثروتمندان، زیرا در مورد "ذوی القربی" (خویشاوندان) و "میهمان" (الضیف)، نیازمندی شرط نشده است، و این نظر صحیح نزد شافعیان است.

واقف می‌تواند شرط کند که بخشی از درآمد وقف را خودش استفاده کند، چون عمر برای کسی که اداره وقف را به عهده دارد (ناظر)، شرط کرد که به اندازه‌ی متعارف از آن بخورد، و مشخص نکرد که آیا ناظر خودش است یا دیگری، بنابراین این شرط صحیح است.

اگر این شرط برای کسی که به طور مبهم تعیین شده باشد معتبر است، برای کسی که صراحتاً تعیین شود، معتبرتر است.

از اینجا جواز وقف بر خود شخص نیز برداشت می‌شود؛ و این نظر ابن ابی لیلی، ابویوسف و احمد (در قوی‌ترین روایت) است.

از مالکیه، ابن شعبان این نظر را پذیرفته، ولی جمهور فقهای مالکی مخالفاند؛ مگر آنکه واقف برای خود، سهمی اندک شرط کند که نشان دهد قصد محروم کردن وارثان را نداشته است.

از شافعیان، ابن سُرَیج و گروهی دیگر نیز این نظر را دارند.

محمد بن عبدالله انصاری، استاد بخاری، کتاب مفصلی در این باره نوشته و به چند روایت استناد کرده، از جمله: داستان عمر، روایت راکب بدنه، حدیث انس درباره‌ی اینکه پیامبر، صفیه را آزاد کرد و آزادی‌اش را مهریه‌اش قرار داد (استدلال به این صورت است که با آزاد کردن، او را از ملک خود خارج کرد و با شرط، دوباره بازگرداند).

در ادامه‌ی روایت عثمان (که بعداً خواهد آمد) نیز شاهی برای این موضوع است. کسانی که وقف بر خود را جایز نمی‌دانند، استدلال کرده‌اند به عبارت "سَبَلَ الثَّمَرِ" (میوه را وقف کرد)؛ یعنی آن را به دیگران واگذار کرد و انسان نمی‌تواند چیزی را به خودش واگذار کند.

اما پاسخ داده‌اند که این کار ممکن است، زیرا استفاده از مال به عنوان وقف با مالکیت آن تفاوت دارد، و فایده‌اش هم حاصل می‌شود. مخصوصاً اگر شخص مال دیگری را هم ذکر کند که احکام جدیدی به دست می‌آید.



همچنین گفته‌اند: اگر وقف برای خودش صحیح بود، عمر از استفاده مالی از آن نهی نمی‌کرد، اما چون شرط کرد که ناظر (که ممکن است خودش باشد) فقط به اندازه‌ی کارش استفاده کند، معلوم می‌شود که قصد تملک نداشته.

و این بر اساس قوی‌ترین نظر علماست که اگر واقف برای ناظر، مزد مشخص نکرده باشد، ناظر می‌تواند به اندازه‌ی کارش برداشت کند.

اگر واقف خودش ناظر باشد و اجرت برای خود تعیین کند، در فقه شافعی درباره‌ی صحت این شرط اختلاف است؛ مثل این‌که هاشمی اگر در جمع‌آوری زکات کار کند، آیا از سهم عاملین (کارکنان) حق دارد یا نه؟

و نظر قوی‌تر، جواز است؛ که حدیث عثمان (که بعداً می‌آید) نیز آن را تأیید می‌کند. همچنین این حدیث دلالت دارد بر جواز وقف بر وارث در حالت بیماری منتهی به مرگ؛ اگر مقدار وقف بیش از یک‌سوم باشد، مقدار مازاد رد می‌شود، ولی اگر از ثلث کمتر باشد یا به اندازه‌ی آن، صحیح است.

این یکی از دو روایت از احمد است، زیرا عمر بعد از خودش اداره وقف را به حفصه (که وارث او بود) سپرد و نیز اجازه داد متولی وقف، از آن استفاده کند.

اما پاسخ داده‌اند که وقف عمر در زمان حیات پیامبر صورت گرفت و آنچه در زمان وصیت او انجام شد، صرفاً تعیین متولی بود.

و از این روایت برداشت شده که اگر واقف برای ناظر سهمی مشخص کند، او می‌تواند بردارد.

اما اگر شرط نکند، فقط در صورتی جایز است که خودش جزء افراد مستحق وقف باشد، مانند فقرا و نیازمندان.

و اگر وقف برای افراد مشخصی باشد و آنان راضی باشند، اشکالی ندارد.

از این روایت همچنین برداشت شده که تعلیق وقف صحیح نیست، چون "حبس اصل مال" با زمان‌دار بودن وقف در تضاد است؛ ولی مالک و ابن سُرَیج گفته‌اند که صحیح است. از عبارت "لا تُباع" برداشت شده که وقف قابل معاوضه نیست (نمی‌توان آن را فروخت و تبدیل به مال دیگر کرد).



اما ابویوسف گفته اگر واقف شرط کرده باشد که اگر مال وقف بی‌فایده شد، فروخته شود و پول آن صرف چیز دیگری شود، جایز است. همین‌طور اگر شرط کرده باشد که در صورت وجود مصلحت، به مکان دیگری منتقل شود.

از این حدیث استنباط شده که وقف در مال مشاع (مشترک) نیز جایز است، چون آن صد سهمی که عمر در خیبر داشت، مال مشخص و جدا شده‌ای نبود.

همچنین از آن برداشت شده که وقف موجب سرایت (به سایر اموال شریک) نمی‌شود، برخلاف آزادی برده که اگر بخشی از برده آزاد شود، بقیه هم تحت شرایطی آزاد می‌شوند.

در اینجا دیده نشده که وقف عمر به دیگر بخش‌های زمین سرایت کرده باشد، گرچه برخی شافعیان متأخر چنین نظری دارند که شاذ و غیرقابل قبول است.

و این حدیث دلالت دارد که خیبر با جنگ (عنه) فتح شده است؛ که بررسی این مسئله در کتاب مغازی خواهد آمد، ان شاء الله.^۱

۲۹ - باب الْوَقْفِ لِلْعَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ

باب: وقف برای توانگری و فقیر و مهمان

۲۷۷۳ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَدَ مَالًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ، قَالَ «إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا». فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى وَالضَّيْفِ.

ترجمه: از نافع روایت است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: عمر رضی الله عنه در خیبر به ملکیتی دست یافت، نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و آنحضرت را آگاه گردانید. آنحضرت فرمود: «اگر می‌خواهی آنرا صدقه کن» عمر آنرا برای فقرا و مساکین و خویشاوندان و میهمانان وقف کرد.

فوائد حدیث:

۱. مشروعیت و استحباب وقف: پیامبر صلی الله علیه وسلم به عمر پیشنهاد داد که اگر بخواهد، می‌تواند مال را صدقه دهد (یعنی وقف کند). این نشان می‌دهد که وقف، عملی مشروع و مستحب است.

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



۲. مشروعیت وقف اموال غیرمنقول (مانند زمین): عمر زمینی را وقف کرد که در خیر به دست آورده بود، و این تأییدی است بر جواز وقف اموال غیرمنقول، مخصوصاً زمین.
۳. وقف کردن اموال مورد علاقه: عمر مالی یافته بود که برای او ارزشمند و نفیس بود، و با این حال آن را وقف کرد؛ تطبیق عملی آیه "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" (آل عمران: ۹۲).
۴. وقف برای اقشار مختلف جامعه: عمر مال را در راه الله و برای گروه‌های مختلف وقف کرد: فقرا، مساکین، خویشاوندان، و میهمانان. این نشان می‌دهد که وقف می‌تواند شامل طیف وسیعی از نیازمندان شود.
۵. مشروعیت مشورت با پیامبر یا علمای دین در امور خیریه: عمر پیش از اقدام، با پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم مشورت کرد. این سنت حسنه‌ای است برای هر کسی که بخواهد در امور دینی یا خیریه تصمیمی مهم بگیرد.
۶. فضیلت صدقه جاریه: وقف نوعی صدقه جاریه است که ثواب آن تا زمانی که بهره برداری از آن باقی باشد، به واقف می‌رسد.
۷. جواز وقف برای خویشاوندان حتی اگر فقیر نباشند: ذکر "ذوی القربی" بدون قید نیاز، نشان می‌دهد که وقف برای خویشان، حتی اگر ثروتمند باشند، جایز است (نظر صحیح نزد شافعیان).
۸. نشان‌دهنده تواضع و اخلاص عمر بن خطاب: با اینکه مالی نفیس به دست آورد، بلافاصله آن را در راه الله هزینه کرد و طلب راهنمایی کرد، که نشانه اخلاص و پارسایی اوست.

۳۰ - باب وَقْفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

باب: وقف زمین برای مسجد

۲۷۷۴ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الثَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ وَقَالَ « يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا » . قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ .



ترجمه: از انس بن مالک روایت است که گفت: زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه آمد، به بنای مسجد امر کرد و فرمود: «ای بنی نجار، همین باغ خود را به من بفروشید» آنها گفتند: نه به الله سوگند، که بهای آنرا به جز از الله نمی طلبیم.

توضیح: "باب وقف زمین برای مسجد": در مشروعیت این عمل، بین علما اختلافی وجود ندارد، نه کسانی که وقف را انکار کرده‌اند و نه کسانی که آن را نفی کرده‌اند، مگر اینکه در مورد وقف جزء مشاع برخی از شافعی‌ها احتمالاتی مطرح کرده‌اند. ابن الرفعه گفت: به نظر می‌رسد که وقف مشاع در مواردی که نمی‌توان از آن بهره‌برداری کرد، صحیح نیست. اما ابن صلاح به صحت آن قطعی اشاره کرده است و گفته است که حتی برای جنب مکث در آن ممنوع است. در این موضوع اختلاف نظر وجود دارد. زین بن منیر گفت: احتمالاً بخاری قصد رد کردن کسانی را داشت که جواز وقف را مختص به مسجد می‌دانند، و به نظر می‌رسد که او گفته است وقف زمین ذکرشده به این صورت که تبدیل به مسجد شود، نافذ است. این نشان می‌دهد که صحت وقف مختص به مسجد نیست. دلیل استدلال او از حدیث این است که کسانی که گفته‌اند "ما قیمت آن را جز برای الله نمی‌خواهیم"، گویی این زمین را وقف کرده‌اند. بنابراین، این به این معناست که وقف زمین قبل از ساخت مسجد، به درستی انجام شده است.

گفتم: اما این تفسیر کمی تحمیل شده به نظر می‌رسد.

"حدثني إسحاق": این عبارت در تمامی نسخ آمده است، مگر در نسخه‌های اصیلی که آن را به صورت "حدثنا إسحاق بن منصور" نقل کرده‌اند، و در روایت ابو علی بن شویه نیز آمده است: "حدثنا إسحاق هو ابن منصور". اما عبدالصمد، همان‌طور که گفته شد، ابن عبدالوارث است و کل این اسناد از اهل بصریه هستند.

"بالمسجد": در روایت کشمینی‌ای آمده است: "ببناء المسجد" (با ساخت مسجد). و ادامه مباحث این حدیث در اوایل کتاب هجرت ان شاء الله ذکر خواهد شد.^۱

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



۳۱ - باب وَقَفَ الدَّوَابَّ وَالْكُرَاعَ وَالْعُرُوضَ وَالصَّامِتَ

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٌ يَتَجَرُّ بِهَا ، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِيِّينَ ، هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ أَلْفِ شَيْئًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا .

باب: وقف حیوانات واسب و دارایی وطلا و نقره

و زهری [در برابر این سوال] که: اگر مردی هزار دینار در راه الله صدقه کند، و آنرا به پرسرش که تاجر است بدهد تا با آن تجارت کند و مفاد آنرا برای مساکین و اقربا صدقه کند، آیا مرد می تواند از مفاد آن هزار دینار چیزی بخورد، اگر چه سود آنرا به مساکین صدقه نکرده باشد؟

زهری گفت: روا نیست که که آن مرد از مفاد آن چیزی بخورد.

۲۷۷۵ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَحْمَلَ عَلَيْهَا رَجُلًا ، فَأَخْبَرَ عُمَرَ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا ، فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبْتَاعَهَا فَقَالَ « لَا تَبْتَعْهَا ، وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ » .

ترجمه: از نافع روایت است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: عمر اسب خویش را برای کسی که در راه الله صدقه کرد و آن اسب را رسول الله صلی الله علیه وسلم به او داده بود تا آنرا به کسی صدقه کند. عمر خبر شد که اسبی را که وقف کرده بود، می فروشد. وی از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کرد که آیا آن اسب را بخرد؟ آنحضرت فرمود: «آنرا خریداری مکن و به صدقه‌ی خود باز نگرد».

توضیح: "باب وقف الدواب والکراع والعروض والصامت": این ترتیب الالباب برای بیان وقف منقولات است. "الکراع" به ضم کاف و تخفیف راء به معنای تمام اسبها است و پس از آن، کلمه "دواب" به طور عام آمده است که از خاص به عام اشاره دارد. "العروض" به ضم حرف عین جمع "عرض" با ساکن بودن حرف ر است و به تمامی اموالی غیر از نقد اطلاق می شود.



"الصامت" به معنای ضد ناطق است و منظور از نقد، طلا و نقره است.

دلیل استناد به این موارد از حدیث باب که شامل داستان اسب عمر است، این است که این حدیث دلالت دارد بر صحت وقف منقولات. بنابراین، هر چیز منقولی که شرایط وقف را داشته باشد، مانند تحبیس (حبس کردن) آن کالا، مشمول وقف می‌شود. این کالاها نه باید فروخته شوند و نه به کسی داده شوند، بلکه تنها باید از آن‌ها استفاده شود و استفاده از آن‌ها به نوع خود بستگی دارد.

"وقال الزهري إلخ": این عبارت نظر زهری است که به جواز چنین کاری اشاره دارد. این نظر توسط ابن وهب در موطأ خود از یونس از الزهري نقل شده است. سپس نویسنده حدیث ابن عمر را درباره حمل عمر بر اسب در راه الله و سپس یافتن آن اسب فروخته شده ذکر می‌کند. این داستان به‌طور کامل در کتاب "الهبء" شرح داده شده است.

اسماعیلی به این حدیث اعتراض کرده و گفته است که در این باب تنها اثر الزهري ذکر شده است و حدیث فقط به داستان اسب عمر اشاره دارد. همچنین اثر الزهري با وقفی که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم برای عمر اجازه داده است که اصل آن را حبس کند و از میوه آن استفاده کند، مخالف است. زیرا "الصامت" تنها زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که آن را به چیزی غیر از خودش تبدیل کنند، نه اینکه اصل آن حبس شود و از میوه‌اش استفاده شود.

جواب به اعتراض:

جواب این اعتراض این است که محدود کردن استفاده از "الصامت" تنها به استفاده از میوه آن صحیح نیست. بلکه امکان استفاده از "الصامت" به‌صورت "ارتفاق" نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال، ممکن است از برخی اجزاء آن برای پوشش زنان استفاده شود و بنابراین صحیح است که اصل آن حبس شود و زنان در مواقع نیاز از آن بهره‌مند شوند. این تفسیر از قبل توضیح داده شده است و والله اعلم.^۱

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



۳۲ - باب نَفَقَةِ الْقِيَمِ لِلْوَقْفِ

باب: نفقه‌ی عامل وقف

۲۷۷۶ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُتَوَنِّتِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ » .

ترجمه: «ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: ورثه من دیناری را از ترکه من تقسیم نخواهند کرد، و آنچه از من به جای می ماند بعد از هزینه زنهایم و کسی که جانشین من می شود، به عنوان صدقه می باشد».

فوائد حدیث:

(۱) چون ازواج مطهرات امهات المؤمنین بودند، و بعد از وفات نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیچگاه ازدواج کرده نمی توانستند، از این جهت در حکم معتده بودند، و نفقه معتده لازم است.

(۲) مراد از (عامل) در حدیث، کسی است که سرپرستی زمین را بر عهده دارد، و یا مراد از آن خلیفه پیامبر صلی الله علیه وسلم است.^۱

۲۷۷۷ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَاقِفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُوَكِّلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا .

ترجمه: از نافع روایت است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: عمر در وقف خود شرط کرد که هر آن که متولی آن است از آن بخورد و دوست خود را بخوراند، نه این که چیزی ذخیره کند.

توضیح: با این که این حدیث را در شماره (۲۳۱۳) توضیح دادیم، اما احکام وقف را بصورت تفصیلی می خواهیم ذکر کنیم:

وقف: اختصاص دادن اصل مالی برای کسب ثواب است تا منفعت آن در راه خیر استفاده شود.

^۱ - فیض الباری، د. هروی



حکمت مشروعیت وقف:

کسانی را که الله تعالی توان مالی و ثروتی داده است، تشویق شده‌اند که از انواع عبادت‌ها و کارهای نیک توشه بر گیرند و به کثرت عبادت نمایند و بخشی از اموال عینی خود را در راه الله وقف نمایند تا اصل آن باقی بماند و منفعت آن در راه‌های خیر مصرف شود و چون بیم آن می‌رود که بعد از مرگ وقف کنند مال فرد به دست کسی بیفتد که حفظ و نگهداری درستی نکند الله وقف را مشروع قرار داده است تا برای وقف کننده پاداش بیش‌تر و برای موقوف علیه‌هم منفعت آن برسد.

الله تعالی می‌فرماید: (إِن تَصُؤْا أَلَّ كَوْوَا حَرَن لِّضَعَّ هَلْ كُمْ قَسْرَلْ كُمْ وَأَلْ شَكُورَ حَلَم ۱) [التغابن: ۱۷]. «اگر به الله قرض الحسنه بدهید، آن را برای شما افزون می‌کند، و شما را بیامرزد، و الله شکور حلیم است».

حکم وقف:

وقف مستحب و از برترین صدقات، مهم‌ترین عبادات و کارهای نیکی است که الله تعالی به آن تشویق کرده است و فایده‌ی آن از دیگر کارهای نیک عام‌تر و بیش‌تر است. و وقف از اعمال نیکی است که ثواب آن بعد از مرگ نیز قطع نمی‌شود و با هر قول و فعلی که بیانگر آن باشد، وقف اثبات می‌گردد.

۱- الله تعالی می‌فرماید: (إِن لِّلْهَرْدِی وَلِّلْهَرْدِی وَوَأَلَّ وَوَأَلَّ حَرَن ا یَضَعُ فُلَهُمْ فِیْ هُمْ أَرْکَیْ م ۱) [الحدید: ۱۸]. «قطعاً مردان و زنان صدقه دهنده و (آن‌ها که) به الله «قرض الحسنه» دهند، برایشان دوچندان داده می‌شود و برای آن‌ها پاداش ارجمندی است».

۲- ابوبهریره روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: (وقتی انسان می‌میرد عملش قطع می‌شود، به جز از سه چیز: صدقه جاریه، علمی که دیگران از آن استفاده ببرند و فرزند صالحی که برایش دعا کند).^۱

شروط صحت وقف:

وقف با رعایت شرایط ذیل درست است:



- ۱- وقف مالی مشخص و قابل استفاده باشد که اصل باقی بماند.
 - ۲- درآمد حاصل از وقف را برای اهداف نیکوکاری مانند: مساجد، ساخت پل‌های عمومی و برای نفقه‌ی خویشاوندان و فقیران مصرف نمایند.
 - ۳- برای جای مشخص مثل مسجد، فرد مثلاً زید یا گروه معین مانند فقرا وقف کنند.
 - ۴- وقف همیشگی، جاری و غیر موقت باشد و معلق نباشد البته اگر به بعد از مرگش معلق کند، ایرادی ندارد.
 - ۵- وقف کننده از کسانی باشد که تصرفش درست و وقفش معتبر باشد.
 - ۶- وقف، ملک و مال وقف کننده باشد.
- قرارداد وقف چگونه منعقد می‌شود؟
- وقف با گفتن وقف کردم، برای استفاده در راه خیر گذاشتم و در راه الله دادم و.... منعقد می‌شود.
- و به صورت عملی نیز قرارداد وقف معتبر است، مثل کسی که مسجدی بسازد و به مردم اجازه دهد که در آن نماز بخوانند یا زمینی برای قبرستان آماده نماید و به مردم اجازه دهد که اموات خود را در آن دفن کنند یا چاه آبی حفر کند و به مردم اجازه دهد که از آن آب بخورند و آب بردارند.
- تصرف در وقف:
- واجب است که در وقف به هر شرط این‌که وقف کننده در جمع، تقدیم، ترتیب و.... گذاشته عمل شود، البته به شرط این‌که با شریعت مخالف نباشد. اگر به صورت مطلق گفت وقف کردم و شرط خاصی نگذاشت به رسم و عرف تا مخالف شریعت نباشد، عمل می‌شود. در غیر این صورت همه در استحقاق از مال وقفی برابر هستند.
- شرایط مال موقوفه:
- شرط مال موقوفه این است که منفعت آن برابر است که زمین، حیوان، باغ، اسلحه، وسایل خانه و دایمی و منفعت آن مباح باشد.
- و مستحب است که وقف از حلال‌ترین و بهترین اموال باشد.
- وقف‌نامه را چگونه بنویسند؟
- ابن عمر روایت می‌کند که از خیبر زمینی به عمر بن خطاب [به عنوان سهمیه] رسید، خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: ای رسول الله! به من زمینی در خیبر



رسیده است که تا به حال مالی ارزشمندتر از آن نداشتیم، به نظر شما آن را چکار کنیم؟ فرمود: «اگر می‌خواهی اصل آن را نگه دار و محصولات آن را صدقه کن» گوید: عمر بن خطاب آن را به صورت وقفی صدقه کرد، که فروخته نشود، آن را هبه نکنند و به ارث برده نشود، محصولات آن را در بین فقیران، خویشاوندان و آزاد کردن بردگان، و در راه الله و پذیرایی از مهمان و مسافران در راه مانده، صدقه کرد و گفت: ایرادی ندارد که مسئولش از آن به خوبی و در حد معمولی بخورد و به دوستش بدهد، اما از آن برای جمع‌آوری ثروت استفاده نکند).^۱

احکام وقف:

۱- اگر مالی را برای گروهی وقف کردند که شمارش آن‌ها ممکن بود، واجب است که به همه‌ی آن‌ها به صورت مساوی از آن بدهند. اما اگر این ممکن نبود مانند فلان قبیله جایز است که گزینش کنند و به برخی از افراد قبیله از آن بدهند.

۲- اگر بین فرزندان خود و سپس مساکین وقف کرد، فرزندان پسر و دخترش و حتی نوادگان را هر چند ادامه داشته باشد، دربر می‌گیرد و برای فرزندان پسر دو برابر دختران می‌رسد و اگر برخی از فرزندان افراد تحت سرپرستی داشته باشند یا نتوانند کار کنند یا بدهکاری و نیازمندی داشتند که به مصلحت بود از مال وقف برای آن خرج کنند، ایرادی ندارد از مال وقفی به اندازه‌ی رفع نیاز مصرف نمایند.

۳- اگر بگویند این مال وقف پسرانم یا فلان فرزندم است فقط به فرزندان مذکر وی اختصاص دارد، مگر اینکه افراد مورد هدف وقف قبیله‌ای مانند بنی هاشم و... باشد که زنان را با مردان شامل می‌شود.

۴- وقف اصل ثابت و جایز است آن را به کسی دیگر بدهند که با مال خود در برابر درصدی مشخص از محصولات آن تعمیر کند.

۵- در وقف کردن محدودیت خاصی وجود ندارد و با تفاوت وضع مردم متفاوت می‌شود، بنابراین اگر فردی ثروتمند است که وارثی ندارد، برایش مستحب است که تمام مال خود را وقف نماید اما اگر وارث داشته باشد، مستحب است که بخشی از مال خود را وقف کند.

۱. متفق علیه: بخاری (ش: ۲۷۷۲) و ابن مثن بخاری است و مسلم (ش: ۱۶۳۲).



الله تعالی می‌فرماید: (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اٰزْكُرُوا ۙ اَوْ اَعْجُزُوْا ۚ كُمْ فَّلَعَلَّوْا اَلْتَلْعَلَّ كُمْ مَّشْلُحُوْنَ) [الحج: ۷۷]. «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! رکوع کنید، و سجدہ کنید، و پروردگارتان را عبادت نمایید، و کار نیک انجام دهید باشد تا رستگار شوید». حکم مال وقفی که قابل استفاده نباشد:

وقف قرارداد الزامی است که فسخ آن جایز نیست و کسی حق ندارد آن را بفروشد یا ببخشد یا به ارث ببرد و یا به رهن بدهد.

اگر استفاده‌ی مال وقفی با خراب شدن یا ... از دست برود، واجب است که آن را بفروشند و پول آن را در جایی مانند آن، مثل مساجدی که خراب شده که جایز است فروخته شود و پول آن را به مساجد دیگر خرج کنند تا اصل مصلحت وقف حفظ شود البته این در صورتی است که فساد یا ضرری در پی نداشته باشد.

الله تعالی می‌فرماید: (وَلَيْتَ تَبَوُّوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلٰلِبِلٰتِ ۚ اَلْاَحْسَنُ حَتَّٰتِلُوْا تَبُوْدُوْهُ وَاَقْبُوْا بِلِغَةٍ ۚ اِنْ لَّعَلَّهٗ ذٰلِكَ مَسْـُوْلٌ) [الإسراء: ۳۴]. «و به مال یتیم نزدیک نشوید، جز به بهترین روش، تا آن که به (حد بلوغ) و رشدش برسد، و به عهد (خویش) وفا کنید که قطعا از عهد و پیمان بازخواست خواهید شد». تغییر مال وقف:

اگر مال وقفی به طور کلی یا برخی قسمت‌های آن از رده استفاده خارج شود، مستحب است که آن را در راه مصلحتی دیگر تغییر دهند مانند اینکه منزلی وقف خراب شده و آن را به مغازه‌ی وقفی، یا باغی وقفی خراب شده به منزلی وقفی تغییر دهند و مخارج وقف از درآمدهای حاصل از خود آن باشد.

و جایز است که با متن نوشته‌ی وقف کننده در جهت مصلحتی برتر یا منافع بیش‌تر و در نزد الله پسندیده‌تر، مخالفت شود.

مسئول مال وقفی:

اگر وقف کننده کسی را برای نظارت و مدیریت وقف تعیین نکند، اگر آن مال را برای فرد مشخصی وقف کرده باشد، نظارت آن به عهده‌ی خود آن فرد خواهد بود. اما اگر به نیت خاصی مثل مسجد وقف کرده باشد یا به نیت مساکین که شمار آن‌ها مشخص نباشد، وقف نماید، نظارت آن به عهده‌ی حکومت خواهد بود.



برترین دروازه‌های وقف:

برترین دروازه‌های وقف آن است که در هر زمان و مکان منفعت آن برای مسلمین فراگیرتر باشد. مانند وقف برای ساخت مساجد .. مدارس آموزش علوم قرآن و سنت صحیح .. حمایت از طلبه‌ها .. مجاهدین در راه الله .. خویشاوندان .. فقرا و مسکین و افراد تنگدست .. یتیم‌ها و زن بیوه‌ها .. وقف چشمه‌ها و چاه‌های آب .. کشتزارها، باغ‌ها و....

الله تعالی می‌فرماید: «(مَنْ أَلَىٰ ذِكْرٍ وَنَ أَمَلِيَهُمْ فَيَسْئَلِ أَلْ كَمَالِ حَقَّةَ لِيَتَكُونَ سَبَّحَ عَمْرٍ لِيَلِ فِي لَيْسُ لِيَلِ مَا هُ حَقَّ وَ أَلْ كَيْضَ عَمْرٍ مَوْشَىٰ وَ أَلْ وَ رَوْعَ عَمْرٍ م ۱) [البقرة: ۲۶۱]: «مثال کسانی که اموال خود را در راه الله انفاق می‌کنند، همانند دانه‌ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه یکصد دانه باشد، و الله برای هر کس که بخواهد چند برابر می‌کند و الله واسع علیم».

زکات مال وقفی:

وقف دو حالت دارد:

اول: وقف برای صرف مخارج افرادی که مستحق زکات هستند. مانند: فقرا و مساکین، چنین مالی زکات ندارد؛ زیرا به دست مستحق زکات رسیده است.

دوم: اگر وقف به نیت افرادی باشد که مستحق زکات نباشند. مثل فرزندان واقف که هدف خرج کردن اموال برای هریک از آنها است، بعد از گذشت که یک سال و مال به اندازه‌ی مالک نصاب باشد، باید زکات آن را بدهند.

حکم وقف کافر:

وقف نمودن مال، عبادتی است که به هدف نزدیک شدن به الله است و برای کافر ثوابی ندارد.

و وقف مشروع از کافر نیز درست است که در برابر آن در دنیا به او پاداش داده خواهد شد اما در آخرت به دلیل اینکه اعمال کفار هیچ ارزشی ندارند، پاداشی نخواهد داشت.

۱- الله تعالی می‌فرماید: (وَمَنْ يَزِجْ لِقُرْبِ أَلِيَّ زِنْفَ دَ حَظَّ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي أَلْ خَرَمَ مَنْ لَّ حَ سَبِيْن) [المائدة: ۵]. «و کسی که به (ارکان) ایمان کفر ورزد، قطعاً عملش تباه شده است و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود».



۲- انس رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: (الله به هیچ مؤمنی در پاداش اعمال نیکش ستم نمی کند. مؤمن در دنیا و در آخرت پاداش اعمال نیک خود را می بیند. اما کافر تمام پاداش اعمال نیک خود را در دنیا می گیرد اما وقتی که به آخرت می رود، هیچ اعمال نیکی برایش باقی نخواهد ماند).^۱

۳۳ - باب إِذَا وَقَفَ ارْضًا أَوْ بَيْتًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَوْقَفَ أَنْسٌ دَارًا فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا . وَتَصَدَّقَ الرَّبِيرُ بِدَوْرِهِ ، وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضَرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا ، فَإِنْ اسْتَعْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ . وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سَكْنَى لِدَوَى الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ .

باب: اگر کسی زمین یا چاهی را وقف کند و برای خود شرط کند که دلو او همچون دلوهای سایر مسلمانان از آن بهره گیرد

و انس سرای خود را در مدینه وقف کرد و زمانی که می آمد، در آن اقامت می کرد. و زبیر سراهای خود را وقف کرد و به یکی از دختران خویش که طلاق شده بود گفت که در آن اقامت کند بدون آن که به کسی زیان برساند و یا از کسی زیان ببیند و اگر با ازدواج با کسی از آن سرای بی نیاز گردد او را در آن حقی نیست و ابن عمر سهم خود را از سرای عمر برای نیازمندان اولاد عبدالله وقف کرد (یعنی برای اولاد نیازمند خود)

۲۷۷۸ - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَيْثُ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَنْشَدُكُمْ وَلَا أَنْشَدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ حَصَرَ رُومَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ » . فَحَضَرْتُهَا ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ « مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ » . فَجَهَّزْتُهُمْ . قَالَ فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ . وَقَالَ عُمَرُ فِي وَقْفِهِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مِنْ وَلِيِّهِ أَنْ يَأْكُلَ . وَقَدْ يَلِيهِ الْمَوَاقِفُ وَغَيْرُهُ فَهُوَ وَاسِعٌ لِكُلِّ .

معنی کلمات:

- **حوصِر:** محاصره شد.

۱. مسلم (ش: ۲۸۰۸).

مختصر فقه اسلامی، تویجری.



- **أشرف علیهم:** از جای بلند بر آنان ظاهر شد.
- **أنشدكم الله:** شما را به الله سوگند می دهم.
- **دومته:** نام چاهی بود در مدینه که ملک یک یهودی بود و هر سطل از آب آن را به یک درهم به مسلمانان می فروخت.
- **جیش العسرة:** نام غزوه تبوک است، عسره، سخت و پرمشقت. چون این غزوه در سالی صورت گرفت که مردم در تنگنا قرار داشتند.

ترجمه: هنگامی که عثمان - رضی الله عنه - در خانه اش، محاصره بود، فرمود: «شما را به الله سوگند می دهم. البته از میان شما فقط اصحاب رسول الله - صلی الله علیه وسلم - را سوگند می دهم آیا شما نمی دانید که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هر کس، چاه رومه را حفر کند (و در روایتی: بخرد) وارد بهشت می شود» و من آنرا حفر کردم؟ و همچنین آیا شما نمی دانید که آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هر کس، سپاه عسره (تبوک) را مجهز به ساز و برگ جنگی کند، وارد بهشت می شود» و من آنرا مجهز کردم؟ صحابه، سخنانش را تصدیق نمودند.

توضیح: باب: اگر کسی زمین یا چاهی وقف کند یا برای خود شرطی مانند استفاده از دلوهای مسلمانان قرار دهد: اینتر ۱۰ الباب به کسانی اختصاص دارد که برای خود از وقف شان منفعتی شرط می کنند. برخی از علما جواز این کار را مشروط به این دانسته اند که منفعت به طور عمومی باشد، همان طور که پیشتر ذکر شد.

قوله: "ووقف أنس": "وقف أنس" اشاره به ابن مالک است که خانه ای را وقف کرده بود و زمانی که به حج می رفت، در آن خانه اقامت می کرد. بیهقی این روایت را از طریق انصاری نقل کرده است: «پدرم از ثمامه از أنس روایت کرد که او خانه ای را در مدینه وقف کرد و زمانی که به حج می رفت، به مدینه می رسید و در آن خانه اقامت می کرد». این روایت با آنچه از مالکی ها نقل شده است که می گویند جایز است خانه ای وقف شود و شخص برای خود از آن خانه یک اتاق استثنا کند، هم خوانی دارد.

قوله: "وتصدق الزبير بدورة وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها...": "تبرع زبیر به خانه هایش" به این معناست که زبیر خانه های خود را به صدقه داده بود و به دختران بیوه خود گفته بود که می توانند در آن ها زندگی کنند، مشروط بر اینکه نه به خود



آسیب برسانند و نه به دیگران ضرری وارد کنند. دارمی این روایت را در "مسند" خود از هشام بن عروه نقل کرده است. او از پدرش نقل کرده است که الزبیر خانه‌هایش را صدقه داده بود، به طوری که نه باید فروخته یا بخشیده شوند و نه به ارث برسند، و برای دختران بیوه‌اش این شرایط را بیان کرده بود. در برخی نسخه‌ها آمده بود «از زنانش» اما برخی از متأخرین آن را اصلاح کرده‌اند که اشتباه بوده و صحیح همینطور که در متن آمده، است.

قوله: "وجعل ابن عمر نصیبه من دار عمر سکنی لذوی الحاجات من آل عبد الله بن عمر..." "ابن عمر نصیب خود را از خانه عمر به عنوان مسکن برای نیازمندان از خانواده عبدالله بن عمر قرار داد." این روایت را ابن سعد به همین معنا نقل کرده است و در آن آمده که او خانه‌اش را به صدقه داده و آن را حبس کرده بود به طوری که نه باید فروخته یا بخشیده شود.

قوله: "وقال عبدان إلخ": این جمله به طور عمومی برای همه آمده است. ابو نعیم از عبدان بدون روایت ذکر کرده است، اما دار قطنی و اسماعیلی و دیگران آن را از طریق قاسم بن محمد المروزی از عبدان نقل کرده‌اند. ابو اسحاق موجود در سند این روایت همان سبیعی است و ابو عبد الرحمن نیز سلیمی است. دار قطنی گفته است که عثمان، پدر عبدان، این حدیث را از شعبه نقل کرده است و در این مورد در میان ائمه اختلاف وجود داشته است. زید بن ابی انیسبه آن را از ابو اسحاق روایت کرده است که در این صورت ترمذی و نسائی نیز آن را نقل کرده‌اند.

گفتم: «تفرد عثمان، پدر عبدان ضرری ندارد، زیرا او ثقة است، و اتفاق شعبه و زید بن ابی انیسبه بر روایت او به این شکل، از انفراد یونس از ابی اسحاق ترجیح دارد، مگر اینکه اهل خانه شخص از دیگران بهتر او را می‌شناسند که در این صورت ترجیح تعارض پیدا می‌کند، شاید برای ابی اسحاق دو سند در این روایت وجود داشته باشد.»

قوله: "أن عثمان": یعنی عثمان بن عفان.

قوله: "حيث": در روایت کشمیهنی آمده: "حين حوصر"، یعنی زمانی که مصریان که به انتصاب عبد الله بن سعد بن ابی سرح اعتراض کرده بودند، او را محاصره کردند. این داستان معروف است. در روایت نسائی از طریق زید بن ابی انیسبه ذکر شده است که: «وقتی عثمان در خانه‌اش محاصره شد و مردم جمع شدند، او برخاست و به سوی آنان نگاه کرد.»



قوله: "أنشدكم الله": در روایت احنف از نسائی آمده: «أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو»، و ترمذی و نسائی از طریق ثمامه بن حزن از عثمان نقل کرده‌اند: «أنشدكم الله والإسلام». قوله: "من حفر رومة": ابن بطال گفت: «این اشتباهی از بعضی راویان است و معروف این است که عثمان آن را خرید، نه اینکه آن را حفاری کرده باشد.»

گفتم: «این مسأله در روایات مشهور است؛ زیرا ترمذی از طریق زید بن ابی أنیسہ از ابی اسحاق روایت کرده که در آن آمده است: "أيا مي دانيد که مردم رومه نمی‌توانستند از آب آن استفاده کنند مگر به قیمت؟" ولی اشتباه بودن آن قطعی نیست؛ زیرا بغوی در "صحابه" از طریق بشر بن بشیر اسلمی از پدرش نقل کرده است که: «وقتی مهاجران به مدینه آمدند، از آب آن شهر راضی نبودند. یک مرد از بنی غفار چاهی به نام رومه داشت که از آن آب می‌فروخت. پس پیامبر صلی الله علیه وسلم به او فرمود: "أيا آن را به من می‌فروشی در عوض چاهی در بهشت؟" او گفت: "يا رسول الله، من و خانواده‌ام جز این چاه چیزی نداریم." این موضوع به عثمان رسید و او آن را به ۳۵ هزار درهم خرید و سپس به پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: "أيا برای من همان چیزی که برای او قرار داده‌ای، قرار می‌دهی؟" پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: "بله." عثمان گفت: «آن را برای مسلمانان وقف کردم.»

اگرچه در ابتدا چاهی بوده، اما مانعی ندارد که عثمان در آنجا چاهی حفر کرده باشد. ممکن است چاه آب از جایی جاری می‌شده که عثمان آن را گسترش داده و به آن پوشش داده و به همین دلیل حفر آن به او نسبت داده شده است.»

قوله: "فصدقوه بما قال": در روایت صعصعه بن معاویه تیمی آمده است که گفت: «عثمان در حال محاصره به علی، طلحه، زبیر و دیگران پیام فرستاد و گفت: فردا بیایید.» سپس حدیث را به طور کامل ذکر کرد. این روایت را سیف در "الفتوح" آورده است. در روایت نسائی از طریق احنف بن قیس آمده است که کسانی که عثمان را در آن زمان تصدیق کردند عبارت بودند از علی بن ابی‌طالب، طلحه، زبیر و سعد بن ابی‌وقاص. در روایت ترمذی از طریق زید بن ابی‌أنیسہ و از طریق ابی اسحاق نیز آمده است: «أيا مي دانيد که وقتی



کوه حرا تکان خورد، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: "ای حرا ثابت باش که در آن فقط پیامبر، صدیق یا شهید قرار می گیرند؟" گفتند: بله.

این حدیث ان شاء الله در "مناقب عثمان" از حدیث انس خواهد آمد.

در روایت زید بن ابی انیسه نیز آمده است که «رومۀ» در ابتدا به قیمت فروخته می شد، ولی عثمان آن را خرید و برای فقرا، اغنیاء و مسافران وقف کرد. نسائی از طریق احنف بن قیس درباره عثمان افزوده است: «عثمان گفت: آن را برای سقایت مسلمانان قرار بده و اجرش برای تو خواهد بود.» همچنین در روایت او آمده که عثمان برخی چیزها را نیز وقف کرد که در روایت ثمامه بن حزن ذکر شده است: «آیا می دانید که مسجد تنگ شد و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: "کسی زمین آل فلانی را خریداری کند و آن را در مسجد بگنجاند تا بهشت برای او بهتر باشد؟" من این زمین را از مال خود خریدم، حالا شما به من اجازه نمی دهید که در آنجا نماز بخوانم؟».

این را نیز اسحاق بن راهویه، ابن خزیمه و ابن حبان از طریق ابی سعید مولی ابی اسید در داستان قتل عثمان آورده اند.

نسائی از طریق احنف بن قیس از عثمان روایت کرده است که او زمین را به قیمت بیست یا بیست و پنج هزار درهم خرید. همچنین در ذکر "جیش العسره" آمده است که عثمان آن ها را تجهیز کرد تا هیچ چیز از لوازم ضروری آن ها گم نشود. ترمذی از عبد الرحمن بن حباب سلیمی نقل کرده است که عثمان سه صد شتر برای تجهیز سپاه عسره آورد. احمد از عبد الرحمن بن سمره روایت کرده است که عثمان هزار دینار در لباس خود آورد و آن را در دامن پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ریخت. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «بعد از این، دیگر هیچ کاری بر عثمان نخواهد بود.»

در "فضائل الصحابه" اسد بن موسی نیز از قتاده نقل کرده که عثمان در جنگ عسره هزار شتر و هفتاد اسب آورد.

در روایت ابی سلمه بن عبد الرحمن از عثمان آمده که او گفته است: «من از الله می خواهم که هر کسی که در روز بیعت رضوان شاهد حضور پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بود بگوید که این دست الله و این دست عثمان است.»

در روایت دارقطنی از طریق ثمامه بن حرب از عثمان آمده است که عثمان گفته است: «آیا می دانید که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دو دختر خود را یکی بعد از دیگری به من



تزوید کرد؟ او از من راضی بود و من از او راضی بودم.» همچنین ابن منده از طریق عبید الحیمیری نقل کرده است که عثمان از بلندای منزل خود به طلحه گفت: «آیا به یاد داری که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: عثمان رفیق من در بهشت است؟»

این حدیث نشان دهنده فضایل آشکار عثمان بن عفان رضی الله عنه است. این روایات همچنین نشان می دهند که انسان می تواند از فضایل خود سخن بگوید تا از ضرری جلوگیری کند یا منفعتی کسب کند، البته این تنها در مواقعی است که نیاز به این بیان باشد و در شرایط مفاخرت یا تکبر و خودستایی نباید این کار انجام شود.

قوله: (وقال عمر فی وقفه): شرح کامل این موضوع پیش از سه باب گذشته آمده است. برخی از جمله اسماعیلی ادعا کرده اند که هیچ کدام از احادیث این باب با ترجمه ای که ذکر شده تطابق ندارد، مگر اثر انس، اما این طور نیست. در واقع تمام مطالب ذکر شده با ترجمه تطابق دارند. در مورد داستان انس، این روایت کاملاً مطابق با ترجمه است. اما در مورد داستان زبیر، باید توجه داشت که ممکن است دخترش هنوز بکر بوده و پیش از دخول طلاق گرفته باشد. در این صورت، مسئولیت نفقه او بر عهده پدرش است، بنابراین او باید دخترش را در وقف اسکان دهد، که به نوعی شرط کرده است که بار مالی اش را کاهش دهد. در مورد داستان ابن عمر نیز، این روایت به همین معنا می آید، زیرا اهل خانه شامل فرزندان بزرگ و کوچک نیز می شوند.

اما در مورد داستان عثمان، اشاره به آنچه در برخی از طرق آن آمده است، مانند قول عثمان در روایت ترمذی از طریق ثمامه بن حزن که گفته است: «من در خانه حضور داشتم، وقتی عثمان بر مردم اشراف یافت، گفت: شما را به الله و اسلام قسم می دهم، آیا می دانید که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم هنگامی که وارد مدینه شد، غیر از چاه رومه، آب قابل شرب دیگری در مدینه وجود نداشت؟ پیامبر فرمود: "کسی چاه رومه را بخرد و دلوهای خود را با دلوهای مسلمانان برابر کند، در بهشت بهتر از آن برای او خواهد بود؟" من این چاه را از مال خود خریدم.» این حدیث پیش تر در کتاب "الشرب" نیز ذکر شده است.

داستان عمر هم پیش تر به تفصیل توضیح داده شد، و توضیحات آن پیش از این در ابواب ذکر شده است.^۱

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



۳۴ - باب إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَا تَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ . فَهُوَ جَائِزٌ

باب: اگر وقف کننده بگوید: «بهای آنرا به جز از الله نمی طلبیم. وقف او جایز است.

۲۷۷۹ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ

عنه - قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَانِطِكُمْ » .
قَالُوا لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «ای بنی نجار، باغ خود را بر من بفروشید». آنها گفتند: بهای آنرا به جز از الله از کسی نمی طلبیم».

شرح: قوله: "باب إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَا تَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى": در این باب حدیث انس در مورد سخن بنی النجار آمده است که گفتند: «ما قیمت آن را جز به الله نمی طلبیم». این حدیث به طور خیلی مختصر ذکر شده است و پیش تر با سند و متن کامل تر پنج باب قبل تر آمده است. اسماعیلی در این مورد گفته است که معنای این سخن این است که آنها زمین را نفروخته اند و سپس آن را مسجد کرده اند، اما گفتن مالک که «قیمت آن را فقط از الله می خواهیم» باعث نمی شود که این زمین وقف شود. ممکن است فردی این سخن را درباره برده اش بگوید که این باعث نمی شود آن را وقف کند، یا برای مدیر ملک بگوید که در این صورت فروش آن جایز است.

ابن المنیر گفته است: منظور از این روایت در نظر بخاری این است که وقف با هر لفظی که بر آن دلالت کند صحیح است، خواه به طور صریح یا با قرینه، و الله بهتر می داند. اما این نظر که بخاری به طور قطعی چنین منظور داشته است، جای بحث دارد، بلکه ممکن است منظور بخاری این باشد که صرفاً گفتن چنین جمله ای موجب وقف نمی شود.

۳۵ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ

الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ * فَإِنْ عَشَرَ عَلَى أَثَمِهِمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخْرَجَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا



إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ * ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهَهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ .

باب: فرموده الله عزوجل: «ای مومنان چون مرگ یکی از شما فرا رسد، بهنگام وصیت باید دو فرد عادل از همکیشان خودتان را شاهد بگیرید و چنانچه در سفر بودید و حادثه مرگ برایتان در رسید و مسلمانی نیافتید دو نفر از غیر خود را که همکیش با شما نیستند، گواه قرار دهید و اگر بهنگام ادای شهادت در صداقت آنان دچار تردید شدید، آنها را بعد از نماز نگاه می دارید تا بدین صورت سوگند یاد کنند که ما حاضر نیستیم در شهادت خود حق را به چیزی بفروشیم، اگرچه این مربوط به خویشاوندان ما باشد و شهادت الهی را کتمان نمی کنیم، زیرا که در آن صورت از گنهکاران خواهیم بود.

و اگر اطلاع حاصل شود که آن دو در شهادت خود مرتکب خیانت و گناه و حق کشی شده اند باید دو شاهد دیگر را جانشین این دو شاهد خائن قرار داد و دو شاهدی که شایسته تر از دو شاهد خائن بوده و با میت دارای قرابت بیشتری هستند و دو شاهد نخست به آنها خیانت کردند و باید این دو گواهی دهند که: شهادت ما از گواهی آندو درست تر و به حقیقت نزدیکتر است و قسم یاد کنند که با این کار تجاویز به حق دو گواه اول و دیگران نکنیم و گرنه از ستمکاران باشیم». [مانده: ۱۰۶ - ۱۰۸].

توضیح: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهِدُوْا بَيْنَكُمْۙ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمْۙ الْمَوْتُۙ حِيْنَ الْوَصِيَّةِۙ اَتٰنَآ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْۙ اَوْ اٰخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْۙ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِۙ فَلَاَصْبَتَكُمْۙ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِۙ تَحْسِبُوْنَهُمَاۙ مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِۙ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنْ اُرْتَبِتُمْۙ لَا نَشْتَرِیْ بِهٖ ثَمٰنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰیۙ وَلَا نَكْتُمُۥ شَهَادَةَ اللّٰهِۙ اِنَّاۤ اِذَا لَمِنَ الْاَثَمِیْنَ ﴿۱۰۶﴾: علی اتس گناه می رازنظر اعراب، قفظ و حکم، از ش ولقی ن لی اتقر لای سلت:

«ای مؤمنان! نصاب شهادت در میان شما» شهادت در کمال: عبارت از گواهی ای سلت که از سوی شهود ارائه میشود. آری! ضرب ابشهادت در میان شما «هنگامی که مرگ یکی از شما حاضر آید» خسور مرگ: خسور ع للام و شهادت ای آن سلت «این است که در موقع وصیت باید از میان خود دو تن را»



یعنی: دوتن از مردان مرل‌مان را «به گواهی در میان خود فراخوانید که عادل باشند» یعنی: دوتن نشاهد مرل‌مان بی‌عدالتی را «یا دوتن از غیرتان را» یعنی: از کفار را «به گواهی فراخوانید، اگر در زمین سفر کرده باشید» و گواه مرل‌مانی موجب و دین بود «و مصیبت مرگ شما را فرارسید» یعنی: نشاهده‌ای مرگتان در روی د.س در لقی شیطانی می‌تواند دوتن کفار را به گواه‌های فاسق و کذاب مکتان در مکتان حامل صریحت انبیا و مؤمنان گرداند و نیز حامل مالبج‌مانده از شما به سوی لائب‌ن‌د.

لایه‌های لیل جلیب و دنگ‌واهی اهل ذم‌بر مرل‌مان در سفر و در مورد صریح‌ان‌میش دی‌غی: ج‌وازگ‌واهی گفت‌ن‌کفار، قی‌به دوش‌رطی‌اش ده‌س‌ت. و گ‌ب‌گ‌واهی‌ان‌کفار شرک‌و‌کش‌ده و غی‌به‌آ‌ادع‌ای غی‌ل‌ت‌ک‌ری‌د: «آن‌ان را برای ادای س‌گ‌ند «بعد از نماز» عصری‌ان‌غی‌ران‌ان‌م‌از‌ه «بازدارید». خ‌ط‌ر‌ش‌ان‌م‌ش‌ود‌ک‌ه ادای س‌گ‌ند و ف‌ع‌ص‌ل‌ه‌ق‌ض‌ی‌ل‌ب‌ع‌د از‌ن‌م‌از‌ع‌صر در ی‌ان‌مرل‌مان‌م‌وس‌وب‌ود. و حک‌م‌ت‌درس‌گ‌ند داد‌ن‌ب‌ع‌د از‌ن‌م‌از‌ت‌غی‌ظ و ب‌م‌ت‌ک‌ان و اه‌ل‌ت‌ن‌وج‌دان‌وض‌ی‌ر س‌گ‌ند د‌خ‌ون‌ده‌س‌ت «پس اگر در صداقت آن‌ان شک کردید» و مردب‌وتی‌د «به الله قسم خورند» آن دوتن نشاهد دبه‌لی‌ن‌ض‌م‌ون «که: ما این حق را به هیچ قیمتی نمی‌فروشیم» یعنی: م‌ب‌ه‌رم‌ان‌از‌س‌وی‌الله ﷻ ر‌ب‌ه‌لی‌ن‌ف‌اع‌ان‌الح‌ز‌ن‌ان‌م‌ی‌ر‌و‌ش‌ی‌م‌ت‌ب‌خ‌ط‌ار ح‌ی‌ل‌ی‌ب‌ه‌مال‌فی‌اب‌ف‌ام‌فی‌د‌س‌اوس‌گ‌ند دروغی‌اک‌فی‌م! «هرچند کسی که به‌ن‌فع‌او گواهی می‌دهیم، صاحب‌ق‌را‌ب‌ت‌باشد» یعنی: هر لایه‌ف‌رد (ش‌ه‌ول‌ه) از‌ن‌ت‌ی‌ک‌ان‌م‌ل‌ب‌ل‌د، م‌اق‌ط‌ع‌ا‌ح‌ق‌و‌س‌ل‌ت‌ی‌ر‌ب‌ر‌ض‌ای‌وی‌ت‌ر‌ج‌ح‌می‌دی‌م «و گواهی‌الله را پنهان نمی‌کنیم» یعنی: گ‌وا‌ه‌ای‌ای‌را‌که‌الله‌ع‌ز‌وج‌ل‌ب‌ه‌گ‌ه‌داری‌و



بزرگ‌هتل آن امر کرده، لاله‌ان می‌کفیم «که در غیر این صورت، از گناهکاران خواهیم بود» لی‌ن جی‌هی‌ز در حکم‌قسم داخل‌سلت.

فَإِنْ عُدَّ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِنَّمَا فَخَارَ بَيْنَهُمَا مَقَامُهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَدِيدِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾

«و اگر معلوم شد که آن دو دستخوش گناه شده‌اند» یعنی: گریب د از اجرای مرسلمت لخی ف، گاهی حط لشد که آن دوشاه دبی آن دوسی با دروغ گفتن دوشاه دتی ا درس گند دبی با اظه ور غیبتی تگر مکتب گناه ای گریب دلد؛ «پس دو کس دیگر بجای آنها بایستند که قرابت نزدیکتری به متوفی داشته باشند» یعنی: موق تگر که از نزدیکان بقیب بطن دج ای آن دو، ج هت ادایس گند دخی له لب لالیبتند و بر ل ه که حق و حقیقت ملت مش هادتب دنی لس گند بخ وین د «از گروهی که هر یک از دو گواه دروغ به زبردستی بر آنان، مال را حق خود ساخت» یعنی: علی ن دوت نشاه دن زی کب بقیب، از کس لایب بطن دکه از سوی آن دوشاه د اول بر ل آن بچ افیه و سبت مش ده ملت «پس به الله سوگند خورند که گواهی ما درست تر از گواهی آن دو است» یعنی: لخی ه دوشاه دکفلارس گند دی اد کلن دک هت هادت ما ائ هادت ل ه دوسبتر ملت و ل ه دروغ گو و خ ل ن هتند و ما املا ت دار و ملت گو «و ما از حد تجاوز نکرده ایم» یعنی: مالی نس گند را لخی له لب ه دروغ بیعتان خ وردی م «و در غیر این صورت از ستمکاران باشیم» گر درک ارم ان دروغ و دخی وجود هت بطن د.

ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْدِي بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ ۖ وَأَنْتُمْ أَكْفَىٰ عِلْمًا وَأَنْتُمْ لَآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾ «این» روش «نزدیکتر است به آن که شهادت را بر وجه آن ادا کنند» یعنی: بی ن روشن زهی که تر به آن ملل که گواهان فاسق را بی گناهان دهگ واهی



صیّت، گواهی ربلر وجه دیست و بطور شلی د بیل د آن اداکنند و آن رلتحی ف ویتبیل نکرده و در آن غیلات نورنی د «یا از آن بترسند که سوگندها بعد از سوگندهای آنان برگردانده شود» یعنی: بیّن روشن زبیدی که آن سلت که گواهان صیّت بیّن نبیّلن د ازلی نترسک مس وگند مبله و ویتبیل دملش ده و آن مبلرخ لف گواهی آن انس وگند بخون د بی را گر کس بی دل دک بمع د ازس وگند وی، س وگند تیگری از جلاب م دعی نخ واه ب ودمس وگند دروغ میخ وردل دلس وگند و ویتبیل بمع د ازس وگند دشه وود صیّت، سبب مپش وعتاشه وود صیّت ازس وگند خ ووردنبه دروغ، قری ز و احی اطکنند «و از الله پروا دارید» در امر غیلات وس وگند دروغ «و حکم او را بشنوید» هشی دن غیّرش و اجبات «و الله گروه فاسقان را راه نمی نماید» یعنی بیرون رفتن گان از طره طاعت خ خود ربله حق رای ابن میگردند.

حطل معنای دولی هکی م ف ووقی نسلت: گیب هکسی نشانه ای مرگ دروس، بیل د صیّت کنند و دوت نشاه د عادل مهلم آن ربلر صیّت خود گواهی گرد و لکله در سفربود و ج زکفلران کس تیگری در ح و لوح ووش وی بنود و دوت ن شاه د مهلم آن نفلت، جلی زسلتت ا دوت نشاه دکفلار ربلر صیّت خشی گواه بگی ردس س گر ویتبیل مشخ ص صیّت کنند ده، درگواهی آن دوت نش ککرفی دبیل د آن دو کفلر به ال جلاله س وگند بخون بی رلی نک هب حقه هادت داده و قازی از شه هادت راکت مان نکرددند و در مال بقار که به نفی کی مبه آنه اس کرده، غیلات نف وودند. آنگاه گربعد د ازلی نس وگند، در عمل خ لفس وگندش انب ظه وری د، ی تلص وری میفت که قازی اترک به نفی بیبه وجهی از وجوه در لمکیّت آن دوت ن درآمده سلت، درلی ن فگام، دوت ن از مردان ویتبیل به نفی، غیّه آن دو گواه کفلار س وگند بخون د بمع د از آن به هف ادلی نس وگند د عمل مپش وود.



از بنای اس ﷺ ہی انسب بن زول علی نئی هکی م رهئی تش ده سلتک فرمود:
 م داری وع دپ لب داء دوت ن ازض رلی لایب وف دکه در مک مت جارت می کرفد...
 و لون مس ولکرم ﷺ مینه هجرت کرفد، لآن مرکزت جاری خه ش رله
 مینه ه تلقال دافد. در مینه هی کت ن از مهل ملائب فامبی لسه می کج لب لآن
 بقص مت جارت ع ازمش ام گرپی دب بی ل در رامی مارش د و احس اس کردک ه از آن
 بی ماری ج انب س لم تنخواه بر دلسب هرت خه ش هرتی ن وثیه و آن را در
 درونک الی مت ج لقی اش لاه انن مود، آگاه هرتی ت کرد و لاه اربلر هرتی خه ش
 گواه گفوت. و لون درگ هرت، لاه ازی انک الی مت ج لقی اش ظفوی راک باطل
 نقی ش و گ اری فلت ب و دب رای خ و بر هلتند و لونب همینه آم ند، ماج رای بی ماری و
 مرگب بی ل رله خ لا واده اش ب اگفته و ام ولش بیه لآنس لرفد. فگ امیکه خ لا واده
 بی لک الی ش راگش وفد، هرتی تنام ه او راک هس ورت ام وال خود راخیز در آن وثیه
 بود، ی فلتند اما از آن ظرف خیری ب و د. ل ذان زد مس ولکرم ﷺ ش کلت ن موفد،
 ه انب و دک ه ی ات بها اک هن ازلش»

بلانجری رطبری میگی د: مریح علی ن سلتک ه حکم علی هس وخ ضس تسبلک ه
 حکم سلت^۱.

۲۷۸۰ - وَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ
 عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ
 بَدَاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضِ لَيْسٍ بِهَا مُسْلِمٌ ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرْكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فَضْطٍ
 مَخُوصًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَخْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ وَجَدَ الْجَامُ
 بِمَكَّةَ فَقَالُوا ابْتِغَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ . فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِهِ ، فَحَلَفَا لِشَهَادَتِنَا
 أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ، وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمَا . قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمُ) .

^۱ - أنوار القرآن، سوره مائده.



معنی کلمات:

- **تمیم الداری:** صحابی معروف که به هنگام روایت ابن عباس هنوز مسلمان نشده بود و عدی بن بداء هم نصرانی بود.
- **جام:** کاسه.
- **مخوصا:** منقوش به خطوط ریز و طولانی به شکل خوص که برگ درخت خرما است.

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: مردی از قبیله بنی سهم با دو نفر به نامهای تمیم داری و عدی بن بداء، همسفر بود و در سرزمینی که هیچ مسلمانی وجود نداشت، فوت کرد. هنگامی که ترکه اش را آوردند، یک جام نقره ای که به شکل برگ درخت خرما، طلا کاری شده بود، در میان آنها وجود نداشت. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - آن دو نفر را (درباره جام) سوگند داد. پس از مدتی، آن جام، در مکه پیدا شد. آنها گفتند: ما آنرا از تمیم داری و عدی خریده ایم. آنگاه، دو نفر از اولیای او (میت) برخاستند و سوگند یاد کردند که گواهی ما درست تر از گواهی آن دو نفر است و این جام به میت خویشاوند ما تعلق دارد.

روای می گوید: در این خصوص، آیه زیر نازل شد: (ای مؤمنان! هنگامی که مرگتان فرا رسید، گواه بگیرید).

فوائد حدیث:

(۱) تمیم داری از صحابه‌های مشهور است، ولی در وقت وقوع این قضیه مسلمان نشده بود و نصرانی بود، و در سال نهم هجری مسلمان شد، و در مدینه سکنی گزین گردید، و بعد از شهادت عثمان به شام رفت، و قرآن را در یک رکعت ختم می کرد، ولی عدی بن بداء که نصرانی بود، مسلمان شدنش ثابت نشده است.

(۲) بدیل بن ابی ماریه وصیت نامه اش را نوشته بود، و در آن وصیت نامه تمام اموالش و از آن جمله آن جام نقره را تذکر داده بود، ولی آن دو نفری که با وی بودند، از جام نقره خوش شان آمد، و آن را برای خود برداشتند و به ورثه اش ندادند.

(۳) امام عینی به نقل از ابن زید می گوید که: این آیه کریمه درباره کسی نازل شده بود که وفات یافت، و در نزدش کسی از مسلمانان وجود نداشت، و این در اول اسلام بود که



دار، دار کفر و مردم کافر بودند، و میراث بردن از طریق وصیت بود، ولی بعد از اینکه نظام میراث نازل گردید، میراث بردن از طریق وصیت نسخ شد، و مسلمانان به همین طریق عمل نمودند.^۱

۳۶ - باب قِضَاءِ الْوَصِيِّ دِيُونِ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ

باب: پرداخت وصی، قروض متوفی را بدون حضور وارثین

۲۷۸۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ أَوْ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْهُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ فِرَاسٍ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ أَبَاهُ اسْتَشْهَدَ يَوْمَ أَحُدٍ ، وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دِينَارًا ، فَلَمَّا حَضَرَ جَدَّادُ النَّخْلِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ وَالِدِي اسْتَشْهَدَ يَوْمَ أَحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دِينَارًا كَثِيرًا ، وَأَنَا أَحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ قَالَ « أَذْهَبَ فَيُبَيِّنُ كُلُّ تَمَرٍ عَلَى نَاحِيَّتِهِ » . فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ ، فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ أَغْرَوْا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ ، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيِّنَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ « ادْعُ أَصْحَابَكَ » . فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى آدَى اللَّهُ أَمَانَةً وَالِدِي ، وَأَنَا وَاللَّهِ رَاضٍ أَنْ يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمَانَةً وَالِدِي وَلَا أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمَرَةٍ ، فَسَلِمَ وَاللَّهِ الْبَيَّادِرُ كُلُّهَا حَتَّى أَتَى أَنْظُرَ إِلَى الْبَيِّنَةِ الَّتِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ تَمَرَةً وَاحِدَةً .

ترجمه: جابر بن عبدالله انصاری (رضی الله عنهما) گفت: پدرم در روز احد شهید شد و شش دختر از خود به جا گذاشت و بدهی سنگینی نیز بر عهده‌اش بود. وقتی زمان چیدن خرما رسید، نزد رسول الله (صلی الله علیه وسلم) آمدم و گفتم: ای رسول الله، شما می‌دانید که پدرم در روز احد شهید شد و بدهی زیادی داشت، و من دوست دارم طلبکاران او تو را ببینند.

پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «برو و خرمای هر نخل را جداگانه در جای خود جمع کن.» من چنین کردم و سپس پیامبر را دعوت کردم. همین که طلبکاران خرماها را دیدند، همان لحظه به من فشار آوردند. هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) دید که آنان چه

^۱ - فیض الباری، د. هروی



می کنند، سه بار دور بزرگترین توده خرما چرخید، سپس بر روی آن نشست و فرمود: «دوستان را فرا بخوان.»

او شروع کرد به پیمان‌زدن برای طلبکاران تا اینکه الله بدهی پدرم را پرداخت کرد. به الله سوگند، من راضی بودم که الله امانت پدرم را ادا کند، حتی اگر هیچ خرمایی برای خواهرانم باقی نماند. ولی به الله سوگند، همه توده‌های خرما باقی ماند و سالم ماند، تا جایی که به توده‌ای که پیامبر بر آن نشسته بود نگاه می کردم، گویا حتی یک خرما هم از آن کم نشده بود.

فوائد حدیث:

۱) فضیلت ادای دین و اهمیت امانت‌داری: پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) اهتمام ویژه‌ای به ادای دین پدر جابر داشت. این نشان می‌دهد که ادای بدهی از بزرگ‌ترین وظایف شرعی و اخلاقی است، حتی پس از وفات انسان. رعایت حقوق دیگران در هر شرایطی لازم است.

۲) کرامت و معجزه پیامبر (صلی الله علیه وسلم): در حالی که خرما برای پرداخت دیون کفایت نمی‌کرد، پیامبر با دعای خود یا صرف حضور و برکت وجودی‌اش کاری کرد که خرما بدون هیچ کم‌وکاستی باقی ماند و دین ادا شد. این نشانگر برکت پیامبر و از کرامات یا معجزات اوست.

۳) توجه پیامبر صلی الله علیه وسلم به یتیمان و خانواده شهدا: جابر از پیامبر صلی الله علیه وسلم تقاضا کرد چون پدرش شهید شده و شش خواهر دارد، به او کمک کند. پیامبر صلی الله علیه وسلم با تمام وجود از او حمایت کرد. این نشان‌دهنده اهمیت جایگاه شهدا و حمایت از بازماندگان آنان در اسلام است.

۴) صداقت و ایمان جابر: جابر گفت: راضی هستم که امانت پدرم ادا شود، هرچند حتی یک دانه خرما برای خودم و خواهرانم نماند. این سخن او نشان‌دهنده اخلاص، ایثار، و ایمان قوی اوست. او حق دیگران را بر نیاز شخصی خود مقدم دانست.



- (۵) سعه صدر و حسن خلق پیامبر صلی الله علیه وسلم: پیامبر صلی الله علیه وسلم بدون اینکه خشمگین یا عجل شود، با تدبیر عمل کرد، خرماها را مرتب کرد، سپس طلبکاران را دعوت نمود و با حوصله تمام، کار آنان را راه انداخت. این نشانه‌ی مدیریت، آرامش و رفتار نیکو او در شرایط حساس است.
- (۶) مدیریت مالی و نظم در اسلام: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود خرماها را جداگانه دسته بندی کن. این نظم مالی و تفکیک اموال نشانه‌ی توجه اسلام به مدیریت اقتصادی و شفافیت در دارایی‌هاست.
- (۷) برکت در رزق: با وجود ادای دین زیاد، خرماها به طرز معجزه‌آسایی باقی ماندند. این نشان می‌دهد که اگر انسان با نیت پاک و برای رضای الله عمل کند، الله در رزق او برکت می‌دهد.
- (۸) کرامت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم.
- (۹) علم غیب مختص الله عزوجل است اما گاهی از غیب خبر داده می‌شود.
- (۱۰) تأکید بر توکل به الله در مشکلات مالی.
- (۱۱) ایمان به کفایت و برکت الهی.
- (۱۲) اعتماد صحابه به پیامبر صلی الله علیه وسلم در امور مهم.
- (۱۳) تصدیق کرامات اولیاءالله.
- (۱۴) تجلی معجزه غیرمادی در برکت اموال.
- (۱۵) رعایت امانت در حفظ حقوق دیگران.
- (۱۶) شجاعت و مسئولیت‌پذیری جابر در سنین پایین.
- (۱۷) حرص بر ادای دین و مسئولیت‌های مالی.
- (۱۸) اولویت دادن به حق الناس بر ارث و مال شخصی.
- (۱۹) اهتمام به رضایت الله بیش از منافع دنیوی.
- (۲۰) ادب جابر در سخن با پیامبر صلی الله علیه وسلم.



- (۲۱) درخواست کمک از اهل فضل در سختی‌ها.
- (۲۲) دوری از دنیاطلبی (بازنگشتن حتی با یک تمر).
- (۲۳) وفای به عهد پدر پس از وفات.
- (۲۴) ارزش عمل صالح برای اموات.
- (۲۵) محبت فرزند به والدین (بر والدین).
- (۲۶) ایثار برای خواهران و خانواده.
- (۲۷) صبر در مشکلات مالی.
- (۲۸) توجه پیامبر صلی الله علیه وسلم به یتیمان و ورثه شهدا.
- (۲۹) کمک پیامبر صلی الله علیه وسلم به خانواده شهدا.
- (۳۰) ارزش گذاری بر حقوق زنان (شش دختر به ارث مانده).
- (۳۱) تأکید بر پرداخت بدهی قبل از تقسیم ارث.
- (۳۲) لزوم حفظ آبروی بدهکاران.
- (۳۳) نقش رهبری در حمایت از مظلوم.
- (۳۴) تعامل مسالمت‌آمیز با طلبکاران.
- (۳۵) تبیین روش حل اختلافات مالی با حضور عادلانه.
- (۳۶) حق طلبی طلبکاران، اما در چارچوب اخلاق.
- (۳۷) لزوم شفاف‌سازی اموال باقی‌مانده پس از وفات.
- (۳۸) لزوم پرداخت بدهی پیش از ارث‌بری.
- (۳۹) جواز استفاده از درآمد محصول برای پرداخت دیون.
- (۴۰) جواز تحویل اموال به حاکم جهت ادای دیون.
- (۴۱) تأکید بر حسابداری دقیق محصول (بیدر کردن خرما).
- (۴۲) مشروعیت ادای دین با کالای معین.
- (۴۳) مشاوره با عالم و رهبر در حل مشکلات مالی.



- (۴۴) عدم انکار حق طلبکار حتی در فقر.
- (۴۵) توجه به برکت در مال حلال.
- (۴۶) حل مشکلات اقتصادی با حسن نیت و دعا.
- (۴۷) جواز کمک غیرنقدی در ادای دیون.
- (۴۸) شجاعت انصار در جنگ احد.
- (۴۹) ثبت دقیق جزئیات اتفاقات بعد از جنگ.
- (۵۰) نقش پیامبر صلی الله علیه وسلم در اداره امور پس از جنگ.
- (۵۱) توجه به آثار عملی شهادت (باقی ماندن بدهی).
- (۵۲) بازگو کردن وقایع توسط صحابه برای آموزش نسل‌های بعد.
- (۵۳) حضور عملی رهبر در صحنه مشکلات مردم.
- (۵۴) پیامبر الگویی برای مدیران و مسئولان جامعه.
- (۵۵) اهمیت ساده‌زیستی و حضور میدانی.
- (۵۶) برخورد عادلانه با دو طرف در نزاع مالی.
- (۵۷) استفاده از فرصت‌های مناسب برای حل مشکلات (فصل برداشت).
- (۵۸) یقین به کفایت فضل الهی.
- (۵۹) رضایت قلبی به قضا و قدر الهی.
- (۶۰) امید به یاری الهی در سخت‌ترین لحظات.
- (۶۱) جلوه‌ی محبت و حمایت نبوی از امت.
- (۶۲) نشانه‌ای از تربیت رسول الله برای ساخت انسان‌های بزرگ.



۵۷ - کتاب: الجهاد والسير

کتاب: جهاد و سير

تعریف جهاد: جهاد از کلمه جهد بمعنی طاقت و مشقت گرفته شده است گفته می شود: جاهد، یجاهد، جهاداً و مجاهده این وقتی است که شخص تمام کوشش و نیروی خویش را بکار اندازد و بذل کند و مشقت و سختی را در جنگ با دشمن و دفاع تحمل نماید، که امروز بدان جنگ گفته می شود و جنگ یا حرب عبارت است از برخورد مسلحانه بین دو دولت یا بیشتر. جنگ و وقوع آن برای انسانها یک امر طبیعی است و کمتر امتی و نسلی است، که جنگ را ندیده باشد و شرایع و ادیان پیشین؛ نیز بدان اقرار کرده اند در اسفار تورات که در اختیار یهود است و شرایع و ادیان پیشین، نیز بدان اقرار کرده اند در اسفار تورات که در اختیار یهود است جنگ و حرب در زشت ترین صورت تخریب و ویرانی و اهلاك و اسارت، بیان شده و مورد تصویب قرار گرفته است در سفر تنبیه در «الصحاح» بیست شماره ۱۰ و بعد از آن آمده است: وقتی به شهری نزدیک آئی تا با آن جنگ نمائی آنرا برای صلح ندا بکن و اگر ترا جواب صلح بدهد و دروازه ها را برای تو بگشاید، آنگاه تمامی قومی که در آن یافت شوند، بتو جزیه دهند و ترا خدمت نمایند و اگر با تو صلح نکرده، با تو جنگ نمایند، پس آن را محاصره کن و چون یهوه خدایت آن را بدست تو سپارد، جمیع ذکورانش را به دم شمشیر بکش، لیکن زنان و اطفال و بهایم و آنچه درشهر باشد، یعنی تمام غنیمتش را برای خود به تاراج ببر و غنایم دشمنان خود را که یهوه خدایت به تو دهد، بخور با همه شهرهائی که از تو بسیار دورند که از شهرهای این امتهای نباشند، چنین رفتار نما.

اما از شهرهای این امتهائی که یهوه خدایت ترا به ملکیت می دهد، هیچ ذی نفس را زنده مگذار بلکه ایشان را یعنی «حتیان» و «اموریان» و «کنعانیان» و «فرزیان» و «حویان» و «یوسیایان» را چنانکه یهوه خدایت ترا امر فرموده است، بلکه هلاک ساز کتاب مقدس سفر تنبیه اصحاب بیست شماره ۱۰ تا ۱۷ ص ۳۰۶ - ۳۰۵ و در انجیل «متی» که در اختیار مسیحیان است در فصل دهم شماره ۳۴ و مابعد آن می گوید:



«گمان مبرید که آمده ام تا سلامتی بر زمین بگذارم نیامده ام تا سلامتی بگذارم بلکه شمشیر را. زیرا که آمده ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خویش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم. و دشمنان شخص، اهل خانه او خواهند بود و هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست دارد، لایق من نباشد و هر که پسر یا دختر را از من زیاده دوست دارد، لایق من نباشد و هر که صلیب خود را برنداشته از عقب من نیاید، لایق من نباشد، هر که جان خود را دریابد آنرا هلاک سازد و هر که جان خود بخاطر من هلاک کرد، آن را خواهد دریافت».

(انجیل متی فصل ۱۰ و بعد شماره های ۳۴ و ۴۰) ص ۱۶.

قانون بین المللی نیز شرایط و اوضاعی را که جنگ در آن جایز و روا است مقرر داشته و برای آن قواعد و مبادئی و نظامهائی را وضع کرده که از بدیها و بدبختیهای آن می کاهد، اگرچه بهنگام تطبیق و عمل هیچیک از آن مقررات پیاده نمی شود و مورد توجه قرار نمی گیرد.

تعریف سیر: سیر، جمع سیره، طریقه، شیوه.

سیرت در لغت به معنای راه و روش است؛ چنانچه به زبان عربی گفته می شود: «سارَ الوالی فی رعیتہ سیرَةً حسنَةً»^۱

یعنی: «حاکم در میان رعیتش به روشی نیکو رفتار نمود».

«سار علی نهج فلان».

یعنی: «به فلانی اقتدا نمود و خود را به وی شبیه ساخت».

و «سار علی خطاه و سار علی دربه»^۲.

یعنی: «روش وی را پیمود و از آن تقلید و پیروی کرد».

معنی اصطلاحی سیرت:

سیرت در اصطلاح به معنی بیان شرح حال و جزئیات زندگی یک شخصیت از روی آثار و کردارهای او نقل شده می باشد. اما دانشمندان اسلامی اغلب «سیرت» را به معنای خاص او به کار می برند که عبارت است از «معرفی زندگانی پیامبر صلی الله علیه و سلم از روی آثار و کردارهای ایشان روایت شده است»^۳. و گاهی هم به معنای عام آن نیز به کار می

۱- (الصارم المسلول ص ۵۶۶، ۵۶۷. نک: المحلی ۱۱/ ۴۱۴، ۴۱۵).

۲- معجم اللغة العربية المعاصرة از أحمد مختار: (۱۱۴۷/۲).

۳- أهمية دراسة السيرة النبوية والعناية بها في حياة المسلمين از محمد العواحي، ص: ۶.



برند؛ چنانچه کتابی است به نام: «سیره الإمام أحمد بن حنبل»^۱ و نیز کتابی است به نام «سیره السيدة عائشة أم المؤمنين رضی الله عنها»^۲.

جنگ در جاهلیت: جنگ در میان عربها، به خاطر امور ساده، اتفاق می افتاد؛ مثلاً: آنها جهت دفاع از ارزشهای اجتماعی فاقد ارزش که به آن خو گرفته بودند، باکی نداشتند. حوادث تاریخی که میان اعراب اتفاق افتاد، بیانگر روحیه جنگی حاکم بر اعراب و غالب بر عقل و اندیشه آنها است. یکی از این موارد روز «بسوس» است که در این روز جنگ میان بکر و تغلب به خاطر شتر فردی به نام جرمی که همسایه بسوس دختر منقذ، خاله جساس بن مره، بود در گرفت. کلب، سردار قبیله تغلب، برای شترانش مکان خاصی را قرق کرده بود. او شتر جرمی را در چراگاه شتران خود مشاهده کرد و به سوی آن شتر تیر انداخت، جرمی داد و فریاد کرد و بسوس شیون سر داد. جساس وقتی این حالت را دید منتظر بود تا وقتی برای کشتن کلب به دست بیاید و بالاخره او را کشت و به خاطر این جنگهای خونین و شدیدی میان دو قبیله درگرفت که تا مدت چهل سال ادامه یافت.^۳

همچنین روز داحس و غبرا که علت آن مسابقه ای بود میان دو اسب به نامهای داحس که متعلق به قیس بن وهب و غبرا که متعلق به حذیفه بن بدر بود، مردی را فرستاد تا در دره بایستد و اگر دید که داحس جلو افتاد آن را به عقب برگرداند و آن مرد چنین کرد و به اسب شلاق زد و آن را در آب انداخت و برنده مسابقه غبرا شد و به خاطر آن جنگ و خونریزی شدید در گرفت و تا چندین سال ادامه یافت.^۴ همچنین می توان به جنگهای بین اوس و خزرج در زمان جاهلیت اشاره نمود، آنان با وجود اینکه عموزاده بودند، اما جنگ و نزاع میان آنان هفتاد سال به طور انجمید و آخرین روز نبردشان (بعثت) بود که هم پیمانان یهودی قبیله اوس، پیمانشان را مبنی بر حمایت از قبیله اوس تجدید کردند. لازم به ذکر است که عاملان اصلی اکثر درگیریهای میان اوس و خزرج یهودیان بودند تا این دو قبیله را تضعیف کنند و برای همیشه ریاست یثرب را به عهده بگیرند.^۵

۱- تألیف أبو الفضل؛ صالح فرزند امام احمد (متوفی: ۲۶۵) با تحقیق د. فواد عبد المنعم أحمد.

۲- نوشته ی سید سلیمان ندوی.

۳- الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ج ۱، ص ۳۱۲.

۴- همان، ج ۱، ص ۳۴۳.

۵- التاریخ الاسلامی، د عبد العزیز الحمیدی، ج ۱، ص ۵۵.



نزاع و درگیری میان قبایل نیز در دوران جاهلیت به قصد چپاول اموال و به اسارت گرفتن مردان آزاد و فروختن آنها (مانند زید بن حارثه که یک عرب آزاد بود و سلمان فارسی که فارسی آزاد بود) انجام می گرفت، اما با ورود اسلام در منطقه به گونه ای آرامش و امنیت حاکم شد که زن و مرد از صنعا به حضرموت می رفتند و جز از الله و اینکه گرگ، گوسفندان شان را بخورد، بیمی نداشتند^۱.

مشروعیت و دلایل جهاد در اسلام: الله پیامبر خود را برای همه مردم جهان فرستاده است و به وی دستور داده است تا همه مردم را به هدایت و دین حق بخواند و او تا زمانی که در مکه بود مردم را بسوی الله دعوت می کرد و از حکمت و موعظه نیکو بهره می گرفت و طبیعی بود که قوم او این دعوت را که خطر جدی بود، برای مصالح مادی و اخلاقی متداول شان، نپذیرند و با آن به دشمنی برخیزند. رهنمود الله به پیامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - این بود که این دشمنی و مخاصمه ایشان را با صبر و شکیبائی و عفو و گذشت، استقبال کند و روبرو شود:

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا...﴾ [الطور: ۴۸]. «بخاطر انجام حکم پروردگارت شکیبائی پیشه کن و امر او را ابلاغ کن، ما ترا می بینیم و ترا حفظ می کنیم و نمی گذاریم مشرکان ترا مغلوب کنند». و ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۸۹)﴾ [الزخرف: ۸۹]. «از آزار و شکنجه آنان صرف نظر کن و بگو سلام، سرانجام خواهند فهمید». ﴿... فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (۸۵)﴾ [الحجر: ۸۵]. «به نیکوئی و به بهترین وجه از آنان گذشت کن». ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهُ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الباقیة: ۱۴]. «بگو به مومنان که گذشت کنند نسبت به کسانی که از عذاب الله نمی ترسند و نمی دانند که روزهایی در پیش است که الله از آنان انتقام می گیرد». و الله اجازه نداده است که بدی را با بدی و شکنجه را با شکنجه برابری کنند و با کسانی که با دعوت اسلامی می جنگیدند جنگ کنند و با کسانی که زنان و مردان مومن را دچار فتنه و آشوب کرده بودند، مقابله بمثل کنند و با آنان جنگ را راه بیاندازد.

۱- السيرة النبوية، ابی شهیه، ج ۱، ص ۹۳.



﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ (۹۶) [المؤمنون: ۹۶]. «بدی آنان را به بهترین وجه دفع کن و ما به توصیفات ایشان داناتریم و می دانیم چه می گویند و چه می کنند تو راه نیک خویش پیش گیر و حسابشان با ما است». و تمام جهادی که درمکه به پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - امر شده بود جهاد به وسیله قرآن و حجت و برهان و دلایل نیکو بود نه جنگ: ﴿... وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ (۵۲) [الفرقان: ۵۲]. «بنابر این از کافران پیروی مکن و به وسیله قرآن با آنها جهادی بزرگی بنما».

چون شکنجه و آزار مشرکان شدت گرفت و ظلم و ستم ادامه و استمرار یافت، تا جائیکه به آخرین درجه خود رسید و نقشه ترور پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - را کشیدند، پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - ناچار گردید که از مکه به مدینه هجرت کند و یاران خویش را نیز به هجرت بخواند، بعد از اینکه ۱۳ سال از بعثت و دعوت او گذشته بود: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ الْمَاكِرِينَ﴾ (۳۰) [الأنفال: ۳۰]. «به خاطر بیاور هنگامی را که کافران نقشه می کشیدند و توطئه می کردند که تو را به زندان بيفکنند و حبس کنند یا به قتل برسانند و یا از مکه اخراج کنند آنها چاره می اندیشیدند و تدبیر می کردند و الله هم تدبیر می کرد و چاره می اندیشید و الله بهترین چاره اندیش و مدیر و مدبر است».

﴿إِنَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ...﴾ [التوبة: ۴۰]. «اگر او را (محمد) کاری نکنید مهم نیست چون براستی الله او را یاری کرده است».

در مدینه پایتخت و مرکز جدید اسلام، چون دشمنان، مسلمانان را محاصره کرده بودند و مسلمانان ناچار بودند، که شمشیر بکشند و از جان خویش دفاع کنند و راه را برای دعوت دین خود هموار سازند، الله بدانان اجازه جنگ و دفاع داد و نخستین آیه ای که در این باره نازل شد این آیه بود: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْنِهِمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (۳۹) [الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ...﴾ [الحج: ۳۹]. «به آنها که جنگ برآنان تحمیل شده است اجازه جهاد داده شده است یعنی می توانند مسلحانه جهاد کنند، چراکه مورد ستم قرار گرفته اند و الله قادر است بر نصرت و یاری آنها، همانها که بناحق از خانه و لانه خود بدون حق و بدون هیچ دلیلی از د یار خود اخراج شدند و تنها گناهشان این بود که می گفتند: پروردگار ما الله است ...».



﴿... وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَهْذَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (۴۰) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (۴۱)﴾ [الحج: ۴۰ - ۴۱]. «و اگر الله بعضی از مردم را بوسیله بعضی دیگر دفع نکند دیرها و صومعه ها و معابد یهود و نصاری و مساجدی که نام الله در آن بسیار برده می شود، ویران می گردد و الله کسانی را که او را یاری کنند و از آیینش دفاع نمایند یاری می کند، الله قوی و شکست ناپذیر است. یاران الله کسانی هستند که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را برپا می دارند و زکات را ادا می کنند و امر به معروف و نهی از منکر می نمایند و پایان همه کارها از آن الله است».

در این آیات سه چیز برای علت جنگ ذکر شده است:

- ۱ - مسلمانان مظلوم واقع و برآنان تعدی شده است و بناحق از دیار خود اخراج شده اند و تنها علت اخراج شان پیروی از دین حق است و اینکه می گویند: پروردگار ما الله است.
- ۲ - اگر الله اجازه این دفاع را نمی داد همه معابد و مساجدی که فراوان نام الله در آنها برده می شود ویران می گردید بسبب ظلم کافران که به الله و روز رستاخیز ایمان نمی آورند.
- ۳ - اینکه هدف از جهاد پیروزی و قدرت یافتن در زمین و حکمرانی، و برپای داشتن نماز و دادن زکات و امر بمعروف و نهی از منکر می باشد.

سال واجب شدن جهاد: در سال دوم هجرت الله قتال و جنگ را فرض کرد و آن را واجب نمود که فرمود: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۲۱۶)﴾ [البقرة: ۲۱۶]. «الله جنگ با دشمنان را بر شما فرض کرده است در حالیکه شما از آن بدتان می آید و شاید از چیزی بدتان بیاید که در واقع برای شما خیر و نیکی است و شاید چیزی را دوست داشته باشید که در واقع برای شما شر و بدی است و الله می داند و شما نمی دانید».

جهاد فرض کفایه یا عین!!: بعضی از فرایض بر همه افراد امت فرض می باشند که اگر بعضی آن را انجام دادند از بقیه ساقط نمی شود، مثل: ایمان و طهارت شرعی و نماز و زکات و حج که بدانها فرایضی عینی گفته می شود و بر هر فردی لازم است که آنها را ادا کند و کوتاهی در آنها روا و جایز نیست و بعضی از فرایض هست که بر بعضی از مردم واجب



است و بر بعضی دیگر واجب نیست. اینگونه فرائض را فرض کفایه می نامند که انواع آن بشرح زیر است:

- ۱ - فرض کفایه دینی مانند: کسب علم و تعلیم و دفع حکم شبهات و پاسخ به شکوکی که پیرامون اسلام برانگیخته می شود و نماز میت و اقامه نماز جماعت و اذان و امثال آن.
- ۲ - نوع دوم فرض کفائی، چیزهائی است که به نظام زندگی ارتباط دارد مانند: کشاورزی و صنعت و طب و حرفه هائی که تعطیل آنها امور دینی و دنیائی مردم را مختل می سازد.
- ۳ - نوع سوم فرض کفائی چیزهائی است که وجود حاکم در آن شرط است مانند: جهاد و اقامه حدود شرعی که اینگونه فرضها از حق حاکم است و بغیر از حاکم هیچ فردی حق ندارد حد شرعی را اجرا نماید.

۴ - نوع چهار فرضهای کفائی است که وجود حاکم برای آن واجب نیست مانند: امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به فضایل و طرد رذائل.

اینها که برشمردیم فروض کفایه هستند و بر هر فردی فرض عین نیستند بلکه واجب است که بعضی از افراد آنها را بجای بیاورند و هرگاه گروهی آنها را انجام دادند و کفایت بدان حاصل شد وجوب از همه افراد آن جامعه ساقط می گردد و اگر گروهی آنها را انجام ندهند همه افراد جامعه گناهکار می شوند.

جهاد بر همه افراد مسلمین فرض نیست بلکه فرض کفایه است هرگاه بعضی از مردم به جهاد پرداختند و خطر دشمن برطرف شد و بی نیازی حاصل شد وجوب آن از بقیه افراد ساقط می گردد. الله می فرماید: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (۱۶۲)﴾ [التوبة: ۱۲۲]. «شایسته نیست مومنان همگی به سوی میدان جهاد کوچ کنند و به جنگ بروند. چرا از هر گروهی طایفه ای از آنان کوچ نمی کند و طایفه ای بماند تا در دین و معارف و احکام اسلام آگاهی پیداکنند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود آنها را انداز کنند تا از مخالفت فرمان پروردگار بترسند و خودداری نکنند». و می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ اَنْفِرُوا جَمِيعًا (۷۱)﴾ [النساء: ۷۱]. «ای مومنان احتیاط لازم بکنید در دسته های پراکنده یا به طور دسته جمعی، به جنگ با کفار بروید». در بخاری از قول ابن عباس آمده است: که «انفروا ثبات» بمعنی در دسته های متفرق و سربیه های پراکنده است.



مسلم از ابوسعید خدری روایت کرده که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گروهی از جنگجویان را به سوی بنی لحيان از قبیله هذیل گسیل داشت و گفت: «لَیْنَبِثَ مِنْ کُلِّ رَجُلٍن أَحَدَهُمَا، وَالْآجِرُ بَیْنَهُمَا»، «از هردو نفر یکی را باید فرستاد و پاداش بین هر دو مشترک است». و اگر جهاد بر همه افراد واجب می شد، مصالح دنیوی مردم تباه می شد، پس واجب است که تنها بعضی آن را انجام دهند.

چه موقع جهاد فرض عین است؟: تنها در صورتهای زیر جهاد بصورت فرض عین درمی آید:

۱ - وقتی که فرد مکلف در صف جنگ حاضر شود، در این حالت جهاد برای او فرض عین است، و نمی تواند از آن شانه خالی کند. الله می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْأَدْبَارَ (۱۵)﴾ [الأنفال: ۱۵]. «ای مومنان هرگاه با حمله کافران مواجه شدید، و به شما حمله کردند، بدانان پشت مکنید».

۲ - هرگاه دشمن به مکانی یا شهری یا کشوری حمله کند، که مسلمانان در آنجا هستند و آنجا را تصرف کند، بر همه مردم آنجا واجب است، که دشمن را از خاک خود بیرون برانند، وبا وی بجنگند. دراین صورت برای هیچ فردی حلال و جایز نیست، که از مواجهه با دشمن شانه خالی کند و وظیفه خویش را بانجام نرساند. البته این در صورتی است که دفع دشمن جز با بسیج همگانی ممکن نگردد. الله می فرماید: «ای مومنان با کافرانی که به شما نزدیکترند پیکار کنید (دشمن دورتر شما را از دشمن نزدیک غافل نکند) و آنها باید در شما شدت و خشونت احساس کنند یعنی ترس از دشمنان دور شما را از تجاوز دشمنان نزدیک منصرف نسازد، بلکه با آنان پیکار و نبرد کنید و بیرونشان کنید». [التوبة: ۱۲۳].

۳ - هرگاه حاکم اسلامی از یکی از مکلفان، طلب رفتن بجهاد کرد، او نمی تواند شانه از آن خالی کند و جهاد نسبت به او فرض عین می شود. چون ابن عباس روایت کرده است که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «بعد از فتح مکه دیگر فرار از عذاب کافران جایز نیست بلکه باید جهاد کرد و نیت را خالص گرداند و هرگاه بجنگ با کافران دعوت شدید بر شما واجب است که اجابت کنید، پس بجنگ بروید»، بروایت بخاری. یعنی اگر حاکم از شما خواست که برای جنگ با کافران بیرون روید، فرمان او را اجرا کنید. الله می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَاقُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيْتُمْ



بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ [التوبة: ۳۸]. «ای مومنان چرا هنگامی که به شما گفته می شود به سوی جهاد در راه الله حرکت کنید سنگینی بر زمین می کنید و سستی به خرج می دهید آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده اید با اینکه متاع زندگی دنیا در برابر آخرت چیز کمی بیش نیست».

بر چه کسی جهاد واجب است؟ جهاد بر مرد مسلمان عاقل بالغ تندرست واجب می شود، مشروط بر اینکه آنقدر مال داشته باشد، که برای هزینه خود و خانواده اش کفایت کند تا اینکه از جهاد فارغ می شود. پس بر غیر مسلمان و زن و کودک و دیوانه و بیمار، واجب نیست پس اگر این گروهها از جهاد تخلف کنند بر آنها حرجی نیست چون ضعف آنها، مانع کفاح و پیکار آنها است و در میدان جنگ فایده ای ندارند، که قابل اعتماد باشد و چه بسا وجود شان در میدان جنگ ضرر بیشتری داشته باشد، در مقابل سودی اندک.

و الله می فرماید: «برضعیفان و بیماران و آنها که وسیله ای برای انفاق در راه جهاد ندارند، ایرادی نیست که در میدان مبارزه، شرکت نکنند، هرگاه برای الله و رسولش خیر خواهی کنند و از آنچه در توان دارند، مضایقه نمایند». [التوبة: ۹۱].

و الله می فرماید: «برکور و لنگ و بیمار باکی و گناهی نیست که به جهاد نروند». [النور: ۶۱]. از ابن عمر روایت شده که گفت: «برای جنگ أحد مرا بر پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - عرضه نمودند، درحالیکه چهارده ساله بودم و پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - به من اجازه حضور در جهاد را نداد».

مسلم و بخاری آن را روایت کرده اند. چون جهاد عبادت است و جز بر بالغ واجب نمی شود، احمد و بخاری از عایشه روایت کرده اند که گفت: گفتم: ای رسول الله، آیا بر زنان جهاد واجب است؟ فرمود جهادی که در آن جنگ نباشد، بر زنان نیز واجب است که عبارت است از: حج و عمره و در روایت آمده است پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: برای زنان جهاد عبارت است از حج مقبول و بهترین جهاد حج مقبول است. واحدی و سیوطی در «الدر المنثور» و مجاهد روایت کرده اند که گفت: «ام سلمه گفت: ای رسول الله، مردان به جهاد می روند و ما به جهاد نمی رویم و برای ما نصف میراث مردان هم هست؟!».

که الله این آیه را نازل کرد: ﴿وَلَا تَمْنُواْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا



(۳۲) ﴿[النساء: ۳۲]﴾. «و آرزو مکنید چیزی را که الله متعال بعضی از شما را به آن بر بعضی دیگر برتری داده است از جهت دنیا یا از جهت دین، مبدا که شما را به حسد و بغض بکشاند، برای مردان بهره ای است و ثوابی بآنچه که انجام می دهند از اعمال صالحات مثل جهاد و غیر آن و برای زنان نیز بهره و ثوابی است به آنچه که انجام می دهند از اعمال صالحات مثل عبادت الله و اطاعت شوهر و تربیت فرزندان و تعلیم دیگران و از الله بخواهید آنچه حاجت به آن دارید که از فضل خود آن را بشما بدهد محققاً الله به همه چیز دانا است. یعنی مردان کار خاص خود دارند که بدان مکلف شده اند و زنان نیز کار خاص خویش دارند که بدان مکلف شده اند، پس نباید هیچکدام عمل خاص دیگری را آرزو کند و او را به حسادت بکشاند و برای هر دسته میدان عمل و سبقت گسترده است». و این دو نفر از عکرمه روایت کرده اند که زنان تقاضای جهاد کردند و گفتند: «ای کاش الله بر ما نیز جهاد فرض کرده بود، تا ما نیز ثواب و بهره چون مردان بیابیم» که این آیه فوق نازل شد. البته جنگیدن زنان که به موجب این آیه مشروع نیست، ولی بیرون رفتن زنان همراه مجاهدان، برای پرستاری و کارهای درمانی و خدماتی و غیر آن اشکالی ندارد.^۱

۱ - باب فَضْلُ الْجِهَادِ وَالسَّيْرِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ) إِلَى قَوْلِهِ (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْعُدُودُ الطَّاعَةُ .

باب: فضیلت جهاد و سلوک آنحضرت

و قول الله عزوجل: «حقا که الله جانها و مالهای مسلمانان: مومنان را خرید تا برایشان بهشت باشد کسانیکه جان و مال خود را به الله فروخته اند بیهای بهشت. در راه الله می جنگند و در این راه می کشند و کشته می شوند. این نوید حق است و ثابت است برای مومنان نزد الله: در تورات و انجیل به ثبوت رسیده همانگونه که در قرآن نیز ثابت است و چه کسی است که وفاکننده تر به پیمان خود از الله باشد بنابراین بر شما مرده باد و خوش وقت باشید

^۱ - فقه السنة، سید سابق.



به خرید و فروش که با الله خود انجام داده اید و آنچه فروخته شده مایه بهره مندی بزرگ است که منتهای آرزوی مومن را دربر دارد». [توبه: ۱۱۱ - ۱۱۲]

توضیح: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾: خبر می دهد از معامله ای که بین او و بندگان راستین و نیکوکارش انجام یافته است. این معامله، معامله خرید و فروش است، الله خریدار و مسلمانان فروشنده و جنس، جان ها و مال های مسلمانان است و بهاء جنت است و تاریخ تسلیم جان و مال روزی است که رهبر مسلمان ها آن ها را برای جهاد در بلندکردن کلمه الله فرا خواند و این بدان معنی است که فقط الله در تمامی عبادات از عقائد و گفتار و کردار مورد پرسش قرار گیرد و تاریخ دریافت این بهاء وقتی است که ارواح مسلمانان از جسدهایشان جدا شود و از رنج های زندگی دنیا رهایی یابند، اما از آنجائی که الله مالک جان ها و مال های مسلمان هاست مسئله خرید و فروش که در میان الله و بندگان صورت می گیرد، فقط فضل و احسان الله است، لذا الله کلمه وعده را اطلاق می کند و می فرماید: ﴿وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾: یعنی الله بندگان خود را به این معامله، وعده حق داده است و این معامله در سه کتاب آسمانی تورات، انجیل و قرآن ثبت است. و بعداً الله در تأکید وعده و عهد خود می افزاید: که می فرماید، چه کسی وفادارتر است به عهد خود از الله، یعنی کسی از الله وفادارتر به عهد نیست و در آخر مسلمانان را به انجام این عهد مژده می دهد.

بنگرد؛ عجب معامله ای ست! داد و ستدی با ارکان و شرایطی کامل؛ خریدار کیست؟ الله. فروشنده کیست؟ مومنان.

مومنان چه می فروشند؟ جان ها و مال هایشان را. و چه از الله ﷻ دریافت می کنند؟ بهشت. سند و قباله ای این معامله چیست؟ وعده و ضمانت الهی، سند این معامله می باشد؛ نه کاغذهایی که پاره می گردد و دور ریخته می شود. سندی که در تورات و انجیل و قرآن، ثبت شده است؛ سندی مكتوب و محکم که در برترین کتاب های آسمانی، یعنی قرآن کریم، تورات و انجیل به ثبت رسیده است. پس چه معامله ی بزرگ و کاملی ست؛ جان و مال خویش را در راه الله فدا کن؛ الله در عوض، بهشت را به تو می دهد؛ بهشتی که رسول الله ﷺ



درباره‌اش فرموده است: «لَمْ يَوْضَعْ سَوْطٌ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».^(۱) یعنی: «به اندازه‌ی جای شلاق شما در بهشت، از دنیا و آن چه در آن است، بهتر می باشد.»
یک شلاق، حدود یک متر است؛ یعنی یک متر بهشت، از دنیا و آن چه که در آن است، بهتر می باشد؛ کدامین دنیا؟ دنیای تو؟ خیر؛ زیرا چه بسا دنیای تو، آکنده از غم و اندوه، و درد و رنج باشد؛ یک متر بهشت از همه‌ی دنیا با تمام خوشی‌ها و نعمت‌هایش از زمان آفرینش آن تا برپایی قیامت بهتر است.

به راستی جان و مال گران به‌تر است یا بهشت؟ آری؛ بهشت را قیمتی نیست. پس فروشنده چه سود کلانی می کند؛ زیرا جان و مالِ فناپذیر خود را با نعمتی جاویدان و همیشگی معامله می کند و طرفِ معامله‌اش الله متعال است که هیچ کس به اندازه‌ی الله به پیمانش وفادار نیست. الله متعال می فرماید: (وَمَنْ أَوفَىٰ بَعْدِهِ مَوْءُونَ أَل) یعنی: «و چه کسی بیش از الله به پیمانش وفادار است؟» این، استفهام انکاری ست؛ یعنی الله بیش از همه و به طور مطلق به پیمان خویش وفادار است و الله هیچ گاه خُلف وعده نمی کند.

سپس می فرماید: (فَلْيَتَّبِعْ شَوْطِیْ) لُثْمُ آلِ یَسَّافِیْعِ (هـ) یعنی: «پس شما را مژده باد به داد و ستدی که با پروردگار نموده‌اید». این داد و ستد سودمند، هم برای خودتان شادی بخش می باشد و هم شایسته است که یک دیگر را به چنین داد و ستدی مژده دهید. از این رو الله متعال می فرماید: (وَلَسَبَّ أَلْهَىٰ تِلْوَافِیْسِیْلِ آلِ أَمَّوَلْ أَعْجَاءِی دَنَیْهِ رَزُونَ فَجَی بَمَآ مَلَقَ هُمُ آلِ مَفَضْلِی وَیَنْتَبِیْنُ وَنَبِیْ أَلْهَىٰ تِلْوَافِیْسِیْلِ آلِ خَوْفِ عِلَیْهِمْ وَكَلْ مَوْءُونَ یَنْتَبِیْنُ وَنَبِیْنِ عَمَّ قَوْمِ آلِ فَوْضَلِ وَأَنَّ آلَ لَعُصْرِیْ أَرْلَا مَوْءُونَ) (آل عمران: ۱۶۹، ۱۷۱) «هرگز کسانی را که در راه الله کشته شدند، مرده مپندار؛ بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می یابند. به آن چه الله از فضل خویش به آنان داده است، شادمانند و در حق کسانی که هنوز به آنان نپیوسته‌اند و به دنبال ایشان (شهید می شوند) شادی می کنند؛ چراکه نه ترس و هراسی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند. آنان، به نعمت و فضل پروردگار و از این که الله، پاداش مؤمنان را از میان نمی برد، شادمانند. لذا شهدا به خاطر این داد و ستدِ بزرگ شادمان هستند و در پی رساندن این مژده به مومنان هستند.

^(۱) روایت احمد در مسندش (۳۳۰/۵)؛ این روایت، نزد بخاری، به شماره‌های: ۲۸۹۲، ۳۲۵۰، ۶۴۱۵ نیز موجود است.



(وَلَدَكَ هُوَ لَوْ وَلَّىٰ وَرُئِيَ لَخِيطُ) «و این، همان رستگاریِ بزرگ است». (هُوَ) در این جا «ضمیر

فصل» می باشد؛ علما گفته اند: در زبان عربی، ضمیر فصل سه نقش دارد:

۱- اختصاص.

۲- تأکید.

۳- و تمیز بین خبر و صفت؛ یعنی ضمیر فصل در میان مبتدا و خبر می آید تا روشن شود که واژه ی پس از مبتدا، خبر است؛ نه صفت.

لذا (وَلَدَكَ هُوَ لَوْ وَلَّىٰ وَرُئِيَ لَخِيطُ) یعنی: همانا این، همان رستگاریِ بزرگ است که نظیری ندارد. الله متعال ما را در شمارِ کسانی قرار دهد که در راه او جان فشانی می کنند و جان و مال خود را به الله می فروشند.

﴿فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾: یعنی خوشحال و

شادمان باشید به این معامله ای که با الله انجام دادید و این است رستگاریِ بزرگ، زیرا که نتیجه اش رهایی از آتش جهنم و ورود به جنات عدن است.

﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: ﴿التَّائِبُونَ﴾ توبه

کارانند و از گذشته ی خود درخواست آمرزش می کنند. خواهان مغفرت و بازگشت به سوی پروردگارند، توبه؛ یعنی احساس ندامت و پشیمانی نسبت به کارهای گذشته و توجه به پروردگار در رخدادهای آینده و کوتاه آمدن از گناهان و اقدام به اعمال نیکو می باشد، کردار نیکویی که توبه را عملاً جلوه گر می سازد، همان طور که انسان با ترک بدی ها، توبه ی راستین خود را نشان می دهد، پس توبه پاک شدن و رو به الله آوردن و اصلاح امور است.

﴿الْعَابِدُونَ﴾: یعنی کسانی که به عبودیت الله و استمرار بر طاعت او تعالی شامل ادای

واجبات و مستحبات در تمام اوقات مُتَصِف هستند. بنده با این اوصاف در گروه عابدین قرار می گیرد.^۱

۱- تیسیر الکریم الرحمن، ص: ۳۵۳.



﴿الْحَامِدُونَ﴾: سپاسگزاران اند و دل های شان مشتاق اعتراف به نعمت های پروردگار است و زبان های شان در زمان خویشی و تنگ دستی به شکر و سپاس گزاری پروردگار در دهانشان می چرخد و در زمان سختی ها و نامالایمات و خوشی ها و فور نعمت الله را سپاس می گویند، هنگام خوشی ها و نعمت ها، در ظاهر شان شکر نعمت مشهود است و هنگام سختی ها و نامالایمات، احساس می کنند که این سختی ها آزمایش الهی و همراه با رحمت پروردگار است، پس او را سپاس می گویند، پس شکرگزاری به زمان خوشی ها و فور نعمت ها اختصاص ندارد، بلکه در زمان سختی نیز باید الله را سپاسگزاری کرد، زمانی که دل مؤمن در بحبوه سختی ها و مشقت ها در می یابد که الله چقدر مهربان و دادگر است و این آزمایش برای خیر و صلاح او بوده است، خیر و مصلحتی که تنها الله از آن خبر دارد و بندگان چیزی از آن را نمی دانند.

﴿السَّائِحُونَ﴾: گردندگان در زمین اند، کسانی که با گشت و گذار در زمین به آفرینش هستی و آفریده ها و سنت و قانون پروردگار می اندیشند، با توبه و عبادت و حمد و ستایش، درباره ی ملکوت الله می اندیشند، چنین اندیشیدنی آنان را به توبه و پشیمانی و بازگشت به الله و درک حکمت پروردگار در آفریده ها و درک حقیقتی می رساند که خلقت بر آن استوار است نه مجرد اندیشیدن و صرف عمر در تفکر و تدبیر، بلکه اندیشیدن و تفکر برای ساختن زندگی و آبادانی زمین بر اساس این ادراک و اندیشه.

﴿الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ﴾: نمازگزارانند. کسانی که به نماز می ایستند و نماز می خوانند به گونه ای که انگار نماز صفت ثابت آنان است و انگار رکوع و سجود، مشخصه ی بارز آنان در میان مردمان می باشد.

﴿الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾: فرمان دهندگان به نیکی و بازدارندگان از بدی هستند. برای استقرار الوهیت پروردگار یکتا و برپایی جامعه ی اسلامی - که بزرگترین معروف و نیکی است و رویارویی با طاغوت هایی که مردم را بر اسارت و بندگی غیر الله، که بدترین و زشت ترین منکر است - امر به معروف و نهی از منکر امر ضروری است.



﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾: محافظان و مجریان حدود و مقررات الهی هستند. آنان مجریان حدود پروردگارند تا آنها را در وجود خود و میان مردم به مرحله‌ی اجرا در آورند و با کسانی مبارزه کنند که حدود الهی را مراعات نمی‌کنند و به حقوق دیگران تجاوز می‌نمایند.^۱ ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: الله تعالی بیان فرمود که مؤمنان به چه چیزی بشارت یافته‌اند، اما مقدار صفت بشارت براساس قوت وضعف حال، و ایمان مؤمنان و عمل به مقتضای ایمان، متفاوت است.^۲

مسائل فقهی آیات (۱۱۱-۱۱۴):

۱. این آیه متضمن روابودن خرید و فروش است، لذا تمامی علماء امت اتفاق دارند بر روابودن معاملات تا از این جهت بندگان الله بدون هیچ نوع گناه و ظلمی نیازهای خود را برآورده سازند.

۲. این معامله در میان هر فرد مسلمان و پروردگار جهان انجام گرفته است، لذا بر هر شخص مسلمانی واجب است که از مال الله محافظت به عمل آورد و به جز راهی که مورد رضای اوست، انفاق نکند و همچنین بدن خود را حفاظت کند تا این که چیزهای زیان آور بر او وارد نشود، زیرا که مال و بدن مسلمان به وسیله این معامله از آن الله است، لذا باید از هردو محافظت به عمل آورد تا هنگامی که منادی جهاد آن را برای مبارزه فرا خواند. این دو امانت را برای الله که مشتری و خریدار هست تسلیم نماید.

فوائد آیات (۱۱۱-۱۱۴):

۱) اصحاب، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - الله را بهتر و بیشتر از نفس خودشان دوست داشتند. پیامبر بزرگوار اسلام - صلی الله علیه وسلم - این حرکت عظیم و محبت الهی را درون یارانش بیدار کرد، ولی تذکر داد و آن را در قلب ایشان شعله ور ساخت تا الله را از نفس و مال و پدر و مادر بیشتر دوست دارند؛ به طوری که آن‌ها راضی به بذل و بخشش مال شان به خاطر حب الله بودند و به این عمل خیلی خرسند بودند.

۱- التفسیر التروی للقرآن: (۱/۱۱۲).

۲- تیسیر الکریم الرحمن، ص: ۳۵۳.



۲ پروردگاری است کریم که انسان را آفرید و مالی به او عطا کرد، سپس همان چیزی که خودش آفریده و خودش عطا کرده را با قیمتی بیشتر از او می خرد، حال آنکه خلق همه از اویند و به سویش باز خواهند گشت.

۳ الله مؤمنین صادق را مورد تکریم قرار داده است به اینکه جان و مال شان را می خرد، و بهشت را بهای این معامله قرار داده است، آنان را در حالی که از نعمات بهره مند می گردند و مورد ارج و احترام قرار می گیرند وارد آن می گرداند، اما راه تسلیم جان و مال فروخته شده، جهاد صادقانه ای آنان در راه الله و نبرد مداوم شان با دشمنان الله است.

همچنین الله مؤمنین صادق را مورد تکریم دیگری نیز قرار داده است به اینکه برای این معامله بزرگ وعده ای حقی را برعهده ای خود نهاده و خود را ملزم نموده که براساس رحمت و بخشش و احسانش این وعده را عملی نماید و این وعده را در سه کتابش که فرو فرستاده یعنی تورات و انجیل و قرآن بیان داشته است.

۴ چه شکوهمند و ارزشمند است که مجاهد به جهاد در راه الله پرداخته، پا به میدان گذاشته، و با دشمنان می جنگد، در حالی که امیدوار، کامیاب، سرخوش، و از پروردگار کریمش راضی و خشنود است، به تحقق وعده عظیم الهی یقین دارد، و با اشتیاق و سرزندگی، و شجاعت و درخشش بدان روی آورده و می پذیرد.

۵ مؤمنین مجاهد باید خود را به صفات ایجابی و مثبت عظیمی که آیه ای دوم بیان داشته متصف گردانند تا در معامله صادق و مخلص بوده، و به بها و پاداش و کرامت و بزرگی دست یابند. مؤمنان باید اینگونه باشند: توبه کنندگان، پرستندگان، سپاسگزاران، روزه داران، رکوع کنندگان، سجده کنندگان، آنان که به رفتار شایسته فرا می خوانند و از ناپسند باز می دارند.

۶ چنانچه وقتی تاجری صدر ورزد و در خرید و فروشش خیانت و غش ننماید، در معامله اش برکت داده می شود، همینگونه برای بنده ای که در معامله اش با الله متعال صدق و راستی نماید و در ادای حق عبودیت آن ریا و غش نداشته باشد، در این معامله وی برکت داده شده و ثمره آن را بصورت ثواب در می یابد.

۷ جهاد برترین عبادت داوطلبانه است: جهاد موجب فرمانروائی فرمان الله و سخن الله و استقرار هدایت الله در زمین است و سبب می گردد، که دین الله متمرکز گردد و استوار



شود. بنابراین از هر عبادت داوطلبانه و حج و عمره سنت و نماز سنت و روزه سنت برتر است یعنی ثواب و فضیلت حج و عمره سنت و نماز و روزه سنت بدرجه ثواب جهاد نمی رسد. گذشته از آن جهاد موجب می گردد که همه انواع عبادات نظم و سامان خاص اسلامی بخود گیرد، خواه عبادتهای ظاهری یا باطنی، زیرا جهاد موجب عبادات باطنی زهد و پارسائی نسبت به دنیا و دوری وطن و دوری از تمایلات دنیایوی و نفسانی می گردد، تا جائیکه اسلام جهاد را «رهبانیت» نام نهاده است چه در حدیث آمده است که «رهبانیه أمتی: الجهاد فی سبیل الله» «رهبانیت امت من و ترک دنیایشان، جهاد در راه الله است».

جهاد در راه الله مظهر و ثمره عشق و ایمان و یقین و توکل به الله است و مظهر اعلای فداکاری با جان و مال است و معامله و داد و ستد است با الله با جان و مال.

۸ جایگاه امر به معروف ونهی از منکر.

۲۷۸۲ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ سَمِعْتُ التَّوَيْدَ بْنَ الْعِزَّارِ ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ « الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا » . قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ . قَالَ « ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ » . قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ « الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . فَسَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَزَادَنِي .

ترجمه: «عبدالله بن مسعود گوید: از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - پرسیدم: چه عملی به نزد الله از سایر اعمال محبوب تر است؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: خواندن نماز در وقت خودش. گفتم: بعد از انجام نماز در وقت خود چه عملی بهتر است؟ فرمود: نیکی و خدمت در حق پدر و مادر، گفتم: پس از آن چه عملی بهتر است؟ فرمود: جهاد در راه الله. ابن مسعود گوید: پیامبر این جوابها را به من داد، اگر سؤال بیشتری می کردم باز جواب بیشتری می داد».

توضیح: ابن مسعود رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید: کدامین عمل نزد الله متعال، پسندیده تر است؟ فرمود: «نماز سر وقت». و باز سؤال کرد: سپس کدامین عمل؟ فرمود: «نیکی به پدر و مادر». پرسید: سپس چه عملی؟ فرمود: «جهاد در راه الله». بدین سان پیامبر صلی الله علیه وسلم نیکی به پدر و



مادر را پیش از جهاد در راه الله ذکر کرد. اگر ابن مسعود رضی الله عنه بیش از این هم سؤال می کرد، رسول الله صلی الله علیه و آله پاسخش را به روشنی می داد.

این، نشان گر اهمیت نیکی به پدر و مادر است. نیکی به پدر و مادر، دامنهی گسترده ای دارد که شامل خوش رفتاری و خوش زبانی با آنان و نیز حمایت مالی از آنهاست؛ البته در حد توان. زیرا الله متعال دستور داده است: تا آن جا که می توانید، یعنی در حد توان خود، تقوا پیشه کنید. در برابر نیکی به پدر و مادر، نافرمانی از آنها قرار دارد.

امام ابن قیم رحمته الله در کتاب گرانهای زاد المعاد ذکر نموده اند، جهاد چهار مرتبه دارد: جهاد نفس، جهاد شیطان، جهاد کفار و جهاد منافقین.

- جهاد نفس نیز چهار مرتبه دارد که عبارت هستند از: علم، عمل به آن، دعوت به سوی آن و صبر نمودن بر آزار و اذیتی که به سبب آن عاید حال دعوتگر می گردد. و این مسایل چهارگانه موضوع این درس می باشد.

* امام ابن قیم رحمته الله می گوید: وقتی این مراتب چهارگانه کامل شد، شخص از جمله علمای ربانی به شمار می رود؛ چون علمای سلف بر این اتفاق نظر دارند که کسی عالم ربانی نامیده نمی شود تا اینکه حق را بداند، و به آن عمل کند و به دیگران آموزش دهد، پس هرکس علم آموخت و به آن عمل کرد و به دیگران آموخت، این شخص در مملکت عظیم آسمان ها بزرگوار نامیده می شود.

- و جهاد شیطان دو مرتبه دارد: جهاد علیه دفع شبهات، و جهاد علیه نیت های فاسد و شهوات، و بعد از جهاد علیه دفع شبهات یقین حاصل می شود و پس از جهاد علیه نیت های فاسد صبر حاصل می شود.

- و جهاد کفار و منافقین چهار مرتبه دارد: با قلب، با زبان، با مال و با جان. و جهاد با کفار به طور خاص با دست، و جهاد منافقین خاص با زبان انجام می پذیرد.

- جهاد با ظالمان، بدعتی ها و ترویج دهندگان منکرات سه مرتبه دارد: نخست با دست اگر فرد قادر به آن بود. و اگر عاجز ماند از این مرحله به جهاد زبانی منتقل می شود و اگر به زبان نیز عاجز بود با قلب خود جهاد می کند.



* ابن قیم رحمته الله می‌گوید: «این سیزده مرتبه جهاد است و کسی که جهاد نکرده یا آرزوی جهاد نداشته باشد و بمیرد، بر یکی از شاخه‌های نفاق مرده است» و این سخنی ارزشمند و درست است.

- هرکس در این مراتب جهاد دقت کند برنامه و روش زندگی برایش آشکار می‌شود، و در انجام دادن جهاد به وجه احسن، طبق مراتب مذکور و براساس ارشادات قرآن و سنت نبوی، حریص می‌شود. الله متعال می‌فرماید: ﴿وَهْدُوفِ آلِ حَـٰرٍ وَآلِ إِدْرِیۡسَ﴾ [الحج: ۷۸] «و در راه الله جهاد کنید، چنانکه سزاوار جهاد (در راه) او است».

- جهاد با تمام انواع ذکر شده آن بر شخص مکلف در صورتی واجب است که توانایی آن را داشته باشد چنانکه الله متعال می‌فرماید: ﴿فَبِمَا نَفَعْنَا لَعَلَّکُمْ تَفْکَرُونَ﴾ [التغابن: ۱۶] «پس تا (جایی که) می‌توانید از الله بترسید».

و این امر بهانه‌جویی شخص را که می‌گوید: برپانمودن این امور سخت است! از بین می‌برد.

- و هر فرد مؤمن که هر نوعی از این انواع جهاد را انجام بدهد، او سرباز الله بوده و در حزب او تعالی است. و این همان سربازی و خدمت درست است بلکه بهترین سربازی است، پس سعی کن تا سرباز واقعی الله باشی، و برای رضایت الله تعالی کار کنی و در نتیجه محبت، رضایت و فضل عظیم او سبخانه نصیبت گردد.

- الله متعال لشکر خود را شرف نصیب کرده و آن‌ها را وعده پیروزی و تمکین داده است و آن‌ها را با نسبت دادن به خویش مفتخر نموده است، طوری که می‌فرماید: ﴿لَقَدْ دَسَّاتُ لَکُمُ الْعِزَّ اِنَّ اِلَکُم مَّرْجَعُیۡ ۚ اِلَیْهِمْ لَـَّـمَّ تُصْرَفُونَ ۚ وَنُفِیَ اِلَیْهِمْ لَـَّـهَوْنَ﴾ [الصافات: ۱۷۱-۱۷۳].

«و به راستی وعده ما برای بندگان فرستاده ما از پیش صادر شده است؛ که آن‌ها یاری شده هستند؛ و بی‌گمان لشکر ما پیروز هستند».



- و از مهم‌ترین صفات سرباز؛ اطاعت، فرمانبرداری، و انجام کاری که به آن مکلف شده، و درک مسئولیت در قبال وظیفه‌ای که به او سپرده شده، می‌باشد. و این صفات در جاهای مختلفی از قرآن و سنت پیامبر ﷺ ذکر شده‌اند.

- شما به این تفاوت بزرگ بین کسی که خود را سرباز الله ﷻ نموده، و کسی که خود را سرباز هوا و هوس، شیطان و طاغوت‌ها نموده است دقت نمایید.

- کسی که از سربازی الله متعال اِبا ورزید؛ پس خواهی نخواهی برای سربازی غیر او تعالی آماده شده است.

- سربازی برای الله متعال به این مسایل چهارگانه مربوط است: علم، عمل، دعوت و صبر.

- این مسایل چهارگانه از جمله اعمالی نیست که انسان آن را در مدت کوتاهی انجام دهد سپس ترکش کند، بلکه برنامه و روش زندگی‌اش است، مادامی که در این دار امتحان (دنیا) زندگی می‌کند؛ پس او مأمور به انجام آن بوده تا اینکه الله ﷻ او را بمیراند یا این تکلیف (انجام مسایل چهارگانه) از وی برداشته شود.

- نباید درس‌های علمی ما درس‌های نظری باشد، که تنها معلومات خود را بیشتر سازیم، بلکه آموزش درست آن است که درس‌های علمی را برنامه و روش علمی و عملی ساخته و آن را در زندگی خود پیاده کنیم، و زندگی ما به خاطر الله ﷻ باشد، و همتی که به خرج می‌دهیم برای اعلای کلمه الله باشد، و پیام و شعار ما این باشد که در راه الله ﷻ زندگی می‌کنیم و در راه الله ﷻ می‌میریم ﴿لَإِنْ صَحَّ كِتَابُكَ وَهَيَّاهُ وَمَمَاتِ لَ رَبِّ لَعَلَّمَا لَ شَيْءٍ كَ لُؤَيَّ كَ أُمَرْتُ وَلَّأ أَوَّلُ لَ مُرَلَمَا﴾ [الأنعام: ۱۶۲-۱۶۳].

«بگو: بی‌گمان نمازم، و عبادت (و قربانی) من، و زندگی و مرگ من، همه برای الله پروردگار جهانیان است. * شریکی برای او نیست، و به این مأمور شده‌ام، و من نخستین مسلمان هستم»



چرا مبارزه و جهاد علیه ظلم و فساد؟:

جهاد با دشمنان دین و ملت و کشور از عبادات بزرگ و عظیم محسوب می شود و دارای اهمیت ویژه و آثار بسیار ارزشمند و وسیع می باشد. اگر جهاد و مبارزه با دشمنان متجاوز تعطیل شود و این واجب بزرگ الهی ترک گردد اساس و بنیان دین و استقلال و آزادی و تمامیت ارضی سرزمین اسلامی در معرض اضمحلال و نابودی قرار می گیرد و جان و مال و ناموس و آبرو و همه هستی مسلمانان با خطر فنا مواجه می شود. تشکیل ارتش و سپاهیان و لشکرهای نیرومند به منظور تحقق اصل جهاد با متجاوزان و جنگ افروزان است و در غیر این صورت فلسفه وجودی امکانات و تجهیزات و نیروهای انسانی برای استحکام قدرت نظامی منتفی می گردد و ضرورت خود را از دست می دهد.

اسلام اذن جهاد و مبارزه را از جانب الله تعالی برای جامعه و فرزندان خود صادر می کند و مقابله با ظلم و ستم و از بین رفتن فتنه و فساد و شرک و کفر و تباهی در زمین را از هدف های بزرگ جهاد معرفی می نماید.

جهاد با ستمکاران، بدعت گزاران و تبهکاران سه مرحله دارد: نخست اقدام عملی و فیزیکی اگر قادر باشد و در صورتی که عاجز باشد به جهاد زبانی انتقال می یابد. اگر با زبان هم ممکن نباشد باید قلباً با آن مبارزه کند یعنی قلباً آن را نپسندد. طوریکه در حدیث شریف است که: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»^۱.

«هر کس از شما منکری را دید باید آن را با دست خود (عملاً) تغییر دهد و اگر عملاً نتوانست با زبان آن را تغییر دهد و اگر با زبان نیز نتوانست پس با قلب آن را نپسندد و این مرحله آخر نشانه ضعف ایمان است».



اگر کسی در حالی بمیرد که نه جهاد کرده باشد و نه نیت آن را داشته باشد بر شعبه‌ای از نفاق مرده است. چنانکه در حدیث شریف است که: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ»^۱.

«آنکه بمیرد و به جهاد نپرداخته باشد، و شرکت در جهاد را نیز به دل نپرواند، بر شعبه‌ای (و نوعی) از نفاق مرده است».

همچنان جهاد با شر و فساد داخلی کار بسیار با ارزشی برای حمایت جامعه از تباهی، فروپاشی و تجزیه است. چرا که جامعه اسلامی ارزش‌ها و ویژگی‌هایی دارد که آن را از دیگر جوامع جدا می‌سازد و چنانچه این ارزش‌ها تباه یا به فراموشی سپرده شود و یا با آنها مبارزه صورت گیرد دیگر مؤلفه‌های یک جامعه اسلامی را نخواهد داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يَسْتَجَابُ لَكُمْ»^۲.

«قسم به ذاتی که جانم در دست اوست باید مردم را به معروف امر کرده و از منکر برحذر دارید، و گرنه در صورت ترک آن، الله تعالی عذاب و عقابی را بر شما نازل می‌کند، و شما هم دعا می‌کنید و دعای شما مستجاب نخواهد شد».

اسلام جهاد با ستمکاران و فسادکاران را بر فرد فرد مسلمانان واجب کرده است و هر فرد مسلمان باید در حد توان خود با دست و زبان و قلب به جهاد با منکرات برخیزد و اگر جهاد قلبی به عنوان آخرین مرحله هم ترک شود چیزی از ایمان باقی نمی‌ماند. در این مرحله مطلوب آن است که انسان قلباً ظلم و منکر را ناپسند پندارد و از ظالمان و مرتکبان گناه بیزارى جوید. این مرحله از جهاد به گونه‌ای است که هیچ کس نمی‌تواند از آن سر باز زند، زیرا قلب مؤمن در اختیار هیچ کس جز پروردگار و خالق آن نیست. رسول کریم صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَغَيِّرُوا عَلَيْهِ، فَلَا يَغَيِّرُوا، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا»^۳. «اگر فردی در بین ملتی باشد که در میانشان فساد و تباهی صورت گیرد و آن

۱- صحیح مسلم (۱۹۱۰).

۲- سنن ترمذی (۲۱۶۹) با تحسین البانی در صحیح الجامع (۷۰۷۰).

۳- سنن ابو داود (۳۳۴۰) صحیح ابن حبان (۳۲) با تحسین البانی در التعليقات الحسان (۳۲).



ملت قادر به جلوگیری از انجام منکرات به وسیله او باشند، اما این کار را انجام ندهند، الله همه آن ملت را پیش از آنکه بمیرند (در دنیا) گرفتار عذاب خواهد کرد».

چه بسا فساد داخلی مقدمه‌ای برای تجاوز خارجی باشد، در اوایل سوره اسراء نیز دلیلی برای این مدعا وجود دارد: آنجا که الله تعالی از سرگذشت بنی اسرائیل و دو بار فساد و طغیان و سرکشی آنان برای ما سخن می‌گوید. آنان در بین خود کسی را نیافتند که از فساد بازشان دارد یا در برابر آن مقاومت کند. بنابراین الله تعالی دشمنان خارجی را بر آنان مسلط کرد به طوری که داخل خانه‌ها را می‌گشتند و عبادتگاه‌هایشان را خراب می‌کردند، تورات را می‌سوزاندند و بدترین عذاب‌ها را به آنان می‌چشانند و بر هر چه دست می‌یافتند می‌گشتند و در هم می‌کوبیدند

۲۷۸۲ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنَيْشٌ ، وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: هجرتی بعد از فتح نیست، ولی جهاد و نیت جهاد به حال خود باقی‌ست و هرگاه به جهاد دعوت شدید، آن را لَبِیک گفته، بسوی آن بشتابید.

توضیح: این حدیث را پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از آنکه را فتح کردند فرموده است. مکه قبل از فتح بعنوان سرزمین و دیار شرک محسوب می‌شد که مسلمانان از آنجا به سوی مدینه و به سوی الله و رسولش هجرت می‌کردند، وقتی که آنجا فتح گردید، از آن پس هجرت از آنجا مشروع نیست، زیرا دیگر به دیار و بلاد اسلام تبدیل شده و لهذا هجرت از مکه به جای دیگر ساقط شد.

با این وجود هجرت کردن از بلاد شرک تا روز قیامت باقی و پابرجاست، و نفی از هجرت در این حدیث تنها مخصوص هجرت از مکه است.

و اینکه فرمودند: «اما جهاد و نیت باقیست»، یعنی چیزی که بعد از فتح مکه برای مردم آنجا هنوز باقی مانده؛ جهاد کردن است البته اگر برایشان ممکن بود، و یا نیت رفتن به جهاد



اگر برایشان امکان رفتن نباشد، لذا فرمودند: «ولكن جهاد ونية» یعنی جهاد در راه الله و نیت خالصانه، بگونه ای که قصد مسلمان از جهادش برای پیروزی و سربلندی دین الله باشد.

و اما آنجا که فرمودند: «و هرگاه دعوت به جهاد شدید، به جهاد بروید»، یعنی هرگاه ولی امر شما را برای رفتن به جهاد در راه الله مطالبه کرد، بر شما واجب است که به جهاد بروید، به دلیل فرموده باری تعالی: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَأَقُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (توبه ۳۸-۳۹). یعنی: ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود: (برای جهاد) در راه الله

بیرون روید، سستی می‌کنید و دل به دنیا می‌دهید؟ آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن جهان خشنودید؟ متاع این جهان در برابر متاع آن جهان، چیز کمی بیش نیست. اگر برای جهاد بیرون نروید، الله شما را (در دنیا با استیلاء دشمنان و در آخرت با آتش سوزان) عذاب دردناکی می‌دهد و (شما را نابود می‌کند و) قومی را جایگزینتان می‌سازد که جدای از شمايند (و پاسخگوی فرمان پروردگارند و در اسرع وقت دستور او را اجرا می‌نمایند) و هیچ زبانی به الله نمی‌رسانید و الله بر هر چیزی توانا است»^۱.

حافظ (ابن حجر) در «الفتح» در شرح این قسمت از حدیث رسول الله صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ که می‌فرماید: «لكن جهاد ونية»: (بلکه جهاد و نیت است) می‌نویسد: علامه طیبی و دیگران می‌گویند: این استدراك ایجاب می‌کند که با حکم ما قبل مخالفت شود. معنی آن به این گونه است که «هجرتی که در آن ترك وطن مقصود بود و از افراد خواسته می‌شد به مدینه هجرت کنند تمام شده است؛ اما ترك وطن به سبب جهاد، هم چنان به قوت خود باقی است و نیز حکم ترك وطن به نیت خیر مانند: فرار از دیار کفر یا هجرت در راه کسب علم یا گریز از فتنه‌ها، برای حفظ دین که همه ی این‌ها را شامل می‌شود هم چنان باقی است».

خیر در این است که بیرون شدن از هر شهری که به صلاح دینش باشد، برایش بهتر است، برابر است که هجرت نامیده بشود، یا نشود.

^۱ - «مجموع فتاوی و رسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین» (۴۳۹/۲۵).



امام نووی گفته است: معنای حدیث آنست که هجرتی از مکه وجود ندارد، زیرا مکهء مکرمه سرزمین اسلام گردیده است.

امام خطابی گوید: برای مسلمانان در آن وقت به علت اینکه مکه فتح گردیده و مسلمانان برای دین شان نگرانی نداشته اند هجرتی بسوی مدینه لازم نبود. چون، علت وجوب هجرت در ابتداء نیز بخاطر قلت مسلمین در آن وقت در مدینه بوده تا بدین ترتیب مسلمانان در مدینه زیاد شده و قدرت یابند، که در واقع این هجرت به سوی پیامبر الله و حمایت از ایشان و تعلیم دین بوده است، اما پس از فتح مکه از این امر بی نیازی بوده و مسلمین توان و نیروی حمایت از خویش را داشته اند.

فَلَهُوَ اَيُّ ذِيهِ!

این که چه کسی گفته است: «لا هجرة بعد الفتح» یعنی بعد از فتح الباری در شرح صحیح بخاری؟

پاسخ: گویندهی این جمله، علامه شوکانی رحمه الله است.

این مطلب را محمد صدیق خان در آغاز کتاب خود الحِطَّة فی ذکر الصحاح السَّتَّة، صفحه ۵۶، نقل کرده است. وی این جمله را پس از نقل سخن ابن خلدون آورده که گفته بود: «شنیده ام بسیاری از مشایخ - رحمهم الله تعالی - می گویند: شرح کتاب بخاری دینی است بر عهده امت»، و منظورشان این است که کسی از علما تاکنون آن گونه که شایسته است، این کتاب را شرح نداده.

سپس سخن مصطفی مشهور به حاجی خلیفه را از کشف الظنون نقل می کند: «شاید این دین با شرح محقق ابن حجر عسقلانی (فتح الباری) و العینی ادا شده باشد».

محمد صدیق خان سپس می گوید: «به همین خاطر، زمانی که از شیخ الشیوخ کامل ما، مولانا محمد بن علی بن محمد الشوکانی، پرسیدند: آیا شما الجامع الصحیح بخاری را مانند دیگر علما شرح نمی دهید؟ پاسخ داد: «لا هجرة بعد الفتح». یعنی: بعد از فتح الباری از حافظ ابن حجر عسقلانی دیگر جای شرح نیست. و آنچه در این عبارت از لطافت و ظرافت نهفته است، بر کسی پوشیده نیست».

و توفیق از جانب الله است.



۲۷۸۴ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَرَى الْجِهَادِ أَفْضَلُ الْعَمَلِ ، أَفَلَا تُجَاهِدُ قَالَ « لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجُّ مَبْرُورٍ » .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت شده که گفت: گفتیم: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما جهاد را بهترین اعمال می بینیم، پس آیا جهاد نکنیم؟ فرمود: لیکن بهترین جهاد، حج مقبول است.

توضیح: جهاد با کافران به صورت جنگ بر زنان واجب نیست، بلکه جهاد در دعوت به سوی حق و بیان شریعت بر آنان واجب است تا حدی که حرمت شان شکسته نشود و عورت شان کاملاً پوشیده باشد و با مردان بیگانه که نامحرم هستند، مختلط نشوند و با آن ها خلوت نکنند و با ناز و کرشمه سخن نگویند.

الله تعالی خطاب به زنان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید: «وَأَذْكُرَنَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (۳۴)﴾ [الأحزاب: ۳۴] و آیات الله و سخنان حکمت انگیز پیامبر را که در منازل شما خوانده می شود یاد کنید». از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: به رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم گفتیم: آیا بر زنان جهاد لازم است؟ گفت: بله بر آن ها جهادی است که در آن جنگی نیست، حج و عمره است.

نیز از عایشه رضی الله عنها روایت است که به رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم می گوید: ای پیامبر! ما معتقد هستیم که جهاد برترین عمل است آیا جهاد نکنیم؟ فرمود: «اما برترین جهاد (شما زنان) حج مقبول به درگاه الله است».

۲۷۸۵ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَاصِبٍ أَنَّ ذُكْوَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ ذَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَغْدِلُ الْجِهَادَ . قَالَ « لَا أَجِدُهُ » قَالَ - هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَقْرَأَ وَتَصُومَ وَلَا تَطْعُمَ » . قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيْسَتْ فِي طَوْلِهِ فَيَكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٌ .



معنی کلمات:

- **جهاد:** از جهد است، خستگی و مشقت یا از جهد است تلاش و کوشش. در اصطلاح تلاش و قبول مشقت برای اعلاى دين الله عزوجل.

- **سير:** جمع سيره، طريقه، شیوه.

ترجمه: «ابو هريره - رضى الله عنه - مى گوید: شخصی به نزد پیامبر - صلى الله عليه وسلم - آمد، به او گفت: عمل خیری را به من نشان بده که ثواب آن به اندازه جهاد باشد، پیامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: همچو عملی را پیدا نمی کنم»، فرمود: آیا می توانید وقتی که انسانهای با ایمان به جهاد می روند شما هم در مدتی که ایشان در حال جهاد هستند به مسجد بروید و شب و روز نماز بخوانید، و بدون افطار روزه باشید؟ آن شخص گفت: چه کسی توانایی این کار را دارد؟!».

توضیح: یکی از فضایل جهاد، این است که اگر انسان به شهادت برسد، روز قیامت در حالی می آید که خونس جاریست؛ رنگش، رنگ خون است و بویش، بوی مشک و همه ی افراد این امت و سایر امت ها و نیز فرشتگان، شاهد این صحنه هستند. انسان به موجب شهادت، جایگاه والا و ویژه ای در دنیا و آخرت می یابد.

از دیگر فضایل جهاد، این است که هر کس به اندازه ی فاصله ی دو بار دوشیدن شتر، پیکار کند و به قصد اعلاى کلمه الله در میدان نبرد حاضر شود، بهشت بر او واجب می گردد.

هم چنین کسی که برای جهاد در راه الله خروج می کند، پاداشی همانند پاداش کسی می یابد که از هنگام خروج او تا زمان بازگشت وی، روزها روزه بگیرد و افطار نکند و شبها به نماز و عبادت بایستد و خسته نشود؛ یعنی نزد الله متعال، فقط چنین کسی در اجر و ثواب با مجاهد راه حق، برابر است؛ ولی همان گونه که پیامبر ﷺ و صحابه گفتند، هیچ کس توانایی انجام چنین کاری را ندارد. هم چنین در یکی از این احادیث آمده است: «در بهشت، صد جایگاه والا وجود دارد که الله آن را برای مجاهدان راه خود آماده ساخته است و فاصله ی هر جایگاه با جایگاه بعدی، به اندازه ی فاصله ی میان زمین و آسمان می باشد».

این احادیث و بسیاری از احادیث دیگر، بیان گر فضیلت جهاد در راه الله متعال است. جهاد در راه الله با جان و مال انجام می شود؛ اما جهادی که با جان فشانی در راه الله باشد، برتر است و پاداش بیش تری دارد؛ زیرا احادیثی که اینک گذشت، درباره ی کسی بود که با جان



خود در راه الله جهاد می کند. البته کسی که با مال خویش جهاد نماید، در مسیر خیر و نیکی قرار دارد؛ زیرا رسول الله ﷺ فرموده است: «مَنْ جَهَّزَ غَزَاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا»؛ یعنی: «کسی که رزمنده‌ای را مجهز کند، پیکار کرده است و هر کس در نبود رزمنده‌ای از خانواده‌اش به خوبی حمایت و سرپرستی نماید، پیکار کرده است». به عبارت دیگر: بی آن که از پاداش مجاهد کاسته شود، اجر و ثواب حضور در میدان نبرد به او می‌رسد. از الله متعال می‌خواهیم که ما را جزو مجاهدان راه خود قرار دهد؛ به یقین او بر هر کاری تواناست.

۲ - باب أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تَأْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) .

باب: بهترین مردم کسی است که با جان و مال خود در راه الله جهاد می کند

وقول الله عزوجل: «ای مؤمنان آیا شما را به معامله ای رهنمود سازم که شما را از عذاب بسیار دردناک دوزخ رها سازد؟ (و آن این است که) به الله و پیامبرش ایمان می آورید، و در راه الله با مال و جان جهاد می کنید اگر بدانید این برای شما از هر چیزی بهتر است. (اگر این تجارت را انجام دهید الله) گناهانتان را می بخشاید و شما را به باغ های بهشتی داخل می گرداند که از زیر آن جویبارها روان است، و شما را در منازل و خانه های خوبی جای می دهد که در باغ های بهشت جاویدان و ماندگار، واقع شده اند. پیروزی و رستگاری بزرگ همین است (گذشته از این نعمت ها) نعمت دیگری که نصرت الله و فتح نزدیکی است (منظور فتح مکه) و مؤمنان را به این مرده بده». [صف: ۱۰-۱۲]

توضیح: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾: از مسکن ها نام برده شد؛ چون جهاد باعث



جدایی از خانه ها می شود و در عوض آن جدایی موقتی، وعده‌ی داشتن خانه های ابدی به مجاهدان داده شود.^۱

﴿وَأُخْرَىٰ تَحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾: (وَأُخْرَىٰ تَحِبُّونَهَا) (وَأُخْرَىٰ تَحِبُّونَهَا)

یعنی: نعمت و نوید دیگری هم به شما می دهد و شما دوستش دارید. سپس این نعمت را بیان می فرماید: (لَضَمَّ مِنْ آلِ هَارُونَ) یعنی شما را با نصرت و یاری خویش بر دشمنانتان پیروز می گرداند. بدون شک انسان دوست دارد که بر دشمن خویش پیروز شود و این، برای او مایه‌ی شادی و خرسندی ست که الله متعال، شکست و خفت دشمن انسان را به دست او رقم بزند؛ همان گونه که الله متعال می فرماید: (تَلَوُوهُ هَؤُلَاءِ أَلْطَبُوهِيَ كُمْ يَخْزَوْهُمْ وَيَذْضُرُّهُمْ عَلَى هُمْ يَنْفِصُ دُورَ رَوْمٍ هَؤُلَاءِ) (۱) وَ ذَبَّ يَظْلُمُ لَهُمْ وَيُؤَبُّ آلَ عَمَّ نَعَشَ أَرْوَأَ آلَ عَمَّ حَ لِم) (۱) [التوبة: ۱۴، ۱۵] با آنان بجنگید تا الله، آن ها را به دست شما عذاب نماید و رسوایشان گرداند و شما را بر آنان پیروز کند و سینه های مؤمنان را بهبود بخشد و خشم دل هایشان را از میان ببرد. و الله، توبه ی هر که را بخواهد، می پذیرد. و الله، دانای حکیم است.

این‌ها فواید بزرگی‌ست؛ به‌ویژه این‌که الله متعال از طریق جهاد، عذاب و شخواری دشمن را به دست مسلمانان رقم می‌زند. از این‌رو فرمود: **(لَصَّوْرُ مَوْنٍ أَلَّا هُوَ تَحَّ يَوْبٌ)** و به مسلمانان نوید یاری و پیروزی نزدیکی را داد؛ چنان‌که این امر برای مسلمانان صدر اسلام تحقق یافت و الله متعال، فتوحات و پیروزی‌های بزرگ و چشم‌گیری به رویشان گشود و غنائیم فراوانی نصیبشان فرمود؛ زیرا آن‌ها طبق وظیفه و تکلیف شرعی خویش به الله **(عَزَّ وَجَلَّ)** ایمان آوردند و در راه او جهاد کردند. سپس الله **(عَزَّ وَجَلَّ)** می‌فرماید: **(يَوَاشِي لَالْمُؤْمِنِي)**؛ یعنی: نوید این امور و نعمت‌های الهی را به کسانی بده که به آن باور دارند و به الله و پیامبرش ایمان آورده‌اند و در راه الله جهاد می‌کنند.

^١- التحرير والتنوير: (١٩٥/٢٨).



رسول الله صلى الله عليه وسلم می فرماید: «یک بامداد یا شامگاه در راه الله بیرون آمدن (و جهاد کردن) از دنیا و هر آن چه در آن است، بهتر می باشد» و نیز «یک روز نگهبانی در راه الله از دنیا و هر آن چه در آن وجود دارد، بهتر است». این، فضیلت بسیار بزرگی ست؛ جهاد و نگهبانی در راه الله، فقط از دنیایی که در آن زندگی می کنیم، بهتر نیست؛ بلکه از تمام دنیا، از ابتدا تا پایان آن، و از هر آن چه در آن است، بهتر می باشد. کسی سرآغاز دنیا را نمی داند و پایان آن نیز معلوم نیست؛ ولی یک روز نگهبانی در راه الله و همین طور جهاد کردن در یک بامداد یا شامگاه، از همه ی دنیا و آن چه در آن وجود دارد، بهتر است.

رسول الله ﷺ فرمود: «به اندازهی جای تازیانه ی شما در بهشت، از دنیا و آن چه در آن وجود دارد، بهتر است». آن چه پیش تر گفتیم، در این باره نیز مصداق دارد و بدین سان درمی یابیم که حدود یک متر از بهشت، از تمام دنیا و آن چه در آن است، بهتر می باشد؛ مانند یک روز نگهبانی یا یک جهاد صبحگاهی یا شامگاهی در راه الله.

در این احادیث آمده است که از پیامبر ﷺ درباره ی برترین مردم پرسیدند؛ فرمود: «مومنی که با جان و مالش در راه الله جهاد می کند». سوال شد: سپس چه کسی؟ پیامبر ﷺ فرمود: «مومنی که در دره ای - خلوت می گیرند و - الله را عبادت می کند و مردم را ترک می کند تا از طرف او آسیبی به مردم نرسد»؛ یعنی: به عبادت و پرستش الله متعال می پردازد و می کوشد تا از ناحیه ی او هیچ بدی و آسیبی به مردم نرسد. این حدیث، یکی از دلایل کسانی ست که خلوت گزینی و گوشه نشینی را بر هم زیستی و هم نشینی با مردم ترجیح می دهند؛ اما دیدگاه درست، این است که اگر کسی زیستن در میان مردم را برای دین و ایمانش زیان بار ببیند، بهتر است که خلوت گزیند؛ اما برای کسی که از این بابت احساس نگرانی نمی کند، بهتر است که با مردم و در میان جمع و جامعه باشد؛ زیرا پیامبر ﷺ فرموده است: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ»؛^(۱) یعنی: «مومنی که در میان مردم زندگی می کند و بر اذیت و آزاری که از آن ها می بیند، شکیبایی می ورزد، از مومنی که با دوری گزیدن از مردم، در برابر اذیت و آزارشان شکیبایی نمی کند، بهتر است». مثلاً اگر اوضاع و احوال جامعه رو به تباهی نهاد و احساس کردی که ماندن در میان مردم، برای دین و ایمانت زیان بار است تو را از الله متعال دور می کند، گوشه نشینی و

(۱) صحیح است؛ نگا: صحیح الجامع، ش: ۶۵۱.



تنهایی را اختیار کن؛ زیرا پیامبر ﷺ فرموده است: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ».^(۱) یعنی: «به‌زودی، بهترین ثروت و دارایی مسلمان، گوسفندانش خواهند بود که او به دنبال آن‌ها به قله‌ی کوه‌ها و محل‌های بارش باران می‌رود تا دینش را از فتنه‌ها محفوظ بدارد».

لذا گوشه‌نشینی یا ماندن در میان مردم، به شرایط بستگی دارد؛ اگر اوضاع و احوال جامعه رو به تباهی و فتنه و فساد نهاد و گناهان و مفسد افزایش یافت، در این حالت، گوشه‌نشینی از ماندن در میان مردم بهتر است؛ اما اگر این‌گونه نبود، در میان مردم بمان و ضمن هم‌زیستی با آنان و صبر و شکیبایی در برابر اذیت و آزارشان، امر به معروف و نهی از منکر کن؛ چه بسا الله متعال، تو را سبب هدایت و اصلاح یک نفر بگرداند و این، برای تو از شتران سرخ‌موی عرب نیز بهتر است.^۲

۲۷۸۶ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ». قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ «مُؤْمِنٌ فِي شُعْبٍ مِنَ الشُّعَابِ يَثْقَى اللَّهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ».

معنی کلمات:

- شعب: دره، در اینجا منظور جای خلوت و دور از فتنه است.

ترجمه: «ابوسعید خدری - رضی الله عنه - می‌گوید: گفتند: ای رسول الله! چه کسی به نزد الله از همه محترم‌تر است؟ فرمود: شخص با ایمانی که با مال و جان خود در راه الله جهاد می‌کند، گفتند: بعد از او چه کسی از همه محترم‌تر است؟ فرمود: شخص با ایمانی است که در دره و جای خلوتی به پرهیزگاری و عبادت مشغول است و مردم را از شر اذیت و آزار خود محفوظ می‌دارد».

توضیح: در این حدیث آمده است که از پیامبر ﷺ درباره‌ی برترین مردم پرسیدند؛ فرمود: «مومنی که با جان و مالش در راه الله جهاد می‌کند». سوال شد: سپس چه کسی؟ پیامبر ﷺ

^(۱) صحیح بخاری، ش: (۱۹، ۶۴۹۵، ۷۰۸۸) به نقل از ابوسعید خدری ر.ه.

^۲ - شرح ریاض الصالحین: (۴۴/۵).



فرمود: «مومنی که در دره‌ای - خلوت می‌گزیند و - الله را عبادت می‌کند و مردم را ترک می‌کند تا از طرف او آسیبی به مردم نرسد»؛ یعنی: به عبادت و پرستش الله متعال می‌پردازد و می‌کوشد تا از ناحیه‌ی او هیچ بدی و آسیبی به مردم نرسد. این حدیث، یکی از دلایل کسانی‌ست که خلوت‌گزینی و گوشه‌نشینی را بر هم‌زیستی و هم‌نشینی با مردم ترجیح می‌دهند؛ اما دیدگاه درست، این است که اگر کسی زیستن در میان مردم را برای دین و ایمانش زیان‌بار ببیند، بهتر است که خلوت‌گزیند؛ اما برای کسی که از این بابت احساس نگرانی نمی‌کند، بهتر است که با مردم و در میان جمع و جامعه باشد؛ زیرا پیامبر ﷺ فرموده است: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ»؛ (۱) یعنی: «مومنی که در میان مردم زندگی می‌کند و بر اذیت و آزاری که از آن‌ها می‌بیند، شکیبایی می‌ورزد، از مومنی که با دوری‌گزیدن از مردم، در برابر اذیت و آزارشان شکیبایی نمی‌کند، بهتر است». مثلاً اگر اوضاع و احوال جامعه رو به تباهی نهاد و احساس کردی که ماندن در میان مردم، برای دین و ایمانت زیان‌بار است تو را از الله متعال دور می‌کند، گوشه‌نشینی و تنهایی را اختیار کن؛ زیرا پیامبر ﷺ فرموده است: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ»؛ (۲) یعنی: «به‌زودی، بهترین ثروت و دارایی مسلمان، گوسفندانش خواهند بود که او به دنبال آن‌ها به قله‌ی کوه‌ها و محل‌های بارش باران می‌رود تا دینش را از فتنه‌ها محفوظ بدارد».

لذا گوشه‌نشینی یا ماندن در میان مردم، به شرایط بستگی دارد؛ اگر اوضاع و احوال جامعه رو به تباهی و فتنه و فساد نهاد و گناهان و مفساد افزایش یافت، در این حالت، گوشه‌نشینی از ماندن در میان مردم بهتر است؛ اما اگر این‌گونه نبود، در میان مردم بمان و ضمن هم‌زیستی با آنان و صبر و شکیبایی در برابر اذیت و آزارشان، امر به معروف و نهی از منکر کن؛ چه بسا الله متعال، تو را سبب هدایت و اصلاح یک نفر بگرداند و این، برای تو از شتران سرخ‌موی عرب نیز بهتر است.

(۱) صحیح است؛ نگاه: صحیح الجامع، ش: ۶۶۵۱.

(۲) صحیح بخاری، ش: (۱۹، ۶۴۹۵، ۷۰۸۸) به نقل از ابوسعید خدری ؓ. [ر.ک: حدیث شماره‌ی ۶۰۴، (مترجم)]



سید سابق در «فقه السنه» می نویسد: از این حدیث برمی آید که عزلت و گوشه نشینی و پرهیز از اختلاط و آمیزش با مردم نیکو است، و در این مطلب بین علما اختلاف مشهود است:

بنا به مذهب شافعی و بیشترین علماء اختلاط و آمیزش با مردم بهتر است، مشروط بر آنکه امید سلامتی از فتنه ها باشد و گروهی معتقدند که اعتزال و گوشه نشینی بهتر است. جمهور علما گویند مقصود از این حدیث، اعتزال و گوشه نشینی در زمان فتنه ها و جنگ است، در آن وقت اعتزال و گوشه نشینی بهتر است یا درباره کسی است که مردم از شر او ایمن نیستند و او تاب تحمل مردم را ندارد و یا امثال اینگونه اشخاص.

بی گمان پیامبران صلوات الله علیهم و جمهور اصحاب و تابعین و علماء و پارسایان همواره با مردم اختلاط و آمیزش داشته اند و از فواید این عمل برخوردار بوده اند، از قبیل نماز جماعت و نماز جمعه و تشییع جنازه و عیادت بیماران و حلقه های ذکر و امثال آن. نام «شعب» = دره برای مثال است و مقصود از آن مطلق اعتزال و گوشه نشینی است چون معمولاً اینگونه محلات از مردم خالی بوده اند و نظیر این حدیث نیز داریم که از پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - درباره نجات و رهایی سوال شد فرمود: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلَيْسَ بِيَتِكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ»، «زبان خویش را نگه دار و ملازم خانه ات باش و برگناه خویش گریه کن».

۲۷۸۷ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ - كَمَثَلِ الصَّائِغِ الْقَائِمِ ، وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بَأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» .

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: شنیدم که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «مثال مجاهد در راه الله - و الله بهتر می داند که چه کسی در راه او جهاد می کند - مانند کسی است که همیشه در حال روزه و نماز بسر می برد. و الله، تعهد نموده است که اگر مجاهد راهش را بمیراند، او را وارد بهشت سازد و (اگر زنده نگه دارد) سالم و تندرست، همراه پاداش یا غنیمت (به خانه) برگرداند».



فوائد حدیث:

- (۱) تشبیه زیبا و تأثیرگذار: مجاهد در راه الله به کسی تشبیه شده که دائماً روزه‌دار و شب زنده‌دار است.
- (۲) ارزش جهاد در اسلام: جهاد جایگاه بسیار بلندی دارد، هم‌سنگ با عبادت‌های بزرگ مانند روزه و نماز شب.
- (۳) ذکر شرط نیت خالص: جمله «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ» نشان می‌دهد که نیت، در پذیرش جهاد نزد الله اهمیت بالایی دارد.
- (۴) تضمین الهی برای مجاهد: الله سرنوشت مجاهد را در هر حال ضمانت کرده: یا شهادت و بهشت، یا بازگشت سالم همراه با پاداش.
- (۵) اهمیت نیت در اعمال: نیت خالص معیار قبولی عمل است، نه صرف ظاهر آن.
- (۶) ثواب دنیوی و اخروی جهاد: مجاهد حتی در صورت بازگشت از میدان، با دست پر (پاداش یا غنیمت) بازمی‌گردد.
- (۷) تضمین بهشت برای شهید: شهادت در راه الله موجب دخول مستقیم به بهشت است.
- (۸) جهاد راهی برای کسب فوز عظیم: یا رستگاری ابدی یا پاداش دنیوی، هر دو راه پیروزی است.
- (۹) تعبیر «تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» نشان‌دهنده اهمیت عمل است: الله خودش ضامن سرنوشت مجاهد شده، که بالاترین نوع ضمانت است.
- (۱۰) فضیلت مجاهد بیش از عبادت فردی: مقایسه با صائم و قائم به معنای آن است که مجاهد هم‌ردیف با عبادات شبانه‌روزی است، بلکه بالاتر.
- (۱۱) آموزش مفهوم عبادت اجتماعی: جهاد نوعی عبادت جمعی و اجتماعی است.
- (۱۲) ایجاد روحیه ایثار و فداکاری.
- (۱۳) تشویق به دفاع از دین و سرزمین.



- (۱۴) تربیت نسل مجاهد و مقاوم.
- (۱۵) ارتباط بین عبادت و جهاد.
- (۱۶) پاداش مضاعف مجاهد در مقایسه با عبادت‌کنندگان تنها.
- (۱۷) یادآوری قاعده نیت در فقه اسلامی.
- (۱۸) ایجاد امید در دل مجاهدان.
- (۱۹) تسلی قلب مؤمنان و خانواده‌های مجاهدان.
- (۲۰) تشویق به آمادگی برای دفاع مشروع.
- (۲۱) تشویق به مشارکت در کارهای گروهی.
- (۲۲) دوری از دنیاطلبی در جهاد.
- (۲۳) عدم وابستگی نتیجه به ظاهر امور.
- (۲۴) جهاد در راه الله با اخلاص برابر با بندگی شبانه‌روزی است.
- (۲۵) تربیت جامعه مبتنی بر فرهنگ ایثار.
- (۲۶) عدم ترس از مرگ برای کسی که با نیت خالص وارد جهاد می‌شود.
- (۲۷) عمل مجاهد در هر حال سودمند است.
- (۲۸) در هر دو صورت (شهادت یا بازگشت) مجاهد سود می‌برد.
- (۲۹) دعوت به آمادگی معنوی و فکری پیش از جهاد.
- (۳۰) یادآوری کنترل غنایم توسط الله.
- (۳۱) مجاهدت مادی و معنوی با هم پیوند خورده.
- (۳۲) اهمیت شناخت نیت صحیح در مجاهدت.
- (۳۳) کسب رزق حلال از طریق غنیمت مشروع.
- (۳۴) تشویق به خدمت خالصانه.
- (۳۵) تشویق غیرمستقیم به شرکت در جهاد مشروع.
- (۳۶) برتری نیت خالص بر ظاهر عمل.



- (۳۷) ایمان به وعده‌های الهی.
- (۳۸) تثبیت مقام مجاهد در جامعه اسلامی.
- (۳۹) اهمیت توجه به اخلاص به جای ظاهرنمایی.
- (۴۰) شهود جایگاه مجاهد در نزد الله.
- (۴۱) ارتباط جهاد با بهشت قطعی است در صورت اخلاص.
- (۴۲) مجاهد به مجرد شهید شدن، به بهشت می‌رود، و اگر به شهادت نرسد، یا با مزد که ثواب اخروی باشد، و یا با غنیمت و مزد که ثواب دنیوی و اخروی باشد، به خانه‌اش برمی‌گردد.
- (۴۳) مراد از این لزوم، لزوم فضل و کرم است نه لزومی که طرف مقابل به آن حقی داشته باشد.

*****۸*

۳ - باب الدُّعَاءُ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

وَقَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي بَلَدٍ رَسُولِكَ .

باب: دعای مردان و زنان به شرکت در جهاد و نیل به شهادت

و عمر گفته است: بارالها، مرا در شهر پیامبر خود (مدینه) شهادت نصیب بگردان.

توضیح: دعا کردن برای شهادت، مشروع و پسندیده است؛ چنان‌که عمر بن خطاب گفت: «الها! شهادت در راهت را روزی‌ام کن». و بخاری برای این روایت چنین عنوانی گذاشته است: «باب دعای جهاد و شهادت برای مردان و زنان».

همچنین دعا برای اینکه انسان به پست‌ترین دوران زندگی (پیری ناتوان) بازگردانده نشود، مشروع است؛ و پیامبر الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم چنین دعایی می‌کرد؛ چنان‌که در احادیث بسیاری آمده است. از جمله در صحیح بخاری از عمرو بن میمون اودی روایت شده که گفت: سعد به فرزندانش این دعاها را آموزش می‌داد، همان‌گونه که معلم نوشتن را به کودکان می‌آموزد، و می‌گفت: رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم پس از نماز با این کلمات پناه می‌برد: «الها! به تو پناه می‌برم از ترسویی، و از اینکه به پست‌ترین دوران زندگی بازگردانده شوم، و از فتنه دنیا، و از عذاب قبر».



و نیز در صحیحین از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین پناه می برد: «الها! به تو پناه می برم از تنبلی، و از ترسویی، و از پیری ناتوان، و از بخل».

و بخاری برای این روایت عنوان «باب پناه بردن از رسیدن به پست ترین دوران عمر» را ذکر کرده است.

«وَقَالَ عُمَرُ اللَّهِمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي بَلَدِ رَسُولِكَ»: شیخ یوسف بن حسن بن عبدالهادی پس از نقل این سخن عمر - رضی الله عنه - می گوید: آرزو کردن شهادت چیز خوبی است و با آرزوی مرگ طبیعی فرق دارد. چرا که آرزوی مرگ، فرا خواندن مرگ قبل از هر وقت مقرر آن می باشد در حالی که آرزوی شهادت چنین نیست بلکه می خواهد در همان وقت مقرر از مرگ با فضیلتی چون شهادت بهره مند گردد.^۱

۲۷۸۸ و ۲۷۸۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَقْلِي رَأْسَهُ، فَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَيَّ، غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ شَيْحَ هَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الْأَسْرِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسْرِ». شَكَ إِسْحَاقُ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَدِمَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَيَّ، غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ». كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ». فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ.

ترجمه: «انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به نزد امّ حرام دختر ملحان و زن عباده بن صامت (که با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - محرم و خاله پدرش) بود رفت، امّ حرام برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - غذا آورد، به



نظافت موهای سرش پرداخت (تا آنرا از حشرات تمیز نماید) پیامبر - صلی الله علیه وسلم - خوابید وقتی که بیدار شد خندید، امّ حرام گفت: چرا می خندی ای رسول الله؟ فرمود: «در خواب عده ای از امّتم را به من نشان دادند که در راه الله جهاد می کردند، بر وسط این دریا و قسمت اعظم آن تسلّط پیدا کرده بودند و بر روی آن نشسته بودند همانگونه که پادشاهان بر تخت می نشینند»، امّ حرام گوید: گفتیم: ای رسول الله! از الله بخواه که من هم یکی از این عده باشم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - برایش دعا کرد، مجدّداً پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سرش را پایین آورد و خوابید، وقتی که بیدار شد می خندید، امّ حرام گوید: گفتیم: ای رسول الله! برای چه می خندی؟ گفت: «در خواب جماعتی از امّتم را به من نشان دادند که در راه الله جهاد می کردند و بر قسمت اعظم این دریا تسلّط پیدا کرده بودند و بر آن نشسته بودند همانگونه که پادشاهان بر تخت می نشینند»، امّ حرام گوید: گفتیم: ای رسول الله! دعا کن که من هم جزو این جماعت باشم. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «شما جزو نفرات اوّل ایشان هستی»، سرانجام امّ حرام در زمان معاویه بن ابی سفیان به مسافرت دریا رفت و بر کشتی سوار شد، به هنگام برگشت وقتی که از دریا بیرون آمد بر چهارپایی سوار شد ولی به زمین افتاد و مرد».

فوائد حدیث:

(۱) رؤیای پیامبر صلی الله علیه وسلم مطابق با واقع محقق شد. و این دلالت بر این دارد که کرامت اولیاء، حق است. البته تفاوت است میان ولی و صوفی، یکی دوست الله و دیگری دوست شیطان.

(۲) ضحک صلی الله علیه وسلم پیامبر دال بر شادمانی از اخبار الهی است.

(۳) علم پیامبر به امور آینده از طریق وحی و الهام.

(۴) اجابت دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم نشان از مقام قرب او نزد الله دارد.

(۵) رؤیای انبیا حق است.

(۶) مشروعیت جهاد در دریا.

(۷) بشارت به ظهور نیروی دریایی در امت اسلام.

(۸) اهمیت فتح سرزمینهای دور و عبور از دریاها.



- (۹) مجاهدان دریایی در کمال عزت و افتخار توصیف شده‌اند.
- (۱۰) زن مؤمن نیز می‌تواند اهل جهاد باشد.
- (۱۱) مشارکت زنان در عرصه‌های بزرگ دینی.
- (۱۲) ام‌حرام نمونه‌ای از زن فعال و با ایمان است.
- (۱۳) دعای زن برای حضور در جهاد پذیرفته شد.
- (۱۴) هیچ‌گونه مانعی در اسلام برای رشد معنوی زنان نیست.
- (۱۵) رفت و آمد پیامبر به خانه محارمش (ام‌حرام عمه یا خاله‌اش).
- (۱۶) جواز خوردن غذا نزد محارم.
- (۱۷) نشان از صمیمیت، محبت و معاشرت سالم در خانواده.
- (۱۸) جواز خدمت زن به محارمش.
- (۱۹) حسن خلق پیامبر صلی الله علیه وسلم در محیط خانوادگی.
- (۲۰) درخواست دعا از پیامبر صلی الله علیه وسلم فقط در حیاتش ممکن بود، اما امروزه درخواست و کمک از او، امری ست ممنوع.
- (۲۱) دعا وسیله‌ای برای رسیدن به فضیلت‌های بزرگ است.
- (۲۲) طلب همراهی با اهل جهاد یک خواسته عالی است.
- (۲۳) تکرار دعا نشان از امید و اصرار در طلب قرب الهی است.
- (۲۴) بشارت پیامبر صلی الله علیه وسلم باعث تقویت روحیه مؤمنان می‌شود.
- (۲۵) ضحک پیامبر صلی الله علیه وسلم مایه آرامش و بشارت است.
- (۲۶) نگاه به آینده اسلام و شکوفایی آن، عامل امید است.
- (۲۷) امید به اجابت دعا حتی در مسائل بزرگ وجود دارد.
- (۲۸) حسن ظن به الله در دعا و پاسخ آن.
- (۲۹) ادب در گفت‌وگو با پیامبر (یا رسول الله...).
- (۳۰) اشتیاق به عمل صالح و همراهی با نیکان.



- (۳۱) تواضع در طلب دعا از اهل فضل.
- (۳۲) صبر در راه الله حتی اگر منجر به مرگ شود.
- (۳۳) خبر از وقوع جهاد دریایی در زمان معاویه رضی الله عنه.
- (۳۴) فضیلت معاویه رضی الله عنه.
- (۳۵) مشارکت زن مسلمان در فتح قبرس یا سایر جزایر.
- (۳۶) مرگ ام حرام پس از خروج از دریا، مصداق شهادت است.
- (۳۷) تأیید دوره معاویه رضی الله عنه در گسترش مرزهای اسلامی.
- (۳۸) مشروعیت سفر زن با امنیت و همراهی.
- (۳۹) ثواب مجاهدان حتی اگر قبل از جنگ وفات یابند.
- (۴۰) مشارکت زنان در جنگ در موارد خاص مجاز است.
- (۴۱) مرگ در راه جهاد دارای مقام والا است.
- (۴۲) مجاهدان واقعی در راه الله دارای صفات عالی‌اند.
- (۴۳) جهاد نه تنها جسمی بلکه روحی و اعتقادی نیز هست.
- (۴۴) مجاهدان امت محمد همانند پادشاهان با عزت‌اند.
- (۴۵) مجاهد واقعی اهل فخر نیست بلکه اهل ایمان و توکل است.
- (۴۶) نقل حدیث توسط انس بن مالک نشانه اهمیت ماجراست.
- (۴۷) تأکید بر صحت خواب انبیا و تطابق آن با واقع.
- (۴۸) ویژگی‌های شخصیتی ام حرام:
- او همسر صحابی بزرگ عباده بن صامت است.
 - از زنان اهل بیت و صالحین است.
 - اهل پذیرایی، محبت و خدمت به پیامبر صلی الله علیه وسلم بود.
 - انگیزه‌مند و اهل عمل، نه فقط گفتار.
- (۴۹) همراهی با اهل جهاد نشانه تقوای درونی است.



(۵۰) مقام اخلاص در نیت (نه برای غنیمت یا شهرت).

(۵۱) شناخت مراتب مختلف اهل جهاد.

۴ - باب درجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

يُقَالُ هَذِهِ سَبِيلِي وَهَذَا سَبِيلِي .

باب: درجات مجاهدین در راه الله

گفته می شود: « هَذِهِ سَبِيلِي وَهَذَا سَبِيلِي »: به صیغه ی تذکیر و تانیث که به معنی راه است، مذکر و مؤنث اعتبار کرده اند. ابو عبد الله امام بخاری گفته است: « غَزَا » [آل عمران: ۱۵۶] که به معنی جنگ است به صیغه ی جمع است و مفرد آن « غَازَ » است. لفظ «هم درجات» [آل عمران: ۱۶۳] مراد از آن «لهم درجات» است. یعنی برای ایشان درجات است.

۲۷۹۰ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ جَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا » . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ . قَالَ « إِنْ فِي الْجَنَّةِ مِائَةٌ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَأَسْأَلُوهُ الْفَرْدَوْسَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ ، أَرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ » . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ « وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ » . ط

معنی کلمات:

- فردوس: باغی است که همه ی درخت ها و گل ها در آن باشد «اوسط الجنة» بهترین

جای بهشت.

- أَرَاهُ: گمان می کنم.

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - روایت می کند که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «کسی که به الله و رسولش، ایمان بیاورد، نماز بخواند و ماه رمضان را روزه بگیرد، الله تعهد نموده است که او را وارد بهشت سازد چه در راه الله جهاد کند و یا در سرزمینی که متولد شده است، بنشیند». صحابه عرض کردند: یا رسول الله! آیا به مردم، مؤدبه دهیم؟ فرمود: «در بهشت، صد درجه وجود دارد که الله آنها را برای مجاهدین راه خود، مهیا



ساخته است و فاصله هر درجه با درجه دیگر، به اندازه فاصله بین زمین و آسمان می باشد. پس هر گاه، چیزی از الله خواستید، بهشت فردوس را طلب کنید. زیرا که آن، بهترین و بالاترین، بهشت است». یکی از راویان می گوید: فکر می کنم که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «عرش الله بر روی آن، قرار دارد و نهرهای بهشت، از آن سر چشمه می گیرند».

فوائد حدیث:

۱) الله متعال بهشت‌های پُر نعمتش را برای بندگان نیکوکار خویش، به‌ویژه برای مجاهدان راه خود آماده ساخته است: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ»^(۱) یعنی: «در بهشت، صد درجه وجود دارد که الله آن را برای مجاهدان راه خود آماده ساخته است». زیر این بهشت، یعنی زیر کاخ‌ها و درختانش، نهرها روان است. این نهرها، همانند رودها و جویبارهای دنیا نیست؛ چهار گونه نهر در بهشت، جاری‌ست: جویبار هایی که مزه و رنگ آبش تغییر نمی کند و جویبارهایی از شیر که مزه اش دگرگون نمی شود و نیز جویبارهایی از می و شراب لذت بخش برای نوشندگان، در بهشت وجود دارد و هم چنین جویبارهایی از عسل ناب. باده‌ی بهشتی از کشمکش و خرما یا جو و امثال آن گرفته نمی شود؛ عسلش نیز فرآورده‌ی زنبور عسل نیست و شیر گوارای بهشت، از پستان چهارپایان بیرون نمی آید و آب زلالش از زمین نمی جوشد؛ بلکه همه‌ی این‌ها را الله متعال به بهترین شکل برای بندگان نیکوکارش آفریده است. در حدیث آمده است که این نهرها، به هیچ جوی یا شیری نیاز ندارند و به چپ و راست نمی ریزند و از مسیر خود منحرف نمی شوند. ابن القیم در «نونه» چنین سروده است:

أنهارها فی غیر أخدود جرت سبحانه ممسکها عن الفيضان

«نهرهای بهشت، بدون هیچ جوی و شیری، روان هستند؛ ذاتی که آن‌ها را از طغیان و ریختن به دو طرف نگه می دارد، پاک و منزّه است».

(۱) صحیح بخاری، ش: (۲۷۹۰، ۷۴۲۳) به نقل از ابوهریره رضی الله عنه.



این نهرها به فرمان و مطابق خواسته‌های بهشتیان حرکت می‌کنند؛ یعنی اگر بخواهی که مسیر آب به سمت راست یا چپ تغییر کند، نهر در مسیر دل‌خواهت قرار می‌گیرد.

الله عز و جل می‌فرماید:

(وَمَآ أَكَلْنَ طَيِّبَةً نَّاتٍ عَدْنٍ لَّكَ لَئِيْزٌ غُلِيْمٌ) [الصف: ١٢]

و در مسکن‌های پاکیزه‌ای در بهشت‌ها و بوستان‌های جاویدان (جایتان دهد). این، رستگاری بزرگ است.

منازل بهشت زیرساختی نیک، خانه‌هایی پاکیزه و چشم‌اندازی زیبا دارند و از هر جهت، کامل‌اند؛ ساکنانش زنان زیباچشم بهشتی‌اند که در سرپرده‌ها دور از چشم بیگانگان مانده‌اند؛ سرپرده‌های باشکوه و برافراشته‌اش از مرواریدهای زیبا و چشم‌نواز درست شده است. پیامبر ﷺ فرموده است: «جَنَّاتٍ مِنْ فِضَّةٍ أَيْتُهُمْ وَمَا فِيهِنَّ، وَجَنَّاتٍ مِنْ ذَهَبٍ أَيْتُهُمَا وَمَا فِيهِنَّ»؛^(۱) یعنی: «دو بوستان که ظرف‌هایشان و آن‌چه در آن‌هاست، سیمین - و از نقره - می‌باشد؛ و دو بوستان که ظرف‌هایشان و آن‌چه در آن‌هاست، از طلاست». ساختمان‌های بهشتی، از خاک و آجر خاکی ساخته نشده است؛ بلکه آجرهایش از طلا و نقره می‌باشد؛ از این‌رو الله متعال از ساختمان‌های بهشتی، به مسکن‌های پاکیزه یاد فرمود.

از دیگر خوبی‌های مسکن‌های بهشتی، این است که ساکنانش خواهان انتقال به خانه یا ساختمان دیگری نیستند. خانه‌های دنیا، هرچه زیبا باشد، اما همین که انسان خانه‌ای بهتر از آن ببیند، می‌گوید: ای کاش این خانه، از آن من بود!

هر انسانی در بهشت خود را از همه کامروتر می‌داند و بدین‌سان هیچ‌کس با دیدن کسانی که از او بترند، دل شکسته نمی‌شود؛ بلکه احساس می‌کند که هیچ‌کس به‌اندازه‌ی او در ناز و نعمت به‌سر نمی‌برد. و بر عکس، دوزخیان احساس می‌کنند که هیچ‌کس به‌اندازه‌ی آنان در رنج و عذاب نیست؛ هرچند در آسان‌ترین جای دوزخ باشد! (فَ كَذَبَتْ عَدْنُ)؛ یعنی: «در بهشت‌ها یا بوستان‌های جاویدان». «عدن» به معنای اقامتِ طولانی یا همیشگی و هم‌خانواده‌ی واژه‌ی «معدن» است؛ و از آن جهت چنین نامی بر معدن نهاده شده است که کانی‌ها، مدتی طولانی در زمین یا در محل خود می‌مانند. لذا (فَ كَذَبَتْ عَدْنُ) به معنای

(۱) صحیح بخاری، ش: (۴۸۷۸، ۷۴۴۴) و مسلم، ش: ۱۸۰ به نقل از ابو موسی اشعری رضی الله عنه.



بوستان‌های ماندگاری‌ست که هیچ‌گاه نعمت‌هایش از میان نمی‌رود. از الله متعال می‌خواهیم که ما را جزو ساکنان بهشت بگرداند.

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)؛ یعنی: «این، رستگاری بزرگ است». فوز و رستگاری بدین معناست که انسان به آن‌چه می‌خواهد برسد و از آن‌چه که می‌ترسد، نجات یابد. (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) یعنی: رستگاری بزرگ‌تری از این نیست و این رستگاری بزرگ و بی‌نظیر از آن کسانی‌ست که به الله و فرستاده‌اش ایمان می‌آورند و در راه الله جهاد می‌کنند. از الله متعال می‌خواهم که همه‌ی ما را در شمار چنین کسانی قرار دهد و ما را به‌خاطر کارهای ناشایستمان از این فضیلت بزرگ، محروم نگرداند و با عفو و گذشت خویش برای ما حکم بفرماید؛ به یقین که او بر هر کاری تواناست.

- ۲) ایمان به الله و رسول، اساس رستگاری است.
- ۳) وعده بهشت برای اهل ایمان، حتمی و قطعی است.
- ۴) تأکید بر یگانگی الله و رسالت پیامبر الله.
- ۵) اثبات درجات مختلف در بهشت.
- ۶) فردوس بالاترین و شریف‌ترین بخش بهشت است.
- ۷) عرش رحمن بالای فردوس قرار دارد.
- ۸) فردوس سرچشمه رودهای بهشتی است.
- ۹) اثبات صفت استوای الله بر عرش: الله متعال می‌فرماید:

﴿إِنْ يَئُودُكُمُ اللَّيْلُ فَأَلْ سُبْحَ الْيَوْمِ الَّذِي تَقُومُونَ فِيهِ وَلَهُ أَلْ سُبْحُ الْمَشْرِقِيِّ﴾ [الأعراف: 54].

«همانا پروردگارتان، الله است؛ ذاتی که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید و بر عرش استواء یافت. روز و شب را که با شتاب در پی هم می‌آیند، به هم می‌رساند و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که به فرمانش هستند. آگاه



باشید که آفرینش و فرمان، از آن اوست. الله، پروردگار جهانیان، بزرگ و برتر و والامقام است».

دری‌های بی‌گری می‌رجد:

﴿وَوَكَعَ لَحَّ أَلَى لَى مُوْثُ مَوْنَحَ بِمَدَّهٖ وَكَعَ بِبِقُوبٍ عَادِهِ
خَيَّ ۝ أَلَى خَلَّ لَلَّ رَوْتٍ وَالرَّضَ وَمَطْبَعُهُمْ أَفِيسَتْ عَيَّاهُمْ لَلَّتْ وَى عَ
لُعْزِشَ لَارْحَ رَفَسَ لَبَّهٖ خَيَّ ۝﴾ [الفرقان: 58-59].

«و بر پروردگار همیشه‌زنده‌ای توکل نما که هرگز نمی‌میرد و او را همراه با ستایش، به پاکی یاد کن. و همین بس که او به گناهان بندگان آگاه است. ذاتی که آسمان‌ها و زمین و موجودات میان آن‌ها را در شش روز آفرید و بر عرش استواء یافت. (او، پروردگار) رحمان (گسترده‌مهر است)؛ پس درباره‌اش از (افراد) آگاه، سؤال کن».

نظرات سلط‌وای البرع رشب دونت حی ف وت عطل ب دونت بطل و کفنی ت قیل ل
ش دن واج ب سلط. سلط‌وای البرع رش، سلط‌واء گفتنی حقیقیست که معنی‌ش،
بلندى و سلط‌واء بگ‌ین‌هاست که ش سلط‌وای ال بقع ال سلط^(۱). از امام ملاک
هیاره‌ی کل‌ی مس‌ال‌ش دک‌ه ال ع‌ال‌ه می‌رجد:

﴿لَارْحَ اُنَّ عَ لُعْزِشَ لَلَّتْ وَى ۝﴾ [طه: 5].

«پروردگار رحمان (گسترده‌مهر) بر عرش استواء یافت».

امام ملاک ع‌ال‌ه داد: سلط‌واء (تخ‌رار گفت‌ن)، مع‌لوم سلط؛ کفنی ت آن،
مجهول و غرق‌بیل درک می‌شود؛ علم‌ان‌به آن واجب، وس‌ال‌کردن هیاره‌اش

(۱) - لمعة الاعتقاد الهادی إلى سبيل الرشاد، ص ۶۲.



ب دع ت سلت. وس سب مس الكفن دف رم و دب: ه ن ظ ر م ن ف ت و گ م ر ا ه م ت ی و ه ت و ر
دادك مس الكفن ده را از مجلس شری ر و ن كفن د»^(۱).

بی شت ركس لای ك م ب ه سلت و ای البر روی ع ر ش نصی ح ك ر د ه د، لام هی ملكی
میتن د ب و م ح م ب ن ب ای هی د درس ه ج ا ز ك ت اب ه ل ش ك ه ش ه و ت ی ش ان لام لاه
م ی ش د، و در ك ت اب ج ا م ع الف و ادر و در ك ت اب ال د ا ن ب ی ن ن ك ت نصی ح ك ر د ه سلت.
ه م ل ق ن ق ط ر ی ب ل ی ك ر ب ق ل ن ی ك ه ملكی م ذ ه ب ب و د و ب ل و ی د ا ل ق ر ب ی در ك ت اب
«الص م اء ل ا ح ر ن ی» و ب ل و ع م ر ب ن ی ط ل ر و ط ل م ك ی و ق ك ر ل ل ه ی ه ا و ب ز ر گ ا ن
ملكی ب ه سلت و ای البر ع ر ش نصی ح ن م و د ه د»^(۲).

در ج ای ج ای ك ت اب ال و س ن ت و س و ل ال و ك ل م ص ح ل ه و ت ب ل ی ن و س ر ا ر
ل ق ش و ی ا ن ی ن، گ ا ب م نصی ح و گ ا ب ه ش ا ر ه، ی ن م ط ل ب آ م د ه سلت ك ه ال ب ق ع ال
ف ی ط ر از ه ر ل ق ز ی ف و ق ه ر ل ق ز ی س ت و ا ب ال ی ل س ا ن م ل ت و ر و ی ع ر ش ق ر ا ر
گ ف ت ه سلت»^(۳).

- ۱۰) الله نسبت به بندگان باوفا وعده راست می دهد.
- ۱۱) معاد و حساب قطعی است.
- ۱۲) اقامه نماز نشانه ایمان عملی است.
- ۱۳) روزه رمضان از ارکان اسلام و سبب دخول بهشت است.
- ۱۴) عبادات بدنی نقش اساسی در سعادت ابدی دارند.
- ۱۵) عمل به واجبات، کلید نجات است حتی بدون هجرت یا جهاد.
- ۱۶) جهاد در راه الله فضیلتی ویژه دارد.
- ۱۷) درجات بالای بهشت ویژه مجاهدان است.

(۱) - شرح حدیث النزول لابن تیمیه، عقیده المسلمین، ص ۸۶.

(۲) - الصواعق المرسله علی الجهمیه و المعطله، (۱۳۴/۲).

(۳) - اجتماع الجیوش الإسلامیه، ص ۹۶.



- (۱۸) تفاوت بین درجات بهشت مانند فاصله آسمان و زمین است.
- (۱۹) مجاهدان با اعمال خود در مراتب بالای بهشت جای می‌گیرند.
- (۲۰) حتی کسی که جهاد نکرده ولی ایمان و عبادت دارد، اهل بهشت است.
- (۲۱) بشارت دادن به مردم با رعایت حکمت لازم است.
- (۲۲) تأخیر پیامبر الله در پاسخ نشان از دقت در تعلیم دارد.
- (۲۳) تشویق به دعا با بلندهمتی (درخواست فردوس).
- (۲۴) ترغیب به خواستن بالاترین مراتب بهشتی از الله.
- (۲۵) الله کریم است و به بندگان خود مقام والا می‌دهد.
- (۲۶) ادب اصحاب در طرح سؤال از پیامبر الله.
- (۲۷) بلند همتی مؤمن در دعا و هدف‌گذاری.
- (۲۸) اقامت در سرزمین خود مانع رسیدن به بهشت نیست.
- (۲۹) اسلام دین فرصت مساوی برای همه است؛ چه مجاهد، چه غیرمجاهد.
- (۳۰) دین اسلام برای همه طبقات جامعه راه نجات معرفی کرده است.
- (۳۱) در دین ملاک بر نیت، ایمان و عمل است نه جایگاه ظاهری.
- (۳۲) ابتدا بیان اصل پاداش، سپس بیان درجات، شیوه‌ای حکیمانه است.
- (۳۳) تدریج در تعلیم مسائل پیچیده (اول بشارت عمومی، سپس درجات).
- (۳۴) ایجاد انگیزه در افراد برای طلب درجات بالاتر.
- (۳۵) روش پاسخ‌دهی پیامبر نمونه‌ای از تعلیم حکیمانه است.
- (۳۶) امید به رحمت الهی برای مؤمنان همواره زنده است.
- (۳۷) ایمان، نماز و روزه ابزار رسیدن به تقرب الهی‌اند.
- (۳۸) فردوس محل تجلی رحمت خاص الهی است.
- (۳۹) اهل فردوس در نزد الله جایگاه ویژه دارند.
- (۴۰) حضور در درجات عالی بهشت از طریق دعا ممکن است.



- (۴۱) دعا نقش بسیار مهمی در ارتقاء جایگاه معنوی دارد.
- (۴۲) بهشت دارای صد درجه است.
- (۴۳) تفاوت میان درجات بهشت بسیار زیاد است.
- (۴۴) فردوس در وسط و بالاترین قسمت بهشت است.
- (۴۵) از فردوس، نهرهای بهشت جاری می‌شود.
- (۴۶) عرش الهی در بالای فردوس است.
- (۴۷) فردوس جایگاه نهایی و آرمانی مؤمنان است.
- (۴۸) مؤمن باید برای بهترین‌ها از الله بخواهد.
- (۴۹) عبادات را باید با اخلاص و استمرار انجام داد.
- (۵۰) نباید از طلب بالاترین مراتب معنوی خجالت کشید.
- (۵۱) تکیه‌گاه واقعی در دنیا و آخرت، ایمان و اعمال صالح است.
- (۵۲) مؤمنان باید به رحمت الهی دلگرم باشند.
- (۵۳) دعا و تقاضا برای فردوس، نشان ایمان به وعده الهی است.

۲۷۹۱ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ ، فَأَذْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ ، ثُمَّ أَرَقَطُ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالَا أَمَا هَذِهِ الدَّارُ فِدَارُ الشُّهَدَاءِ » .

ترجمه: از سمره رضی الله عنه روایت شده که: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: دیشب در خواب دیدم که دو مرد نزد من آمده و مرا به درخت بالا نموده، و به خانه ای داخل کردند که بسیار نیکو و زیبا بود و هرگز زیبا تر از آن را ندیده بودم. آن دو مرد گفتند: این خانه شهدا است.

توضیح: این حدیث درباره‌ی فضیلت شهیدانیست که در راه الله کشته می‌شوند و بیان‌گر این است که جایگاه شهدا در بهشت می‌باشد؛ همان‌گونه که الله می‌فرماید:



إِنْ أَلَيْسَ تَى مَنْ لَمْ يُهَيَّ لَهَا هُمْ وَأَمْ لِيْ هِبَ أَنْ لَّهُمْ أَلَدَوْى تَلُوونَ فِى سَبِيلِ
أَلْفَى تَلُوونَ قُتْلُونَ وَغَدَا عَلَى هَ حَ إِنْ أَلَدَوْى وَأَلَدِيلِ وَلَوْ رَعَانِ [التوبة: ۱۱۱]
همانا الله، جانها و مالهای مومنان را در مقابل این که بهشت از آنان باشد، خریداری
نمود. ایشان در راه الله می جنگند و می کشند و کشته می شوند؛ وعدهی راستینیست بر الله
که در تورات و انجیل و قرآن آمده است.

۵ - باب الْغَدَاةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

باب: بامدادان و شبانگاه روانه شدن (به جهاد) در راه الله و گوشه کمان هریک از شما در
بهشت

۲۷۹۲ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -
رضی الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « غَدَاةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ
رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » .

معنی کلمات:

- غَدَاةٌ: فاصله‌ی بین طلوع خورشید تا زوال خورشید از وسط آسمان. (قبل از ظهر).
- رَوْحَةٌ: از اول ظهر تا غروب آفتاب، (بعد از ظهر).

ترجمه: «انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم -
گفت: یک روز یا یک شب جهاد در راه الله اجر و پاداشش نزد الله از تمام آنچه در دنیا هست
بیشتر است».

توضیح: «یک بامداد یا شامگاه در راه الله بیرون آمدن (و جهاد کردن) از دنیا و هر
آنچه در آن است، بهتر می باشد» و نیز «یک روز نگرهبانی در راه الله از دنیا و هر آنچه در
آن وجود دارد، بهتر است». این، فضیلت بسیار بزرگیست؛ جهاد و نگرهبانی در راه الله، فقط از
دنیایی که در آن زندگی می کنیم، بهتر نیست؛ بلکه از تمام دنیا، از ابتدا تا پایان آن، و از هر
آنچه در آن است، بهتر می باشد. کسی سرآغاز دنیا را نمی داند و پایان آن نیز معلوم نیست؛
ولی یک روز نگرهبانی در راه الله و همین طور جهاد کردن در یک بامداد یا شامگاه، از همه‌ی
دنیا و آنچه در آن وجود دارد، بهتر است.



۲۷۹۳ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ. - وَقَالَ « لَقْدَوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ » .

معنی کلمات:

- **قاب قوس:** کلمه‌ای است مرکب از قاب به معنی اندازه، وقوس: گوشه‌ی کمان یعنی به اندازه‌ی گوشه یک کمان.

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «جایی به اندازه یک کمان، در بهشت، از آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب می کند، بهتر است». و افزود: «صبح و شامی در راه الله رفتن (جهاد کردن) از تمام چیز هایی که خورشید بر آنها طلوع و غروب می کند، بهتر است».

فوائد حدیث:

- ۱) فضیلت عظیم بهشت: بهشت چنان ارزشمند است که کوچک‌ترین قسمت آن از کل دنیا برتر است.
- ۲) دنیا با همه وسعت و زیبایی‌اش، در برابر بهشت بی‌ارزش است.
- ۳) مقایسه کمان (نماد کوچک‌ترین حد) با کل زمین، تأکید بر عظمت بهشت دارد.
- ۴) اهل بهشت در نهایت لذت، آرامش و برتری‌اند.
- ۵) ترغیب به تلاش برای کسب بهشت.
- ۶) کوتاه ترین راه بهشت، همانا جهاد در راه الله عزوجل است.
- ۷) یک صبح یا عصر در راه الله از همه دنیا بهتر است.
- ۸) تأکید بر ارزش لحظه‌های حضور در میدان جهاد.
- ۹) جهاد نه تنها ثواب دارد بلکه نشان اخلاص و ایثار است.
- ۱۰) جهاد راه رسیدن سریع‌تر به رضوان الهی است.
- ۱۱) پاداش جهاد، فوق‌العاده و بی‌نظیر است.



- (۱۲) دنیا را نباید هدف نهایی قرار داد.
- (۱۳) زهد واقعی در مقایسه با بهشت حاصل می‌شود.
- (۱۴) دنیا فانی است اما بهشت باقی است.
- (۱۵) دل بستن به دنیا در مقابل ارزش بهشت خطاست.
- (۱۶) استفاده از مقایسه برای ترغیب مؤمنان.
- (۱۷) پیامبر با ساده‌ترین مفاهیم، عمیق‌ترین معانی را منتقل می‌کند.
- (۱۸) ایجاد اشتیاق در دل مؤمنان برای عمل بیشتر.
- (۱۹) استفاده از شب و روز برای نشان دادن جامعیت دنیا.
- (۲۰) تأکید بر ارزش وقت.
- (۲۱) یک صبح یا عصر در راه الله می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.
- (۲۲) هر لحظه در راه الله، وزنی معادل دنیا دارد.
- (۲۳) تشویق به استفاده بهینه از زمان.
- (۲۴) مجاهدان در بالاترین درجات نزد الله هستند.
- (۲۵) حتی اندک زمانی در جهاد، پاداشی عظیم دارد.
- (۲۶) مجاهد از خالص‌ترین بندگان الله است.
- (۲۷) باور به بهشت از اصول ایمان است.
- (۲۸) مقایسه دنیا و آخرت برای تقویت یقین است.
- (۲۹) ایمان به غیب از طریق چنین احادیثی تقویت می‌شود.
- (۳۰) شناخت نسبی ارزش‌ها در پرتو کلام نبوی حاصل می‌شود.
- (۳۱) استفاده از مثال ملموس برای همه مخاطبان.
- (۳۲) کلام نبوی کوتاه، اما عمیق و اثرگذار است.
- (۳۳) حتی اگر فرد فرصت زیاد نداشته باشد، نیت پاک برای رفتن در راه الله چنین ارزشی دارد.



- (۳۴) خلوص نیت، شرط اصلی پاداش بزرگ است.
- (۳۵) هشدار ضمنی به گرفتار نشدن در تجملات دنیا.
- (۳۶) تشویق به تلاش برای آخرت و رهایی از دلبستگی به دنیا.
- (۳۷) فهم دقیق از ارزش آخرت، زندگی را هدفمند می‌سازد.
- (۳۸) زندگی با نگاه به پاداش اخروی، انسان را اهل عمل می‌کند.
- (۳۹) آرزوی بهشت عامل حرکت و انگیزه درونی مؤمن است.
- (۴۰) جهاد در راه الله مشروع و دارای ثواب بسیار است.
- (۴۱) فداکاری و گذشت از جان در راه الله بالاترین اعمال است.
- (۴۲) نیت جهاد و آماده بودن برای آن نیز آثار دارد.
- (۴۳) دنیا محدود و کوچک است، اما بهشت وسیع و بی‌نهایت.
- (۴۴) دنیا سراسر زوال، اما بهشت سراسر کمال است.
- (۴۵) مجاهد با این حدیث انگیزه بیشتری برای پایداری می‌گیرد.
- (۴۶) پاداش‌های بزرگ، رنج جهاد را قابل تحمل می‌سازد.
- (۴۷) ابتدا بیان ارزش مکانی بهشت، سپس ارزش زمانی جهاد.
- (۴۸) طرح هدفمند مفاهیم بلند دینی.
- (۴۹) هیچ چیز در دنیا قابل مقایسه با آخرت نیست.
- (۵۰) پاداش الهی به مراتب بزرگ‌تر از تصور انسانی است.
- (۵۱) ایمان به این احادیث، آرامش‌بخش و امیدآفرین است.

۲۷۹۴ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ
الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الرُّوحَةُ وَالْعَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » .



ترجمه: «سهل بن سعد - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «یک روز یا یک شب جهاد در راه الله با ارزش تر است از دنیا و تمام چیزهایی که در آن می باشد».

توضیح: حدیث بیانگر فضل جهاد در راه الله هستند هرچند مدت آن به اندازه‌ی یک صبح تا ظهر یا ظهر تا غروب اندک باشد؛ چه برسد به حضور طولانی در جهاد با دشمنان که با صبر و بردباری و زد و خورد زیاد همراه است. اصل در نصوص این است که «فی سبیل الله» به معنای جهاد عملی با کفار می باشد. توجه به این مساله لازم است که طلب علم شرعی و یاری نمودن حق و حقیقت و از میان برداشتن و درهم شکستن استدلال‌های زنادقه و ملحدان و غربی‌ها و اسلام ستیزان و مسیحیان تبشیری که با اسلام می‌جنگند و خواهان از بین بردن آن هستند، یکی از بزرگ‌ترین انواع جهاد در راه الله می باشد. هدف از جهاد اظهار اسلام و یاری آن و رسوا نمودن دشمنان می باشد که خود جهاد بزرگی است. از الله متعال می‌خواهیم که مسلمانان را در یاری دین شان و اعلا‌ی کلمه‌ی او موفق بگرداند که او نزدیک و اجابت کننده است.

۶ - باب الحُورِ الْعِینِ

وَصَفَتْهُنَّ يَحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ شَدِيدَةً سَوَادِ الْعَيْنِ شَدِيدَةً بَيَاضِ الْعَيْنِ -
(وَزَوَّجْنَاهُمْ) أَنْكَحْنَاهُمْ.

باب: حور عین و صفات ایشان

(بدان سبب حور عین گفته می‌شود، که به سبب لمعات حسن آن چشم حیران می‌شود و سیاهی چشم وی بسیار زیاد است و سفیدی چشم وی بسیار زیاد است «وَزَوَّجْنَاهُمْ» [دخان: ۵۴] به معنی آن است که بهشتیان را با زنان خوب روی نکاح گردانیدیم.

توضیح: معنای کلمه حور از "سفیدی" گرفته شده بمعنای "زنان سفید"، و "عین" یعنی "چشم گشاده"، و فقط برای زنان بکار گرفته میشود، و از آنجاییکه در دنیا مردان به خواستگاری زنان می‌روند مردان طالب هستند و زنان مطلوب، لذا الله حوران بهشتی را در قرآن ذکر کرده تا تشویق شوند، ولی از آنجایی که مسئله جنس چیزی است که نفوس بشر (چه زن و چه مرد) به آن میل پیدا می‌کند، لذا برای زنان نیز مردانی در بهشت بدون شک



وجود دارند، بنابراین اگر زنی وارد بهشت شود که در دنیا ازدواج نکرده باشد و یا شوهرش دوزخی شده باشد، مردانی که در دنیا زن نداشته، و یا زنانشان دوزخی بوده میتوانند با هم ازدواج کنند.

و نا گفته نماند که در بهشت دیگر ممنوعیتی وجود ندارد و هر آنچه نفس اشتها کند آنرا میابد چه برای زنان و چه مردان، و همانطور که در احادیث ذکر شده در بهشت چیزهایی وجود دارد که نه کسی آنرا دیده و نه شنیده و نه به در قلب کسی خطور کرده است، و وظیفه یک بنده آن است که سعی کند خودش را با اعمال صالح به آنجا برساند، و سپس چیزهایی را ملاحظه خواهد کرد که به ذهن بشر نمرسیده است.

از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَاقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ: «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [السجدة: ۱۷] (متفق علیه)». «الله (در حدیث قدسی) فرمود: من برای بندگان نیکوکار خویش چیزی را مهیا نمودم که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه در دل کسی خطور نموده است و اگر می خواهید بخوانید. (هیچکس نمی داند که چه نعمت های بی نهایت که سبب روشنی چشم است برای شان ذخیره گردیده است). (سجده: ۱۷)»

و الله متعال در قرآن میفرماید: "وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ" (فصلت: ۳۱) «و برای شما است در آنجا آنچه که نفس هایتان میل کند و برای شماست آنجا آنچه درخواست کنید».

و میفرماید: "وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (زخرف / ۷۱) "و می باشد در بهشت آنچه که نفس میل کند و چشم ها از دیدنش لذت گیرد و شما در آن جاویدان هستید". انتهى

۲۷۹۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ ، يَسْرُهُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا ، وَأَنْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، إِلَّا الشَّهِيدُ ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ ، فَإِنَّهُ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى . »



ترجمه: از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «هیچ بنده ای نیست که بمیرد و او را نزد الله ثوابی باشد این که او را خوش آید که بار دیگر به دنیا برگردد، هر چند جهان و هر چه در آن است به او داده شود، مگر شهید که او را خوش می آید که به دنیا برگردد و بار دیگر کشته شود».

فوائد حدیث:

- (۱) فضیلت بی نظیر شهادت: شهید مقام بسیار بلندی نزد الله دارد.
- (۲) شهید پس از مرگ به درجه ای از خیر می رسد که غیر قابل مقایسه با دنیا است.
- (۳) شهادت، بالاترین نوع مرگ در اسلام است.
- (۴) تنها شهید است که آرزوی بازگشت به دنیا دارد، برای شهادت مجدد.
- (۵) شهادت مایه افتخار و عزت در دنیا و آخرت است.
- (۶) تفاوت شهادت با سایر مرگ ها.
- (۷) بقیه مؤمنان با وجود رسیدن به خیر، علاقه ای به بازگشت ندارند.
- (۸) شهید از شدت لذت و پاداشی که می بیند، حاضر است بارها فدا شود.
- (۹) ثواب شهید فراتر از تصور است.
- (۱۰) شهید دنیا را در مقابل پاداش الهی بی ارزش می بیند.
- (۱۱) حتی داشتن دنیا و همه چیزهای آن، او را به بازگشت ترغیب نمی کند؛ تنها عشق به شهادت.

- (۱۲) دنیا با تمام جذابیتش، نزد اهل بصیرت بی ارزش است.
- (۱۳) شهید با قرب خاصی نزد الله می رسد.
- (۱۴) نزدیکی به الله آرزوی بالاترین اولیاء است.
- (۱۵) شهید در حیات برزخی نیز منتعم و زنده است.
- (۱۶) اراده شهید پس از مرگ برای بازگشت به میدان جهاد نشان دهنده عشق و اخلاص

اوست.



- (۱۷) آرزوی بازگشت برای کار نیک، نشانه ایمان حقیقی است.
- (۱۸) مؤمن آرزوی مرگ نمی‌کند، مگر وقتی که در راه الله است.
- (۱۹) این حدیث انگیزه‌دهنده برای طلب شهادت در راه الله است.
- (۲۰) این حدیث، محبت به آخرت را در دل مؤمنان زنده می‌کند.
- (۲۱) جهاد بالاترین مرتبه تقرب است.
- (۲۲) شهادت نهایت ایثار در راه دین و حق است.
- (۲۳) انگیزه جهاد باید قرب الهی باشد، نه دنیوی.
- (۲۴) ترغیب به اخلاص در نیت جهاد.
- (۲۵) تقویت روحیه مقاومت در برابر دشمن.
- (۲۶) زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت در نسل‌ها.
- (۲۷) شهیدان غزه، فلسطین و تمام مظلومان اهل جهاد، در این مقام والا هستند.
- (۲۸) دفاع از مظلومان، اگر همراه با نیت خالص باشد، راه رسیدن به شهادت است.
- (۲۹) یادآوری فضیلت شهدا، عامل پایداری و امید در جامعه است.
- (۳۰) شناخت حقیقت مرگ برای مؤمنان آسان‌تر می‌شود.
- (۳۱) شهیدان الگوی بزرگان دین و ایمان‌اند.
- (۳۲) فهم اینکه دنیا فانی است و آخرت باقی، اصل ایمان است.
- (۳۳) دعا برای شهادت مشروع و مطلوب است.
- (۳۴) نیت صادقانه برای شهادت حتی اگر انسان به آن نرسد، موجب پاداش است.
- (۳۵) زنده نگه داشتن یاد شهیدان عبادت است.
- (۳۶) شهادت تنها از آن میدان جنگ نیست، بلکه ایثار در راه حق معیار است.
- (۳۷) فداکاری برای دین و حق، بهترین نوع بندگی است.
- (۳۸) شهیدان، سرمایه‌های جاودانه امت اسلام هستند.



۲۷۹۶ - وَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَرَوْحَتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدَوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قَيْدٍ - يَعْنِي سَوْطُهُ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لِأَضَاعَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَّا لَتْهُ رِيحًا ، وَلَتَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » .

معنی کلمات:

- ریحها: بوی خوش آن.

- نصیفها: روسری.

ترجمه: انس بن مالک - رضی الله عنه - روایت می کند که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «اگر یکی از زنان بهشتی بر اهل زمین، جلوه نماید، فضای میان زمین و آسمان را روشن و مالا مال از بوی عطر می نماید. و روسری ای که بر سر دارد، از دنیا و آنچه در آن، وجود دارد، بهتر است».

توضیح: معنای کلمه حور از "سفیدی" گرفته شده بمعنای "زنان سفید"، و "عین" یعنی "چشم گشاده"، و فقط برای زنان بکار گرفته می شود، و از آنجایی که در دنیا مردان به خواستگاری زنان میروند مردان طالب هستند و زنان مطلوب، لذا الله حوران بهشتی را در قرآن ذکر کرده تا تشویق شوند، ولی از آنجاییکه مسئله جنس چیزی است که نفوس بشر (چه زن و چه مرد) به آن میل پیدا می کند، لذا برای زنان نیز مردانی در بهشت بدون شک وجود دارند، بنابراین اگر زنی وارد بهشت شود که در دنیا ازدواج نکرده باشد و یا شوهرش دوزخی شده باشد، مردانی که در دنیا زن نداشته، و یا زنانشان دوزخی بوده میتوانند با هم ازدواج کنند.

و نا گفته نماند که در بهشت دیگر ممنوعیتی وجود ندارد و هر آنچه نفس اشتها کند آنرا میابد چه برای زنان و چه مردان، و همانطور که در احادیث ذکر شده در بهشت چیزهایی وجود دارد که نه کسی آنرا دیده و نه شنیده و نه به در قلب کسی خطور کرده است، و وظیفه یک بنده آن است که سعی کند خودش را با اعمال صالح به آنجا برساند، و سپس چیزهایی را ملاحظه خواهد کرد که به ذهن بشر نمی رسیده است.



باید دانست که ما انسانها از بسیاری از امورات غیبی خبر نداریم، زیرا الله آن اخبار را به پیامبرش نفرموده است و آنچه که بر ما واجب است؛ این است که ما باید به آنها ایمان داشته باشیم و از کنجکاوی بیش از حد خودداری کنیم.

در بهشت نظر سوء وجود ندارد و کسانی که در آن قرار می گیرند دارای قلب مریضی نیستند که مردانی بدبنال زنانی در بهشت بگردند بلکه بهشت سرای کرامت است و در آن شر و بدی وجود ندارد و شهوت حرامی وجود ندارد.

نکته بعدی اینکه، حوریان بهشتی که برای شخصی در نظر گرفته می شوند، با هیچ مرد دیگری رابطه نداشته و هیچکس بغیر از آن مرد از او استفاده نمی کند.

عبدالرحمن سعدی در تفسیر آیه ۴۸ صافات می نویسد: «وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرَفِ عَيْنٌ» و اهل بهشت در کنار خود حوره‌ای زیبایی دارند که بی عیب و نقص هستند و چشمانی درشت و خمارآلود دارند، «قَاصِرَاتُ الطَّرَفِ» یعنی این که آنها (حوریان) فقط به شوهرانشان نگاه می کنند و به دیگران نگاه نمی کنند، چون پاکدامن هستند و به دیگران چشم نمی دوزند، و بدان جهت که همسرانشان زیبا و کامل می باشند، به گونه ای که آنان در بهشت هیچ کسی را جز همسرانشان نمی خواهند و فقط به آنان علاقه دارند. و یا این که منظور این است که شوهرش به او چشم دوخته، و این بیانگر آن است که زن بهشتی زیبا و کامل است و زیبایی اش باعث شده تا شوهرش نگاهش فقط به او باشد. و منحصر بودن نگاه نیز بر این دلالت دارد که محبت آنها منحصر به یکدیگر است. و هر دو معنی محتمل درست میباشند.

و همه‌ی اینها بر زیبایی مردان و زنان بهشت دلالت می کند، و بیانگر آن است که آنها یکدیگر را دوست دارند و هیچ کس آرزو نمی کند که به جای همسرش کسی دیگر را داشته باشد. و نیز به شدت پاکدامنی همه‌ی آنها دلالت می نماید. و نیز نشانگر آن است که آنها در آن جا به همدیگر حسد و کینه نمی ورزند، چون سببی برای حسد و کینه وجود ندارد.

و در تفسیر آیه ۵۶ الرحمن می نویسد: «فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرَفِ» یعنی در آن کاخ ها حوریانی هست که چشم فرو هشته اند. یعنی چشمانشان فقط به شوهرانشان معطوف، از آن جا که شوهرانشان بسیار زیبا و خوب هستند و کاملاً آن ها را دوست دارند، شوهرانشان نیز فقط به آن ها چشم دوخته اند چون آن ها بسیار زیبا می باشند و آن ها را به شدت دوست دارند و وصالشان لذت بخش است.



«يَطْمِثُهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ» یعنی هیچ احدی از جن و انس قبل از آنان به آنها دسترسی پیدا نکرده است و به سبب اینکه به طریقه ی نیکو شوهرداری می کنند و دارای ناز و دلبری و ملاحظت هستند به نزد شوهرانشان محبوب هستند، به همین جهت فرمود: «كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ» انگار آنان یاقوت و مرجان هستند، و این به خاطر صفای آنان و زیبایی منظر و رخساره ی آنان است.

و الله تعالى در آیه ۷۲ الرحمن می فرماید: «حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ» زنانی زیبا که در خیمه ها نگاه داشته شده اند.

بنابر این چون حوریان بهشتی را کسی جز شوهرانشان نمی بیند، در اینصورت حجاب برای آنها نزد شوهرانشان وجود ندارد.

در کل چون نصی صریح وجود ندارد نمی توان گفت که وضعیت آنها چگونه است. ولی آنچه که مسلم است آنان نزد شوهران خود نیازی به حجاب ندارند. و نصی وارد نیست که آیا مردها به زنان دیگر بهشتی نگاه می کنند یا خیر!

آیا برای زنان در بهشت نعمتی مثل حور برای مردان وجود دارد؟

هیچ نصی از کتاب و سنت در این زمینه وارد نشده است. و نیز آنچه که علما در این باره گفته اند بنظر می رسد چنین امری وجود ندارد. از طرفی یکی از خصلتهای زن مسلمان حیای اوست و به همین دلیل قرآن و احادیث موردی از مژده به زنان (به چیزی شبیه حور) ذکر نکرده اند.

شیخ ابن عثیمین می گوید: "الله تعالی در قرآن همسرانی را برای مردان ذکر کرده است زیرا مرد معمولاً خواهان زن است و برای زنان رغبت دارد و به همین علت همسرانی را برای مردها در بهشت ذکر کرده است و در مورد چنین چیزی برای زنان سکوت کرده است ولی با این وجود (این سکوت) مقتضای این نیست که برای زنان مردانی نباشد ... بلکه برای آنها مردهایی از دنیا (که به بهشت آمده اند) است."

و نیز درجایی دیگر می گوید: "اگر زنی قبل از اینکه در دنیا ازدواج کند، فوت نماید او در بهشت با مردی از دنیا ازدواج می کند. زیرا نعمت بهشت فقط برای مردها نیست بلکه زنان نیز از آن برخوردار می شوند و شکی نیست یکی از این نعمتها ازدواج است. و اگر زنی در دنیا ازدواج کرده باشد ولی شوهرش جهنمی شود و یا اینکه اصلاً زن در دنیا ازدواج نکرده فوت



نماید، هنگامیکه وارد بهشت می شود با مردی که در دنیا ازدواج نکرده مرده است، ازدواج می کند.

اما اگر زنی در دنیا ازدواج کرده و بعد فوت نماید، در بهشت همان مرد شوهرش خواهد بود.

و اگر زنی در دنیا ازدواج کند و بعد شوهرش فوت کند و بعد از او با مرد دیگری ازدواج کند، اگر زن اهل بهشت باشد در آنجا با مردی خواهد بود که آخرین ازدواجش، با او بوده است. بدلیل این حدیث که: «المرأة لآخر أزواجها» (سلسلة الأحادیث الصحيحة للألبانی).

یعنی: زن متعلق به آخرین (مرد ازدواجش) شوهرش است.

آیا حوریان بهشتی همان زنان دنیایی هستند یا متفاوت هستند؟

زنها بعد از مرگ که داخل بهشت می شوند به حور تبدیل نمی شود، بلکه حوریان بهشتی با زنان دنیایی متفاوت هستند؛ چنانکه قرآن کریم در مورد حوریان بهشتی می فرماید: «فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ» (رحمن ۵۶). یعنی: در آن باغهای بهشتی زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمی ورزند؛ و هیچ انس و جن پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است.

این معنی دیدگاه کسانی را نفی می کند که می گویند: حوران همان همسران دنیوی هستند که الله متعال آنها را بعد از پیری و کهولت بار دیگران جوان می آفریند. آری می پذیریم که الله متعال زنهای مؤمنه را در سن جوانی وارد بهشت می کند. اما آنها غیر از حورانی هستند که الله آنها را می آفریند.

قرآن درباره حسن و جمال حوریان بهشتی برای ما سخن گفته و می فرماید: «وَحَوْرٌ عَيْنٌ * كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ» الواقعة: ۲۲ - ۲۳. یعنی: و همسرانی از حور العین دارند، همچون مروارید در صدف پنهان. منظور از مکنون: پنهان و محفوظ است. یعنی نور خورشید، رنگ های آنها را تغییر نداده است. در جایی دیگر الله حوران بهشتی را به یاقوت و مرجان تشبیه کرده است.

و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «... وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَىٰ مَخْ سَاقِيَهُمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ». بخاری. فتح الباری: (۳۱۸/۶)، مسلم و ترمذی نیز آن را روایت کرده اند.



یعنی: «.. برای هر کدام از مردان اهل بهشت دو همسر (حور) هست که در اثر زیبایی و لطافت بدن، مغز استخوان پاهایشان از بیرون دیده می‌شود..».

ولی زیبایی زنانی که وارد بهشت می‌شوند بسیار بیشتر از حور خواهد شد، چنانکه پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسَوْقًا، يَأْتُونَهَا كُلُّ جُمُعَةٍ، فَتَهْبُ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَيَثَابُهُمْ، فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ اِزْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللَّهِ لَقَدْ اِزْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ، وَاللَّهِ لَقَدْ اِزْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا». مسلم (۲۸۳۳). یعنی: «در بهشت اجتماعی است که بهشتیان هر بار پس از مدت زمانی به اندازه یک هفته (دنیا) به آنجا می‌روند؛ پس از آن نسیم صبا شروع به وزیدن می‌کند و بر صورت‌ها و لباس‌هایشان می‌وزد؛ از این رو در حالی نزد همسران شان باز می‌گردند که بر جمال و زیباییشان افزوده شده است. لذا همسرانشان به آنان می‌گویند: به الله سوگند! که پیش از رفتن از نزد ما بر جمال و زیبایی شما افزوده شده است؛ مردان بهشتی نیز می‌گویند: به الله سوگند که جمال و زیبایی شما نیز افزایش یافته است».

و وضعیت زنان در بهشت؛ همراه با شوهر دنیایی خود خواهند بود، چنانکه می‌فرماید: «ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ» (زخرف ۷۰). یعنی: شما و همسرانتان به بهشت درآئید، در آنجا شادمان و شادکام و مکرم و محترم خواهید بود. و اگر شوهرشان جهنمی باشد، در آنصورت به ازدواج یک مرد بهشتی درخواهند آمد، همچنین اگر زنی قبل از اینکه در دنیا ازدواج کند، فوت نماید او در بهشت با مردی که در دنیا ازدواج نکرده مرده است، ازدواج می‌کند.

۷ - باب تَمَنَّى الشَّهَادَةِ

باب: آرزوی شهادت

۲۷۹۷ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّصُوا عَنِّي ، وَلَا أَجِدَ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، مَا تَخَلَّصْتُ عَنْ سَرِيَّتِي تَغْرَوُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ، ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أَحْيَا ، ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أَحْيَا ، ثُمَّ أَقْتُلُ » .



ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که می گوید: از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می گفتند: «سوگند به الله که جان من در دست او است اگر افرادی از مؤمنان که جدا شدن از من را دوست ندارند و من توان آمادگی و تجهیز آنان را ندارم، نمی بودند، من از هیچ دسته ای که در راه الله جهاد کند، باز نمی ماندم. سوگند به همان الله که جان من در دست اوست، دوست دارم که در راه الله کشته بشوم، آنگاه دوباره زنده شوم، و باز کشته بشوم و تا چندین بار».

فوائد حدیث:

(۱) صفت دست به الله عزوجل. البطلن دمیت به مخی رحل - د: ﴿وَلَوْلَىٰ ذَاكَ هُمُ السُّوءَاتِ﴾ [المائدة: 64].

«بلکه دو دست الله باز است».

درئی هی بیگری مخی رحل د:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأَىٰ مَا فَعَلْتَ أَنْتَ مُدْمِنٌ دَلِمَ تَخَلِّفُ خَلْفَكَ وَلَوْلَا ذَاكَ لَكُنْتَ مِنَ الْفَاسِقِينَ﴾ [ص: 75].

«ای ابلیس! چه چیزی تو را از سجده بر آنچه با دو دستم آفریدم، بازداشت؟».

﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأَىٰ مَا فَعَلْتَ﴾: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ - وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينٌ - الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكُومِهِمْ وَأَهْلِهِمْ مَا وُلُّوا»^(۱) «ای غی: «اهل قس ط - و فلرادع ادل و داگ رب رهی ای از نور درس مت رسل ت رورگ ار رح م ان شریست ط د و هر دو هست الله، رسل ت رسل ت؛ هم ان ه اک ه هیاره ی ه م رسل ت ان و در حکم ش ان ع طلات می ورنی د».

(۱) - مسلم، کتاب «الإمارة»، (۱۴۵۸/۳).



الْبَقْعُ الْصَفْتِي د (صحت) رِبْصُ وَرْتِ فِهْرِد وَبَغْدِي وَجَمْعُ آورده سَلْت. هپاره‌ی آوردن صفتی ب هس ورت فِهْرِد، مِیْتِ وَابِ هَلِی نَلِی هِشَل اَرِهْکَرْد:

﴿هَبَرَ آلِی بِي دِلْ لُكْ﴾ [الملک: 1].

«خجسته است ذاتی که فرمانروایی به دست اوست».

ب هس ورت بَغْدِي، لُی نَلِی هِک ه مِی رِجَل د: ﴿هَلِی دَاهُ هَسُ وَتَانِ﴾ [المائدة: 64].

«بلکه دو دست الله باز است».

صفتی د در لُی هِی بِلِی هس ورت جَمْعُ آم دِه سَلْت: ﴿أَوَّلَ حَيَرُوا لَنَا حَلَّ نَالَهُم مَّا عَمَلْتَ لِي هَذَا لُعْمًا﴾ [یس: 71]. «آیا توجه نکرده‌اند که ما، برای آنان از ساخته‌ی دست خویش چارپایان را آفریده‌ایم و ایشان، چارپایان را در اختیار دارند؟».

ح ال □ هُور مِیْتِ وَابِی ان لُی نَس ه حَلات جَمْعُ کَرْد؟ مِی گِی مِیْتِ وَرْتِ اول، فِهْرِدِ ضِاف سَلْت؛ □ سِش اَم ل ه ر هِیْتِ یَس ت ک ب ر اِی الِشَبَلَتِش دِه سَلْتِ ب ا م د ن ی د ب هس ورت بَغْدِي هَقْل اتن دارد؛ ا م در بِلَط ب ل ص ف ت ی د ب هس ورت جَمْعُ بِل د گفْت ک ه لُی ن ب ر اِی ت عِظ ی م سَل ت و ه گ ر ب ه م ع ن اِی ح قِیْق ت ع د د جَمْع - ک ه س ه و ب ی ش ت ر ا ز س ه سَل ت -، ن مِی هِشَل د. و گ ر ب ر ی ل ا س ق و ل ع د ه اِی بِشَل د ک ه گفْت ه ل د: ح ه ق ل ج م ع د و س ل ت، ه ق ل ی تِ ب ا م د ن ص ف ت ی ب هس ورت بَغْدِي ن دارد. □ س ه گ ا ه ج م ع ر ح ه ق ل ا ن ح م ل ش و ه ب ل ت ش ی ه ی □ ه ق ل ی تِ ی ن دارد^(۱).

(۲) این حدیث بیانگر جواز قسم خوردن برای تأکید و بزرگداشت یک موضوع است، حتی اگر نیازی به آن نباشد (نه در دعوی و نه در غیر آن). آنچه مکروه است، بی‌احترامی و بی‌ارزش شمردن سوگند است.

(۱) - لمعة الاعتقاد، ص ۵۰.



۳) عبارت «نَفْسِي» در اینجا با سکون حرف «ف» آمده است، و اگر کسی در غیر این حدیث آن را با فتح «ف» (نَفْسِي) بگوید، از نظر لغوی صحیح است، ولی در نقل حدیث نمی توان آن را با فتح ف خواند، چون روایت نشده است.

۴) در این حدیث، جواز آرزوی خیر برای انسان - اگر تحقق آن در عادت غیرممکن باشد - ثابت است. آنچه مکروه است، آرزوی شهوات و امور دنیوی است.

۵) پیامبر صلی الله علیه وسلم آرزوی کشته شدن در راه الله را فقط پس از شرکت در جنگ و مقاتله داشت، تا این آرزو همراه با عمل و خدمت به دین باشد. این با آیهی قرآن مطابق است که می فرماید: «در راه الله می جنگند، پس کشته می شوند و می کشند».

۶) واژه «أَحْيَا» در عبارت «ثُمَّ أَحْيَا» با ضمه همزه (أ) به صورت معلوم از مجهول خوانده شده است، و قرائت آن با فتح هم جایز است. منظور ابوهریره از «ثَلَاثًا» این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم این سخن را سه بار تکرار فرمودند. و عبارت «أَشْهَدُ الله» با ضمه آمده و برای تأکید بر واقعیت تمنای ایشان است. در روایتی دیگر که در صحیح بخاری آمده، پیامبر این آرزو را چهار بار بیان می کنند: «قسم به آنکه جانم در دست اوست، دوست دارم در راه الله کشته شوم، سپس زنده شوم، سپس کشته شوم، سپس زنده شوم، سپس کشته شوم، سپس زنده شوم، سپس کشته شوم».

۷) این حدیث نشانگر فضیلت بزرگ جهاد و شهادت است.

۲۷۹۸ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ خُطِبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ «أَخَذَ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ فَأَصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأَصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ - وَقَالَ - مَا يَسْرُنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا». قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ «مَا يَسْرُهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا». وَعَيْنَاهُ تَذَرِفَانِ.



ترجمه: از انس - رضی الله عنه - روایت است که: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - خطبه خواند و فرمود: «زید پرچم را گرفت و کشته شد، سپس خالد بن ولید پرچم را گرفت بدون آنکه وی مأمور شده باشد. و او را فتح میسر شد. فرمود: «شادمان نمی کند که آنان نزد ما می بودند. ایوب گفته است: یا چنین فرمود: «ایشان را خوش نمی سازد که آنان نزد ما می بودند»، درحالی که از چشمان آنحضرت اشک می ریخت.

توضیح حدیث: پیامبر صلی الله علیه وسلم در جمادی الاولی سال نهم هجری گروهی را به (موتۀ) که در سرزمین شام است، به جهاد فرستادند، و زید بن حارثه را بر آنها امیر مقرر نمودند، و فرمودند: اگر زید به شهادت رسید، جعفر رضی الله عنه امیر باشد، و اگر جعفر به شهادت رسید، عبدالله بن رواحه رضی الله عنه امیر باشد، و همان بود که این سه نفر به همان ترتیبی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بیان نموده بودند به شهادت رسیدند، و بعد از اینها خالد بن ولید رضی الله عنه - که گرچه امیر تعیین نشده بود - بیرق را بر داشت، و فتح نصیبش گردید.

این حدیث دلالت واضحی بر نبوت پیامبر صلی الله علیه وسلم دارد، زیرا ایشان در مدینه منوره از واقعه خبر دادند که در شام به وقوع پیوسته بود، و جزئیات واقعه را طوری بیان نمودند که گویا شخصاً در آنجا حاضر هستند، و از اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم بهشت و دوزخ را به چشم خود دیدند، و به معراج برده شدند، و به جایی رسیدند که برای ملک مقرب هم اجازه رسیدن به آنجا نبود، دور نیست که از راه مکاشفه صحنه شهادت آن سه صحابی جلیل القدر، و پیروزی مسلمانان به دست خالد بن ولید رضی الله عنه برای شان نشان داده شده باشد.

گریه کردن بر میت اگر با ناله، و بلندکردن آواز، و دریدن جامه، و به شکل نوحه سرائی نباشد، روا است.

دفاع و سرپرستی از همراهان - ولو آنکه بدون اذن ولی امر باشد - روا بلکه لازم است، زیرا خالد بن ولید رضی الله عنه بدون آنکه از طرف پیامبر صلی الله علیه وسلم به امارت و سرپرستی لشکر تعیین شده باشد، چون مسلمانان را در خطر دید، زمام امور را بدست گرفت، و نبی کریم صلی الله علیه وسلم این عملش را پذیرفته و تمجید کردند.



ابن حجر می گوید: از این حدیث معلوم می شود که اطلاع دادن از مرگ کسی، جزو «نعی» ممنوع بحساب نمی آید. زیرا آن نوعی رسم جاهلی بود که در بازارها و خیابان ها خبر مرگ بعضی از انسان ها را اعلام می کردند. بنده می گویم: آنچه امروز از بلند گوی مساجد اعلام می شود نیز همان «نعی» ممنوع است.

۸ - باب فَضْل مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مَهْجَرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) وَقَعَ وَجِبَ .

باب: فضیلت کسی که در راه الله بیفتد و بمیرد، پس وی یکی از ایشان است و الله عزوجل فرموده است: «هرکه بیرون رود از خانه ی خود، هجرت کنان به سوی الله و پیامبر او و سپس دریابد او را مرگ پس به تحقیق ثابت شد مزد او بر الله» [نساء: ۱۰۰].

لفظ «وقع» در آیه ی مذکور به معنی «وجب» است یعنی واجب شد.

۲۷۹۹ و ۲۸۰۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ . فَقُلْتُ مَا أَضْحَكَكَ قَالَ « أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ ، كَالْمَلُوكِ عَلَى الْأَسْرِ » . قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَدَعَا لَهَا ، ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ ، فَفَعَلَ مِثْلَهَا ، فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا ، فَأَجَابَهَا مِثْلَهَا . فَقَالَتْ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ « أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ » . فَحَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًا أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزْوِهِمْ قَافِلِينَ فَتَزَلُّوا الشَّامَ ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةً لَتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ .

ترجمه: ام حرام خاله انس - رضی الله عنهما - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - نزد من آمد و استراحت نمود بیدار شد و می خندید علت تبسم را جویا شدم، فرمود: لشکری از اتمم را برایم نشان داده شد که چون پادشاهان بر تخت سوار اند درین بحر به جهاد می روند، ام حرام درخواست نمود که دعا کن که من از آن ها باشم، دعا کرد و همواره استراحت نمود، بیدار شد باز مانند همان سخن اول را یاد آورشد و ام حرام بگونه اول التماس نمود، پیامبر فرمود: تو در لشکر نخست هستی، ام حرام با شوهر خود عباد بن



صامت - رضی الله عنهما - به سرلشکری معاویه - رضی الله عنه - برای بار اول از طریق بحر بوسیله کشتی ها لشکر کشی نمودند، در بازگشت ام حرام خواست شتر خود را سوار شود افتید و جان داد.

توضیح: حافظ ابن حجر در «الفتح» می نویسد: (باب: فضیلت کسی که در راه الله زمین بخورد و بمیرد؛ پس او از [زمره] مجاهدان است): یعنی: چنین کسی جزو مجاهدان محسوب می شود. «مَن» در اینجا موصول است (یعنی: کسی که...) و گویی در آن معنای شرط (اگر کسی...) ضمنی وجود دارد، به همین خاطر فعل بعدی با حرف «فاء» آمده است، و فعل ماضی (گذشته) بر فعل مضارع (آینده) عطف شده است که در زبان عربی نادر است.

در اصل می بایست گفته شود: «مَن صَرَعَ فَمَات» یا «مَن يُصَرَع فَيَمُوت»، ولی در بعضی نسخ مانند روایت «نسفی» عبارت «فمات» اصلاً ذکر نشده است.

عبارت: و سخن الله عزوجل: «وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا...»: یعنی: اگر کسی با نیت هجرت یا جهاد از خانه اش خارج شود، ثواب برایش محقق می شود؛ مشروط بر این که نیت او خالصانه باشد، حتی اگر مانعی بین او و انجام عمل پیش بیاید. زیرا جمله «ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ» (پس مرگ او را دریابد)، شامل انواع مرگ است: چه در اثر جنگ کشته شود، چه از حیوان بیفتد و بمیرد و غیر آن. پس این آیه با عنوان این باب مناسبت دارد.

طبری از «سعید بن جبیر» و «سدی» و دیگران روایت کرده که: این آیه درباره مرد مسلمانی نازل شد که در مکه اقامت داشت، و وقتی شنید الله می فرماید: «آیا زمین الله وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید؟» به خانواده اش گفت: مرا به سمت مدینه ببرید. در حالی که مریض بود. آن ها او را بردند، اما در راه درگذشت. پس این آیه درباره او نازل شد. نامش به درستی «ضمهر» بود. من این موضوع را در کتاب خود درباره صحابه توضیح داده ام.

واژه «وَقَعَ» به معنای «وَجَب» (واجب شد) است. این در نسخه مستملی ذکر نشده اما در دیگر نسخ آمده است.

توضیح ابو عبیده در کتاب «مجاز» چنین است: عبارت «فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» یعنی پاداشش بر الله واجب شده است.



در مورد حدیث اُمّ حَرام:

همان گونه که پیش تر آمده، شرح کاملش در «کتاب الاستئذان» می آید. نکته‌ی قابل استناد در این حدیث این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای او دعا کرد که از زمهری اولین کسانی باشد که مانند پادشاهان بر تخت‌ها در بهشت هستند. و در روایت آمده: «به او حیوانی داده شد تا سوار شود، ولی حیوان او را به زمین زد و او مرد.»

و این با روایت دیگر که می گوید: «از حیوان افتاد»، تضاد ندارد. زیرا مقصود این است که ابتدا حیوان را برای سوار شدن نزدیک کردند، سپس سوار شد، سپس حیوان او را به زمین زد. ابن بطال می گوید: ابن وهب از «عقبه بن عامر» حدیثی به صورت مرفوع (منتسب به پیامبر) نقل کرده است که: «هرکس در راه الله از حیوان خود بیفتد و بمیرد، شهید است.» چون این حدیث مطابق با شروط صحیح بخاری نیست، فقط به آن در عنوان باب اشاره شده است.

این حدیث در کتاب «طبرانی» نیز آمده و سند آن حسن (نیکو) است. در حدیث اُمّ حَرام آمده که: پاداش کسی که از غزو بازمی گردد، مانند کسی است که به غزو می رود.

نام «یحیی» که در سند آمده، «یحیی بن سعید انصاری» است. در سند این روایت، دو نفر از تابعین (یحیی و استادش) و دو صحابی (انس و خاله اش اُمّ حَرام) حضور دارند. و آنجا که آمده است: «نخستین باری که مسلمانان در زمان معاویه سوار گشتی شدند...» اشاره دارد به سال ۲۸ هجری در خلافت عثمان.

۹ - باب مَنْ يَنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

باب: کسی که در راه الله مجروح شود و یا نیزه زده شود

۲۸۰۱ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فِي سَبْعِينَ ، فَلَمَّا قَدِمُوا ، قَالَ لَهُمْ خَالِي اتَّقِدْمُكُمْ ، فَإِنْ آمَنُونِي حَتَّى أَبْلُغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِلَّا كُنْتُمْ مَتًى قَرِيبًا . فَتَقَدَّمْ ، فَأَمَّنُوهُ ، فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ أَوْفَتْهُوا إِلَى رَجُلٍ



مِنْهُمْ ، فَطَعَنَهُ فَأَقْبَذَهُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَزُتْ وَرَبَّ الْكَعْبَةِ . ثُمَّ مَأَلُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ ، إِلَّا رَجُلًا أَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ . قَالَ هَمَامُ فَأَرَاهُ آخِرَ مَعَهُ ، فَأَخْبَرَ جَبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُمْ قَدْ تَقَوُّوا رَبَّهُمْ ، فَرَضَى عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ ، فَكُنَّا نَقْرَأُ أَنْ بَلَّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ تَقَيَّنَا رَبَّنَا فَرَضَى عَنَّا وَأَرْضَانَا . ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، عَلَى رَعْلٍ وَذُكْوَانٍ وَبَنِي لَحْيَانٍ وَبَنِي عَصِيَّةَ الَّذِينَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

معنی کلمات:

- **فطعننه:** از طعن، فرو کردن، یعنی شمشیر را در او فرو برد.

ترجمه: «انس - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - چند گروه از طایفه بنی سلیم را که جمعاً هفتاد نفر بودند برای ارشاد و راهنمایی بنی عامر به نزد آنان فرستاد، وقتی که این عده به نزدیکی آنان رسیدند، دائی من به همراهان خود گفت: من جلوتر از شما می روم و از آنان امان می خواهم اگر به من امان دادند تا دستورات پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را به ایشان ابلاغ نمائیم چه بهتر و الا شما به من نزدیک هستید، لذا جلو رفت و از آنان امان خواست، به او امان دادند، وقتی که از جانب پیامبر - صلی الله علیه وسلم - برای ایشان صحبت می کرد، به یک نفر در بین خود اشاره کردند و آن نفر هم شمشیر را در شکم دائیم فرو کرد، فوراً با صدای بلند گفت: الله اکبر، قسم به پروردگار کعبه به بهشت فیض یاب شدم، بعداً کفار به طرف بقیه اصحاب رفتند و همه آنان را به جز یک نفر که شل بود و از کوه بالا رفته بود کشتند، همام یکی از روایان حدیث گوید: (عقیده دارم یک نفر دیگر هم با این مرد شل از کوه بالا رفته بود) وقتی که این اصحاب کشته شدند جبرئیل به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - خبر داد که این عده به حضور الله مشرف شده اند، پروردگار از آنان راضی و ایشان هم از پروردگار خود راضی می باشند. (انس گوید: تا مدتی ما) این آیه را در قرآن می خواندیم (که به قوم ما بگویند که ما به حضور الله مشرف شده ایم و او از ما راضی است و ما هم از او راضی هستیم)، ولی بعد این آیه از قرآن نسخ شد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - تا چهل روز صبحها علیه کافران طایفه رعل و ذکوان و بنی لحيان و بنی عصبیه ای که از فرمان الله و پیامبر - صلی الله علیه وسلم - روگردان شده بودند دعا کرد».



فوائد حدیث:

(۱) کسانی را که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستاده بودند، از قاریان قرآن و از مردم انصار بودند، و (بنی سلیم) کسانی بودند که آن قاریان را به قتل رسانیده بودند، و اینکه در حدیث از فرستادگان به نام (بنی سلیم) یاد شده است، طوری که شراح حدیث گفته‌اند، سببش اشتباه یکی از روات است.

(۲) نفرین کردن بر اهل ظلم و ستم جواز دارد.

(۳) نام بردن و شکایت از ظلم ظالمان جواز دارد، و در غیبت داخل نمی‌گردد.

(۴) در این روایت آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم آن‌ها را در نماز صبح چهل روز نفرین کردند و در روایت دیگری آمده است که در نماز صبح آن‌ها را سی روز نفرین کردند.^۱

۲۸۰۲ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جَنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيتَ إصْبَعَهُ ، فَقَالَ « هَلْ أَنْتَ إِلَّا إصْبَعٌ دَمِيتَ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتَ » .

یعنی: «جندب بن سفیان - رضی الله عنه - گوید: انگشت پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - در بعضی از جنگها و محلهای شهادت زخمی گشت و خون از آن جاری شد، پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - خطاب به انگشت خود گفت: تو انگشت خون آلودی هستی که در راه الله دچار اذیت و ناراحتی شده‌ای».

فوائد حدیث:

(۱) در لفظ حدیث از غزوات به نام (مشاهد) یاد شده است، و مشاهد جمع مشهد است، و مشهد به معنی شهیدگاه، و یا مکان شهادت است، و غزوه را از این جهت مشهد می‌گویند که جای شهادت است.

(۲) این مجروح شدن انگشت پیامبر الله صلی الله علیه وسلم در غزوه (أحد) بود.



۳) این قول پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند: «هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعُ دَمِيَّتٍ» چون ظاهرش به اسلوب شعر است، و الله صفت شاعری را از پیامبر خود نفی نموده است، (وَمَوْا عِلْمَ مَنْ هَلْ شَيْءٌ) علماء از آن جواب‌های متعددی داده‌اند، اول آنکه: این سخن رجز است، و رجز در شعر داخل نمی‌شود، دوم آنکه: این سخن را پیامبر صلی الله علیه وسلم به قصد شعر نگفته‌اند، منتهی کلام‌شان بدون قصد می‌فرماید: (وَسَيَأْنِي كَذَا لَوَابٍ وَدُورٍ رَلَوَاتٍ)، و شعر آن است که گوینده‌اش قصد سروردن کلام موزونی را داشته باشد، سوم آنکه: شاعر کسی است که پیشه‌اش سرودن شعر باشد، و به این صفت موصوف گردد، نه آنکه ندرتاً سخنش موزون و در قالب شعر درآید، و البته هر سه این تاویلات نسبت به پیامبر صلی الله علیه وسلم و این سخنی را که در الب شعر گفته‌اند، صدق می‌کند.^۱

۴) پیامبر صلی الله علیه وسلم بیش از همه مردم خویش‌نادر و بردبار بود و با امید به گرفتن ثواب از الله در راه انتشار دعوتش اذیت و آزار فراوانی را تحمل کرده از عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - روایت شده است: هنگامی که به پیامبر صلی الله علیه وسلم نگاه می‌کنم، گویی قصه پیامبری را نقل می‌کند که قومش او را زده‌اند و او خون را از چهره اش پاک می‌کند و می‌گوید: «اللهم اغفر لقومی فإنهم لا یعلمون»: «پروردگارا قوم مرا ببخش زیرا بی‌تردید آنان [بسیاری از حقایق را] نمی‌دانند».

۵) الله، مؤمنان قوی را که دشمنان خود را با شکیبایی و قدرت، به مبارزه می‌طلبند، دوست می‌دارد؛ آنها، سست نمی‌شوند، گرفتار ناامیدی و افسردگی نمی‌گردند، نیرویشان از بین نمی‌رود و به ذلت و ضعف و کاهلی تن نمی‌دهند؛ بلکه مقاومت می‌نمایند و پیوسته به تلاش خود ادامه می‌دهند و این، نتیجه ایمانشان به پروردگار و پیامبر و دینشان است. در حدیث آمده است: "مؤمن قوی از مؤمن ضعیف بهتر است و نزد الله پسندیده‌تر می‌باشد و در هر هر یک از آنها خیر و خوبی، وجود دارد".

۱- فیض الباری، د. هروی



۶) بر انسان واجب است که در کار دعوت بخاطر رضای الله صبر داشته باشد و آنرا سببی برای به دست آوردن اجر و پاداش بحساب آورد. و اگر هم در راه دعوت به سوی الله دچار بعضی از کمبودها و خواریه‌ها و گرفتاریها شد، باید آنها را بخاطر الله تحمل کند همان گونه که رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - هنگامی که انگشت مبارکش در راه جهاد خون آلود شد فرمودند: «هَلْ أَنْتَ إِلَّا إِصْبَعُ ذَمِيتَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتَ». «تو انگشتی بیش نیستی که در راه الله خون آلود شده ای».

۱۰ - باب مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ

باب: کسی که در راه الله عزوجل مجروح شد

۲۸۰۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الثَّوَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللُّونُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرَّيْحُ رِيحُ الْمُسْكَ» .

معنی کلمات:

- مَكَلَّمٌ : زخمی، مجروح .
- يُكَلِّمُ : زخمی می شود .
- الكَلْمُ : زخم .
- يَدْمَى : خون می آید .
- الرَّيْحُ : بو .
- الْمُسْكُ : مشک .

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - روایت می کند که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، هرکس، در در راه الله زخمی شود - و الله بهتر می داند چه کسی در راه او زخمی می شود - روز قیامت، در حالی حشر می شود، که رنگ زخمش، رنگ خون، و بوی آن، بوی مشک خواهد بود».

فوائد حدیث:

(۱) شهادت در راه الله فضیلت خاصی دارد.



(۲) این طور نیست هر کسی که در میدان جهاد کشته شود، شهید فی سبیل الله گفته شود، بلکه شهید فی سبیل الله کسی است که در رفتن به جهاد هیچ قصدی جز طاعت الله و اعلاى کلمه الله نداشته باشد.

(۳) شهید در قیامت به همان شکل و هیئتی حشر می گردد که به شهادت رسیده است، و این حالت برایش افتخار و فضیلتی، و شاهی بر قربانی شدنش در راه الله است.

(۴) شهید با لباس های خونین خود دفن می گردد، تا به همین حالت و هیئت به میدان محشر حاضر گردد.^۱

۱۱ - باب قول الله تعالى (هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ) وَالْحَرْبِ سِجَالٌ

باب: گفته ی الله عزوجل «بگو انتظار نمی بردید در حق ما مگر یکی از دو نیکی [فتح و شهادت] را» [توبه: ۵۲]
و جنگ همچون دلوها است.

۲۸۰۴ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقْلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ فَرَعَمْتُ أَنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ وَدَوَّلٌ ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ .

ترجمه: از ابن عباس، از ابوسفیان بن حرب روایت است که هرقل گفته بود: از تو پرسیدم که جنگ های شما (با کسی که مدعی نبوت است) چگونه بوده است و تو گفتی که جنگ همچون دلو و بین بین بوده است (گاه پیروز و گاه شکست). و چنان است حالت پیامبران که گرفتار جنگ می شوند و در فرجام پیروزی با ایشان است.

توضیح: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ یعنی آیا غیر از یکی از این دو امر را برای ما انتظار می کشید: فتح و پیروزی، یا مرگ در راه الله، که هر دو خصلت نیکوست.



﴿بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ﴾ مصیبت ها و عذابی که از آسمان نازل می کند، یا عذاب آخرت. ﴿أَوْ بِأَيْدِينَا﴾ یعنی قتل [به دست ما]؛ ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ برای تهدید است.^۱

امام حسن بصری در تفسیر آیه می فرماید: یعنی شما ای کافران منتظر فریب و وعده های دروغین شیطان بمانید و ما هم منتظر وعده های پروردگار مبنی بر به تمکین رسیدن دین و ریشه کن شدن دشمنانش خواهیم بود.^۲

امام آلوسی در تفسیر ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ...﴾ می نویسد: یعنی ای منافقان، آیا انتظار می برید که به ما برسد، ﴿إِلَّا إِحْدَى﴾ مگر دو خصلت یا عاقبت. ﴿الْحُسَيْنَيْنِ﴾ یا پیروزی و غنیمت یا شهادت و مغفرت که هر دو نزد ما پسندیده است.

«حسنی» مؤنث احسن است. نتیجه اینکه آنچه انتظار می برید از یکی این دو مورد خارج نیست، در حالیکه هر دو مورد مورد پسند ماست، نه آنگونه که می پندارید کشتن ما در جنگ، آسیب است و بدان شادمان می شوید. ﴿وَنَحْنُ نَرَبَّصُ بِكُمْ﴾ یکی از دو عاقبت بد را، یا ﴿أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ﴾ که همانند مردم نابود شده پیش از شما، نابودتان می کند، وجود عذاب از جانب الله تعالی، کنایه از وجود آن از جانب الله متعال بدون به کار گیری انسان است. ﴿عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا﴾ یا به عذابی که به دستان ما انجام می شود، یعنی: با کشته شدن در حالت کفر. ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ یعنی: حال که چنین است، انتظار برید تا سرانجام ما چه می شود، ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ﴾ که سرانجام شما چیست، یعنی: هرگاه یکی از ما و شما آنچه را انتظار می بردیم دیدیم، ما جز ناراحتی شما را نمی بینیم و شما نیز جز شادمانی ما را نمی بینید.^۳

د. صلاح عبدالفتاح خالدی در کتاب «وعود القرآن بالتمکین للإسلام» می نویسد: این آیه در سیاق آیاتی است که از رویارویی میان مسلمانان و کفار از جمله مشرکین و یهودیان و

۱- التسهيل: (۳۴۰/۱).

۲- معالم التنزيل.

۳- روح المعانی: (۱۱۴/۱۰).



منافقین سخن می گوید، به مسلمانان یاد می دهد که چگونه دشمنان را به مبارزه خوانده و با آنان روبرو شوند، و چگونه در برابرشان ایستادگی نموده و در راه حق ثابت قدم بمانند.

دشمنان هجومی کوبنده و خردکننده علیه مسلمین به راه انداخته اند آن هم به هدف جنگیدن و کشتن آنان و رها شدن از دست شان، اما مسلمانان نه از آنان، و نه از جنگ شان نمی ترسند، زیرا به تقدیر الهی ایمان دارند، و یقین دارند که آنچه به نفع یا ضررشان رخ می دهد همه تقدیر الله است و هرآنچه را که الله تقدیر کرده حتماً روی خواهد داد، بدین خاطر از آن راضی و خرسندند، اگر خیر باشد الله را به خاطر اعطایش سپاسگزارند، و اگر شر باشد در برابرش صبر پیشه می کنند، و این حقیقت را بی پرده و با صراحت به کفار می گویند.

الله می فرماید: (وَلَوْ تَضَيَّقُوا إِلَهُ مَوَاقِفَ آلِ لُؤَاسٍ لَوُا مَوْجِدًا وَاعَ الْفُكَّ وَوَكَلَامُ مَوْجِدًا) [التوبة: ۵۱]. «بگو: هرگز چیزی (از خیر و شر) به ما نمی رسد، مگر چیزی که الله برای ما مقدر کرده باشد. او مولی و سرپرست ما است، و مؤمنان باید تنها بر الله توکل کنند و بس».

با این ایمان و یقین است که مؤمنین با توطئه ها و دسیسه های کفار بر ضد اسلام، و پروژه ها و برنامه های شان برای نابود کردن آن، رویاروی می شوند، الله به مؤمنین دستور می دهد که به کفار بگویند: (لَا تَتَّبِعُوا مَنَافِقَ آلِ لُؤَاسٍ لَوُا مَوْجِدًا وَاعَ الْفُكَّ وَوَكَلَامُ مَوْجِدًا) «بگو: آیا درباره ی ما جز یکی از دو نیکی انتظار دارید».

ترَبَّصْ همان انتظار کشیدن و چشم به راه بودن است!

یعنی: منتظرید که از توطئه ها و نقشه ها و جنگ های تان چه به ما برسد؟ بی شک شما در آزار رساندن به ما و کشتن مان موفق می شوید، اما گمان مبرید که ما به واسطه ی آن دچار ضرر و زیان می شویم، بلکه ما به پایانی خوش که همان شهادت در راه الله است دست می یابیم، زیرا شهداء نمی میرند بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند، و شهادت در راه الله بالاترین آرزوی ما است، و هرکس که بدان دست یابد به همه ی نیکی ها دست یافته، و چیزی را از دست نداده حتی اگر همه ی دنیا را از دست دهد.

هنگامی که ما بر شما غلبه نماییم و شما را شکست دهیم و بر شما پیروز گردیم، این ماییم که پیروز و کامیاب گشته، و این شماست که شکست خورده و بازنده می گردید، و این هم

^۱- اشاره به آیه ۱۶۹ سوره ی آل عمران، م.



نتیجه‌ی نیکویی است که بدان دست می‌یابیم، پیامد نیکوی پیروزی و غلبه و استقرار در زمین، در نتیجه شما برای ما جز یکی از این دو نیکی را انتظار نمی‌برید، پیامد نیکوی پیروزی در دنیا، یا نتیجه‌ی نیکوی شهادت در راه الله، شما دشمنید، اما به لطف الله جز خیر از شما به ما نخواهد رسید، زیرا الله جز خیر برای ما نمی‌خواهد، حتی ضرر و اذیت و آزار در نهایت برای ما خیر است.

کفار منتظر چه چیزی از سوی مسلمانانند؟

اما ما منتظر چه چیزی برای شما ایم؟ و چه شر و بدی و عذابی انتظارتان را می‌کشد؟ «ولی ما درباره‌ی شما چشم به راه هستیم که یا الله به عذابی از سوی خود گرفتارتان سازد و یا با دست ما (مذلت و خواری نصیب‌تان سازد)». بی‌شک شما کافرید، و کفر، شر و ویرانی و هلاکت برای یارانش در پی دارد، برای کفار نزد الله نصیبی جز عذاب و شکنجه و هلاکت وجود ندارد! سنت الله بر این است که کافران را نابود کرده و تنبیه‌شان نماید.

ما انتظار می‌کشیم که الله از جانب خود عذابی به شما برساند، یا با زلزله یا آتش فشان، یا گردباد یا صاعقه، یا طوفان یا خشکسالی و بی‌ثمری، یا از میان رفتن اموال و نابود شدن آنچه کشت شده، یا افزایش قیمت و گسترش بیکاری، یا انتشار بیماری‌ها و غم‌ها و دردها و اندوه‌ها، یا هر صورتی از صورت‌های عذاب که به ذهن‌تان هم نمی‌رسد. و یا اینکه الله به دست ما عذاب‌تان دهد بدین شکل که جنگ میان ما و شما را شعله‌ور سازد و در میان شما کشته‌ها و زخمی‌ها و نابودی و ویرانی به وجود آورد و ما را بر شما چیره و مسلط سازد! بی‌شک آینده از آن شما نیست، زیرا کفر چیزی جز شر و عذاب برای‌تان در پی ندارد، و آینده‌ای تیره و تار، و پر از عذاب و آزار منتظران است.

مؤمنین به کفار می‌گویند: ﴿لَا تَتَّبِعُوا الْاِیْمَانَ کُمْ مَّتَّبِعُوْنَ﴾، «پس شما چشم به راه (فرمان و خواست) الله باشید و ما هم با شما در انتظاریم». یعنی: شما چشم به راه یکی از دو نیکی برای ما باشید، پیروزی یا شهادت، آینده از آن ما است، و اسلام ما در آن مستقر شده و تثبیت می‌گردد، ما هم با شما در انتظاریم، منتظریم که الله با یکی از دو عذاب شما را تنبیه نماید، یا عذابی از سوی خودش، و یا عذابی با دستان ما.



به مبارزه طلبیدن کفار به اینکه آینده از آن مسلمانان است:

این مبارزه طلبی با کفار نشانگر آن است که آیندهی درخشان و تابناک از آن اسلام و مسلمین، و آیندهی تیره و تار از آن کفار است، همچنان که نشانگر چشم اندازی سرشار از امید و انتظار مؤمنین نسبت به آینده است، و این چشم اندازی لبریز از اعتماد و اطمینان و توقع و امید است، آنان یقین دارند که دشمنان کافرشان آیندهای ندارند، بلکه آینده از آن مسلمانان است و اینانند که پیروز و رستگار، و برنده و بهره‌مندند، چیزی جز خیر نزد الله منتظرشان نیست.

آیه وعده‌ای حق به مسلمانان، و بیم و تهدیدی به کفار ارائه می‌دهد. الله وعده اش به مسلمانان پیشین را عملی نمود و عذابش را بر دشمنان کافرشان فرود آورد.

ما خوش‌بینانه به آینده می‌نگریم، و به وعدهی الله اطمینان داریم، و به عملی شدنش یقین داریم، و بر سر آینده گرو می‌گذاریم، و مطمئنیم که به یاری الله آینده از آن ما است، دشمنان کافران از یهودی و صلیبی را به مبارزه فراخوانده، و آنچه را که الله به ما دستور داده (بگوییم)، به آنان می‌گوییم که: «آیا درباره‌ی ما جز یکی از دو نیکی انتظار دارید: (یا پیروزی و غنیمت در دنیا، و یا شهادت و بهشت در آخرت). ولی ما درباره‌ی شما چشم به راه هستیم که یا الله به عذابی از سوی خود گرفتارتان سازد و یا با دست ما (مذلت و خواری نصیبتان سازد). پس شما چشم به راه (فرمان و خواست) الله باشید و ما هم با شما در انتظاریم». [توبه: ۵۲].

۱۲ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) .

باب: گفته الله عزوجل: «از میان مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با الله عهد بسته اند صادقانه وفا کردند، برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آن‌ها در همین انتظارند و هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند». [احزاب: ۲۳]



توضیح: ﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾: اینان مردان واقعی هستند و دیگران فقط صورت مرد دارند اما صفات مردان را رها کرده اند.^۱

در این آیه، سه صفت بیان شده است: ایمان، مردانگی و صداقت. این عناصر برای اثبات و پایداری بر آیین حق از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند؛ زیرا ایمان و مردانگی، انسان را برای تمسک جستن به ارزشهای والا و پایدار وادار می‌نماید، بدون اینکه به چیزهای پیش پا افتاده و کوچک توجه نماید و مردانگی همواره محرکی به سوی هدف و ارزش والاست و صداقت نیز مانع تحول و تغییر و دگرگونی در دین می‌گردد و از این رو عوامل ذکر شده را می‌توان عوامل اصلی، پایداری و استقامت در وجود انسان دانست که با چنین استقامتی، انسان در سخت‌ترین شرایط و حتی در مراحل که جان او در خطر است و یا اینکه منافع مادی زیادی حاصل او گردد، متزلزل نمی‌شود و بی‌تردید خستگی‌هایی که قرار است در ساختمان دعوت به کار بروند، نیازمند استحکام و پایداری فوق العاده می‌باشند تا بتوان با روی هم نداشتن آنها به هدف عالی و بلند خود دست یافت.^۲

صفت‌های ذکر شده، مهم‌ترین صفاتی بود که مسلمانان صدر اسلام بدان متصف بودند. عبید بن عمیر گوید: پیامبر اکرم - صلی الله علیه وسلم - وقتی که مصعب روی زمین افتاد، بالای سرش ایستاد و این آیه را قرائت فرمود: ﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ۲۳].

۲۸۰۵ - ۲۸۰۶ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخَزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتُ الْمُشْرِكِينَ ، لَئِنْ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحَدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعْتُ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعْتُ هَؤُلَاءِ » -

^۱-تفسیر الکریم الرحمن، ص: ۶۶۱.

^۲-دعوة الله بين التكوين و التمكين، د. علی جریشه، ص ۹۱ - ۹۲.



يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، الْجَنَّةُ ، وَرَبِّ النَّضْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أَحَدٍ . قَالَ سَعْدُ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ . قَالَ أَنَسُ فَوَجَدْنَا بِهِ بَضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبًا بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنًا بِرُمَحٍ أَوْ رَمِيَّةٍ بِسَهْمٍ ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أَخْتَهُ بَيْنَانَهُ . قَالَ أَنَسُ كُنَّا نَرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ (مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

وَقَالَ إِنَّ أَخْتَهُ وَهِيَ الرَّبِيعُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ ثَنِيَّتَهَا . فَرَضُوا بِالْأَرْضِ وَتَرَكَوا الْقِصَاصَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبَرَهُ » .

معنی کلمات:

- **أشهدني:** الله عزوجل مرا حاضر گرداند.
- **انكشاف:** شکست خوردند.
- **من دون احد:** در نزدیکی و اطراف احد.
- **بضعا:** عددی است مبهم از سه تا نه را شامل می شود.
- **بنان:** انگشت ها.
- **ثنيتة:** دندان جلویی.
- **الارض:** خون بها، ديه.
- **لأبره:** قسمش را قبول می کند.

ترجمه: انس - رضی الله عنه - می گوید: «عمویم انس بن نضر؛ که در جنگ بدر حضور نداشت، از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - پرسید: یا رسول الله! در نخستین غزوه ای که با مشرکین جنگیدی، من شرکت نداشتم. اگر الله به من توفیق جنگیدن با مشرکین را بدهد، خواهد دید که چه خواهیم کرد.

و هنگامی که جنگ احد، روی داد و مسلمانان، پراکنده شدند، انس بن نضر گفت: پرودگارا! من از کاری که اینها یعنی مسلمانان، کردند، عذر خواهی می کنم و از کاری که اینها یعنی مشرکین کردند، بیزار می جویم. سپس جلو رفت و پیش روی خود، سعد بن



معاذ را دید و گفت: ای سعد بن معاذ! بهشت را می خواهم. و سوگند به پرودگار نظر که من بوی بهشت را از سوی احد، استشمام می کنم.

سعد می گوید: ای رسول الله! آنچه او انجام داد، از توان من خارج است. انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: او که توسط مشرکین، کشته و مثله شده بود، هشتاد و اندی زخم شمشیر، ضربه نیزه و اثر تیر در بدنش، وجود داشت. هیچ کس، او را نتوانست بشناسد جز خواهرش که از انگشتانش او را شناخت. به نظر ما این آیه ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَتُوا اللَّهَ عَلَيْهِ... ﴾ در مورد او و امثال او نازل شده است.

راوی می گوید: خواهر انس بن نصر که ربیع نام داشت، دندانهای پیشین زنی را شکست. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - حکم قصاص، صادر فرمود. انس بن نصر گفت: ای رسول الله! سوگند به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است، دندانهای خواهرم شکسته نخواهد شد. سر انجام، اولیای آن زن، به دریافت دیه راضی شدند و از اجرای قصاص، صرف نظر کردند. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «همانا در میان بندگان الله، کسانی هستند که اگر به الله سوگند یاد کنند، الله، سوگندشان را راست می گرداند». (و این، یکی دیگر از فضایل انس بن نصر بشمار می رود).

توضیح: انس بن نصر رضی الله عنه که در جنگ اُحُد به سعد بن معاذ رضی الله عنه گفت: «سوگند به پروردگارم، این، بهشت است که من، بوی آن را از سوی احد می شنوم». ابن القیم می گوید: این، نمونه ای از کرامت هایی است که الله تعالی هر که از بندگان را که بخواند، با آن گرمی می دارد. انس بن نصر رضی الله عنه در همین دنیا و در حالی که روی زمین بود، بوی بهشت را که در آسمان هاست، استشمام کرد و بدین سان به خواست الله متعال در همین دنیای خاکی، بوی بهشت را احساس کرد و بر یقینش افزوده شد؛ لذا او که در غزوه بدر حاضر نشده و منتظر چنین فرصتی بود، وارد میدان نبرد شد و آن قدر شمشیر زد که به شهادت رسید. بسیاری از صحابه در غزوه بدر شرکت نکرده بودند؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله صحابه را به جنگیدن دستور نداد و فرمود: «هر که دوست دارد، با ما خروج کند»؛ چون هدفش شیخون زدن به کاروان تجارتی قریش بود که به سرکردگی ابوسفیان از شام باز می گشت؛ لذا بسیاری از یاران رسول الله صلی الله علیه و آله گمان می کردند که رسول الله صلی الله علیه و آله با دشمن روبه رو نخواهد شد؛ از این رو هر که دوست داشت، خروج کرد و هر که می خواست، در مدینه ماند. انس بن نصر رضی الله عنه نیز که گمان نمی کرد جنگی



روی دهد، در مدینه ماند و چون در این غزوه حضور نداشت، به پیامبر ﷺ گفت: «ای رسول الله! در نخستین غزوه‌ای که با مشرکان جنگیدی، شرکت نداشتم. اگر الله توفیقم دهد که در جنگ دیگری رویاروی مشرکان قرار بگیرم، الله به مردم نشان خواهد داد که چه خواهم کرد». و چون جنگ «احد» روی داد، به سوی مشرکان پیش رفت و جنگید تا این که کشته شد. انس بن مالک ﷺ می‌گوید: او را دیدیم که کشته شده و مشرکان، مُثله‌اش کرده بودند و جای بیش از هشتاد زخم شمشیر، ضربه‌ی نیزه و اثر تیر در بدنش دیده می‌شد و هیچ کس او را نشناخت، مگر خواهرش؛ آن‌هم از روی انگشتانش. وی در آن هنگام که مسلمانان پراکنده شدند، به میان دشمن زد و گفت: «یا الله! من، از کاری که این‌ها- یعنی مسلمانان- انجام دادند، عذرخواهی می‌کنم و از کاری که این‌ها- یعنی مشرکان- کردند، بیزاری می‌جویم».

این داستان و امثال آن، به روشنی نشان می‌دهد که الله متعال بهترین مردم را برای همراهی با پیامبر برگزیده‌اش، محمد مصطفی ﷺ برگزید و این، مصداق روشنی از این سخن رسول الله ﷺ می‌باشد که فرموده است: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»^(۱)؛ یعنی: «بهترین مردم، کسانی هستند که در دوران من به سر می‌برند (صحابه)، سپس نسلی که پس از ایشان می‌آیند (تابعین)، و سپس نسل بعدی، (تبع تابعین)».

فوائد حدیث:

۱ - سوگند انس رضی الله عنه جهت رد حکم پیامبر صلی الله علیه وسلم نبود، بلکه توکل و اعتمادش بر فضح و رحمت الله زیاد بود، و امید آن را داشت که الله او را نا امید نسازد، و همانطور هم شد، زیرا اقوام آن زن، به عوض قصاص به دیت گرفتن، رضایت دادند.

۲ - طلب شهادت در راه الله کار نیک و مطلوبی است، و در خودکشی حرام داخل نمی‌گردد.

۳ - این حدیث دلالت بارزی بر فضیلت این صحابی جلیل القدر یعنی: انس بن نضر رضی الله عنه دارد.

۲۸۰۷ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ أَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ

(۱) صحیح بخاری، ش: (۲۶۵۲، ۳۶۵۱، ۶۴۲۹)؛ و صحیح مسلم، ش: ۲۵۳۳ به نقل از عبدالله بن مسعود ؓ.



زَيْدٌ أَنْ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ ، فَقُفِدَتْ آيَةٌ مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ ، كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ بِهَا ، فَلَمْ أَجِدْهَا إِلَّا مَعَ خَزِيمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ) .

ترجمه: زید بن ثابت - رضی الله عنه - می گوید: (زمانی که) صحیفه های (متفرق) قرآن را در یک مصحف می نوشتم، یک آیه از سوره احزاب را که از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - تلاوت آنرا شنیده بودم، نیافتم. و سرانجام، آنرا فقط نزد خزیمه بن ثابت انصاری که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گواهی او را بجای گواهی دو نفر بحساب آورده بود، پیدا کردم. و آن آیه، اینست: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ یعنی در میان مؤمنین، کسانی وجود دارند که به عهدهای خود با الله، وفا کردند.

فوائد حدیث:

- ۱ - این آیه که از نزد زید بن ثابت مفقود شده بود، از اوراق مفقود شده بود، ولی در سینه‌ها محفوظ بود، چنانچه نگفت که فراموش کرده بودم، بلکه گفت که مفقود شده بود، و کسانی که تمام قرآن و یا قسمتی از قرآن را حفظ داشتند، بسیار بودند، و طوری که در حدیث دیگری گذشت، دیدیم که در یک واقعه، حدود هفتاد نفر از قاریان قرآن شهید شدند.
- ۲ - خزیمه انصاری به جهت آنکه پیامبر صلی الله علیه وسلم شهادت او را معادل شهادت دو نفر قرار داده بودند، به (ذو الشهادتین) معروف بود، در جنگ صفین در صف علی بود، و در همین واقعه به شهادت رسید، و سبب قبول شهادت دادنش معادل شهادت دادن دو نفر آن بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم در موضوعی برای شخصی چیزی گفتند، و آن شخص منکر شد، خزیمه گفت: من شهادت می‌دهم - که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر حق هستند - پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: چگونه شهادت می‌دهی، و خودت در آن واقعه حاضر نبودی؟ گفت: در خبری که از آسمان می‌آوری تو را تصدیق می‌کنیم، در این واقعه مگر نباید خبر تو را تصدیق نمائیم؟ و همان بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم شهادت دادن او را معادل شهادت دادن دو نفر قرار دادند، و البته این امتیاز خاص برای خزیمه است، و هیچ فرد دیگری در این حکم شامل نمی‌گردد.



شاید کسی بگوید که زین بن ثابت این آیت را تنها نزد خزیمه یافت، و به اساس قول وی آن را در قرآن ثبت نمود، و در قرآنیت قرآن تواتر شرط است، جوابش آن است که بودن آن آیت در نزد خزیمه دلالت بر این ندارد که در نزد دیگران وجود نداشته است، چنانچه خود زید بن ثابت آن را بیاد داشت و گفت: از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیده بودم، و طوری که هم اکنون یادآور شدیم حفاظ قرآن کریم بسیار زیاد بودند که از حد تواتر هم می‌گذشت.^۱

۱۳ - باب عَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْقِتَالِ

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِنَّمَا ثَقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ . وَقَوْلُهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ * إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ) .

باب: کردار نیک پیش از شرکت در کارزار

و ابودرداء گفته است: کارزار (قتال) نمی‌کنید مگر به نیروی کردار خود. و فرموده الله عزوجل: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چرا چیزی را می‌گویند که انجام نمی‌دهید؟ * پس ناپسند است در نزد الله چیزی را بگویند که انجام نمی‌دهید. * به راستی الله کسانی را دوست می‌دارد که در راه او صف بسته پیکار می‌کنند، گویی بنایی استوارند. [صف: ۲-۴]

توضیح: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾: کسی که به فرمان به کار خیر می‌دهد، باید که خودش پیش از همه برای انجام آن شتاب کند، و نیز فردی که از کار بدی نهی می‌کند، سزاوار است که خودش قبل از دیگران، از آن کار بد دوری نماید.^۲

الله متعال، آن‌ها را به عنوان اهل ایمان، خطاب قرار داد؛ زیرا انسان به مقتضای ایمانش، نباید چنین روی کردی داشته باشد؛ یعنی سخنی بگوید که خود عمل نمی‌کند؛ بلکه به مقتضای ایمان، حرف و عملش باید یکی باشد. سپس آنان را توبیخ کرده، می‌فرماید: (وَمَنْ تَلِيْوْنَ مَا لَيْسَ لَكُمْ) یعنی: «چرا سخنی می‌گویید که عمل نمی‌کنید؟» آن‌گاه بیان می‌فرماید که چنین عملی، نزد الله، بسیار زشت و ناپسند است. علما گفته‌اند: «مقت» به کاری

۱- فیض الباری، د. هروی

۲) تیسیر الکریم الرحمن، ص: ۵۸۵.



گفته می‌شود که به‌شدت زشت و ناپسند باشد؛ از این‌رو الله متعال، از کسی که حرف و عملش یکی نیست، بیزار است. لذا الله متعال این نکته را بیان فرمود تا مؤمنان، از این عمل بسیار زشت و ناپسند که خشم و نارضایتی الله را در پی دارد، بپرهیزند. زیرا مؤمن راستین، از آن‌چه که الله متعال نهی کرده است، دوری می‌کند.^۱

امام نخی رحمه الله می گوید: سه آیه مرا بازداشت از این که مردم را اندرز دهم:

(١) ﴿تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

(بقره: ۴۴) «آیا مردم را به نیکی دستور می دهید و خودتان آن را فراموش می کنید در حالی که شما کتاب را می خوانید مگر عقل ندارید؟ (اشاره به یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر است که شخص آمر باید اول خودش موضوع را رعایت نماید)».

(۲) ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَاكُمْ عَنْهُ إِنِّي أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (۸۸): (... و من نمی خواهم در آنچه شما را از آن باز می دارم خود خلاف آن کنم و تا آن جا که بتوانم جز اصلاح نمی خواهم و توفیق من فقط با کمک الله است تنها بر او توکل کرده ام و به سوی او روی می آورم). «هود/۸۸»

(۳) و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [همین سورہ].^۲

علم عمل را می خواهد و الا از دست می رود، علم یعنی تقوی و الله ترسی، و بدون شک و تردید که انبیاء و مرسلین عالمترین خلقت و در نتیجه از همه تقوای بیشتر و الله ترسی بیشتری داشتند. و علم زیادی را از مردم نطلبیدند مگر آنچه که آنها را به سوی الله راهنمایی کند و به آن عمل کنند، این بود که سعادتمندان و بندگان شایسته الله راه و روش آنها را برگزیدند، و هر کس بر علم خود بیفزاید و در عمل کوتاهی کند مانند الاغی است که باری از کتاب بر پشت خود دارد. و گفته اند: عالم بی عمل به چه ماند؟ گفتند: به زنبور بی عسل.

روایت می شود که الله عزوجل در کتابهای پیشین و یا بر انبیاء گذشته وحی نموده که:

«لِلَّذِينَ يَتَفَقَهُونَ لَغِيْرَ اللّٰهِ وَيَتَعْلَمُوْنَ لَغِيْرَ الْعَمَلِ وَيُطْلَبُوْنَ الدُّنْيَا يَعْمَلُ الْآخِرَةَ وَيَلْسُنُوْنَ

(١) شرح رياض الصالحين: (٤/٥٤).

(۲) قرطبی: (۴۳۶/۲۰).



للناس مسوك الكباش وقلوبهم قلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر أوبى يخدعون أوبى يستهزون بى حلفت لا يتحن فتنة تذر الحليم فيهم حيران»، «بگو به کسانی که دین آموزیشان برای دین داری و علم آنها برای عمل نیست و با تظاهر به دین داری در پی کسب دنیا می باشند و برای زهد نمایی لباس گوسفند می پوشند ولی دلهایشان دل گرگ است، (بعبارت دیگر: گرگانی در لباس میش) زبانشان از عسل شیرین تر و دلهایشان از زهر تلخ تر: آیا با این اعمالشان می خواهند مرا فریب دهند و مرا مسخره کنند؟ سوگند که آنها را به چنان فتنه و بلایی گرفتار سازم که بردبار هم در آن حیران بماند».

و ابودرداء - رضی الله عنه - می گوید: «وای بر کسی که نمی داند و عمل نمی کند، یکبار و وای بر کسی که می داند و عمل نمی کند، هفت بار».

از برخی از سلف روایت شده که گفته اند: کسی که مردم را پند و نصیحت می کند و خودش را فراموش می سازد مانند چراغی است که سوختنش از آن اوست و روشنی اش از آن دیگران.

و ابن مسعود - رضی الله عنه - می گوید: علمتان برای درک فهم باشد نه فقط برای روایت کردن آن.

معاذ بن جبل - رضی الله عنه - می گوید: علم را به اندازه ای که می خواهید فرا بگیرید.

و بدانید الله تا زمانی که شما به علمتان عمل نکرده اید به شما اجر و پاداش نمی دهد و گفته اند: که حکمت گفته: ای انسان هر جا مرا بطلبی مرا خواهی یافت، خلاصه آن دو حرف است: به بهترین آنچه می دانی عمل کن و از بدترین آنچه می دانی پرهیز، و سفیان ثوری میگوید: علماء کسانی اند که اگر چیزی را بدانند به آن عمل می کنند و اگر عمل کنند به فکر می افتند و وقتی هم بفکر بیفتند می بینند که چیزهای بسیاری را از دست داده اند و وقتی که به این مسئله پی بردند دنبال آن می روند و وقتی هم به دنبال آن بروند دوان دوان از پی آن می روند.

و مالک بن دینار می گوید: عالمی که به علمش عمل نکند پند و اندرز بر دل ننشیند همانگونه که قطره آن بر سنگ صاف بند نیاید. و همچنین گفته اند: «سخنی که ز دل بر آید لاجرم بر دل نشیند، و سخنی که از زبان برآید ز گوشها فراتر نرود».



و حلاوت قرآن اگر بر قلب بیفتد در آن رسوخ نموده و سودمند گردد، حذیفه بن یمان - رضی الله عنه - می گفت: اگر بخواهید شما را از اولین علمی که محو می شود باخبر می سازم و آن ترس از الله است، و ترس از الله میوه علم با برکت است.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾: صف های شان چنان نظم و ترتیبی دارد که باعث برابری میان مجاهدان، کمک به یکدیگر، ترس دشمن و شادمان کردن همدیگر می شود.^۱

﴿كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾: قتاده می گوید: مگر صاحب بنا را نمی بینی که دوست ندارد ساختمانش ناهماهنگ باشد؟! الله عزوجل نیز دوست ندارد که امر و فرمانش نظم نگیرد. الله تعالی مؤمنان را به هنگام نبرد، و در زمان نماز، فرمان داد تا به صف بایستند، پس بر شما باد که دستور الهی را اجرا کنید؛ زیرا این کار باعث حفاظت کسانی می شود که آنرا انجام دهند.^۲ احمد و طبرانی که لفظ از طبرانی است از مطرب بن عبدالله - رضی الله عنه - روایت نموده اند که گفت: از ابوذر حدیثی به من می رسید، و علاقه مند بودم تا وی را ملاقات کنم، بعد با وی ملاقات نمودم و گفتم: ای ابوذر، حدیث به من می رسید و علاقه مند بودم تا تو را ملاقات کنم، گفت: آه، چقدر خوب!^۳ حالا که مرا ملاقات نمودی آن را در میان بگذار. گفتم: حدیثی به من رسیده، که رسول الله صلی الله علیه وسلم آن را برایت گفته است: «الله عزوجل سه تن را دوست می دارد، و سه تن را بد می بیند»، گفت: درباره خود فکر نمی کنم که بر پیامبر صلی الله علیه وسلم دروغ بگویم. می گوید: گفتم: این سه تن که الله عزوجل آن ها را دوست می دارد کی اند؟ گفت: «مردی که در راه الله با صبر و نیت ثواب جنگید، تا اینکه به قتل رسید»، و این را شما نزدتان در کتاب الله عزوجل می یابید، بعد از آن تلاوت نمود: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ ترجمه: «الله کسانی را دوست می دارد، که در راه او همچون بنیان آهنین پیکار می کنند».

(۱) تیسیر الکریم الرحمن، ص: ۵۸۵.

(۲) ابن کثیر: (۳۵۹/۴).

(۳) در نص: «لله تبارک و تعالی ابوک!» آمده و این کلامی است که در وقت توصیف و تعجب از يك شخص گفته می شود و معنای تحت اللفظی آن مراد نمی باشد بلکه مرادش چنین است: چقدر شخص خوب و انسان خوب هستی.



گفتم: و دیگر کی؟ گفت: «مردی که همسایه بدی دارد، و او را اذیت می نماید، و او بر اذیت وی صبر می کند تا اینکه الله چاره وی را از طرف او به زندگی با مرگ نماید»^۱.

یک صف و یک بدن!

هرکس با دیدی آگاهانه به اوضاع مسلمانان بنگرد، می تواند آن را با این آیه مقایسه کند که الله می فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾: آیا در مواقع گرفتاری و مشکلات غم یکدیگر را می خوریم؟! همان گونه که در حدیث آمده است و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى». «مؤمنان در دوستی، مهربانی و همکاری با یکدیگر، مانند پیکری هستند که اگر یک عضو آن به درد آید، سایر اعضا با بی خوابی (بی قراری) و تب با آن هم نوا می شوند». مؤمنان تا چه اندازه برای این گونه بودن تلاش می کنند؟ زیرا پیروزی به این شرط بستگی دارد. آیا ما روحیه فرقه حق را داریم، یا خودکامگی و تفرقه؟ ببینید محبوب ما می فرماید: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مِنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» «همواره گروهی از اتمم برحق و پیروز خواهد بود که یاری نکردن دیگران ضرری به آنها نمی رساند تا این که قیامت بر پا گردد». ما تا چه اندازه سعی می کنیم که از عوامل انحراف از حقیقت دوری کنیم تا این که مبنای اشاعه نیکوکاری شویم؟.

نکته: ربط و مناسبت آیه بقره اللباب، واضح است. زیرا انسان نباید در زبان از جهاد و شهادت حرف بزند اما در عمل از ترسو ترین و بزدل ترین مردمان روی زمین باشد که این عادت منافقان است.

۲۸۰۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الضَّرَّارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَافِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلْ وَأَسْلِمُ . قَالَ « أَسْلِمُ ثُمَّ قَاتِلْ » . فَاسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلْ ، فَقَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَلَ قَلِيلًا وَأَجَرَ كَثِيرًا » .



معنی کلمات:

- **مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ:** سرش را با آهن (کلاه خود) پوشیده بود، زره پوش.

ترجمه: براء - رضی الله عنه - می گوید: مردی زره پوش نزد نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - آمد و گفت: یا رسول الله! به جهاد بروم یا مسلمان شوم؟ آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - فرمود: مسلمان شو. آنگاه جهاد کن». لذا، آن مرد، مسلمان شد. سپس جهاد کرد و کشته شد. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «عملی اندک انجام داد ولی پاداشی بزرگ، دریافت کرد».

فوائد حدیث:

(۱) این شخص عمرو بن ثابت اشتهلی، ویا أصرم بن ثابت اشتهلی بود، و در جنگ (أحد) به شهادت رسید، و این همان کسی است که به جنت رفت و یک رکعت نماز هم نخواند.

(۲) الله متعال به فضل و احسان خود در مقابل کار اندکی برای بندگان خود مزد بسیاری می دهد.

(۳) انسان نباید اقدام به کار خیر را به تاخیر اندازد، زیرا برایش معلوم نیست که لحظه بعد از این چه خواهد شد، و از همین سبب پیامبر صلی الله علیه وسلم برای آن شخص گفتند: اول مسلمان شو و بعد از آن جنگ کن.

(۴) اسلام گناهان گذشته را محو می سازد، و حساب ثواب و گناه بعد از مسلمان شدن شروع می شود، و چون این شخص بعد از مسلمان شدن مرتکب هیچ گناهی نشده بود، از این جهت به مجرد شهید شدن، به جنت رفت.^۱

۱۴ - باب مَنْ آتَاهُ سَهْمٌ عَرَبٌ فَقَتَلَهُ

باب: کسی که ناگاه تیری بر وی رسید و او را کشت

۲۸۰۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ الرَّبِيعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بِنِ سُرَاقَةَ آتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَلَا تَحَدِّثُنِي عَنْ



حَارِثَةً وَكَانَ قَتْلَ يَوْمٍ بَدَرَ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرِبٌ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ ، صَبَرْتُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ . قَالَ « يَا أُمَّ حَارِثَةَ ، إِنَّهَا جَنَّانٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنْ ابْنُكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى » .

معنی کلمات:

- غَرِبٌ: ناشناخته و نامعلوم.

- جَنَّانٌ: درجات.

ترجمه: انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: ام ربیع، دختر براء؛ که مادر سراقه بن حارثه بود، نزد رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - آمد و گفت: ای رسول الله! مرا از وضع حارثه با خبر کن - گفتمی است که حارثه در روز بدر بوسیله تیر فرد ناشناسی کشته شده بود - اگر در بهشت است، صبر می کنم و گر نه، برایش بسیار گریه می کنم. آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «ای ام حارثه! بهشت، درجات مختلف دارد و یقیناً فرزند تو در فردوس برین، جای دارد».

فوائد حدیث:

۱- از انس بن مالک روایت است که ام رَبِیع بنت براء رضی الله عنه: شرح حدیث گفته اند که: این وهمی از روات است، و صحیح آن است که وی ام حارث بن سراقه می باشد، ولی امام کرمانی این وهم را منتفی می داند و می گوید: دور نیست که ربیع مذکوره غیر از سراقه از شوهر قبلی اش فرزند دیگری به نام (ربیع) نیز داشته است، والله تعالی أعلم.

۲- چون مادر حارثه برای پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که: (اگر حارثه در بهشت باشد، [در فراقش] صبر نمایم، ورنه برای بسیار گریه کنم)، پیامبر صلی الله علیه وسلم وی را از گریه کردن بسیار در فراق فرزندش حارث منع نکردند، و این دلالت بر جواز نوحه و گریه کردن بر مرده دارد، و علماء گفته اند که این قصه بعد از غزوة بدر، و پیش تحریم نوحه بود، و تحریم نوحه بعد از غزوة (أحد) بود.

۳- آنچه که در این روایت آمده است این است که چون پیامبر صلی الله علیه وسلم برای مادر حارثه گفتند که: «فرزند تو به فردوس اعلی رسیده است» وی چیزی نگفت، ولی در روایت دیگری آمده است که چون پیامبر صلی الله علیه وسلم این سخن را برای مادر



حارث گفتند، برگشت و در حالی که می‌خندید می‌گفت: به! ای حارثه! و حارثه اولین کسی بود که از انصار در غزوه بدر به شهادت رسیده بود.^۱

۱۵ - بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

باب: کسی که برای اعلاي کلمه الله کارزار کند

۲۸۱۰ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَقْتَنِ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذَّكْرِ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ « مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .

معنی کلمات:

- حَمِيَّةٌ : از روی تعصب .

- كَلِمَةُ اللَّهِ : دین الله.

- الْعُلْيَا : برتر، بالاتر .

ترجمه: «ابوموسی - رضی الله عنه - می‌گوید: مردی پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد گفت: بعضی برای کسب غنیمت به جهاد می‌روند، بعضی هم برای کسب تعریف می‌جنگند. عده ای هم برای به دست آوردن مقام به جهاد می‌روند، پس چه کسی برای الله می‌جنگد؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که می‌خواهد برای پیروزی فرمان الله و دین اسلام بجنگد، مجاهد راه الله است.»

توضیح: در این حدیث، به اخلاص و درست کردن نیت برای الله ﷻ اشاره شده و در امری که باشد، لازمی‌ست.

از رسول الله ﷺ درباره‌ی شخصی پرسیدند که بر اساس یکی از این انگیزه‌ها می‌جنگد: شجاعت، تعصب و خودنمایی.

«کسی که از روی شجاعت می‌جنگد»؛ یعنی شخصی، شجاع است و جنگیدن را دوست دارد و این شجاعت، باید در جایی نمایان شود؛ از این‌رو انسان شجاع آرزو می‌کند که الله، او



را در شرایط جنگی قرار دهد تا بتواند شجاعتش را نشان دهد و بدین ترتیب انگیزه‌ی جنگیدن چنین شخصی، شجاعت اوست.

«کسی که از روی تعصب می‌جنگد»؛ تعصب نژادی، تعصب قومی، تعصب ملی یا هر تعصب دیگری، انگیزه‌ی پیکار کردن در چنین شخصی است.

«کسی که با انگیزه‌ی خودنمایی می‌جنگد»؛ چنین شخصی برای این می‌جنگد که مردم، او را ببینند و بدانند که آدم شجاعی است.

رسول الله ﷺ برای پاسخ به این پرسش، از ذکر دوباره‌ی چنین انگیزه‌هایی، خودداری کرد و پاسخی مختصر در این باره داد و فرمود: «کسی که برای اعلای کلمه‌ی الله بجنگد، او، مجاهد راه الله است». رسول الله ﷺ از آن جهت سه انگیزه‌ی یادشده را نام نبرد که پاسخش، کامل‌تر و فراگیرتر باشد؛ زیرا انگیزه‌های جنگیدن به همین سه مورد خلاصه نمی‌شود و امکان دارد شخصی، به قصد کشورگشایی و تسلط بر سایر سرزمین‌ها بجنگد یا قصدش از جنگیدن، این باشد که با تاخت و تاز، زنانی را به اسارت خویش درآورد. نیت‌ها و انگیزه‌ها، حد و اندازه‌ای ندارند؛ ولی معیار و سنجه‌ای که رسول الله ﷺ بیان فرمود، معیار فراگیر و کاملی است. اینجاست که درمی‌یابیم باید لهجه‌های مبارزاتی و گرایش‌هایی را که امروزه از زبان بسیاری از مردم می‌شنویم، در سنجه‌ی رسول الله ﷺ مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم.

دو گرایش و لهجه‌ی مبارزاتی وجود دارد:

لهجه و گرایش کسانی که با اهداف و انگیزه‌های نژادی می‌جنگند و از ناسیونالیسم عربی سخن می‌گویند. به‌طور قطع جنگیدنی که بر اساس باورها و انگیزه‌های قومی و نژادی باشد، جاهلی است و هر کس در چنین مسیری کشته شود، شهید نیست؛ بلکه در دنیا و آخرت، زیان‌کار است. زیرا پیکارش، در راه الله نبوده است. به همین خاطر است که با وجود این همه انگیزه‌های عربی، هیچ خیر و بهره‌ای از ناسیونالیسم عربی نبرده‌ایم. یهودیان، بر سرزمین اسلامی ما تسلط یافته‌اند و ما، پراکنده شده‌ایم. به گونه‌ای که یهودیان و نصرانی‌های عرب را به خاطر اشتراک نژادی، در سنجه‌ی ناسیونالیسم عربی گنجانده‌اند و مسلمانان غیرعرب، بدان راه ندارند! و بدین سان به سبب این گرایش قومی، از میلیون‌ها مسلمان غیرعرب محروم شده‌ایم و کسانی بدین جمع راه یافته‌اند که هیچ خیری در آن‌ها نیست؛ بلکه به هر چیزی که درآیند، سبب نکبت و خفت آن می‌شوند.



و دوم، لهجه‌ی مبارزاتی و گرایش کسانی که با انگیزه‌های ملی می‌جنگند. در پیکاری که برای وطن است، مسلمان و کافر، تفاوتی با هم ندارند؛ چراکه کافر نیز برای وطن می‌جنگد. کسی که فقط برای وطن می‌جنگد و کشته می‌شود، شهید نیست. ما که در سرزمینی اسلامی به سر می‌بریم، وظیفه داریم جنگیدن در سرزمینمان را در راستای دفاع از اسلام قرار دهیم. این دو، تفاوت زیادی با هم دارند. ما از اسلام که در سرزمین ماست، دفاع می‌کنیم و موقعیت جغرافیایی سرزمین، فرقی نمی‌کند؛ مهم، این است که اسلامی باشد. باید این نکته را اصلاح کنیم و بگوییم: ما، به خاطر اسلام در سرزمین خود می‌جنگیم. به عبارت دیگر، ما، از سرزمین خود بدین سبب دفاع می‌کنیم که سرزمینی اسلامی است. در واقع از اسلام و آیین راستینی که در آن است، دفاع می‌نماییم.

ملی‌گرایی، نیت و انگیزه‌ی باطلی است که هیچ سودی برای اسلام ندارد و در جنگی که با اهداف ملی انجام می‌شود، مسلمان و غیرمسلمان، فرقی ندارند. این که می‌گویند: «دوست داشتن وطن، از ایمان است»^(۱) و آن را حدیث پیامبر ﷺ می‌پندارند، دروغ است و هیچ پایه و اساسی ندارد. اگر کشوری، اسلامی باشد، باید آن را به خاطر اسلامی بودن آن دوست داشت؛ خواه زادگاه تو باشد و خواه سرزمینی دوردست؛ در هر صورت، بدان سبب که سرزمینی اسلامی است، وظیفه داریم از آن دفاع کنیم.

در هر صورت، باید بدانیم که نیت درست در جنگیدن، این است که در دفاع از سرزمین خود، به خاطر اسلام بجنگیم یا انگیزه‌ی ما در دفاع از وطن، اسلامی باشد، نه صرفاً ملی. ولی اگر کسی، در خانه‌ات به تو حمله‌ور شد و می‌خواست مالت را به یغما ببرد و یا به خانواده‌ات بی‌آبرویی کند، باید به مقابله با او برخیزی؛ زیرا این، فرمان رسول الله ﷺ است. از رسول الله ﷺ درباره‌ی شخصی پرسیدند که کسی به سراغش می‌رود و می‌گوید: مالت را به من بده و می‌خواهد مالش را به ناحق بگیرد؛ رسول الله ﷺ فرمود: «مالت را به او نده». گفت: «اگر با من جنگید، چه کنم؟» فرمود: «با او بجنگ». عرض کرد: «اگر مرا کشت، چه؟» فرمود: «اگر تو را کشت، شهید هستی». پرسید: «اگر من، او را بکشم، حکمش چیست؟» فرمود: «اگر تو، او را بکشی، دوزخی است»؛^(۲) زیرا او، تجاوزکار و ستمگر به شمار می‌رود؛

(۱) هیچ اساسی ندارد؛ هروی قاری در «المصنوع فی معرفة الحديث الموضوع» (۱۰۶) این را گفته است.

(۲) صحیح مسلم، ش: ۱۴۰



هرچند مسلمان باشد. اگر مسلمانی با تو درگیر شد تا تو را از خانه‌ات بیرون کند، با او بجنگ و اگر او را کشتی، دوزخی خواهد بود و اگر او، تو را کشت، شهید هستی. نگو: چگونه مسلمانی را بکشم؟ او، تجاوزکار است. اگر در برابر تجاوز کارانی که درباره‌ی مؤمنان به هیچ تعهدی پای‌بند نیستند، کوتاه بیاییم و با آن‌ها برخورد نکنیم، سرانجام، مسلط می‌شوند و در زمین، فساد و تباهی ایجاد می‌کنند. این چنین مبارزه‌ای، تدافعی‌ست، نه تهاجمی. روشن است که به جنگ یک مسلمان نمی‌رویم؛ بلکه از جان و مال و ناموس خود دفاع می‌کنیم؛ گرچه تجاوزکار، مسلمان باشد. امکان ندارد شخصی، ایمان داشته باشد و بخواهد بر مال و ناموس مسلمانی چیره شود؛ از این رو رسول الله ﷺ فرموده است: «سبأُ المسلم فسوق وقتالُهُ کفر»؛ یعنی: «ناسزاگویی به مسلمان، فسق است و جنگیدن با او، کفر». کسی که با مسلمانان می‌جنگد، ایمان ندارد. پس باید با چنین شخصی که ایمان ندارد یا کم‌ایمان است، مقابله کنیم و این، به فرموده‌ی رسول الله ﷺ واجب است؛ زیرا فرمود: «با او پیکار و مقابله کن» و حتی فرمود: «اگر او را بکشی، دوزخی‌ست». و همین‌طور «اگر او، تو را بکشد، بهشتی هستی». نتیجه این که دو نوع پیکار وجود دارد: یکی، پیکار تهاجمی‌ست که فقط در شرایط خاصی جایز می‌باشد. مثلاً اگر مردم یک شهر یا آبادی، اذان را ترک کنند، - هرچند اذان، جزو ارکان اسلام نیست - اما بر ولی امر واجب است که با آنان پیکار نماید تا اذان بگویند؛ زیرا آن‌ها یکی از شعایر اسلامی را ترک کرده‌اند. همچنین اگر نماز عید را با آن‌که جزو ارکان اسلام نیست، ترک نمایند، بر ما واجب است که با آنان پیکار کنیم. اگر کسانی بگویند: مگر اذان، جزو ارکان اسلام است، در پاسخشان می‌گوییم: خیر؛ ولی جزو شعایر اسلامی‌ست که باید گرامی داشت و ما با آنان می‌جنگیم تا اذان دهند.

هرگاه دو گروه از مسلمانان با هم درگیر شدند، بر ما واجب است که در میانشان صلح و آشتی برقرار کنیم؛ ولی اگر یکی از این دو گروه، بر دیگری تجاوز کند، بر ما واجب است که با گروه تجاوزگر بجنگیم تا دست از تجاوز بردارد و دوباره به فرمان الله بازگردد؛ هرچند گروه تجاوزگر، مسمان است. بنابراین پیکار تهاجمی با پیکار تدافعی، تفاوت دارد. در عین حال، از یاد نبریم که درست کردن نیت، خیلی مهم است. متأسفانه در روزنامه‌ها و جراید، درباره‌ی وطن بسیار می‌نویسند، ولی در آن‌ها نامی از اسلام نیست. و این، نقص بزرگی به‌شمار می‌رود. از این رو روی آوردن امت به راه و روش درست، یک ضرورت گریزناپذیر است. از



پروردگار متعال درخواست می‌کنیم که همه‌ی ما را به آن‌چه که رضای او در آن است، توفیق دهد.^۱

۱۶ - باب مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ) إِلَى قَوْلِهِ (إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) .

باب: کسی که پاهای وی در راه الله گرد آلود گردد

و قول الله عزوجل: «اهل مدینه و بادیه نشینان دوروبر آنان را نسزد که از پیامبر الله جا بمانند و جان خود را از جان پیامبر دوست تر داشته باشند، زیرا هیچ تشنگی و رنج و گرسنگی در راه الله به آنان نمی‌رسد و گاهی به جلو بر نمی‌دارند که کافران را به خشم آورد، و به هیچ دشمنی دستبرد نمی‌زنند مگر آنکه به واسطه آن برایشان کردار شایسته ای نوشته می‌شود. همانا الله پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کند. [توبه: ۱۲۰]

۲۸۱۱ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا عَبَاسُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْسٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَا اغْبَرَّتْ قَدَمًا عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ » .

ترجمه: از ابو عبس عبد الرحمن بن جبیر رضی الله عنه روایت شده که: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: غبار آلود نشده قدمهای بنده ای در راه الله که آن را آتش مساس کند.

توضیح: قول الله عزوجل: «شایسته نبود برای اهل مدینه و بادیه‌نشینانی که اطرافشان بودند، که از پیامبر الله تخلف کنند... همانا الله پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کند» (سوره توبه: آیه ۱۲۰)

ابن بطال می‌گوید: تناسب این آیه با عنوان حدیث (باب فضیلت کسی که در راه الله زمین خورده یا قدم برداشته و شهید شده) در این است که الله در آیه فرمود: «و هیچ قدمی بر نمی‌دارند که باعث خشم کافران شود... مگر اینکه برایشان عمل صالحی نوشته می‌شود».



پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم عمل صالح را چنین تفسیر فرمود که: «پایی که در راه الله غبارآلود شود، آتش دوزخ به آن نمی‌رسد».

و منظور از «فی سبیل الله» (در راه الله)، تمام طاعات و عبادات است؛ اما وقتی این واژه بدون قرینه ذکر شود، به‌طور غالب منظور از آن جهاد است.

مصنف (امام بخاری) این حدیث را در باب "فضیلت راه رفتن برای نماز جمعه" نیز ذکر کرده و آن‌جا فرموده: «الله آتش را بر او حرام می‌کند».

ابن المنیر می‌گوید: مناسبت آیه با حدیث در این است که الله به کسانی که برای جهاد گام برمی‌دارند، حتی اگر به میدان نبرد نرسند، پاداش می‌دهد. همان‌طور که حدیث نیز بیان می‌کند: «پایی که در راه الله غبارآلود شود، آتش به آن نمی‌رسد»، چه آن فرد در جنگ شرکت کند یا نکند.

همچنین «وطء» (گام برداشتن) شامل راه رفتنی است که موجب غبار گرفتن پا شود، و این در آن زمان بیشتر صدق می‌کرد.

شرح حدیث: روایت از اسحاق بن منصور است و نسخه‌ای از آن را اسماعیلی از اسحاق بن زید نیز آورده، ولی در پایان متن افزوده شده: «تا ابد آتش به آن نمی‌رسد» که نشان می‌دهد منظور حرمت همیشگی آتش بر آن عضو است.

- درباره واژه «اغبرت» در برخی نسخه‌ها به صورت تثنیه «اغبرتا» (دو پا) آمده که از نظر زبان عربی درست است، اما فرم مفرد «اغبرت» فصیح‌تر است.

- در روایت احمد از ابوهریره آمده: «در مدتی به اندازه یک ساعت از روز».

- جمله «فتمسه النار» به صورت منصوب آمده و اشاره دارد به اینکه وجود غبار، مانع رسیدن آتش به پا می‌شود.

- این حدیث به عظمت قدم برداشتن در راه الله اشاره دارد: اگر تنها غبار گرفتن پا این قدر ارزش دارد، پس کسی که خود را در راه الله وقف کند چه مقامی خواهد داشت؟

- شواهد دیگری برای این معنا هست؛ مانند روایت طبرانی از ابودرداء: «کسی که پاهایش در راه الله غبارآلود شود، الله آتش را به اندازه هزار سال فاصله از او دور می‌کند».



– همچنین ابن حبان از جابر روایت کرده که در یکی از غزوات چنین حدیثی شنید و مردم آن چنان از مرکب‌های خود پیاده شدند که در آن روز بیشتر مردم پیاده راه می‌رفتند.^۱

۱۷ - باب مَسْحِ الْغُبَارِ عَنِ النَّاسِ فِي السَّبِيلِ

باب: زدودن غباری که در راه الله بر سر نشسته است

۲۸۱۲ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلَعَلَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اثْنِيَا أَبَا سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ . فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ وَأَخُوهُ فِي حَائِطٍ لَهُمَا يَسْقِيَانِهِ ، فَلَمَّا رَأَيْنَا جَاءَ فَاحْتَبَى وَجَلَسَ فَقَالَ كُنَّا نَنْظُرُ لِبْنِ الْمَسْجِدِ لَبَنًا لَبَنًا ، وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْظُرُ لِبَنَتَيْنِ لَبَنَتَيْنِ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَسَحَ عَنِ رَأْسِهِ الْغُبَارَ وَقَالَ « وَيْحَ عَمَّارُ ، تَقْتُلُهُ الْفِتْنَةُ الْبَاقِيَّةُ ، عَمَّارُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى النَّارِ » .

ترجمه: از خالد روایت است که عکرمه گفت: ابن عباس به او و علی بن عبدالله گفت: نزد ابوسعید خدری بروید و حدیث او را بشنوید. ما نزد او رفتیم او و برادر او در باغ خویش آبیاری می کردند. آنگاه که ابوسعید ما را دید آمد و ردای خود را بر پاهای خویش پوشید و گفت: ما به وقت بنای مسجد نبوی خشتهای مسجد را یک یک انتقال می دادیم و عمار بن یاسر دو دوخشت انتقال می داد. پیامبر صلی الله علیه وسلم بر وی گذشت و غبار از سر وی زدود و فرمود: «رحمت بر عمار، گروه نافرمان او را می کشند عمار آنها را به سوی الله فرا می خواند و آنها او را به سوی آتش فرا می خوانند».

توضیح: «باب [فضیلت] پاک کردن غبار از سر در راه الله»: ابن المنیر می گوید: امام بخاری این باب و باب بعدی را برای رفع این تصور اشتباه آورده که شاید پاک کردن یا شستن غبار (که از آثار جهاد است) مکروه باشد، همان طور که بعضی از سلف، پاک کردن آب وضو را بعد از وضو گرفتن ناخوشایند می دانستند.

من (ابن حجر) می گویم: تفاوت میان این دو از این جهت است که:

– پاکیزگی در شرع مطلوب است.

– اما غبار، اثری از جهاد است که وقتی عمل جهاد تمام شد، باقی ماندن این اثر معنا ندارد.

^۱ - فتح الباری، ابن حجر



اما در مورد وضو، چون هدف آن نماز است، مستحب است که اثر آن (مانند رطوبت) باقی بماند تا ارتباط با عبادت حفظ شود. پس میان این دو نوع "پاک کردن" فرق وجود دارد.

من حدیث: این حدیث درباره ماجرای عمار یاسر در ساخت مسجد است که پیش تر در باب «همکاری در ساخت مسجد» نیز ذکر شد.

نکته ای که در اینجا مد نظر است، آن بخش از روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از کنار عمار گذشت و غبار را از سرش پاک کرد.

این کار پیامبر نشان می دهد که پاک کردن غبار ناشی از کار یا جهاد، پس از پایان آن، نه تنها ایرادی ندارد، بلکه جایز و مطلوب است.

شیخ شرقاوی در شرح این حدیث می گوید: مراد از گروه بغاوتگر پیروان معاویه بودند که عمار را در جنگ صفین به قتل رساندند.

ثابت است که عمار را طرفداران معاویه به قتل رسانیدند، و در بین آن ها عده از صحابه وجود داشتند، و سؤالی که مطرح می شود این است که: آیا امکان پذیر است که صحابه عمار را به سوی دوزخ دعوت نمایند؟ در جواب این سؤال علماء جواب های زیادی ارائه داده اند، و آنچه که از همه راجح تر می رسد این است که: آن ها به اجتهاد خود او را به سوی بهشت دعوت می کردند، گرچه در واقع دعوت آن ها به سوی خلاف بهشت بود.

این حدیث دلالت بر فضیلت علی و عمار دارد، و طوری که امام عینی می گوید: رد بر نواصبی است که می گفتند علی رضی الله عنه در جنگ های خود بر حق نبود.

این قول عمار که (از فتنه به الله پناه می جویم)، دلالت بر این دارد که مسلمان ولو آنکه بر حق باشد، باید از درگیری با مسلمانان خودداری ورزد، و از الله مسئلت نماید تا او را از درگیر شدن در چنین کاری نجات بخشیده، و در حفظ و حمایت خود نگهدارد.

از جنگ و درگیری که بین صحابه در جنگ صفین واقع گردیده بود، بهترین موقف

شخص مسلمان این است که تعلیم قرآن کریم را سر مشق خود قرار داده و بگوید: (تَقَوْا

أَسْرُلَا وَلِخِزْنِ الْهَيْسَةِ وَبِأَلِيٍّ وَلَتَعْلَفَ لُيُوفَا ۚ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَتَقَوْا

لِيَكُ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ ۝۱)



۱۸ - باب الغسل بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغَبَارِ

باب: غسل بعد از جنگ و آلودگی با خاک

۲۸۱۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السَّلَاحَ وَاغْتَسَلَ ، فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَضَعْتَ السَّلَاحَ ، فَوَاللَّهِ مَا وَضَعْتَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَأَيْنَ » . قَالَ هَا هُنَا . وَأَوْمَأَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ . قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

معنی کلمات:

- عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ: گرد و خاک، مانند عمامه سرش را پوشانده بود.

- أَوْمَأَ: از ایما، اشاره کردن.

ترجمه: عایشه رضی الله عنها می گوید: هنگامی که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از غزوة خندق برگشت و سلاحش را بر زمین نهاد و غسل کرد، جبرئیل در حالی که سرش پوشیده از غبار بود، آمد و گفت: سلاح را بر زمین نهاده ای؟ به الله سوگند که من هنوز، سلاحم را بر زمین نهاده ام. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گفت: «کجا جهاد کنیم؟» جبرئیل بسوی بنی قریظه اشاره کرد و گفت: اینجا (با بنی قریظه). آنگاه، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بسوی آنان رفت.

فوائد حدیث:

۱ - خندق به معنی سنگر و یا حفره است، و این جنگ را از این جهت جنگ خندق می گویند که مسلمانان در دور شهر مدینه خندقی حفر نموده بودند تا از هجوم کفار بر مدینه جلوگیری نمایند، زیرا در این جنگ تمام احزاب کفار با هم تحالف نموده و یکبارگی بر مسلمانان حمله کرده بودند، و از همین سبب این جنگ به نام غزوة احزاب نیز یاد می شود، و این جنگ در سال چهارم هجری واقع گردید.

۲ - این حدیث دلالت صریح بر این دارد که ملائکه با مجاهدین فی سبیل الله در جهاد اشتراک می نمایند.

۳ - برخلاف وضو، باید آثار جنگ از بدن و لباس انسان زدوده شود، زیرا - الله اعلم - نباید عام مردم به وحشت افتند و مجاهد را در حالت بدی مشاهده کنند و در نتیجه از جهاد و شهادت تنفر نمایند.



۱۹ - باب فَضْلُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ) .

باب: فضلت کسانی که مشمول قول الله عزوجل شده اند که: «کشته شدگان راه الله را مرده نپندارید، بلکه آنان زنده هستند و نزد پروردگارشان روزی می خورند و به آنچه الله به آنان داده است، شادمان اند و به کسانی که بعد از آنان می آیند، بشارت می دهند بر اینکه هیچ خوف و هراسی نداشته باشند و الله پاداش مومنان را ضایع نخواهد کرد». [آل عمران: ۱۶۹ - ۱۷۱].

توضیح: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾: ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ بیانگر این امر است که شهدا مانند زندگان از روزی های بهشت بهره مند می شوند؛ برخلاف سایر اموات مؤمنان که تا وقتی روز قیامت وارد بهشت نشوند از این روزی ها برخوردار نمی گردند.^۱

شیخ عبدالرحمن سعدی می گوید: قید ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ درجات بالا و نزدیکی آنان به پروردگارشان را می رساند. ﴿يُرْزَقُونَ﴾ از نعمت های گوناگونی روزی داده می شوند که هیچ کس از کیفیت آنها آگاه نیست مگر ذاتی که این نعمت ها را بر آنان ارزانی داشته است.^۲

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا جَابِرُ! أَلَا أَخْبِرُكَ مَا قَالَ اللَّهُ لِأَيِّكَ؟». قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا إِلَّا^(۳) مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا^(۴)». فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ. قَالَ: يَا رَبِّ! تُحْيِيَنِي فَأَقْتُلَ فِيكَ ثَانِيَةً. قَالَ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ. قَالَ: يَا رَبِّ! فَأَبْلُغْ مَنْ وَرَائِي. فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

^۱ نسائی و سند آن صحیح است.

^۲ تفسیر تیسیر الکرمین الرحمن، ص: ۱۵۶.

^(۳) یعنی الله متعال با هیچیک از شهدا یا شهدای احد چنین سخن نگفته است.

^(۴) به کسر کاف؛ یعنی: مواجهه ای که بین آنها هیچ حجاب و رسولی نیست. والله اعلم



أَمْوَاتًا ﴿الآيَةُ كُلُّهَا﴾. رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه بإسناد حسن أيضاً، والحاكم وقال: "صحیح الإسناد". یعنی: از جابر رضی الله عنه روایت است، هنگامی که عبدالله بن عمرو بن حرام در روز احد کشته شد رسول الله صلی الله علیه وسلم به او فرمود: «ای جابر! آیا تو را از آنچه الله متعال به پدرت گفت، خبر ندهم؟». گفتیم: بله. فرمود: «الله متعال با کسی سخن نگفته مگر از پس پرده و با پدرت بدون پرده سخن گفته و فرموده است: ای عبدالله! از من بخواه تا به تو بدهم». وی پاسخ داد: پروردگارا! مرا زنده کن تا دوباره در راه تو کشته شوم. الله متعال فرمود: «قبلاً چنین مقرر نمودم که هرکس بمیرد دوباره به دنیا باز نمی‌گردد». عبدالله گفت: ای پروردگارا! پس به کسانی که بعد از من مانده‌اند [از اجر شهادت] خبر ده. پس الله متعال این آیه را نازل کرد: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ ۱۶۹﴾ [آل عمران: ۱۶۹] «و هرگز کسانی را که در راه الله کشته شده‌اند مرده مپندار، بلکه زنده‌اند، نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند».

وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ ۱۶۹﴾، فَقَالَ: «أَمَّا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ^(۱) فَقَالَ: «أَرْوَاهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضِرَ، لَهَا قَنَادِيلٌ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ ^(۲) رَبُّهُمْ أَطْلَاعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيْ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا؟ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ! نُرِيدُ أَنْ نَرَدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تَرْكُوا». رواه مسلم - واللفظ له - والترمذي وغيرهما. یعنی: از مسروق رضی الله عنه روایت است که از عبدالله در مورد این آیه سؤال کردیم: «و هرگز کسانی را که در راه الله کشته شده‌اند، مرده مپندار، بلکه زنده‌اند، نزد پروردگارشان روزی داده

^(۱) قلت: كذا الأصل، وما بين المعكوفين ليس عند "مسلم" (۳۸/۶ - ۳۹)، ولا في "الترمذي" (۳۰۱۴) وصححه، ولذلك قال الحافظ المزي في "التحفة" (۱۴۵/۷): "إنه موقوف"، قلت: ولكنه في حكم المرفوع، ولذلك خرجته في "الصحيح" (۲۶۳۳). وغفل عن هذا التحقيق المعلقون الثلاثة كعادتهم!

^(۲) في مسلم: "إليهم".



می‌شوند؛ جواب داد: ما در مورد این آیه از رسول الله صلی الله علیه وسلم سؤال کردیم؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «ارواح آنها در شکم پرنده‌ای سبز رنگ است که برای آن چراغ‌هایی است آویزان به عرش الهی؛ و آن پرنده در هر جای بهشت که بخواهد سیر می‌کند و سپس به سوی آن چراغ‌ها بر می‌گردد؛ پروردگارشان نگاه خاصی به سوی آنها انداخته و می‌فرماید: آیا چیز دیگری می‌خواهید؟ می‌گویند: چه چیزی بخواهیم حال آنکه به هر جایی از بهشت بخواهیم و دوست داشته باشیم گردش می‌کنیم؟ و الله متعال تا سه مرتبه این سؤال را تکرار می‌کند؛ لذا وقتی می‌بینند تا چیزی نخواهند رها نمی‌شوند؟ می‌گویند: پروردگارا! می‌خواهیم ارواح مان را به اجسادمان بازگردانی تا بار دیگر در راه تو [جهاد کرده و] کشته شویم؛ پس زمانی که دید حاجتی ندارند، رها شدند».

﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾: یعنی: به سبب نیکویی و فراوانی و بزرگی این نعمت‌ها ولادت کامل در رسیدن به آن، و نبود هیچ امر ناگواری، شادمان و مسرورند، چشمان‌شان روشن شده و جان‌های‌شان غرق در شادی است؛ بنابراین الله تعالی هم نعمت‌های بدنی را با روزی و هم نعمت‌های قلبی و روحی را با شادی و سروری که از فضل خویش برای‌شان بخشیده، به آنان داده و نعمت و شادمانی را برای‌شان کامل گردانیده است.^۱

امام بقاعی در تفسیر آن می‌گوید: «چیزی از دست نداده‌اند مگر زندگی تیره و تاریکی که هیچ کس بر بقای آن طمع نمی‌ورزد - هرچند مدت طولانی شود - و زندگی خوش و پاکیزه‌ای برای‌شان باقی مانده است که هرگز از آن خارج نمی‌شوند و نعمت‌هایش پایان نمی‌یابد، هیچ مصیبت و اندوهی به آنان نمی‌رسد و نه در زمان حشر و نه در هیچ وقت دیگری حیران و بی‌قرار نمی‌شوند».^۲

^۱. تفسیر تیسیر الکریم الرحمن، ص: ۱۵۶.

^۲. نظم الدرر: (۱۸۰/۲).



امام بغوی در تفسیر: ﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ می گوید: «از برادران شان که آنان را زنده در دنیا بر منهج ایمان و جهاد رها کردند؛ زیرا می دانند هرگاه شهید شوند و به آنان ملحق گردند، و به کرامتی که به آنان رسیده است دست یابند؛ از آن شادمان خواهند شد.^۱»

و اِیَّتِی و اِن مودن مردم: یکی از محاسن و برتری های دین مبین اسلام سفارش به شاد نمودن مردم^۲ به شیوه های متعدد اعم از دادن صدقه، تبسم نمودن به روی مردم، دادن هدیه، بشارت دادن به امور خیر و نیکو و... می باشد. برخی از مردم گمان می کنند که عبادات در نماز، روزه و حج منحصر شده است در حالی که این عبادات خاصه دارای فضایل برجسته و جزو ارکان اسلام می باشند، لیکن عبادت های دیگری نیز وجود دارند که در شرع مقدس اسلام، به آن ها بسیار سفارش شده و برایشان فضایل خاصی بیان گردیده است که مسلمین باید به این نوع عبادت ها نیز توجه خاص و ویژه داشته باشند و از آن غافل نشوند. در این گفتار کوتاه به یکی از این نوع عبادت ها و فضایلی که برایش ذکر شده است، اشاراتی خواهیم داشت به امید اینکه به کار گرفته شوند و جامه ی عمل بدانها پوشانند.

«فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» [آل عمران: ۱۷۰] «به آنچه الله از فضل خود به آنان داده است شادمانند».

«وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرِّحْ بِهَا» [شوری: ۴۸] «و ما چون رحمتی از جانب خود به انسان بچشانیم، بدان شاد و سرمست گردد».

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: «بشروا ولا تنفروا، ویسروا ولا تعسروا».^۳ «(بر خود و دیگران) مژده دهید و بیزار نکنید، آسان بگیرید و سخت نگیرید».

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم».^۱ «دوست داشتنی ترین مردم نزد الله

^۱ تفسیر البغوی: (۴۴۸/۱).

^۲ موارد الظمان، عبد العزیز السلمان، ج ۶، ص ۳۹۱.

^۳ صحیح مسلم، ج ۳، ص ۱۳۵۸ ح ۱۷۳۲؛ سنن أبی داود، ج ۴، ص ۲۶۰ ح ۴۸۳۵.



سودمندترین شان است و محبوبترین کارها نزد الله، شادی و سُروری است که بر قلب مسلمان وارد می شود».

ابوهریره (رضی الله عنه) می گوید: از رسول الله (صلی الله علیه وسلم) سؤال شد که کدام کارها بهتر و افضل هستند؟ آن حضرت (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: «أَنْ تَدْخُلَ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ سُرُورًا أَوْ تَقْضِيَ عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْعَمَهُ خَبْزًا».^۲ «اینکه سُرور و شادی ای بر قلب برادر مسلمان خود وارد کنی یا قرضی از او اداء نمایی یا نانی به او بدهی».

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: «من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله يوم القيامة».^۳ «هرکس با برادر خود با آنچه که او دوست دارد، ملاقات کند تا او را خوشحال کند، الله متعال روز رستاخیز او را خوشحال خواهد کرد».

بی از پدر وی از من ده ای و این مودن: مصادیق شاد نمودن مسلمین بسیارند که برخی از مهمترین آنها در احادیث تصریح شده است و آنچنان بدان اهمیت داده شده که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) آن را از یک ماه اعتکاف در مسجد النبی بیشتر دوست داشته است؛ چنانکه در حدیثی "حسن" از آن حضرت (صلی الله علیه وسلم) روایت است که فرمودند: «محبوبترین اعمال در نزد الله سُروری است که با آن قلب مسلمانی شاد یا غصه او برطرف یا قرض او اداء یا گرسنگی او برطرف شود. و اینکه من به خاطر برآورده ساختن حاجت برادر [ایمانی] راه بیافتم [و تلاش کنم]، این برای من دوست داشتنی تر از این است که در مسجد النبی یک ماه مشغول اعتکاف باشم».^۴

^۱. قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا، ص ۴۷ ح ۳۶؛ المعجم الكبير للطبرانی، ج ۱۲، ص ۴۵۳ ح ۱۳۶۶؛ التزيخ والتنبيه لأبي الشيخ الأصبهاني، ص ۵۱ ح ۹۷: «حسن لغیره»، بنگرید به: (صحیح الجامع الصغیر، ج ۱، ص ۹۷ ح ۱۷۵؛ سلسلة الأحادیث الصحيحة، ج ۲، ص ۵۷۴ ح ۹۰۶).

^۲. قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا، ص ۹۵ ح ۱۱۲؛ الترغيب في فضائل الأعمال لابن شاهين، ص ۱۱۲ ح ۳۷۵؛ شعب الإيمان للبيهقي، ج ۱۰، ص ۱۳۰ ح ۷۲۷۳؛ مكارم الأخلاق للطبرانی، ص ۳۴۴ ح ۹۱: «حسن»، بنگرید به: (سلسلة الأحادیث الصحيحة، ج ۳، ص ۴۸۱ ح ۱۴۹۴ و ج ۶، ص ۴۸۵ ح ۲۷۱۵).

^۳. المعجم الصغير للطبرانی، ج ۲، ص ۲۸۸ ح ۱۱۷۸؛ الکنی والأسماء للدولابی، ج ۲، ص ۴۹۳ ح ۸۹۴: «سند حسن»، بنگرید به: (الترغيب والترهيب للمنذرى، ج ۳، ص ۲۶۵ ح ۳۹۸۰؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهیثمی، ج ۸، ص ۱۹۳ ح ۱۳۷۲۱؛ حسن التنبه لما ورد فی التشبه، نجم الدین الغزی، ج ۲، ص ۳۸۰).

^۴. المعجم الكبير للطبرانی، ج ۱۲، ص ۴۵۳ ح ۱۳۶۶؛ صحیح الترغيب والترهيب، الألبانی، ج ۲، ص ۳۵۹ ح ۲۲۲۳.



علاوه بر موارد مذکور که در حدیث به صورت مثال بیان شده موارد بسیار و متعدد دیگری نیز وجود دارند که جزو کارهای معروف و نیکو تلقی شده و از نمونه‌های سرور انداختن بر دل‌های مردم می‌باشد که خود جزو صدقات‌اند، و می‌دانیم که هر عمل خوب و نیکویی در اسلام پاداش صدقه را دارند و در پرداخت نمودن پول منحصر نشده است؛ چنانکه در حدیث "صحیح" از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) روایت است که فرمودند: «کل معروف صدقه؛ هر کار خوبی صدقه است»^۱ از جمله مواردی که صدقه تلقی شده‌اند و همچنین جزو مصادیق وارد نمودن سرور در دل مردم می‌باشند، عبارتند از:

- صدقه دادن.^۲
- تبسم نمودن به روی دیگران.^۳
- سلام دادن به هرکس که بشناسی یا شناسی.^۴
- عیادت بیماران.^۵
- دادن هدیه.^۶
- بر طرف نمودن نیاز مردم.^۷
- اطعام دادن گرسنگان.^۸
- صله‌ی رحم داشتن.^۹
- شرکت کردن در ولیمه (عروسی).^{۱۰}
- ابراز شادی نمودن از عروسی دیگران.^{۱۱}

۱. صحیح البخاری، ج. ۸، ص ۱۱ ح ۶۰۲۱؛ صحیح مسلم، ج. ۲، ص ۶۹۷ ح ۱۰۰۵.

۲. تنبیه الغافلین للسرقتی، ص ۳۱۲.

۳. صحیح ابن حبان، ج. ۲، ص ۲۲۱ ح ۴۷۴؛ سنن الترمذی، ج. ۴، ص ۳۳۹ ح ۱۹۵۶؛ «حدیث صحیح».

۴. صحیح البخاری، ج. ۱، ص ۱۲ ح ۱۲؛ صحیح مسلم، ج. ۱، ص ۶۵ ح ۳۹.

۵. صحیح البخاری، ج. ۷، ص ۲۴ ح ۵۱۷۵.

۶. الأدب المفرد للبخاری، ص ۲۰۸ ح ۵۹۴؛ السنن الکبری للبیهقی، ج. ۶، ص ۲۸۰ ح ۱۱۹۴۶؛ «حدیث حسن».

۷. فیض القدر، المناوی، ج. ۲، ص ۲۵.

۸. همان.

۹. تنبیه الغافلین للسرقتی، ص ۱۳۸.

۱۰. صحیح البخاری، ج. ۷، ص ۲۴ ح ۵۱۷۳؛ صحیح مسلم، ج. ۲، ص ۱۰۵۲ ح ۱۴۲۹.



سؤال: چرا در قرآن، سوره قصص آیه ۷۶ آمده است: «لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ»؛ شادی مکن که الله شادی کنندگان را دوست نمی‌دارد.

جواب:

اولاً: شادی و سرور در اسلام به‌طور عموم ممنوع نیست و در هیچ آیه و یا حدیث صحیح وارد نشده که شادی کردن عموماً مذموم و یا حرام می‌باشد بلکه ایجاد سرور در دل مردم به وسیله‌ی برخی از اعمال مطلوب شرع، از بهترین کارهاست و گاهی هم واجب می‌باشد^۱ به عبارت دیگر در برخی از مواقع و مواضع تفریح و شادی مذموم است اما هرگاه مُقَیَّد شود در آن صورت ذم، متوجه آن نمی‌شود^۲ که قبلاً ادله و مصادیقی از آن را که در شرع مقدس اسلام بدان سفارش و توصیه شده‌اند ذکر نمودیم و علاوه بر آن الله متعال فرموده است: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» [یونس: ۵۸] «بگو: به فضل و رحمت الله است که [مؤمنان] باید شاد شوند. و این از هر چه گرد می‌آورند بهتر است».

ثانیاً: این آیه از قول قوم قارون می‌باشد آنگاه که قارون، ثروتش او را غرار و مستکبر نموده بود و به قوم خود ستم روا داشته بود، سپس الله متعال از قول آنها بیان می‌کند: «قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ»، که به صراحت آمده "قال له قومه" (قوم او به وی گفتند...).

ثالثاً: این شادی کردنی که مذموم واقع شده، شادی‌ای است که در معصیت و گناه باشد و نه عموم شادی‌ها و هر عاقلی می‌داند که برخی از شادی‌ها بد هستند، مانند اینکه کسی که ثروت دنیایی بسیار دارد و از آن سوء استفاده‌هایی کند و موجبات ستم به دیگران را با تکبر، تحقیر و تمسخر فراهم آورد و شادی و فرح خود را بر اساس اذیت و آزار جسمی و روح دیگران ابراز نماید.

^۱. شرح مختصر خلیل للخرشی، ج ۳، ص ۱۶۷.

^۲. فیض القدیر، المناوی، ج ۶، ص ۹.

^۳. الجامع لأحكام القرآن، القرطبی، ج ۸، ص ۳۵۴.



وَأَدَّ: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ (آل عمران / ۱۷۳)، از جمله کسانی که این سخن را گفته اند: نعیم بن مسعود اشجعی نام برده شده است.

صدا ت م م ی ن:

• در هر شرایطی چه در حال شادی و چه در حال اندوه حکم الله و رسولش را می پذیرند و بر آن گردن می نهند و تسلیم و خاشع و خاضع آن را قبول می کنند.

• پس از آینده اندیشناک و از گذشته مغوم نمی گردند و با اطمینان و امن در رحمت الهی - جل جلاله - وارد خواهند شد.

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾: همان کسانی که مردم به آنان گفتند: از دشمنان بترسید که برای نبرد با شما گرد آمده اند. این سخن، بر ایمانشان افزود و گفتند: الله برای ما کافی ست و چه نیک کارسازی ست.

این آیه درباره ی صحابه رضی الله عنهم نازل شد که در جنگ «احد» تعدادی از آنها زخمی شدند و عده ای نیز به شهادت رسیدند. پس از جنگ احد، به آنها خبر رسید که ابوسفیان قصد دارد دوباره به آنان حمله کند و مردم را بدین منظور بسیج کرده است. رسول الله صلی الله علیه و آله یارانش را به رویارویی با سپاه قریش فراخواند و آنها نیز فراخوان الله و پیامبرش را لبیک گفتند؛ آنها هم در شرایطی که تعدادی از آنها مجروح شده و هفتاد نفر نیز شهید شده بودند و هنوز مصیبت سنگین احد، تازه بود. با این حال، فرمان الله و پیامبرش را پذیرفتند. الله تعالی می فرماید: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (۱۷۲) ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾. یعنی: ابوسفیان و دیگر سران قریش که زنده مانده اند، تصمیم گرفته اند که دوباره به جنگ پیامبر صلی الله علیه و آله بیایند و کارش را یکسر کنند؛ اما خواست الله تعالی جز این نمی خواست که نورش را کامل بگرداند و دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله را به سرانجام برساند.

این خبر را به صحابه رضی الله عنهم رساندند و به آنها گفتند که باید از این تصمیم مشرکان، بترسید؛ اما این سخن، بر ایمان صحابه افزود؛ زیرا هرچه سختی ها شدت بیش تری بیابد،



ایمان مؤمن نیز بیش تر می شود؛ چون باور و ایمان دارد که موفقیت و پیروزی با صبر و شکیبایی ست و به دنبال هر سختی و مشکلی، گشایشی ست. لذا این سخن، بر ایمانشان افزود و گفتند: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ یعنی: «الله، برای ما کافی ست و چه نیک کارسازی ست». البته الله ﷻ کسی را یاری می کند که از او یاری بخواهد؛ الله متعال، بخشنده ترین بخشنندگان است و وقتی انسان در مسایل و مشکلات خود به سوی الله روی بیاورد، او نیز بنده اش را یاری و کمک می کند؛ اما انسان در بسیاری از موارد رویگردان می شود و بدون توجه به مسایل معنوی، به امور مادی تکیه و اعتماد می کند. آنان را از همه سو ترسانند و از همه قدرت ها بیم دادند، با این حال ایمان شان بیشتر می شود و ترس شان از بین می رود! [دکتر عبدالله بلقاسم].

دیت) ا لتسري: (به معنای خضوع قلب و اعضا برای الله متعال، از روی طاعت و خشوع و ترس از تهدید الله - عز وجل - در جهت عبادت و بندگی اوست^۱ الله بلندمرتبه می فرماید:

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ۱۷۳]

و در آیه ی دیگری می فرماید: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الأحزاب: ۳۹] «آنان که پیام های الله را می رسانند و از او می ترسند و از کسی جز الله نمی ترسند. و همین بس که الله حساب رس است». هم چنین می فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ [المؤمنون: ۵۷] «همانا آنان که از بیم پروردگارشان هراسان هستند».

پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»^۲. یعنی:

^۱ العقيدة الصافية، ص ۳۰۹.

^۲ العقيدة الصافية، ص ۳۰۹.



«به الله سوگند که من، از همه ي شما الله ترس تر و پرهیزگارترم؛ اما هم روزه مي گیرم و هم مي خورم؛ هم نماز مي خوانم و هم مي خوابم و با زنان نیز ازدواج مي کنم. پس هرکس، از سنت من روي بگرداند، از من نیست».

خشیت، نوعي عبادت است؛ از این رو خشیت از غیرالله، شرك محسوب مي شود؛ زیرا ایمان را ویران مي کند. و هر چه ایمان بنده به پروردگارش بیش تر و خالص تر شود، خشیت او از الله بیش تر مي گردد.^۱

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلَام - حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾.^۲ ابن عباس رضي الله عنهما مي گوید: هنگامی که ابراهیم علیه السلام را در آتش انداختند، حسبنا و نعم الوکیل گفت. و هنگامی که به محمد - صلی الله علیه وسلم - (ویارانش) گفتند: مردم، علیه شما جمع شده اند از آنها بترسید، ایمانشان افزایش یافت و گفتند: حسبنا الله و نعم الوکیل. یعنی الله براي ما کافي است و او بهترین، کارساز است.

در هنگام سختی ها دل مردم به مخلوقات وابسته [و امیدوار] می شود، به همین سبب الله متعال چنین مشروع ساخته که در هنگامی سختی ها بگوییم: ﴿...حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ۱۷۳] «... الله ما را بس است و او نیکو حمایتگری است».

تا نفس انسان بر او غالب نگردد و قلبش از [امید به] الله متعال منحرف نگشته، از یاری وی محروم نشود.

ابن جزى می گوید: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» سخنی است که امور ترسناک و ناگوار با آن دفع می شوند. ابراهیم علیه السلام هنگامی که در آتش افکنده شد این سخن را

^۱. همان.

^۲. (بخاری: ۴۵۶۳).



گفت. «حَسْبُنَا اللَّهُ»: یعنی: الله به تنهایی برای مان کافی است؛ و از غیر او نمی ترسیم. «وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» ستایش بر الله است واین که او تعالی بهترین کسی است که بنده به او توکل می کند و پناه می برد.^۱

﴿فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ

عَظِيمٍ﴾ صحابه رضی الله عنهم به قصد رویارویی با ابوسفیان از مدینه به مسیر مکه بازگشتند؛ اما ابوسفیان و همراهانش به مکه برگشته بودند؛ لذا هیچ جنگی رخ نداد و برای صحابه رضی الله عنهم پاداش جهاد و این فضیلت بزرگ ثبت شد.

این مطلب دلیلی است بر اینکه توکل بر الله بزرگترین سبب در دستیابی به خیر و دفع شر در دنیا و آخرت است.^۲

امام قرطبی رحمه الله می گوید: وقتی که امور شان را به الله واگذار و قلباً بر او اعتماد کردند؛ الله چهار عطیه به آنان بخشید:

۱. نعمت،

۲. فضل،

۳. دفع آسیب،

۴. و پیروی از خشنودی الله تعالی که آنان را از خود خوشنود گرداند و از آنان خوشنود شد.^۳

هر گاه به مصیبتی گرفتار شدی، غم مخور؛ چون مصیبت، نمی تواند مانع پیشرفت تو شود.

مؤلف کتاب «لاتحزن» می گوید: در ریاض با مفتی آلبنی ملاقات کردم؛ کمونیست های آلبنی، او را بیست سال با اعمال شاقه زندانی و شکنجه کرده بودند. او در تاریکی و گرسنگی و مشقت بسر بوده و ناگزیر در گوشه دستشویی، نمازهای پنجگانه را می خوانده است. با این حال شکیبایی ورزیده و آزاد شده است. ﴿فَأَنْقَلَبُوا

^۱. تفسیر معالم التنزیل: (۱/۱۶۷).

^۲. بنگر به: تیسیر العزیر الحمید [ص ۵۰۵-۵۰۲].

^۳. تفسیر القرطبی: (۵/۴۲۸).



بِنِعْمَةِ مَنْ أَلَّهِ وَفَضَّلَ ﴿[آل عمران: ۱۷۴]﴾ پس وضعیت آنان با نعمت و فضل الله دگرگون شد.

نلسون ماندلا رهبر آفریقای جنوبی بیست و هفت سال را در زندان گذراند. او، ندای آزادی ملتش را از زیر سلطه استبداد و ستم سر می داد و هدفش را پیوسته و با پشتکار دنبال می کرد تا اینکه به هدف دنیوی خود رسید: ﴿نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا﴾ [هود: ۱۵] «ما، نتیجه کارهایشان را در دنیا، به تمام و کمال به آنها می دهیم».

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: «(در حقیقت) این شیطان است که دوستانش را می ترساند، پس از آنها نترسید، و از من بترسید، اگر ایمان دارید».

* امر بر ترسیدن از پروردگار متعال دلیل بر این است که ترس، عبادت مورد پسند الله متعال است.

* و منع از ترسیدن از اولیای شیطان در آیه کریمه دلیل بر حرام بودن ترس از اولیای شیطان است.

* ترس از الله متعال و سلامتی قلب از ترس اولیای شیطان دلیل بر صحت ایمان است.

﴿يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾: یعنی شیطان با وسوسه های خود، اولیایش را برای شما بزرگ نشان می دهد تا از آنها بترسید. و قول مفسران و اهل لغت این است که «یخوفکم بأولیاءه» «شما را با اولیای خود می ترساند» و این تفسیر باللازم است، که یکی از شیوه های تفسیر می باشد.

این واژه از ریشه ی «خاف، يخاف، خوف» گرفته شده که در زبان عربی بر هراس و ترس دلالت می کند، می گویند: خِفْتُ الشَّيْءَ خَوْفًا وَخِيفَةً وَخَوْفُ الرَّجُلِ یعنی کاری کرد که مردم از او می ترسند. الله در کتاب خود می فرماید: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ (آل عمران: ۱۷۵) «همانا آن شیطان است که پیروان خود را می ترساند».



یعنی کاری می کند که از پیروانش بترسید، یا به عبارت دیگر با پیروانش شما را می ترساند.

امام قرطبی در تفسیر آیه می نویسد: «ترسیده از الله تعالی کسی است که کفر او تعالی، چه در دنیا و چه در آخرت می ترسد؛ از این رو، گفته شده است: ترسیده، کسی نیست که می گرید و چشمانش را می مالد، بلکه کسی است که آنچه را که می ترسد در قبال آن عذاب شود ترک کند»^۱.

و امام بقاعی گفته است: «دوستان رحمان اگر بخاطر الله پایداری کنند الله پیروزی بر دوستان شیطان را که به آنان وعده داده است عملی می کند، و هرکسی که از تهدید شیطان بترسد و به موجب ترسش عمل کند در این مورد با او دوستی دارد»^۲.
شیخ طلحه مسیر ابوشعیب می گوید: «از بارزترین معانی آیه آنست که شیطان رانده شده در راستای بزرگنمایی نیروی دشمنان الله در نظر مؤمنان عمل می کند تا که آنان از کافران بترسند...».

۲۸۱۴ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بَيْتِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ غَدَاةً ، عَلَى رَعْلٍ وَذُكْوَانَ وَعَصِيَّةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ أَنَسٌ أُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قَتَلُوا بَيْتَ مَعُونَةَ قُرْآنَ قَرَأْنَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ بَلَّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ .

ترجمه: از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم بر کسانی که اصحاب بئر معونه را کشته بودند به مدت سی روز دعای بد (نفرین) کرد و این دعا بر قبائل رعل و ذکوان و عصبیه بود که از الله و رسول او سرکشی کرده بودند. انس گفته است: درباره ی کسانی که در بئر معونه کشته شدند، آیهی قرآن نازل شد که ما آنرا می خواندیم و سپس این آیه منسوخ شد و چنین بود: قوم ما را آگاه کنید که به تحقیق ما پروردگار خویش را ملاقات کردیم، او از ما راضی شد و ما هم از او راضی شدیم.

^۱ - تفسیر القرطبی: (۴/۲۸۵).

^۲ - نظم الدرر: (۱۸۵/۲).



فوائد حدیث:

۱ - کسانی را که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستاده بودند، از قاریان قرآن و از مردم انصار بودند، و (بنی سلیم) کسانی بودند که آن قاریان را به قتل رسانیده بودند، و اینکه در حدیث از فرستادگان به نام (بنی سلیم) یاد شده است، طوری که شراح حدیث گفته‌اند، سببش اشتباه یکی از روات است.

۲ - نفرین کردن بر اهل ظلم و ستم جواز دارد.

۲۸۱۵ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمْعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ اصْطَبَحَ نَاسُ الْخَمْرِ يَوْمَ أَحَدٍ ، ثُمَّ قَتَلُوا شُهَدَاءَ . فَقِيلَ لِسُفْيَانَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ هَذَا فِيهِ .

ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: کسانی که در بامداد روز جنگ احد شراب نوشیدند و سپس کشته شدند، شهید اند. به سفیان گفته شد: از آخر این روز بود که کشته شدند؟ سفیان گفت: این مطلب در حدیث نیامده.

توضیح: با این که توضیح حدیث بصورت کامل در (۴۰۴۴) و (۴۶۱۸) خواهد آمد - ان شاء الله - اما باید دانست که در آن زمان شراب حرام نشده بود.

۲۰ - باب ظَلَّ الْمَلَائِكَةُ عَلَى الشَّهِيدِ

باب: سایه کردن فرشتگان بر شهید

۲۸۱۶ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ جَاءَ أَبَا بِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ مَثَلَ بِهِ وَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَذَهَبَتْ أَكْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ ، فَتَهَانَى قَوْمِي ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَاحِبَةِ فَقِيلَ ابْنَةُ عَمْرٍو ، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو . فَقَالَ « لِمَ تَبْكِي أَوْ لَا تَبْكِي ، مَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تَظْلُمُهُ بِأَجْنَحَيْهَا » . قُلْتُ لَصَدَقَتْ أَفِيهِ حَتَّى رَفَعَ قَالَ رُبَّمَا قَالَهُ .

ترجمه: از محمد بن منکدر روایت است که جابر رضی الله عنه گفت: جسد پدرم را (در جنگ احد) نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آوردند و گوش و بینی او را بریده بودند و در پیش روی آن حضرت گذاشتند.



من رفتم که لباس را از روی او بردارم، مردم را منع کردند.
آنحضرت آواز زنی را شنید که نوحه می کرد. گفته شد که وی دختر عمرو یا خواهر عمرو است. فرمود: «چرا گریه می کند - یا فرمود: - گریه نکن فرشتگان با بالهای خویش پیوسته بر وی سایه می کنند».

(امام بخاری می گوید): به صدقه (راوی) گفتم: بر وی سایه می کنند «تا آنکه جسدش برداشته شود» وی گفت: شاید راوی چنین گفته باشد.

فوائد حدیث:

۱ - پدر جابر در غزوة احد که در شوال سوم هجری واقع گردیده بود، به شهادت رسید، و مشرکان او را مثله کرده و بینی و گوش‌هایش را برده بودند.

۲ - داودی می‌گوید: «سبب سایه کردن ملائکه آن بود که بر بالای سرش ایستاده بودند و منتظر آن بودند تا روح او را به آسمان صعود دهند، و از این دانسته می‌شود که پیامبر صلی الله علیه وسلم از همان چیزی خبر می‌دادند که بر ایشان وحی می‌شد، چون در مورد عثمان بن مظعون چیزی بر ایشان وحی نشده بود، گفتند: «به الله سوگند است که نمیدانم با وی چه خواهد شد» و چون درباره سعادت و علو درجه پدر جابر برای‌شان وحی شده بود، از همان چیز خبر دادند، و در حدیث دیگری از جابر روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای‌ش گفتند: «برایت بشارت می‌دهم که الله پدرت را زنده کرد و با وی روبرو سخن زد، در حالی که با هیچکس دیگری جز از وراء حجاب سخن نزده است»^۱.

۲۱ - باب تَمَنَّى الْمُجَاهِدُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا

باب: آرزوی مجاهد تا بار دیگر به دنیا بازگردد

۲۸۱۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَحْمَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ ، إِلَّا الشَّهِيدُ ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكِرَامَةِ » .



ترجمه: «انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هر کسی که وارد بهشت شد اگر تمام دنیا را هم به او بدهند نمی خواهد به دنیا برگردد، به جز شهید که آرزو می کند به دنیا برگردد، و دهها بار دیگر کشته شود، چون می بیند که شهادت تا چه اندازه ای دارای کرامت و احترام و شرافت می باشد».

توضیح: ابن بطال در توضیح این حدیث می گوید: «این حدیث کاملترین و برترین سخنی است که در مورد فضل شهادت گفته شده است، و از آنجا که جز شهادت هیچ عمل صالحی مستلزم فداکردن جان نیست، به همین خاطر میزان پاداش آن هم افزون تر و بیشتر شده است». امام احمد بن حنبل فرموده است: «بعد از واجبات کاری برتر از جهاد نمی شناسم، آخر فقط جهادگران با دشمن اند که مدافعان راستین اسلام و حریم مسلمانند، و چه عملی از این برتر؟! دیگران در آسایشند و آنان در هراس و اضطراب، و جهان های شان را در راه الله فدا می کنند»^۱.

شیخ الإسلام ابن تیمیه در باره حساسیت نگاهیانی از مرزهای مملکت اسلامی که مدخل اعدا و راه تهاجم آنان به مسلمانان است می گوید: «محافظة مخلصانه از مرزها از اعتكاف در مکه و مدینه و بیت المقدس برتر و با ارزش تر است»^۲.

۲۲ - باب الْجَنَّةِ تَحْتَ بَارِقَةِ السَّيُوفِ

وَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَسُولَاتِ رَبِّنَا «مَنْ قَتَلَ مَنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ». وَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلَيْسَ قِتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقِتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ «بَلَى».

باب: بهشت زیر درخشش شمشیرها است

ومغیره بن شعبه گفته است: پیامبر صلی الله علیه وسلم ما را از پیام پروردگار ما خبر داده است که: «کسی که از ما کشته شود، به بهشت درمی آید».

وعمر (در وقت صلح حدیبیه) به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: آیا کشتگان ما به بهشت و کشتگان آنها به جهنم نمی روند؟ آنحضرت فرمود: بله.

^۱ - ابن حجر عسقلانی، شرح صحیح البخاری، ۳۲/۶ و ۳۳.

^۲ - ابن قدامه حنبلی، المغنی، ۳۴۸/۸ و ۳۴۹.



۲۸۱۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ » . تَابَعَهُ الْأَوْسِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ .

ترجمه: از سالم ابی النضر مولى عمر بن عبدالله و کاتب وی روایت است که گفت: عبدالله بن اوفی رضی الله عنه به عمر بن عبدالله نوشت که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: «بدانید که همانا بهشت در زیر سایه‌ی شمشیرهاست». متابعت کرده است ابواسحاق را اویسی، از ابن ابی الزناد از موسی بن عقبه.

توضیح: «باب: بهشت زیر درخشندگی شمشیرها»: این عنوان از نوع اضافه‌ی صفت به موصوف است. واژه‌ی «بارقه» گاهی به خودِ شمشیر اطلاق می‌شود و در این صورت، اضافه کردن آن به عنوان بیانی است. این حدیث با عبارت «تحت ظلال السیوف» (زیر سایه‌ی شمشیرها) نیز نقل شده است و به نظر می‌رسد که بخاری با این عنوان به حدیث عمار بن یاسر اشاره کرده باشد.

طبرانی با سندی صحیح از عمار بن یاسر روایت کرده که در روز صفین گفت: «بهشت زیر درخشندگی شمشیرهاست». در برخی نسخه‌ها واژه‌ی «الأبارقة» آمده که صحیح آن «البارقة» (شمشیرهای درخشان) است، چنان‌که در ترجمه‌ی عمار در «طبقات ابن سعد» نیز به همین صورت صحیح نقل شده است.

سعید بن منصور نیز با سندی معتبر از «أبی عبدالرحمن جلی» به صورت مرسل روایت کرده: «بهشت زیر درخشندگی شمشیرهاست».

خطابی توضیح داده که «الأبارقة» جمع «إبریق» است، و شمشیر را به این نام به‌خاطر درخشندگی‌اش می‌خوانند. واژه‌ی «بارقه» به معنای درخشندگی است. ابن المنیر می‌گوید که گویا بخاری خواسته بگوید چون شمشیرها درخشندگی دارند، بنابراین می‌توانند سایه هم بیندازند.

قرطبی این جمله را از سخنان نغز و مختصر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم دانسته و می‌گوید این عبارت شامل انواع بلاغت و زیبایی‌های لفظی است. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در این



جمله به جهاد، پاداش آن، نزدیک شدن به دشمن، استفاده از شمشیرها و اجتماع در زمان نبرد دعوت کرده‌اند تا جایی که شمشیرها بر سر مبارزان سایه می‌افکنند.

ابن جوزی نیز گفته است که مقصود این است که بهشت از راه جهاد به دست می‌آید. «ظلال» جمع «ظل» است. زمانی که دو طرف درگیر به یکدیگر نزدیک شوند، هر کدام در سایه‌ی شمشیر دیگری قرار می‌گیرند، چراکه هر دو می‌خواهند شمشیر خود را بر دیگری فرود آورند. این تنها در هنگام درگیری شدید و نزدیک رخ می‌دهد.

قوله: (وقال المغيرة إلخ): این جمله بخشی از یک حدیث طولانی است که مؤلف آن را به طور کامل در باب «جزیه» ذکر کرده است. جمله‌ی «عن رسالة ربنّا» تنها در نسخه‌ی کشمینی آمده است و در همان سند متصل نیز آمده، اما احتمال دارد که در اینجا به اختصار حذف شده باشد.

قوله: (وقال عمر إلخ): این جمله بخشی از حدیث سهل بن حنیف در داستان عمره الحدییه است که به طور کامل در باب «مغازی» آمده و پیشتر نیز اشاره‌ای به آن در «شروط» شده است.

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد): عبدالله بن محمد همان جعفری است. ابو اسحاق همان فزاری است و عمر بن عبیدالله (که ابن معمر است) از قبیله تیمی بود و فرماندهی جنگ با خوارج را بر عهده داشت.

قوله: (وكان كاتبة): یعنی سالم (راوی حدیث) نویسنده‌ی عبدالله بن ابی‌أوفی بود. قوله: (كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى): ضمیر «له» به عمر بن عبیدالله برمی‌گردد. دار قطنی در کتاب «التبّع» گفته است که در اینجا حدیث موسی بن عقبه از ابو النضر مولی عمر بن عبیدالله نقل شده است که می‌گوید: «عبدالله بن ابی‌أوفی نامه‌ای به عمر بن عبیدالله نوشت که آن را خواندم.»

و گفت أبو النضر: او گفته است که از عبدالله بن ابی‌أوفی نشنیده است، بنابراین روایت نامه‌نگاری معتبر است. اینجا نقدی وجود دارد که شرط روایت در «مکاتبه» از سوی اهل حدیث این است که روایت باید به مخاطب نوشته شده باشد، در حالی که عبدالله بن ابی‌أوفی به سالم نامه‌ای ننوشت، بلکه به عمر بن عبیدالله نوشت. پس روایت سالم از عبدالله بن ابی‌أوفی در اینجا از نوع «وجاده» است.



همچنین ممکن است اینگونه باشد که این روایت از سالم درباره مولایش عمر بن عبیدالله بوده که آن را از روی نامه‌ای که به او خوانده بود روایت کرده است. در این صورت، روایت به نوعی «مکاتبه» تبدیل می‌شود.

در نهایت، این مورد نقدی بر نویسندگان کتاب‌های «صحیحین» وارد می‌آورد که عمر بن عبیدالله را در فهرست رجال صحیحین ذکر نکرده‌اند، گرچه ابن ابی حاتم او را ذکر کرده و گفته که روایاتی از برخی تابعین از او نقل شده، بدون آنکه در مورد او جرحی ذکر شده باشد.

قوله: (واعلموا أن الجنة): در اینجا به صورت مختصر ذکر شده است. بخشی از این حدیث نیز بعداً در باب «صبر در هنگام جنگ» و سپس در «باب تأخیر جنگ تا زوال خورشید» با سند کامل ذکر شده است. همچنین پس از آن نیز در مورد «نهی از آرزو کردن دیدار با دشمن» به صورت مفصل آمده و در آنجا توضیح بیشتری داده خواهد شد ان شاء الله.^۱

۲۳ - باب مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ

باب: کسی که برای جهاد، پسر طلبد

۲۸۱۹ - وَقَالَ الْإِسْهَاقُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - لِأَطُوفِ بْنِ الْإِلَيْمَةِ عَلَى مَائَةِ امْرَأَةٍ - أَوْ تَسْنَعُ وَتَسْنَعِينَ - كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَلَمْ يَحْمَلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، جَاءَتْ بِشَقِ رَجُلٍ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ » .

ترجمه: ابن هرمز از ابوهریره - رضی الله عنه - نقل می‌کند که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «سلیمان بن داوود - علیهما السلام - گفت: امشب به نزد ۱۰۰ زن یا ۹۹ زن خواهم رفت، تا هر کدام به من مردی بدهند که در راه الله جهاد کند. اما هم‌صحبایش به او گفت که بگو «ان شاء الله». او این کلمات را نگفت و از میان آنها فقط یک زن آمد که تنها

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



نیمی از مرد را به همراه داشت. به الله سوگند، اگر او گفته بود «ان شاء الله»، تمام آن مردان در راه الله جهاد می کردند.»

توضیح: «باب من طلب الولد للجهاد»: یعنی کسی که هنگام جماع نیت کند که فرزندی به دنیا آورد تا او در راه الله جهاد کند، و بدین وسیله پاداشی برای او ثبت می شود حتی اگر فرزندش متولد نشود.

قوله: (وقال الليث إلخ): این جمله را ابو نعیم در "المستخرج" از طریق یحیی بن بُکیر از الليث با این سند نقل کرده است. توضیحات بیشتر در این مورد در کتاب «ایمان و نذور» خواهد آمد ان شاء الله، و من نیز به طور خلاصه آن را در ترجمه‌ی «سلیمان» شرح داده‌ام.

فوائد حدیث:

۱. اهمیت توکل و تسلیم در مشیت الهی: در این حدیث به وضوح اشاره می شود که تنها با بیان «ان شاء الله» در کارها، تقدیر الله بر اجرای مقصود در مسیر صحیح قرار می گیرد. عدم گفتن این عبارت سبب شد که تنها یک زن به نتیجه‌ای ناقص رسید و سایرین موفق به هدف خود نشدند.

۲. قدرت الله بر همه امور: این حدیث نشان می دهد که اگر انسان در کارهای خود اراده و توکل به الله داشته باشد، موفقیت‌های بزرگ نصیبش خواهد شد. اما بدون توکل به الله، تلاش‌ها حتی با وجود نیت خوب، نتیجه‌ای ناقص خواهد داشت.

۳. دعوت به جهاد و اهمیت آن: در این حدیث به اهمیت جهاد در راه الله اشاره شده است. جهاد یک فضیلت بزرگ است و برتری آن زمانی آشکار می شود که کسانی که در این راه می روند، به طور واقعی و با دلی روشن به الله توکل کنند.

۴. پند گرفتن از اشتباهات بزرگان: حتی افراد بزرگ مانند پیامبران نیز از اهمیت گفتن «ان شاء الله» غافل شدند، که این نشان می دهد که هیچ کس از اشتباهات مصون نیست. از این رو، انسان‌ها باید همیشه در تمامی امور خود از مشیت الهی آگاه باشند.

۵. نیت‌های انسان و برکت در اعمال: نیت و اخلاص در عمل بر نتیجه آن تاثیر می گذارد. حتی اگر انسان نیت خوبی داشته باشد، اما در عمل به طور کامل از مشیت الله پیروی نکند، نتیجه مطلوب حاصل نمی شود.



۲۴ - باب الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ وَالْجُبْنِ

باب: شجاعت و ترسویی در جنگ

۲۸۲۰ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشَجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَزَعَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ ، وَقَالَ « وَجَدْنَاهُ بَحْرًا » .

ترجمه: از ثابت روایت است که انس رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم نیکوترین مردم و شجاع ترین مردم و سخی ترین مردم بود. و به تحقیق که مردم مدینه (شبی از خوف دشمن) هراسان شدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم پیاپیش شان اسب تاخت و فرمود: «این اسب را چون بحر یافتم» (در تندروی و هموار روی).

توضیح: اوج این منظر شگفت انگیز در جنگ ها هنگامی نمایان می شد که ایشان خود فرماندهی جنگ ها را بر عهده می گرفت و در میدان کارزار فرو میرفت و مسلمانان را به جنگ در راه الله و برای پیروزی رسالتی که بر عهده گرفته بود و بدان ایمان آورده بود تشویق می کرد.

ایشان هیچ وقت از میدان جنگ و نبرد فرار نکردند. حتی در جنگ احد وقتی که بیشتر مسلمانان شکست خورده بودند، ایشان ثابت قدم همچنان در برابر تیر باران دشمنان ایستاده بود و می جنگید و مبارزه می کرد.

در این باره علی - رضی الله عنه - که خود جنگ آوری بی باک بود، می گوید: وقتی که چشم ها به خون می نشستند و آتش جنگ زبانه می کشید ما به رسول الله - صلی الله علیه وسلم - پناه می بردیم و هیچکدام از ما نزدیکتر از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به دشمن نبود.

و نزد مسلم از وی روایت است که گفت: در مدینه ترسی پیش آمد، پیامبر صلی الله علیه وسلم اسب ابوطلحه را که به او مندوب گفته می شد به عاریت گرفت، و آن را سوار شد و گفت: «اثری از ترس ندیدم، و این را بحر یافتیم»، انس می گوید: وقتی که دشواری و معرکه شدید می شد به پیامبر صلی الله علیه وسلم پناه می بردیم. و نزد احمد و بیهقی از علی بن ابی طالب - رضی الله عنه - روایت است که گفت: در روز بدر از مشرکین به پیامبر صلی الله علیه وسلم پناه بردیم، و او شجاع ترین مردم بود.



علما گفته اند: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در کنار بخشش و گشاده دستی، مردی شجاع و پیش قدم بود، علی - رضی الله عنه - می گوید: هرگاه جنگ به سختی می رسید و پیکار داغ می گشت، ما با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از خود محافظت می نمودیم، و چنان می شد که هیچ کس به اندازه‌ی او از دشمن نزدیک تر نمی بود.

- کسی که مردم را به سوی حق دعوت نماید، لازم و ضروری است که باید به اندازه‌ی شدت و سختی دعوت شدگان، شجاع و پیش قدم باشد.

- و همچنین باید به اندازه‌ی عظمت حق و مخالفت آن با ملت، عادات و رفتار آنان، صلابت و استقامت داشته باشد.

اگر الله - عز وجل - برای رویارویی با سختی و مشکلات، شجاعت و آرامش را در قلب پیامبر - صلی الله علیه وسلم - قرار داده، پس بعید نیست که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بیشترین سهم را در این باب داشته باشد.

زیرا امتی سرکش تر از امت عربی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به انذار آنان پرداخت، یافت نمی شود، و دعوت اسلام دعوتی بود که رفتار باطل آنان را به نیستی می کشاند و معبوداتشان را ناسزا می گفت و بسیاری از عادات و روشهای آنان را باطل می گرداند که با شریعت الله - عز وجل - مخالفت داشت، و آنان را از دنبال کردن آرزوهای نفسانی به سوی پیروی کردن از حق و عمل بدان فرا خواند.

نکته ها و عبرتها:

۱- بیان شجاعت پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم -
۲- بر مسلمانان لازم است، در حالت جهاد و غیر آن بر الله تعالی توکل نمایند و مفتون کثرت و قوت آمادگی رزمی و سلاحی خود نشوند، چرا که این غرور و مفتونی یکی از اسباب شکست و ناکامی است و به همین خاطر است هنگامی که مسلمانان در این غزوه - غزوه حنین - به کثرت خود مغرور شدند، در آغاز امر شکست خوردند، ولی هنگامی که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - و یارانی که با او بودند، ثابت قدم شدند و بر الله تعالی توکل نمودند، الله تعالی آنها را یاری داد.

۳- معصیتها - که یکی از آنها تکبر و خودپسندی است - از عوامل تأخیر نصرت و یاری الله تعالی به مسلمانان است و عاملی است که موجب شکست آنها می باشد. لذا بر مسلمانان



واجب است از همه معصیتهایی که عقوبتهای دنیوی و اخروی الله تعالی را در پی دارند، دوری نمایند.

۴- احترام صحابه به پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - و وقار و ارزشی که برای ایشان قابل بودند.

۵- بر مسلمان لازم است در صورت توانایی به نذرش وفا کند و بر دیگر برادران مسلمانش لازم است که وی را در راستای عملی کردن نذرش یاری دهند.

۶- بر انسان مسلمان لازم است که به زیور برترین اخلاق و آداب آراسته شود و از هر عملی یا اخلاقی - هرچند مباح - که موجب کاهش شخصیت مسلمانی وی است، یا به نحوی آبروی او را زیر سؤال می برد، اجتناب ورزد.

۲۸۲۱ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بَنِ مُطْعَمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعَمٍ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ النَّاسُ ، مَقْضَلُهُ مِنْ حَنِينٍ ، فَعَلَقَهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطُرُّوا إِلَى سَمَرَةٍ فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « أَعْطُونِي رِدَائِي ، لَوْ كَانَ لِي عِدَدُ هَذِهِ الْعِضَاءِ نَعْمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بِخِيَالٍ وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا » .

ترجمه: از جبیر بن مطعم - رضی الله عنه - روایت است: هنگامی که ایشان همراه رسول الله - صلی الله علیه وسلم - و گروهی از مردم از غزوة حنین، برمی گشت، اعراب بادیه نشین به آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - هجوم آوردند و از او درخواست مال کردند تا جایی که او را مجبور ساختند تا زیر درختی بنام ام غیلان (درختی تنومند و خاردار) برود. ردای رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به آن درخت، بند آمد. پیامبر الله - صلی الله علیه وسلم - توقف کرد و فرمود: «درایم را به من بدهید. اگر به اندازه این درختان، گوسفند وجود می داشت، بین شما تقسیم می کردم. آنگاه، می دانستید که من، بخیل و دروغگو و بزدل نیستم.



فوائد حدیث:

- (۱) نبی کریم مستجمع همه اخلاق فاضله از آن جمله حلم، و علم، و تواضع، و غیره بودند، زیرا در مقابل برخورد خشن آن مردم بادیه نشین، از معامله بالمثل با آن‌ها خودداری نموده، و با کمال حلم و علم آنچه را که شایسته مقام بود برای آن‌ها گفتند.
- (۲) چیزی را که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای آن مردم گفتند، از (جوامع الکلم) است، زیرا اصول اخلاق فاضله، صدق، کرم، و شجاعت است، و این هر سه صفت از طریق نفی اضداد برای پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت می‌گردد، زیرا نفی کذب مستلزم صدق، و نفی بزدلی مستلزم شجاعت، و نفی بخل مستلزم کرم است، و صفت اول مرتبه صدیقین، صفت دوم مرتبه شهداء، و صفت سوم مرتبه صالحین است.
- (۳) اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم این اخلاق ذمیمه سه گانه را که: دروغ، و بخل، و بزدلی باشد از خود نفی نمودند، سبب این بود که آن مردم بادیه نشین از اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم برای آن‌ها چیزی ندادند، این ندادن را حمل بر بخل پیامبر صلی الله علیه وسلم نموده بودند، و اینکه گفته بودند که: اموال صدقات برای فقراء است، و آن‌ها خود را فقیر می‌دانستند، و دیدند که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای آن‌ها ندادند، فکر کردند که پیامبر الله دروغ می‌گویند، و اینکه این مال را به سرکردگان قریش دادند، نه به دیگران، فکر کردن که سبب این کار این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن‌ها می‌ترسیدند، ولی این مردم جاهل از این غافل بودند که تصرفات پیامبر صلی الله علیه وسلم به اساس چیزی است که الله به آن امر کرده است، و غرض از آن مصلحت اسلام و مسلمین است، نه روابط شخصی و یا مسئله ترس و بزدلی، و از اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم این صفات ذمیمه را از خود نفی کردند، والله تعالی أعلم^۱.

۲۵ - باب مَا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَبَنِ

باب: پناه جستن به الله از جبن (ترسویی)

۲۸۲۲ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ الْأَوْدِيَّ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يَعْلَمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ

^۱ - فیض الباری، د. هروی



كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغُلَامَانَ الْكِتَابَةَ ، وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُمْ دُبِيرَ الصَّلَاةِ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» . فَحَدَّثَتْ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَقَهُ .

ترجمه: از عمرو بن میمون روایت است که گفت: سعد بن ابی وقاص این کلمات را به پسران خود می آموخت، چنانکه معلم به کودکان نوشتن می آموزد، و می گفت: همانا رسول الله صلى الله عليه وسلم در پس هر نماز با این کلمات پناه می جست: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْخِلِّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْدَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». اللهم ... بار الها! من از ترس و بخل و از اینکه به پست ترین عمر باز گردانده شوم و از فتنه دنیا و عذاب قبر بتو پناه می جویم.

عمرو بن میمون می گوید: این حدیث را به مصعب بن سعد وقاص گفتم، وی تصدیق کردم.

توضیح: سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه می گوید: رسول الله صلی الله علیه و آله در پایان هر نماز - پیش از سلام - با این کلمات به الله پناه می برد: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْخِلِّ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ». در حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله سفارش فرمود که در پایان هر نمازی، این دعا را بگوید: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». شایسته ی یادآوری ست: در چنین احادیثی، هرگاه به گفتن ذکر پس از پایان نماز توصیه شود، منظور این است که نمازگزار آن را پس از اتمام نماز و آن گاه که سلام می دهد، بگوید و چنانچه به گفتن دعا توصیه شده باشد، منظور، این است که آن دعا پس از تشهد و پیش از سلام، گفته شود. از این رو حدیث سعد بن ابی وقاص و معاذ بن جبل بیان گر این است که نمازگزار این دو دعا را در پایان تشهد و پیش از سلام، بگوید.^(۱) از جمله دعاهایی که در پایان تشهد و پیش از سلام گفته می شود، می توان به این دعا اشاره کرد که: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا

^(۱) از این رو در ترجمه ی این احادیث، قید «پیش از سلام» را ذکر کرده ام.



وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ».^(۱) یعنی: «یا الله! از عذاب دوزخ، عذاب قبر، از فتنه‌ی زندگی و مرگ، و از فتنه‌ی دجال به تو پناه می‌برم». و نیز دعایی که در حدیث سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه آمده است: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمَرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ». لذا آن گونه که در این حدیث آمده است، از پنج چیز به الله پناه می‌بریم:

نخست: از بخل که همان حرص و آز مال و ثروت است.

دوم: از ترس و بزدلی که همان خوددوستی است. بُخل، انسان را از بذل مال و ثروت از جمله ادای زکات، خرج کردن و مهمان‌نوازی و امثال آن باز می‌دارد و ترس و بزدلی باعث می‌شود که انسان برای جهاد پیش‌قدم نشود یا از ترس مرگ و زندان و امثال آن، سخن حق را نگوید.

سوم: «وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمَرِ»؛ یعنی: «و از این که به پیری و فرتوتی برسم، به تو پناه می‌برم». پس «أَرْذَلِ الْعُمَرِ»، حدی از پیری و فرتوتی است که وقتی انسان به چنین مرحله‌ای می‌رسد، هر چه را می‌دانسته است، از یاد می‌برد و مانند بچه می‌شود؛ هم‌چنین ممکن است که انسان در اثر یک حادثه مانند حادثه‌ی رانندگی، حافظه‌اش را از دست بدهد. زوال عقل و فراموشی، یکی از عوارض پیری و فرتوتی است و چه بسا باعث می‌شود که نزدیکان انسان، از او خسته شوند و حتی او را به خانه‌های سالمندان بسپارند. هیچ انسانی دوست ندارد که چنین وضعیتی پیدا کند و به این حد از پیری و فرتوتی برسد. گفتنی است: واجبات شرعی از جمله نماز و روزه از کسی که مبتلایان به آلزایمر و فراموشی ساقط می‌گردد و تکلیف از آنان برداشته می‌شود.

چهارم: «وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا»؛ یعنی: «و از فتنه‌ی دنیا به تو پناه می‌جویم». بزرگ‌ترین آزمون برای انسان‌ها، دنیاست و دنیا اصلی‌ترین عامل فریفته شدن انسان‌هاست؛ به ویژه در این عصر فتنه که مردم با تب و تاب فراوان در پی دنیا می‌دوند؛ همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: «وَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تَفْتَحَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا فُتِحَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَّا فُسُوهَا كَمَا تَنَّا فُسُوهَا، فَتَهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ».^(۲) یعنی: «به

^(۱) صحیح مسلم، ش: ۵۸۸، بنقل از ابوهریره رضی الله عنه.

^(۲) صحیح بخاری، ش: ۳۱۵۸؛ و صحیح مسلم، ش: ۲۹۶۱.



الله سوگند، من برای شما از بابت فقر نگران نیستم؛ بلکه از این می‌ترسم که دروازه‌ی دنیا به روی شما گشوده شود و مانند گذشتگان که بر سر دنیا با هم رقابت کردند، شما نیز به رقابت با یک‌دیگر بپردازید و دنیا، همان‌گونه که آنان را به هلاکت کشاند، شما را نیز به هلاکت برساند». این، واقعیت عصر حاضر است؛ دنیا از هر جهت به سوی ما گشوده شده و در منازلی مانند کاخ‌های شاهان زندگی می‌کنیم و بر خودروهایی مانند ماشین‌های حکام سوار می‌شویم و از خوراک و لباس و امکاناتی برخوردار شده‌ایم که پیش‌تر سابقه نداشت؛ با این حال، بیش‌تر تلاش و فکر مردم، به‌خاطر شکم و زیر شکم است و بسیاری از انسان‌ها به دنیا و لذت‌های زودگذر آن فریفته شده‌اند.

فتنه‌ی دنیا، آزمون بسیار بزرگی‌ست و انسان باید نسبت به آن هوشیار باشد؛ از این‌رو الله متعال می‌فرماید:

﴿لَيْتُكُمْ أَتَاهَا وَلَيْتُكُمْ أَبْأَلَّ زُورُ﴾ (لقمان: ۳۳)

پس زندگانی دنیا، شما را نفریید و (شیطان) فریبنده، شما را نسبت به الله فریب ندهد. پنجم: «وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ»؛ یعنی: «و از فتنه‌ی قبر به تو پناه می‌آورم». فتنه‌ی قبر نیز آزمون بسیار بزرگی‌ست؛ آن‌گاه که مرده را به خاک می‌سپارند، مرده صدای کفش‌های دوستان و نزدیکانش را می‌شنود تا این‌که آن‌جا را ترک می‌گویند و او را در قبرش تنها می‌گذارند؛ در آن هنگام دو فرشته نزد میت می‌آیند و از او درباره‌ی پروردگار، دین و پیامبرش می‌پرسند. اگر مومن باشد، این پرسش‌ها را به‌درستی پاسخ می‌دهد و می‌گوید: پروردگارم، الله؛ پیامبرم، محمد و دینم، اسلام است؛ اما اگر ریاکار یا منافق باشد، می‌گوید: نمی‌دانم، نمی‌دانم. آن‌گاه او را با گُریز آهنین می‌زنند و او از شدت درد، آن‌چنان فریاد برمی‌آورد که همه‌ی موجودات جز انسان‌ها و جن‌ها فریادش را می‌شنوند. این، از لطف و رحمت پروردگار است که ما صدای عذاب قبر را نمی‌شنویم؛ و گرنه زندگی، بسیار ناگوار می‌شد و از این بابت، رنج فراوان می‌بردیم. در صورتی که صدای عذاب قبر را می‌شنیدیم، از دو جهت، آزرده‌خاطر می‌شدیم:

اگر مرده، از بستگان و عزیزان ما بود، از بابت عذاب شدن عزیز خود، می‌رنجیدیم و چنان‌چه میت از نزدیکان ما نبود، به خاطر صدای دل‌خراش و آزاردهنده‌ی عذاب قبر، رنج می‌بردیم. پس فتنه‌ی قبر، آزمون بزرگی‌ست.



این ها موارد پنج گانه‌ای بود که پیامبر ﷺ به یارانش آموزش داد که از هر یک از آن‌ها به الله ﷻ پناه ببرند.

در حدیث معاذ ﷺ آمده است که پیامبر ﷺ به وی فرمود: «ای معاذ! به الله سوگند که من، تو را دوست دارم». این، فضیلت بسیار بزرگی برای معاذ ﷺ به شمار می‌آید که پیامبرمان، با سوگند فرمود که معاذ را دوست دارد. انسان بهترین‌ها را برای دوستش می‌خواهد؛ رسول الله ﷺ که می‌خواست بهترین هدیه را به معاذ ﷺ تقدیم کند، زمینه‌سازی کرد و او را برای پذیرش این هدیه آماده ساخت و پس از اظهار محبت به او فرمود: «ای معاذ! به تو سفارش می‌کنم که در پایان هر نمازی - پیش از سلام - این دعا را ترک نکنی: اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، هرگاه به گفتن ذکر پس از پایان نماز توصیه شود، منظور این است که نمازگزار آن را پس از اتمام نماز و آن‌گاه که سلام می‌دهد، بگوید و چنان‌چه به گفتن دعا توصیه شده باشد، منظور، این است که آن دعا پس از تشهد و پیش از سلام، گفته شود. این قاعده بنا بر حدیث ابن مسعود ﷺ تأیید می‌گردد که در آن آمده است: نمازگزار، پس از تشهد، هر دعایی که دوست دارد، بخواند؛ هم‌چنین الله متعال درباره‌ی ذکر می‌فرماید:

فَلِإِذَا صَلَّيْتُمْ الصَّلَاةَ أَذْكُرُوا أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا [النساء: ۱۰۳]

و هنگامی که نماز را به جای آوردید، الله را در حالت ایستاده و نشسته و (خوابیده) بر پهلوهایتان یاد کنید.

«أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ» بدین معناست که مرا به هر گفتاری که مایه‌ی نزدیکی به توست، موفق بگردان؛ هم‌چنین هر تفکر و تدبری که انسان را به الله ﷻ نزدیک کند، ذکر الاهی محسوب می‌شود. «وَشُكْرِكَ»: و یاری‌ام کن که سپاس تو را به‌خاطر نعمت‌هایی که به من ارزانی داشته‌ای و نیز به‌خاطر بلاهایی که از من دور کرده‌ای، به‌جای آورم. به‌راستی الله ﷻ چه همه نعمت به ما بخشیده و چه همه بلا را از ما دور فرموده است! پس شایسته است که شکر و سپاس الله ﷻ را به‌خاطر همه‌ی این‌ها ادا کنیم. گفتنی‌ست: حُسن عبادت یا پرستش خوب و به‌جا، دو شرط دارد: یکی، اخلاص برای الله ﷻ؛ و دیگری، پیروی از رسول الله ﷺ.



ربط حدیث و باب، با کتاب الجهاد؛ ربط آن ظاهر وهیوداست، زیرا در جنگ نباید ترسو و بزدل بود، ویکی از راه های زدودن بزدلی وترسویی؛ همانا دعا خواستن از الله عزوجل در دور کردن آن است. الله اعلم

۲۸۲۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» .

ترجمه: «انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گفت: اها! پناه می آورم به تو از ناتوانی و سستی و ترس و پیری، به تو پناه می آورم از عذاب قبر».

فوائد حدیث:

- ۱- این دعا نیز از دعاهای جامع و فراگیری است که طبق قول راوی حدیث؛ انس بن مالک؛ رسول اکرم ﷺ خیلی زیاد این ورد را بر زبان می آورد. در این دعا از هر آن چیزی که باعث غم و اندوه برای انسان می شود به الله پناه خواسته شده است. چرا که این گونه موارد باعث مشغولیت فکری و ضعف و کسالت جسمی می شود و انسان را در طلب روزی حلال و همچنین انجام عبادات، فاقد نیرو می کند و این امر منجر به بخل، خودداری از انفاق و بزدلی که جزو بدترین خصلت ها هستند می شود. و در پایان از ورشکستگی مالی و مدیون شدن و از چیرگی مردان که همان صاحبان دین هستند به الله پناه خواسته است که همه این ها نتیجه همان ضعف و ناتوانی است چه بسا انسان از کسی مالی قرض می گیرد سپس نمی تواند برگرداند و قرض دهنده عرصه را بر او تنگ و زندگی را به کامش تلخ می گرداند.
- ۲- پیوسته دعا کردن یکی از اسباب دفع بلا و مصیبت است.
- ۳- ناتوانی در پرداخت دیون باعث از دست دادن روحیه فرد می شود.
- ۴- رهایی قلب از ترس و بزدلی و تندرستی تن از ضعف و تبلی جزو اسباب موفقیت به شمار می روند.



۵- ربط حدیث با ترجمه اللباب، هویداست؛ زیرا بزدلی و ترسویی را در جنگ با دعا و اسباب می توان زائل کرد.

۲۶ - باب مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ

قَالَ أَبُو عَثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ .

باب: کسی که از دیدنی های خود در جنگ صحبت کند

و آنرا ابوعثمان از سعد روایت کرده است.

توضیح: «قَالَ أَبُو عَثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ»: در شماره (۳۷۲۲) و (۳۷۲۳) گذشت و نیز در (۴۳۲۶) و (۴۳۲۷) خواهیم خواند ان شاء الله

۲۸۲۴ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَسَعْدًا وَالْمُقَدَّادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ .

ترجمه: از «سائب بن یزید» روایت است که می گوید: «من با عبدالرحمن ابن عوف، طلحه بن عبیدالله، مقداد و سعد همراه بودم، ولی هیچیک از آنان از رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - حدیث روایت نمی کردند، به جز طلحه که شنیدم داستان غزوه احد را بیان می کرد».

توضیح: (باب: کسی که در جنگ، مشاهده ای را نقل کند، چنان که ابو عثمان از سعد نقل کرده است): یعنی ابو عثمان النهدی از سعد (ابن ابی وقاص) روایت کرده، و به آنچه که در آینده در کتاب مغازی خواهد آمد اشاره دارد؛ آن جا که ابو عثمان از سعد نقل می کند: «من اولین کسی بودم که در راه الله تیر انداختم». همچنین اشاره دارد به آنچه که در فصل فضیلت طلحه خواهد آمد، از قول ابو عثمان که گفته: «در آن روزهایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم می جنگید، کسی جز طلحه و سعد با ایشان نماند»، و منظور این است که آن دو، این مطلب را برای او نقل کرده اند.

قوله: (حدثنا حاتم): یعنی حاتم بن اسماعیل، و محمد بن یوسف، کندی است و نوهی (سبط) سائب مذکور در حدیث است. سائب، صحابی کوچکی است که پدر و مادرش هر دو صحابی بوده اند. تمام راویان این سند اهل مدینه اند، جز قتیبه.



قوله: (وسعداً): یعنی سعد بن ابی وقاص.

قوله: (فما سمعت أحداً منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم): در روایت یحیی بن سعید انصاری از سائب آمده: «با سعد بن مالک (یعنی سعد بن ابی وقاص) از مدینه تا مکه همسفر بودم، اما نشنیدم حتی یک حدیث از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل کند» و ابن ماجه آن را نقل کرده است.

همچنین آدم بن ابی ایاس در کتاب "العلم" از همین طریق آورده: «من چندین سال با سعد همراه بودم...».

قوله: (إلا أنى سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد): نقل نمی کند که طلحة دقیقاً چه چیزی گفته، اما ابو یعلی از طریق یزید بن خصیفه از سائب بن یزید نقل کرده که از کسی شنیده که طلحة در روز اُحد دو زره بر تن داشت.

ابن بطلال و دیگران گفته اند: بسیاری از صحابه بزرگ به دلیل ترس از افزایش یا کاهش در حدیث، از نقل روایت خودداری می کردند. این موضوع پیش تر در باب "العلم" توضیح داده شده است. اما نقل حدیث توسط طلحة، در صورتی که از خودنمایی و عجب دور باشد، جایز است، و اگر کسی برای اقتدا به او حضور داشته باشد، نقل آن مستحب است.

نکات و فواید:

۱. احتیاط صحابه در نقل حدیث: سعد بن ابی وقاص با وجود همراهی طولانی با پیامبر صلی الله علیه وسلم، تنها در موارد ضروری حدیث نقل می کرد، که نشان دهنده دقت و ورع آنان در نقل دین است.

۲. مشاهده های جنگی صحابه معتبر است: این حدیث نشان می دهد که نقل مشاهدات مستقیم از میادین نبرد توسط صحابه ارزشمند و قابل استناد است.

۳. تفاوت در روش صحابه: برخی مانند طلحة در صورت وجود مصلحت و به قصد تعلیم، روایت نقل می کردند.

۴. تشویق به جهاد و فداکاری: اشاراتی مانند ماندن طلحة و سعد در کنار پیامبر در سخت ترین لحظات جنگ، الگوهای وفاداری و ایثار را معرفی می کند.



۲۷ - باب وَجُوبِ التَّغْيِيرِ وَمَا يَجِبُ مِنَ الْجِهَادِ وَالتَّيَبُّ

وَقَوْلِهِ (اَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَقُ وَسَيَحِلُّمُونَ بِاللَّهِ) الْآيَةُ . وَقَوْلِهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ائْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ) إِلَى قَوْلِهِ (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) . يُذَكَّرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ائْفِرُوا ثَبَاتًا سَرَايَا مُتَفَرِّقِينَ ، يُقَالُ أَحَدُ الثُّبَاتِ ثُبٌّ .

باب: وجوب برآمدن به جهاد، و آنچه واجب است از جهاد و نیت

و الله عزوجل می فرماید: «سبکبار و سنگین باریرون آیید، و با مالها و جان هایتان در راه الله جهاد کنید. اگر بدانید این برای شما بهتر است. * اگر غنائمی نزدیک و سفری آسان بود قطعاً از توپیروی می کردند، ولی مسافت طولانی راه برای آنان سخت و دشوار است. به الله سوگند می خورند که اگر می توانستیم با شما بیرون می آمدیم، خود را هلاک می کنند و الله می داند که آنان دروغگویند» [توبه: ۴۱-۴۲].

و این قول الله عزوجل: «ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته می شود (برای جهاد) در راه الله حرکت کنید سستی می کنید و دل به دنیا می دهید؟ آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن جهان خشنودید؟ تمتع و کالای این جهان در برابر تمتع و کالای آن جهان چیز کمی بیش نیست، اگر برای جهاد بیرون نروید، الله شما را عذاب دردناکی می دهد و قومی دیگر را جایگزینتان می کند و هیچ زبانی به الله نمی رسانید و الله بر هر چیزی توانا است». (توبه: ۳۸ - ۳۹)

توضیح: سبکبار و سنگین بار به جهاد بروید: ﴿اَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾: الله عزوجل فرمان خروج عمومی به همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم در سال غزوه تبوک برای مبارزه با دشمنان الله - کفار روم که اهل کتاب بودند - داد. در هر حالتی - رضایت و اجبار، سختی و آسانی - خروج مؤمنان را واجب گردانید؛ زیرا فرمود: ﴿اَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾.



صاحب فتح البیان^۱ در تفسیر این بخش از آیه چنین می نگارد: برحالتی که جهاد برای شما آسان باشد و یا بر حالت و وصفی که جهاد در آن حالت برای شما سخت و سنگین باشد. که انواع متفاوتی در این دو حالت موجود است. بنابراین مراد از آیه به صورت انفرادی و گروهی است یا با خوشی و ناخوشی، نیازمند و بی نیاز، جوان و پیر، سواره و پیاده، مرد عادی و مرد پهلوان، دارای سلاح کم یا فراوان، مشغول و غیر مشغول، مجرد و متأهل، کم حاشیه و پر حاشیه [دارای اهل و اولاد زیاد و کم] و یا اینکه به محض شنیدن ندای خروج، به میدان جنگ بشتابند یا پس از فکر کردن و آماده شدن. منظور آیه، می تواند تمامی این موارد باشد. بلکه بهتر است آیه شامل تمامی این حالات باشد. از این رو تفسیر علمای صالح پیشین در باره لفظ «خفاف و ثقال» از باب مثال است نه برای حصر.^۲ در ادامه آیه، الله عزوجل مردم را به بخشیدن مال و جان در راه خوشنودی الله، تشویق نموده و می فرماید: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ جهاد مالی بر جهاد جانی مقدم است؛ زیرا کسی که با مالش جهاد می کند واقعاً مالش را برای الله عزوجل هزینه کرده است، اما کسی که با جانش جهاد می کند امید نجات [جانش را] دارد.^۳

بنابراین فقیران با جان خود جهاد می کنند و ثروتمندان با جان و مال خویش. جهاد بزرگترین و برترین فریضه است، تا زمانی که گروهی از مسلمانان مشغول جهاد باشند، جهاد فرض کفایی است، اما در غیر این صورت، جهاد فرض عین خواهد بود. در پایان آیه نیز بیان می شود که دستور خروج و انجام جهاد، از آرامش و رفاه برای شما بهتر است؛ زیرا خوشنودی الله در آن است اگر دریابید.^۴

﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

یعنی این کار در دنیا و در آخرت برای تان بهتر است؛ زیرا شما بر اثر انفاق خسارت اندکی می بینید و در مقابل، الله تعالی در دنیا اموال دشمن تان را به عنوان غنیمت به شما می دهد و در آخرت نیز هدیه و بخششی برای تان ذخیره می گرداند.^۵

^۱ فتح البیان: (۳۰۷/۵).

^۲ المحرر الوجیز: (۵۰۲/۶).

^۳ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله || الجامع الکلام: (۳۷۳/۳).

^۴ فتح البیان: (۳۰۸/۵).

^۵ تفسیر القرآن العظیم: (۳۴۴/۳).



لِيَكُ دَنَسًا لِّصَالِحِيهِ هَذِهِ: ﴿وَأَهَابُوا بِمُؤَلِّمٍ يُبَوِّنُ سِرًّا يُبَايِسُ لِيَالٍ
لِّيَ يُبَايِلَ يُبَانِ كَلَّتْ بَنَاتُ وَنَ﴾:

- ابوطلحه انصاری سورة براءت را می خواند. به این آیه رسید که الله می فرماید:
﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ۴۱].

«حرکت کنید، سبک بار و سنگین بار، و با مال و جان تان در راه الله جهاد کنید».
و تکرار کرد: «... سبکبار و سنگین بار ...» و افزود: جوان و پیر، و با خود گفت: الله عذر
هیچکس را نپذیرفته است! و به پسرانش گفت: فرزندان من، مرا آماده سفر کنید ... مرا آماده
سفر کنید ... مرا آماده سفر (جهاد) کنید. فرزندان شما یکصدا گفتند: الله تو را رحمت کند! همراه
پیامبر الله - صلی الله علیه وسلم - تا زمان رحلت آنحضرت جنگیدی، همراه ابوبکر تا زمان
وفاتش جنگیدی، همراه عمر تا زمان وفاتش جنگیدی. اینک بگذار ما به جای تو به جبهه
برویم! گفت: نه، خودم را آماده جنگ کنید ... ساز و برگ جنگی برایش فراهم کردند و او را
به جبهه جهاد فرستادند. در دریا جنگید و در دریا مُرد، و تا هفت روز جزیره ای نیافتند که او
را دفن کنند و سرانجام او را در جزیره ای دفن کردند. رضی الله عنه.

- سعید بن مسیب در حالی که یکی از چشم هایش را از دست داده بود، آماده رفتن به
جبهه جهاد شد. به او گفتند: تو دردمندی! گفت: الله سبکبار و سنگین بار را به حرکت
فراخوانده است. اگر نتوانم جنگ کنم دست کم سیاهی لشکر هستم و به کار نگرهبانی اسباب
و اثاثیه و آذوقه رزمندگان می آیم.

- در جنگ های سرزمین شام مردی را دیدند که از فرط پیری و کهنسالی ابروانش روی
چشمانش افتاده بود. به او گفتند: عمو جان! الله تو را معذور داشته است، گفت: برادرزاده! الله
همه سبکباران و سنگین باران را به حرکت فرمان داده است.
این ماجرا را امام قرطبی در تفسیر آیهی فوق آورده است.

- آورده اند که در بعضی غزوات پسر و پدر که برای رفتن به جهاد از یکدیگر سبقت می
گرفتند، کار به قرعه می کشید. قرعه به نام پسر درمی آمد پدر می گفت: پسر جان ایثار کن
و بگذار که من بروم. من پدر تو هستم! پسر در جواب می گفت: بهشت است، پدر! اگر هرچیز
دیگری غیر از بهشت بود، به الله سوگند، ایثار می کردم و آن را به تو وا می گذاشتم».



- عمرو بن جموح انصاری پاهایش که شل بود و بسیار لنگ، چهار پسر جوان داشت که همراه رسول الله - صلی الله علیه وسلم - می جنگیدند. جنگ اُحُد فرا رسید. از فرزندانش درخواست کرد که ساز و برگ جهاد برای او فراهم کنند. فرزندانش به او گفتند: الله به تو رخصت داده است. بهتر نیست که تو در جای خویش بمانی و ما به جای تو بجنگیم؟ الله بار جهاد را از دوش تو برداشته است. عمرو نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - رفت و گفت: این پسران من مرا بازمی دارند از این که همراه شما جهاد کنم. به الله سوگند! من امیدوارم که شهید شوم و با همین پاهای شل به بهشت قدم بگذارم! رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: تو که الله تکلیف جهاد را از تو برداشته است. و به فرزندانش فرمود: چه می شود که او را راحت بگذارید؟ شاید الله عزّ وجلّ شهادت را نصیب او فرماید ... همراه رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به راه افتاد و در جنگ اُحُد شهید شد. پیامبر اکرم - صلی الله علیه وسلم - در باره او خطاب به انصار فرمود: «إِنَّ مِنْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَهَ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ الْجُمُوحِ!» در میان شما جماعت انصار کسانی هستند که هرچه را از جانب الله سوگند بخورند و برعهده گیرند، الله از عهده سوگند و تعهدشان برآید. یکی از آنان عمرو بن جموح است! (یعنی از مقربان الهی است).

- یک نمونه دیگر از فداکاری و از خودگذشتگی: نمونه دست برداشتن از آسایش و ثروت و نعمت و برخورداری های نیک زندگانی دلپسند و آسوده، و تن دادن به محرومیت و سختی و گرفتاری و آزارهای گوناگون در راه الله.

جوانی مانند مصعب بن عُمَیر که در سربازی پر از زر و زیور نشو و نما یافته، و در رفاه و نعمت زیسته است. پدر و مادرش او را سخت دوست دارند، و به شدت نسبت به او محبت می ورزند. بهترین خوراک را به او می خوراند و بهترین پوشاک ها را به او می پوشانند، و همواره او را زیر بال و پر لطف و سرپرستی و ایثار خویش در ناز و نعمت می پروراند. یک جوان نازپرورده این چنین، چه می شود که این زندگی شیرین و آرام و دلپذیر را رها می کند، و به یک زندگی سراسر خشونت و دردسر، و اضطراب و تلاش و جهاد و غربت و هجرت روی می آورد؟ چه چیز او را وادار می کند که به جدایی از خانه و خانواده و زادگاهش تن دردهد، و از ثروت و موقعیت اجتماعی روی برتابد، و دینش را بردارد و نخست به حبشه و سپس به مدینه بگریزد و مهاجرت کند، و سرانجام در سرزمین غربت و هجرت در جنگ احد شهید گردد، و مسلمانان قطعه پارچه ای نیابند که پیکرش را در آن بپیچند. تنها چیزی که در اختیار داشتند



یک قطعه پارچه کوتاه بود که وقتی سرش را با آن می پوشانیدند پاهایش بیرون می ماند و وقتی پاهایش را می پوشانند، سرش بیرون می ماند؟! هیچ چیز مگر ایمان!

ابن سعد از محمد بن شریبیل عبدی که یکی از نزدیکان مصعب است روایت می کند که در توصیف مصعب می گفت: مصعب بن عمیر در شهر مکه از حیث رشادت و زیبایی و برخورداری ضرب المثل بود. پدر و مادرش او را سخت دوست می داشتند. مادرش بسیار ثروتمند بود. بهترین و نرمترین لباس ها را برای او فراهم می کرد و به او می پوشانید. خوشبوترین مرد اهل مکه بود و پای افزارهای حضرمی که پا می کرد، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - در خانه ارقم بن ابی ارقم مردم را به اسلام دعوت می کرد. مصعب در همان خانه بر پیامبر اکرم - صلی الله علیه وسلم - وارد شد و اسلام آورد و پیامبری آنحضرت را تصدیق کرد. و از خانه ارقم بیرون آمد. اما از ترس مادر و کسانش اسلام خود را کتمان می کرد. او را گرفتند و زندانی کردند. وی همچنان زندانی بود تا زمانی که در هجرت نخستین به سرزمین حبشه مهاجرت کرد. وقتی مسلمانان بازگشتند، همراه آنان بازگشت. وقتی از حبشه بازگشت حالش دگرگون شده بود و دیگر اثری از آن ناز و نعمت در وی مشاهده نمی شد.

- خباب بن ارت می گوید: ما با رسول الله - صلی الله علیه وسلم - مهاجرت کردیم فقط به خاطر رضای الله، و پاداش ما بر الله واجب گردید. بعضی از ما از دنیا رفتند، و از نتیجه کارشان در دنیا هیچ برخورداری نداشتند. یکی از این افراد مصعب بن عمیر بود. در جنگ احد کشته شد و چیزی نیافتیم که او را با آن کفن کنیم، مگر یک پیراهن عربی ... که وقتی آن را روی سرش می افکندیم پاهایش بیرون می ماند، و وقتی آن را روی پاهایش می افکندیم سرش بیرون می ماند. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به ما فرمود: آن را روی سرش بیفکنید، و روی پاهایش علف های معطر بریزید.

رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بر بالین جنازه این جوان که پیکرش را مانند گوشت قربانی در پارچه پیچیده بودند ایستاد. در حالی که اشک چشمان آنحضرت را پر کرده بود. فرمود: وقتی که در مکه تو را دیدم، هیچکس خوش لباس تر از تو، و ناز پرورده تر از تو نبود. حال تو را با موهای ژولیده و غبار گرفته در پارچه ای پیچیده اند!



عبید بن عمیر گوید: پیامبر اکرم - صلی الله علیه وسلم - وقتی که مصعب روی زمین افتاد، بالای سرش ایستاد و این آیه را قرائت فرمود: ﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ (۲۳) [الأحزاب: ۲۳]. «از مؤمنان مردانی هستند که عهدهایی را که با الله بسته اند راست آورده اند. بعضی از آنان کارشان را به پایان رسانیده اند و بعضی از آنان انتظار می کشند، و هیچیک تغییر و تبدیلی در پیمان هایشان نداده اند».

هرجه توضیح آیات: ۳۸ - ۳۹ توبه:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَافَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾: الله تعالی آنان را به این سبب که آسایش دنیا را بر آسایش آخرت ترجیح دادند مورد سرزنش قرار داد؛ زیرا آسایش آخرت فقط با رنج و سختی دنیا به دست می آید.^۱

﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ یعنی: متاع دنیا به نسبت نعمت های آخرت، جز چیز اندکی نیست.^۲

از آنجا که متاع دنیا اندک و علاوه بر آن از بین رفتنی است، پس نعمت های زیاد و همیشگی نزد الله عزوجل که آنان را به پرهیزکاران وعده است بهتر از آن است.^۳

تهدید الله عزوجل برای ترک کننده جهاد: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: ابن عباس رضی الله عنهم می گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم از یکی از قبیله های عرب، درخواست خروج نمود، اما آنان شانه خالی کردند، الله عزوجل برای عذاب، باران را از آنان قطع کرد. ابن عطیه می گوید: ﴿يُعَذِّبْكُمْ﴾ لفظی عام است که شامل انواع عذابهای دنیوی و اخروی می شود و ترس در تهدید عام، شدیدتر است.^۴

^۱- تفسیر قرطبی: (۲۰۸/۱۰).

^۲- المنار: (۴۹۵/۱۰).

^۳- المستفاد من قصص القرآن: (۱۰۷/۱).

^۴- المحرر الوجيز: (۴۹۵/۶).



حافظ ابن کثیر رحمه الله می گوید: الله عزوجل در این آیه به رسول خود وعده داد قومی را جایگزین این گروه متخلف خواهد کرد که از درخواست وی سرباز نخواهند زد. همچنین بیان می کند که سربچی آنان، زبانی به الله عزوجل نمی رساند؛ زیرا الله تعالی از جهانیان بی نیاز است. زبانی به رسول الله نیز نمی رساند؛ زیرا الله تعالی وی را بر دشمنانش پیروز می گرداند و هرگز خروج یا عدم خروج آنان، پیامبر صلی الله علیه وسلم را خوار نخواهد نمود. الله تعالی بر عذاب گروه متخلف و آوردن قومی دیگر تواناست.^۱

نرفتن به جهاد هنگام اعلام وبسیج عمومی از گناهان کبیره‌ای است که سخت ترین مجازات را دارد؛ زیرا آسیب های شدیدی در آن وجود دارد؛ بازمانده از جهاد، از الله تعالی نافرمانی کرده ونهی او را مرتکب شده است، برای پیروزی دین الله کمک نکرده است، از کتاب وشریعت الله دفاع نکرده است، به برادران مسلمانش در برابر دشمن شان که خواسته آنان را ریشه کن کند ودین شان را از بین ببرد، یاری نرسانده است، شاید بسیاری از کسانی که ایمان ضعیفی دارند در این کار به او اقتدا کنند، بلکه شاید بسیاری از کسانی که به جهاد با دشمنان الله رفته اند سست وضعیف شوند و از این کار باز مانند.^۲

شیخ الاسلام ابن تیمیه در تفسیر آیه می نویسد: «این عذاب گاهی مستقیم از جانب الله نازل می شود وگاهی به دست بندگان صورت می گیرد؛ زیرا اگر مردم به جهاد در راه الله نروند میان آنان دشمنی می افتد تا اینکه گرفتار فتنه شوند، چنانکه این امر اتفاق افتاده است. مردم اگر به جهاد در راه الله مشغول باشند، الله تعالی دل های شان را متحد می کند و میان آنان انس و الفت می اندازد ونیروی آنان را در برابر دشمن الله ودشمن خودشان به کار می گیرد».^۳

تارک و اسب بن زول و ذابل: پیشتر به ذلت آوری و عزت سوزی ترک جهاد اشاره کردیم، اکنون به دیگر پیامدهای ناگوار آن از زبان این آیه توجه کنید: ﴿إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۳۹) [التوبة: ۳۹]. «اگر به جهاد نروید، شما را به شدت مجازات خواهد کرد و قومی دیگر را جایگزین تان

^۱ - تفسیر القرآن العظيم: (۳۵۸/۲). فتح البیان: (۳۰۳/۵).

^۲ - تیسیر الکریم الرحمن، ص: ۳۳۷.

^۳ - الجامع الکلام: (۳۵۰/۳).



خواهد کرد و (یقین بدانید که شما با حمایت نکردن از اسلام فقط به خود صدمه می زنید و) هیچ زبانی به الله نمی رسانید، و الله بر انجام هرکاری تواناست».

امام ابن العربی مالکی در باره این آیه می فرماید: «براساس این آیه مخلصانه به سوی جهاد شتافتن و با هدف برتر - نشاندن قوانین الله روانه نبرد با کفار شدن، واجب شرعی است. مجازات دردناک موعود هم در دنیا با مسلط کردن دشمن بر افرادی که هنوز چنین دردی نچشیده اند، و در آخرت با آتش جهنم صورت می گیرد، علاوه بر این با نشاندن دیگران بر جایگاه شما»^۱.

سید قطب - رحمه الله - هم در این باره می گوید: «مجازات که در کمین متخلفین از جهاد است، نه فقط اخروی بلکه دنیوی هم هست: عذاب ناشی از تحمل خواری درد نوکری دشمنان و حسرت جانکاه محرومیت از نعمت ها و خیرات و آنها را در دست دشمن دیدن که دامنگیر دون همتان و تخلف کنندگان از جهاد می گردد: و هر ملتی جهاد را ترک کرد، الله بر پیشانی مهر خواری و ذلت نهاد و در نتیجه چندها برابر هزینه های مبارزه با دشمن ذلت و تحقیر و سیه روزی از دست دشمنان کشید»^۲.

۲۸۲۵ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَثُورٌ عَنْ مَجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ « لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنَيْثٌ ، وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْضَرُّوا » .

ترجمه: پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - در روز فتح مکه گفت: «بعد از فتح مکه دیگر فرار از عذاب کافران جایز نیست بلکه باید جهاد کرد و نیت را خالص گرداند و هرگاه به جنگ با کافران دعوت شدید بر شما واجب است که اجابت کنید، پس بجنگ بروید».

توضیح: مراد از پایان یافتن هجرت در این حدیث، هجرت از مکه به مدینه، یا سرزمین هایی که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم به دین اسلام مشرف شدند می باشد، چون وقتی قبایل عرب مسلمان شدند سرزمین های آنها نیز اسلامی شد، پس هجرت از سرزمین های آنها به سوی دیگر مناطق معنایی ندارد.

^۱- ابن عربی، احکام القرآن، ۲/ ۹۳۷ و ۹۳۸.

^۲- سید قطب، فی ظلال القرآن، مجلد ۴، ۱۰/ ۲۲۴.



* شیخ الاسلام ابن تیمیه فرموده است: و به یقین پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيَّةٌ؛ وَإِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ فَأَنْفِرُوا» «بعد از فتح، هجرتی نیست، اما جهاد و نیت باقی است و هرگاه منادی جهاد، شما را به جهاد فراخواند (نفیر عام)، به سوی جهاد حرکت کنید» و فرمود: «لَا تَنْقُطُ الْهِجْرَةُ مَا قُوِيَ الْعَدُوُّ»، «مادامی که جنگ با دشمن ادامه دارد هجرت قطع نمی‌شود» هردو حق است؛ زیرا مراد از هجرت، هجرت معروف در آن زمان بود، یعنی هجرت از مکه و سایر سرزمین‌های عرب به مدینه بود؛ و این هجرت هنگامی مشروع بود که مکه و سایر سرزمین‌ها دار کفر یا دار حرب بودند و نور ایمان تنها در مدینه می‌درخشید؛ و هجرت از دار کفر به دار اسلام برای کسانی که قادر بودند واجب بود؛ ولی هنگامی که مکه فتح شد و به دار اسلام مبدل گردید و عرب‌ها نیز به اسلام مشرف شدند، تمام این سرزمین‌ها دار اسلام شد از این رو فرمود: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ».

* و در صحیحین از عطاء بن ابی رباح روایت است که گفت: من با عبید بن عمیر لئیی به زیارت ام المؤمنین عایشه شرفیاب شدیم - او در آن وقت در منطقه ثبیر مجاورت داشت - پس از او دربارهٔ هجرت پرسیدم؛ گفت: «هجرت بعد از امروز نیست؛ مؤمنان به خاطر حفظ دین خود به سوی الله و رسولش فرار می‌کردند، از ترس اینکه در فتنه واقع نشوند، اما امروز الله متعال اسلام را پیروز و آشکار ساخته است، و هر مؤمن پروردگارش را در هر جا بخواهد عبادت می‌کند، و اما جهاد و نیت باقی است»^۱.

و در صحیح مسلم از مجاشع بن مسعود سلمی روایت شده است که فرمود: من به حضور پیامبر صلی الله علیه وسلم رسیدم تا با ایشان برای هجرت نمودن بیعت کنم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لِأَهْلِهَا وَلَكِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ»^۲ «دوران هجرت به پایان رسید، لیکن بر اسلام و جهاد و خیر باقیست».

* و در صحیح بخاری از مجاهد بن جبر روایت است که گفت: به ابن عمر رضی الله عنهما گفتم: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَهَاجِرَ إِلَى الشَّأْمِ» «من می‌خواهم به شام هجرت کنم»، گفت: «لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ فَأَنْطَلِقُ فَأَعْرِضُ نَفْسَكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا وَإِلَّا رَجَعْتَ»^۳ «اکنون هجرتی

۱- صحیح بخاری: ۳۹۰۰ و ۴۳۱۲.

۲- صحیح بخاری: ۲۹۶۲ و ۴۳۰۵ و ۴۳۰۷ و صحیح مسلم: ۱۸۶۳.

۳- صحیح بخاری: ۴۳۰۹.



نیست و لکن جهاد باقی است؛ پس برو و خود را پیشنهاد کن اگر چیزی (از غنایم) دریافتی ورنه برو خواهی گشت».

پس این هجرتی است که قطع شد، اما هجرت از سرزمین کفار به سرزمین های مسلمانان باقی بوده و قطع نمی شود تا اینکه آفتاب از مغرب طلوع کند.

٢٨ - بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدَ وَيَقْتُلُ

باب: کافری کہ مسلمانی را می کشد و سپس اسلام می آورد و در آن استوار می ماند
وبعد کشته می شود

٢٨٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يَثُوبَ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيَسْتَشْهَدُ » .

ترجمه: ابوهريره - رضی الله عنه - روایت می کند که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «الله به دو نفری که یکی دیگری را به قتل می رساند و هر دو وارد بهشت می شوند، می خندد. بدین معنی که یکی در راه الله می جنگد و (بوسیله دیگری) کشته می شود. سپس، الله، توبه قاتل را می پذیرد و او نیز به شهادت می رسد» (در نتیجه، هر دو وارد بهشت می شوند).

فوائد حدیث:

- (۱) خنده یکی از صفات الله است.
- (۲) اهل سنت و جماعت - بر اساس نصوص احادیث پیامبر ﷺ و اجماع پیشینیان - معتقدند: یکی از صفات پروردگار سبحان خندیدن است که هرگاه و هر طور بخواهد از آن استفاده می کند، از این رو باید بدون تعطیل و تشبیه - گر چه واقعیت و چگونگیش برای ما روشن نیست - بدان ایمان و اعتقاد داشته باشیم.

احمدی بھراؤولی دریں رستہ وار ہش ادِ لاکھ اہ درختن اہ ماوردی از آہہ راکار
دوای مکرد:



بلوہی ر رحمہ اللہ از قلمہار رحمہ اللہ دل میں ہی د: «لقد عجب الله عز وجل - أو ضحك - من فلان وفلانة». بیک گمہن ال اف لن فل ضحک - مکرد - ہی ب دہن ہی د -
 بہ ذبلا وہی ر رحمہ اللہ از قلمہار رحمہ اللہ رطیات می کئی دکہ: «ثُمَّ يَقْرَعُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بَوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ... فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ لَا أَكُونُ أَشَقَى خَلْقِكَ. فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ». ^۱ سلس ال
 داوری ہی ہین گمہن ر ہلہ لہ فہر د و مردی کہ آدی ن دادلش گہ فہب شرت سرت
 جہ دوزخ نہی کش د و می گہی د: لہرور گہ ط م را از دوزخ دور گردان سلس مای
 گہی د: لہرور گہ ط م ذاب د خ تہی ن م ط قہ تبش م، آنق در قہ م ای کئی اتاہ الہاہ
 وی ہی د و م ہر ہی د: وار ب شرت شو)

در رطہی ہی را بنل م عود رحمہ اللہ آم دکہ اللہہ آن مرد م ہر ہی د: «يَا ابْنَ آدَمَ اُتْرَضِي أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ يَا رَبِّ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكَ؟ فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ قَالَ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مِنْ ضَحِكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ». ^۲ ای لہ نہی گہ ر دہ ہلہ ر قہ رطہی م رطہی م شہی د؟ م ای گہی د:
 لہرور گہ ط وکہ لہرور گہ ر ج ہن ہن ہی ی رام را م خ ر م ی کئی ای؟ لہا ہر ال رحمہ اللہ در
 ط ن فہ ہی د ورم ود: ی را قلت ہن د ر ن م یوی د؟ ح واہر گفٹا د: ای لہا ہر

^۱ صحیح بخاری (کتاب فضائل الصحابة) و صحیح مسلم (کتاب الاشرية).

^۲ صحیح بخاری (کتاب التوحيد) و مسلم (کتاب الامارة).

^۳ صحیح مسلم (کتاب الايمان).



اللہ ہی را می ہادی بخیرم ود: ازین امر ای ہاد کاه اللہ در قاتس اخن مارد ہواور
ہدی د وم ہفردی مت و را من خر ن می کنند م و ہری بخ و اہ م ممت ولا م ل ہ دہ م)

۳) زیاد خندیدن مذموم است، بدلیل فرمودہ پیامبر - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کہ
می فرماید: «والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما أعلم لضحکتہم قليلاً ولبکیتم كثيراً». یعنی: قسم
بہ آن کسیکہ نفس من در دست او است، اگر آنچه من می دانم، می دانستید، ہمیشہ کم
می خندید و زیاد گریہ می کردید. و یا می فرماید: «ولا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك
تميت القلب». یعنی: زیاد نخندید زیرا خندیدن زیاد قلب را می میراند. علما خندیدن زیاد
بدون سبب را از گناہان صغیرہ بحساب می آورند، بدلیل قول پیامبر - صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم - کہ می فرماید: «إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب». در وصف خندہ پیامبر گفتہ
شدہ است: خندہ پیامبر - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - تنہا تبسم بود.

۴) برخی اوقات خندیدن کفر بحساب می آید، اگر خندہ عبارت باشد از استہزاء بہ
آنچہ اللہ نازل فرمودہ، و یا استہزاء بہ سنت پیامبر - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - باشد.

۵) درست نیست بخاطر خنداندن مردم، دروغ گفت، پیامبر - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
- می فرماید: «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له». یعنی: وای بر
کسیکہ سخن می گوید و بخاطر خنداندن مردم دروغ می گوید، وای بر او وای بر او.

۶) از سیاق این حدیث چنین دانستہ می شود کہ قاتل در حال کفر خود، آن مسلمان را
بہ شہادت رساندہ بود، و بعد از مسلمان شدن، خودش نیز بہ شہادت رسید، ولی آیا اگر
مسلمانی مسلمان و یا مسلمانان دیگری را می کشد، و باز خودش در جہاد فی سبیل اللہ
کشتہ می شود، بہ جنت می رود، از استنباط امام بخاری کہ باب را بہ آن عنوان نمودہ است،
و نیز از سیاق حدیث چنین دانستہ می شود کہ این حکم خاص برای شخص اول است، نہ
دوم، گرچہ بعضی از علماء می گویند کہ این حکم شمولیت دارد، واللہ تعالی أعلم.

۲۸۲۷ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ
سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ لِي . فَقَالَ بَعْضُ بَنِي
سَعِيدٍ بَنِي الْعَاصِ لَا تُسْأَلُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقُلٍ .



فَقَالَ ابْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ وَأَعَجَبًا يُؤَبِّرُ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قُدُورِ ضَانٍ ، يَنْعَى عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيَّ وَلَمْ يُهْنَى عَلَى يَدَيْهِ . قَالَ فَلَا أَدْرِي أَسْنَهُمْ لَهُ أَمْ لَمْ يُسْنَهُمْ لَهُ . قَالَ سَفِيَّانٌ وَحَدَّثَنِيهِ السَّعِيدِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّعِيدِيُّ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَمْرُو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ .

معنی کلمات:

- **افْتَحَهَا:** آنرا فتح کرد.
- **يُسْنَهُمْ لِي:** برای من سهم قرار می دهد.
- **بعض بنی سعید:** یکی از پسران سعید (که ابان نام داشت).
- **ابن قوقل:** نامش نعمان و پسر مالک بود.
- **وُلِد:** (جمع ولد): فرزندان.
- **يَا عَجَبًا لَهُ:** شگفتا از او.
- **تَدَلَّى عَلَيْنَا:** بر ما سرازیر شد.
- **قُدُور:** پیشاهنگ گوسفندان.
- **لُوبِر:** لام حرف جر است، و بر جانوری است به اندازه یک گربه که نام فارسی آن بیدستر است.

- **الضَّان:** نام کوهی است که طایفه ابوهیره در آنجا بسر می بردند.
- **يُعِيرُنِي بِهِ:** با آن از من عیب جویی می کند.
- **لَمْ يُهْنَى عَلَى يَدَيْهِ:** با دست او مرا خوار و پست نکرد.

ترجمه: ابوهیره - رضی الله عنه - می گوید: پس از فتح خیبر، نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - که آنجا بود، رفتم و گفتم: یا رسول الله! به من سهمی از غنیمت، بده. یکی از فرزندان سعید بن العاص گفت: یا رسول الله! به اوسهمی مده. گفتم: این شخص، قاتل ابن قوقل است. فرزند سعید بن العاص گفت: در شگفتم از این گریه وحشی که از کوه ضان پایین آمده است و کشته شدن مرد مسلمانی را که الله او را با دستان من اکران نمود (به شهادت رساند) و مرا با دستان او خوار نساخت (در حالت کفر به هلاکت نرساند) بر من عیب می گیرد.



فوائد حدیث:

(۱) ابن قوقل نامش: نعمان بن قوقل انصاری است، و کسی است که در جنگ احد به دست (ابان بن سعید) به شهادت رسیده بود.

(۲) کسی که از گناهی توبه می کند، نباید او را از آن گناه مورد سرزنش قرار داد، و یا برایش عیب گرفت، زیرا وقتی که ابوهریره از کشتن ابن قوقل بر ابان بن سعید عیب گرفت، و ابان با شدیدترین لفظی جوابش را داد، پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ابان بن سعید چیزی نگفتند.

(۳) مسلمان شدن، گناهان گذشته را ولو آنکه کشتن مسلمانی باشد، محو می سازد.

(۴) غنیمت تنها برای کسانی است که در جهاد اشترک نموده اند، ولی اگر کسی از افراد لشکر بوده و امام او را برای انجام دادن کاری به جای دیگری فرستاده باشد، نیز در غنیمت شریک می باشد، چنانچه پیامبر الله سهم عثمان را از غنائم بدر دادند، حال آنکه وی در جنگ حضور نداشت، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم او را مؤظف به کار دیگری ساخته بودند.

۲۹ - باب مَنْ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

باب: کسی که جهاد را بر روزهی (نفل) ترجیح داده است

۲۸۲۸ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا ، إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى .

ترجمه: انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: ابوطلحه - رضی الله عنه - در زمان رسول الله - صلی الله علیه وسلم - برای اینکه بتواند جهاد کند، روزه (نفلی) نمی گرفت. ولی پس از درگذشت رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - جز روزهای عید فطر و قربان، هیچ روزی او را بدون روزه، ندیدم.

فوائد حدیث:

(۱) وی زید بن سهل انصاری است، در بیعت عقبه و غزوه بدر اشترک داشت، از دلاوران و تیر اندازان معروف بود، در غزوه احد خود را سپر پیامبر صلی الله علیه وسلم ساخته



بود، و می گفت: یا رسول الله! جانم فدای جان شما، آواز بسیار مهیبی داشت، پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که: صدای ابوطلحه در لشکر از صد نفر مؤثرتر است، در غزوه حنین بیست نفر از مشرکین را کشت، و وسائل جنگی آنها را به غنیمت گرفت اسد الغابه (۲۳۴/۵) - (۲۳۵).

۲) ابوطلحه بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم چهل سال زندگی کرد، و در تمام این چهل سال به جز از ایام ممنوعه، دیگه همه روزها را روزه داشت.

۳۰ - باب الشَّهَادَةُ سَبْعَ سَوَى الْقَتْلِ

باب: شهادت هفت نوع است، بدون کشته شدن

۲۸۲۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الشَّهَادَةُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرَقُ وَصَاحِبُ الْهَذَمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

ترجمه: از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: شهادت پنج گروه هستند: آنکه بطاعون بمیرد و آنکه در بیماری شکم (اسهال) بمیرد و آنکه غرق شود و آنکه زیر ویرانی بمیرد و شهیدیکه در راه الله (جهاد) به شهادت می رسد.

شرح حدیث: شهید به چندین معنی آمده است، از جمله: اینکه الله و رسولش صلی الله علیه وسلم برای او شهادت دخول بهشت را داده اند. و اینکه وی بر انگیخته می شود، در حالیکه شهادی بر کشتنش دارد و اینکه ملائکه رحمت بر هنگام قبض و گرفتن روحش حضور بهم می رسانند و ...

مؤلف در این باب، گروهی از شهدا را برشمرده است که اگرچه در میدان نبرد کشته نشده اند، اما در آخرت ثواب شهید را می برند؛ می دانید که برترین شهید، کسی ست که در راه الله و در میدان جهاد کشته می شود؛ ولی همان گونه که علما گفته اند: شماری از مسلمانان در آخرت، ثواب شهید را می یابند؛ اما در دنیا حکم سایر مردگان را دارند؛ زیرا کسی که در میدان نبرد به شهادت می رسد، غسل داده نمی شود و او را کفن نمی کنند؛ بلکه بدون این که بر او نماز بخوانند، او را در همان لباسی که در آن به شهادت رسیده است، دفن می کنند؛ و در قبر نیز دو فرشته به سراغش نمی آیند و از او درباره ی پروردگار، دین و پیامبرش نمی پرسند. لذا شهید را غسل نمی دهند تا اثر خون در پیکرش بماند؛ زیرا کسی که در راه الله به شهادت



می‌رسد، روز قیامت در حالی حشر می‌شود که خورش تازه است؛ رنگ، رنگ خون است و بوی مشک. از این رو علما گفته‌اند: غسل دادن شهید و شستن خورش، حرام است؛ بلکه باید شهید را در همان وضعیتی که در آن به شهادت رسیده است، در قبر بگذارند. به عبارت دیگر: شهید در لباسی که در آن کشته شده است، دفن می‌گردد تا روز قیامت با همان لباس حاضر شود. همچنین بر او نماز نمی‌خوانند؛ رسول الله ﷺ فرموده است: «هر مسلمانی که بمیرد و چهل مرد که چیزی را با الله شریک نمی‌سازند، بر جنازه‌اش نماز بخوانند، الله شفاعتشان را درباره‌ی او می‌پذیرد» و شهید به شفاعت کسی، نیاز ندارد؛ زیرا همین که برای اعلای کلمه الله خود را به خطر انداخته است، او را از آزمون قبر بی‌نیاز می‌گرداند؛ چنان که رسول الله ﷺ فرموده است: «كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً»^(۱) «(چکاک و) درخشش شمشیرها در بالای سر مجاهد، به عنوان فتنه و آزمونی بزرگ، کافیست» و او را از فتنه و آزمون قبر بی‌نیاز می‌کند. لذا شهید را در لباسش به خاک می‌سپارند تا روز قیامت در همین لباس به میدان حشر بیاید. و بر او نماز نیز نمی‌گذارند. خاک سپاری کسی که در حال احرام بمیرد، در پاره‌ای از موارد، همانند خاک سپاری شهید است؛ با این توضیح که اگر کسی در لباس احرام فوت نماید، او را با آب و سدر غسل می‌دهند، اما کافور و خوشبوکننده به او نمی‌زنند و سرش را نمی‌پوشانند و او را در لباس احرام، یعنی همان پارچه‌ای که در حال احرام به تن داشته است، کفن می‌کنند؛ زیرا روز قیامت در حال تلبیه گفتن، حشر می‌شود؛ یعنی: در حالی که می‌گوید: «لَيْتِكَ اللَّهُمَّ لَيْتِكَ...».

شهید در روز قیامت در حالی حشر می‌شود که خورش تازه است؛ رنگش، رنگ خون و بوی مشک می‌باشد؛ کسی که در راه الله کشته می‌شود، در دنیا احکام ویژه‌ای دارد که بیان شد؛ یعنی غسل داده نمی‌شود، بر او نماز نمی‌خوانند، کفن جدیدی به او نمی‌پوشانند؛ بلکه او را در لباسی که در آن به شهادت رسیده است، کفن می‌کنند و نیز هنگامی که او را در قبر می‌گذارند، دو فرشته به سراغش نمی‌آیند و از او درباره‌ی پروردگار، دین و پیامبرش نمی‌پرسند و بدین سان شهید راه الله، از آزمون قبر در امان می‌ماند؛ زیرا نفس پیکار در راه الله، مهم‌ترین و روشن‌ترین دلیل بر ایمان او می‌باشد. شهید در آخرت نیز ویژگی‌های منحصر به فردی دارد؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید:

^(۱) صحیح است؛ صحیح الجامع، ش: ۴۴۸۳.



وَلَمْ تَسَبَّ أَلَيْكَ تِلْكَ وَأَفْسَسَ لِكَ أَلَمْ تَوَلِّ بُولَ أَحْمَرَ وَاعْتَدَ بِمَوْجِئِ زُرُورٍ ۝
فَارْجِعْ يَبْنَماً هَلَكاً هُمُ أَلَمْ تَفْضَلْ هَـ يَمْ تَبْشِيرُ وَنَبِ أَلَيْكَ تِلْكَ جَلَحٌ وَطَبِ هِمٌ مِنْ غُلَى مَوْمٌ أَلَمْ
خَوْفٌ عَلَى هِمٌ وَلَمْ يَمْ يَرْوَنَ يَمْ تَبْشِيرُ وَنَبِ غَمٌ مِّنْ أَلَمْ تَفْضَلْ وَأَنَّ أَلَمْ لَعُضَى
أَرْلَمْ وَهَى ۝ (آل عمران: ۱۶۹، ۱۷۱)

هرگز کسانی را که در راه الله کشته شدند، مرده پندار؛ بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌یابند. به آن چه الله از فضل خویش به آنان داده است، شادمانند و در حق کسانی که هنوز به آنان نپیوسته‌اند و به دنبال ایشان (شهید می‌شوند) شادی می‌کنند؛ چراکه نه ترس و هراسی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند. آنان، به نعمت و فضل پروردگار و از این‌که الله، پاداش مؤمنان را از میان نمی‌برد، شادمانند.

اما سایر شهیدانی که در حدیث ذکر شده‌اند، شهیدان آخرت هستند، نه شهدای دنیا؛ بدین معنا که در آخرت، ثواب شهدا را می‌برند، اما در دنیا احکام سایر مردگان درباره‌ی آن‌ها انجام می‌شود؛ البته گفتنی است که هر کس، درجه و جایگاه خودش را دارد و شهید راه الله، برترین شهید می‌باشد؛ و اما سایر شهدا: «طاعون زده (=کسی که در اثر وبا بمیرد)، آن که به درد شکم بمیرد، کسی که در آب غرق شود، کسی که زیر آوار فوت نماید، و هر که در راه الله بمیرد». لذا علاوه بر کسی که در میدان جهاد کشته می‌شود، چهار شخص دیگر نیز در آخرت، ثواب شهید را می‌برند:

یکم: طاعون زده؛ یعنی کسی که در اثر وبا بمیرد. وبا، بیماری مُسری و خطرناکی است که وقتی در جایی شیوع پیدا کند، مرگ و میر و تلفات زیادی در پی دارد؛ از این رو رسول الله ﷺ فرموده است: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»^(۱) یعنی: «هرگاه شنیدید که در جایی، وبا آمده به آن جا نروید و هرگاه در جایی بودید که وبا، آمد، به‌خاطر گریز از آن، آن جا را ترک نکنید»؛ زیرا مگر می‌توان از تقدیر الهی گریخت؟ داستان آن چند هزار نفر را به‌خاطر بیاورید که از ترس مرگ و به‌قصد فرار از جهاد، بیماری طاعون را بهانه قرار دادند؛ ولی الله متعال آنان را با بیماری طاعون به هلاکت رساند

^(۱) صحیح بخاری، ش: (۵۷۲۸، ۳۴۷۳) و مسلم، ش: ۲۲۱۸ به نقل از اسامه بن زید؛ و نیز روایت بخاری، ش: (۵۷۲۹، ۵۷۳۰، ۶۷۷۳)، و مسلم، ش: ۲۲۱۹ به نقل از عبدالرحمن بن عوف.



تا برایشان روشن شود که هیچ راه گریزی از تقدیر الهی وجود ندارد. البته باید از اسبابی که الله تعالی به ما دستور داده است، استفاده کنیم و از آنچه که ما را منع فرموده، دوری نمایم؛ از این رو همان گونه که فرار از سرزمین طاعون زده یا سرزمینی که در آن، وبا شیوع پیدا کرده است، جایز نمی باشد، ورود به چنین سرزمینی نیز درست نیست. خلاصه این که هر کس در اثر طاعون (=وبا) بمیرد، در آخرت، ثواب شهید را می برد.

دوم: کسی که به درد شکم بمیرد، در آخرت، ثواب شهید را می برد.

سوم: غرق شده؛ یعنی کسی که در رودخانه یا دریا غرق شود. از این رو انسان باید شنا کردن را فرا بگیرد تا اگر در رودخانه یا دریا و امثال آن افتاد، غرق نشود.

چهارم: کسی که زیر آوار فوت نماید؛ مثلاً خانه یا دیواری روی او خراب شود؛ چنین شخصی نیز در آخرت، ثواب شهید را می برد. چهار گروهی که ذکر شدند، از آن جهت که در اثر حوادث مرگ بار می میرند، اجر و ثواب شهید را می یابند؛ اما آیا کسی که در اثر حوادث رانندگی جان می بازد، مانند کسی ست که زیر آوار می میرد و در آخرت، ثواب شهید را می برد؟ الله عزوجل بهتر می داند؛ اما برخی با قیاس بر این حدیث، گفته اند: هر که در اثر حوادث رانندگی یا واژگونی ماشینش کشته شود، مانند کسی ست که زیر آوار می میرد؛ یعنی در آخرت ثواب شهید را می برد؛ اما این را نمی توانیم به طور قطعی بگوییم؛ زیرا قیاس در مسایلی که به مجازات یا پاداش اخروی مربوط می شود، اعتبار ندارد. آن چه مهم است، این که علاوه بر شهید راه الله، هر کس به علت هر یک از موارد یادشده بمیرد، در آخرت، حکم شهید را دارد. و همین طور کسی که در راه الله بمیرد؛ یعنی کسی در جهاد با کافران شرکت کند، اما در میدان نبرد کشته نشود و هنگام بازگشت یا در میانه ی راه به مرگ طبیعی بمیرد، جزو شهداست؛ البته جزو کسانی که در آخرت، حکم شهید را دارند و مانند چهار موردی که پیش تر ذکر شد، غسل داده می شود، کفن می گردد، بر او نماز می خوانند و او را همانند سایر مردگان دفن می کنند.^۱

^۱ - شرح ریاض الصالحین، ابن عثیمین.



۲۸۲۰ - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ » .

ترجمه: «انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هر مسلمانی در اثر طاعون بمیرد، شهید است».

فوائد حدیث:

۱) امام مالک در موطأ از جابر بن عتیک روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «غیر از کسی که در جهاد فی سبیل الله شهید می شود، هفت نوع شهید دیگر نیز وجود دارد: کسی که از اثر زخمی می میرد، شهید است، کسی که غرق می شود شهید است، کسی که از اثر مرض ذات الجنب می میرد شهید است، کسی که از مرض شکم می میرد شهید است، کسی که از حریق می میرد شهید است، کسی که در انهدام خانه و دیوار می میرد شهید است، زنی که به اثر حمل شکم خود می میرد شهید است.

۲) شهید حقیقی آن است که در میدان جهاد با کفار، یا اهل بغی، و یا قطاع الطريق، به شهادت رسیده باشد، و از مرگش دیتی لازم نگریده باشد، حکم چنین شهیدی آن است که غسل داده نمی شود، و با خون و لباس هایش کفن می شود و لی بر وی نماز جنازه خوانده می شود.

۳) دیگر انواع شهداء، شهادت شان حکمی است، یعنی: الله متعال به فضل و کرم خود برای آن ها درجه شهادت می دهد، ولی در اجرای احکام دنیوی از قبیل: کفن و غسل، و غیره حکم آن ها حکم بقیه اموات است.

فصل: دانستنی ها پیرامون طاعون

اولین مرض طاعون در اسلام «طاعون عمواس» بوده است.

قال الاصمعی: «أول طاعون کان فی الاسلام طاعون عموام بالشام، مات فیہ معاذ بن جبل وإمرأته وأبنه، وأبوعبیده بن الجراح»^۱.

علمای اسلام که پیرامون طاعون و وباء کتاب نوشته اند از تمسخر و ریشخندی به آن جداً منع نموده اند، طوریکه مؤرخ بزرگ جهان اسلام علامه ابن خلدون میفرماید: هرگاه در

^۱ - (المسالك فی شرح موطأ مالک (۲۰۶/۷).



زمان مصیبت مردم را دیدی که سخنان خنده آور در میان شان فراوان می گردد بدان که فقر بر آنان مسلط می گردد و اینان مردمانی هستند دچار غفلت و خواری و ذلت شده اند.» لازم است تا بر چنین امراض که از جانب الله تعالی است تمسخر نکنیم و بدانیم که این یک نوع هشدار الله تعالی است برای ما تا بیدار گردیم.

هنگام دیدن چنین امراض باید به درگاه رب العالمین توبه کرد چون الله میفرماید: «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم و زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون» (الانعام: ۴۳). (پس چرا هنگامی که عذاب ما به آنان رسید، فروتنی و زاری نکردند؟ بلکه دل هایشان سخت شد و شیطان، اعمال ناپسندی که همواره مرتکب می شدند در نظرشان آراست). تربیت قرآنی اینگونه است که شخص مسلمان در زمان نزول بلا و بیماری فراگیر باید توبه خویش را تازه کند و بر استغفار خود بیفزاید و به درگاه الله تضرع کند و از تمسخر و مزاح دوری کند چرا که نشانه سنگدلی بوده و این کار تزئین شیطان است.

حافظ ابن حجر رحمه الله در فتح الباری: (۱۹۴/۱۰) می فرماید: اگر کسی در زمان شیوع طاعون چه در شهر یا خانه بمیرد، نیز شهید محسوب می گردد در صورتیکه صابر و اخلاص مند باشد.

علامه ومؤرخ بزرگ جهان اسلام ابن کثیر می گوید: «درسنه ۴۷۸هـ مرض طاعون در سرزمین سعود، شام و عراق فراگیر شد؛ و اکثریت حیوانات وحشی درکوه ها وحتی حیوانات چهارپای (خانگی) نیز هلاک شدند؛ چنان باد تند و سیاه وزید که تمام درختان را از ریشه قطع نمود.

خلیفه و حاکم وقت امر نمود تا علماء به شکل قطعی امر به معروف ونهی از منکر نمایند و آلات ساز و سرود ازبین برده شود؛ پس بعد از انجام این اعمال مرض از بین رفت و دوباره به حالت اولی برگشتند.^۱

ابن کثیر در بیان وقایع سال 749 هجری واقعه‌ی طاعونی را ذکر می کند که در شام رخ داد؛ همچنین در این ماه تعداد افراد زیادی بر اثر طاعون فوت نمودند و همه روزه تعداد افراد فوت شده بیش از صد نفر بود ... چون در میان خانه ای شیوع پیدا می کرد، تقریباً از آن خانه خارج نمی شد مگر اینکه در اثر آن اکثر افراد خانواده فوت شده بودند. اما تعداد

^۱ - (البدایه و النهایه ۱۶/۹۳).



فوت شدگان نسبت به جمعیت شهر اندک بود ... و تعداد فوت شدگان در این روزها از این ماه، افراد زیادی را شامل می شد ... به ویژه در میان زنان ... تعداد فوتی ها در میان زنان بسیار بیشتر از مردان بود ... و خطیب در نمازها قنوت خواندن برای رفع و یا را از نماز مغرب شب جمعه به تاریخ ششم ماه ربیع الاخر از این سال شروع کرد ... و به این ترتیب خضوع و خشوع و تضرع و انابت حاصل گردید ... تعداد فوتی ها در این سال زیاد بود ... چنانکه همه روزه بیش از دوصد نفر از دنیا می رفتند ...

و در روز دوشنبه به تاریخ بیست و سوم همین ماه، در شهر ندا داده شده که مردم سه روز روزه بگیرند و در روز چهارم که روز جمعه بود، برای تضرع به درگاه الهی و دعا برای رفع وبا به مسجد رفتند ... و به این ترتیب بیشتر مردم روزه گرفتند و مردم در مسجد جامع خوابیدند و آن شب را به عبادت سپری کردند مانند شب های رمضان ... و در روز جمعه مردم از همه جا خارج شدند و یهود و نصاری و سامری ها و پیرمردان و پیرزنان و کودکان و فقرا و فرماندهان و بزرگان و قضات بعد از نماز صبح به سوی مسجد جامع خارج شدند و همگی در آنجا به درگاه الهی دست به دعا برداشتند.

و خطیب در روز پنجشنبه به تاریخ دهم جمادی الاولی، بعد از نماز ظهر بر 16 نفر نماز یک جنازه خواند که مردم از این مساله ترسیدند و در آن روز وبا در میان مردم زیاد بود ... چه بسا به 300 نفر در شهر و اطراف آن می رسید.

و بعد از نمازی بر 15 نفر در مسجد جامع دمشق نماز خواند.^۱

امام ذهبی رحمه الله می گوید: در سال 448 هجری در مصر و اندلس قحطی و وبای بزرگی رخ داد که سابقه نداشت ... تا جایی که مساجد بدون نمازگزار بسته ماند ... و این سال، سال گرسنگی بزرگ (عام الجوع الکبیر) نامیده شد.^۲

تالیفات علمای مسلمان در باب طاعون:

اسامی کتاب هایی که در مورد بیماری هایی تالیف شده که در طول تاریخ ظهور کرده اند و مردم را در مورد آنها هشدار داده و به صبر تشویق می کنند؛ بخشی از آنها عبارتند از:

۱ - کتاب الطواعین، ابن ابی الدنيا ت: ۲۸۱ هـ

^۱ - البدایة والنهاية ط الفکر (14/ 226).

^۲ - سیر اعلام النبلاء: (18/ 311)



- ٢ - جزء في الطاعون، تاج الدين سبكي ت: ٧٧١هـ
- ٣ - حَلَّ الحُبَا لارتفاع الوباء، ولى الدين ملوى ت: ٧٧٤هـ
- ٤ - الطب المسنون في دفع الطاعون، تلمساني ت: ٧٧٦هـ
- ٥ - ذكر الوباء والطاعون، أبو المظفر السر مري ت: ٧٧٦هـ
- ٦ - جزء في الطاعون، مبنجى حنبلى ت: ٧٨٥هـ
- ٧ - جزء في الطاعون، زركشى شافعى ت: ٧٩٤هـ
- ٨ - تسلية الواجم في الطاعون الهاجم، زين الدين قادرى ت: ٨٥٦هـ
- ٩ - وصف الدواء في كشف آفات الوباء، أنطاكى حنفى ت: ٨٥٨هـ
- ١٠ - كتاب الطواعين، ابن المبرد ت: ٩٠٩هـ
- ١١ - فنون المنون في الوباء والطاعون، ابن المبرد.
- ١٢ - ما رواه الواعون في أخبار الطاعون، سيوطى ت: ٩١١هـ
- ١٣ - رسالة الوباء وجواز الفرار منه، يارحصارى حنفى ت: ٩١١هـ
- ١٤ - تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين، سنيكى ت: ٩٢٦هـ
- ١٥ - الإباء في مواقع الوباء، بدليسى ت: ٩٣٠هـ
- ١٦ - راحة الأرواح في دفع عاهة الأشباح، رومى ت: ٩٤٠هـ
- ١٧ - الشفاء في أدواء الوباء، بطاشكبرى ت: ٩٦٨هـ
- ١٨ - ما يفعله الأطباء والداعون لدفع شر الطاعون، كرمى ت: ١٠٣٣هـ
- ١٩ - خلاصة ما يحصل عليه الساعون في أدوية دفع الوباء والطاعون، بيلونى ت: ١٠٤٢هـ
- ٢٠ - سر الساعون في دفع الطاعون، خلوتى ت: ١١٦٢هـ
- ٢١ - حسن النبا في جواز التحفظ من الوباء، ابن بيرم ت: ١٢٤٦هـ
- ٢٢ - اتحاف المصنفين والأدباء بمباحث الاحتراز من الوباء، جزائرى حنفى ت: ١٢٦١هـ
- ٢٣ - جواب الوزير في حرمة امتناع الحاج عن دخول مكة عند الوباء الكبير، خربوتى ت: ١٣٢٠هـ



۲۴- بذل الماعون في فضل الطاعون ، إمام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله، متوفای سال ۸۵۲ هجری.

جبرتی در تاریخ عجائب الآثار (59/ 2) در مورد طاعونی که در سال 1205 در مصر اتفاق افتاد می گوید: «در ماه رجب طاعون انتشار و شدت بیشتری یافت و رجب و شعبان به اوج خود رسید و در اثر آن تعداد زیادی از کودکان و جوانان و بردگان و ممالیک و سربازان و فرماندهان جان باختند ... و مردم شغلی جز مرگ و اسباب آن نداشتند ... و هیچکس را نمی یافتی مگر اینکه یا بیمار بود یا مرده بود یا به عیادت می رفت یا تعزیه داشت یا در حال تشییع بود یا از نماز جنازه بازمی گشت یا مشغول دفن میت یا غسل و کفن میت بود یا اینکه بر خود می گریست ... و نماز جنازه در مساجد و مصلی ها ترک نمی شد ... و هر بار بر چهار یا پنج یا سه نفر نماز جنازه خوانده می شد و بسیار نادر بود که کسی بیمار می شد و زنده می ماند.

امام ذهبی در کتاب تاریخ الاسلام (66/ 5) در بیان حوادث سال 69 هجری می گوید: در ابتدای این سال طاعون همه گیر و سختی بصره را فراگرفت ... مدائنی می گوید: کسانی که این طاعون را تجربه کردند برای من روایت نمودند که: این طاعون سه روز طول کشید که در هر روز حدود هفتاد هزار نفر بر اثر آن فوت می کردند.

خلیفه می گوید: ابوالیقظان گفت: در این طاعون هشتاد تن از فرزندان انس بن مالک رضی الله عنه فوت شدند و گفته شده هفتاد تن از آنها فوت شدند ... و در روز جمعه خطیب ابن عامر را خطاب نمود - درحالی که در مسجد تنها هفت مرد و یک زن بود - و گفت: مردم چه شده اند؟ زن مذکور گفت: زیر خاک اند.

و روایت شده که در این طاعون [به طاعون جارف معروف است] بیست هزار عروس از دنیا رفتند و از مردم در روز چهارم طاعون، فقط تعداد اندکی باقی مانده بود ... پاک و منزّه است الهی که همه ی امور به دست اوست.

تاریخ دراز مصر با بیماری هایی که صدها هزار نفر از آنها را به کام مرگ کشاند و سهمی در پیشرفت بهداشت و درمان داشت.



در خلال قرن چهاردهم هجری [1347-1349] وارد مصر شد و جان 200 هزار مصری را گرفت ... چنانکه هر روز در قاهره 800 نفر از دنیا می رفت و جسد‌ها بدون غسل یا نماز یا تکفین دفن می شدند.

مسئله: آیا جواز دارد که مسجدی تخریب شود و ما بگوییم شهید شد؟

پاسخ: لفظ شهید به کسانی اطلاق میشود که در راه الله در جنگ با کفار کشته شوند، و همچنین گروهی که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر شده اند مانند: کسی که غرق شود، بسوزد، از طاعون بمیرد، از شکم درد بمیرد، زیر سقف بمیرد.

اما در مورد اطلاق کلمه شهید به مساجدی که خراب میشوند دلیلی در شرع وجود ندارد، ولی برخی مردم به گمان خودشان بعنوان احترام مسجد تخریب شده را شهید میگویند و یا مصحف پاره شده را شهید میگویند ولی هیچ دلیلی بر اطلاق کلمه شهید به مسجد تخریب شده و یا مصحف پاره شده وجود ندارد و اشکالی ندارد که بگوییم فلان مسجد خراب شد، زیرا حتی خود قرآن به آن اشاره کرده است و میفرماید: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ... " (البقرة: ۱۱۴)، «و کیست ظالم‌تر از آن کس که نگذارد در مساجد الله نام وی برده شود و در ویرانی آنها بکوشد».

و نگفت در استشهاد آنها بکوشد بلکه گفت در خرابی آنها بکوشد، بنابراین بهتر است کلمه شهید برای خراب شدن مسجد و قرآن استاده نشود.

مسئله: آیا صحیح است که عمل به سنت در آخر زمان اجر هفتاد شهید را دارد؟

پاسخ: شکی نیست که عمل کردن به سنت نبوی و تمسک به آن موجب هدایت و خشنودی الله متعال، و سعادت‌مندی انسانها در دنیا و آخرت خواهد شد، و برای همین است که آیات قرآن و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به تبعیت از سنت نبوی دعوت می کنند، چنانکه باری تعالی می فرماید: «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» (نساء: ۸۰). یعنی: «هرکس رسول را اطاعت کند به تحقیق الله را اطاعت کرده است».

و می فرماید: «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ» (نساء: ۱۳-۱۴). یعنی: «هرکس الله و رسولش را اطاعت کند او را وارد بهشتی می کند که در زیر درختانش نهرها جاری است و در آن جاویدان هستند و این رستگاری بزرگی است



و هرکس الله و رسولش را نافرمانی کند و به حدود پروردگار تجاوز نماید او را وارد آتشی می کند که در آن جاویدان خواهد ماند و عذاب پست کننده ای برای او آماده شده است.»
و می فرماید: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (حشر: ۷). یعنی: «هر چه را رسول الله صلی الله علیه و سلم برایتان می آورد بگیرید و از هر چه شما را نهی می کند دوری جوید و تقوای الله را داشته باشید که عذاب الله شدید است.»

و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیحی می فرماید: «... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة». (ابو داوود - امام احمد - ترمذی - ابن ماجه - صحیح).

یعنی: ... پس بر شما باد به پیروی از طریقه من، و طریقه خلفای راشدین که آنها هدایت کنندگان اند، بر آن با دندانهای کرسی خویش گزیده و آنرا محکم گیرید، و بر شما باد که از امور بدعت دوری کنید، زیرا هر امر نوپیدایی گمراهی در پی دارد.

و از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» (همه امت من وارد بهشت می شوند مگر آن کسی که امتناع کند؟ عرض کردند: ای رسول الله چه کسی امتناع می کند؟ فرمودند: هرکس مرا اطاعت کند وارد بهشت می شود و هرکس مرا نافرمانی نماید او سرپیچی کرده است.) بخاری.

بنابراین تمسک جستن و عمل کردن به سنت نبوی، مایه ی رستگاری و پیروزی بزرگی است و ما را از گمراهی و تاریکی به سوی هدایت و روشنایی سوق می دهد.

اما در باره ی حدیثی که در سوال آمده، باید گفت که این حدیث با چندین لفظ وارد شده است، مثلاً با لفظ: «من تمسک بسنتی عند فساد أمتی له أجر مائة شهيد» یعنی: هرکس در زمان فساد و فتنه اتمم به سنت من متمسک شود، اجر یکصد شهید برایش نوشته می شود.

و با لفظ: «من تمسک بسنتی عند فساد أمتی له أجر سبعين شهيد» (اجر هفتاد شهید).

یا با لفظ: «من تمسک بسنتی عند فساد أمتی فله أجر شهيد». (اجر یک شهید)



و این احادیث از ابوهریره و ابن عباس رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده اند که ایشان فرمودند: « من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر شهید »
 که طبرانی در "الأوسط" (۳۱/۲) و ابونعیم در "حلیة الأولیاء" (۲۰۰/۸) و المنذری در "الترغیب والترهیب" (۶۱/۱) آن روایتها را آورده اند. اما هیچیک از آن روایتها صحیح نیستند و بلکه ضعیف هستند.

زیرا در سند آنها دو مسئله‌ی خفی وجود دارد (علت) که موجب ضعف حدیث شده اند:

۱- شخصی بنام "عبد المجید بن عبد العزیز بن أبی رواد" در سند وجود دارد که تنها او حدیث را روایت کرده است، به اصطلاح او در آن حدیث تنها مانده و کسی روایت او را ذکر نکرده است.

۲- شخصی بنام "محمد بن صالح العذری" در سند حدیث وجود دارد، که شرح حال او برای ما مشخص نیست، چنانکه هیثمی در "مجمع الزوائد" (۱۷۲/۱) می گوید: کسی را ندیدم که شرح حال وی را گفته باشد.

و لذا علامه البانی در "السلسلة الضعیفة" (۳۲۷) حدیث مذکور (روایت ابوهریره) را ضعیف ذکر کرده است.

و همچنین روایت ابن عباس که با لفظ « من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر مائة شهید » آمده نیز ضعیف تر از روایت فوق است، چنانکه ابن عدی در "الکامل" (۳۲۷/۲) آن روایت را آورده ولی سند آن شدیداً ضعیف است، زیرا در سند آن فردی با نام "حسن بن قتیبة" وجود دارد که او "متروک الحدیث" است که می توانید شرح حال وی را در "لسان المیزان" (۲۴۶/۲) بیابید.

و لذا علامه البانی این حدیث را نیز در "السلسلة الضعیفة" (۳۲۶) ضعیف ذکر کرده است

مسئله ۳: آیا کسی که بر اثر حادثه تصادف رانندگی کشته شود شهید محسوب می شود؟

در ابتدا باید گفت که شهید حقیقی کسی است که در جهاد در راه الله بمیرد و یا مجروح شود و بر اثر آن فوت کند.



البته غیر از این را هم شهید می‌نامند، بر طبق حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه وسلم، هفت دسته بعنوان شهید تلقی می‌شوند:

- ۱- کسی که غرق شود.
- ۲- کسی که با طاعون بمیرد.
- ۳- کسی که در دفاع از مال و یا ناموس خود کشته شود.
- ۴- کسی که با اسهال بمیرد.
- ۵- زنی که در هنگام ایام نفاس یا بر اثر زایمان بمیرد.
- ۶- کسی که زیر آوار بمیرد.
- ۷- کسی که در آتش سوزد.

اما اگر کسی بر اثر حادثه‌ی رانندگی و تصادف بمیرد، او نیز ان شاءالله بعنوان شهید محسوب می‌شود، زیرا یکی از مواردی که در حدیث بعنوان شهید نام برده شده (کسی که در زیر آوار و ویرانی می‌میرد) است چنانکه فرمودند: «وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ». و این حکم چه برای کسی که در داخل اتومبیل تصادف می‌کند و چه کسی که پیاده راه می‌رود ولی ماشین به وی می‌زند، صادق است.

از هیئت دائمی افتا سوال شد: بعضی از مردم می‌گویند: هرکس به سبب حادثه رانندگی بمیرد شهید است، و اجر شهید را دارد، آیا این ادعا صحیح است یا خیر؟
جواب دادند: «امیدواریم که بعنوان شهید محسوب شود، زیرا آن شبیه مسلمانی است که در زیر آوار می‌میرد، و از پیامبر صلی الله علیه وسلم به صحت رسیده که (شخصی که زیر آوار بمیرد) شهید است». "فتاوی‌اللمجنة الدائمة" (۸ / ۳۷۵).

و باید بدانیم که فضل باری تعالی وسیع است و امیدواریم که ان شاءالله بعنوان شهید محسوب شود، با این وجود نمی‌توان بطور قطع و یقین بر آن حکم کرد.
همچنین قابل ذکر است که: هرکس بر اثر برق گرفتگی سوخته شود و آتش گیرد، او نیز در حکم (کسی که به خاطر سوختن می‌میرد) قرار می‌گیرد و ان شاءالله بعنوان شهید محسوب می‌شود.

البته علما در مورد اینکه آیا تمامی دسته‌های فوق که بعنوان شهید اطلاق می‌شوند، نیز از احکام اخروی شبیه شهید در راه الله برخوردارند یا خیر، چنین قیاسی را صحیح نمی‌دانند



بلکه گفته اند آنکسانی که بغیر از شهادت در میدان جهاد می میرد و حکم شهید را دارند در دنیا هم غسل داده می شوند و هم بر آنها نماز خوانده می شود (بر خلاف شهید در جهاد) و فقط در برخی احکام اخروی با شهیدان در میدان جهاد تشابه دارند.

ابن باز رحمه الله می گوید: «.. افضل شهداء؛ شهدای فی سبیل الله هستند، یعنی همان کسانی که در راه الله با کفار می جنگند، و آنها افضل شهداء هستند، که نیازی به غسل آنها نیست و بر آنها نماز خوانده نمی شود، زیرا آنها زندگانی هستند که نزد الله رزق می گیرند، و اما دیگر شهدا غیر از شهدای فی سبیل الله مانند کسی که بر اثر شکم درد و یا طاعون بمیرد و کسی که زیر آوار بمیرد و کسی که غرق می شود، این دسته (بر خلاف شهدای فی سبیل الله) هم غسل داده می شوند و هم بر آنها نماز خوانده می شود، و کسی که بر اثر تصادفات رانندگی و اتومبیل می میرد نیز به این گروه ملحق می شود، زیرا او شبیه کسی است که در زیر آوار می میرد و امید است که بعنوان شهادت محسوب شوند، اما بایستی غسل داده شوند و بر آنها نماز خوانده شود، همانند کسی که بر اثر شکم درد و غرق شدن می میرد». "فتاوی نور علی الدرب" (۱۴۲۶/۳).

مسئله ۴: آیا کسی که به علت سرطان بمیرد بعنوان شهید تلقی می شود؟

این از فضل الله متعال است که علاوه بر مجاهد راه الله، این هفت کس را نیز بعنوان شهید حساب کرده است، والحمدلله

البته بعضی از علماء، مرض را نیز داخل در این هفت نوع کرده اند، یعنی بر این مبنا هرکس در اثر بیماری - مانند سرطان - بمیرد او نیز شهید است، اما این سخن درست نیست، زیرا دلیلی که این علماء ارائه می دهند یک حدیث ضعیف و مجعول است و آن حدیث زیر است:

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده باشند: «مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُقِيَ فِتْنَةُ الْقَبْرِ وَغَدَى وَرِيحٌ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ» ابن ماجه (۱۶۱۵).

یعنی: «هرکس بر اثر بیماری بمیرد شهید است، و از فتنه قبر در امان خواهد ماند، و امام ابن جوزی و علامه البانی این حدیث را جعلی و ساختگی می دانند؛ "السلسلة الضعيفة" (۶۶۱).



اما بعضی دیگر از اهل علم با توجه به حدیث صحیح فوق که شهداء را هفت دسته معرفی کرده، آنجا که می فرماید: «وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ: کسی که به درد شکم می میرد» گفتند: اگر سرطان مربوط به داخل شکم باشد، او در حکم شهید است. و گفتند: "مبطون: درد شکم" عام است و شامل هر کسی که بخاطر دردی از ناحیه شکم بمیرد، می شود، و درد شکم خاص به یک درد معین (مثلا اسهال) نیست.

امام نووی رحمه الله در "شرح صحیح مسلم" گفته: «مبطون یعنی صاحب درد شکم، که همان اسهال است. اما قاضی عیاض گفته: گفته شده: مبطون کسی است که دچار استفراغ و نفخ شکم است، و گفته شده: کسی که شکمش بیمار است، و گفته شده: کسی است که بخاطر دردی در شکمش بمیرد حال هر دردی که باشد».

پس اگر رأی این گروه از علماء صحیح باشد، باز آن سرطانی بعنوان شهید محسوب می شود که داخل در شکم باشد، تا بتوان آنرا داخل در معنای "مبطون" دانست. از علامه عبد المحسن العباد سوال شد: آیا کسی که بر اثر سرطان می میرد داخل در معنای "مبطون" می شود؟ پاسخ داد: «خیر، زیرا سرطان همیشه در شکم رخ نمی دهد، گاهی در غیر شکم روی می دهد»^۱.

پس مثلاً کسی که بر اثر سرطان حنجره می میرد، او داخل در معنای "مبطون" نیست و جزو شهید محسوب نمی شود.

نکته: اگر کسی بر اثر استعمال حرام مانند مخدرات و مشروبات و دخانیات به سرطان (داخل شکم) مبتلا گردد و بر اثر آن بمیرد، حکم بر شهید بودن وی داده نمی شود، زیرا وی بر اثر حرام مرده است، مگر آنکه توبه کرده و استعمال آن مخدرات و مشروبات را ترک گفته باشد ولی بعدها بر اثر ضایعات آن دچار سرطان گردد..

خلاصه اینکه: کسی که بر اثر سرطان بمیرد را نمی توان شهید گفت، مگر آنکه موضع سرطان وی داخل شکم باشد، و البته نص صریحی در این باره نیز وارد نشده، اما بعضی از

^۱ - "شرح سنن أبی داود" (نوار: ۲۳۰).



علماء اجتهاد کردند که سرطان داخل شکم می تواند داخل در معنای "مبطون : شکم درد" شود، و امید است که الله متعال چنین کسانی را شهید حساب کند.

در ضمن اگر بالفرض کسی بر اثر بیماری بمیرد و شهید نامیده شود، حکم شهید فی سبیل الله و مقام وی را ندارد، این افراد هم غسل داده می شوند و هم بر آنها نماز خوانده می شود (بر خلاف شهید در میدان جهاد) و فقط در برخی احکام اخروی با شهیدان در میدان جهاد تشابه دارند.

اما فوت کردن در شب و روز جمعه و برداشتن عذاب قبر از وی، در این مورد یک حدیث وارد شده است که بعضی از محدثین آنرا ضعیف می دانند.

مسئله: اگر کارگران در اثر بمباران دشمن کشته شوند، جزو شهید محسوب می شوند؟

پاسخ: در خصوص کسب درجه شهداء در غیر از میدان جهاد و نبرد؛ نصوصی وارد شده اند که دلالت دارند الله متعال علاوه بر مجاهدین، فضل و منت خویش را بر عده ای دیگر قرار دادند و به آنها نیز اجر و ثواب شهادت عطاء می کنند، از جمله موارد زیر که در احادیث بصراحت ذکر شدند:

- ۱- کسی که به سبب دردی در شکم فوت کند.
- ۲- کسی که زیر آوار بمیرد. (تصادفات اتومبیل نیز شامل آن می شود).
- ۳- کسی که در آب غرق شود.
- ۴- کسی که بر اثر آتش سوزی بمیرد.
- ۵- زنی که بر اثر زایمان فوت کند.
- ۶- کسی که بر اثر سینه پهلوی (درد پهلوی) بمیرد.
- ۷- کسی که بر اثر بیماری سل بمیرد.
- ۸- کسی که بر اثر طاعون می میرد.
- ۹- کسی که در راه دفاع از دین یا جان یا مالش کشته شود.

حافظ ابن حجر در "فتح الباری" از ابن التین نقل می کند که گفت : «در تمام این موارد مُردن توأم با شدت و سختی است، لذا الله متعال فضل خویش را بر امت محمد صلی الله



علیه وسلم قرار داده و این شیوه مرگ را موجب پاک کردن گناهان و افزایش اجر و ثواب آنها قرار داده است، و آنها را به مراتب شهداء می‌رساند.^۱

و از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: «إِنَّ مَنْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوسِ الْجِبَالِ، وَيَأْكُلُهُ السَّيَّاعُ؛ وَيَغْرُقُ فِي الْبَحَارِ لَشَهْدَاءُ عِنْدَ اللَّهِ». یعنی: «هرکس از قله کوهها سقوط کند، و یا درندگان وی را بکشند و بخورند، و یا در دریا غرق شود، نزد الله شهید تلقی می‌شود».

این را طبرانی در "معجم الکبیر" روایت کرده و هیثمی در "مجمع الزوائد" گفته: رجال آن صحیح اند. حافظ ابن حجر نیز همین گونه گفته است.

لذا هرکس از مکان مرتفعی سقوط کند، و به سبب آن بمیرد، او شبیه کسی است که از کوهی به پایین پرت شود، و فضل الله واسع است.

مسئله ۷: از ابن باز پرسیدند: بعضی از پزشکان و کارگران شرکت نفت می‌پرسند: اگر آنها نیت خود را خالص گردانند و برای رضای الهی کار کنند، ولی توسط موشکهای دشمن کشته شوند، آیا جزو شهیدان محسوب می‌شوند؟

پاسخ دادند: «اگر آنها مسلمان باشند چنانچه توسط موشک و یا دیگر سلاحهای کشتار هدف قرار گیرند پس از شهداء محسوب می‌شوند و حکم آنها همان حکم شهداء است، و همین طور هر مسلمانی در هر مکانی اگر مظلومانه کشته شود (شهید است)؛ به دلیل فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم: «من قتل دون دینه فهو شهید، ومن قتل دون ماله فهو شهید، ومن قتل دون دمه فهو شهید، ومن قتل دون أهله فهو شهید» ترمذی (۱۴۲۱).

یعنی: «هرکس در دفاع در راه دینش کشته شود، شهید است، و هر کسی در دفاع از مالش کشته شود؛ شهید است، و هرکس در دفاع از جانش کشته شود او شهید است، و هرکس در دفاع از ناموسش کشته شود او شهید است».

و در صحیح مسلم از پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت شده است که مردی نزد ایشان آمد و گفت: «یا رسول الله یأتینی الرجل یرید مالی فقال - صلی الله علیه وسلم - لا تعطه مالک، فقال الرجل یا رسول الله فإن قاتلنی؟ فقال النبی - صلی الله علیه وسلم - قاتله، فقال

^۱ - "فتح الباری" (۴۳۸/۸).



الرجل یا رسول الله فإن قتلنی؟ قال فأنت شهید لما قال الرجل فإن قتلته؟ قال - صلی الله علیه وسلم - هو فی النار» مسلم (۱۴۰).

یعنی: «ای رسول الله! اگر کسی قصد مال مرا نمود، چه کنم؟ فرمود: مال خود را به او نده. آن مرد گفت: اگر با من بجنگد؟ پیامبر فرمود: با او بجنگ. گفت: اگر او مرا کشت چی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: در آنصورت تو شهید هستی. آن شخص گفت: اگر من او را بکشم چه می شود؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: او دوزخی می شود». و این حدیث بزرگی است که دلالت می کند هر کس از مسلمانان مظلومانه کشته شود او شهید است. سپاس الهی برای این منت^۱.

مسئله: آیا اگر سرپرست خانواده در راه کسب نفقه بمیرد، شهید است؟

پاسخ: بدون شک تلاش پدران برای کسب نفقه حلال برای تامین مایحتاج اهل و عیال شان و بی نیاز ساختن آنها از گدایی کردن، اجر فراوانی دارد، چنانکه امام بخاری از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ» بخاری (۱۲۹۵)، مسلم (۱۶۲۸). یعنی: «هرچه تو به خاطر خوشنودی الله برای زیردستان خود، انفاق کنی، اجر خواهی برد، حتی لقمه نانی را که در دهن همسرت قرار میدهی».

و از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مُسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» مسلم (۹۹۵). یعنی: «دیناری که در راه الله انفاق کنی، دیناری که به فقیری صدقه دهی، دیناری که در راه آزاد کردن بندهای ببخشی و دیناری که نفقه‌ی زن و فرزندات کنی، بزرگ‌ترین آنها از حیث پاداش، آن است که برای خانواده‌ات خرج کرده‌ای».

و از ابو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد خادم پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده است که ایشان فرمودند: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» مسلم (۹۹۴). یعنی: «بهترین مالی که

^۱ - "مجموع فتاوی العلامة عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ" (۱۲۳/۶).



مرد خرج می کند، مالی است که خرج خانواده اش می نماید و مالی است که در راه الله برای مرکبش خرج و مالی است که برای یارانش در راه الله صرف می کند».

و از ابو مسعود بدری روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ» بخاری (۵۵)، مسلم (۱۰۰۲). یعنی: «هر گاه مرد، در رضای الله و به امید پاداش او، برای زن و فرزندش خرج کند، این عمل برای او صدقه خواهد بود».

پس بدانید که پدر شما در وقت انجام عمل صالح فوت کرده، و مردن در حال انجام عمل صالح از نشانه های حسن خاتمه شدن دارد، و لذا امید داریم سببی برای حسن خاتمه شدن او باشد.

با این وجود لازمه آن نیست که ایشان در جهاد - با آن معنای خاصی که دارد - باشد، چرا که جهاد یعنی قتال و جنگ با کفار در راه الله. البته معنای عام جهاد فراتر از آنست؛ و شامل هر نوع طاعتی می شود، لذا از این نظر - یعنی از وجه عمومیت لفظ جهاد - ایرادی ندارد گفته شود که مثلاً فلانی در جهاد مرده است، ولی باز این بدان معنا نیست که او شهید باشد، چرا که قرار نیست هر کسی که در وقت انجام عمل صالح فوت کند، شهید هم باشد. والله اعلم

۳۱ - باب قول الله تعالى (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ) إِلَى قَوْلِهِ (غَفُورًا رَحِيمًا)

باب: فرموده‌ی الله عزوجل: «مؤمنانِ خانه نشین که عذری (برای عدم شرکت در جهاد) ندارند با کسانی که در راه الله با مال و جانشان جهاد می کنند، برابر نیستند، الله کسانی را که با جان و مالشان جهاد می کنند بر کسانی که نشسته اند و به جهاد نرفته اند برتر قرار داده، و به هر يك وعده نیکو داده است، و الله مجاهدین را بر کسانی که نشسته اند با دادن اجر فراوان و بزرگ برتری داده است. * مقام ها و درجات بزرگی که به عنوان مغفرت و رحمت الله (نصیب آنان می شود) و الله آمرزگار و مهربان است». [نساء:



۲۸۲۱ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْدًا ، فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا ، وَشَكَأَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَتَزَلَّتْ (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ) .

ترجمه: «براء - رضی الله عنه - می گوید: وقتی که الله به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «کسانی که به جهاد نمی روند با کسانی که در راه الله می جنگند یکسان نیستند» پیامبر - صلی الله علیه وسلم - زید را خواست و زید هم استخوان پهنی را آورد و همان آیه را بر آن نوشت، عبدالله ابن امّ مکتوم از اینکه به علت کوری قادر به شرکت در جهاد نبود ناراحت شد، آیه ۹۸ سوره نساء نازل شد که می فرماید: (اشخاص با ایمانی که در جهاد شرکت نمی کنند با کسانی که با جان و مال در آن شرکت دارند یکسان نیستند مگر اشخاصی که به علت مرض و نقص عضو قادر به شرکت در جهاد نیستند)».

فوائد حدیث:

۱. این حدیث نقل شده توسط ابو الولید از شعبه از ابی اسحاق است که به نقل از براء بن عازب رضی الله عنه، می گوید: زمانی که آیه «لا یستوی القاعدون من المؤمنین» (آیا کسانی که نشسته اند در میان مؤمنین، با کسانی که در راه الله جهاد می کنند برابر هستند؟) نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، زید را فرا خواند و او آیه را نوشت. همچنین ابن ام مکتوم از درد و ناتوانی خود شکایت کرد و در نتیجه آیه ی «لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولى الضرر» نازل شد، که برای افراد ناتوان و بیمار استثناء قائل می شود.

۲. این حدیث نشان می دهد که آیه ابتدایی «لا یستوی القاعدون...» به طور کلی در مورد کسانی که قادر به جهاد نیستند، نازل شد و سپس استثنایی برای کسانی که از نظر جسمی قادر به شرکت در جهاد نیستند، از جمله افرادی مانند ابن ام مکتوم (که نابینا بود) در آیه بعدی اضافه شد.

۳. رحمت و مدارا با افراد ناتوان: این آیه و حدیث نشان می دهند که در دین اسلام، با افرادی که شرایط ویژه ای دارند و نمی توانند در جهاد شرکت کنند، مدارا شده است. این نشان دهنده رحمت و انصاف دین اسلام است که شرایط مختلف انسان ها را در نظر می گیرد.



۴. استفاده از مشورت در مسائل دینی: زمانی که مشکل یا سوالی به وجود آمد، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از نزدیکان و یاران خود کمک می‌گرفتند. در اینجا، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به زید دستور دادند تا آیه را بنویسد.
۵. اجر و ثواب افراد ناتوان: همانطور که در این حدیث اشاره شده، کسانی که به دلایلی مانند بیماری قادر به شرکت در جهاد نیستند، در ثواب و پاداش کسانی که در جهاد شرکت دارند شریک هستند، مشروط به اینکه در راه الله نیت داشته باشند.
۶. توجه به مشکلات فردی: این حدیث همچنین به مشکلات فردی مانند ناتوانی جسمی اشاره دارد و به مسلمانان یادآوری می‌کند که دین اسلام دین انعطاف‌پذیر و قابل تطبیق با شرایط مختلف انسان‌ها است.
۷. تبیین اصول فقهی در ارتباط با آیات قرآن: این حدیث نشان می‌دهد که نحوه تفسیر و تأویل آیات قرآن بر اساس شرایط خاص و زمان و مکان به دقت انجام می‌شود. تغییر در مفاهیم آیه با توجه به شرایط موجود، مانند ناتوانی جسمی افراد، یک روش فقهی است که به درک دقیق‌تری از آیات قرآن می‌انجامد.
۸. اهمیت انعطاف‌پذیری در شریعت: اسلام از اصول شریعت خود در مواقع خاص و در مواجهه با مشکلات انسانی به نحوی استفاده می‌کند که افراد را در وضعیت‌های مختلف دینی و اجتماعی تسهیل کند. این حدیث به وضوح نشان می‌دهد که قرآن در هر شرایطی با توجه به نیازهای افراد و وضعیت آن‌ها، تفسیر و تطبیق می‌شود.
۹. توجه به احساسات و مشکلات فردی: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، علاوه بر توجه به مسائل عمومی، به مشکلات فردی و خاص یاران و پیروان خود اهمیت می‌دادند. شکایت ابن ام مکتوم و پاسخ سریع پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به آن نشان‌دهنده حساسیت پیامبر به درد و رنج افراد ناتوان و بیمار است.
۱۰. توسعه مفهوم «ضرر» در دین اسلام: از این حدیث می‌توان فهمید که در اسلام، مفهومی به نام "ضرر" وجود دارد که ناتوانی‌های جسمی یا شرایط خاص را به رسمیت می‌شناسد و به همین دلیل در هنگام بیان حکم‌های دینی به آن توجه می‌شود. این کمک می‌کند تا شرع در موارد مختلف، انسان‌ها را بر اساس توانایی‌ها و محدودیت‌هایشان ارزیابی کند.



۱۱. تشویق به شرکت در جهاد در صورت امکان: از آنجا که در ابتدای آیه به طور کلی از کسانی که قادر به جهاد هستند، صحبت شده، سپس به استثنائات پرداخته شده است، این نشان دهنده اهمیت ویژه جهاد در اسلام است. این امر انگیزه‌ای برای مسلمانان ایجاد می‌کند تا در صورت امکان در جهاد شرکت کنند، در حالی که درک می‌کنند که اگر نتوانستند، مورد عذرخواهی قرار می‌گیرند.

۱۲. نکته‌ای درباره مشی پیامبر در اجرای دستورات الهی: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آیه‌ای را دریافت کرد، بلافاصله با در نظر گرفتن شرایط فردی مانند وضعیت ابن ام مکتوم آن را اصلاح کرده و به آن پاسخ داد. این نشان دهنده اهمیت پیامبر به تطبیق سریع و دقیق دستورات الهی با شرایط جامعه است.

۱۳. این حدیث نه تنها ابعاد فقهی و دینی دارد، بلکه به جنبه‌های انسانی و اخلاقی نیز اشاره دارد که نشان دهنده توجه اسلام به شرایط فردی و تسهیل دین برای پیروان خود است.

۲۸۲۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الرَّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَلَى عَلَيْهِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يَمْلُهَا عَلَى ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ اسْتَطِيعَ الْجِهَادُ لَجَاهَدْتُ . وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفَخَذَهُ عَلَى فَخْذِي ، فَثَقُلْتُ عَلَى حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرْضَ فَخْذِي ، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (غَيْرُ أَوَّلِي الضَّرَرِ) .

معنی کلمات:

- القاعدون: کسانی که در منزل می‌نشینند و به جهاد نمی‌روند.
- املى: از ملاء: متنی را بر کسی خواندن.
- يملها على: آنرا بر من می‌خواند.
- فخذ: ران.
- ترض: از رض، خرد شدن.



- **سری عنه:** از او برداشته شد.

ترجمه: زید بن ثابت - رضی الله عنه - روایت می کند که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - آیه ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ... فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (یعنی مؤمنانی که نشسته اند با کسانی که در راه الله جهاد می کنند، برابر نیستند) را بر من املاء می نمود. در آن اثنا، عبد الله بن ام مکتوم که مردی نابینا بود، آمد و گفت: یا رسول الله! اگر توانایی جهاد می داشتم، به جهاد می رفتم. آنگاه، در حالی که ران رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بر ران من گذاشته شده بود، الله وحی فرستاد. در اثر آن، آنقدر ران آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - بر من سنگینی کرد که ترسیدم رانم خرد شود. پس از بر طرف شدن حالت وحی، پیامبر اکرم - صلی الله علیه وسلم - گفت: الله عزوجل (در تکمیل آیه فوق) این جمله را نازل فرمود: ﴿غیر اولی الضرر﴾. یعنی مؤمنانی که نشسته اند با کسانی که در راه الله جهاد می کنند، برابر نیستند مگر کسانی که عذری داشته باشند).

فوائد حدیث:

۱) تمام آیت بعد از نزول جزء اخیر چنین شد که: «مؤمنانی که - بدون عذر - از جهاد امتناع می ورزند، با مجاهدینی که با جان و مال خود در راه الله جهاد می کنند، برابر نیستند...».

۲) کسی که به سبب عذری به جهاد رفته نتواند، و در حقیقت نیتش این باشد که اگر آن عذر موجود نمی بود به جهاد می رفت، برایش مزد کسی است که به جهاد رفته است، و پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگری فرمودند: «در مدینه کسانی وجود دارند که در هر کوه و دشتی با ما هستند، و به سبب عذر آمده نتوانستند»^۱.

۲۲ - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

باب: شکیبایی و صبر در وقت جنگ و کارزار

۲۸۳۳ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا معاوية بْنُ عمرو حَدَّثَنَا أَبُو إسحاق عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرَانِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى كَتَبَ فَقَرَأَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلی الله علیه وسلم - قَالَ « إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا » .

^۱ - فیض الباری، د. هروی



ترجمه: از موسی بن عقبه روایت است که سالم بن ابی النضر گفت: عبدالله بن ابی اوفی به عمرو بن عبیدالله که در جنگ با خوارج اسیر بود نوشت و من نوشته اش را خواندم این که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «چون با دشمن مواجه شدید، شکیبا باشید».

توضیح: انسان نباید آرزوی رویارویی با دشمن را داشته باشد و یا دعا کند که الله، او را با دشمنش روبه‌رو نماید؛ خیر، بلکه باید به فرموده‌ی رسول الله ﷺ دعای عافیت کند. اما اگر زمانی با دشمن روبه‌رو شد، وظیفه دارد که پایداری نماید: «فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا».

۳۳ - باب التَّحْرِيزِ عَلَى الْقِتَالِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى (حَرَّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ) .

باب: برانگیختن مسلمانان به قتال و کارزار

و فرموده الله عزوجل: «ای پیامبر رغبت ده مسلمانان را به جنگ» [انفال: ۶۵].

توضیح: رسول الله صلی الله علیه وسلم، با استفاده از روش ترغیب و ترهیب در دل اصحاب خویش جرأت و شجاعت، بوجود می آورد و اراده‌ی آنان را قوی تر و روحیه شان را شادتر می نمود. و آنان را با الهام از کلام الله برای جنگ آماده می کرد. چنانکه الله می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾

بنابراین رسول الله در میدان بدر خطاب به صحابه فرمود: برخیزید بسوی بهشتی که پهنای آن به گستردگی آسمانها و زمین است. فردی به نام عمیر بن حمام انصاری گفت: ای رسول الله! بهشتی به پهنایی آسمانها و زمین؟! رسول الله فرمود: بلی. عمیر گفت: به! به! رسول الله فرمود: چرا به به می گویی؟ گفت: دوست دارم اهل آن باشم. رسول الله فرمود: تو اهل آن هستی. او تعدادی خرما در دست داشت. گفت: اگر اینها را تمام کنم دیر خواهد شد. خرماها را انداخت و به جنگ ادامه داد تا اینکه کشته شد.^۱

مسأله‌ی دیگری که باعث تقویت روحیه‌ی مسلمانان گردید، پیش بینی رسول الله در مورد کشته شدن سران کفر بود. آنحضرت فرمود: می بینم که فلانی در آن مکان و فلانی در آنجا و ... کشته خواهند شد.

^۱ - مختصر صحیح مسلم ش ۱۱۵۷.



﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾: جهاد با دشمنان دین و ملت و کشور از عبادات بزرگ و عظیم محسوب می‌شود و دارای اهمیت ویژه و آثار بسیار ارزشمند و وسیع می‌باشد. اگر جهاد و مبارزه با دشمنان متجاوز تعطیل شود و این واجب بزرگ الهی ترک گردد اساس و بنیان دین و استقلال و آزادی و تمامیت ارضی سرزمین اسلامی در معرض اضمحلال و نابودی قرار می‌گیرد و جان و مال و ناموس و آبرو و همه هستی مسلمانان با خطر فنا مواجه می‌شود. تشکیل ارتش و سپاهیان و لشکرهای نیرومند به منظور تحقق اصل جهاد با متجاوزان و جنگ افروزان است و در غیر این صورت فلسفه وجودی امکانات و تجهیزات و نیروهای انسانی برای استحکام قدرت نظامی منتفی می‌گردد و ضرورت خود را از دست می‌دهد.

اسلام اذن جهاد و مبارزه را از جانب الله تعالی برای جامعه و فرزندان خود صادر می‌کند و مقابله با ظلم و ستم و از بین رفتن فتنه و فساد و شرک و کفر و تباهی در زمین را از هدف های بزرگ جهاد معرفی می‌نماید.

جهاد با ستمکاران، بدعت گزاران و تبهکاران سه مرحله دارد: نخست اقدام عملی و فیزیکی اگر قادر باشد و در صورتی که عاجز باشد به جهاد زبانی انتقال می‌یابد. اگر با زبان هم ممکن نباشد باید قلباً با آن مبارزه کند یعنی قلباً آن را نپسندد. طوریکه در حدیث شریف است که: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»^۱. «هر کس از شما منکری را دید باید آن را با دست خود (عملاً) تغییر دهد و اگر عملاً نتوانست با زبان آن را تغییر دهد و اگر با زبان نیز نتوانست پس با قلب آن را نپسندد و این مرحله آخر نشانه ضعف ایمان است».

اگر کسی در حالی بمیرد که نه جهاد کرده باشد و نه نیت آن را داشته باشد بر شعبه‌ای از نفاق مرده است. چنانکه در حدیث شریف است که: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يَحْدِثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ»^۲. «آنکه بمیرد و به جهاد نپرداخته باشد، و شرکت در جهاد را نیز به دل نپرواند، بر شعبه‌ای (و نوعی) از نفاق مرده است».

۱- صحیح مسلم (۴۹).

۲- صحیح مسلم (۱۹۱۰).



همچنان جهاد با شر و فساد داخلی کار بسیار با ارزشی برای حمایت جامعه از تباهی، فروپاشی و تجزیه است. چرا که جامعه اسلامی ارزش‌ها و ویژگی‌هایی دارد که آن را از دیگر جوامع جدا می‌سازد و چنانچه این ارزش‌ها تباہ یا به فراموشی سپرده شود و یا با آنها مبارزه صورت گیرد دیگر مؤلفه‌های یک جامعه اسلامی را نخواهد داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يَسْتَجَابُ لَكُمْ»^۱. «قسم به ذاتی که جانم در دست اوست باید مردم را به معروف امر کرده و از منکر برحذر دارید، و گرنه در صورت ترک آن، الله تعالی عذاب و عقابی را بر شما نازل می‌کند، و شما هم دعا می‌کنید و دعای شما مستجاب نخواهد شد».

اسلام جهاد با ستمکاران و فسادکاران را بر فرد فرد مسلمانان واجب کرده است و هر فرد مسلمان باید در حد توان خود با دست و زبان و قلب به جهاد با منکرات برخیزد و اگر جهاد قلبی به عنوان آخرین مرحله هم ترک شود چیزی از ایمان باقی نمی‌ماند. در این مرحله مطلوب آن است که انسان قلباً ظلم و منکر را ناپسند پندارد و از ظالمان و مرتکبان گناه بیزاری جوید. این مرحله از جهاد به گونه‌ای است که هیچ کس نمی‌تواند از آن سر باز زند، زیرا قلب مؤمن در اختیار هیچ کس جز پروردگار و خالق آن نیست. رسول کریم صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي، يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَغَيِّرُوا عَلَيْهِ، فَلَا يَغَيِّرُوا، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا»^۲. «اگر فردی در بین ملتی باشد که در میانشان فساد و تباہی صورت گیرد و آن ملت قادر به جلوگیری از انجام منکرات به وسیله او باشند، اما این کار را انجام ندهند، الله همه آن ملت را پیش از آنکه بمیرند (در دنیا) گرفتار عذاب خواهد کرد».

چه بسا فساد داخلی مقدمه‌ای برای تجاوز خارجی باشد، در اوایل سوره اسراء نیز دلیلی برای این مدعا وجود دارد: آنجا که الله تعالی از سرگذشت بنی اسرائیل و دو بار فساد و طغیان و سرکشی آنان برای ما سخن می‌گوید. آنان در بین خود کسی را نیافتند که از فساد بازشان دارد یا در برابر آن مقاومت کند. بنابراین الله تعالی دشمنان خارجی را بر آنان مسلط کرد به

۱- سنن ترمذی (۲۱۶۹) با تحسین البانی در صحیح الجامع (۷۰۷۰).

۲- سنن ابو داود (۳۳۴۰) صحیح ابن حبان (۳۲) با تحسین البانی در التعلیقات الحسان (۳۲).



طوری که داخل خانه‌ها را می‌گشتند و عبادتگاه‌هایشان را خراب می‌کردند، تورات را می‌سوزاندند و بدترین عذاب‌ها را به آنان می‌چشانند و بر هر چه دست می‌یافتند می‌کشتند و در هم می‌کوبیدند. انتهی

۲۸۲۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْخَنْدَقِ إِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْضُرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاعْزِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ . فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدًا .

ترجمه: انس - رضی الله عنه - می‌گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بسوی خندق رفت و مهاجرین و انصار را دید که در صبحگاه سردی، مشغول حفر خندق هستند. آنان برده و خدمتکاری نداشتند که برایشان این کار را انجام دهند. هنگامی که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - خستگی و گرسنگی آنان را مشاهده کرد، فرمود: «پروردگارا! همانا زندگی، زندگی آخرت است. پس مهاجرین و انصار را ببخشای.»

آنان در پاسخ آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - گفتند: ما کسانی هستیم که برای همیشه و تا زنده ایم با محمد - صلی الله علیه وسلم - بر جهاد، بیعت کرده ایم.

فوائد حدیث:

۱) مراد از (خندق) در این حدیث نبوی شریف، خندقی است که مسلمانان در اطراف شهر مدینه حفر کرده بودند، و سبب حفر خندق آن بود که برای پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر رسید که تمام احزاب کفار با یکدیگر همدست شده و قصد حمله به مدینه را دارند، از این سبب این خندق را حفر نمودند، تا از هجوم و گزند کفار در امان باشند، و کسی که به کندن خندق رهنمائی نمود، سلمان فارسی بود، و غزوة خندق در شوال سال پنجم هجری واقع گردید.

۲) کسی که در کندن سنگر، و یا پاسداری و امثال این‌ها کار می‌کند، ثوابش مانند ثواب کسی است که در میدان جهاد باشد.



(۳) رجز خوانی به قصد تشویق بر کار، جواز دارد.^۱

۳۴ - باب حَضْرُ الْخَنْدَقِ

باب: کندن خندق

۲۸۳۵ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ ، وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِيْنَا أَبَدًا وَالتَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُجِيبُهُمْ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ .

معنی کلمات:

- **يحفرون:** از حفر، کندن زمین.
- **غداة:** صبح، غداة باردة، صبح سرد.
- **النصب:** خستگی.

ترجمه: انس رضی الله عنه گفت: مهاجرین و انصار در گرداگرد مدینه به کندن خندق آغاز کردند و بر پشت خویش خاک می کشیدند و می گفتند: ما کسانی هستیم که برای همیشه و تا زنده ایم با محمد - صلی الله علیه وسلم - بر اسلام، بیعت کرده ایم. و نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - در جواب آنان، می فرمود: «الها! همانا هیچ خیری جز خیر آخرت، وجود ندارد. پس به مهاجرین و انصار، برکت عنایت فرما».

فوائد حدیث:

- ۱) در حدیث گذشته آمده بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم در جواب آن‌ها می گفتند، و در این حدیث آمده است که آن‌ها در جواب پیامبر صلی الله علیه وسلم می گفتند، و سبب آن، اختلاف حالت است، یعنی: گاهی رجز از صحابه بود، و جواب از پیامبر صلی الله علیه وسلم، و گاهی رجز از پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، و جواب از صحابه.
- ۲) و فرق دیگری که بین روایت اول و دوم موجود است این است که: در روایت اول صحابه گفتند که: بر جهاد بیعت کرده‌ایم، و در روایت دوم گفتند که: بر اسلام بیعت

^۱ - فیض الباری، د. هروی



کرده ایم، و چون جهاد حکمی از احکام اسلام، و اسلام مستوجب جهاد است، بنابراین، این دو لفظ لازم و ملزوم یکدیگرند.

(۳) و بالاخره فرق سومی که بین روایت اول و دوم وجود دارد این است که: پیامبر صلی الله علیه وسلم در روایت اول گفتند که: برای مهاجرین و انصار پیامرز، و در روایت دوم گفتند که: برای آن‌ها برکت بده، و گرچه از نگاه لفظی بین این دو روایت فرق است، ولی از نگاه معنی فرق چندانی نیست، زیرا آمیزیدن نوعی از انواع برکت است، و برکت مستلزم آمیزیدن است، و یا آنکه: در وقت مطرح شدن جهاد، برای آن‌ها طلب مغفرت، و در وقت مطرح شدن اسلام برای آن‌ها طلب برکت می‌کردند، والله تعالی أعلم بالصواب^۱

۲۸۳۶ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْقُلُ وَيَقُولُ «لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا» .

ترجمه: از ابواسحاق روایت است که براء رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم (خاک) انتقال می داد و می گفت: «اگر رحمت تو نمی بود، ما هدایت نمی یافتیم».

۲۸۳۷ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ الثَّرَابَ وَقَدْ وَارَى الثَّرَابَ بَيَاضَ بَطْنِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا . فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْنَا وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنَّ لَاقِيَنَا . إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَغَوَا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا .

معنی کلمات:

- **واری:** پوشیده بود.
- **الآلى:** الذین، اینها.
- **بغوا:** طغیان و حمله کرده اند.
- **فتنة:** برگردانیدن از دین.

^۱ - فیض الباری، د. هروی



ترجمه: «براء - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را در روز احزاب (جنگ خندق) دیدم که خاک به دور می انداخت و گرد و غبار آن سفیدی شکم او را پوشانیده بود، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - این اشعار حماسی را می خواند:

الها! اگر لطف تو نمی بود ما هدایت نمی شدیم، زکات نمی دادیم و نماز را نمی خواندیم، آرامش و اطمینان را بر ما نازل کن، در میدان جنگ ما را ثابت قدم نگهدار، اشراف و اعیان قریش علیه ما ظالمانه قیام کرده اند، اگر بخواهند ما را از دین باز دارند، به حرفشان گوش نمی دهیم».

توضیح: حفر خندق در شرایط دشواری انجام گرفت. هوا خنک بود؛ باد شدیدی می وزید؛ مردم از نظر معیشتی در مضیقه بودند و ترس و یورش ناگهانی دشمن به اضافه مشکل جانکاه کردن و خاک برداری خندق که صحابه با دست هایشان می کردند و خاک ها را بر پشت حمل می نمودند و به بیرون منتقل می کردند، از جمله مشکلات مهم این غزوه بود که تلاش و جدیت را الزامی می کرد؛ اما پیامبر اکرم ﷺ در چنین شرایطی فراموش نکرد که این ها همچون سایر انسان ها، به تبع انسان بودن نیاز به استراحت دارند، همان طور که نیاز به کسی دارند تا آنها را با سخنان خود، دلگرم و شاد بگرداند. بنابراین، پیامبر اکرم ﷺ کلمات رجزآمیز ابن رواحه را تکرار می کرد و می فرمود:

اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

فانزلن سكينه علينا وثبت الاقدام ان لا قينا

ان الا عادی قد بغوا علينا وإن ارادوا فتنه ابينا

«اگر الله نمی بود، ما هدایت نمی شدیم و صدقه نمی دادیم و نماز نمی خواندیم. پس بر ما آرامش نازل کرد و هنگام رویارویی با دشمن، ما را ثابت قدم و استوار بدار.

دشمنان با ما بغاوت کردند و ما از فتنه گری ابا ورزیدیم».



و با این بیت آخری صدایش را بالا می برد^۱.

نحن الذين بايعوا محمداً على الاسلام مابقينا ابداً

«ما با محمد بیعت کرده ایم تا برای همیشه بر اسلام بمانیم».

و یا به جای مصرع آخر می گفتند: تا همیشه در جهاد بسر بریم.

و رسول الله ﷺ می فرمود:

اللهم ان الخير خیر الآخرة فاعفر للانصار والمهاجرة^۲

«بارالها! خیر واقعی همان خیر آخرت است؛ پس مهاجران و انصار را بیامرز».

این مزاحها و نشاط آفرینیها در آن شرایط دشوار علاوه بر اینکه مشکلات اصحاب و یاران پیامبر اکرم را تقلیل می داد، به آنها نیز روحیه و نشاط می بخشید تا هر چه بهتر و سریع تر حفر خندق را قبل از رسیدن دشمن، به اتمام برسانند^۳.

۳۵ - باب مَنْ حَبَسَهُ الْعَدُوُّ عَنِ الْغَزْوِ

باب: کسی که معذرتی او را از جهاد باز دارد

۲۸۲۸ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حَمِيدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: زُهیر از حمید نقل کرده است که از انس روایت کرده که گفت: ما از غزوه تبوک با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم برگشتیم.

توضیح: حافظ در «الفتح» می نویسد: باب کسی که به دلیل عذر از غزو (جهاد) بازمانده است. عذر به وصفی گفته می شود که به طور موقت برای فرد مکلف پیش می آید و مناسب با تسهیل در انجام وظیفه است. پاسخ به این سوال ذکر نشده، ولی فرض بر این است که فردی که به دلیل عذر از جهاد بازمانده باشد، اگر نیت صحیح داشته باشد، برای او اجر مجاهد در نظر گرفته می شود.

۱- بخاری، کتاب مغازی، باب غزوة الخندق، ج ۵، ص ۵۷، شماره ۴۱۰۶.

۲- مسلم، کتاب الجهاد والسير، باب غزوة الاحزاب، ج ۳، ص ۱۴۳۲، شماره ۱۲۹.

۳- القيادة العسكرية في عهد الرسول، ص ۴۸۲.



در این حدیث، "زهیر" که ابن معاویه ابو خیشمه جُعی است، روایت خود را با روایت حماد بن زید مقارن کرده است، با اینکه در روایت زهیر مشخص شده که غزوه تبوک ذکر شده و انس به طور صریح حدیث را نقل کرده است. در هر یک از این روایات نکته‌ای وجود دارد که در دیگری نیست، اما هدف از این روایت این بود که زهیر تنها به قول "حمید از انس" بسنده نکرده است و معتمر بن سلیمان و دیگران نیز بر این روایت تأسیس کرده‌اند که واسطه‌ای میان حمید و انس نباشد.

۲۸۳۹ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - هُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ «إِنْ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلَفْنَا ، مَا سَلَكْنَا شَعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ ، حَبَسَهُمُ الْعُدُزُّ» . وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .
معنی کلمات:

- شعب: راهی در دل کوه، دره.

ترجمه: انس - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - در یکی از غزوات (تبوک) فرمود: «گروهی از مسلمانان، پشت سر ما در مدینه، مانده اند (و نتوانسته اند در این غزوه، شرکت کنند). ولی هر دره و رودخانه ای را که ما طی می کنیم، آنان همراه ما هستند (در اجر و ثواب با ما شریکند) زیرا عذر، مانع آمدن آنها با ما شد».

توضیح: حدیث، بدین معناست که هرگاه انسان نیت کار نیکی کند، ولی به سبب مانعی از انجام آن باز بماند، پاداش نیتش به او می‌رسد. گفتنی‌ست: زمانی که در حالت عدم عذر بر انجام عملی پای‌بندی داشته است و سپس از انجام آن ناتوان می‌شود، از پاداش آن عمل، به طور کامل برخوردار می‌گردد؛ زیرا رسول الله ﷺ فرموده است: «إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا»^(۱)؛ یعنی: «هرگاه بنده‌ای بیمار شود و یا به مسافرت برود، پاداش اعمالی که در زمان صحت و اقامت انجام می‌داده است، به او می‌رسد». بنابراین کسی که به هنگام عذر یا بیماری، آرزوی انجام عمل نیکی دارد، در صورتی که به انجام آن

(۱) صحیح بخاری، ش: ۲۹۹۶.



عادت داشته و به آن پای بند بوده است، باز هم از پاداش آن به طور کامل برخوردار می شود. به عنوان مثال: شخصی به ادای نماز جماعت در مسجد عادت داشته، ولی خواب می ماند و یا بیماری یا امثال آن، مانع از حضورش در نماز جماعت می شود؛ پاداش نماز جماعت به طور کامل و بی کم و کاست، به او می رسد. نمونه ها و مثال های فراوانی در این زمینه وجود دارد؛ البته اگر در حالت عادی و زمانی که عذری نداشته، به انجام آن عمل، پای بند نبوده است، در این صورت فقط پاداش نیتی که کرده به او می رسد، نه پاداش آن عمل. دلیلش این است که اصحاب فقیر، نزد رسول الله ﷺ آمدند و گفتند: ای رسول الله! ثروتمندان همه ی پاداش ها و نعمت های جاوید بهشتی را از آن خود ساختند. منظورشان، این بود که ثروتمندان با صدقه دادن و آزاد کردن غلامان، از آن ها در کسب ثواب و درجه های بلند بهشت، پیشی گرفته اند. رسول الله ﷺ فرمود: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَذْرَكْتُمْ مِنْ سَبَقِكُمْ، وَلَمْ يُذِرْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَ مَا عَمِلْتُمْ»؛ یعنی: «آیا شما را از عملی باخبر سازم که اگر انجامش دهید، به کسانی که از شما پیشی گرفته اند، می رسید و هیچ کس به شما نخواهد رسید، مگر کسی که مانند شما این عمل را انجام دهد؟» و سپس فرمود: «تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دَبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ». یعنی: «پس از هر نماز، سی و سه بار سبحان الله، سی و سه بار الله اکبر و سی و سه بار الحمد لله بگویید». پس از مدتی دوباره فقرا نزد رسول الله ﷺ آمدند و گفتند: برداران ثروتمند ما، از عملی که ما انجام می دهیم، باخبر شده اند و آن ها هم مثل ما این عمل را انجام می دهند. رسول الله ﷺ فرمود: «این، لطف و فضل پروردگار است که به هر کس بخواید، عطا می کند». و الله، دارای فضل بی کران است.

آری! رسول الله ﷺ به آن ها نگفت که شما نیز در پاداش صدقه دادن و آزاد کردن غلامان با ثروتمندان، شریک هستید؛ البته در رسیدن پاداش نیت خیر به آنان شکی نیست. ثروتمندی اموالش را در راه های خیر انفاق می کند؛ فقری می گوید: ای کاش من هم ثروتی داشتم و می توانستم کاری مثل کارِ فلانی انجام دهم! رسول الله ﷺ فرموده است: «این فقیر هم بر اساس نیتی که دارد، به اجر نیتش می رسد و آن دو، در اجر نیت با هم برابرند». ولی پاداش عمل فقط در صورتی برای آن شخص فقیر نوشته می شود که چنان که در گذشته دارای مال و ثروتی بوده، به انفاق در راه الله عادت داشته است.



در حدیث عبدالله بن جابر و انس رضی الله عنهما بدین نکته اشاره شده که هر کس رهسپار جنگ و جهاد در راه الله شود، پاداش مسیری که طی می کند، به او می رسد. از این رو فرمود: «مَا سَرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَاْدِيًا وَلَا شَعْبًا إِلَّا وَهُم مَعَكُمْ». الله متعال فرموده است:

(لَقَدْ بَلَغْتَ هُمْ لَعْنَتِي هُمْ ظَمَرُوا وَلَدَصَوْبٌ وَلَمْ حَصَوْه فَيَسِيرِي أَلْ وَلِي طُورٌ
مَوْطِي يَظْلُ لِنَسْأَرَ وَلَعَلَّوْنَ مِنْ عُدُوِّي أَلْ لَقَدْ بَدَّهَبَ عَمَلٌ صَوْلِحَ إِنْ أَلْ
لَعْنَتِي أَرْلَأَمْ حَمْدِي وَلَعْنَتِي وَنَسَّيَ وَلِ لَبِيْوِي وَلِي طُغْيُونٌ وَاهِيَا
أَلْ لَقَدْ بَدَّهَبَ لِي هُمْ أَلْ أَحْمَرْنَ مَالِي وَلِي غُلُوبٌ (۱) [التوبة: ۱۲۰، ۱۲۱]

زیرا هیچ تشنگی، گرسنگی و رنجی در راه الله به آنان نمی‌رسد و در هیچ مکانی که مایه‌ی خشم کفار می‌شود، قدم نمی‌گذارند و بر هیچ دشمنی پیروز نمی‌شوند، مگر آن‌که در برابرش برایشان عمل شایسته‌ای ثبت می‌گردد. همانا الله، پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کند. و هیچ مال کوچک و بزرگی هزینه نمی‌کنند و هیچ سرزمینی را (به‌سوی دشمن) پشت سر نمی‌گذارند، مگر آن‌که برایشان نوشته می‌شود تا الله، پاداشی بهتر از کردارشان به آنان بدهد.

و همانند این، شخصی‌ست که در خانه‌اش وضوی کاملی می‌گیرد و سپس به‌سوی مسجد می‌رود؛ و قصدی جز نماز ندارد. به ازای هر گامی که بر می‌دارد، الله متعال درجه‌ای بر درجاتش می‌افزاید و گناهی از او را می‌آمرزد. این، از لطف بی‌کران الله متعال است که زمینه‌ها و وسایل فراوانی برای انجام اعمال نیک به ما ارزانی داشته و آن‌چنان که رسول‌الله ﷺ فرموده، برای هریک از این نیکی‌ها، اجر و پاداش بسیاری قرار داده است.^۱

٣٦ - باب فضل الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

باب: فضیلت روزہ در راہ اللہ

٢٨٤٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا الثُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَنِينَ خَرِيفًا » .

١- شرح رياض الصالحين.



معنی کلمات:

- **بعْدَ** : دور گرداند .
- **الخریف** : پاییز، در اینجا منظور سال است .

ترجمه: «ابو سعید رضی الله عنه می گوید: شنیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: کسی که یک روز برای الله روزه باشد، الله روی او را به اندازه مسیر هفتاد سال از آتش دوزخ دور می دارد».

توضیح: «من صام يوماً فی سبیل الله باعد الله بذلك وجهه سبعین خریفاً من النار» این حدیث مبارک بزرگترین جایزه را در برابر کمترین کاری بیان می کند و این بخشایش و فضل رحمت الله است تا به هر که خواهد بدهد و او تعالی دارای بخشایش بزرگ است و آن کار کوچک روزه داشتن یک روز در راه الله است و جایزه آن دورگردانیدن روی روزه دار هفتاد سال از آتش دوزخ است.

فوائد حدیث:

- (۱) مجاهدی که روزه گرفتن سبب ضعف و ناتوانی اش در جهاد می شود، روزه نگرفتن برایش از روزه گرفتن بهتر است، زیرا هدف اصلی برای این شخص جهاد است، و روزه گرفتن فرع و تابع است، و مناسب نیست، که فرع سبب اخلال به اصل شود.
- (۲) در روایت دیگری در مسند ابی یعلی آمده است که: «به فاصله صد سال به مسیر اسب تیز رو، از دوزخ دور می شود»، و در روایت دیگری (پنجصد سال و غیره نیز آمده است)، و سبب اختلاف، احوال صائمین از کمان اخلاص، و غیره است، والله تعالی أعلم.
- (۳) سبب این اجر جزیل برای مجاهد روزه دار آن است که این شخص بین دو عبادتی که هردوی آنها مجادله و مبارزه با نفس و شهوت است، جمع کرده است، پس چنین ثوابی سزاور چنین شخصی است.^۱

^۱ - فیض الباری، د. هروی



۳۷ - باب فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

باب: فضیلت خرج کردن در جهاد در راه الله

۲۸۴۱ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَزَنَتُهُ الْجَنَّةَ ، كُلُّ خَزَنَةٍ بَابِ أَيْ قُلْ هَلُمَّ » . قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنِّي لَا أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » .

معنی کلمات:

- «أَي قُلْ هَلُمَّ: ای فلانی بفرما.

- « لَا تَوَى عَلَيْهِ: یعنی زبانی نمی بیند و به هلاک نمی رسد».

ترجمه: «ابوهریره رضی الله عنه می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: کسی که در راه الله دو چیز از یک نوع را ببخشد دربان بهشت و دربان هر بخشی از بخشهای بهشت او را دعوت می کنند و می گویند: ای فلانی! بفرما داخل شو، ابو بکر گفت: ای رسول الله! چنین اشخاصی در قیامت به هیچ وجه خسارتمند نیستند و به هلاک نمی رسند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: امیدوارم که شما یکی از آنان باشید».

فوائد حدیث:

۱. فضیلت اتفاق در راه الله: پیامبر صلی الله علیه وسلم بشارت می دهد که کسی که در راه الله اتفاق کند، به درجات بالایی در بهشت دست خواهد یافت.
۲. تشویق به استمرار در خیرات: «زوجین» اشاره به تکرار و استمرار در اتفاق دارد؛ یعنی کسی که در امور خیر مداومت دارد، نه صرفاً یک بار.
۳. تعدد درهای بهشت برای اهل اعمال خاص: هر دسته ای از مؤمنان به سبب عبادات خاص خود، از دری ویژه وارد بهشت می شوند. این حدیث نشان می دهد که برخی افراد از همه درها دعوت می شوند که نشانه کمال آنان در اعمال نیک است.
۴. کرامت ویژه برای ابوبکر صدیق: پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ابوبکر آرزو می کند که از جمله این افراد باشد، که دلیل بر مقام و فضیلت بالای او نزد پیامبر است.
۵. جایگاه بالای اهل اتفاق نزد فرشتگان: اینکه خزنه ی بهشت خود این افراد را دعوت می کنند، نشان دهنده عزت و احترام ویژه آنان در آخرت است.



ع نشان دهنده امیدواری پیامبر برای صحابه: استفاده از تعبیر «إني لأرجو» نشان می دهد که پیامبر نسبت به جایگاه یارانش نگاهی همراه با امید و محبت دارد.

۲۸۴۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هَالِلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ « إِنَّمَا أَخَشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ ». ثُمَّ ذَكَرَ زُهْرَةَ الدُّنْيَا ، فَبَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا وَتَنَّى بِالْأُخْرَى ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالْشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْنَا يُوحَى إِلَيْهِ . وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّهُ عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرَ ، ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرَّحْضَاءُ ، فَقَالَ « أَتَيْنَ السَّائِلُ أَنْفًا أَوْ خَيْرٌ هُوَ - ثَلَاثًا - إِنْ الْخَيْرُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ ، وَإِنَّهُ كُلُّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلْمُ كُلَّمَا أَكَلْتُ ، حَتَّى إِذَا امْتَلَأْتُ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ ، فَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلُوهٌ ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ ، فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالْأَكْلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

ترجمه: ابوسعید خدری (رضی الله عنه) روایت می کند که پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) بر منبر ایستاد و فرمود: «من از چیزی که پس از من بر شما گشوده شود، یعنی برکات زمین، بر شما بیم دارم.»

سپس از جلوه های دنیا یاد کرد و ابتدا یکی از آنها را نام برد و سپس دیگری را. مردی برخاست و گفت: ای رسول الله! آیا خیر ممکن است با شر بیاید؟ پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) ساکت ماند. ما گفتیم: شاید به او وحی می شود. مردم هم سکوت کردند، گویی پرنده ای بر سرشان نشسته بود (یعنی همه در نهایت ادب و تمرکز بودند).

سپس پیامبر الله عرق از چهره اش پاک کرد

فوائد حدیث:

۱. ترس از فتن و آزمون های دنیوی بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه وسلم.
۲. توجه به برکات زمین و آثار آن بر زندگی مسلمانان.



۳. تأکید بر پرهیز از فریبندگی‌های دنیا و زیبایی‌های آن.
۴. پاسخ‌دهی به سوالات با دقت و تأمل.
۵. اهمیت سکوت در مواقعی که وحی نازل می‌شود.
۶. توجه به تأثیرات دنیوی و اخروی اعمال انسان.
۷. تشبیه دنیا به گیاهان بهاری و تأثیر آن بر انسان.
۸. تأکید بر مصرف مال در راه الله و کمک به نیازمندان.
۹. هشدار نسبت به عواقب سوء استفاده از مال.
۱۰. توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی مسلمانان.
۱۱. تشویق به صدقه و انفاق در راه الله.
۱۲. پرهیز از حرص و طمع در جمع‌آوری مال.
۱۳. توجه به نیت در کسب و مصرف مال.
۱۴. اهمیت توازن در زندگی دنیوی و اخروی.
۱۵. تشویق به زهد و قناعت.
۱۶. پرهیز از دنیاگرایی و فریبندگی‌های آن.
۱۷. توجه به آثار دنیوی و اخروی اعمال.
۱۸. تشویق به کار و تلاش حلال برای تأمین معیشت.
۱۹. اهمیت صداقت در کسب و کار.
۲۰. توجه به حقوق دیگران در کسب و مصرف مال.
۲۱. پرهیز از ظلم و فساد اقتصادی.
۲۲. تشویق به تعاون و همکاری در جامعه.
۲۳. توجه به عدالت اجتماعی و اقتصادی.
۲۴. اهمیت شکرگزاری برای نعمت‌های الله.
۲۵. پرهیز از اسراف و تبذیر در مصرف مال.
۲۶. توجه به آثار سوء استفاده از مال در دنیا و آخرت.
۲۷. تشویق به استفاده از مال در امور خیر.
۲۸. توجه به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی.



۲۹. پرهیز از فریبندگی‌های دنیا و توجه به آخرت.
۳۰. تشویق به انفاق در راه الله.
۳۱. توجه به آثار دنیوی و اخروی انفاق.
۳۲. پرهیز از حب دنیا و توجه به آخرت.
۳۳. تشویق به قناعت و زهد.
۳۴. توجه به آثار سوء استفاده از مال در دنیا.
۳۵. تشویق به صدقه و انفاق در راه الله.
۳۶. توجه به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی.
۳۷. پرهیز از فریبندگی‌های دنیا و توجه به آخرت.
۳۸. تشویق به انفاق در راه الله.
۳۹. توجه به آثار دنیوی و اخروی انفاق.
۴۰. پرهیز از حب دنیا و توجه به آخرت.
۴۱. تشویق به قناعت و زهد.
۴۲. توجه به آثار سوء استفاده از مال در دنیا.

۲۸ - باب فَضْل مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

باب: فضیلت کسی که غازی را مجهز گرداند و یا در غیاب وی به مربوطین او کمک

کند

۲۸۴۳ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا » .

ترجمه: «زید بن خالد - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: کسی که یک مجاهد در راه الله را به وسایل لازم مجهز کند مانند اینست که خود به جهاد رفته باشد، کسی که به جای مجاهد در منزل او بماند و با صداقت و پاکی با خانواده او رفتار کند و به آنان کمک کند مثل این است که به جهاد رفته باشد».



توضیح: این، نمونه‌ای از تعاون و هم‌کاری با یک‌دیگر در زمینه‌ی کارهای نیک است؛ یعنی اگر کسی بار سفر، مرکب و سلاح رزمنده‌ای را تدارک ببیند، پاداش جهاد به او می‌رسد؛ چون به رزمنده کمک کرده است. هم‌چنین از خانواده‌ی مجاهدی، به‌نیکی مواظبت کند، در پاداش آن مجاهد سهمیم خواهد بود. بنابراین، کمک کردن به مجاهد یا رزمنده، دو وجه دارد: اول: تأمین هزینه‌ها، سواری و سلاح مجاهد؛ و دوم مواظبت از خانواده‌اش در غیاب او. و این، کمک بزرگی به مجاهد راه الله، محسوب می‌شود؛ زیرا رفع مشکلات و نیازهای خانواده‌ی مجاهد راه الله، کار بسیار بزرگ و ارزشمندی‌ست و خانواده‌ی مجاهد نیز، نیازها و مشکلاتی دارند که این امر، خود مانعی بر سر راه مجاهد به‌شمار می‌رود. لذا اگر کسی این نیازها را برطرف کند، در پاداش جهاد، با مجاهد سهمیم خواهد بود؛ البته چیزی از اجر رزمنده کم نمی‌شود.

می‌توانیم در این باره به ماجرای اشاره کنیم که درباره‌ی علی بن ابی‌طالب علیه السلام پیش آمد؛ زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله ره‌سپار غزه‌ی «تبوک» شد، علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود در مدینه گذاشت تا به نیازهای خانواده‌ی ایشان، رسیدگی کند. علی علیه السلام عرض کرد: ای رسول الله! آیا مرا در میان بچه‌ها و زن‌ها می‌گذاری؟! رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي»؛^(۱) یعنی: «آیا دوست نداری که برای من، به منزله‌ی هارون برای موسی باشی؟ البته پس از من، پیامبری نخواهد آمد». به عبارت دیگر: من، تو را به عنوان جانشین خود در میان خانواده‌ام می‌گمارم تا به کارهایشان رسیدگی نمایی؛ همان‌طور که موسی علیه السلام وقتی به میقات پروردگارش رفت، برادرش هارون علیه السلام را به عنوان جانشین خود در میان قومش تعیین کرد.

لذا چنین برداشت می‌شود که هرکس به شخصی دیگری در زمینه‌ی اطاعت از الله تعالی کمک کند، در پاداش آن شخص سهمیم خواهد بود؛ یعنی اگر به دانش‌جو یا طلبه‌ای برای تأمین کتاب‌های مورد نیازش یا برای تأمین مسکن و نیز هزینه‌های تحصیلش کمک کنید، در پاداش دانش‌اندوزی او سهمیم خواهید بود؛ بی‌آن‌که چیزی از پاداش دانش‌جو یا طالب علم کم شود. هم‌چنین اگر به نمازگزاری برای وضو گرفتن یا پاک کردن لباس و جای نمازش کمک نمایید، در پاداش نماز، با او شریک هستید. و این، یک قاعده‌ی کلی‌ست که هرکس

^(۱) صحیح بخاری، ش: (۳۷۰۶، ۴۴۱۶)؛ و صحیح مسلم، ش: ۲۴۰۴ به نقل از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه.



به دیگران در زمینه‌ی اطاعت و فرمان‌برداری از الله کمک کند، پاداشی همانند پاداش آن‌ها خواهد یافت و چیزی از پاداش آن‌ها کاسته نمی‌شود.

۲۸۴۴ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سَلِيمٍ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ «إِنِّي أَرْحَمُهَا، قَتَلَ أَخُوهَا مَعِيَ».

ترجمه: «انس - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در مدینه به جز خانه امّ سلیم به خانه زن دیگری نمی رفت، مگر به منزل زنهایش، به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفتند: چرا فقط به خانه امّ سلیم می روید؟ فرمود: من نسبت به او رحم دارم برادرش با من بود که کشته شد».

فوائد حدیث:

۱) ام سلیم مادر انس خالّه رضاعی پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، از این جهت پیامبر صلی الله علیه وسلم برایش محرم شمرده می‌شدند، و رفتن به خانه‌اش بر ای پیامبر صلی الله علیه وسلم بدون وجود محرم روا بود.

۲) برادر ام سلیم که شهید شده بود، (حرام بن ملحان) نام داشت، و گرچه در معرکه که (حرام) به شهادت رسیده بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم حضور نداشتند، ولی چون (حرام) به امر ایشان به جهاد رفته و شهید شده بود، گویا شهادتش با پیامبر صلی الله علیه وسلم واقع شده بود.

۳) همانطوری که پیامبر صلی الله علیه وسلم به خانه امّ سلیم می‌رفتند، گاه گاهی به خانه امّ حرام که مادر (حرام بن ملحان) باشد نیز می‌رفتند، ولی چون رفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم به خانه امّ حرام گاه گاهی صورت می‌گرفت، از این جهت راوی ذکر از آن به میان نیاورده است.^۱

^۱ - فیض الباری، د. هروی



۳۹ - باب الشَّحْطِ عِنْدَ الْقِتَالِ

باب: استعمال حنوط به هنگام جنگ

۲۸۴۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَالَ وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ أَتَى أَنَسٌ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فُخْذِيهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَا عَمَّ مَا يَحْبِسُكَ أَنْ لَا تَجِيءَ قَالَ الْآنَ يَا ابْنَ أَخِي . وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ ، يَعْنِي مِنَ الْحَنُوطِ ، ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ هَكَذَا عَنْ وَجُوهِنَا حَتَّى نَضَارِبَ الْقَوْمَ ، مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، بئْسَ مَا عَوَّدْتُمْ أَقْرَانَكُمْ . رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ .

معنی کلمات:

- **حسر:** ظاهر کردن، کشف کردن.
- **يتحنط:** از حنوط، ماده‌ای است مرکب از انواع چیزهای خوشبو که کفن مرده را بدان معطر می کنند.
- **هكذا عن وجوهنا:** میدان را برای ما خالی کنید.
- **بئس ما عودتم أقرانكم:** شما هم‌رزمان خودتان را بد عادت داده اید.

ترجمه: انس - رضی الله عنه - می گوید: روز جنگ یمامه، نزد ثابت بن قیس که رانهایش را برهنه کرده بود و مواد خوشبویی را که به میت می مالند، به بدنش می مالید، رفتم و گفتم: ای عمویم! چه چیز تو را از آمدن به جهاد، باز می دارد؟ گفت: ای برادر زاده! هم اکنون، می روم و همچنان مواد خوشبو را به بدنش می مالید. سپس آمد و نشست و در مورد فرار مردم از جنگ، سخن به میان آورد و گفت: راه را باز کنید تا با کفار بجنگیم. ما در زمان رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از جنگ فرار نمی کردیم. ولی شما حریفان را بد بار آورده اید. (با فرارشان آنها را دلیر نموده اید).

فوائد حدیث:

(۱) (یمامه) جایی است در دو منزلی طائف، و یمامه نام دختری بود که شخص سواره را از مسافت سه روز راه می دید، اینجا را به نام همان دختر نام نهادند، و جنگ یمامه جنگی بود که بین مسلمانان و بین پیروان مسیلمه کذاب در ربیع الأول سال دوازدهم هجری در خلافت ابوبکر صدیق واقع گردید، در این جنگ از طرف مسلمانان چهار صد و پنجاه نفر از



قاریان قرآن به شهادت رسیدند، و لشکریان مسیلمه حدود چهل هزار نفر بودند، که بیست و یکهزار نفر آن‌ها کشته شدند، و خود مسیلمه به دست وحشی بن حرب، قاتل حمزه کشته شد.

۲) درخصوص ثابت؛ وی: ثابت بن قیس بن شماس است، و از جمله کسانی است که در جنگ یمامه به شهادت رسیده است، بعد از اینکه به شهادت رسید، چون درع زیبایی داشت، یکی از مسلمانان درعش را برداشت، کسی او را به خواب دید، و در خواب برای آن شخص گفت که درع من در بین دیگی در فلان مکان پنهان است، و از فلانی این قدر ضرदार می‌باشم، و غلامم فلانی آزاد باشد، و وصیت‌های دیگری نیز کرد، و از وی خواست که این سخنان را برای ابوبکر رضی الله عنه بگوید، آن شخص وصیتش را برای ابوبکر گفت: درع وی را از همانجایی که گفته بود، پیدا کردند، و دیگر وصیت‌هایش را نیز اجراء نمودند، و گویند وی یگانه کسی است که بعد از مرگش وصیت نمود، و وصیتش اجراء شد.

۳) مراد از (حنوط) که در عنوان باب آمده است، عبارت از عطری است که از مخلوط شدن چند عطر ساخته می‌شود، و مرده را به آن عطر می‌زنند.

۴) مقصد ثابت از عادت بد، فرار کردن از صف جهاد بود، که نباید چنین کاری صورت بگیرد، بلکه باید تا آخرین لحظه به جهاد ادامه داد که یا بر دشمن پیروز گردید، و یا به شهادت رسید.

۵) کسی که بخواهد برایش روا است که در وقت رفتن به معركة جهاد، آمادگی به مرگ بگیرد، تا مسئله گریختن از دشمن در خاطرش خطور نکند.

۶) استعمال کردن خوشبوئی در وقت مرگ کار نیکی است، زیرا این وقتی است که ملائکه به سر وقت انسان می‌آیند.

۷) کسانی را که از جهاد می‌گریزند، باید توبیخ نمود و ملامت کرد.

۸) صحابه در وقت روبه‌رو شدن با دشمن، دارای اقدام و شجاعت زیاد بودند، و از هیچ چیزی نمی‌هراسیدند.^۱



۴۰ - باب فَضْلُ الطَّلِيعَةِ

باب: فضیلت جلوداری لشکر [برای کسب اطلاعات]

۲۸۴۶ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّدِ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ » . قَالَ الرَّبِيزُ أَنَا . ثُمَّ قَالَ « مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ » . قَالَ الرَّبِيزُ أَنَا . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا ، وَحَوَارِيَ الرَّبِيزِ » .

معنی کلمات:

- **القوم:** منظور یهود بنی قریظه است.
- **حواری:** دوست مخلص و مورد اطمینان.

ترجمه: «جابر - رضی الله عنه - می گوید: (در جنگ احزاب که بنی قریظه نقض پیمان با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - کرده و با احزاب همدست شده بودند، وضع مسلمانان به خطر افتاده بود) پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: چه کسی می تواند خبر بنی قریظه را برایم بیاورد؟ زبیر گفت: من خبر آنان را می آورم، باز پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: چه کسی خبر بنی قریظه را برایم می آورد؟ زبیر گفت: من، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هر پیامبری افراد مخصوص و نزدیک به خود و مورد اطمینان و یاور دارد، زبیر نیز از نزدیکان و یاوران من است».

توضیح: روز جنگ خندق رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از آرایش و تجهیزات لشکر کفار اطلاعی نداشتند و به همین خاطر خیلی بیمناک بودند، اندیشیدند که به چه وسیله ای بتوانند از وضعیت لشکر کفار آگاهی حاصل نمایند بدین منظور از اصحاب خودش مشوره گرفته و فرمودند: «چه کسی می رود و از بنی قریظه و حالات آنها برای ما خبر می آورد».

زبیر - رضی الله عنه - بلند شده و گفت: ای رسول الله من برای این کار آماده ام. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - برای بار دوم و سوم رو به اصحاب نموده و باز هم زبیر - رضی الله عنه - بلند شده و اظهار آمادگی کرد. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمودند: فداک اَبی وَاُمی ای زبیر، پدر و مادرم فدای تو باد «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَ الرَّبِيزِ». «بدرستی که هر پیامبری دوستی خصوصی دارد که یقیناً دوست خصوصی من زبیر ابن عوام است».

و به نقل ذهبی که فرمودند: زبیر پسر عمه و دوست خصوصی و اهل بیت من است.



ماجرای بنی قریظه!!

وقتی رسول الله - صلی الله علیه وسلم - برگشتند و سلاح را بر زمین گذاشتند، جبرئیل علیه السلام - نازل شد و عرض کرد: ای رسول الله، آیا شما اسلحه را بر زمین گذاشته اید؟ در حالی که فرشتگان الهی در حال آماده باش به سر می برند. الله متعال به شما دستور داده که به طرف بنی قریظه بروید و با آنها بجنگید و ما نیز همراه شما خواهیم جنگید، الآن من و لشکر ملائک به طرف بنی قریظه می رویم تا رعب و وحشت را در دل آنها بیندازیم شما هم پشت سر من بیایید، تا با آنها بجنگید. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - هم به همگان اعلام کردند که باید نماز عصر را در محله‌ی بنی قریظه بخوانند. وقتی به محله‌ی بنی قریظه رسیدند و آنها را محاصره نمودند، به قول اسماء بنت ابوبکر - رضی الله عنهما - در همان اوائل یکی از مشرکین مسلح به طرف مسلمانان آمد و بر بلندی تپه‌ای بالا رفت و با آواز بلند فریاد کشید: «من یبارز؟» «چه کسی آماده‌ی مبارزه است؟» رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به یکی از اصحاب نگاه کرده فرمودند: «أتقوم إلیه؟» «آیا تو حاضری با او وارد جنگ شوی؟» آن صحابی فرمود: ای رسول الله، اگر شما بخواهید من هم حاضریم. در این موقع زبیر - رضی الله عنه - که شاهد قضیه بود از اینکه به او چیزی گفته نمی شد به خود می پیچید تا اینکه رسول الله - رضی الله عنه - متوجه او شده و فرمودند: «قم یا ابن صفیة» «ای (زبیر) فرزند صفیة تو بلند شو». زبیر - رضی الله عنه - بلند شد و به طرف او رفت. و هر دو با هم درگیر شدند، یک لحظه او زبیر - رضی الله عنه - را بر زمین می زد و لحظه‌ی دیگر زبیر - رضی الله عنه - او را بر زمین می زد، تا اینکه هر دو شانه به شانه هم قرار گرفتند همانطور مبارزه کردند تا اینکه رسول الله فرمودند: «ایهما وقع الحضيض أولاً فهو مقتول». «هر کدام اول داخل گودال بیفتد، کشته خواهد شد». سپس دست به دعا بلند نموده و برای نصرت و پیروزی زبیر - رضی الله عنه - دعا کردند، در این موقع کافر به زمین خورد و زبیر - رضی الله عنه - بر روی سینه اش قرار گرفت و او را به هلاکت رساند.

خلاصه محاصره ۲۵ روز به طول انجامید و رسول الله - صلی الله علیه وسلم - متوجه شد که ادامه‌ی محاصره بنفع ایشان نخواهد بود، بدین منظور علی و زبیر - رضی الله عنهما - را به کنار حصن فرستادند آنها هم از دیوار حصن بالای رفتند و فریاد زدند: «أی بنی



قریظه! والله لنذوقن ما ذاق حمزة أو لفتحن عليهم حصنهم». «اگر شما تسلیم نشوید ما حصن را فتح نموده یا همان بلایی را سر شما می آوریم که شما بر سر حمزه آورده بودید». سپس آنها با حرکات نمایشی خود رعب و وحشت را در دل کفار انداختند و آنها را متقاعد ساختند که استقامت در مقابل لشکر اسلام بی نتیجه است و باید تسلیم شوند، بنی قریظه که ادامه سرکشی را به ضرر خود می دیدند به حکم سعد ابن معاذ راضی گردیدند.

ابی الزناد می گوید: در روز خندق زبیر - رضی الله عنه - با یکی از قهرمانان مشرکین به نام عثمان بن عبدالله بن مغیره مبارزه نمود او را از پای در آورده قطعه قطعه نمود بعضی از مسلمانان به زبیر - رضی الله عنه - گفتند: ای زبیر، چه شمشیری خوبی داشتی که توانستی دشمن الله را بکشی. زبیر - رضی الله عنه - ناراحت شده و فرمودند: یقین کنید که کار کشتن را دست انجام داده نه شمشیر. (یعنی کشتن او از دست قوی و قدرتمند من است).^۱

فوائد حدیث:

(۱) مراد از (قوم): یهود بنی قریظه است که در مدینه سکونت داشتند، و هم یمان مسلمانان بودند، در این روز برای پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر رسید که یهود بنی قریظه نقض عهد کرده و به صف کفار دیگر پیوسته‌اند، از این جهت خواستند تا کسی برود، و ببیند که اساس این خبر چگونه است، واقعیت دارد یا خیر؟

(۲) مشهور آن است که آورنده خبر، حذیفه بن یمان بود، ولی علماء گفته‌اند: کسی که خبر نقض عهد یهود بنی قریظه را آورد، زبیر بود، زیرا بعد از اینکه کفار چندین روز مدینه را محاصره نمودند و به نتیجه نرسیدند، بین آنها اختلاف پیدا شد، و هر گروه از گروه دیگر به هراس افتادند، و الله باد شدید و سردی را بر آنها فرستاد، تا جایی که خیمه‌های آنها را از جای کند، در این وقت تصمیم به فرار گرفتند، و کسی که خبر این فرار را برای پیامبر صلی الله علیه وسلم آورد، حذیفه بن یمان بود.^۲

^۱ - رجال حول الرسول / ص ۳۶۴.

^۲ - فیض الباری، د. هروی



۴۱ - بَابُ هَلْ يُبْعَثُ الطَّلِيعَةُ وَحْدَهُ

باب: آیا جلودار لشکر را تنها بفرستد

۲۸۴۷ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَدَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ - قَالَ صَدَقَةُ أَظْنُهُ - يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الرَّبِيعُ ، ثُمَّ نَدَبَ فَانْتَدَبَ الرَّبِيعُ ، ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الرَّبِيعُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا ، وَإِنَّ حَوَارِيَ الرَّبِيعِ بَنُو الْعَوَامِ » .

ترجمه: از ابن منکدر روایت است که جابر رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم برای خبر آوردن از دشمن مردم را فرا خواند. صدقه (راوی حدیث) گفته است: گمان می کنم - روز جنگ خندق بود - زبیر آنرا اجابت کرد. سپس آنحضرت مردم را فرا خواند، سپس مردم را فرا خواند، و زبیر اجابت کرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «هرپیامبری را حواری بوده است، و همانا حواری من زبیر است».

توضیح: حافظ ابن حجر در «الفتح» می نویسد: این حدیث به:

- جواز استفاده از تجسس در جهاد را می دهد و در آن فضیلتی برای زبیر (رضی الله عنه) است که نشان دهنده شجاعت و صحت یقین اوست.
- همچنین در این حدیث جواز سفر تنها برای مرد آمده است، و نهی از سفر تنهایی تنها در جایی است که ضرورت به آن وجود نداشته باشد.
- بحث بیشتری در این مورد در پایان باب "سیر وحده" (سفر تنهایی) در کتاب جهاد خواهد آمد.
- برخی از مالکی ها از این حدیث استدلال کرده اند که پیشگامان دزدان جنگجو حتی اگر قتلی یا غارتی انجام نداد باشند، باید کشته شوند، ولی استدلال آنها از این حدیث کمی تصنعی است.



۴۲ - باب سَفَرِ الْاِثْنَيْنِ

باب: سفر کردن دو نفر با هم

۲۸۴۸ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَنَا أَنَا وَصَاحِبِي « أَذْنًا وَأَقِيمَا ، وَلْيُؤَمِّكُمَا أَكْبَرُكُمَا » .

ترجمه: از ابوقلابه روایت است که مالک بن حویرث گفت: از نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم بازگشتم، آنحضرت به ما، یعنی به من و رفیق من گفت: «اذان دهید و اقامت گویند و بزرگتر شما (در سفر) امامت دهد».

توضیح: (باب سفر دو نفر): یعنی جواز سفر دو نفر، و منظور از آن سفر دو نفر است، نه سفر در روز دوشنبه، برخلاف آنچه داوودی فهمیده بود، سپس بر بخاری اعتراض کرد و ابن تین این اعتراض را رد کرد، زیرا بخاری در این باب حدیث مالک بن الحویرث را ذکر کرده است که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به آن دو نفر گفته بود: «اذان دهید و اقامت کنید»، و اشاره به این دارد که در برخی از طرق حدیث آمده است که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) این سخن را به آن دو نفر گفته بود هنگامی که قصد سفر به سوی قوم خود را داشتند، بنابراین جواز سفر دو نفر از اذنی که پیامبر به آن‌ها داده است استنباط می‌شود.

گفتم: به نظر می‌رسد که بخاری به ضعف حدیثی اشاره کرده است که در آن از سفر تنها و یا دو نفر نهی شده است، همان حدیثی که از عمرو بن شعیب نقل شده که از پدرش و پدر بزرگش روایت کرده است: «سوار تنها شیطان است، و دو سوار دو شیطان هستند، و سه نفر مسافرانند».

گفتم: این حدیث حسن اسناد است و ابن خزیمه و حاکم آن را صحیح دانسته‌اند، و حاکم آن را از طریق ابوبهریره روایت کرده و آن را صحیح دانسته است و ابن خزیمه نیز برای آن ترجمه‌ای آورده است: «نهی از سفر دو نفر و اینکه کمتر از سه نفر گناهکارند»، زیرا مقصود از کلمه «شیطان» در اینجا، یعنی فاعل معصیت.

و طبری گفته است: این نهی برای ادب و ارشاد است تا از وحشت و تنهایی که ممکن است فرد تجربه کند، پیشگیری شود، و این نهی حرام نیست. زیرا مسافر تنها در بیابان یا کسی که در خانه‌ای تنها می‌خوابد، ممکن است از تنهایی رنج ببرد، به ویژه اگر فردی باشد با فکر منفی و قلبی ضعیف. حقیقت این است که افراد در این زمینه متفاوت هستند و ممکن



است این نهی برای جلوگیری از این مشکل وضع شده باشد، ولی این نهی شامل مواردی نمی‌شود که در آن ضرورت باشد.

در تفسیر جمله «الراکب شیطان» گفته شده است که سفر تنها انسان را شیطان‌وار رفتار می‌کند، یا مشابه شیطان در اعمالش می‌شود، و گفته شده است که این نهی به این دلیل است که اگر فرد تنها در سفر بمیرد، کسی نخواهد بود که به او رسیدگی کند، و همین‌طور اگر دو نفر بمیرید یا یکی از آن‌ها بمیرد، کسی نخواهد بود که به آن‌ها کمک کند. اما در مورد سه نفر این ترس کمتر است، زیرا در بیشتر موارد این وحشت برطرف می‌شود. و به زودی در باب «سفر تنهایی» مطالب بیشتری در این زمینه خواهید یافت، و توضیح حدیث مالک بن الحویرث در کتاب صلاة (نماز) آمده است.^۱

۴۳ - باب الْخَيْلِ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

باب: به موی پیشانی اسبان بسته شده (برای جهاد) تا به روز قیامت نیکویی بسته است
۲۸۴۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » .

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: تا روز قیامت خیر و برکت در پیشانی اسب وجود دارد».

توضیح: یکی از فضایل جهاد در راه الله ﷻ که در این احادیث بیان شده، این است که هرکس با اسب خود در جهاد شرکت کند، پاداش آن نیز برای او ثبت و منظور می‌گردد؛ چنان‌که پیامبر ﷺ فرمود: «خیر و نیکی که همان پاداش و غنیمت باشد، تا روز قیامت بر پیشانی اسبان بسته شده است». و منظور، اسب‌هایی است که در راه جهاد مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ زیرا آن بزرگوار خیر و نیکی را به اجر و غنیمت تفسیر فرمود. این احتمال نیز وجود دارد که این حدیث، عام و شامل همه‌ی اسب‌ها باشد؛ چه اسب‌هایی که در راه جهاد مورد استفاده قرار می‌گیرند و چه اسب‌هایی که در این راه از آنان استفاده نمی‌شود.

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



فائده‌ی علمی و ساینسی:

از جمله نشانه‌های الهی که عظمت او را نشان می‌دهد، اسب است. پیامبر - صلی الله علیه و سلم - درباره‌ی اسب می‌فرماید: «الخیل معقودٌ فی نواصیها الخیرُ إلى یوم القیامه»، «در پیشانی اسب تا روز قیامت خیر و نیکی [نقش] بسته است».

از جمله ویژگی‌های این حیوان که الهی آن را برای تکریم و بزرگداشت انسان برای او مسخر کرده است، نیروی شنوایی قوی است. این حیوان صداهای پاهای اسب دیگر را قبل از آنکه آن را ببیند می‌شنود. همچنین قبل از اینکه اسب دیگری را در افق ببیند، صداهای پاهای آن را می‌شنود و به صاحب خود اطلاع می‌دهد.

اسب با افزایش سن قدرت زاد و ولد خود را از دست نمی‌دهد: (الخیل معقود فی نواصیها الخیر)، «در پیشانی است خیر و نیکی [نقش] بسته است».

بیماری و زخم‌های اسب به سرعت التیام و شفا می‌یابد. بدن اسب سریع‌تر از بدن انسان التیام و بهبود می‌یابد. استخوان‌های شکسته او با سرعت عجیبی ترمیم می‌شوند. اسب برای راه رفتن مسیر طولانی به مقدار کمی علف نیاز دارد.

دستگاه تنفسی اسب قوی و دارای دوشش بزرگ و قفسه سینه بسیار پهن می‌باشد که به او کمک می‌کند مقدار فراوانی اکسیژن را تنفس کند تا به او در راه یافتن طولانی کمک نماید.

اسب قادر به تحمل سختی‌ها و مشقات فراوانی است و می‌تواند باری معادل وزن خود را حمل نماید. چنانچه وزن آن ۴۰۰ کیلوگرم باشد، می‌تواند ۱۰۰ کیلوگرم بار را حمل کند. همچنین می‌تواند در مسافت‌ها و مدت‌های طولانی، بدون غذا و آب بدود. اسب دارای حافظه قوی و تیزی است. این حافظه به دقت در اماکنی که اسب در آن زندگی می‌کند، معطوف می‌شود. چنانچه صاحب اسب دچار مشکلی شود، اسب قادر است با استفاده از قدرت حافظه‌اش او را به خانه‌اش بازگرداند. بلکه حتی اسب می‌تواند دقیق‌ترین اماکن و جزئیات را به خاطر بسپارد. همچنین می‌تواند بدون اینکه صاحبش را ببیند صدای او را تشخیص دهد. بلکه حتی صاحبش را از چگونگی سوار شدن و سوارکاری می‌شناسد. پس او را به وسیله صدا، بو یا شیوه اسب سواری می‌شناسد. اسب به حرکات سوار کارش به سرعت پاسخ می‌دهد.



روایت می کنند که فردی دخترش بیمار شد. اسب آن فرد شروع به سردادن ناله کرد و او را بر پشت خود سوار کرد به خاطر وفاداری به صاحبش شروع به دویدن کرد تا مبادا به دختر او گزندى برسد.

اسب یکی از باهوش ترین و وفادارترین حیوانات است. چنانچه در تحقیقات علمی ثابت شده است، سوارکاری باعث پیشگیری از بیماری های قلب، کبد، کلیه ها و دستگاه گوارشی می شود. برخلاف رانندگی که باعث ابتلا به بیماری های قلب، کلیه و کبد می شود. عَنَّتَرَه بن شداد، یکی از شاعران دوره جاهلی اسبش را چنین وصف می کند:

فازور من وقع القنا بلبانه ... و شکا إلی بعره و تحمحم

اسبم در اثر ضربات نیزه بر سینه اش از جایش منحرف شد و با اشک و صدای منقطع پیش من شکایت کرد. [تا به او رحم کنم و از این وضع نجاتش دهم].

لوکان یدری ما المحاوره اشتهی ... و لکان لو علم الکلام مکلمی

اگر اسب من گفتگو بلد بود [از رنجش هایش] شکایت می کرد و اگر سخن گفتن می دانست با من [درباره ناراحتی هایش] سخن می گفت.

این دو بیت به هوش و وفاداری اسب اشاره می کنند. پیامبر - صلی الله علیه و سلم - به درستی می فرماید: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» «در پیشانی اسب تا روز قیامت خیر و نیکی [نقش] بسته است»^۱.

۲۸۵۰ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ . تَابِعَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ .

ترجمه: از ابن عمر - رضی الله عنهما - روایت شده است که پیامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - فرمودند: «خیر و برکت تا قیامت بر پیشانی اسبان بسته شده است».

^۱ - تحقیق: د. راتب نابلسی



توضیح: این حدیث بیان می کند که اسب‌هایی که برای جهاد در راه الله آماده شده‌اند، همواره با خیر همراه هستند و این خیر تا روز قیامت به آن‌ها تعلق دارد. این اسب‌ها در مسیر خود از پاداش و غنیمت بهره‌مند می‌شوند و ممکن است هر دو را با هم بدست آورند. حافظ ابن حجر رحمه الله گفته است: «منظور از "الخیل" اسب‌هایی هستند که برای جهاد آماده می‌شوند، به طوری که بر آن‌ها جنگیده شود یا به طور خاص برای این منظور مهیا شوند.»^۱

شیخ ابن عثیمین رحمه الله نیز گفته است: «منظور از "الخیل" اسب‌های جهاد است، زیرا این خیر را با کلمات "پاداش و غنیمت" تفسیر کرده است و این فقط برای اسب‌های جهاد صادق است. پس اسب‌های جهاد تا روز قیامت در نواصی‌شان خیر است. همچنین ممکن است حدیث به طور کلی باشد، یعنی تمام اسب‌ها، چه آن‌هایی که برای جهاد آماده شده‌اند و چه آن‌هایی که برای جهاد آماده نشده‌اند، چون این جمله به طور کلی است.»

امام مناوی رحمه الله گفته است: «منظور این است که خیر با اسب‌ها همراه است و این خیر به آن‌ها گره خورده است، گویا در نواصی اسب‌ها عقد شده است، به دلیل اینکه این اسب‌ها در جهاد در راه الله به کار می‌روند و در قلع و قمع دشمنان دین و کافران نقش دارند، و هیچ چیزی دیگری نمی‌تواند جای آن‌ها را در این امر بگیرد.»^۲

نووی رحمه الله نیز گفته است: «این حدیث دلیلی است بر بقای اسلام و جهاد تا روز قیامت. منظور از آن نزدیک به قیامت است، یعنی تا زمانی که باد خوش از سمت یمن بوزد و روح هر مؤمن و مؤمنه‌ای را بگیرد، همان‌طور که در صحیح آمده است.»^۳

و هیچ دلیل خاصی برای این حدیث نمی‌دانیم، جز برای بیان فضیلت اسب‌ها و فضیلت ارتباط آن‌ها در راه الله.

۲۸۵۱ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْبِرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ» .

^۱ - فتح الباری، ۵۵/۶.

^۲ - فیض القدر، ۱۷۱/۳.

^۳ - شرح النووی بر مسلم، ۶۹/۷.



ترجمه: «انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «برکت در پیشانی اسب قرار دارد».

فوائد حدیث:

(۱) اسب در جهاد سبب خیر و برکت است، و هر وسیله دیگر امروزی که سبب تقویت مسلمانان در جهاد گردد، جای اسب را گرفته و سبب خیر و برکت می شود.
(۲) جهاد تا روز قیامت ادامه دارد و منقطع نمی شود، و در حدیث دیگری آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «جهاد تا روز قیامت ادامه دارد».^۱

۴۴ - باب الْجِهَادُ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

يَقُولُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .

باب: جهاد با امیر نیکوکار و بدکردار نافذ است

به دلیل فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم: «بر موی پیشانی اسبان بسته شده (برای جهاد) تا به روز قیامت نیکویی است».

۲۸۵۲ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ» .

ترجمه: «عروه بارقی - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: تا روز قیامت خیر و برکت به پیشانی اسب آویزان است، و پاداش و غنیمت در آن وجود دارد».

توضیح: «باب الْجِهَادُ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ»: این عنوان همان لفظ حدیثی است که ابوداود و ابویعلی به شکلی مشابه آن را از ابوهریره روایت کرده اند، چه به صورت مرفوع (نسبت داده شده به پیامبر) و چه به صورت موقوف (متوقف بر صحابی). راویان آن حدیث مشکلی ندارند، جز اینکه مکحول از ابوهریره نشنیده است (یعنی روایتش مرسل است).

^۱ - فیض الباری، د. هروی



در این موضوع، حدیثی نیز از انس آمده که سعید بن منصور و ابوداود آن را روایت کرده‌اند، اما سند آن نیز ضعف دارد.

گفته شده است: «برای سخن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) که فرمود: خیر در نواصی (پیشانی) اسب‌ها بسته شده...».

پیش از این، امام احمد نیز از این حدیث برای استدلال استفاده کرده، چراکه پیامبر باقی بودن خیر در پیشانی اسب‌ها تا روز قیامت را ذکر کرده است و آن را به «پاداش و غنیمت» تفسیر کرده است. و چون این پاداش و غنیمت تنها از طریق جهاد با اسب‌ها به دست می‌آید، و این سخن پیامبر قید نشده که تنها در زمان حاکم عادل باشد، پس ثابت می‌شود که این فضیلت هم در زمان امام عادل و هم جائز (ستمگر) به دست می‌آید.

در این حدیث تشویق به جهاد با اسب وجود دارد، و نیز بشارت به بقای اسلام و مسلمانان تا روز قیامت، زیرا باقی ماندن جهاد مستلزم باقی ماندن مجاهدان است، و آنان مسلمان‌اند؛ همانند حدیث دیگر که می‌فرماید: «همچنان گروهی از امت من بر حق می‌جنگند...».

خطابی از این حدیث نتیجه گرفته که باید برای اسب سهم جداگانه‌ای در غنائم تعیین شود که سوارکار به‌خاطر آن دریافت می‌کند. اگر منظورش سهم اضافه‌ای برای سوارکار نسبت به پیاده‌نظام باشد، در آن اختلافی نیست. اما اگر منظورش این باشد که اسب دو سهم جدا از سوارکارش داشته باشد، این محل اختلاف است، و این حدیث به‌تنهایی دلالتی بر آن ندارد. و به زودی درباره این موضوع سخن گفته خواهد شد، ان‌شاءالله.

پاداش: هر بار که اسب خوراک می‌خورد یا می‌نوشد، یا راه می‌رود، یا حتی در حرکت است، الله برای صاحب آن پاداش می‌نویسد.

غنیمت: این پاداش مربوط به پیروزی بر دشمنان و به دست آوردن اموال آنان است.^۱

نکته: حدیث «الجهاد ماضی الی یوم القیامة» را طبرانی روایت کرده و نهایت ضعیف می‌باشد.

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



فوائد حدیث:

(۱) درخصوص راوی، وی: عروه بن جعد بارقی است، بارق نام کوهی است، و وی در نزدیک آن کوه سکونت داشت، از آن جهت او را بارقی می‌گفتند، به جهاد علاقه زیادی داشت، از این جهت چندین اسب را برای جهاد آماده کرده بود، شیب بن غرفه می‌گوید: در سرای عروه دیدم که هفتاد اسب جهت جهاد فی سبیل الله بسته شده بود، از تاریخ وفاتش اطلاع نیافتم، اسد الغابه (۳/ ۴۰۳).

(۲) اسب در جهاد سبب خیر و برکت است، و هر وسیله دیگر امروزی که سبب تقویت مسلمانان در جهاد گردد، جای اسب را گرفته و سبب خیر و برکت می‌شود.

(۳) جهاد تا روز قیامت ادامه دارد و منقطع نمی‌شود، و در حدیث دیگری آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «جهاد تا روز قیامت ادامه دارد».

۴۵ - باب مَن احْتَبَسَ فَرَسًا يَقُولُهُ تَعَالَى (وَمَنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ)

باب: کسی که اسب [در راه الله] نگاه می‌دارد به دلیل فرموده الله عزوجل: «وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنُ قُرَيْشٍ رَوَّاهُ فَارِسًا» [انفال: ۶۰]

توضیح: صرف عزم بر دشمن ستیزی و دفاع از مملکت اسلامی به تنهایی کافی نیست، بلکه همانگونه که الله دستور داده است، مهیا کردن تجهیزات لازم برای جهاد هم لازم است: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَغْلُمُونَ﴾: مراد از ﴿مِنْ قُوَّةٍ﴾ هر نوع ابزار و نیروی جنگی است که مقدار آن با شمارش تعیین می‌شود. ﴿رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ رباط، نوع خاصی از اسب است که در پیکار و مرزبانی به کار می‌آید و با اضافه شدن به «الخیل» اسبان ویژه جنگی را تخصیص کرده است. ﴿تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ یعنی بدین وسیله کسانی را که دشمن الله و خودتان قلمداد می‌کنید، یعنی یهودیان و کفار عرب را وحشت زده می‌سازید، ﴿وَأَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ﴾ یعنی دیگر کافرانی که عداوت شان مشهود نیست. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ



الله... ﴿﴾ یعنی درآماده سازی نیرو در حد توان و در دفاع از مرزهای اسلامی هر هزینه ای متحمل شوید چه کم و چه زیاد، چه نقدی و چه غیر نقدی، الله به گونهٔ کامل آن را تلافی خواهد کرد.^۱

فراهم نمودن تدارکات و امکانات لازم برای رویارویی با دشمنان و دفاع از مظلومان و محرومان همچون خود جهاد، واجب است. بر این اساس بر همه‌ی حکومت‌های اسلامی واجب است که برای رویارویی با دشمنان دین و غاصبان سرزمین‌های اسلامی و گسترش خیر و عدالت و رسالت اسلام، همه توانائی‌های اقتصادی، و علمی و آموزشی خود را برای تهیه و ساختن اسلحه‌های پیشرفته و امروزی، و آموزش نیروهای متخصص و کارآموده و آموزش‌های نظامی همه جانبه به کار گیرند.

و بر همه‌ی جوانان و کسانی که توانایی حمل اسلحه را دارند، آموزش‌های علمی و نظامی و آمادگی جسمی و معنوی، واجبی حیاتی و سرنوشت‌ساز است.

م. هومر روو، واملر روو : «در آیهٔ شریفهٔ ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ واژهٔ

«قُوَّة» به صورت نکره و عام آمده و به نوعی نیروی خاص محدود نشده، و سپس از میان منابع گوناگون نیرو فقط نوعی از آنها یعنی «اسب‌های جنگی» مورد اشاره قرار گرفته است. بی تردید دایرهٔ فراگیری معنای نیرو هرچیزی را که در جنگ با دشمن به کار مسلمانان بیاید، شمار پیکارها و انواع گوناگون ابزارهای جنگی در هر زمان و مکانی را دربر می‌گیرد، اما آیا نیروی مورد نظر که مسلمانان برای نبرد با دشمن و دفع شر وی به تهیهٔ آن موظف و مأمور شده‌اند، منحصر به ساز و برگ جنگی است، و آیا مراد از نیرو فقط نیروی نظامی است؟ آنچه که من از معنای قوت و کاربردهای آن می‌فهمم عبارت است از: توانایی عملی کردن خواست‌ها فارغ از خوشایند و بدآیند دیگران. ماهیت خواسته‌ها هم فرق می‌کند: گاه هدف دفع بیگانگان است، گاه دورکردن آنگاه، گاه نابودسازی آنها، گاه تسلط یافتن بر آنان و گاه وادارکردن شان به پرداخت چیزی است. نیرو هم براساس معنای خود این واژه یعنی: توانایی عملی کردن هدف، تعریف می‌شود: گاه نیرومندشدن از طریق تجهیز نظامیان، آموزش فنون جنگی به آنان و تربیت آنها براساس آموزه‌های دینی جهاد گرایانه و تقویت روحیهٔ شهادت

^۱ - تفسیر زمخشری، ۲/ ۲۳۲ - تفسیر قرطبی، ۸/ ۳۵ تا ۳۸ - تفسیر آلوسی، ۲۶/ ۱۰ و تفسیر المنار، ۶۱/ ۱۰.



طلبی آنها صورت می گیرد، گاه با فرماندهی افراد با کفایت و برآوردن نیازهای ارتش مانند خوراک، پوشاک و سنگر و دیگر لوازم جنگی، گاه از طریق خودکفایی تولیدی و اقتصادی حکومت صورت می گیرد، و بالأخره گاه از طریق توسعه علم و دانش و پرورش افراد کارشناس در تمامی زمینه ها مانند کشاورزی و صنعت با تمامی شاخه های آنها. تمامی موارد یادشده به تناسب نیازهای زمان و مکان تغییر می کنند، جز تربیت افراد براساس ارزش های ایمانی که ضرورتی فرا زمانی و فرا مکانی است.

[ناگفته نماند که] نیرو بر دو گونه است: نیروی مادی و نیروی معنوی.

نیروی معنوی، ایمان به الله و کار نیکوست؛ چنان که الله متعال می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلَّكُمْ عَلَىٰ يَجْرَةِ تُجَيِّكُمْ مِّنْ عَذَابِ إِلِيمِ ۚ ۱۰ تَوَمِّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ۱۱﴾ [الصف: ۱۰، ۱۱] «ای مؤمنان! آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذابی دردناک نجات می دهد؟ به الله و پیامبرش ایمان بیاورید و در راه الله با مال ها و جان هایتان جهاد کنید. این، برای شما بهتر است؛ اگر بدانید».

و افزایش نیروی مادی، همان آمادگی رزمی و نیروی نظامی ست. امروزه مسلمانان علاوه بر این که در زمینه ی نظامی از دشمنان خویش عقب افتاده اند، در زمینه ی دین و ایمان نیز غافل و بی توجه شده اند؛ از این رو به جای پیکار با کافران، با یک دیگر در جنگ و ستیزند. الله متعال خود رحم کند و ما را از این نابسامانی ها نجات دهد.

پیکار با کافران، واجبی شرعی ست که مانند سایر واجبات، به قدرت و توانایی انسان بستگی دارد. ناگفته پیداست که امروزه امت اسلامی در ناتوانی معنوی و مادی به سر می برد و چون توانایی پیکار ندارد، باید برای انجام این واجب شرعی، در پی افزایش توان مادی و معنوی خود باشد؛ زیرا واجبات شرعی به استطاعت و توانایی افراد بستگی دارد؛ همان گونه که الله متعال می فرماید: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ۱۶] «تا می توانید، تقوای الله پیشه کنید».^۱

هم ادس از یی رو ک و رورت دنی ست: مهیا کردن نیرو - به معنای یاد شده - برای امت اسلامی از آنجا که بدان امر شده است، یکی از وظایف دینی است، صیغه امر هم قاعدتاً

^۱ - شرح ریاض الصالحین: (۴/۴۴۳).



الزام و وجوب را می‌رساند، مگر در صورت وجود قرینه ای بازدارنده که البته در امر به تهیة نیرو و ابزار جنگی، هیچ قرینة صارفه ای وجود ندارد و لذا حکم مسئله به صورت واجب باقی می‌ماند: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ تمامی امت اسلامی و نماینده یا مقامی که اجرای این امر از سوی امت به وی واگذار شده است، مخاطب فرمان موجود در این آیه هستند. مقصود امت از انتخاب خلیفه یا حاکم اسلامی، این است که در مقام نایب مسلمانان، وظایف شرعی مختص به کل جامعه اسلامی و از جمله تهیة نیروی لازم برای جهاد را با استفاده از قدرت ملت اجرا کند و خلیفه یا ولی امر مسلمین اجازه کوتاهی در انجام این وظیفه را ندارد و در صورت کم کاری بر عموم افراد ملت به ویژه بر نخبگان جامعه لازم است که اقدامات لازم در جهت تجهیز ارتش اسلام را به عمل آورند. گاه فراگیری علوم مختلف دنیوی هم جزء ضروریات تدارک نیرو قرار می‌گیرد که در این صورت کسب این علوم با توجه به قاعده «شرط تحقق یک کار واجب، خودش هم واجب است»، جنبه واجب کفایی پیدا می‌کند.

تبیات و ورزش، نیاز و اهمیت اداری و تربیت ارتش کار آزموده

بخشی از تدارک نیروست، لذا آموزش نظامیان مسلمان و آماده سازی ایمانی آنها براساس باورهای اسلامی، آماده سازی مادی آنها با تعلیم مهارت های به کارگیری انواع مختلف سلاح و فنون نظامی به آنها و نیز شرکت دادن سربازان در مانورهای متناوب به منظور حفظ نشاط آنها و جلوگیری از فراموش شدن آموخته های پیشین همه و همه از ضروریات داشتن یک ارتش فعال اسلامی می باشند که باید مورد توجه قرار گیرند، از پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - حدیثی نقل شده که آن را به عنوان پشتوانه دینی گفته هایم ذکر می کنم، در سخنان پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - آمده است که «مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا». او «فَقَدْ عَصَى». «هرکس فن تیراندازی را فرا گیرد، سپس آن را ترک نماید از ما نیست» یا فرمود: «مرتکب گناه شده است».

نیروی مسلح از ادب و دیه و دکه و دمن رب و راسا و ن: چنانکه ملاحظه

می شود الله متعال ما را در این آیه شریفه: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ

^۱ - روایت از مسلم، و نیز از سیوطی در الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر، ۵۳۹/۲، حدیث شماره ۸۸۶۲.



الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ [الأنفال: ۶۰]. به جمع آوری نیرو به منظور هراس افکنی در قلب دشمنان الله و دشمنان ما امر فرموده است، یعنی نیرویی که امت اسلامی تدارک می بیند باید دشمن را مرعوب سازد و این محقق نخواهد شد، مگر در صورتی که توان مسلمانان چنان از توان کفار بیشتر و برتر باشد که جرأت تعرض به مسلمانان و حکومت اسلامی را از آنان سلب کند و آنان را از امکان کسب پیروزی در صورت حمله مایوس و نومید سازد و در نتیجه شرشان را از مسلمین باز دارند. آماده سازی این نیروی هراس افکن علیه دشمنان امری است ضروری، و سستی و کم کاری برنمی دارد، چرا که دل خوش داشتن به حقانیت خود و بطلان حریف، برای کسب پیروزی کفایت نمی کند و حق یقیناً باید قدرت و توانی داشته باشد که آن را در کنف حمایت بگیرد و باطل گرایان را به وحشت افکنده و اندیشه تعرض به حکومت اسلامی را از سرشان بیرون کند.^۹

روایتی که در صورتی بیسوی بن داری هم دهلی است: [همانگونه که خواندیم] الله سبحانه خطاب به پیامبر اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - و یارانش می فرماید: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ۶۰]. شیخ علوان می گوید: این آیه قبل از جنگ بدر بر پیامبر الله - صلی الله علیه وآله وسلم - نازل شد و شان نزول آن در رابطه با این غزوه می باشد، اما می دانیم که بعضی از آیات قرآن غیر از آنکه به واقعه خاصی دلالت دارد از لحاظ مفهوم شامل و فراگیر است و بر شرائط دیگر نیز تعمیم داده می شود.

در این جنگ ابزار و وسائل جنگی مسلمانان خصوصاً اسب های آن ها بسیار کم بود و برای همین در آیه به فراهم نمودن اسب اشاره شده است، اما در مجموع دلالت بر فراهم کردن ابزار و ادوات جنگی دارد.

همچنین می فرماید: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر:

۹]. «ای محمد، بگو: آیا دانایان و نادانان برابرند؟»

^۹ - سنت الهی در پیکار میان حق و باطل. مؤلف: دکتر عبدالکریم زیدان. ترجمه: جلیل بهرامی نیا، ص: ۴۹.



عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - می گوید: «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمْ السَّبَاحَةَ وَالرَّمَايَةَ، (و مروه‌م أن يشبوا علي الخيل وثباً)». ^۱ «به فرزندان‌تان تیراندازی و شنا یاد بدهید و به آنان پیام‌زید که چگونه بر اسب بپرند».

همچنین پیامبر گرامی ما فرمودند: «اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغَنَّاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ». «قدر ۵ نعمت را پیش از ۵ حادثه بدانید: جوانی قبل از پیری، سلامت پیش از مرض، و ثروت پیش از فقر، آسایش و فراغت قبل از سرشلوغی و مشکلات متعدد و حیات پیش از مرگ». (روایت حاکم و بیهقی)

و فرمودند: «وارموا وارکبوا، وإن ترموا أحب إلیَّ من أن ترکبوا». «تیراندازی و اسب سواری کنید، البته من ترجیح می‌دهم تیراندازی کنید تا سوارکاری». (روایت ترمذی و نسائی).

«طبرانی» و «حاکم» روایت می‌کنند که پیامبر الله - صلی الله علیه وآله وسلم - فرمود: «کل شیء لیس من ذکر الله عز و جل فهو لهو أو سهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بین الغرضین وتادیبه فرسه وملاعبته أهله وتعلیم السباحة». «هر آنچه در آن ذکر و یاد الله تعالی نباشد سرگرمی غافل‌کننده و بیهوده و باطل است مگر چهار مورد: تیراندازی، تربیت اسب، شنا، و بازی و شوخی با اهل و عیال».

و در روایتی از ابن هشام و ابن اسحاق آمده است که فرمود: «رحم الله امرءاً أراهم من نفسه قوة». «الله تعالی رحم کند به کسی که نیرو و توان خود را به آنان (دشمنان) نشان دهد». (مقصود آنحضرت قدرت‌نمایی است در برابر دشمنان).

«بخاری» و «مسلم» روایت می‌کنند که هنگامی که حبشی‌ها در محوط مسجد با نیزه هایشان بازی می‌کردند و نمایش می‌دادند پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - به آنان گفت: «دُونَكُمْ يَا بَنِي أُرْفَدَةَ» (لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً) ای فرزندان «ارفده» بازی کنید تا یهودیان بدانند دین ما دارای فراخی و گشایش است. (به پیروان خود مجال بازی و تفریح می‌دهد)

^۱ - کنز العمال: (۴۵۳۴۲).



همچنین آنحضرت - صلی الله علیه وآله وسلم - فرمودند: «مؤمن قوی نزد الله تعالی از مؤمن ضعیف محبوب تر است و در هر کدام خیری است. بر آنچه که به تو نفع می رساند حریص باش، از الله یاری بخواه، اگر مشکلی برایت پیش آمد ناامید نشو و نگو اگر فلان کار را می کردم، اینچنین و آنچنان می شد، بگو الله مقدر فرمود و بدانید که «اگر» درگاه ورود شیطان است». (روایت مسلم)

شایسته است که مربیان و والدین محترم این دستورها را اجرا کنند تا توان فکری، جسمی و عقلی فرزندان خود را بالا برند و اوقات فراغت این عزیزان را با برنامه های سودمندی پر کنند تا خیر دین و دنیا نصیب آنان شود، به دام سرگردانی و انحراف و گمراهی نیفتند، بتوانند در آینده نسل پیشتاز اسلامی را ایجاد کنند و سربازانی چابک و دعوت کنندگانی توانمند برای اسلام باشند.^۶

دیه های ازه ه: ﴿وَوَلَّوْاْ مَا آتَيْتُمْ بِقُرْبَانٍ مِنْ دُونِهَا وَمِنْ دُونِهَا مَا آتَيْتُمْ بِقُرْبَانٍ مِنْ دُونِهَا﴾
لِلّٰهِ وَوَلَّوْاْ مَا آتَيْتُمْ بِقُرْبَانٍ مِنْ دُونِهَا: از مسلمانان خواسته شده است علاوه بر اینکه از اسباب استفاده نمایند بر الله نیز توکل کنند.^۲

بنابراین، امت اسلامی باید به این نتیجه برسند که استفاده از اسباب برای رسیدن به قدرت و حکومت امری است ناگزیر؛ زیرا الله برحسب سنت تخلف ناپذیر خویش چنین مقرر داشته است و رحمت و مهربانیهای الله این است که از مسلمانان نخواسته است که اسبابی که از حد توان آنها بیشتر است، تدارک ببینند و از آنها نخواسته است که با چنان ساز و برگی خود را آماده نمایند که با ساز و برگ دشمن برابری نماید.

[اگر به آیهی فوق دقت کرده باشید]، گویا الله متعال به مسلمانان می گوید: «آنچه در نهایت توان شماست، انجام دهید و تا آن جا که در توان شماست، نیرو جمع کنید گرچه کمتر از امکانات دشمن باشد.»

استطاعت یعنی آخرین حد مطلوبی که در توان انسان است و بالاتر از توانایی او را، الله به عهده گرفته و با امکانات بی شمار خود در مقابل دشمن می ایستد؛ چون انجام امور تا آخرین

^۱ - کیف نربی أولادنا؟!، ص: ۵۳.

^۲ - التمكن لامة الاسلاميه، ص ۲۵۴.



حد توانایی، دلیل اخلاص است و اخلاص از شرایطی است که کمک و مدد الهی را در پی دارد.^۱

این فریاد که امت اسلامی می‌بایست از مرحله ضعف و پوشالی بودن به مرحله قدرت ساختن بیرون بیایند و خیالات و آرزوها را کنار نهند و برای استفاده از همه اسبابی که آنها را برای اقامه و تشکیل دولت اسلام و ساختن تمدنی که انسان را به پروردگار جهانیان می‌رساند به پاخیزند، ندا و فریادی است که متوجه تمام قشرهای جامعه اسلامی می‌گردد.

امت اسلامی باید درصدد عملی نمودن سنتهای الهی که در جهان هستی پراکنده هستند و یا در قرآن کریم ذکر شده‌اند، بر آیند تا در پرتو نور الهی در راه بیداری گام بردارد.

پیامبر الله از زمان بعثت تا آخرین لحظه‌های زندگی خویش از سنتهای الهی استفاده کرد و در هیچ یک از آنها کوتاهی نورزید. ایشان در تغییر دادن آئین و اخلاق انسانها، از سنتهای الهی استفاده نمود و از سنت تدافع در برابر باطل بهره گرفت و در ساختن گروه و بعد از آن حکومت از سنت تدریجی دعوت بهره گرفت و سنت گرفتارشدن به مشکلات و آزمایشها را مورد توجه داشت و ایشان تا آخرین توان خود از اسبابی که منجر به تشکیل و قدرت می‌گردید، استفاده نمود. هجرت مسلمانان در دو مرحله به حبشه و سفر پیامبر اکرم ﷺ به طائف و عرضه نمودن دعوت به قبائل؛ سپس هجرت پیامبر اکرم ﷺ به مدینه، عواملی بودند که پیامبر از آن استفاده نمود و با تشکیل حکومت در مدینه و پاسداری آن و ادامه یافتن راه او از جانب اصحاب و یارانش و با آگاهی و بینش و تعامل با سنتها تمدنی ساختند که تاریخ بشری تا به امروز نظیر آن را ندیده است. حرکت پیامبر اکرم ﷺ در تربیت امت و تشکیل دولت اسلامی چراغی است فرا راه کسانی که درصدد دستیابی به هدایتند و سنتی است که شایسته آن است که در این دریاهاى خروشان و برنامه‌های متضاد و تاریکیهای وحشتناک، الگو قرار داده شود و اجرا نمودن این امر برای کسانی که امداد الهی پشتیبان اوست، آسان است.^۲

۲۸۵۳ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ الْمُقْبَرِيِّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ

^۱-الاسلام فی خندق، مصطفی محمود، ص ۶۴.

^۲-السيرة النبوية، صلابی.



الثَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ احْتَسَبَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ ، فَإِنَّ شَبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْتَهُ وَبَوَّلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

معنی کلمات:

- **شَبَع:** سیر شدن.
- **رِيَّة:** سیراب شدن.
- **روث:** فضولات حیوانات.

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - روایت می کند که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هرکس که اسبی را در راه الله (برای جهاد) با ایمان به الله و تصدیق وعده هایش، نگهداری کند، روز قیامت، خوردن و نوشیدن و ادرار و مدفوع آن اسب، در تراویز اعمالش قرار خواهد گرفت».

توضیح: امام شاه ولی الله دهلوی در «حجة الله البالغة» می نویسد: این از آنجاست که او در علف دادن و آب دادن و نظافت آن از مدفوع و ادرار زحمت می کشد، پس این عملکرد او به صورت آنچه در آن زحمت کشیده متصور می شود، هریکی از این ها در روز قیامت با صورت و هیأت خود ظاهر می گردد.

فوائد حدیث:

(۱) طوری که امام عینی می گوید: مراد از وزن فضلات، وزن ثواب فضلات است، نه خود آن ها.

(۲) و در طبقات ابن سعد آمده است: «آن کسی که به اسب خدمت می کند، مانند کسی است که دستش به صدقه دادن دراز است، و شاش و سرگین اسب در روز قیامت مانند بوی مشک است»، و شخصی به دیدن تمیم داری رفت، دید که برای اسپش جو در آب نم کرده و برایش می دهد، و اهل خانواده اش در نزدش نشسته اند، آن شخص برایش گفت: نمی شد که این ها عوض تو این کار را می کردند؟ گفت: می کردند، ولی از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمودند: «هیچ مسلمانی نیست که جو اسب خود را نم کند، و برایش بخوراند، مگر اینکه الله به هر دانه از آن جوها برایش یک ثواب می دهد»، و احادیث دیگری نیز به همین معنی آمده است.



۳) چون در این زمان در جهاد از اسب کمتر استفاده می‌شود، و چیزهای مؤثرتر دیگری مانند: موتر (ماشین) و غیره جای اسب را گرفته است، لذا اگر کسی وسیله از وسائل جهاد امروزی را غرض جهاد فی سبیل الله آمده می‌کند، الله همانطوری که از نگهداری اسب برای صاحبش ثواب می‌دهد، امید است که از آماده کردن این وسائل نیز برای صاحبش ثواب بدهد.

۴) انسان از نیت صادقانه خود - ولو آنکه موفق به عمل نمودن به آن نشده باشد - ثواب می‌برد

۵) برای افاده مطلوب می‌توان از مثال زدن استفاده نمود.^۱

۴۶ - باب اسم الفرس والجمال

باب: اسم اسب والاغ (مرکب)

۲۸۵۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَخَلَّفَ أَبُو قَتَادَةَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرَمُونَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرَمٍ ، فَأَرَا جِمَارًا وَحَشِيًّا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ، فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَأَى أَبُو قَتَادَةَ ، فَركَبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْجَرَادَةُ ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَنَاطِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا ، فَتَنَاطَلُوهُ فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ ، ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوا ، فَتَنَدَّمُوا فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ قَالَ « هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ » . قَالَ مَعَنَا رَجُلُهُ ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَكَلَهَا .

ترجمه: از عبدالله بن ابی قتاده روایت است که پدر وی گفت: وی در غزه حدیبه با پیامبر (صلی الله علیه وسلم) روانه شد، سپس با برخی از یاران خویش از آن حضرت عقب افتاد. یاران وی در احرام بودند و او بدون احرام بود. آنها گوره خری دیدند قبل از آنکه ابوقتاده آن را ببیند و از دیدن آن چیزی نگفتند تا آن که ابوقتاده آن را دید وی بر اسب خود - که آن را جراده می‌گفتند - سوار شد و از یاران خویش خواست که تازیانه اش را بدو بدهند، آنها ندادند. خودش تازیانه را گرفت و بر گوره خر حمله کرد و آن را پی زد، سپس از گوشت آن خورد و دیگران هم خوردند و روانه شدند و چون آن حضرت را دریافتند ماجرا را بیان کردند. رسول الله (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «آیا چیزی از آن نزد شما باقی است؟».

^۱ - فیض الباری، د. هروی



ابو قتاده گفت پای وی نزد ما می باشد. پیامبر (صلی الله علیه وسلم) آن را گرفت و خورد.

توضیح در ختم باب. ان شاء الله

۲۸۵۵ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ عَبَّاسٍ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللَّحِيفُ .

ترجمه: سهل - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - در باغ ما اسبی داشت که آنرا، لُحِيف یا لُحِيف می گفتند.^۱

توضیح در ختم باب. ان شاء الله

۲۸۵۶ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاذٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ، فَقَالَ « يَا مُعَاذُ ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ » . قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ « فَإِنْ حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذَّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا » . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ « لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا » .

ترجمه: «معاذ بن جبل می گوید: پشت سر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - با هم بر الاغی که عفیر نام داشت سوار شده بودیم پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: ای معاذ! آیا می دانی حق الله بر بندگان چیست و پاداش بندگان پیش الله کدام است؟ گفتیم: الله و پیامبر الله از همه داناترند، فرمود: حق الله بر بندگان آن است که او را پرستش کنند و برای او انبازی قرار ندهند، پاداش بندگان در نزد الله هم این است کسانی را که برای او شریک قرار نمی دهند عذاب ندهد، گفتیم: ای رسول الله! آیا این مژده را به مردم بدهم، پیامبر -

^۱ - در «فیض الباری» آمده است:

۱) آن اسب را از آن جهت (لحیف) می گفتند که دنبش بسیار دراز بود، تا جایی که گویا زمین را با دنب خود می پوشانید، و همچنین (لحیف) به حرف جیم نیز آمده است، و (لحیف) به معنی: تیز و سریع است، و (لحیف) در اصل تیری است که پیکان آن عریض باشد، و (لحیف) به خا، به دو معنی آمده است: زدن به شدت، و سنگی که سفید و نازک باشد.

۲) نامگذاری اسب نباید به نامی باشد که جنبه دینی داشته باشد، و یا به نام شخصیت و یا مقام اسلامی می باشد، و یا دلالت بر چیزی داشته باشد، که مخالف به احکام و مفاهیم اسلامی باشد.



صلی الله علیه وسلم - فرمود: خبر این مژده را به آنان مده چون با اتکا بر این مژده سست می شوند و از انجام کارهای خیر و مفید کوتاهی می نمایند»^۱.

توضیح در ختم باب. ان شاء الله

۲۸۵۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَحْمَتِ بْنِ شُعْبَةَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ فَرْعٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَاسْتَعَارَ الثَّيْبُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَدْنُوبٌ . فَقَالَ « مَا رَأَيْنَا مِنْ فَرْعٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا » .

ترجمه: انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: مردم مدینه (از ترس دشمن) دچار وحشت شدند. نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - اسب ما را که مندوب نام داشت، به عاریت گرفت. (تا از جریان، آگاه شود). انس می گوید: ما هیچ گونه وحشتی ندیدیم مگر اینکه این اسب، مانند دریا می خروشد.^۲

توضیح باب و احادیث مربوط به آن: (باب نام گذاری اسب و الاغ): یعنی مشروعیت و جواز نام گذاری اسب، الاغ و همچنین دیگر حیوانات سواری با نام هایی ویژه، غیر از نام هایی که برای جنس آنها به کار می رود (مثل «اسب» یا «لاغ» به عنوان اسم جنس).

نویسندگانی که در زمینه سیره نبوی کتاب نوشته اند، به ذکر نام اسب ها و دیگر مرکب های پیامبر صلی الله علیه وسلم توجه زیادی داشته اند.

^۱ - در «فیض الباری» آمده است:

(۱) معاذ بن جبل یکی از چهار نفری بود که تمام قرآن را در زمان حیات نبی کریم صلی الله علیه وسلم حفظ کرده بودند، و سه نفر دیگر عبارت بودند از: زید بن ثابت، ابی بن کعب، و ابو زید انصاری.

(۲) باقی حدیث این است که: و حق بندگان بر الله چیست؟ معاذ گفت: الله و رسولش بهتر می دانند، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «حق الله بر بندگان آن است که او را عبادت کنند، و برای وی شریکی قرار ندهند، و حق بندگان بر الله آن است که کسی را که برای وی شریک قرار نداده است، عذاب نکند».

(۳) چارپایان را می توان به نام های مناسب، نامگذاری نمود، و اگر حیوان قوی و قدرتمند باشد، روا است که دونفری بر آن سوار شوند.

^۲ - در فیض الباری نیز آمده است:

(۱) این اسب یعنی: مندوب در رفتارش بسیار بطیء و سست بود، ولی بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم او را سوار شدند، بسیار چابک و سریع شد، تا جایی که هیچ اسبی به او نمی رسید،

(۲) پیامبر صلی الله علیه وسلم از همگان شجاع تر و با اقدام تر بودند، زیرا به مجرد شنیدن آن آواز غیر طبیعی، از همه پیشتر خود راه به آن محل رساندند.



همچنین، احادیثی که در این باب وارد شده‌اند، نظر کسانی را تقویت می‌کند که نسب برخی از اسب‌های اصیل عربی را ذکر کرده‌اند، زیرا نام‌گذاری برای تمایز بین افراد یک جنس صورت می‌گیرد.

و بخاری در این باب چهار حدیث ذکر کرده است.

- حدیث ابوقتاده درباره شکار گورخر است که مباحث آن پیش‌تر در کتاب حج آمده است، و مقصود از نقل آن در اینجا، جمله‌ای است که در آن آمده: «پس او بر اسبی سوار شد که به آن جراده گفته می‌شد؛ و "جراده" با فتح جیم و تخفیف (ساده‌گویی) راء تلفظ می‌شود، و "الجراد" نام یک جنس است (یعنی نامی است که برای مجموعه‌ای از نوع خاص به کار می‌رود، مثل ملخ).

در کتاب سیره ابن هشام آمده است که نام اسب ابوقتاده خَزْوَه بوده است، (با فتح «ح» مهمله، سکون «ز» و پس از آن «واو»).

پس یا این اسب دو نام داشته، یا یکی از این دو نام تحریف‌شده است، ولی آنچه در صحیح بخاری آمده، همان است که قابل اعتماد است.

و درباره راوی حدیث، محمد بن ابی بکر که استاد بخاری است، منظور محمد بن ابی بکر مقدمی است.

و ابوعلی جیبانی گفته که در نسخه ابوزید مروزی، به اشتباه آمده: «محمد بن بکر»، که نادرست است.

- حدیث سهل بن سعد ساعدی: در این حدیث آمده است: «گفته شد اسبی بود که به آن لحیف می‌گفتند»، لحیف با "هَاء مهمله" (یعنی بدون نقطه، یعنی "ح") و به صورت تصغیر (کوچک شده) آمده است. ابن قرقول گفته: این واژه از ابن سراج به وزن "رغیف" ضبط شده است (یعنی تلفظ آن مشابه «رغیف» است).

من (ابن حجر) می‌گویم: دمیاطی این تلفظ را ترجیح داده و هروی نیز به‌طور قطعی آن را همین‌گونه دانسته و گفته: این اسب به این نام نام‌گذاری شده چون دم بلندی داشته، و "لحیف" از صیغه "فعلیل" به معنای "فاعل" است، یعنی گویا با دمش زمین را می‌پوشانده (لحاف وار می‌کشیده).

در روایت دیگری آمده است: «بعضی آن را لخیف» (با خاء معجمه یعنی خ نقطه‌دار) تلفظ کرده‌اند، و هر دو تلفظ را نقل کرده‌اند.



این روایت از عبدالمهیمن بن عباس بن سهل است، که برادر ابی بن عباس می‌باشد. در نقل ابن منده آمده است: «پیامبر (صلی الله علیه وسلم) نزد سعد بن سعد، پدر سهل، سه اسب داشت و من از پیامبر شنیدم که آن‌ها را چنین نام برد: لزاز (با کسر لام و دو زای اولی سبک تلفظ می‌شود)، الطرب (با فای معجمه، راء مکسوره و باء مفرده در آخر)، و اللخیف.» سبط ابن الجوزی نقل کرده که بخاری آن را به صورت کوچک‌شده و با خاء معجمه ثبت کرده است، و همین را نیز ابن سعد از واقدی نقل کرده که گفته: این اسب را ربیعۃ بن اُبی البراء مالک بن عامر عامری به پیامبر هدیه داد، و پدر او همان کسی است که به ملاعب الأُسْنۃ (کسی که با نیزه‌ها بازی می‌کرد) معروف بود. اما در نقل ابن اُبی خیشمه آمده است که فروه بن عمرو این اسب را به پیامبر هدیه داده است.

ابن اثیر در کتاب النهایۃ نقل کرده که در بعضی روایات‌ها به جای "حاء" از "جیم" استفاده شده (یعنی "الجیف")، و پیش از او نیز صاحب المغیث به این نکته اشاره کرده و گفته: اگر این روایت درست باشد، پس منظور از آن نوعی تیر پهن‌نوک است که به‌خاطر سرعتش چنین نامیده شده است.

ابن الجوزی هم نقل کرده که در بعضی روایات به جای "لام"، حرف نون آمده (یعنی «نحیف») که از ریشه نحافت (لاغری) است.

- حدیث معاذ بن جبل: در این حدیث آمده است: «از عمرو بن میمون روایت شده؛ او اودی است (با فتح همزه و سکون واو) و از بزرگان تابعین می‌باشد. در بخش‌هایی از اخبار جاهلیت خواهد آمد که او دوران جاهلیت را درک کرده است. و ابو اسحاق که از او روایت می‌کند، همان سبیبی است. تمام راویان این سند اهل کوفه هستند، جز صحابی.

در مورد ابوالأحوص (استاد یحیی بن آدم): من گمان می‌کردم که منظور سلام با تشدید لام، فرزند سلیم، است؛ و سخنان مزّی نیز این برداشت را تأیید می‌کند.

اما نسائی این حدیث را از طریق محمد بن عبدالله بن مبارک مخزومی، از یحیی بن آدم (استاد بخاری) چنین نقل کرده: «از عمار بن زُرّیق، از ابو اسحاق؛ اما بخاری آن را از یحیی بن آدم، از ابوالأحوص، از ابو اسحاق نقل کرده است.



و کنیه عمار بن زریق، ابوالأحوص است، پس این دو یکی هستند، ولی من ندیدم کسی به این نکته اشاره کند.

مسلم این حدیث را از ابوبکر بن ابی شیبہ و ابوداود از ہناد بن سَری نقل کرده‌اند؛ هر دو از ابوالأحوص از ابو اسحاق.

این ابوالأحوص همان سلام بن سلیم است، زیرا ابوبکر و ہناد او را درک کرده‌اند، ولی عمار را درک نکرده‌اند. و خدا داناتر است.

— گفته معاذ: «من پشت سر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) بر الاغی نشسته بودم که به آن عَفِیر می‌گفتند»؛ عَفِیر با «هَاءِ مہملہ» (حرف "ح" بی‌نقطہ) و حرف فاء آمدہ و کوچک شدہ است.

این واژه از "عَفَر" گرفته شدہ کہ بہ معنی رنگ خاک است، و احتمالاً بہ خاطر رنگش چنین نام‌گذاری شدہ، زیرا "عُفْرَة" بہ معنی سرخی آمیختہ با سفیدی است. این شکل، تصغیر "اعْثَر" است، همان‌طور کہ گفتہ می‌شود "سُوَید" برای تصغیر "أسود".

کسی کہ آن را با غین معجمہ (یعنی با «غ») نوشتہ، اشتباہ کردہ است.

و این غیر از الاغی است کہ بہ آن یَعْفور گفتہ می‌شود.

ابن عبدوس گمان کردہ کہ "عَفِیر" و "یَعْفور" یکی هستند، و این نظر را صاحب الہدی تأیید کردہ است، اما دمیاطی آن را رد کردہ و گفتہ: «عَفِیر» را مقوقس (فرماندار مصر) و «یَعْفور» را فروة بن عمرو ہدیہ داد — و برخی ہم این را برعکس گفتہ‌اند.

یَعْفور با سکون «هَاءِ مہملہ» و ضم فاء تلفظ می‌شود، و این نام نوزاد غزال است، و احتمالاً بہ دلیل سرعتش چنین نامیدہ شدہ است.

واقدی گفتہ: یَعْفور پس از بازگشت پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم از حجة الوداع تلف شد، و ہمین را نووی بہ نقل از ابن صلاح نقل کردہ است.

و گفتہ شدہ کہ هنگام وفات پیامبر، یَعْفور خود را بہ درون چاهی افکند و مرد؛

در آن روایت آمدہ: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم این الاغ را در خیبر بہ غنیمت گرفت.



الاغ با پیامبر صلی الله علیه وسلم حرف زد و گفت که قبلاً برای یک یهودی بوده و از نسل او ۶۰ الاغ به دنیا آمده‌اند که سوار پیامبران می‌شده‌اند و اکنون فقط من باقی مانده‌ام، و تو خاتم الانبیا هستی. پس پیامبر صلی الله علیه وسلم او را یغفور نامید.

پیامبر صلی الله علیه وسلم او را برای امور شخصی‌اش سوار می‌شد، و به سراغ افراد می‌فرستاد، و یغفور با سرش در خانه آنان را می‌کوبید، و مردم می‌فهمیدند که پیامبر او را فرستاده است.

پس از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم، به خانه ابوالهیثم بن تیهان رفت و خودش را درون چاه انداخت و در آنجا دفن شد.

ابن حبان گفته: این روایت اصلی ندارد و سند آن بی‌اعتبار است.

در حدیث آمده است: «که الله را عبادت کنید و چیزی را شریک او قرار ندهید»؛

در نسخه کشمیه‌نی آمده: «أَنْ تَعْبُدُوا» بدون ذکر مفعول.

عبارت «فیتکلو» با تشدید حرف "ت" آمده و در نسخه کشمیه‌نی با سکون "نون" آمده

که توضیح آن پیش‌تر در انتهای کتاب "علم" آمده است.

این حدیث از طریق انس بن مالک در کتاب «رقاق» نیز خواهد آمد ولی در آن، نامی از

الاغ نیامده.

و بخش پایانی آن را همان‌جا کامل‌تر توضیح خواهیم داد، ان شاء الله.

همچنین، در کتاب "علم" نیز حدیثی از انس آمده که مربوط به شهادت به لا إله إلا الله

است،

درحالی‌که حدیث معاذ در اینجا مربوط به حق الله بر بندگان است؛ پس در واقع دو حدیث

متفاوت هستند.

اما حمیدی و برخی دیگر اشتباه کرده‌اند و آن دو را یک حدیث دانسته‌اند.

در حالی‌که تنها شباهت آن‌ها این است که در هر دو، پیامبر فرمود: این مطلب را به مردم

نگو، تا مبادا به آن اتکا کنند و عمل را رها نمایند، ولی این شباهت دلیل بر یکی بودن دو

حدیث نیست.

در روایت مربوط به کتاب "علم" آمده که: معاذ این مطلب را هنگام مرگش از روی

ترس از گناه افشا کرد. اما در روایت فعلی، این موضوع ذکر نشده و الله داناتر است.



- حدیث انس درباره اسب ابوطلحه است که پیش تر در پایان کتاب "هبه" همراه با شرح آن ذکر شده و این حدیث به وضوح با عنوانی که اینجا (در این باب) آمده مطابقت دارد.

فوائد حدیث اول:

۱. جواز شکار برای غیر محرم در حال همراهی با محرمین: ابو قتاده محرم نبود، ولی دیگران محرم بودند. او شکار کرد و پیامبر صلی الله علیه وسلم هم از گوشت آن خورد؛ پس شکار غیر محرم برای محرمین هم مجاز است، اگر در شکار دخیل نباشند.
۲. حرمت شرکت محرم در شکار حتی به کمک دادن: ابو قتاده از همراهانش خواست شلاقش را بدهند، ولی آن‌ها امتناع کردند؛ این نشان می‌دهد که کمک به شکار در حال احرام ممنوع است.
۳. جواز خوردن گوشت شکار وحشی توسط محرم، در صورتی که خود شکار نکرده باشد: پیامبر صلی الله علیه وسلم از گوشت آن خورد، پس نشان می‌دهد اگر محرم در شکار نقشی نداشته باشد، خوردن آن گوشت جایز است.
۴. اثبات شکار حمار وحشی (گورخر) و حلال بودن گوشت آن: این حیوان توسط ابو قتاده شکار شد و پیامبر از گوشت آن خورد؛ بنابراین گوشت آن حلال است.
۵. حیوانات حلال گوشت وحشی مانند گورخر قابل شکار هستند و بین آن‌ها و حیوانات اهلی تفاوت وجود دارد.
۶. استفاده از اسب در شکار جایز است: ابو قتاده با فرس خود به نام الجراده به شکار رفت؛ پس استفاده از اسب برای شکار اشکالی ندارد.
۷. تقوای همراهان ابو قتاده: با اینکه ابو قتاده از آن‌ها خواست شلاقش را بدهند، ولی به خاطر اینکه خودشان محرم بودند و شکار برایشان حرام بود، امتناع کردند؛ این نشان‌دهنده رعایت کامل احکام حتی در موارد ظاهراً ساده است.
۸. پرهیز از شک و شبهه: بعد از خوردن گوشت، همراهان احساس ندامت کردند و وقتی به پیامبر رسیدند، ماجرا را پرسیدند؛ این نشانه‌ی ورع و پرهیزکاری صحابه است.
۹. پیامبر صلی الله علیه وسلم با خوردن گوشت، آرامش قلبی به آن‌ها داد و حکم شرعی را عملاً نشان داد.



فوائد حدیث دوم:

۱. تقدیر و احترام به اسب‌ها و حیوانات در اسلام: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) اسب‌هایی داشته‌اند که در نگهداری از آن‌ها دقت می‌کرده‌اند. این نشان‌دهنده‌ی اهمیت و احترام به حیوانات در دین اسلام است.
۲. جواز نگهداری حیوانات و اسب‌ها به عنوان اموال خصوصی: در این حدیث، پیامبر (صلی الله علیه وسلم) اسب‌هایی داشتند که در مزرعه یا باغ یکی از صحابه نگهداری می‌شد. این به جواز نگهداری حیوانات به عنوان اموال شخصی اشاره دارد.
۳. اختلاف در نام‌گذاری: این حدیث به اختلاف نام فرس پیامبر (صلی الله علیه وسلم) اشاره دارد. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تنوع در نقل‌ها و تفاوت‌های زبانی باشد که در بعضی از احادیث ممکن است وجود داشته باشد. در اینجا یکی از صحابه نام «اللَّحِيفُ» و دیگری «اللَّحِيفُ» را ذکر کرده است.
۴. دقت در نام‌گذاری و ثبت اسامی: این حدیث تأکید بر دقت در ثبت اسامی حیوانات و اشیاء دارد که در دوران پیامبر (صلی الله علیه وسلم) نیز این دقت در نقل‌ها وجود داشته است.
۵. نگهداری از حیوانات به عنوان مسئولیت: نگهداری اسب توسط پیامبر (صلی الله علیه وسلم) در باغ یکی از صحابه نشان‌دهنده‌ی مسئولیت در مراقبت از حیوانات است. مسلمانان باید در رعایت حقوق حیوانات دقت داشته باشند.
۶. احترام به تنوع و اختلافات در نقل‌ها: در این حدیث، با وجود اختلاف در نام‌گذاری فرس پیامبر صلی الله علیه وسلم، هیچ‌گونه تعارضی وجود ندارد. این نشان می‌دهد که در اسلام باید نسبت به اختلافات در نقل‌ها احترام گذاشت و با دیدی باز به این موارد نگاه کرد.
۷. یادآوری نام‌ها و تاریخ‌ها به نسل‌های بعدی: حفظ و انتقال اسامی و وقایع تاریخی، به خصوص در مورد شخصیت‌های بزرگی مانند پیامبر (صلی الله علیه وسلم)، موجب حفظ تاریخ و فرهنگ می‌شود. در این حدیث نیز نام فرس پیامبر به نسل‌های بعدی منتقل شده است.



فوائد حدیث سوم:

۱. حق الله بر بندگان: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) در این حدیث به معاذ (رضی الله عنه) آموزش می‌دهند که حق الله بر بندگان این است که تنها او را بپرستند و هیچ چیز را شریک او ندانند. این نکته به اهمیت توحید در اسلام اشاره دارد و نشان می‌دهد که عبادت الله باید بدون شرک و همراه با اخلاص باشد.

۲. حق بندگان بر الله: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) همچنین توضیح می‌دهند که حق بندگان بر الله این است که الله کسانی را که شرک نمی‌ورزند، عذاب نکند. این به رحمت و بخشش الله اشاره دارد که نسبت به بندگان خود لطف می‌کند و آن‌ها را از عذاب نجات می‌دهد.

۳. اهمیت نهی از اتکاء به بشارت بی‌دلیل: در انتهای حدیث، وقتی معاذ پیشنهاد می‌دهد که این خبر خوش را به مردم بگوید، پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به او می‌فرمایند: «لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَكَلَّبُوا»، یعنی «به مردم بشارت نده، مبادا که به آن اتکا کنند». این نکته به این معناست که بشارت‌ها نباید باعث تسلیم و عدم تلاش در اعمال شوند. این حکم نشان می‌دهد که افراد نباید به رحمت و وعده‌های الله تکیه کنند و باید در مسیر عمل و عبادت همیشه کوشش و تلاش کنند.

۴. اجتناب از خودکفایی و تسلیم شدن به وعده‌های بی‌چون و چرا: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به معاذ (رضی الله عنه) می‌فرمایند که بشارت دادن به مردم در این زمینه می‌تواند باعث شود که آن‌ها اتکاء به وعده‌های الهی پیدا کنند و از عمل و تلاش خود غافل شوند. بنابراین، در دین اسلام همواره تأکید بر موازنه بین امید به رحمت الله و تلاش در عمل است.

۵. آگاهی از حقوق الله و بندگان: این حدیث به مسلمانان یادآوری می‌کند که درک صحیح از حقوق الله و حقوق بندگان یکی از اصول اساسی دین است. پرستش الله بدون شرک و درک رحمت و بخشش الله از مهم‌ترین مفاهیم است که باید همیشه در ذهن مسلمانان باشد.

۶. تذکر به امانت‌داری در امر دینی: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) در این حدیث به معاذ بن جبل می‌آموزند که در انتقال پیام‌های دینی باید دقت داشت و نباید به مردم خبر



خوشی بدهی که ممکن است باعث اتکاء و بی عملی شود. این مسئله به امانت‌داری در مسائل دینی اشاره دارد که باید از هر گونه سهل‌انگاری در اعلام اخبار دینی خودداری کرد.

فوائد حدیث چهارم:

۱. اعتماد به نفس و اراده پیامبر (صلی الله علیه وسلم): در این حدیث مشاهده می‌شود که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) با اعتمادی راسخ و بدون ترس به موقعیت‌های سخت و اضطراب‌آور واکنش نشان می‌دهند. پیامبر با گفتن جمله "وَإِنْ وَجَدْنَا بُخْرًا" به نوعی به مسلمانان نشان می‌دهند که نباید از چالش‌ها و سختی‌ها بترسند، بلکه باید با اطمینان و شجاعت با آن‌ها مواجه شوند.

۲. استفاده از امکانات موجود برای رفع مشکلات: هنگامی که در مدینه مشکلی به وجود آمد، پیامبر (صلی الله علیه وسلم) برای رفع این مشکل و کاهش اضطراب، از اسب "مندوب" استفاده کردند. این اقدام نشان می‌دهد که در اسلام به استفاده از منابع موجود برای حل مشکلات و رسیدگی به امور ضروری تأکید می‌شود.

۳. تشویق به آرامش در بحران‌ها: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) در این حدیث بر این نکته تأکید می‌کنند که نباید به هر حادثه‌ای به سرعت واکنش‌های هیجانی نشان داد. بلکه باید با آرامش و تفکر در شرایط بحرانی برخورد کرد و از شایعات و نگرانی‌های بی‌اساس پرهیز کرد.

۴. مفهوم «لبحراً» در این حدیث: کلمه "لبحراً" به معنای نیروی عظیم است که نشان می‌دهد پیامبر (صلی الله علیه وسلم) با این جمله به مسلمانان می‌گویند که در مواجهه با بحران‌ها، هیچ‌گونه ترس و اضطرابی لازم نیست و باید با اعتماد به نفس کامل به پیش رفت.

۵. نشان دادن روحیه رهبری پیامبر (صلی الله علیه وسلم): پیامبر (صلی الله علیه وسلم) در مواجهه با بحران‌ها همیشه در پی ارشاد و هدایت مردم هستند. در این حدیث، ایشان به مسلمین نشان می‌دهند که در مواقع اضطراب و ترس، باید به هم اعتماد کنیم و به جای وحشت، از تجربه و دانش خود برای حل مشکل بهره بگیریم.

۶. این حدیث به مسلمانان می‌آموزد که در شرایط بحرانی باید با اعتماد به نفس، آرامش و استفاده از منابع موجود به حل مشکلات بپردازند. همچنین پیامبر (صلی الله علیه وسلم)



وسلم) با نشان دادن رفتاری مثبت در برابر فزع و اضطراب، بر اهمیت رهبری آگاهانه و کاهش استرس تأکید می‌کنند.

۴۷ - باب مَا يَذْكُرُ مِنْ شَوْمِ الْفَرَسِ

باب: آنچه درخصوص شومی اسب گفته شده

۲۸۵۸ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « إِنَّمَا الشَّوْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالِدَّارِ » .

معنی کلمات:

- الشَّوْمُ: بدیمنی، نحوست.

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: شنیدم که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «بدیمنی در سه چیز وجود دارد: اسب و زن و خانه».

توضیح: این حدیث شریف ما را ارشاد می‌فرماید که نباید تابع خرافات باشیم، از روی توهم و خیال چیزی را صاحب برکت و چیز دیگری را بدیمن و بدشگون دانست، چرا که همه مسائل به خواست الله از روی نظم و روابط علت و معلول می‌باشد، هیچ چیز بدون علت مفید یا مضر نیست، مثلاً اسب با همه‌ی فوایدی که دارد هنگامی که تنبل و یا نافرمان باشد، جان را به خطر می‌اندازد، یا زن که بزرگترین نعمت و شریک زندگی است و ادامه‌ی حیات بدون او ممکن نیست وقتی که بد اخلاق و زبان‌دراز باشد، زندگی را آشفته می‌کند، یا منزل و مسکن که محل امن و آرامش است، وقتی تنگ و تار و مخروبه باشد، امنیت و آرامش را از انسان می‌گیرد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: اگر نحوستی وجود داشته باشد در این سه چیز است و باید این سه چیز مورد اهمیت قرار گیرند، منظورش این است که مردم نباید از چیزهای و همی بترسند و به خیال چیزی را بد یا خوب بدانند، بلکه باید منشاء حقیقی خوبی و بدی را بشناسند آنگاه به نحو احسن با موضوع روبه‌رو شوند و اسباب و مسببات را تشخیص دهند و الا بزرگترین نعمتها در شرایط نامساعد بدترین و منحوس‌ترین بلا است.



۲۸۵۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بَنٍ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «
إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ الْمَرَأَةُ وَالْفَرَسُ وَالْمَسْكَنُ» .

ترجمه: «سهل بن سعد ساعدی - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: اگر نحوست وجود داشته باشد فقط در این سه چیز است: زن و اسب و مسکن».

توضیح: تخطی فیه لب د هم فی بجنی سلت و از طری «تخت نش د سلت، قر رک لغ و اهل ربه فیه لب د می گفیند د و نب تبه آنبی نب وند، و معذب وند د مفعی کی سلت در یهن مرد جه لیت قتی کس یب رای که ربی رون می فیت گ ر لاند ای را می بی دکب مس مت رسلت رواز می کنند، ادامه می داد و آن را به رک می طلست، امه گر ب مس مت ی رواز می کد فیه لب د می گفیند یب رمی گشت گنه ی لاند ربه رواز در می آورند د بر یهنی جه ت رواز آن ق مل می ک رند د لاند دیه ی ولای می نه ی ند که قتی یی ج می ک رند، در روازیه حرکتش جف م رسلت را می گفیند، س فح» به هم می ر مژد می داند و آن را به رک می طلست د و یی ن می لای ه لیتن دک صوف یهن ففیت آیز و فیه یه یب ر آورد دوا ه ش د

امه آن ک به طرف ی ح رکت می ک رد به رح» می نه ی ند ربه لب د می گفیند د، ی جس ه قتی کس فی یی ن می ی ند از ادام ه ی سف ر هض رف می ش فی یه ک هری راکه آمه زک ر د ب وند دست علی ل می ک رند

بی هدی در شه ده ه یی لای من طلیهی ک رک رد که د لاصه اش لی نسل ت فیه ل لاند در دوران جه لیت در یهن قر ر هه قبه رت ب بود از ب رلی یی ن لاند فی می که می دولیتن برای که هری هتی زب یی روف یی ند فی یب مس دای ک لغ وه آه وسر را آم دن، ببی نب وند و علان هه ربه لب دنه نه فند، ی ون طرلش از مورد اول رواز ک ردن لاند می آم د

وی می گی د: در یهن ق می یی یب و دک ه گ ر ب لب مس وی می م می فیت بقی نفه لب بد، و گ ر ب رمی گشت نفه ل یی کب ود، هم لای ن گ رشت ری ربه رسن یی ن می ی فی فیه



فهل يد وک رجب هر سب ک می بی ذب فله فی ک می گفتند، و بی نسل ل ت م ط ن
م وارد ربه ط ل ک رد^۶

ب فله ی در بی ن ط ه سیده ای طولانی دارد ال در کتبش می گی دف رق ون و
ق وم ش، موی و ه م راهی ش ربه فله دگفتند:

﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ﴾ [ق راف: ۶۳۶]

اگ رک هر ه ی ب ک ش ن ل ش می آم د می گفتند ط ن از آن م ت، وی ون ک ه ی دی
و ا م ر نه د ش ی د ی بر آ ه ه وارد م ش د ب ه موی و ه م راهی ش ی بی ن می ش ف د «ق و
ص ل ح ی ن ه ا ی بی ن ی و ری ف د:

﴿قَالُوا أَطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ﴾ [م ل: ۷۴]

گفتند دت و و هر ک ب ت م ت ربه فله ی د می گی ی م» و رو ی بی فی ک ه در ق ر آن
ط ی ف ش آم د ب ه ل م ر ش ه ی بی ن و ف د:

﴿قَالُوا إِنَّا نَطَّيَّرُ بِكُمْ﴾ [س: ۶۱]

گفتند د: م ش م ربه فله ی دگفتند ط م»

ل ص خ ت م آ ه ط ن سل ت ک ب دی ن ح ر آ از س وی د و ش ه ی ب ک ف ر ون م ل م ی و
ل ه ج ت و س ی و ری ذ ب م ر ن ت ه ی الله در ن گ ی د ا ن ی ش ه ن ش د ب ود:

﴿أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [ق راف: ۶۳۶]

«ه ی ب ط ی د ک ب خ ت آ ه ط ش الله سل ت»

و ﴿طَّيَّرَكُم مَّعَكُمْ﴾ [س: ۶۱]

ش ف س ش م ب ه د و ت ه ن سل ت»

^۱ - نگاه کنید به جامع الأصول (۶۲۸/۷) و نیز شرح نووی بر صحیح مسلم (۲۱۸/۴) و فتح الباری (۲۱۳/۱۰)



لمات هه دېبجني يبه روزمه سقت هه وق ددهه حكيت هه يسي هرشفت آوري
 داني ب را ي به لب هگفت هه بل نتي يه قل وه گفتم نكلام هه د ولا ه دادنكه هري را
 كه د در آن بشد، دوي تن داني د، خي درس هف من سه زي بر د ستون دفه
 ن ميسه ني د، دشه ده ومفن د آن هه ركن هه دوي تن دني د، في رل مقي نيه ران لامي ر را
 كه د فپ وف د ومژد بيش تبه آهه دادش د دوي تن داني د و از آهه بفتن د»^۱
 بسي هري از مرد مور ر زه نش مهر يسي زد رطه لب دمي ظلف د به هه نسب م
 بر ديش كفت هه هه ولا هه ي درش مهرگ ذاري صن لي هه ي نش مهر را ح ذفك رفا د و
 بسي هري از مرد كش ور دودمه نني رص داي ب و وك لغ رطه لب دمي ش من د

- اهميت فال بد:

لامي ر ^{والله اعلم} رطه لب د را درش مهر «بچت» قرار داد كه هه من سحر و جه دوي تن، در
 ح هتي ك قوط لب نقيصه از درش رطهات مي كند، مي گي د: از لامي ر اللش ن د كه
 مي گفتم: «الْعِيَاةُ وَالطَّرْقُ وَالطَّيْرَةُ الْجَبَّتْ هه لبجني وه لسن ي زج زوسح ن د»^۲
 ق م ب ن طه ر ^{والله اعلم} نيه رطه تبخ هري «بچت» رطه سحر و جه دوي سري رك رد
 سلت^۳

سل ل افه لب برح ذر هته و آن رانه ي ك رد سلت از ق دال ب ن م عود ^{والله اعلم}
 رطهاتش دك هگفت: لامي ر الله ^{والله اعلم} رمود: «الطَّيْرَةُ شَرُّكَ الطَّيْرَةُ شَرُّكَ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ
 اللَّهَ يَذْهَبُهُ بِالتَّوَكُّلِ هه لب دش رك سلت سبه رلي ن ج لمه رلك رارك رد- و هه م ي مه
 كه هه به آن ديهر م ي ش م، امه الله بت وك ل آن ب رطه ر م ي ن هه د»^۴

ج لمه ي «و مهنه» درلي ن جه مح ذوف سلت متدي رش يني ن سلت: «وم هه لاه و
 ي عبه لطي ره ي عني به هه م ي مه لب د بجن ي م ي د، وفرت از آن لشت به لي ش

^۱ - منهاج السنه (۱۰/۱)

^۲ - سنن ابوداود، كتاب الطب (۲۲/۴)، شماره ي حديث (۳۹۰۷)

^۳ - صحيح بخاري، كتاب التفسير، سوره ي نساء، فتح الباري (۲۵۱/۸): دانشمندان در تفسير جبت نظر هاي ديگري نيز دارند.
 بنگريد به: فتح الباري (۲۵۲/۱۰)

^۴ - ابوداود (۲۲/۴) شماره ي حديث (۳۹۱۰)، ترمذي (۱۶۰/۴)، شماره ي حديث (۱۶۱۴) و گفته است حديث خوب و صحيحي
 است، لفظ حديث از ابوداود است.



را می‌بخشد، حذف ادامه‌ی ج لم به به دطر انقصه و قته به به در کثرت فی دسلت در گفته و ترم ذی آم دسلت که نهی نسخت از بنان مع و دسلت و حقیقتش^۶»

در جمله‌ی (و مه نه لاه و لکن الی فیه بلفظ ک ل) شل هر ایض نهی بهی ن م ضوع هست که برای هر کس بی ن امر ل شریعی د و دود ربه اللهس لهر د فیه لب ت وج هی نکف دینب تبه ل لب ری ش روی داد سل ت، م ل د ذن خ واه ش د

فیه لب د ربه هی ن دطر در ری فش رک ق رار داد که م ع د ب و فیه لب نه نس و د و نه می و فیه د، س ع نه سل ت که آن رشی ک الله ق رار داد بشرن د، ام هی ن قته به به آن یه الله در تی ه هی م فیه د تی هی نر مدرن مود سل ت، ه فیه ت دارد:

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾^۷
[فی ن: ۶۰۴]

اگر ال فی فیه بت و فیه دی لک سن میت و ل د آن رلر دارد جز دودش، وگر ب رایت و نه ک یخ واه دی لک سن میت و ل د م فیه ول او گ ردد»

بفیه هی ن الله سل ت که فی نه نی مس و د می و فیه د، هی ن د ه از هی م هی زی ن می د ل د بفیه ری فیه ی لفیه رسل ت لروازک رهش نه نس و د و فی نه نی می و فیه د

بل نهی م در ی فیه ر می گی فی د فیه لب هب بجن ی سل تبه هی زی شری فی هی فی ذی، گ ر لهن آن ربه که هب ی ر د، ش ل از سفری هض رفش ویه از ل ه ل ه قص د آن را ک ر د سل ت دود داری کف د، راش رک را در ل ش گ فیه هی ی بس ه ل هی در وادی ش رک ن ه د ، و از ک لب ر الله س ح نه دورش د وی زاری حبه، و درواز یت رس و سل ی به ی ر الله ربه روی دی ش گش و د سل تفه لب د از ج لم ه هی زه ی سل ت ک مش م یچن د وی م یشن و د وی فیه هی ن تی ت دت وه دسل ت:

﴿إِنَّكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعْبُدُ﴾ [فتح ه: ۵]

تلف هت و را می و بی م و نه ه از وک م ک می دوا می م»



و ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ٦٢٣]

»او رہا جس نے تیرا وقت و کھل لے کر«

و ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [موری: ۶۰]

بہر اوتو ک لک رد ہ م س وی دودشہ زم ی گ رد »

درستی هفلبش درآمیتش ویتوک لبه هر الله بلیسته میشود و دل وی مهن و
مقبتش ولس دم یگر دلا د و دود آمه جی ره هفلب و بجنی و قلع میش و دیکه از
هر طرف موی آن رلا د میشود و شیطه نکسی رلب موی اوس و موی ده دکه هی ن
و خبی ش بلر او درا رکنفد وی مبسی هر کس فی کتب هی نسه لب مکه ه لک بفر و فیتفد
و خیه و آدرت رانی بمتفد و وی مبسی هر فلرادی ک فیه لب به خیه ی آه نضرر و و نی ن
م سفد و آهه را از هپی هه ی فلر او انب یضری مس هت ه سلت ی مبسی هر هی دلی م
دفواد هی راکه هلس از دولا دش دن طبه ی قدد از ازدواج دتف و نه طبه
کلمه ای ک مشی دیه هی ای ک که در دوا به هشن هط ورک رد ، لای مهنش دلا د، و
دندر و دتف بی او و لرام و شک رد و فرصت نگی جی د را از او گفت طلا د، وی ه
بسی هه بزرگ گفتی رای دلی مک فیه لب هی هلس ی خلی ر دروم و را لای فیه و از بفر،
دود داری کرد و هرت دود را رهنمود دلا د

- فال بد بر صحت استوار نیست:

در حق دنف لب دلس هس دویتن دار دبلک متفه یعتن یپر وه م وگ من و قه
 □ردانی هی سل تک ه درقل م آدم یب وچ وود می طی د ازب اوهری ﷺ رقی تش د سل
 ک ه، ﷻ رم وود سل: «لاعدوی و لاطیره و لاهامة و لاصفر» (ده لپی مهری فله
 ب د، م خسر و صف رضت و وقی تن دارد ۶

طمان حثیٰ ثقیف اموری را کہ مرد دوران چہ لب تبہ وور ہفتین دف یک رد سل ل
آہگ مہن می کرف دی مہر عجب مشخ سلف مسکات می کنی د، ہم فی مکہ درشنہ دت

۱- صحیح بخاری کتاب الطب، باب لاصفر، فتح الباری، (۱۷۱/۱۰)، صحیح مسلم: (۴، ۱۷۴۳) شماره ی حدیث: (۲۲۲۰)



سر دل ه ام و به رلا دن دن د می رد اخف د، ولی نفرم ود: «الاهامة» فی فقه ده دی سلت
که ق ر ر ه ب دان مع دب وف دب بی نس ه نک ه سلتخ ولا ه ی شخ مرد و روح شیه
س ریبت بی ل میش وکک ه لارواز می کنف د

«لصف» فی زل ه رب ه ی ن سلت که ه «مرد دوران جه لیت نیب تب ه مه صف ربی ن
ب وف د ب ری لبه و ب وف د که ه مه صریقت مصرت لقا مری ن قی د را ردک رد، و ال هه
ثلث تک مصف رخی ز م فف د بی ر مه ه ه ی لالتغی ری درس و حیه فی ن س فف دن دارد، ه ی ن
طور روزه شیه ه ولح ده ه ی لب ه ف ق ی ن دان د مرد دوران جه لیت روزی هه شیه ه
را روزنح س می دلینف د و مه ش وال رب ه ی ژ ازدواج در آن رب ف ه لب د می گفینف د
قیضه رحمه الله دری لبه ر می گفینف د: لقا مری الله در مه ش والبه م ن ازدواج ک رد، و ی ه
کنسی دوشخ ستر از م ن ه ت؟^۲

مح م ب ن صفی گف تبی ب رای مهن دل ک ردک مبه مح م د- هن دور بن ش د-
گفت م: «همه مبی فی ری ن سلت که ه مرد دوران جه لیت می گفینف د: هرک سب ی رد وفن
ش ود از قی ر ش س ربی ر ون می تی د لوی د: اس ه ی رب ه ی ه ی زی ش ه ر دارد؟ گفت:
ی نه ش فی د اک ه مرد دوران جه لیت، مه صفر را م ن س می دلینف ب ه ه ی ن س م
لقا مری الله رحمه الله فرم ود: «لصف»^۳

کس فی یک مبرد ی روزه ده ه ب ی ن ه ی ن دب رای دوی ایق ه ی دوب ه
فرم ود ی الله در ه ص ف ق ذ ا ر ق و قه د سلت دل می کنف د:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ﴾ [م: ۶۱]

«مبه هس ر ش فی دی در روزی نح سبر ل ه ف مبه ه ی م»

و ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ﴾ [صلت: ۶۱]

به دش فی د وس ردی در ی ن د روزنح سبر ل ه ف مبه ه ی م» و می گفینف د: از لی ن تی ه
هه ی ق ر آن م و میش وکک ه دوی ن روزه ه ی نح س و به هرک وج ود دارد

^۱ - بخاری صفر را به یک بیماری در ناحیه ی شکم تفسیر کرده است. که دیدگاهی نیز در تفسیر این حدیث است.

^۲ - فتاوی و رسائل شیخ محمد بن ابراهیم (۱۶۷/۱)

^۳ - سنن ابو داود (۲۴/۴)



برای لمس خبیثی نگرو و رد افقهی آنه -ینه نکه آل می گفت هسلت - هی نکھی
سلتکه ری دادقه تمه روزه هی فته وک راکفیت الف فرمود :

﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [حق: ۴]

افتش م وشت روز آن ربار آنه هی رکر دایبف ری نک رنح سب ودن روزه
دطر آن سلت، سیه روزی نح سخصت؟

گربه حقیقت بگری می در میبوی مکّه همهی روزه میکنسن لاد، وی □ روزی
بهمی نونح سخصت، همی فی مکّه هی □ روزی هم دوشی م ندمیبش در وقع تمه
لحه ده ه وسقت ههی لسه فیبکرت سلت پرشخ هی بی م فیعت وجبّه هی و
فکی کی کبر او وارد می شود وشر پدی که دامن نی ن رامی گری رد □ سگر روزیبه
دطر حمله ای که در آن روز روی داد نح سلاله هتّه ممش ونبی ده همهی روزه ربه
سب م ح وادشگ یگ و نونح سش مرد، فی رلش م و روز در ه فرون می رنی دج برای
لی ه دح وادش امه لی ن ح وادش لی لستغی ری در آنن دارد، زهن و کهن وئی هی لبطی
ببب هی هنی مبه رکین دارد

- درمان فال بد:

مک نسل تکسبب ی د: لسه نگه هین میت ول دح سببجی راکه در درنی ش لدا
می شود، ففعکن د درج وایب دگفتشخ مرلمه نبی فی م میس هی ای را
بخ وردکه در درنی ش لدا می تی د مع هی بن حک م می گری مبه لدا مبر ^{والبی} وگفت مبه
فهلبد مه قی د دای م فرمود: «ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ، فَلَا يَصُدَّنْكُمْ» آن
هی زی سلتکه هم مک نسل تیکی ازش مه آن را در دوجیب ده، امه بی دمی غش مش ود(۶)

هم لقی ن درس نبل وداود انبی د ن دلش دکه می ول ال ^{والبی} وگفت مبه
ببود و فی همی مکّه رگ زاری راکه رهم ش رامی لوی د، گکر از آن دوش
می آم د، دوش حل می ش د وی ن دوش حلوی و درمی دری هراشن هین می ش د، وگر
نم ش رن می لرن هی دن لرن ب بودن آن دری هراشن هین بود وی ون وارد ریتی می



شدند. آن رومیته را می‌پاییدی، گرامر مورد لیلان دش و قطع مبحث دبلراز دش حل می و
دورن دی می‌کرب و نه ای که بتهر آن درسی می‌ش لاه پود، و گرنه آن ران می
لیلان بی د، بتهرک راه تنفی ز درص ویت شن می‌هن می‌شد»^۶

امه درم نه لی فله لب دینه نک هلقا مبر ^{وَاللّٰهُ} وَاَلَيْسَ هَذَا مِنْ مَّوَدِّكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ هَكَذَا رَأَىٰ لَكَ ه
دادنک ره یخص ی مگفت هل م م رله زن دارد بهی هری از الله و تک لب ر اولی شپ ری م،
و آنک نیکه دپر دی قه هه آم دب ی م: «اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ
السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ» لاهتفه دودتک ره هی ک رالحا ش
می آوری و دودتک ره بهی د رافض می کنی، وی لخر و اراد ای ج بق درتت و
وجو ون دارد»^۲

از قب دالب ن ق م ر ^{نق} ره ل تش د ك ه ^{مهر} ر ^{الان} ف رم ود: «من ردته الطيره عن حاجته فقد اشرى» هر ك س ره لب د از قص دش مهر رف كن دش رك و ري دل ت ^{موي} في د:
كف هر ي آن هيست؟ گفت: «أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك» لي ن ك ب ي د: الاله ي ^ي لي ج ز هي ت وضعت، وي ^{لي} لي ج ف هل ت و
ضعت وي ^ي الاله ي ج ز و وج ون دارد^۳

- بدیمنی در سه چیز است:

گنگ رکنس عیلامس د: دپ ردی احه هی ث ک رش دکب هی هی دس اه هی از وج اود دارد: دفعه، زن و سل م نه هی افه لب دی فیه هی ن ح هی شس ه گه ری دارد؟ مفذ دح هی یک اه قه دالب ن ق مر یکن دل می کن د: «لَا عَدُوَّ وَلَا طَيْرَةً إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالذَّارِ» وگهی ری فیه لب د دیس تخس تب ای هی هی تفه اه دس اه هی از سل ات: سل ام، زن و دفعه

۱ - سنن ترمذی، (۲۵/۴) شمارہی حدیث (۳۹۲۰)

۲- این حدیث را ابوداود در سننش نقل کرده، در اسنادش بحث هست، به همین خاطر آن را به پیامبر نسبت ندادیم.

٣- النهج السديد (١٦٣)



در روایات بی ری یعنی آن دم دسلت: «نزدکاً» بالحسن اب هی هی صحت کرفد،
فرمود: «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ» گز وجود هلت بشل د، در
دفعه، زن و سل مسلت^۶

نووی میگی: «هلل هان مبر ی عل ح هی ث اتل فن در دان د، لهک و
گروهی هی رگفت ملد همن سل تک ه از له رش دولد مئش ود، گه هی اللس رک فیت
در دفعه رسل م فی نه هی ه لکت میگر ملد، هم لهن تلخه ر زن، سل م ویه د هفک
گه مئب بق وهی لاه هی م ه لکت میش فیت مئنه ی ح هی ث تل سل تک گه هی درلی ن
سه هی ب هی هی لای د می تی د، همن طور که در روایات انگ ب هی هی در هی زی بشل د»
نهی نه آتص سی حکرد سلط طبعی و سی هری هی رگفت ملد ح هی ث در مئنه ی سلتنه از
بغلای سل تب هی مئنه که افه لب دنه یش د م رلی نک مشخ دفعه ای هلت بشل د
که در آن سر کن نشوده یی که از صحت ک ردنبه او رطی بشل د، هی سل م و
د هفک ه رک مبی د نه و بلف روت ن و ط ل و دادن وق و ض ک ردنی همن د آن ره مکن د
گروهی هی رم یگ و ن هب هی هی دفعه درک ویکی آن و ه مئنه یضه ر وایت و
آزار ل نه سل ت، و بی هی زن در نه یی ب هنی و و شرک کی ایت و بی هی سل م در
آن سل تک مبه آنکه رزارش ود، و هی زگفت ملد هب هی هی سل مگ رافب هی آن سل ت و در
مورد د هفک هر آم د سل تک ب هی هی او دب داد قی و بی ع ه دی بیل تب هک هری
سل تک برقه دی اوگ هلت مش د سل ت، و هی زگفت ملد هان دور اب هی هی درلی ن جه
نه ه م فی ی وق دت ول دسل ت

قد ای از دهی ونبه ه بیل دفعه ح هی ث «لاطیره» را آمه ج ح م ل ت قراض آهی ز
دوقر ار داد لد

بلا نفعه و بی ران درلشخ ل هگفت ملد دلی ن مخص و ص ح هی ث «لاطیره» سل ت م ر
درلی نس ه مورد

قضی میگی دبر دیفدهن بطه ی هلت راک م وارد م کور درلی ن احه هی ث راسه
هی ز می دلف د:

۱- بخاری و مسلم روایت کرده اند، نیز نگاه کنید به جامع الاصول (۶۳۱/۷)



۱۶ آق مضرری از آنذشیش دبش د، وقهدت می ژیه قمومین هلت بمش دمک به
آن اهیت دادن میش ود، وش هرحت وجبه آن را هن عکرد سلت و آفه لب دسلت

۱۷ آق مکه از آفبه قم و ضرر رس فد و طع میش ود لیجه آن انصه صن دراد، و
بهن درت لاش می تی د، مفند دیکه بمر آن وارندن میش فی د و از آفی روندن میری فی دی غی
چی یک هیبه هستنبی دفوت، وگدر در آتش هپ ودلا هنیج مش هری بی پرفی د)

۱۸ آق هکه هسوسی سلت ونه قمومی مفند دفعه وسل م و زن، درلن مورد
رهی از آن چی زسلت^۶

امه آق قلم بلانقی متحیی دک رد سلت: هلا نسل تک به بر دادن لمعرب بی های
دری نسه موربه معنی بنبه تفه لب دخت مبلکه مص و دش ل ن سلت که الله
هی زهی بی می ن را می فکون دک ب برای کفسی که به آن زهی ک می ش و دش و سلت، و
هی زهی های می فکون دک بی های و دعبه اون می سفا، دیرت مهف دلی نکه الله به
□ در و مه در عرفنی دبه رکی قطه می کف دک در ری اوته رفکی رلیبی سف، به
دفواوه هی عرفنی دی می ده دک به پ دی درص ویش ل هلت، هی نط و سلت
دوبتی و مچتکه هلس هف هرت می آورد، دغه و زن و سل مخز هی نگ نه د

لاهیکه ټکي پ دې وېبپه کي ونځړي راولي د سل تب ردي ازلي نکه له ده رلي ز
 بېهرک و دوشي من ولي د و دويپ خي کسي رک بېه له من زې ک مېش وېه هېڅ بې
 ب ټکي وېرک ت، مد درک رد سل ت، هم لېن ق د اي از آن رانح س ونه م ون له د
 ک رد که ه رک سېه آن زې کښ و دې هې او رط رام ي گي ردت مه لي ن مو راج بېه
 ت دې رلاهې سل ت، هم ن ط ورکه هې رسې م هه راولي د و آن ربه مې م هې ضر د و
 م ح ل ف آن بې ه داد سل ت، او هې ک پ وې دوش را از روح هې له ک ولي د ول ذت
 آن ربه ه رک سېه آن زې کښ و دې هې د سل ت بېه و ت لي ن دېه ح س درک
 مېش و د، هېه رې دېه ه و نه ن و سل م هې نېه هې ن گي نه سل ت، لي ني کڼ و ع سل ت،
 فله پ دې زې کڼ و ع

^۱- شرح نووی بر صحیح مسلم (۲۲۱/۱۴)



- نمونه‌هایی از بدیمنی خانه‌ها و سواری‌ها:

لاس عليه السلام ندل می‌کنف دک مش‌خسی‌گفت: ای لاهم^۱ هر الهی مه در دفه‌ایب و هی م، لاس از مبی نی‌گ‌یتع دادمه نی‌ه‌ش د، داری و ام‌وال مه‌نی‌زف‌لی ش‌یخفت س لاس سب ه دفه‌ی هی ری‌فی م، امه در ل متع دادمه‌ن‌ک‌ت‌هر و مه‌ل و داری‌مه‌نی‌زک‌ت‌هرش د، می‌ول الله وآل‌ه‌س‌ل‌م‌و رم‌ود: «ذروها ذمیمة» در ح‌لی‌ک‌ه‌ک‌ وه‌ش‌ش د آن را ره‌ک‌فی د^۲

امه م‌ک‌ در م‌ل‌له ازب‌م‌ی‌دن‌دل می‌کنف دک‌ه: «نی‌ن‌زد می‌ول الله آم‌د وگفت: به دف‌وانی‌ل‌رج‌م‌ی‌ت و ام‌ول‌ای‌راوان در دفه‌ای‌س‌ک‌نی‌ت‌ک‌ری متع دادمه‌ن‌ک‌ش د و مه‌ل و داری‌ای‌نی‌ف‌ت می‌ول الله وآل‌ه‌س‌ل‌م‌و رم‌ود: «عوها ذمیمة» در ح‌لی‌ک‌ه‌ک‌ وه‌ش‌ش م‌ش‌ود آن ر‌ک‌ر‌ک‌فی د

بل‌ن‌غ‌ر‌م‌هر‌ی‌ج‌له «عوها ذمیمة» می‌گی‌دی‌عی‌ره‌ش‌ک‌فی د در ح‌لی‌ک‌ه‌از آ‌ی‌ب‌دی‌ه‌م‌ش‌ود، ول‌م‌ت‌ف‌م‌ب‌لی‌ن‌د‌ط‌ر‌ل‌ه‌ه‌ر‌ک‌ک‌دف‌م‌ه‌ر‌ش‌ک‌ر‌ک‌ه‌گ‌م‌ه‌ن‌می‌ک‌ر‌ف‌ب‌م‌ب‌م‌ آن دفه‌وس‌ک‌نی‌ت‌در آن‌هی‌هر‌م‌ی‌ت‌وت‌ف‌ه‌ت‌یش‌دل‌د، ل‌س‌گ‌ر‌از آن دف‌ب‌ر‌نی‌د‌ق‌م‌ل‌آن‌وه‌م‌و‌گ‌م‌ه‌ن‌ای‌نی‌ن‌می‌رود و شب‌ه‌ه‌و‌هی‌لب‌ط‌لی‌ک‌ه‌در در‌ش‌ه‌لی‌ه‌ش‌د‌ب‌ر‌ط‌ر‌ف‌می‌گ‌ردد‌وال‌ل‌م^۲

هواپیمای نحس:

یکی‌هی‌رازش‌واه‌ش‌وم‌ی‌س‌واری‌هه، ح‌م‌ف‌ای‌ب‌و‌ک‌ب‌رای‌ی‌ک‌ه‌ول‌م‌ه‌ی‌ب‌زرگ‌م‌ف‌ب‌بری‌دارای‌یه‌ر‌م‌ق‌ور‌از‌ن‌وع‌ل‌ک‌ی‌دک‌ف‌ن‌ل‌ه‌ن‌س‌ل‌ش‌آم‌د‌در‌مه‌ژ‌ه‌ای‌سه‌ل‌۶۱۷۵ نی‌ری‌یب‌هی‌نی‌آن‌ه‌ول‌م‌ب‌م‌ف‌قی‌ک‌ه‌کی‌از‌ک‌ه‌گ‌زاران‌ض‌م‌لت، از آن‌قب‌ی‌ش‌د، آم‌ز‌گ‌ش‌ت‌ه‌لی‌ت‌ه‌ب‌نی‌ن‌ت‌بی‌م‌ود‌ک‌ه‌ک‌گ‌ب‌ه‌کی‌از‌م‌ق‌وره‌ی‌ه‌ول‌م‌ن‌ز‌ی‌ک‌ش‌ته‌آن‌ر‌ک‌هی‌ز‌کن‌د، م‌ق‌وری‌ری‌د‌و‌او‌ر‌ک‌ش‌تی‌ک‌س‌ه‌ل‌ب‌ع‌د‌در‌۱ ژ‌ه‌ه‌۶۱۷۱ ل‌به‌ن‌ه‌م‌ه‌ن‌ه‌ول‌م‌«آ‌ث‌لی‌س» در ح‌لی‌ک‌ه‌در‌ک‌بی‌ن‌ل‌ب‌ی‌بود‌و‌ه‌ول‌م‌ا‌ب‌ه‌لی‌ت‌ل‌له‌می‌گ‌ش‌ت‌ب‌ر‌ن‌ر‌س‌ک‌ت‌ه‌قی‌ل‌بی‌م‌رد‌س‌ل‌س‌ی‌ک‌س‌ه‌ل‌س‌از‌آن، در ۱ ژ‌ه‌ه‌ی‌۱۷۴ ع‌کی‌از‌م‌ق‌وره‌ی‌ه‌ول‌م‌ه‌ل‌ک‌ی‌ل‌س‌ا‌ب‌ل‌ش‌دن‌آن‌ه‌ش‌د‌و

^۱ - سنن ابوداود، (۲۶/۴) شماره‌ی حدیث (۲۶/۴)

^۲ - جامع الاصول، (۶۴۱/۷)



بقیثی هدی شس وزی درته و لیبیش دک من زی کعب و به ح م ه ی م کعبه ری ه ر
شود، امه لیه ن و ه یی ه ر ش ب ه ش ک ل ی م ع ز ل س ف ر و د آ م ف د ی ک س ه ل ی ع د، س ه ل
۱۷۱ ی ط ر و ب د و ن ح م ه س ل ا ر ی ش د، امه در روز ۶۰ ژله ای ۶۱۷۱ ه و ل ا م ه در
ن ز ه ک ی ش ی ک گ و س د و ط ک ر د و ت م ه س ی ی ن ه ن آ ن ک ش ت م ش ف د

اتومیل نحس:

یک ی ا ز ن م ی ه ه ی ش ه و ب ه ی ه ی ح م ه ا ی ب و د ک ب ر ا ی م ف ر ی ن ا و ی د و و ف ر ل س
ف ر ی ن ف د ا ل ی ق ه د ل ی ش و م ه ی ت ه ل ش آ م د ک ه د ل س و ی ص ی س ت ف ی د ر س ه ل
۶۱۶۷ در ف ه س و ا ر ش د ی ب ر ت و ی ل ش در ش ه ر س ه ی گ و ا و ر ت ر و ر ک ر د و ه م ر ش
ف ز در ه م ن ح م ه ج ه ی ب ه د ت ب ی ل ا ر ی ن ح م ه ج ی گ ج ه ی اول ر خ داد

س از ج ن گ ف ر م ف د ی ل ت ش ی ش ی ر ا ل ب س ی و ی ک «ت و ی ل را م ن م و د
ی ن د ف ت م ی د د ر ف ل ی ی ن و ب م ش د ت ش ک ش ت د و ر د ی ب ه د و ا ر ی ب ه ی ی ب ه گ ش ت، و
ت و ل س ت آن د و ا ر ی و ی ی ل ی ر ت ح م ل ک ن د م ر ل ه ی و ل م ش د و م ر د

م ک ب ع د ی آ ن ت و ی ل، ل ل ی ی از ل ت ش ی ش و ا ز ی آ ت س ت ه د ی ب ی ک ب و د
س ا ز ن ه ر و ز س ل ا ر ی ش د ن ت س ه د ف ن م و د و د و ف ر ک ش ه و ر ز ر ا ک ش ت س ل س د و د ش ی ه
د ر ی ت ی ب ر د و ر ک ر د و گ ر ف ش ش ک ش ت

د ر ل ی ن ج ن گ ح ک م ی گ ش ل و ی م ک آ ن م ف ر ی ن ش د، در ط و ل ی ه ه م ه، ی ه ه
ح م ه ی ی ن ر ا ه ی ب ی ل ش ل ش آ م د، در آ د ی ن ل م ب ه ز ی ش را از ح ت داد و ت و ی ل
ی ب ه ی ک ل ل ی ک ف ر و د ت ش ش م س از ی ن م ع ل م ه آ ن ت و ی ل ن ح س را در گ و ط ل ی
ب ز ر گ ل د ا ک ر ف د ک ه ل ل ی ک در د ا د ل آ ن ت ک م ک م ش د ب و د س ل س آ ن ت و ی ل ی ب ه ی ک
ب ه ز گ ه ن ت ر ی ف د ی و ر ا ل ت ی ی د، ط ل ی ی ک ش ر ی د ک ه ل س ا ز ی ک س ه ل د و ک ش ی ک ر د
ل ل ی ک ی ی ر آ ن م ف ر ی ن را د ی د، امه ا و ی ب ت ب ه آ ن ی ب ی ن ش د، ا ز ی ن ر ی ب ه ز ر ر
ف ی ه د ی آ ن ی ب ه و ر ی ک ه ر س ی ی م ه ه در م ر ی ه د ت و ی ل ل ر ل ی ف ر و د ت م ک ج ی د
در م ر ی ه د ا ی د ر ک و ه ه ی ل ل در ی ل ی م ب ر ت ی ب ر د و ر د م ف ر ی ی ب ه ی و ا ر ک ش ت م ش د ل س از
ا و م ک ب ع د ی ک ش ه و ر ز ی ص ی س ت ی ب و د ا و ی ی ب ر ت ر ح م ه ای در د ا د ل ت و ی ل ج ه ن
ب ه د ت، امه آ د ی ن م ک آ ن م ف ر ی ن ن ه ی م و ن ص ح م ی ک گ ه ر ا ج ت و ی ل ه ب ه ل م



تھو پوری ٹھنڈی دھب دود او روزی ہم راش شفر از دویٹش ازی ک جش ن قریب
می گشتند ی رٹھ د دولت از دودی سپ دتبی ردیک مٹھیل از ج د ہنح رف
و وارنی مگشت، دود وی ہر رف از دویٹش کشت مش فد، از آن سلا ہر ش نہنم ہی
آنٹھیل لبہ آن ہم مصفہت و ح وادٹ لرش دب و دس رلہ ہب ہی ک موزی دری ن
مٹدلش د و فوز در آل ہن ہداری مٹش ود

كاخ فحس:

نقل هی رجب رای مهزل مرک فی یک ب رای سکنه شرب شربیه ارموهن آورد ،
 قلع هی «هرامه» درنزهک یکتیست «ملت علی نقص رلف رلا ز جونی ف» المارطو رتشی ش
 در اصل مس دی نوزده مهلن هه، امه او هگ ز در آن نیگ یگ ردگی من خبی نکسی
 که در آن سکنش د «اثری دوک مکسی هلی هن ب و دک بمع دهه المارطو رک فی کش د و
 در م جبل جوده ی شکتش مش د، هم ر شربیه بی م هری جنون دیه رگشت □ س از
 آن المارطو رتشی نلت «ولس ر شربیه ه زاد» روئی ف «وارد آنکه خ ش ف د درس هل ۶۱۱
 «روئی ف» مخرق هاش «م ری فی رای» را در دال که خ «هرامه رب مقتل سف د و دودخی ز
 دیلار ج د ش دوکش ی ک رد درس هل ۶۱۱ المارطو رتشی نلت م هی کش و شری
 یکتی هی که مخد به ج طای یکتی ه ازلی شرب و دت رورش د ف بیع دی از سکنه نقص ر،
 لسلرق موی روئی ف «اثری دوک فی فی سرف رهن ف د» و لک هه من و لوی لب ی ه نیب ود
 که درس هل ۱۶۷ عجه آنکش مش د و هم فطورک ه ل ر ک ری م هه به جن گ ج هوی
 اولش د در لهن جن گ، دو و «امیت ه برای قمه ت در «هرامه رب ه آن ه فیت امه ط ن
 دو و لکش ی در اردوکه ه یکتی فی در دوران جن گ جه نیب دت س □ سرب متبی م دو
 فز ار نی رلا ه ی لکشی در دل ل و ل یکتی ه ازسوی بقح ی ن در که خ قمه ت گنی ف د،
 و هر دوکی □ س از ی رجب رتسکت هی قلب یب مکه مرگف رو فیتن دت ه □ س از آن،
 قلع هی «هرامه رب ه موزنت بی لش ی

- دعا برای دفع شومی سه چیز:

الحامبر ﷺ هر مل مفن هقی آمونده سل تکه فی ه ازدواجی ه لکخه ر دهق هر
یه دی دن ی هه لکی الله ربه آبخ ولف بخهری در ولفی دن فی مه لبین گنه» ولف لکی در



کهره‌ی روز و ش م «بلان مه‌جہ درسلفش و حک م‌ک‌ه آن رلتصیحی حک کرد و بوی و بی‌هدی و پووی درش رح‌لرن مبه او م‌فلا دتک رد لاد و ازق م‌رپ نشی م از لدرش و او از ج دش از لقا مهر الله ﷻ ریتی می‌کنف دک ف‌رم‌ود: «فت‌بیه ن‌ی از دواج می‌کنفی‌ه ده‌م‌ک‌ه‌ری می‌دی دب هی: د‌لاه‌ی هر و ف‌کی‌ی او و ل‌ه او رلر آنس وث‌ه‌ای را، از ت و می‌دواه م، و ازب دی او و بی‌دی ل‌ه درس وث‌ش ن‌ه‌د ای ب‌م‌ت ولله مهر ، و فی هم‌یک مث‌رم‌ی دی ج‌ه‌ل‌یک و وف‌ش ر‌بی‌ی دی و وین ف‌ه ر‌ل‌خ و هی د»^۱

ف‌ه‌ل‌کل‌م‌ه‌ی‌ف‌کی‌ی‌ی‌س‌ل‌ت‌ک‌ه‌ل‌س‌ن آن رام‌ش‌ن‌ود و دش‌ح‌ل‌م‌ش‌ود

بلان‌غ‌ر می‌گی‌ی د: ف‌ه‌ل، در ط‌س‌ل‌ب‌ه م‌ز س‌ل‌ت و گ‌ه‌ه‌ی‌ت‌ه‌ن م‌ش‌ود و آن‌ی‌ن س‌ل‌ت‌ک‌ه‌م‌ف‌ل‌ش‌خ بی‌م‌ه‌ر از ی ر‌ب‌ش‌ن‌ود‌ک‌ه می‌گی‌ی د: ای‌س‌ل‌م‌ی‌ه‌ط‌ل‌ی م‌ق‌ل‌م، و از ی‌ری می‌ش‌ن‌ود‌ک‌ه می‌گی‌ی‌ن د: ای‌ب‌ی‌ن د ؛ وین‌ه‌ب‌ه ی‌ل‌ش‌ل‌ی د‌ک‌ه‌ان‌ی‌م‌ه‌ری‌ن‌ه‌ت م‌ب‌ب‌د و گ‌ش‌د اش را لقا دام‌ی‌کنف د از ل‌ن ر‌و‌ه‌ت در د‌و‌ی‌ی‌ل‌ن م‌ژد می‌ف‌د، و ب‌دان د‌ود‌ش ر‌ل‌س‌ه‌د می‌کنف د، فی ر‌ل‌گ‌ی‌ن د‌س‌ه‌گ‌ه‌ر‌س‌ل‌ت

از ل‌ن ش‌س‌ه‌م‌ف‌ه‌ل م‌ی‌ت‌وان‌گ‌ف‌ت‌ب‌ف‌ه‌ل‌ت‌ه‌ی‌ع‌ی‌ب‌ف‌ه‌ل‌فی ک‌گ‌ف‌ت‌م^۲

لقا مهر لی‌نگ‌فی‌ب‌ر‌د‌ور‌ده رام‌ی‌ل‌رن‌ی‌ی د در ح‌ی‌ی‌ک‌ب‌خ‌ه‌ری و م‌ر‌ل‌م از ل‌س‌ر‌ب‌ن م‌ل‌ک‌ن‌دل می‌کنف د، آم د س‌ل‌ت‌ک‌ه‌ل‌قا مهر ﷻ ف‌رم‌ود: «لَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةٌ وَيُعْجِبُنِي الْفَأَلُ قَالُوا وَمَا الْفَأَلُ؟ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ» (لقا البی‌ی م‌اری) و گ‌ی‌ب‌ودن آن (ف‌ه‌ل‌ب‌د د‌و‌ی‌ت‌ض‌م‌ت، ام‌ه‌ا‌ف‌ه‌ل دش‌م‌م‌ی‌ی د، ل‌و‌ی‌ی‌ن ف‌ه‌ل‌م‌ش‌ت‌ب‌گ‌ف‌ت‌بی‌ک‌کل‌م‌ه‌ی‌ف‌ه‌ و د‌و‌ر

ب‌خ‌ه‌ری‌فی‌ز‌م‌ل‌ی‌ن‌ح‌ل‌م‌را ک‌ر‌ک‌ر‌د س‌ل‌ت و می‌گی‌ی د: «وَيُعْجِبُنِي الْفَأَلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ» ف‌ه‌ل رام‌ی‌ل‌رن‌د ب‌کل‌م‌ه‌ی‌ف‌ی‌ی‌س‌ل‌ت (هم‌ل‌ق‌ن م‌ر‌ل‌م‌ف‌ف‌د‌ی‌ن‌ح‌ت‌

^۱ - القول السديد فی تخریج احادیث تبسیر العزیز الحمید: (۱۵۸) اسناد آن حسن است، و نووی در اذکار آن را آورده، حافظ عراقی نیز گفته است: اسنادش خوب است.

^۲ - جامع الاصول، (۶۳۸/۷)



ند لک رد و میگی دی: «وَيُعْجِزُنِي الْقَالَ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، كَلِمَةُ طَيِّبَةٍ هَلْ رَا دِمِ ت دَار ،
س خ ن فِ م س خ ن ل ل ه ک س ل ت^۱»

لاس ﷺ میگی دی: لَمَّا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ دِمِ ت هَلْ ت قَتِی ب رَا ی ک ه رِی ب ی ر و ن مِی فِ ت
بش ن و د ک ه مِی گ ی و ن د: ای ر ش د (ر ا فِ م ه)، اِی ن ی ح لَمَّا ر و ز ت ر م ذ ی گ ف ت ه ب ک ه ی ن ح ی ت
ح ن، م ی م و ص ی ح س ل ت^۲

ی م س ک س ع ی ل ل م د ف ه و ن ف أ ل ف ه ل ب د ی ه ت ؟ و ر ا ز ل س ن ی د ب و د ن ا ل ی و ن ه ر و ا
ب و د ن د و م ی ه ت ب ل ن ع ی ب ه ی ن س ل ل ا ه ی ل ل م س خ د ا د س ل ت، اَ ک ه مِی گ ی دی:
ف ن ه ل د ر م و ا ر د ی س ل ت ک ه D ر و ق ع ش د ن ا ن ی ب ش د، و ل ه ه ر ش د و ر ب ق ت
ش ه د م ف ی ب ش د، ا ه ف ل ب د ن ه D ر ا م و ب د س ل ت لَمَّا مَ ف ه ل ر ا ل س ن ی د س ل ت، ن ی ر ا ه ر گ ه
م ر د ا ز ا ل ل ه ل ه ی د ای ه ل ت م ب ش ن د س ل م ت ل د و گ ر ب ه اَ ک ه ل ه ی د ه ل ت ن د، ه ر ت
ض ی ف د، D ر ق و ض D ر ل ه ی د و ا ر ی ب ه ا ل ل ه و D ر د و س ل ت ا ز ا و دِمِ ت ق م ل ک ر د ل د، ق ل و ب ر
ی ن ک ه ل ه ی د و ا ر ی اَ م ب ق ی ن ه ی ه ی ز ب ی د ی ب ه ا ه د ا ف س ل ت ب ر ا ی D ر ک ی ن م و ض و ع
ک ه ف ی س ل ت ق ت ک ف ی م ک ه ل ه ی م ق ط ع ل ه ی D ا ز ا ل ل ه، د ی ه ی د ی و د ی م ی ش و د

ا ه ف ل ب ب گ م ف ی و ق ط ع ل ه ی D و ل ل د ه ر م ر ی ب ت و ن ل ه ی د ی ا ب ک ت ر ا D ر ل ی D ا ر د،
ک ه ی ن ح ل ت ن ز د D ر د م د ا ن ک و ی D، و ا ز ج ف م ش ر ع ن ه ی ش D س ل ت^۳

حکم مذعیان علم غیب:

ب ت و ج ب ه ی ه ت و ا ح ه ی ت، اَ ک ه ی ک ه ا ق ه ی ی م م ی ک ن د، گ م ر ا ف د، ن ی ر ا ی م
م خ س و ص ا ل ل ه س ل ت: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [م: ۱۵]
ب و ی ل ک س D ر ل س م ف ه و ز ی ن ی م ن م ی د ل د ج ز ا ل

۱ - جامع الاصول، (۶۳۱/۷)

۲ - سنن ترمذی، (۱۶۱/۴) شماره ی حدیث (۱۶۱۶)

۳ - جامع الاصول، (۶۳۱/۷)



لَقَامُ رَاغِزٍ جَزَلٌ ۖ هَا هِيَ الْيَبَةُ لَمْ تَكُنْ هَلَسَتْ، هِيَ زِيَّازِي مِنْ مِي دَلْدَا الْيَبَةُ لَقَامُ رَش
فَرَمُودِ كِه: ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا
نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [نراف: ۶۱۱]

اگر کسی م می دلت می فکری هه وسود فی هدی جمع می کرد و ی لب دیبه م ن
ن می وی د امه م فتدهی ک ش دار دنی د و مژد دنی دب مکس فی هت مک هلی مهن دانی د»
ج ن هفی زی من می دلد، فی رقی ک ال روح سلی مهن را در حلی ک هلی ته د و
بر قسری شتکی ه دادب ود، گفیت و ج ن هبه او مین می تند و ش وول ه ک ه ره ی
سختب و ف د، گ مهن می کرف د، سلی مهن ن د سلت ته ی ن ک ه شرات و ج فی داران
قسری ش را دورن د و ابر زی ن فته د، آنگه ج ن هفی فی دک سلی مهن فیه ت کرد
سالت ازلی ن رو مرد دنی فته د که ج ن هه از ی م طالق ی ن دانی د:

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ
تَبَيَّنَتْ لِمَنِ كَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ [آ: ۱۴]

سلی ن ک ه مرگ ربارای او مد در ک ری م، و آ هه فیه فی ته زم فی ک ه شرات
زی ن از قسری ش دورن د و ابر زی ن فته د، آ هه فیه فی د و آرزو ک رف دک مک ه ش از
ی م بدر هتند و آن ق ذا رف ن ب ه رلت ح م لن می ک رف د»
لَقَامُ رَسُلِ كِه فِهَن رَاكْ وَه ش ك ر د و چه د و گری را ح را قرار داد و م راجع ه
کنن گه فیه آ هه رگنه ک ه ران بزرگ م غی ک رد سالت

لَقِی هِن، ر م ه لن و طلی عی نه ازلی ن فی لب و ف د در ص ی ح م ل م ازکی از نه ن
لَقَامُ رِن د ل ش د سالت ک ه لَقَامُ رَافِیْعُ رَمُود: «مَنْ أَتَى عَرَاْفًا فَسَأَلَهُ عَنْ سَيِّءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ
صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» هرک سن زد لَقِی ه یب رود از او ی زی بل یس دن هزی ه ل ش ش
قب و ل فیت»^۶

۱- صحیح مسلم (۱۷۵۱/۴) شماره ی حدیث (۲۲۳۰)



هم لقن در صبح هر م از معه ی بن حک مسل می رطاش دکه لوی د : ای
وسول دلمه در دوران جه لیتب هکفه نه مراجع می کرمی م، لایمف رمود: «فلیتأوا
لکؤه» س ی ر لاش آهه نری دگفت منبع وی هی زه رلفه لب دم گفتمی ف رمود:
آه هی زهی بب وف کک مشه در درون دود میضی د، لاس بی دم فغش مبش فی د»^۱

از قمران بن حری ن رطاش د : «هرک سربغ لای کفی دی ب رای اول ه ش ودی ه
هی ی ی کفی دی ب رای ش لاش ی ی کفی دی ه جه دو کفی حب رای ش جه دو کفی د، از (امت) مه
خصت، و هرک س لاش هی برود و او رلتص ی دکن دبه آ لابر مح م دنه زلش د
کفر ورنی د سلت»^۲

هم لقن میگی د: ککه ه نکسی سلت ککه به دلی م متلف اقه ی طلع از امور
هی م دارد، از ط ن ربه ی نی ن وع دمی مش د سلت: طلیعی ن، کک بب رآم دن ف رو
ش دنسهر ه از آند ببر می ده د، رمه لکب مش ن و سرن ی زکهر م ی کفی د ولش وک ه
اقه می کفی د در یه ن چ ه دوی دارک ه او را از ری دادمب بر می کفی د هم هی ط ن
م وارد از هی گه شرع م ذم و ولک وی د سلت و دود وتص ی دکن دی آه هی ز
محک وب مکفی د درب زانی ه» آم د سلت شخ به اقه ی قلم هی هی مراجع ب مک ه ن
وتص ی د آن لبه طاری کفرگ فلت ه سلت در سته رده ی ه «فی زنی ن آم د سلت ک ه:
کسی کب ی دم ن از ام والس قتش د ببر می ده هی بره ی ک ک جه نبه م ن گفته ه،
به گم و می کفی م، آنشخ کفر ورنی د سلت»^۳

در م ذه م خلی ه هی و ولش و م فند جه دگری هتین دک به هفت ولش ی ی
له ی در طاری کفر نه ده د ب دان جر کشته می ش فی د امه آه رطاش ی ری از ام
احم دانی کک مانی لب دان ق م لک رد ب رسل ه س آن، ق لاش ه کفر رضت

^۱ - صحیح مسلم (۱۷۴۸/۴)

^۲ - بز از با اسناد روایت کرده است و در الترغیب اثر حافظ منذری: (۲۳/۴) آمده است. منذری گفته است: اسناد آن خوب است.

^۳ - حاشیه ابن عابدین (۴۴۲/۴)



در الهی م «آم د سلت: ازن در دویتهن حک مکّه ه ن و طلعی فیه جه دوک ری کس ه ن
سلت بلن قیل مع د سلت که هک ف وردیب ی هب هک ه ن و نی ک یب ه رازی لی
برد بتف هف هس د سلت^۶

امه در ح دت که ه ف ه ن و لیس ی ف ی که ه اقه ی قلم ی م دان د، گ ر از دویتهن
شی طه نک ب ر آ هف رود می یان مبشرن دیکف ف د الله م ی ر ی د:

﴿هَلْ أَتَيْتُمْ عَلَىٰ مَنْ نَزَّلَ الشَّيْطَانُ ﴿٣١﴾ نَزَلَ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ﴿٣٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرَهُمْ كَذِبُوتٌ﴾ [لعراء: ۲۲۶-۲۲۳]

«آی هب هس مه برب ده م شی ه ی نبر ی ه کس ف ی وارد م یس ف دبر ه رفتن گ ر
گنه هک هری، گ وشف را می دانی د و یشت و ه ن دروم و ن د» هم ل ه نقر آنت گ ی دک رد
سلت ک شی ه ی یب رکس ف ی که ه وار هس ف د، آ هه دویتهن ی ه ن د:

﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَوْحُونَ إِلَىٰ أُولِيَآيِهِمْ﴾ [لعاء: ۶۲۶]

ب هت ح ی دشی ه ی فیه دویتهن وح ی می کف ف د و ط د ی هت قرآی دویتهن دار
شی طه ن ی م ی و ل د دویتهن رح مه ن ف ی ش د:

﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ [س هاء: ۶۶۱]

«هرک سرب ه جه ی الله شی طه ن ربه دویتهن گ ف ی دبه ه ح ی دت س خ ت ف ی ه ن ی د
سلت»

گ ری ه م ف ی ه ن قلم ی م از زم ر ه کس ف ی هت ف دک ب ر ای مرد شی ه ی می کف ف د یه
گ مه ن و تخ ی نس خ ف ی ب ه مرد می گ ی د، امه آ هب ه ی ن اقه که ه از ط ی د د مکشی دن
برش ن ی یس فیه هت و ف ن و م ف ن د آنت د رت ط ل ع ر ا م و ر ی م را دانی د، مرد
رط ی م می د ف د ل س ر ی د و ن ش ک ی ن شل خه ص از را دویتهن ف ح رفش د و س زاوار

^۱ - نگاه کنید: المغنی (۱۵۵/۸) والإنصاف (۳۵۱/۱۰) و المقنع (۵۲۴۱۳)



تنبیه و تنگی و شلاد، و ته زهفی که معذب به چیب و دن آنکه ربشردن د آهه راکفرن می
 دهی م

حک مکش فیک ب مکه فنه م راجع می کنند دنی زنی ن سلت گت به طور قطع معذب
 به به چ و دن مک مانتبشردن د و آهه راکه ه ن می گی دستص بی دکنن د، لی نکفر سلت،
 فی راکل الله را در لاک فرم و دتنه دودش از امور بی به ب سلت، دش ه دار
 می کنند دقر آن می دم بی دهی د:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [م: ۱۵]

ب و در بی ن لک م فیه و زنی ی لک س از بی من می دلد ج ز الله»

و ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (۱۳) ﴿لَا مَن أَرْضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ [ج: ۲۱-۲۴]

«گه از جهه ن لک دتنه اوست و بی لک س رلر بی ش طلع ن می کنند، م ر
 فیه بی ی که دوج واه د»

و ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [اع: ۵۱]

مل راری ملش دود اوست جز الله کسی آن رن می دلد»

ازشی خ مح م ب نل راری م هیه ری لی ن ح بی شک ه: «هک س ن زدکه فی برود و
 سخ فاش رلتص بی دکنن به آ لک بر مح م نه زلش د کفر ورنی د سلت «لوی دیش که
 لی به لی نکف فرد از سلل ده رج می شود؟

وی لک خ داد: قللم در لی ن مل لک اف ل فن در دانی هبر دی گفت دلد او را از سلل
 ده رج ن می کنند دبلکه درش مهر مل م فیه نس کشی دوا به و دک هکنه ه فب زگی دانی،
 وگن نه گ رکنفر می ش د، لک به به هی دی هل روز (در طش لک م (ن مه ز هیه ری او
 سخ ن ن می گفت - م دوری نفرم و دی لک م سلت لک مه زی هل روزش ق و لخصت)
 ق د ای بی رلر لی به و نی دک ه: لی ن ح بی در زمر بی ح بی هی سلت که در
 بگی نی دیت هی د سلت به ه مه نبتی مک ه آم د از آن می گدنی د بمت ای ل آن



نمی‌رود؛ ای نند در احم د و ق م و لایفه نسلت، فی را در جنگیری از جر میرقر
سلت

ہی گاہ اولت ای لخصت بیلک ت اد ر درم عنی بلف ملت، امہ دومیت اد بلف ملت و ہر دو دیت ہتند

سلسلہ یقینِ ادامہ داد: «امامِ قریٰ نسلِ تائب مکس یکِ گمہ من می رود موفل جہ دوارج
سلسلہ گفت مشود: از ہی نہ رجش دلسلہ کی فیہن حکم او میبش د، فی را دوارج
ایق مکرف دی نشخ ولفہل او لی لستکفی رس کشن از ہی نہ امت محم دلسلہ وگنر
ازلی نک مکسی او رب متکفی رس کشن ہی لکن د، ضیحت درامہ نبش د سفل آن
کش دگفتہ میبش ود، آزاد میگردد

هم اهل نطنز می ن و رمله ای نگین هلا د، امه ق د کفر آفته زم فی ملت که مع دب به به ودن آنبش ن د، گ ر مع دب ملاح ت آنبش ن د، مت ب مش م رم ی تان د، دی ون ل ل آن در شی ع ت مش خ ملت فی رای ن که به طع و دوارش دن دب پلارشی می ن و به رم دش دن شی می ن از آته ولت ملت و گ ر اقل مکن دک ه می م می دلا دی م قی د لوت در وج ود ربع وی قه به نبش دب ه هم ن تنی م ملت بسی هری از آه ه ی بهشت بین، از اقل ه ی قل به ام و ری به زن می تان د

برای نظارادی ح فتعنی ر زد می ش و ته دود و طهه ل آهه ازلی نکه ر مبه زهنت ه
ش فی دسل اس رهه می گ رف فتعنی ر و حک م آن مپ و طبه امه نهل پ ه ام ورشی ع ت می
بش د، گ ر جرم شق لبش مبه ی ژ کس ی که ه ش ه و پیش دکتش ته دوا ه ش د^۶

امه ح بی یک ه مرل م درص یح ش از مع یب ن حک مرل می ندل می کشف دب ه بی گه
ت ح ی مک هفت ولطش یی طراد واردک رد سل ت « کَانَ نَبِیٍّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ یُحْطُّ فَمَنْ وَاقَفَ
خَطَهُ فَذَاکَ» کی از علمبران در زمین د ه می کشی د، و هرکس مفلد آن میش دبیری ر
دوش ح ل کشف دب ود»^۲

۱- فتاویٰ و رسایل محمد بن ابراہیم (۱۶۵/۲۱)

٢- صحيح مسلم (٧٦٩/٤)



قلده در معنای آن حیثیت افتادن در دانی معنای دین شریعت که هر کس مفلد خط شریعت دین برای او به حسلت، امه ی □ راه عیب رای طالع یعنی از مفلد تنبیه آذن دای م، ازین رویه حص تبغی که آن ح را سلت، ی ون جنبه حص لش دنی ن به مفلد تنبیه حن ممش ود، البت هی ن دار که حص لن ممش ود

لقامهر وَالْمُحَرِّمَاتُ هی ن دمطو فرم ود: «هرکس مفلد خط ش سلت لی رادی ن دارد ب دون لی نک هکلم هی «مفلدت» را ک رکین د ون فت: ح را سلت مت هکسی لک دار دک هی ن ن شمل آن لقامهری هم ممش ود که درشن ده می کش د، وب هی ن شرک ل م و ل گ رمای اج راب ه آن لقامهر را هم رایی ه ن حک م در ح دم ن ه ه ل ت ۶

٤٨ - باب الْخَيْلِ ثَلَاثَةً

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) .

باب: نگهداری اسب در سه مورد است

و فرموده الله عزوجل: «و اسب ها و قاطر ها و الاغها را آفریده تا بر آنها سوار شوید و زینتی باشند (برای شما)، و چیزهایی (دیگر) می آفریند که شما نمی دانید» [نحل: ٨]

توضیح: «وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً»: یعنی: گاهی برای نیاز از آنها سواری می گیرید و گاهی از آنها برای زیبایی و زینت استفاده می کنید. خوردن را بیان نکرد چون خوردن قاطر والاغ حرام است و اسب نیز غالباً برای خوردن استفاده نمی شود.^۱

٢٨٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَطَاعَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنْتَ شَرَفًا أَوْ شَرَفِينَ كَانَتْ أَرْوَاشُهَا وَأَنَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يَرُدَّ أَنْ يَسْفِيَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فُخْرًا وَرِئَاءَ وَنَوَاءٍ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ وَزْرٌ عَلَى ذَلِكَ » . وَسَيَّلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْحُمْرِ ، فَقَالَ

^۱ - تحقیق: د. سلیمان اشقر.

^۲ - تیسیر الکریم الرحمن، ص: ۴۳۶.



« مَا أُنْزِلَ عَلَىٰ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْمُنَادَّةُ (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) . »

ترجمه: از ابو هریره رضی الله عنه که رسول الله (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «نگهداری اسپ در سه مورد است: برای کسی موجب ثواب است و برای کسی پرده پوشی است و برای کسی گناه است. و اما برای کسی که موجب ثواب است مردی است که اسپ را برای الله نگه داشته است و رسن آن را دراز می‌بندد تا آنجا که بتواند در چراگاه یا باغ بچرد و این چریدن در زمره حسنات وی است. اگر اسپ ریسمانش را بگسلاند و بر یک یا دو تپه جست و خیز زند، فضله‌ها و نشان گامهای آن در زمره حسنات آن مرد است و اگر اسپ بر جوی آب بگذرد و آب بنوشد بدون آن که قصد آب دادن آن را داشته باشد. همان نوشیدن آب در زمره حسنات است و مردی که اسپ را برای فجر و ریاکاری و دشمنی با مسلمانان نگه می‌دارد، این حالت بر وی موجب گناه است. از رسول صلی الله علیه وسلم در مورد خران سؤال شد. آن حضرت فرمود: «در آن مورد بر من وحی نیامده است به جز از این آیه جامع منفرد: «هر که کرده باشد هم وزن یک ذره عمل نیک ببیند آن را و هر که کرده باشد هم وزن یک ذره عمل بد ببیند آن را». (الزلاله: ۷-۱۸)

توضیح: (باب: اسب برای سه گروه است): بخاری در اینجا تنها به ابتدای حدیث اکتفا کرده و شرح کامل آن را به حدیث اصلی ارجاع داده است. برخی از شارحان از این عبارت برداشت انحصار کرده‌اند و گفته‌اند: نگهداری اسب خارج از یکی از این سه حالت نیست: یا مطلوب است، یا مباح (جایز) است، یا ممنوع. در حالت مطلوب، ممکن است واجب یا مستحب باشد، و در حالت ممنوع نیز ممکن است مکروه یا حرام باشد؛ این بستگی به نیت و مقصود افراد دارد.

برخی بر این تقسیم ایراد گرفته‌اند و گفته‌اند: در حدیث، به "مباح" اشاره‌ای نشده است، زیرا بخش دوم حدیث که ممکن است گمان رود به مباح بودن اشاره دارد، با جمله "و حق الله را در آن فراموش نمی‌کند" مقید شده، بنابراین در شمار مستحبات قرار می‌گیرد. دلیل این موضوع نیز چنین بیان شده: پیامبر صلی الله علیه وسلم معمولاً فقط به مواردی اشاره می‌کردند که در آن‌ها یا ترغیب (تشویق) یا نهی وجود دارد، و از ذکر امور مباح صرف نظر می‌فرمودند، زیرا می‌دانستند که سکوت ایشان نشانه‌ی گذشت و اباحه است.



همچنین می‌توان گفت: گروه دوم در اصل از لحاظ حکم، مباح است، اما بسته به نیت ممکن است به مستحب ارتقا یابد؛ برخلاف گروه اول که از ابتدا جزو مطلوبات است. و الله داناتر است.

(و قول الله عزوجل: «و اسبها و قاطرها و الاغها را برای سواری و زینت آفرید...»): یعنی الله این حیوانات را برای سواری و زیبایی خلق کرده است. پس اگر کسی از آنها در این مسیر استفاده کند، کاری مباح انجام داده است. اگر با نیت اطاعت از الله این کار را انجام دهد، به مرتبه مستحب ارتقا می‌یابد. ولی اگر نیت معصیت داشته باشد، گناهکار می‌شود. و حدیث باب (حدیث «الخیل ل لثة») همین تقسیم را نشان می‌دهد.

شرح حدیث: گفته راوی: (از زید بن اسلم): تمامی راویان این سند، اهل مدینه هستند. عبارت «الخیل للاثّة»: در روایت کشمیه‌ینی آمده: «اسبها سه نوع‌اند». وجه حصر این سه گروه چنین است: کسی که اسب را نگه می‌دارد، یا برای سواری است یا برای تجارت. این نگهداری، یا همراه نیت طاعت است (گروه اول)، یا همراه نیت معصیت است (گروه سوم)، یا بدون نیت خاصی است (گروه دوم).

عبارت «در مرتع یا باغ»: راوی در تلفظ واژه تردید دارد. «مرج» به مکان کم‌ارتفاع پر از گیاه گفته می‌شود و «روضة» بیشتر برای جای بلند استفاده می‌شود.

عبارت «پس آنچه در طول طناب خود خورد»: طناب طولانی‌ای است که اسب با آن بسته می‌شود تا بتواند در محدوده‌ای بچرد. پیام حدیث این است که حتی اگر انسان نیت جزئیاتی را نداشته باشد، ولی نیت کلی‌اش طاعت باشد، بر همان جزئیات نیز پاداش می‌گیرد. توضیح دیگر شارحان: برخی گفته‌اند که چون اسب در زمان خاصی نمی‌تواند آب بنوشد و صاحب آن ناراحت می‌شود، همین ناراحتی موجب اجر است. برخی دیگر گفته‌اند شاید اسب بدون اجازه از آب دیگری بنوشد و این نیز باعث نگرانی مالک و در نتیجه موجب پاداش است. اما همه این تفاسیر از معنای مستقیم حدیث دور هستند.

گفته راوی: «مردی که اسب را برای فخر بست»: در اینجا یک نوع از سه‌گانه حذف شده (یعنی کسی که برای بی‌نیازی و تعفف از مردم اسب نگه می‌دارد). حدیث کامل در جاهای دیگر آمده و این بخش اشاره به گروه سوم دارد که هدفش تکبر، ریا یا دشمنی است.



واژه «تَغْيَا» یعنی بی‌نیازی از مردم از طریق درآمد حاصل از اسب‌داری (مانند کرایه دادن یا فروش کره‌های آن).

واژه «تَعْفَا» یعنی دوری از درخواست از مردم.

در روایت دیگر آمده: «کسی که اسب را برای حفظ آبرو و آراستگی نگه می‌دارد».

عبارت «و حق الله را در گردن‌های آن فراموش نمی‌کند»: یعنی به خوبی از آن‌ها نگهداری کند، غذا و آب کافی بدهد و در سوار شدن بر آن‌ها رحم داشته باشد. «گردن» ذکر شده، چون محل حمل بار و سوار شدن است و معمولاً در تعهدها بیشتر به کار می‌رود (مانند "تحریر رقبة").

برخی گفته‌اند منظور از «حق الله» تولید مثل آن‌ها و استفاده در راه الله است. برخی دیگر گفته‌اند منظور زکات اسب‌هاست، که در آن اختلاف است. جمهور فقها زکات اسب را واجب نمی‌دانند، ولی ابو حنیفه قائل به وجوب آن است و بسیاری از فقها با او مخالف‌اند.

از فوائد حدیث:

- ۱) نگهداری اسب بسته به نیت، می‌تواند مستحب، مباح یا حرام باشد.
 - ۲) نیت نیک در کارهای روزمره مثل نگهداری حیوانات نیز باعث پاداش است.
 - ۳) حتی غذا خوردن اسب اگر در راه الله باشد، پاداش دارد.
 - ۴) زکات اسب محل اختلاف است، ولی توجه به حق آن بر گردن انسان مهم است.
- عبارت: «فخرا»: یعنی از روی تکبر و بزرگی‌فروشی.
- عبارت: «وریاء»: یعنی نشان دادن طاعت و عبادت به دیگران در حالی که در درون، نیت و باطن برخلاف آن است (یعنی ریاکاری).
- در روایت «سهیل» آمده است: «و اما کسی که برای او گناه است، کسی است که اسب را برای تکبر، غرور، خودنمایی و ریاکاری در برابر مردم نگه دارد».
- عبارت: «ونواء لأهل الإسلام»: «نواء» با کسر نون و کشیدگی، مصدر فعل «ناوأ» است، یعنی دشمنی و مقابله کردن. اصل آن از فعل «نأء» به معنای برخاستن و حرکت کردن است. خلیل می‌گوید: «ناوأْتُ الرجل» یعنی با او به دشمنی برخاستم.
- قاضی عیاض از (داودی) نقل کرده که در نسخه‌ای به صورت «نوی» (با فتح نون و بدون کشش) آمده، ولی آن را نادرست دانسته است. اسماعیلی نیز همین صورت را از روایت



«اسماعیل بن ابی اویس» نقل کرده که اگر ثابت باشد، معنای آن «دوری از اهل اسلام» است، یعنی کسی که با مسلمانان دشمنی دارد.

احتمال دارد واو در عبارت «وریاء ونواء» به معنای «یا» باشد، زیرا این صفات می‌توانند در افراد مختلف ظاهر شوند، و هر کدام از آن‌ها به‌تنهایی هم نکوهیده‌اند.

در این حدیث روشن شده که اسب‌ها تنها وقتی در ناصیه‌شان (پیشانی‌شان) خیر و برکت وجود دارد که برای طاعت یا در امور مباح نگهداری شوند. و در غیر این صورت، نگهداری از آن‌ها نکوهیده است.

عبارت: «از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم درباره الاغ‌ها پرسیده شد»: نام سائل صراحتاً ذکر نشده، اما در کتاب «الاعتصام» به آن اشاره خواهد شد.

عبارت: «در مورد الاغ‌ها چیزی نازل نشده جز این آیه جامع و یکتا»: آیه مورد نظر این است: «فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یره و من يعمل مثقال ذرة شراً یره»: یعنی هر کس به اندازه ذره‌ای کار خیر یا شر کند، آن را خواهد دید.

واژه «جامعه» یعنی آیه‌ای که همه انواع اعمال نیک و بد را در بر می‌گیرد.

واژه «فذه» یعنی یکتا و بی‌نظیر، چون در معنای خود بی‌همتاست.

ابن التین می‌گوید: این آیه دلالت دارد بر این‌که اگر کسی با نیت اطاعت، الاغی نگهدارد، پاداش خواهد دید و اگر با نیت گناه باشد، عقاب خواهد دید.

ابن بطال می‌گوید: این حدیث آموزش استنباط و قیاس است، چون پیامبر حکمی را که مستقیماً در قرآن نیامده (حکم الاغ) به آیه‌ای کلی و جامع استناد داد که شامل تمام کارهای خوب و بد است.

او اضافه می‌کند: این دقیقاً همان قیاسی است که بعضی آن را انکار می‌کنند، چون درک درستی ندارند.

ابن المنیر اما نظر ابن بطال را رد کرده و گفته است: این قیاس نیست، بلکه استدلال بر پایه عموم آیه است. پیامبر از عموم صریح آیه برای استخراج حکم استفاده کرده است، نه قیاس. و این خود دلیلی است بر اینکه عمل به ظاهر آیات عام، واجب است مگر این‌که دلیلی برای تخصیص وجود داشته باشد.



در پایان، اشاره شده که بین حکم خاص منصوص و حکم عام ظاهری تفاوت است و حکم خاص، دلالت قوی‌تری دارد.

درسها و اندرزها:

۱. نیت در اعمال، میزان پاداش و گناه را تعیین می‌کند.
۲. حتی کوچک‌ترین اعمال، نزد الله ثبت می‌شوند (بر اساس آیه آخر حدیث).
۳. ارزش‌گذاری اعمال بر مبنای نیت است، نه فقط ظاهر.
۴. اخلاص در کار، سبب اجر می‌شود.
۵. ریا و فخرفروشی موجب گناه و وزر است.
۶. کارهای دنیوی با نیت الهی رنگ اخروی می‌گیرند.
۷. الله مهربان است و حتی پاداش کارهای غیرمستقیم (مانند ادرار یا رد پا) را نیز می‌دهد.
۸. استفاده از امکانات دنیوی برای دین، موجب پاداش می‌شود.
۹. نیت صالح، عمل صالح تلقی می‌شود.
۱۰. انسان مسؤول رفتار خود با حیوانات است.
۱۱. جهاد با اسب مشروع و موجب اجر است.
۱۲. نگهداری حیوانات در راه الله، مصداق عبادت است.
۱۳. اجازه نگهداری اسب برای کار، معیشت یا پوشش داده شده است.
۱۴. اسراف در نگهداری حیوانات برای تفاخر، حرام است.
۱۵. اطعام و سقایت حیوان پاداش دارد.
۱۶. استفاده از منابع طبیعی برای حیوانات در صورتی که نیت الهی باشد، مشروع است.
۱۷. رعایت حقوق حیوانات، از ایمان است.
۱۸. جلوگیری از آزار حیوانات مستحب مؤکد است.
۱۹. حتی فضولات حیوانی در راه الله، موجب اجر می‌شود.
۲۰. زکات دادن یا نیت خیر، شرط قبول برخی اعمال است.
۲۱. داشتن حیوان بارکش یا اسب می‌تواند وسیله عزت و استقلال اقتصادی باشد.
۲۲. فقر و بی‌نیازی هر دو در نیت افراد نهفته است.



۲۳. جلوگیری از فخر فروشی در جامعه اسلامی مهم است.
۲۴. افراد جامعه باید از تفاخر و ریا دور باشند.
۲۵. همکاری اجتماعی برای اهداف دینی و جهادی پسندیده است.
۲۶. ترویج فرهنگ ایثار با نگهداری حیوانات در راه الله.
۲۷. تشویق به کار و تلاش اقتصادی در چارچوب دین.
۲۸. توجه به نیازهای جامعه اسلامی در تجهیز امکانات.
۲۹. سرمایه‌گذاری در امور خیر ثواب دارد.
۳۰. استفاده نادرست از منابع اقتصادی باعث وزر است.
۳۱. آموزش نیت صالح از کودکی اهمیت دارد.
۳۲. تربیت بر اساس نیت و هدف‌گذاری الهی باید باشد.
۳۳. کودک می‌آموزد که هر عمل کوچکی دیده می‌شود.
۳۴. آموزش ارزش واقعی کار به فرزندان با تمثیل حیوانات.
۳۵. انگیزه دادن به انسان‌ها برای خدمت به خلق.
۳۶. دوری از چشم‌داشت و خودنمایی در کارها.
۳۷. یادآوری مسئولیت انسان نسبت به محیط پیرامون.
۳۸. تشویق به خدمت بدون انتظار پاداش.
۳۹. آشنایی با آثار اعمال در دنیا و آخرت.
۴۰. تربیت روحیه جهاد، خدمت و بی‌ریایی.
۴۱. تطبیق آیات قرآن با سنت نبوی.
۴۲. کاربردی بودن آیه "فمن يعمل مثقال ذرة... در زندگی روزمره.
۴۳. فهم عمق مفاهیم قرآنی از طریق احادیث.
۴۴. نشان دادن اهمیت هر عمل، هرچند اندک.
۴۵. پیوند میان سنت و قرآن در تبیین احکام.
۴۶. توجه اسلام به حقوق حیوانات.
۴۷. حفظ منابع طبیعی به خاطر بهره‌وری حیوانات.
۴۸. رعایت مهربانی با حیوانات حتی در جنگ.



۴۹. پاداش دادن برای مراقبت از حیوانات.

۵۰. آموزش رابطه مسئولانه با طبیعت از منظر دینی.

۴۹ - باب مَنْ ضَرَبَ دَابَّةً غَيْرَهُ فِي الْغَزْوِ

باب: کسی که حیوان سواری کسی دیگر را در سفر جهاد بزند

۲۸۶۱ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ، فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِي بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ سَافَرْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - قَالَ أَبُو عَقِيلٍ لَا أَدْرِي غَزْوَةً أَوْ عُمْرَةً - فَلَمَّا أَنْ أَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَّعَجَلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَتَّعَجَلْ ». قَالَ جَابِرٌ فَأَقْبَلْنَا وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ لِي أَرَمَكَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَالنَّاسُ خَلْفِي، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ عَلِيٌّ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا جَابِرُ اسْتَمْسِكْ ». فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً، فَوَثَبَ الْبَعِيرُ مَكَانَهُ. فَقَالَ « أَتَبِيعُ الْجَمَلَ ». قُلْتُ نَعَمْ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَسْجِدَ فِي طَوَائِفِ أَصْحَابِهِ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ، وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبِلَاطِ. فَقُلْتُ لَهُ هَذَا جَمَلُكَ. فَخَرَجَ، فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ « الْجَمَلُ جَمَلُنَا ». فَبَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوَاقَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ « أَعْظُمُوهَا جَابِرًا ». ثُمَّ قَالَ « اسْتَوْفَيْتِ الثَّمَنَ ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ « الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ ».

ترجمه: از ابو عقیل روایت است که ابومتوکل ناجی گفت: من نزد جابر بن عبد الله انصاری (رضی الله عنهما) رفتم و به او گفتم آنچه را از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده ای به من بگو. وی گفت: در بعضی سفرها آن حضرت را همراهی کردم - ابو عقیل گفت: نمی دانم که آن سفر برای جهاد بود یا عمره - جابر گفته است: و چون به سوی مدینه بازگشتیم پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «کسی که میخواهد به سوی اهل و عیال خود بشتابد، پس بشتابد. جابر گفت: ما راهی مدینه شدیم و من بر شتر خود سوار بودم که دارای رنگ سرخ و سیاه بود و رنگی دیگر در آن آمیخته نبود و مردم در عقب من بودند. ناگاه شترم از فرط ماندگی ایستاد. پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به من گفت: «شتر خود را نگهدار». و آن را با تازیانه خود زد. شتر از جای خود برجست. آن حضرت فرمود: «آیا شترت را نمی فروشی؟» گفتم: می فروشم و چون به مدینه آمدم و پیامبر (صلی الله علیه وسلم) با گروه



هایی از یاران خود به مسجد درآمد، من نزد وی رفتم و شتر را در پیاده رو مسجد بسته بودم و به آن حضرت گفتم: این است شتر تو. آن حضرت برآمد و برگرد شتر می گشت و می گفت این شتر، شتر ما است. پیامبر (صلی الله علیه وسلم) چند اوقیه طلا فرستاد و فرمود: «آنرا به جابر بدهید» و سپس فرمود: «بهای آن را کامل گرفتی؟» گفتم: آری. سپس فرمود: «شتر و بهای آن از آن تو باشد».

توضیح "قوله: (أَرْمَك): یعنی واژه «أَرْمَك» با حرف «ر» و «ک» به وزن «أحمر» (سرخ رنگ) است، و مقصود از آن، حیوانی است که رنگ سرخش با سیاهی آمیخته شده باشد.

قوله: (لیس فیها شِیة): کلمه «شِیة» به معنی علامت و نشانه است؛ یعنی این حیوان هیچ لکه‌ای از رنگ غیر از رنگ اصلی خودش نداشت.

همچنین ممکن است مقصود این باشد که حیوان هیچ عیبی نداشت. این تفسیر با جمله بعدی تأیید می‌شود: «و مردم صف‌آرایی کرده بودند، که ناگهان [حیوان] ایستاد». این عبارت نشان می‌دهد که حیوان سالم و نیرومند بود و هیچ مشکلی در حرکت نداشت، تا اینکه ناگهان از حرکت باز ایستاد.

قوله: (إِذْ قَامَ عَلٰی): یعنی ناگهان ایستاد و به دلیل خستگی یا فرسودگی، دیگر حرکت نکرد.^۱

فوائد حدیث:

۱. توصیه به سرعت بازگشت به خانه: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به کسانی که تمایل دارند به سرعت به خانه‌های خود بازگردند، توصیه کرده‌اند که سریع‌تر حرکت کنند و به خانواده‌شان برسند. این توصیه نشان‌دهنده اهمیت بازگشت به خانواده و توجه به امور شخصی در کنار مسئولیت‌های عمومی است.

۲. بیان تجربه شخصی جابر بن عبدالله: جابر بن عبدالله در این روایت اشاره می‌کند که وقتی در سفر همراه پیامبر (صلی الله علیه وسلم) بوده، بر روی شتر خود سواری می‌کرده که شتری آرام و فاقد هرگونه علامت خاص بوده است. این تجربه‌ی شخصی نشان‌دهنده شرایط سخت سفر و همراهی پیامبر در طول آن است.

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



۳. دستورات پیامبر (صلی الله علیه وسلم) در مورد رفتار با شتر: وقتی شتر جابر به حرکت می‌آید و پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به او دستور می‌دهد که "استمسک" (یعنی کنترل کن)، این دستورات پیامبر نشان‌دهنده توجه به مدیریت و کنترل شتر در سفر است. این به نوعی تأکید بر رفتار صحیح با حیوانات و مسئولیت‌پذیری در کارهاست.

۴. اقدام پیامبر (صلی الله علیه وسلم) برای تشویق جابر: وقتی که جابر وارد مدینه می‌شود و شتر خود را در نزدیکی مسجد پیامبر (صلی الله علیه وسلم) می‌بندد، پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به او پاداش می‌دهد و از جملات تشویقی برای او استفاده می‌کند. سپس پیامبر (صلی الله علیه وسلم) دستور می‌دهند که مقداری طلا به جابر داده شود. این عمل پیامبر (صلی الله علیه وسلم) تأکیدی است بر اهمیت قدردانی و تشویق افراد به خاطر زحمات شان.

۵. پاداش مالی به جابر: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) پس از تصدیق جابر در مورد صحت فروش شتر، نه تنها مبلغ مربوط به شتر را به جابر می‌دهد، بلکه خود شتر را نیز به او می‌بخشد. این عمل نشان‌دهنده نوعی عدالت و درستی در مدیریت امور مالی و اخلاقی است. ۶. توجه به حقوق دیگران و پاسخگویی به نیازها: این حدیث همچنین نشان می‌دهد که پیامبر اسلام (صلی الله علیه وسلم) همیشه در تلاش بودند که حقوق دیگران را رعایت کرده و نیازهایشان را برطرف کنند. ایشان با توجه به زحمات جابر، نه تنها از او تشکر کردند بلکه حقوق او را به طور کامل پرداخت کردند.

۷. این حدیث به اهمیت توجه به خانواده، رفتار صحیح با حیوانات، تشویق و قدردانی از دیگران و رعایت حقوق مالی افراد اشاره دارد. پیامبر اسلام (صلی الله علیه وسلم) در این روایت الگویی از انصاف، توجه به دیگران، و پرداخت به موقع حقوق ارائه می‌دهند.

۵۰ - باب الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّغِيرَةِ وَالْمُحُولَةِ مِنَ الْخَيْلِ
وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ السَّلَفُ يَسْتَجِيبُونَ الْمُحُولَةَ لِأَنَّهَا أَجْرَى وَأَجْسَرُ.
باب: سواری بر حیوان تندرو و سرکش نر از قبیل اسب

و راشد بن سعد گفته است: مسلمانان پیشین سواری اسب نر را دوست می‌داشتند؛ زیرا آن تندرو و دلیرتر است



۲۸۶۲ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَرْعٌ ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ ، يُقَالُ لَهُ مَذْدُوبٌ فَرَكِبَهُ ، وَقَالَ « مَا رَأَيْنَا مِنْ فَرْعٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبِخْرًا » .

ترجمه: انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: مردم مدینه (از ترس دشمن) دچار وحشت شدند. نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - اسب ما را که مندوب نام داشت، به عاریت گرفت. (تا از جریان، آگاه شود). انس می گوید: ما هیچگونه وحشتی ندیدیم مگر اینکه این اسب، مانند دریا می خروشد.

توضیح: (باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل): «صعبه» به معنی سخت‌رام یا سرکش است و «فحوله» جمع «فحل» به معنی اسب نر است. کرمانی گفته است حرف «تاء» در «فحوله» برای تأکید جمع بودن آن است. مؤلف (یعنی بخاری) این باب را از این جهت آورده که اسب نر معمولاً سرکش‌تر از ماده است و سوار شدن بر آن دشوارتر است؛ همچنین از ضمیر مذکری که برای اسب به کار رفته، معلوم می‌شود که حیوان نر بوده است. ابن المنیر گفته: این استدلال ضعیف است؛ چون ضمیر می‌تواند به لفظ (که مذکر است) یا به معنا (که ممکن است مؤنث باشد) برگردد.

او می‌گوید: در این حدیث، دلیلی بر برتری اسب نر نیست، مگر اینکه بگوییم پیامبر صلی الله علیه وسلم از اسب نر تعریف کرده و درباره ماده سکوت کرده، پس ترجیح نر ثابت می‌شود.

ابن بطلال می‌گوید: معلوم است که در مدینه اسب ماده وجود داشته، ولی از پیامبر صلی الله علیه وسلم یا یارانش روایت نشده که بر ماده سوار شده باشند، مگر درباره سعد بن ابی وقاص.

البته در صحت این موضوع تردید هست؛ زیرا دارقطنی روایت کرده که اسب مقداد ماده بوده است.

قوله: (و قال راشد بن سعد): او راشد بن سعد است که به‌طور صحیح «مُقَرَّر» نامیده می‌شود (با فتح میم، ضمه و سکون قاف، و فتح راء و سپس همزه). او تابعی از اهل شام است که در سال ۱۱۳ هجری درگذشت. در کتاب بخاری تنها همین اثر از او نقل شده است.



قوله: (كان السلف): مراد از «السلف»، صحابه و کسانی هستند که پس از آنان آمده‌اند. قوله: (أجرأ وأجسر): در اینجا، واژه «أجرأ» به معنی شجاع‌تر است که با همزه بیان شده و از «جرات» گرفته شده است، و «أجسر» به معنی نترس‌تر است که با جیم و بدون همزه آمده و از «جسارت» مشتق شده است. در اینجا، کلمه‌ی «مفضلّ علیه» (مفضلّ علیه به معنی نسبت به چیز دیگری که برتری دارد) حذف شده است که به‌طور ضمنی به «اناث» (ماده‌ها) یا «المخصیة» (ماده‌های اخته‌شده) اشاره دارد.

ابو عبیده در کتاب «الخیل» خود از عبدالله بن محیرز همین روایت را نقل کرده است، ولی افزوده که: «آن‌ها (صحابه) معمولاً ماده‌های اسب را برای حمله‌ها و شب‌مانی‌ها ترجیح می‌دادند».

و همچنین ولید بن مسلم در کتاب «الجهاد» از طریق عباده بن نسی نقل کرده که: «آن‌ها (صحابه) برای جنگ‌ها و شب‌مانی‌ها ماده‌های اسب را ترجیح می‌دادند، زیرا در هنگام پیشامدهای پنهان جنگ مفیدتر بودند، و برای صف‌ها و قلعه‌ها اسب‌های نر را ترجیح می‌دادند چون در نبردهای آشکار موثرتر بودند».

خالد بن ولید نقل کرده است که او هیچ‌گاه نمی‌جنگید مگر بر روی ماده‌ای (اسب)، چون این اسب‌ها از جهت اینکه کمتر اخته می‌شوند، دفع بول بهتری دارند و صدای کمتری دارند. اسب نر نیز در دویدن حبس می‌شود و از صدای بلند و آزاردهنده‌ی خود در جریان نبرد می‌تواند موجب مشکل شود.

- در مورد حدیثی که از انس در مورد اسب ابوطلحه آمده است، پیش‌تر ذکر شد که شرح آن در کتاب «هدیه» آمده است. و همچنین احمد بن محمد که شیخ او بود، شخصی به نام «مروزی» با لقب «مردویه» و نام پدرش «موسی» بود.

دارقطنی گفته است که لقب او «شویه» است و نام پدرش «ثابت» بود، و نظر اول بیشتر قابل اعتماد است.^۱



۵۱ - باب سَهْمِ الْفَرَسِ

باب: سهم اسب [از مال غنیمت]

۲۸۶۳ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا . وَقَالَ مَالِكٌ يُسَهَّمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَادِينِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ (وَالْخَيْلُ وَالْبَعَالُ وَالْحَمِيرُ لَتَرْكَبُوهَا) وَلَا يُسَهَّمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسٍ .

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - برای اسب، دو سهم و برای صاحبش، یک سهم از مال غنیمت، تعیین فرمود. و مالک گفته است: برای اسبان عربی و غیر عربی سهم داده شود، به دلیل فرموده الله عزوجل: «و آفرید اسبان و شتران را و خران تا سوار شوید بر آن» [نحل: ۸]. و برای بیشتر از یک اسب سهم داده نشود

فوائد حدیث:

۱) به اساس آنچه در این حدیث نبوی شریف آمده است، برای صاحب اسب از مال غنیمت سه سهم است، یک سهم برای خودش، و دو سهم برای اسپش، و در احادیث بسیار دیگری نیز همین معنی آمده است.

۲) جمهور علماء و از آن جمله ابویوسف و محمد از مذهب احناف با استناد بر این احادیث گفته‌اند که برای صاحب اسب سه سهم است، دو سهم از اسب و یک سهم از صاحب اسب.

ولی امام ابوحنیفه با استناد بر حدیثی که طبرانی روایت کرده است می گوید که: برای اسب یک سهم و برای صاحب اسب یک سهم است، و آن حدیث این است که مقداد بن عمرو می گوید: روز جنگ بدر بر اسبی سوار بودم به نام (سبحه)، پیامبر صلی الله علیه وسلم از اموال غنیمت برای خودم یک سهم، و برای اسب من یک سهم دادند، و از ابوحنیفه روایت شده است که گفته است: خوش ندارم که حیوانی را بر مسلمانی برتری بدهم، یعنی برای اسب که حیوان است دو سهم بدهد، و برای مجاهد مسلمان یک سهم.

و از احادیث جمهور چنین جواب می‌دهد که: دو سهم دادن برای اسب از طریق تنفیل است، یعنی: چیزی است که امام آن را به طور بخشش هر وقت که خواسته باشد اجراء می کند، نه آنکه سهم واجبی در مال غنیمت باشد.



ولی با اعتراف کامل به مقام شامخ و والای علمی امام آنچه که راجح به نظر می رسد این است که برای اسب در مال غنیمت دو سهم، و برای صاحب آن یک سهم است، زیرا اول آنکه: احادیث صحیح بسیار مؤید این نظر است، دوم آنکه: تاثیر آن در تقویّه مسلمانان و شکست دادن دشمنان می باشد، بنابراین، دو سهم دادن برای اسب در جهاد، و یک سهم دادن برای شخصی که در جهاد اسبی ندارد، توزیع عادلانه ای است.

۳) اگر کسی در جهاد بیش از یک اسب داشته باشد، در نزد جمهور علماء، تنها برای یک اسب سهم داده می شود، و اوزاعی و ثوری، و لیث، و احمد، و ابویوسف رحمهم الله می گویند: برایش از دو اسب سهم داده می شود، و در بیشتر از دو اسب سهمی نیست.^۱

۵۲ - باب مَنْ قَادَ دَابَّةً غَيْرَهُ فِي الْحَرْبِ

باب: کسی که در جنگ عنان مرکب کسی دیگر را بکشد

۲۸۶۴ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ - قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَفِرَّ، إِنَّ هَوَازَنَ كَانُوا قَوْمًا رَمَاءً، وَإِنَّا لَمَّا تَقَيَّنَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَأَنْهَزْمُوا، فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسَّهَامِ، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَفِرَّ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَانَّهُ لَعَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَخَذَ بِلِجَامِهَا، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ».

معنی کلمات:

- **هوازن:** نام قبیله ای بزرگ از عرب بود.
- **رماة:** تیراندازان ماهر بودند.
- **لجام:** گام و افسار اسب یا شتر یا استر (قاطر).

ترجمه: براء بن عازب - رضی الله عنه - روایت می کند که مردی از وی پرسید: آیا روز جنگ حنین، از کنار رسول الله فرار کردید؟ براء گفت: اما رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرار نکرد. همانا هوازن، قومی تیرانداز بود. هنگامی که با آنها مواجه شدیم، به آنان یورش بردیم. آنها شکست خوردند. مسلمانان بسوی غنائم شتافتند. و هوازن با تیر اندازی به

^۱ - فیض الباری، د. هروی



استقبال ما آمدند. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرار نکرد. من ایشان را دیدم که بر قاطر سفیدش سوار است و در حالی که ابوسفیان، افسارش را در دست دارد، می فرماید: من، نبی الله هستم و این، (ادعا) دروغ نیست. من فرزند عبد المطلب هستم.

فوائد حدیث:

(۱) ثابت است که انبیاء الله از میدان جهاد فرار نمی کنند، زیرا شجاعت و یقین شان به نصرت الله متعال و رغبت شان به شهادت، منافی با فرار است، و دیگر اینکه فرار کردن از پیش روی دشمن عیب است، و انبیاء الله از عیوب مبرا می باشند، از این جهت اگر کسی بگوید که پیامبر صلی الله علیه وسلم از فلان میدان فرار کردند، و یا کدام عیب و نقص دیگری را به ایشان نسبت بدهد، این سخنش کفر است، و توبه اش قبول نگردیده و باید مجازات شود.

(۲) مراد از ابوسفیان در این حدیث نبوی شریف که لجام قاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم را در دست داشت، ابوسفیان مغیره بن حارث بن عبدالمطلب پسر عم و برادر رضاعی پیامبر صلی الله علیه وسلم است، نه ابوسفیان بن حرب، ابوسفیان که مغیره بن حارث باشد، از فضایل صحابه بود، و در سال بیستم هجری در مدینه منوره وفات یافت.

(۳) اگر کسی بگوید که فرار از جهاد از گناهان کبیره است، پس چگونه صحابه مرتکب چنین عملی گردیدند؟ در جواب باید گفت که فرار از جهاد وقتی از گناهان کبیره است، که مجاهد بعد از خارج شدن از میدان جنگ، قصد بازگشتن به آن جبهه را نداشته باشد، و کسی که به قصد نجات از دشمن، و آمدگی گرفتن برای حمله جدید از میدان خارج می شود، باکی نداشته و برایش گناهی نیست، الله متعال می فرماید: (وَمَنْ يُؤْمِرْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَمْلِكِ الْأَمْوَالَ وَالْأَنْفُسَ فَذَنْبُهُمْ وَإِنْ يَمْلِكِ الْأَمْوَالَ وَالْأَنْفُسَ فَذَنْبُهُمْ وَإِنْ يَمْلِكِ الْأَمْوَالَ وَالْأَنْفُسَ فَذَنْبُهُمْ) (وَمَنْ يُؤْمِرْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَمْلِكِ الْأَمْوَالَ وَالْأَنْفُسَ فَذَنْبُهُمْ)

(۴) باید از گذاشتن نام هایی که عبودیت برای غیر الله را می رساند اجتناب نمود، مانند: عبدالعزی، عبدالکعبه، عبدالنبی و نام های دیگر شبیه این نام ها، که حرام بودن این نام ها مورد اتفاق است. در اینجا شاید سؤالی برای خواننده عزیز پیش آید، سؤال این است که اگر این نام ها حرام هستند، چرا پیامبر اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - در غزه



«حنین» در گرماگرم و بحبوحه جنگ بر بلندی رفته و فریاد بر آوردند: «أنا النبیُّ لا کَذِبُ، أنا ابنُ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ». باید در جواب گفت که درست است که پیامبر کلمه «عبدالمطلب» را بر زبان جاری کردند ولی این نام بردن از باب انشاء و ابتداء نبود، یعنی این نام را ایشان ایجاد نکرده است و قبل از جاری ساختن آن بر زبان در ابتدا آن را بر شخص معین نگذاشتند.

«ابن القیم» می گوید: در اینجا رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - اسمی را بیان کردند و خبر از نامی دادند که مسمای آن که پدر بزرگ ایشان بود قبلاً به این نام شناخته شده بود.

خصوصاً در موضعی که در آنجا رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - در مقابل دشمنان، مبارزه طلبی می نمودند، پس در موضعی مانند موضع رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - در جنگ «حنین» نیست.

دلیل دیگر آنست که اصحاب رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - در مقابل ایشان نام قبایلشان را مانند: «بنی عبدمناف» «بنی عبدشمس» و «بنی عبدالدّار» می بردند و آن حضرت آنان را نهی نمی کرد، زیرا نامی است که قبلاً گذاشته شده و کسی یا گروهی با آن نام خاص شناخته می شوند.

نکته قابل توجه در بحث اخیر آن است که نام هایی که عبودیت غیر الله را می رساند، اگر بخواهیم از آن خبر دهیم اشکالی ندارد، ولی اگر ایجاد نمائیم و یا خود ابتداء به شخص معین بگذاریم، قطعاً حرام خواهد بود.

و بالاخره اولیاء محترم باید بدانند که اسم هایی که دلالت برگداختگی و عشق سوزان و سرگستگی دارد و یا از بیگانه گرفته شده است مطلوب نیست، نام هایی مانند «هیام» (عاشق سرگشته)، «هیفاء» (کمرباریک) «نهاد» (دختر پستان برجسته) «سوسن» (نام فارسی نوعی گل) «نریمان» (نام فارسی)، «میاده» (زن لرزان) «غاده» (زن نرم اندام) «احلام» (جمع حلم به مفهوم عقل و بردباری یا جهالت) و نام هایی شبیه این نام ها که خود می توانید براساس این قاعده آن را دریابید.

اما چرا این نام ها مطلوب نیست؟ در جواب باید گفت:

امت اسلام باید در بین سایر ملل و جوامع، متمایز و مشخص باشد و به واسطهٔ خصایص و هویت ویژهٔ آن شناخته شود. این نام ها اعتبار امت را لکه دار و هویت او را نابود کرده و معنویات او را از بین می برند.



۵) ربط این حدیث بقره اللباب، در این لفظ است که: «و أبوسفیان - وهو ابن الحارث بن عبدالمطلب - أخذ بلجامها...». چنانکه در «فتح الباری» آمده است.

۵۳ - باب الرُّكَّابِ وَالْغُرُزِ لِلدَّائِمَةِ

باب: زین و رکاب برای حیوان

۲۸۶۵ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . أَنَّهُ كَانَ إِذَا ادْخَلَ رَجُلُهُ فِي الْغُرُزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً ، أَهْلَ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ .

ترجمه: از نافع روایت است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: آنگاه که پیامبر صلی الله علیه وسلم پای خویش را در رکاب درمی آورد و شتر آنحضرت برمی خاست و راست می ایستاد. از نزدیک مسجد ذوالحلیفه (برای حج یا عمره) تلبیه می گفت.

توضیح: (باب رکاب و غرّز برای دابه): گفته شده است که "رکاب" می تواند از آهن یا چوب باشد، اما "غرّز" تنها از پوست است. برخی گفته اند که این دو واژه مترادف هستند، یا این که "غرّز" مخصوص شتر است و "رکاب" برای اسب به کار می رود.

حدیث ابن عمر: «پیامبر صلی الله علیه وسلم هنگامی که پای خود را در غرّز (شاید در اینجا به معنای وسیله ای برای سوار شدن به شتر) می گذاشت، اهل می شد.» این حدیث به وضوح به غرّز اشاره دارد و اما در مورد رکاب، آن را به همین دلیل به آن اضافه کرده اند زیرا در معنای مشابهی قرار دارد.

ابن بطلال گفته است که شاید اشاره به این داشته باشد که آنچه از عمر نقل شده که گفته است: «رکاب را قطع کنید و با جهش بر اسب سوار شوید» به معنای منع استفاده از رکاب نبوده، بلکه هدف او آموزش سوارکاری بر اسب بوده است.^۱

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



۵۴ - باب رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعَرَبِيِّ

باب: اسب سواری بدون زین

۲۸۶۶ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى فَرَسٍ عُرِيٍّ ، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ .

ترجمه: از ثابت روایت است که انس رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم سوار بر اسبی برهنه بدون زین نزد مردم مدینه آمد، درحالی که شمشیری بر گردن آنحضرت آویخته بود.

توضیح: (باب رکوب الفرس العری): با ضم حرف "ع" و سکون راء، یعنی اسبی که بر آن سرج (زین) یا وسیله دیگری برای سوار شدن نباشد. این واژه در مورد انسان‌ها استفاده نمی شود، بلکه به انسان‌ها "عریان" گفته می شود، چنان که ابن فارس گفته است. وی افزود که این نوع سوارکاری یکی از نادرهاست.

ابن التین ذکر کرده که این حدیث را به صورت «کسر راء و تشدید تحتانی» ضبط کرده است، اما در کتاب‌های لغت چیزی که این روایت را تأیید کند یافت نمی شود.

حدیث انس: «پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی آنان (مردم) آمد در حالی که بر اسبی بدون زین سوار بود و در گردنش شمشیری آویزان بود» و این بخشی از حدیثی است که قبلاً ذکر شده بود در مورد اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم اسبی را از ابوطلحه قرض گرفت. این حدیث را اسماعیل از طریق دیگری از حماد بن زید روایت کرده است، و در آغاز آن آمده است: «شب هنگام اهل مدینه به وحشت افتادند و پیامبر صلی الله علیه وسلم پیش از آنان به سوی صدا رفت و بر اسبی بدون زین سوار بود.» و در روایت دیگری آمده است: «او بر اسبی از ابوطلحه سوار بود.» برخی از این حدیث در "باب شجاعت در جنگ" آمده است که در آن گفته شده بود: «پیامبر صلی الله علیه وسلم از همه مردم بهتر و شجاع تر بود.» بخشی از این حدیث قبلاً در کتاب "الهیة" شرح داده شده است. در این حدیث اشاره شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم چه تواضع و مهارت بالایی در سوارکاری داشت، چرا که چنین سوارکاری را فقط کسی می تواند انجام دهد که در سواری و فروسیت تبحر داشته باشد و آن را به طور مرتب تمرین کرده باشد.



فوائد حدیث:

- (۱) این حدیث همچنین اشاره به آویختن شمشیر به گردن دارد، زمانی که به آن نیاز است تا به او کمک کند.
- (۲) این حدیث به طور کلی بیانگر این است که یک سوار باید فروسیت خود را به دقت تمرین کند و ویژگی‌های مربوط به سوارکاری را در خود پرورش دهد تا در مواجهه با شرایط سخت آمادگی داشته باشد.^۱

۵۵ - باب الفرس القُطُوف

باب: اسب کُندرو

۲۸۱۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرَعُوا مَرَّةً ، فَرَكِبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ كَانَ يَقْطِفُ - أَوْ كَانَ فِيهِ قِطَافٌ - فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ « وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا بَحْرًا » . فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجَارَى.

ترجمه: از قتاده روایت است که انس رضی الله عنه گفت: مردم مدینه باری هراسان شدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اسب ابوطلحه که کُندرو بود، یا نزدیک گام می نهاد، سوار شد و آنگاه که برگشت فرمود: «این اسب شما را بسان دریا یافتیم» از آن به بعد [از برکت سواری آنحضرت] هیچ اسبی از آن پیشی نمی گرفت.

توضیح: (باب الفرس القُطُوف): یعنی اسب کم‌سرعت، ابو زید و دیگران گفته‌اند: «دابه‌ای که به آرامی حرکت می‌کند را قُطُوف می‌گویند، و قُطُوف به دابه‌هایی گفته می‌شود که قدم‌هایشان آهسته است.» و برخی گفته‌اند که دابه‌ای که به آرامی حرکت می‌کند، "قُطُوف" است و اگر دابه به شکل جهشی حرکت کند، آن را «سُوت» می‌گویند، و اگر اسب پای خود را از یکدیگر بگذارد و سوارکار را به طرفین بکشانند، آن را «قُموص» می‌گویند، و اگر اسب از حرکت خود جلوگیری کند، آن را «شُموص» می‌نامند.

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



حدیث انس: «اهل مدینه یک بار دچار وحشت شدند، پس پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اسبی از ابوطلحه سوار شد که به آرامی حرکت می‌کرد»، و واژه «یقطف» به کسر طاء و به ضم آن آمده است که قبلاً در «کتاب الهبه» توضیح داده شده است. در ادامه آمده است: «یا شاید به آن اسب قطاف گفته شده باشد»، که این شک از راوی است. در «باب سرعت و دویدن» از طریق محمد بن سیرین از انس آمده است که: «او بر اسبی از ابوطلحه که آهسته حرکت می‌کرد سوار شد». همچنین در نسخه‌ای از صغانی آمده است که: «قال ابو عبدالله» یعنی «اینکه به معنی مسابقه دادن نیست»، زیرا اسب در دویدن نمی‌تواند کسی را شکست دهد. در این حدیث برکت پیامبر صلی الله علیه وسلم نشان داده شده است، زیرا وقتی او بر اسب آهسته سوار شد، آن اسب توانست سریع‌تر حرکت کند. در ادامه در روایت محمد بن سیرین آمده است: «پس از آن اسب هیچ‌گاه از کسی پیشی نگرفت.»^۱

۵۶ - باب السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

باب: مسابقه‌ی اسب دوانی

۲۸۶۸ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ أَجْرَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا ضَمَرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفَیَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ فِيْهِمْ أَجْرَى . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ . قَالَ سُفْيَانُ بَيْنَ الْحَفَیَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتُّ ، وَبَيْنَ ثَنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ .

معنی کلمات:

- أَجْرَى : دواند .
- ضَمَرَ : به آن اسب علاف داده شد تا چاق شود سپس آن را با دویدن زیاد لاغر کردند تا ورزیده گردد.
- الْحَفَیَاءَ : نام مکانی خارج مدینه .
- ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ : مکانی در مدینه، خود ثَنِيَّة یعنی گردنه .
- لَمْ يُضَمَّرْ : اسبی که ورزیده نشده است .

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



- **مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ** : زریق یکی از قبیله ای انصار هستند که در مدینه ساکن بودند.
- **سُفْيَانُ** : سفیان الثوری یکی از راویان حدیث است .
- **أَمِّيَالٌ** : جمع میل، هر میل برابر با ۱۸۴۸ متر می باشد .

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می فرماید: پیامبر صلی الله علیه و سلم اسبهای ورزیده را از الحیفاء تا ثنیه الوداع دوانید، و اسبهای غیر ورزیده را از ثنیه الوداع تا مسجد بنی زریق دوانید.

ابن عمر رضی الله عنهما می فرماید: و من نیز از جمله کسانی بودم که اسب دوانی کردم.

سفیان ثوری می گوید: از الحیفاء تا ثنیه الوداع پنج میل یا شش میل می باشد، و از ثنیه الوداع تا مسجد بنی زریق یک میل می باشد.

فوائد حدیث:

۱) از اسبهای که در این مسابقه اشتراک داشتند، یکی اسب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بود، و پیامبر صلی الله علیه وسلم او را (سکب) نام نهاده بودند، و این اسب از همه اسبها مسابقه را بُرد، از این جهت پیامبر صلی الله علیه وسلم و صحابه خیلی خوشحال شدند.

۲) مسابقه دادن بین اسبها جواز دارد، و جواز مسابقه خاص بین اسبها نیست، بلکه در هر چیز دیگری که شریعت از آن منع نکرده باشد، جواز دارد، مانند مسابقه در دویدن، در تیر اندازی، در زور آزمائی، و امثال اینها، ولی اگر شریعت از آن منع کرده بود، مانند: بهم انداختن سگها و یا مرغها و امثال اینها جواز ندارد.

۳) شرط بندی در مسابقه اگر از طرف کسانی که مسابقه می کنند باشد، در حکم قمار داخل گردیده و جواز ندارد، ولی اگر از طرف شخص ثالثی باشد، روا است، چنانچه نبی کریم صلی الله علیه وسلم در مسابقه اسبها برای صاحبان آنها جاززه دادند، به این ترتیب که: برای اسب اول: سه دست لباس برای اسب دوم: دو دست لباس، برای اسب سوم: یک دست لباس، برای اسب چهارم: یک دینار، برای اسب پنجم: یک درهم، برای اسب ششم: یک دانه نقره، و برایش گفتند: «الله به تو و به صاحب اسپی که مسابقه را برد، و به صاحب اسپی که از همه عقب ماند، برکت بدهد».



۴) باکی نیست که مسجد به نام مردمی که آن را ساخته‌اند، نامیده شود، مثلاً: گفته شود: مسجد فلانی‌ها، ولی باید قصد آن‌ها از این تسمیه طلب خیر و برکت برای آن‌ها باشد، نه سمعت و ریا.^۱

۵۷ - باب إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلْسَّبْقِ

باب: لاغر کردن اسب برای مسابقه

۲۸۶۹ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْلَيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاقَى بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تَضْمَرَ، وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ - وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ سَاقِيًا بِهَا .

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - با اسبی که برای مسابقه آماده شده بود مسابقه داد، میدان مسابقه از حفیاء (در پنج یا شش مایلی مدینه) شروع و در ثنیة الوداع (محلّی است در خارج مدینه) به آخر می رسید، بین اسبهایی که برای مسابقه تمرین نداشتند نیز مسابقه برگزار شد، میدان مسابقه از ثنیة الوداع (در خارج مدینه) شروع و در محل مسجد بنی زریق به پایان می رسید، عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - جزو کسانی بود که با اسب تمرین ندیده مسابقه می داد».

توضیح: «تضمیر: آن است که به اسبی که برای مسابقه در نظر گرفته شده است علف کمتر داده شود و آن را با جل گرم بیوشانند تا عرق کند و لاغر شود و چربی اضافی را از دست دهد در نتیجه قدرت و سرعت بیشتر داشته باشد».

حافظ در «الفتح» می نویسد: این، اشاره به این است که سنت در مسابقات اسب دوانی این است که پیش از مسابقه، اسب‌ها آماده شوند، (آماده سازی شوند)، هرچند که اسب‌هایی که آماده نمی شوند، همچنان می توان بر روی آنها مسابقه داد.

^۱ - فیض الباری، د. هروی



۵۸ - باب غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ

باب: نهایت مسافت مسابقه برای اسبان لاغر کرده شده

۲۸۷۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أَضْمَرْتَ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَمِيَاءِ ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ . فَقُلْتُ لِمُوسَى فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ سِتُّ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ . وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ ، قُلْتُ فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا.

ترجمه: از موسی بن عقبه از نافع روایت است که ابن عمر (رضی الله عنه) گفت: رسول الله (صلی الله علیه وسلم) میان اسبان لاغر کرده شد مسابقه گذاشت. آنان را از موضع حفیا رها کرد و نهایت آن ثنیة الوداع بود.

ابو اسحاق می گوید: به موسی گفتم میان آن دو موضع چه اندازه مسافت بود؟ گفت شش یا هفت میل و آن حضرت میان اسبان لاغر کرده نشده مسابقه گذاشت و اسبها را از موضع ثنیة الوداع رها کرد که نهایت آن مسجد بنی زریق بود.

ابو اسحاق می گوید: به موسی گفتم میان دو موضع چه اندازه مسافت بود؟ گفت: یک میل، یا به همین اندازه.

توضیح: «باب غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ»: یعنی بیان این که حداکثر مسافت یا مدت زمان مسابقه برای اسبهای آماده سازی شده چگونه است و همچنین بیان وضعیت اسبهایی که آماده سازی نشده اند. و در سه باب قبلی، حدیث ابن عمر در این زمینه ذکر شده است.

فوائد حدیث:

۱. آماده سازی اسبها برای مسابقه: این حدیث به اهمیت آماده سازی اسبها برای مسابقه اشاره دارد. اسبهایی که تمرینات خاص داشتند (مضمرة) و اسبهایی که آماده سازی نشده بودند، هر کدام در مسابقه های جداگانه ای به رقابت پرداختند.



۲. فاصله‌های مسابقه: فاصله‌هایی که در مسابقات برای هر دسته از اسب‌ها تعیین شد، متفاوت بود. برای اسب‌های آماده‌سازی شده، فاصله طولانی‌تری تعیین شد (شش یا هفت میل)، اما برای اسب‌های آماده‌سازی نشده، فاصله کوتاه‌تر بود (یک میل یا مشابه آن).
۳. ابن عمر رضی الله عنه نیز از کسانی بود که در این مسابقات شرکت کرده و در آن‌ها رقابت نموده است.
۴. این حدیث نشان‌دهنده تأکید بر انجام مسابقات منصفانه و با توجه به شرایط و آمادگی اسب‌هاست.

۵۹ - باب نَاقَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَرَدَفَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسَامَةَ عَلَى الْقُصَوَاءِ . وَقَالَ الْمُسَوَّرُ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَا خَلَّاتِ الْقُصَوَاءُ » .

باب: شتر پیامبر صلی الله علیه وسلم

ابن عمر گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم اسامه را بر شتر قصواء بر پشت سر خود سوار کرد. و مسوّر گفته است: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «قصواء بی موجب نمی خوابد».

۲۸۷۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ لَهَا الْعُضْبَاءُ .

ترجمه: از حمید روایت است که انس رضی الله عنه گفت: شتر پیامبر صلی الله علیه وسلم عضباء نامیده می شد.

توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

۲۸۷۲ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاقَةٌ تَسْمَى الْعُضْبَاءُ لَا تَسْبِقُ - قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ لَا تَكَادُ تَسْبِقُ - فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ « حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ » . طَوَّلَهُ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

معنی کلمات:

- **قعود:** به شتر نری گفته می شود که تازه وقت سوار شدن بر آن رسیده باشد.



ترجمه: انس - رضی الله عنه - روایت می کند که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - شتری بنام عضباء داشت که هیچ شتری از آن، سبقت نمی گرفت. مردی بادیه نشین که سوار بر شترش بود، آمد و از عضباء سبقت گرفت. این امر بر مسلمانان، دشوار آمد تا اینکه رسول الله - صلی الله علیه وسلم - متوجه شد. آنگاه فرمود: «سنت الله این است که هیچ چیزی در دنیا صعود نمی کند مگر اینکه الله آنرا پایین می آورد».

توضیح باب، و احادیث آن: (باب ناقة النبی صلی الله علیه وآله وسلم): این جمله اشاره دارد به اینکه ناقة پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، که به نامهای «العضباء» و «القصواء» شناخته می شد، همان یک شتر است.

قوله: (وقال ابن عمر: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء): این جمله بخشی از حدیثی است که در باب حج ذکر شده و قبلاً در «حجة الوداع» شرح داده شده است.

قوله: (وقال المسور ما خلأت القصواء): این جمله نیز بخشی از حدیث طولانی است که قبلاً در کتاب «الشروط» شرح داده شده است و در آنجا در مورد درست بودن ضبط نام «القصواء» بحث شده است.

قوله: (طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس): این جمله اشاره به روایت طولانی موسی بن اسماعیل از حماد بن سلمه و ثابت بنانی دارد که از انس بن مالک نقل شده است. در اینجا به تفاوت طول روایتها اشاره شده و گفته می شود که روایت مستملی که از موسی نقل شده طولانی تر از دیگر روایتهاست.

قوله: (لا تسبق، قال حميد أو لا تكاد تسبق): در اینجا شک از حمید نقل شده است که آیا این جمله «لا تسبق» است یا «لا تكاد تسبق»؛ این شک در روایت های دیگر وجود ندارد.

قوله: (أن لا يرتفع شيء من الدنيا): در روایت موسی بن اسماعیل آمده که «أن لا يرتفع شيئاً» که به معنی اینکه هیچ چیزی از دنیا نباید بالا رود، و در سایر روایتها نیز به صورت مشابه آمده است.

قوله: (فجاء أعرابي فسبقها): در این جمله، آمده که یک بدوی وارد شد و شتر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم را پیشی گرفت.



قوله: (علی قعود): «قعود» به معنی شتری است که برای سواری استفاده می‌شود و حداقل سن آن دو سال است تا شتر برای سواری مناسب شود. این کلمه معمولاً برای شتر نر به کار می‌رود و در برخی گویش‌ها برای شتر ماده نیز استفاده می‌شود.

قوله: (حتى عرفه): این جمله اشاره به آن دارد که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وقتی تفاوت را دید، اثر سختی و مشقت را در صورت‌های صحابه مشاهده کرد.

قوله: (فقالوا سبقت العضاء): در این جمله آمده است که صحابه گفتند که «العضباء» از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پیشی گرفت.

فوائد و نکات مهم حدیث:

۱. شترهای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: شتر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به نام‌های «العضباء» و «القصواء» شناخته می‌شد. «العضباء» به شتری اطلاق می‌شد که گوشش بریده بود یا آسیب دیده بود، و «القصواء» نام دیگری برای همان شتر بود.
۲. پیشی گرفتن شتر: در این حدیث آمده که یک بدوی از شتر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پیشی گرفت، که نشان‌دهنده ویژگی‌های خاص شترهای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و قدرت آنها بود.
۳. تواضع پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: این حدیث بر تواضع پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم خود را از دنیا و نعمت‌های آن بی‌نیاز می‌دید و به اصحاب خود نیز آموزه‌های تواضع را می‌آموخت.
۴. لزوم توجه به دنیا: این حدیث همچنین به اهمیتی که باید به پایین آوردن مقام دنیا در زندگی داده شود اشاره دارد و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم از این طریق به صحابه خود درس تواضع می‌دهد.

توضیح بیشتر حدیث (۲۸۷۲):

مؤلف حدیث انس بن مالک رضی‌الله‌عنہ را درباره‌ی صحرانشینی ذکر کرده که سوار بر شترش به مدینه آمد و با شتر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به نام عضباء مسابقه داد؛ عضباء، غیر از قصواء می‌باشد که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم سوار بر آن به حج رفت. قصواء، شتری دیگر بود. رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم روی وسایل شخصی خود، مانند اسلحه و چارپایانش اسم می‌گذاشت.



عضاء شتری بود که هیچ شتری نمی‌توانست از آن سبقت بگیرد تا این‌که صحرانشینی سوار بر شترش آمد و از عضباء سبقت گرفت و این بر مسلمانان دشوار تمام شد؛ حتی پیامبر ﷺ نیز متوجه شد، لذا فرمود: «سنتِ الله این‌ست که هیچ چیزی از دنیا اوج نمی‌گیرد، مگر این‌که الله آن را پایین می‌آورد».

لذا هر چیزی در دنیا اوج بگیرد، رو به سقوط می‌نهد و وقتی این اوج گرفتن با غرور و تکبر همراه باشد، سرعتِ سقوط بیش‌تر خواهد بود؛ زیرا سقوط، پیامدی روشن برای چنین روی‌کردی است. البته اگر اوج گرفتن با غرور و تکبر همراه نباشد، باز هم سنت الله ﷻ این است که هر چه به اوج برسد، باید برگردد و پایین بیاید. همان‌گونه که الله ﷻ می‌فرماید:

(لَمَّا أَتَى الْهَوَ الْأَنَّهُ الْكَمَاءَ لَلَّيْنَهُ مِنْ لَسَمِ افْجَحَلْ طَبِ هِ ضَوَاتُ الرِّضِ مِمَّا
يَأْكُلُ الْإِسْ وَالنَّعْمَ حَتَّى إِذَا أَحَذَتْ الرِّضُ رُحْبَ مَوَا وَأَوْتَدَتْ وَطُونَ أَلْمُوَا أَنْ مَوْمَ
دَرُونَ عَلَى هِ الْأَمْنِ الْإِلْ أُونِ هَارِفَ عِلَّ هِ أَحْرَى دَا كُونُ لَوْتِ وَنَبِ الْإِلْمِ)

[يونس : ٢٤]

زندگی دنیا همانند آبی است که از آسمان نازل کرده‌ایم و انواع گیاهان زمین - که مردم و چارپایان می‌خورند - با آن درآمیخت (و روید) تا آن‌که زمین آراسته شد و کشاورزان گمان بردند بر استفاده از گیاهان توانا هستند؛ ولی فرمان ما در شب یا روز به آن رسید و بدین ترتیب گیاهان را به صورت گیاهان خشک و دروشده‌ای درآوردیم؛ چنان‌که گویا دیروز هیچ گیاهی وجود نداشته است.

دنیا نیز به سان این همه گیاهِ زیبا و گوناگون که به یک باره از میان می‌روند، نابود می‌شود و اثری از آن نمی‌ماند. به خودِ انسان توجه کنید که ابتدا ضعیف و کوچک است، اما رشد می‌کند و بزرگ و قوی می‌شود و وقتی قوتش به اوج می‌رسد، ضعف و پیری آغاز می‌گردد تا آن‌جا که انسان، از میان می‌رود و می‌میرد. این، سنتِ الهی است که هر چیزی از دنیا به اوج برسد و بلند شود، الله تعالی آن را پایین می‌آورد. رسول الله صلی الله علیه و آله اوج گرفتن یا بلند شدنِ هر چیزی دنیوی را سرآغازِ پایین آمدن دانست؛ لذا روشن می‌شود که امور اخروی هرچه اوج بگیرند، الله تعالی آن‌ها را پایین نمی‌آورد؛ همان‌گونه که می‌فرماید:

لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ مِن لَّدُنَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١﴾

الله (جایگاه) مؤمنان و کسانی را که علم و دانش یافته‌اند، به درجات بزرگی بالا ببرد.



الله ﷻ اهل علم و ایمان را تا زمانی که به این دو صفت بزرگ آراسته باشند، خوار و زبون نمی‌کند؛ بلکه نام و جایگاه آن‌ها را در آخرت، بلند و بالا می‌گرداند.

فوائد حدیث: (۲۸۷۲):

- ۱) مسابقه دادن با شتر – و با قیاس بر آن – با اسب جواز دارد.
- ۲) نباید در مظاهر و امتیازات دنیوی غره شد و یا بر آن‌ها اعتماد نمود، زیرا همه این چیزها زائل شدنی است، و آنچه که پاینده و باقی است، امتیازات اخروی است.
- ۳) انسان باید متواضع باشد، و به واقعیت‌ها اعتراف نماید.
- ۴) صحابه خواستار هر خوبی و امتیازی برای پیامبر صلی الله علیه وسلم بودند، و هیچ امر ناگواری را برای ایشان روا نمی‌داشتند.^۱

۶۰ - باب الْفَزْوِ عَلَى الْحَمِيرِ

۶۱ - باب بَغْلَتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَيْضَاءِ

قَالَ أَنَسٌ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَهْدَى مَلِكٌ أَيْلَتِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَغْلَتٍ بَيْضَاءَ .

باب: جهاد به سواری الاغ (خر)

باب: قاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم سفید بود

که انس آنرا گفته است.

و ابوحمید گفته است: پادشاه ایل به پیامبر صلی الله علیه وسلم قاطر سفید بخشید.

۲۸۷۲ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً .

ترجمه: از عمرو بن حویرث برادر ام المؤمنین جویریة روایت شده: «از آن حضرت - صلی الله علیه وسلم - جز استر سفیدرنگ، سلاح و زمینی که آن را وقف کرده بود چیزی ترکه نمانده بود».

توضیح، در ختم باب. ان شاء الله

^۱ - فیض الباری، د. هروی



۲۸۷۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ وَلَيْشُمْ يَوْمَ حَنْزِينَ قَالَ لَا ، وَاللَّهِ مَا وَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنْ وَلَّى سَرْعَانَ النَّاسِ ، فَلَقِيَهُمْ هَوَازَنُ بِالنَّبْلِ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ أَخَذَ بِلِجَامِهَا ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» .

ترجمه: از ابوسحاق روایت است که براء رضی الله عنه گفته است که شخصی به او گفت: ای ابوعماره، آیا در روز حنین از دشمن روگردانیدی؟ وی گفت: نه، به الله سوگند که پیامبر صلی الله علیه وسلم روی نگردانید. و مردم هوازن آنها را به تیر بستند. و پیامبر صلی الله علیه وسلم بر قاطر سفید سوار بود و ابوسفیان بن حارث عنان قاطر را در دست گرفته بود، و پیامبر صلی الله علیه وسلم می گفت: منم پیامبر، و این دروغ نیست، منم پسر عبدالمطلب.

توضیح: (باب بغلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيضاء): این جمله اشاره به حدیث طولانی انس دارد که در داستان حنین ذکر شده است. این حدیث به زودی به طور کامل با شرح در کتاب «المغازی» خواهد آمد، و در آن ذکر شده که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بر روی یک بغله سفید سوار بودند.

قوله: (وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء): اشاره به حدیث طولانی ابی حمید دارد که در غزوه تبوک نقل شده است. این حدیث قبلاً در آخر کتاب «الزكاة» به طور کامل ذکر شده و در آنجا علاوه بر این جمله، توضیحات بیشتری آمده است. همچنین، در همان جا نام صاحب «أيلة» نیز ذکر شده و شرح کامل آن در آن بخش آمده است.

در اینجا باید توجه داشت که بغله سفید که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در حنین سوار بودند، با بغله سفید که در تبوک به عنوان هدیه از سوی پادشاه «أيلة» به ایشان داده شد، متفاوت است. چرا که غزوه تبوک بعد از غزوه حنین بوده است. همچنین در حدیث مسلم از عباس نقل شده که بغله ای که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در حنین سوار بودند، از سوی «فروة بن نفاثة» به ایشان هدیه داده شده بود. این نیز صحیح ترین روایت است. اما ابو حسین بن عبدوس گفته که بغله ای که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در حنین سوار بودند،



شهباء رنگ بود و از سوی «مقوقس» به ایشان هدیه داده شده بود. طبق گفته ابن سعد، بغله‌ای که در حنین به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم داده شده، نامش «فضة» بود.

- حدیث عمرو بن حارث، که برادر «جویریة» مادر مؤمنان است، ذکر می‌کند که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم هیچ چیز به جز بغله سفیدش را ترک نکردند. این حدیث پیش‌تر در آغاز کتاب «الوصایا» ذکر شده است و شرح آن در قسمت «وفات» در آخر کتاب «المغازی» خواهد آمد.

- حدیث بعدی مربوط به براء بن عازب در داستان حنین است که گفته شد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بر روی بغله سفید سوار بودند. این حدیث نیز به‌زودی در کتاب «المغازی» شرح داده خواهد شد. از این حدیث استدلال شده است که استفاده از بغله سفید برای سواری جایز است و همچنین اینکه از خرها می‌توان برای کارهای مختلف استفاده کرد.

- بحث درباره حدیث علی: در حدیثی دیگر از علی بن ابی طالب نقل شده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمودند: «این کار را فقط کسانی انجام می‌دهند که نمی‌دانند» که این حدیث در ابو داود و نسائی آمده و توسط ابن حبان صحیح شمرده شده است. طحاوی گفت که برخی افراد به‌واسطه این حدیث استفاده از خرها را حرام دانسته‌اند، اما در واقع این حدیث به تشویق مردم به افزایش تعداد اسبها برای بهره‌مندی از ثواب آن اشاره دارد.

فائده:

هنگامی که پیامبر اکرم ﷺ وفات کردند از مال و ثروت چه چیزی برای وارثان خود باقی گذاشته بود؟ قبل از پاسخ به این امر باید توجه و بررسی کرد که ایشان در دوران زندگی خود چه مال و ثروتی داشتند تا بعد از وفات برای وارثان باقی بماند؟ معلوم است که اموال قابل توجهی نداشتند و آنچه داشتند درباره آن اعلام فرموده بودند: «لَنْ وَرِثُ مَالًا»^(۱) «(احدی وارث ما پیامبران نمی‌شود، آنچه از خود بر جای گذاریم صدقه است) حضرت ابوهریره روایت می‌کند که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «وارثان من میان خود اشرافی تقسیم نخواهند کرد». یعنی اشرافی وجود

۱- این جمله در تمام کتب احادیث موجود است، در بخاری در کتاب الوصایا، کتاب الفرائض و باب فرض الخمس نیز مذکور است.



نخواهد داشت که آن‌ها میان خود تقسیم کنند. چنانکه قبلاً ذکر شد که هنگام وفات چند دینار نزد حضرت عایشه وجود داشت آن حضرت آن‌ها را نیز صدقه کردند. از عمرو بن حویرث برادر أم المؤمنین جویریہ در بخاری روایت شده است:

«مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا لِحْدًا وَلَا أُمَةً وَلَا إِنَاءً، إِلَّا بَأْتَاهُ الْإِنَاءُ، مَوْنًا لَهُ وَأَرْزَا الْخَلَاءُ الْفَقَاءُ»^(۱). «آن حضرت ﷺ هنگام وفات هیچ چیزی از خود برجای نگذاشتند، نه درهمی، نه دیناری نه غلام و کنیزی مگر استر سفیدرنگ، سلاح و زمینی که آن را صدقه کرده بود»

در ابوداود از حضرت عایشه روایت شده:

«مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً». «آن حضرت ﷺ نه درهمی از خود برجای گذاشتند و نه دیناری، نه شتری و نه گوسفندی». به هر حال، آنچه از ایشان باقی مانده بود سه چیز بود: زمین، مرکب و سلاح جنگی ایشان.

زمین

زمینی که عمرو بن حویرث آن را ذکر کرده، چند باغ در مدینه، خیبر و فدک بودند. منظور از باغ مدینه باغی است که متعلق به بنونضیر و یا باغی که متعلق به یک نفر یهودی به نام «مخیرق» بود و در سال سوم هجری هنگام غزوۀ احد به‌طور وصیت به آن حضرت هبه کرده بود. ولی از روایات صحیحۀ ثابت است که این باغ را آن حضرت در همان موقع میان مستحقین تقسیم کرده بود^(۲).

در بارۀ «فدک» و خیبر میان شیعه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. شیعه می‌گویند: این در ملک آن حضرت بوده است و به طور ارث میان اهل بیت می‌بایست تقسیم می‌شد. اهل سنت می‌گویند: «فدک» و خیبر ملک شخصی رسول اکرم ﷺ نبودند،

۱- صحیح بخاری کتاب الوصایا.

۲- بخاری باب فرض الخمس.



بلکه مال بیت المال بودند که تولیت آن‌ها در دست ایشان بود و اگر ملک شخصی آن حضرت باشند در این باره خود ایشان فرموده‌اند: آنچه از ما باقی ماند صدقه است. حقیقت اینست که این اختلاف در زمان صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین نیز وجود داشت. حضرت عباس عموی آن حضرت، حضرت فاطمه و اکثر ازواج مطهرات مدعی بودند که زمین‌های متعلق به آن حضرت به عنوان ارث میان ورثاء تقسیم شود. نظر حضرت ابوبکر، حضرت عمر و دیگر بزرگان صحابه این بود که آن‌ها متعلق به بیت المال مسلمین هستند و در همان مصارفی که آن حضرت در زمان حیات خود درآمد آن‌ها را صرف می‌کردند، باید صرف شود. آن حضرت در زمان حیات خویش درآمد این سه زمین را در مصارف مختلف خرج می‌کردند، درآمد فدک وقف مسافران بود و درآمد خیبر به سه قسمت تقسیم می‌شد دو قسمت متعلق به عموم مسلمانان و یک قسمت برای مخارج یک ساله ازواج مطهرات اختصاص داده شده بود و آنچه اضافه می‌شد میان مهاجرین فقیر و مسکین تقسیم می‌شد^(۱).

در آخر، حضرت عمر رضی الله عنه در زمان خلافت خود بر اثر اصرار حضرت عباس و حضرت علی، زمین مدینه را در تولیت آن‌ها قرار داد، ولی حضرت علی رضی الله عنه آن را به تصرف خود درآورد. خیبر و فدک تا زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز در اختیار حکومت اسلامی قرار داشت^(۲).

جانوران

سیره‌نگاران در بیان این که آن حضرت چقدر دام و چهارپا داشتند، راه اغراق را پیموده‌اند. طبری نام و حالات آن‌ها را به‌طور مفصل نوشته است و اگر نوشته طبری معتمد قرار می‌گرفت، بسیار جالب بود. لیکن تمام روایات طبری در این مورد بدون استثناء از واقعی اخذ شده‌اند. از میان مؤلفان گذشته که در بین آنان محدثین بزرگ هم دیده می‌شوند، مانند علامه یعمری، مغلطائی، حافظ عراقی و غیره نیز این موضوع

۱- سنن ابن داود، باب صفایا رسول الله ﷺ.

۲- حضرت عمر بن عبدالعزیز فدک را به سادات تحویل داد.



را به طور مفصل نوشته‌اند و چون آن‌ها اغلب، سلسله سند خود را ذکر نمی‌کنند، اکثر علما بنابر اعتماد بر آن‌ها آنچه را ذکر کرده‌اند، صحیح می‌دانند. ولی پس از تحقیق و بررسی معلوم می‌شود که منبع تمام این روایات واقدی است و دیگر منبع مستندی وجود ندارد.

روایت حضرت عایشه قبلاً ذکر شد که:

«مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً». «از آن حضرت ﷺ

نه دیناری باقی ماند و نه درهمی، نه شتری و نه گوسفندی».

در کتاب الجهاد صحیح بخاری، از عمرو بن حویرث برادر أم المؤمنین جویریة روایت شده:

«مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بَعْلَتُهُ الْبَيْضَاءُ وَسِلَاحُهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً». «از آن حضرت

ﷺ جز استر سفیدرنگ، سلاح و زمینی که آن را وقف کرده بود چیزی ترک‌ه نمانده بود».

از این روایات معلوم می‌شود که فقط یک مرکب از آن حضرت باقی مانده بود. پس با وجود این روایات صحیح و مستند، آنچه طبری و دیگران در مورد کالاها و چهارپایان آن حضرت ذکر کرده‌اند، که در واقع با شأن رسالت آن حضرت نیز سازگاری ندارد، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. از تحقیق و بررسی احادیث صحیح اینقدر مسلم است که علاوه بر فهرست مختصری که عمرو بن حویرث از اموال آن حضرت ذکر کرده است، اموال دیگری نیز آن حضرت داشته‌اند، اما تضادی میان این دو وجود ندارد، زیرا که عمرو مدعی این است که هنگام وفات دارای این اموال بوده‌اند و ممکن است قبل از وفات، آن حضرت طبق معمول بعضی از دارایی‌های خود راهبه و یا صدقه کرده‌اند.

به هر حال، براساس روایات صحیح، در اوقات مختلف آن حضرت دارای چهارپایان ذیل بوده‌اند:

لخیف - اسبی که در باغ ابی بن عباس بسته می‌شد. بخاری در کتاب الجهاد این را ذکر کرده است.



عفیره - یک رأس الاغ. حضرت معاذ می گوید: آن حضرت ﷺ مرا با خود بر آن الاغ سوار کرده بود (بخاری، کتاب الجهاد).

غضباء و قصواء - یک ماده شتر راهوار. در طبری مذکور است که این ماده شتر را هنگام هجرت از ابوبکر صدیق خریده بود و در سفر هجرت مرکب آن حضرت بود و هنگام ورود به مدینه در خانه ابویوب انصاری نزول کرده بود^(۱). خطبه حجة الوداع را در حالی که بر آن سوار بودند ایراد کرده بودند^(۲). او در تمام مسابقات برنده می شد. یک بار یک بادیه نشین به مدینه آمد، شتری داشت که چندان قوی و نیرومند نبود، بین «غضباء» و آن شتر مسابقه برگزار گردید و شتر بادیه نشین برنده شد. صحابه کرام از این امر نگران شدند. آن حضرت فرمودند: سنت الهی چنین است هر چیزی از دنیا که قد علم کند، الله آن را پست می کند. (بخاری، باب الجهاد).

تیه - دَلُّل که در اکثر روایات از آن ذکر شده نام استری است که در روایت عمرو بن حویرث مذکور است. چنانکه شارحان بخاری تصریح کرده اند. این استر را مقوقس مصر برای آن حضرت به عنوان هبه ارسال کرده بود. در صحیح بخاری مذکور است که ابن العلماء (رئیس ایل) نیز هنگام غزوه تبوک برای آن حضرت یک استر سفید رنگ فرستاده بود^(۳).

در غزوه حنین، آن حضرت سوار بر استر سفیدرنگی بودند که آن را «فروه بن نفاثه جذامی» به عنوان هدیه فرستاده بود و سیره نگاران همین استر را «دلدل» دانسته اند، ولی این اشتباه است، چنانکه در صحیح مسلم تصریح شده است^(۴).

سلاح های جنگی

با وجود زهد و قناعتی که رسول الله ﷺ داشتند، ولی سلاح های ذیل برای جهاد نزد ایشان وجود داشت:

۱ - صحیح مسلم ذکر هجرت.

۲ - صحیح مسلم و ابوداود.

۳ - کتاب الجهاد بغلة النبي ﷺ.

۴ - فتح الباری ذکر غزوه حنین و صحیح مسلم باب غزوه حنین.



نُه قبضه شمشیر به نام‌های:

- ۱- ماثور؛
- ۲- عصب؛
- ۳- ذوالفقار؛
- ۴- قلعی؛
- ۵- تبار؛
- ۶- حتف؛
- ۷- مخدم؛
- ۸- قضیت؛

«ماثور» را از والد ماجد خود به ارث برده بودند و «ذوالفقار» در غزوه بدر به دست آمده بود که دسته آن از نقره بود. شمشیری که در فتح مکه در دست آن حضرت بود دسته آن نیز از نقره بود.

هفت زره به نام‌های:

- ۱- ذات الفضول؛
- ۲- ذات الوشاح؛
- ۳- ذات الحواشی؛
- ۴- سعدیه؛
- ۵- فضه؛
- ۶- تبر؛
- ۷- خزنق؛

«ذات الفضول» همان زرهی است که در مقابل سی صاع نزد یک یهودی به مدت یک سال آن را رهن گذاشته بودند^(۱).

۱- صحیح بخاری، کتاب البیوع، کتاب الرهن.



تمام این زره‌ها از آهن ساخته شده بودند. گرچه عرب‌ها از چرم نیز زره می‌ساختند.

شش قبضه تیر و کمان به نام‌های:

۱- زوراء؛

۲- روحاء؛

۳- صفراء؛

۴- بیضاء؛

۵- کتوم؛

۶- شداد؛

«کتوم» همان کمانی است که در غزوۀ احد شکسته بود و آن حضرت آن را به قتاده داده بودند. یک تیردان بود که به آن کافور می‌گفتند. یک کمر بند از پوست بود که در آن سه حلقه نقره‌ای به کار برده شده بود، ولی ابن تیمیه نوشته است: در هیچ حدیثی ندیده‌ام که حضرت کمر بند داشته باشند. یک سپری داشتند که به آن «موشح» می‌گفتند، یک «خود» دیگری نیز داشتند که به آن «سبوغ» می‌گفتند. سه جبّه داشتند که در جنگ‌ها می‌پوشیدند و یکی از آن‌ها دیبای سبزرنگ بود. یک علم سیاه به نام «عقاب» علم‌های دیگر زردرنگ و سفیدرنگ نیز داشتند.

اشیاء و یادگارهای متبرک آن حضرت

چیزهایی از آن حضرت ﷺ نیز نزد مردم وجود داشت که آن‌ها را به عنوان یادگاری و تبرک نگهداری می‌کردند. در حجة الوداع موهای مبارک خود را میان ارادتمندان تقسیم کردند که حضرت ابوطلحه انصاری بیش از همه موی مبارک حضرت را در اختیار داشت^(۱). نزد حضرت انس بن مالک نیز موی مبارک موجود بود. نعلین مبارک و یک کاسۀ چوبی که شکسته و با تارهای نقره بسته شده بود. نیز در دست انس بن مالک قرار داشت. شمشیر ذوالفقار نزد حضرت علی و پس از وی به خاندان وی

۱- صحیح مسلم، حجة الوداع.



منتقل گردید. بعد از شهادت امام حسین، به دست فرزند وی علی بن حسین رسید. بعضی از صحابه نزد وی آمده اظهار داشتند: این خطر وجود دارد که این یادگاری متبرک از شما گرفته شود، اگر به ما بدهید از آن حفاظت خواهیم کرد، ولی وی این ایثار را نپذیرفت. لباسی که آن حضرت هنگام وفات بر تن داشت، در دست حضرت عایشه بود^(۱). مهر و عصای مبارک براساس ترتیب خلافت، نخست در دست حضرت ابوبکر، سپس در دست حضرت عمر و پس از آن، در دست حضرت عثمان بودند. ولی در زمان وی این هردو از بین رفتند. انگشتی که مهر روی آن حک شده بود، از دست حضرت عثمان در چاهی افتاد و عصای مبارک را جهجاه غفاری^(۲) شکست (امام بخاری رحمه الله) برای این اشیاء متبرک آن حضرت یک باب مستقلى منعقد کرده است).

مسکن مبارک

آن حضرت ﷺ در خردسالی پدر و مادر را از دست دادند و نزد پدر بزرگ و عموهای خود پرورش یافتند. در سن بیست و پنج سالگی با خدیجه ازدواج کردند. معلوم نیست که پس از ازدواج در خانه‌ای که از پدر برای ایشان مانده بود، سکونت گزیدند و یا در خانه حضرت خدیجه ماندند. آن حضرت در مکه مکرمه خانه‌ای داشتند که از پدر برایش مانده بود. ولی عقیل پسر عموی آن حضرت و برادر حضرت علی که تا آن موقع مسلمان نشده بود، آن را تصاحب کرده بود. چنانکه هنگام فتح مکه وقتی آن حضرت به مکه تشریف آوردند، صحابه عرض کردند: در کجا اقامت می‌گزینید؟ آیا در خانه خودتان مقیم می‌شوید؟ آن حضرت فرمودند: مگر عقیل برای ما خانه‌ای گذاشته است؟^(۳)

پس از این که به مدینه منوره آمدند، شش ماه در خانه ابویوب انصاری تنها بودند و از اهل بیت کسی با ایشان همراه نبود. اهل و عیال در مکه بودند. هنگامی که

۱- صحیح مسلم کتاب الطهارة.

۲- تمام این اشیاء در صحیح بخاری کتاب الخمس مذکور اند. مهر در کتاب اللباس نیز مذکور است و شرح عصای مبارک در فتح الباری ۶ / ۱۴۸ مذکور است.

۳- بخاری فتح مکه.



مسجد نبوی را بنا نمودند، اطراف آن، حجره‌های کوچکی بنا کردند و اهل و عیال از مکه آمدند و در همان حجره‌ها سکونت اختیار کردند^(۱).

در آخرین سال‌های زندگی، آن حضرت نه همسر داشتند که در حجره‌های جداگانه‌ای به سر می‌بردند. آن حجره‌ها نه صحن داشتند و نه سالن و راهرو. حجره‌ها کوچک به اندازه نیاز ساخته شده بودند. دیوارهای آنان از گل و خاک بود، به طوری که شکاف برداشته بودند و از آن شکاف‌ها نور آفتاب به داخل خانه می‌افتاد. سقف آن‌ها با چوب نخل خرما پوشیده بود و هنگام باران گلیم‌هایی از مو ساخته شده بود که بر پشت بام‌ها انداخته می‌شد تا آب به داخل نفوذ نکند. ارتفاع آن‌ها به قدری بود که دست آدمی در حالت ایستادن به سقف آن‌ها می‌رسید. بر دروازه‌های آن‌ها پرده‌ای آویزان بود و یا تخته چوبی قرار داشت^(۲).

آن حضرت ﷺ هر شب نزد یکی از ازواج مطهرات و روزها معمولاً در مجلس اصحاب در صحن آن حجره‌ها و یا در خانه‌ای که مخصوص مجلس مردان بود به سر می‌بردند. علاوه بر این حجره‌ها، یک خانه دو طبقه‌ای هم داشتند که به آن، در احادیث (مشربه) گفته شده است. در سال نهم هجری هنگامی که «ایلاء» کردند^(۳) و نیز زمانی که از بالای اسب افتاده زخمی شده بودند، مدت یک ماه در آن به سر بردند. در آن خانه اسباب و کالاهایی وجود داشت که عبارت بود از یک بوریا، یک بالشت چرمی که با لیف نخل خرما پر شده بود و چند عدد پوست که در آن آویزان بودند^(۴).

با وجود این که کاشانه نبوت مظهر انوار الهی بود ولی شب‌ها در آن چراغی وجود نداشت^(۵). از اسباب و کالاهای خانگی نیز در آن خبری نبود و آن حضرت این نوع چیزها را هم نمی‌پسندیدند. یک بار حضرت عایشه رضی الله عنها پرده‌ای روی دیوار اطاق

۱- ابن سعد.

۲- برای شرح و تفصیل بیشتر رجوع شود به ادب المفرد بخاری باب التطاول فی البنیان والبناء.

۳- یعنی سوگند یاد کرده بودند که تا مدتی از همسران جدا باشند.

۴- ابوداود باب إمامة القاعد.

۵- صحیح بخاری باب ما کان رسول الله ﷺ یتجوّز من البأس والبسط.



آویزان کرده بود، آن حضرت ناراحت شدند و فرمودند: «مال به ما برای این داده نشده که خشت و سنگ را لباس بپوشانیم»^(۱).

پس از وفات آن حضرت، این حجره‌ها در ملک ازواج مطهرات بودند و چون یکی از آن‌ها وفات می‌کرد خویشاوندان و وارثان او مالک آن می‌شدند. اکثر آن‌ها را حضرت معاویه در زمان خلافت خود خریداری کرده بود. تا زمان خلافت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تمام حجره‌ها باقی بودند. در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه بعضی از آن‌ها تخریب و به مسجد نبوی اضافه شدند. در سال ۸۸ هجری، هنگامی که عمر بن عبدالعزیز والی مدینه بود، تمام حجره‌ها، جز حجره حضرت عایشه که مرقد مطهر رسول اکرم صلی الله علیه و آله در آن بود، تخریب و به مسجد نبوی اضافه شدند. در آن روز که این حجره‌ها به قصد توسعه مسجد نبوی تخریب شدند، در مدینه منوره ماتم و عزایی برپا شده بود، چون یکی دیگر از یادگارهای آن حضرت صلی الله علیه و آله از بین می‌رفت^(۲).

دایه

از آنچه برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله از پدر ارث مانده بود، یک کنیز حبشی به نام «ام ایمن» نیز بود و او دایه رسول اکرم بود^(۳) و تا وفات ایشان در قید حیات بود. آن حضرت همیشه او را با کلمه مادر صدا می‌کردند و هرگاه او را می‌دیدند، می‌فرمودند: حالا از خانواده من فقط همین یک یادگار باقیمانده است. وقتی آن حضرت با خدیجه ازدواج کردند او را آزاد کردند و به نکاح حضرت زید که پسرخوانده آن حضرت و دوست صمیمی و غلام خدیجه بود، درآوردند. اسامه از وی متولد شد.

داستان مزاح آن حضرت که زنی از ایشان شتری خواست و آن حضرت فرمودند: من به شما بچه شتری می‌دهم. او اظهار داشت: بچه شتر را چکار کنم؟ آن حضرت فرمودند: تمام شترها بچه‌های دیگر شترها هستند، مربوط به ام ایمن است. او در اکثر

۱- صحیح بخاری ۱ / ۲۳ باب التطوع خلف المرأة.

۲- ابن سعد جزء أزواج النبی صلی الله علیه و آله.

۳- صحیح مسلم باب رد المهاجرین إلى الأنصار منائحهم.



غزوه‌ها شرکت داشت. در غزوهٔ احد به مجاهدین اسلام اب می‌داد و مجروحان را مداوا می‌کرد. در جنگ خیبر نیز همراه بود^(۱).

خدمتگزاران خاص

بعضی از صحابه افرادی بودند که تمام مشاغل دنیوی را ترک کرده همیشه در محضر آن حضرت حضور داشته و کارهای خاصی انجام می‌دادند. اسامی آن‌ها به شرح ذیل است:

۱- حضرت عبدالله بن مسعود، از بزرگان صحابه و اولین بنیانگذار فقه حنفی به شمار می‌آید. فقه امام ابوحنیفه رحمته الله علیه از روایات و استنباطات وی اخذ گردیده است. نشر و بیان قرآن مجید در اوایل اسلام در مکه معظمه توسط وی انجام گرفت. هفتاد سوره از زبان مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله شخصاً شنیده و حفظ کرده بود. او رازدار و محرم اسرار آن حضرت بود و هنگامی که آن حضرت به سفر می‌رفتند تهیه مایحتاج سفر از قبیل رختخواب، آب وضوء، مسواک و غیره در سفر بر عهدهٔ وی بود. وقتی آن حضرت می‌نشستند و یا از جایش بلند می‌شدند، نعلین مبارک را او در دست می‌گرفت و جلو آن حضرت می‌آورد و یا نزد خود نگه می‌داشت. هنگام راه‌رفتن، عصای مبارک را می‌گرفت و پیشاپیش آن حضرت بود و در تمام اوقات با ایشان همراه بود. او نمونهٔ کاملی از اخلاق و عادات رسول الله صلی الله علیه و آله بود^(۲).

۲- حضرت بلال حبشی. دنیا او را با عنوان مؤذن رسول الله صلی الله علیه و آله می‌شناسد. او غلامی از نژاد حبشی بود که در مکه مکرمه مسلمان شد و داستان مسلمان شدن او به‌طور مختصر در اول کتاب بیان شد. حضرت ابوبکر رضی الله عنه او را خریداری و آزاد کرد، از آن به بعد همواره در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود. اهتمام کارهای خانه بر عهدهٔ وی

۱- طبقات ابن سعد ۸ / تذکرهٔ أم ایمن.

۲- طبقات ابن سعد و بخاری، باب مناقب عبد الله بن مسعود به طور اجمال.



بود. وسایل مورد نیاز را از بازار خریداری می‌کرد. وام می‌گرفت، وام‌ها را پرداخت می‌کرد و مسئول پذیرایی از میهمانان هم بود^(۱).

۳- حضرت انس بن مالک نیز از خادمان خاص پیامبر اکرم ﷺ بود. وقتی آن حضرت به مدینه آمدند او بسیار خردسال بود. مادرش او را به محضر آن حضرت آورد و عرض کرد: یا رسول الله! این فرزند خود را برای این که خادم شما باشد آورده‌ام^(۲).

تا مدت ده سال در خدمت آن حضرت بود. انجام کارهای معمولی به وی سپرده شد و چون هنوز کم‌سن بود نمی‌توانست به خوبی کارها را انجام دهد، ولی در این مدت هیچگاه آن حضرت بر وی پرخاش نکرد و از او توضیح نخواست^(۳).

۶۲ - باب جِهَادِ النِّسَاءِ

باب: جهاد زنان

۲۸۷۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجِهَادِ . فَقَالَ « جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ » . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهِذَا .

ترجمه: از عائشه بنت طلحه روایت است که ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها گفت: از پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه خواستم که جهاد کنم. آنحضرت فرمود: «جهاد شما زنان حج است».

و عبدالله بن ولید گفت: سفیان به روایت از معاویه همین حدیث را آورده است.

توضیح: استاد ناصح علوان می‌گوید: در شرع مقدس اسلام، جهاد زن، نیکو شوهرداری و امتیاز مرد، حسن تدبیر در اداره امور زندگی است. اسلام بر تسهیل امر ازدواج و تحکیم

۱- ابوداود ۲ / ۲۷ باب قبول هدایا المشرکین.

۲- صحیح مسلم فضایل انس.

۳- ابوداود، کتاب الأدب.

تحقیق: د. سید سلیمان ندوی.



بنیان خانواده و سامان بخشیدن به زندگی نسل جوان و پیشگیری از مفسدات اخلاقی و اجتماعی آنان تأکید دارد و همگان را در فراهم ساختن مقدمات ازدواج ترغیب داده است. در سنن ابن ماجه آمده که: "عائشه صدیقۀ رضی الله عنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم سؤال کرد که آیا بر زنان جهادی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: جهادی بر آنان هست که کشت و کشتاری در آن نیست: حج و عمره. و همچنین عائشه صدیقۀ رضی الله عنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه جهاد کردن خواست پس رسول الله صلی الله علیه و سلم به او گفت: جهاد شما حج کردن است. و انواع جهادهای دیگر زنان عبارتند از:

- حج و عمره
- خدمت کردن به مجاهدین در میدان جنگ مانند مداوا کردن آنها همانطوری که زنان صحابه رضی الله عنهن مجروحین را در جنگ مداوا میکردند و آب را به مجاهدین می رسانیدند و برخی از امور دیگر.
- صرف کردن مال در راه الله همانطور که شیخ الاسلام ابن تیمیۀ گفته که زنان میتوانند با اموالشان در راه الله جهاد کنند.
- اطاعت کردن از همسر خود و خوشبرخوردی با شوهر و همکاری کردن با او در راه نیکی و تقوی.
- یاد گرفتن علم شرعی و حفظ کردن قرآن.
- دعوت دادن زنان دیگر در محله شان و نشر کردن خیر میان آنها و آنها را از شرها و فتنه ها بازداشتن.
- امر به معروف ونهی از منکر کردن.



۲۸۷۶ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهِذَا . وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَتْهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ « نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ » .

ترجمه: از قبیصه روایت است که گفت: سفیان از معاویه همین حدیث را روایت کرده است. از حبیب بن ابی عمره، از عائشه بنت طلحه، از عائشه رضی الله عنها از پیامبر صلی الله



علیه وسلم روایت است که: زنان آنحضرت درباره‌ی حج از وی سوال کردند. فرمود: «حج، نیکو جهادی است برای زنان».

توضیح: جهاد دو حالت دارد:

۱ - فرض کفائی ۲ - فرض عین .

۱ - فرض کفائی: جهاد زمانی فرض کفائی می باشد که خلیفه مسلمانان برای حمله بر سرزمین های کفار نیرو بفرستد، بجز گروهی که به جهاد سوق داده می شوند، چنین جهاد بر سائرین فرض کفائی است.

چنین شرایطی در زمان خلافت اسلامی بوده است، و اما امروز کفار و یا مزدوران آنها بر جوامع بشری حکم روایی دارند و همیشه مسلمانان اند که از طرف کفار مورد تجاوز قرار می گیرند در چنین وضعی جهاد فرض عین می باشد.

۲ - فرض عین: وقتی که کفار بر سرزمین مسلمانان حمله کند بر مسلمانان همان سرزمین جهاد فرض عین میگردد، و مکلف اند که قبل از هرکاری باید در مقابل کفار بجنگند.

اگر مسلمانان مذکور کافی نبودند بر مسلمانان نزدیک شان فرض میگردد که از آنها دفاع کنند و اگر آنها نیز کافی نبودند، به دیگر مسلمانان سرایت نموده تا شرق و غرب می رسد.

- هنگامی که کفار در یکی از سرزمینهای اسلامی داخل شدند:

در این حالت، سلف و خلف، فقههای مذاهب چهارگانه ومحدثان ومفسرین در تمام ادوار مختلف اسلامی، اتفاق نظر دارند که، جهاد در این حالت براهالی شهری که مورد تهاجم واقع شده وآنانی که مجاور ونزدیک آن قرار دارند، فرض عین است.

بگونه ای که فرزند بدون اجازهی پدر و همسر بدون اجازهی شوهر وبدهکار بدون اجازهی طلبکار می تواند برای جهاد بیرون بروند.

اگر تعداد اهالی آن شهر برای مقابله کافی نبودند، یا اینکه از خود کوتاهی وسستی نشان دادند ونشستند، آنگاه فرض عین به شکل دایره از نزدیکترین جا آغاز ودامنهی آن گسترش می یابد. به این ترتیب اگر باز هم نزدیکترها برای مقابله کافی نبودند ویا کوتاهی کردند، دامنهی آن فراگیر و شامل همهی کوهی زمین می گردد.



در (حاشیه ابن عابدین ۱۳۸/۳) آمده است: اگر دشمن به مرزها و ثغور اسلامی حمله کرد، برآنانی که به این سرزمین نزدیک اند، جهاد فرض عین است. و آنانی که با دشمن فاصله دارند تا هنگامی که نیازی احساس نشده برآنان فرض کفایه است. اما به حضورشان نیاز بود، بدین گونه که افراد حاضر در مقابل دشمن تاب مقاومت نیاوردند یا اینکه توانایی مقابله را داشتند، اما از خود ضعف و سستی نشان دادند و به مقاومت و جهاد نپرداختند، آنگاه جهاد برآنانی که به این گروه نزدیکترند، مانند نماز و روزه فرض عین می گردد. و نباید آن را ترک نمایند.

و به همین ترتیب در صورت نیاز به همکاری مسلمانان مجاور آن سرزمین مورد تهاجم، به تدریج بر تمام مسلمانان شرق و غرب فرض می گردد.

علامه کاسانی (رحمه الله) در (بدائع الصنائع ۷/۷۲) و ابن نجیم (رحمه الله) در (البحر الرائق ۵/۱۹۱) و ابن همام (رحمه الله) نیز در (فتح القدیر ۵/۱۹۱) همین فتوا را داده اند.

ابن تیمیه (رحمه الله) می گوید: هنگامی که دشمن به سرزمین اسلام تجاوز نمود، بدون شک مقابله با دشمن به ترتیب، بر نزدیک ترین آنان واجب است. زیرا سرزمین های اسلامی، سرزمین واحدی اند. و در چنین شرایطی اقدام سریع و رفتن به سوی دشمن واجب است. و فرزند بدون اجازه ی پدر و بدهکار بدون اجازه ی طلبکار بیرون شود و نصوص امام احمد (رحمه الله) به این مطالب صراحت دارند و این حالت بعنوان (نفیر عام) بسیج عمومی برای پیکار دشمن شناخته شده است.

اما در خصوص جهاد زنان:

اصل آنست که جهاد بر زن واجب نیست، زیرا از جمله شروط جهاد مذکر بودن است، خلیل می گوید: (و جهاد) با مرض و کودک و جنون و کور و فلج و زن بودن ساقط می شود. (فرض نخواهد بود).

(ولی) براستی که هرگاه دشمن یورش بردند و (مردها) بدون مشارکت زنان توانایی دفاع نداشتند، بر آنها واجب است.

اما در مورد مطلق جواز جهاد بر زنان؛ جهاد برای آنها مباح است، از نسیبۀ مادر عماره انصاری رضی الله عنها ثابت شده است که او در جنگ احد جهت دفاع از پیامبر صلی الله علیه وسلم مشارکت داشت و در صحیح بخاری از انس رضی الله عنه آمده که گفت: هنگامی که مردم در روز احد از اطراف نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پراکنده شدند...



راوی می گوید: عایشه دختر ابوبکر و ام سلیم رضی الله عنهما را دیدم که لباسهایشان را بالا زده بودند طوری که خلخالهای ساق پایشان را مشاهده می کردم. (این حادثه قبل از نزول آیه حجاب بود). و غیر او (راوی) گفته اند: آنان مشک های آب را بر دوش خود حمل می کردند و به مردم، آب می دادند و بر می گشتند. باز آنها را پر از آب کرده، دوباره می آمدند و به مردم، آب می دادند.

و شکی نیست که این عمل جهاد است.

ولی نباید تصور شود که زنان در جهاد باید در هر چیزی همانند مردان باشند. و نیاز دارند که بیشتر از مردان خود را بپوشانند و از آثار فتنه و همانند آن دور باشند. والله أعلم.

۶۳ - باب عَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ

باب: جهاد زن در سفر دریا

۲۸۷۷ و ۲۸۷۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ابْنَتِ مِلْحَانَ فَأَثَكَا عِنْدَهَا ، ثُمَّ ضَجَّكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ « نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، مِثْلَهُمْ مِثْلُ الْمَلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ » . فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ « اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ » . ثُمَّ عَادَ فَضَجَّكَ ، فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ أَوْ مِمَّا ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ « أَنْتَ مِنَ الْأَوَّلِينَ ، وَلَسْتُ مِنَ الْآخِرِينَ » . قَالَ قَالَ أَنَسٌ فَتَرَوُجَتِ عِبَادَةُ بَنِي الصَّامِتِ ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرْظَمَةَ ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا فَوْقَصَتْ بِهَا ، فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ .

ترجمه: از عبدالله بن عبدالرحمن انصاری روایت است که انس (رضی الله عنه) گفت: رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نزد بنت ملحان آمد و در آنجا به خواب رفت. سپس که بیدار شد خندید. بنت ملحان گفت: چرا می خندی یا رسول الله؟ آن حضرت فرمود: «گروهی از امت خویش را دیدم که در دریای سبز در راه الله سفر می کنند. آنها همچون پادشاهان بر تخت نشسته اند».



بنت ملحان گفت: یا رسول الله، دعا کن که الله مرا در زمره آنها درآورد. آن حضرت گفت: «بارالها او را در آن زمره در آور.»

آن حضرت به خواب رفت و بعد خنديد. بنت ملحان همان سؤال را کرد - یا گفت که سبب خنده چیست؟ - که الله مرا در زمره آنها درآورد. آن حضرت گفت: «بارالها، او را در آن زمره در آور.» آن حضرت به خواب رفت، سپس خنديد. بنت ملحان همان سؤال را کرد - یا گفت که سبب خنده چیست؟ - آن حضرت مانند آنچه گفته بود گفت. بنت ملحان گفت: دعا کن که الله مرا در زمره آنها در آور. آن حضرت فرمود: «تو در زمره گروه اولین هستی نه آخرین.» راوی می گوید: انس گفته است: بنت ملحان با عبادۀ بن صامت ازدواج کرد و سپس با بنت قرظله (زن معاویه بن ابوسفیان) به سفر دریا به جهاد رفت. در بازگشت از سفر بر مرکب خود سوار شد و از مرکب بر زمین افتاد و گردن وی شکست و مُرد.

فوائد حدیث:

۱. ایمان به علم غیب پیامبر صلی الله علیه وسلم.
۲. اثبات کرامت اولیاء و صالحان.
۳. اجابت دعا توسط الله به واسطه دعای پیامبر الله.
۴. وجود فضیلت برای جهاد دریایی.
۵. باور به قضا و قدر الهی.
۶. ایمان به نبوت و معجزات پیامبر الله.
۷. پذیرش اخبار غیبی از سوی صحابه بدون تردید.
۸. ادب و احترام زن در برابر پیامبر در گفت و گو.
۹. شوق و اشتیاق به اعمال صالح.
۱۰. طلب دعای خیر از بزرگان و اولیاء.
۱۱. تواضع پیامبر الله در نشستن و اتکا در خانه دیگران.
۱۲. حُسن ظن صحابه به الله.
۱۳. پیشی گرفتن در خیرات.
۱۴. آرزوی شهادت یا جهاد در راه الله.
۱۵. صداقت زن در طلب خیر و نه از روی ریا یا شهرت طلبی.



۱۶. جواز رفت‌وآمد پیامبر به خانه محارم یا زنان محرم.
۱۷. جواز خواب یا تکیه در خانه غیر در صورتی که فتنه‌ای نباشد.
۱۸. فضیلت جهاد دریایی در اسلام.
۱۹. جواز سوار شدن زنان بر کشتی یا حیوانات در سفر شرعی.
۲۰. جواز همراهی زنان در جهاد با شرایط مشخص.
۲۱. حکم مرگ در راه بازگشت از جهاد به عنوان مرگ در راه الله.
۲۲. حرمت خندیدن بی‌جا را نفی می‌کند؛ خنده جایز است.
۲۳. نام بردن از عبادۀ بن صامت به‌عنوان همسر آن زن.
۲۴. همراهی با دختر قرظه در سفر جهاد.
۲۵. اشاره به اولین زن شهید در جهاد دریایی.
۲۶. نشان دادن بخشی از فتوحات مسلمانان که به دریا راه یافتند.
۲۷. نقش زنان در فعالیت‌های اجتماعی و دینی صدر اسلام.
۲۸. جایگاه مشورت و همراهی زنان در امور مهم.
۲۹. خانواده‌های صدر اسلام با ایمان قوی و آرمان‌گرا.
۳۰. زنان در صدر اسلام خود را از جهاد کنار نمی‌دیدند.
۳۱. همکاری بین مردان و زنان مؤمن در اهداف الهی.
۳۲. شادی پیامبر الله نشانه امیدبخشی به مؤمنان است.
۳۳. لبخند و خنده جایز و مستحب در موارد مناسب.
۳۴. روحیه نشاط در ارتباط پیامبر با مردم.
۳۵. اهمیت ایجاد انگیزه معنوی برای دیگران.
۳۶. یاد مرگ در راه الله به‌جای ترس، انگیزه می‌شود.
۳۷. استفاده از تشبیه: «مثلهم مثل الملوک علی الأسرة».
۳۸. بلاغت در کلام پیامبر الله و انگیزش عاطفی.
۳۹. استعمال مجازی و زیبایی الفاظ (خنده، دعا، بشارت).
۴۰. اخلاق پیامبر در برخورد با زنان.
۴۱. بشارت‌دهی پیامبر به اصحابش.



۴۲. دعا‌های خاص پیامبر برای افراد مؤمن.
۴۳. عدم اجابت مجدد وقتی اولین دعا کافی باشد.
۴۴. تفاوت درجات اجر و مقام در میان مجاهدان.
۴۵. مرگ در راه الله افتخار است.
۴۶. شهادت بدون جنگ نیز ممکن است (در راه جهاد دریایی).
۴۷. مرگ پس از بازگشت از جهاد نیز با فضیلت است.
۴۸. الگوگیری از زنان صدر اسلام در روحیه ایمانی.
۴۹. جایگاه بالا و مشارکت معنوی زنان در دین.
۵۰. توکل زنان مؤمن به دعا و امید به اجابت.
۵۱. انگیزه‌بخشی برای دختران مسلمان در عصر حاضر.

۶۴ - باب حَمَلُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ

باب: بردن مرد، زن خویش را به جهاد، بدون زنان دیگر خویش

۲۸۷۹ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، كُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنْ الْحَدِيثِ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيُّتَهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا ، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي ، فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ .

ترجمه: از یونس روایت است که زهری گفته است در مورد حدیث عایشه (ماجرای افک) از عروه بن زبیر و سعید بن مسیب و علقمة ابن وقاص، و عبیدالله بن عبد الله شنیده ام بدان گونه که هر یک شان بخشی از حدیث را به من گفته اند چنان که عایشه رضی الله عنها گفت: زمانی که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) قصد سفر می کرد میان زنان خویش قرعه می افکند و نام هر یک که به قرعه بر می آمد، پیامبر (صلی الله علیه وسلم) او را با خود می برد. آن حضرت در یکی از آن غزوات میان ما زنان قرعه افکند و قرعه به نام من برآمد. همراه پیامبر (صلی الله علیه وسلم) بر آمدم و این واقعه پس از نزول آیه حجاب بود.



فوائد حدیث:

۱. جواز همراهی همسران با شوهر در سفر، به‌ویژه سفرهای دینی.
۲. وجوب یا استحباب رعایت عدالت بین همسران.
۳. مشروعیت قرعه در موارد تساوی حقوق و عدم امکان جمع.
۴. استفاده پیامبر از قرعه برای رعایت عدالت، سنت بودن آن را نشان می‌دهد.
۵. عدم اختصاص سفر جهادی به مردان؛ زنان هم در شرایطی می‌توانند شرکت کنند.
۶. حضور زنان در سفر پس از نزول حکم حجاب، نشان‌دهنده امکان مشارکت در اجتماع با رعایت حدود شرعی است.
۷. جواز اقامت زن با شوهرش در سفر جهادی با حفظ عفاف.
۸. پیامبر برای عدالت حتی در امور کوچک نیز وسواس داشت.
۹. الگویی برای مردان مسلمان در رعایت عدالت خانوادگی.
۱۰. تقویت روحیه احترام به حقوق دیگران در خانواده.
۱۱. همسران پیامبر با ایمان و علاقه، در سفرهای دینی شرکت می‌کردند.
۱۲. صراحت و صداقت عائشه در نقل زندگی شخصی پیامبر.
۱۳. ادب در ذکر ماجرای خصوصی بدون افراط در جزئیات.
۱۴. نقش همسران پیامبر در تاریخ‌نگاری و نقل سنت نبوی.
۱۵. استفاده از قرعه در مسائل خانوادگی، راهی برای پیشگیری از نزاع.
۱۶. مشارکت زنان در بخش‌هایی از زندگی اجتماعی اسلامی با رعایت حجاب.
۱۷. نشان دادن تعامل عادلانه پیامبر با همه زنان بدون تبعیض.
۱۸. نقل حدیث توسط چهار تن از بزرگان تابعین از عائشه.
۱۹. وجود طبقه‌های راویان مختلف در نقل حدیث (تابعی، تابع تابعی).
۲۰. روایت جمعی حدیث، از جهت وثوق و صحت آن را بالا می‌برد.
۲۱. تأکید بر دقت در حفظ و نقل روایت از زنانی چون عائشه.
۲۲. این حدیث اشاره به زمانی دارد که حکم حجاب نازل شده بود (بعد از سال پنجم هجری).
۲۳. بیان بخشی از مشارکت زنان در غزوات، مثل عائشه در این سفر.



۲۴. همراهی زنان در بعضی از غزوات نشانه اهمیت حضور تربیتی آنان است.
۲۵. اطاعت از پیامبر در سبک زندگی، چه در خانه و چه در سفر.
۲۶. مشروع بودن قرعه از نظر شرعی و سنت بودن آن.
۲۷. پذیرش قرعه به عنوان روشی شرعی برای حل تعارضات حقوقی.
۲۸. احترام متقابل میان پیامبر و همسرانش.
۲۹. نقش زن در همراهی و مشارکت با شوهر در کارهای دینی.
۳۰. مدیریت عدالت در خانواده با روش‌هایی پسندیده.

۶۵ - باب غَزْوِ النَّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

باب: جهاد زنان و کارزار آنها در همراهی مردان

۲۸۸۰ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحَدٍ انْهَرَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَانْتَهَمَا لِمُشْمَرْتَانِ أَرَى خَدَمَ سَوْقِهِمَا ، تَنْقُزَانِ الْقَرْبَ - وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُزَانِ الْقَرْبَ - عَلَى مَثُونِهِمَا ، ثُمَّ تُمْرُغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فِتْمَالَنَّهَا ، ثُمَّ تَجِيبَانِ فَتُمْرُغَانِيهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ .

ترجمه: از عبدالعزیز روایت است که انس رضی الله عنه گفت: آنگاه که مردم در جنگ احد شکست خوردند و از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) جدا افتادند، انس گفت: همانا من عایشه بنت ابی بکر و ام سلیم (مادر انس) را دیدم که دامن برچیده اند و خلخالهای ساق پایشان را می دیدم که مشکهای آب را برداشته، می دویند. راوی دیگر چنین گفت - مشکهای آب را به پشت خویش می کشیدند، و بعد بر دهان مردم آب می ریختند، سپس بر می گشتند و مشکها را پر می کردند و باز می آمدند و بر دهان مردم می ریختند.

توضیح: باب: شرکت زنان در جنگ و جنگیدن آنان همراه مردان: در این ترجمه (عنوان باب)، حدیث ربیع بنت معوذ آمده است، و پس از این، حدیثی در همین موضوع خواهد آمد. همچنین در حدیث ام عطیه که در باب حیض گذشته، و در حدیث ابن عباس که مسلم روایت کرده، آمده است: «پیامبر صلی الله علیه وسلم با زنان به جهاد می رفت، پس آنان مجروحان را درمان می کردند...» و در حدیث دیگری که به صورت مرسل از عبدالرزاق از



طریق معمر از زهری نقل شده، آمده است: «زنان در کنار پیامبر صلی الله علیه وسلم در صحنه‌های نبرد حضور می‌یافتند، به رزمندگان آب می‌دادند و مجروحان را درمان می‌کردند.» و در سنن ابی داود از طریق حشر بن زیاد از مادر بزرگش آمده است که زنان همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم در جنگ حُنین خارج شدند، و در آن حدیث آمده است: «پیامبر از آنان درباره حضورشان پرسید، و آنان گفتند: ما برای ریسندگی پشم بیرون آمدیم، و برای کمک در راه الله، و درمان مجروحان، و رساندن تیرها، و سیراب کردن جنگجویان.»

اما من در هیچ‌یک از این احادیث تصریحی ندیدم که گفته شده باشد زنان جنگیده‌اند. به همین خاطر ابن المنیر گفته است: «بخاری عنوان "جنگیدن زنان" را برای این باب قرار داده، در حالی که در حدیث چیزی درباره جنگیدن آنان نیامده است.»

پس یا منظورش این است که کمک آنان به رزمندگان، خود نوعی جهاد است، یا اینکه مقصودش این است که آنان اگرچه مأمور به درمان مجروحان و کارهای مشابه بودند، ولی در موقعیت دفاع از خود نیز قرار می‌گرفتند، که این حالت غلبه دارد (یعنی بیشتر زنان برای دفاع از خود مسلح بودند).

در روایت مسلم از طریق دیگر از انس آمده است که «امّ سلیم در روز حنین خنجرى برداشت، و گفت: آن را برداشتم تا اگر یکی از مشرکان به من نزدیک شود، شکمش را پاره کنم.»

احتمال دارد مقصود بخاری از عنوان این باب این باشد که نشان دهد زنان در جنگ شرکت می‌کنند اما نمی‌جنگند، و مقصود از «و جنگیدن آنان همراه مردان» این است که: آیا این جنگیدن جایز است؟ یا اگر با مردان به جهاد رفتند، وظیفه‌شان محدود به درمان مجروحان و کارهای مشابه است؟

حدیث انس:

در حدیث انس آمده است: «هنگامی که روز اُحُد فرا رسید، مردم فرار کردند...»: و مقصود (از نقل این حدیث در این جا) بخشی از آن است که گفته: «من عایشه دختر ابوبکر و ام سلیم را دیدم در حالی که لباس‌شان را بالا زده بودند (آماده خدمت بودند).»

بخاری این حدیث را در بخش «مغازی» (غزوات پیامبر) با همین سند به شکل مفصل‌تری نقل کرده است، و شرح آن در آن جا خواهد آمد ان شاء الله.



عبارت «خدم سوقهما»: «خَدِم» به معنای خلخال‌هایی است که بر مچ پا بسته می‌شود. این ماجرا مربوط به زمانی است که حکم حجاب هنوز نازل نشده بود. همچنین احتمال دارد که مشاهده آن بدون قصد نگاه (به زینت) بوده باشد.

عبارت «تنقران» به معنای مشک‌های آب است.

عبارت «وقال غیره: تنقلان القرب»: یعنی در برخی روایات دیگر به جای «تنقران»، واژه «تنقلان» (با "ل" به جای "ز") آمده است. این روایت از جعفر بن مهران از عبدالواریث نقل شده که اسماعیلی آن را روایت کرده است.

واژه «تنقران»: داوودی گفته: یعنی با شتاب و تند همچون دویدن راه می‌رفتند.

قاضی عیاض می‌گوید: «تنقران» به معنای جستن و پریدن است؛ یعنی کنایه از سرعت حرکت است.

درباره واژه «القرب»: اگر با نصب آمده باشد، تفسیر آن با این معنا (جستن) مشکل است. ولی در روایت «تنقلان» مشکلی ندارد.

برخی از شیوخ حدیث «القرب» را با رفع (به صورت مبتدا یا حال) خوانده‌اند. برخی ضبط نصب را بر اساس حذف حرف اضافه (جار و مجرور) معنا کرده‌اند؛ یعنی گویا گفته شده: «می‌جستند با مشک‌های آب».

همچنین گفته شده «تنقران» یعنی مشک‌ها را هنگام دویدن تکان می‌دادند، و در این صورت نیز خواندن «القرب» با نصب صحیح خواهد بود.

خطابی می‌گوید: گمان دارم که روایت صحیح «تزفران» بوده است نه «تنقران»، و «زفر» به معنای حمل مشک‌های سنگین است، همان گونه که در حدیث بعدی نیز آمده است.^۱

فوائد حدیث (۲۸۸-):

۱. شجاعت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در مواجهه با فرار یاران.
۲. وفاداری برخی یاران و زنان در سخت‌ترین لحظات.
۳. عظمت مقام عایشه و ام سلیم در نزد الله و رسولش.
۴. یاری‌رسانی زنان مؤمن در لحظات بحرانی جهاد.

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



۵. فداکاری و از خودگذشتگی زنان در خدمت‌رسانی به مجاهدان.
۶. سرعت عمل، نشاط و مسئولیت‌پذیری زنان صدر اسلام.
۷. غیرت ایمانی موجب خروج زنان از آسایش خانه به میدان جنگ شد.
۸. تساوی زن و مرد در بهره‌برداری از فرصت‌های خیر و جهاد.
۹. جواز حضور زنان در میدان‌های جهاد برای کمک‌رسانی.
۱۰. مشروعیت انجام خدمت‌رسانی توسط زنان در میدان نبرد.
۱۱. جواز حمل مشک و دودیدن زنان در جهاد، با رعایت حیا و حدود.
۱۲. دیدن زینت ظاهری (مثل خلخال) قبل از نزول حجاب مانعی نداشت.
۱۳. احتمال حمل اشیای سنگین توسط زنان برای کمک به مردان مجروح.
۱۴. تقدم احکام عملی در شرایط اضطراری بر شرایط عادی پوشش.
۱۵. گزارش زنده‌ای از وقایع غزوه اُحد توسط انس بن مالک.
۱۶. تأیید نقش مستقیم زنان در رویدادهای مهم صدر اسلام.
۱۷. یادآوری شکست ظاهری مسلمانان در اُحد و نقش بازماندگان.
۱۸. نقل دقیق جزئیات از حرکت و رفتار افراد حاضر در میدان.
۱۹. نقش زن در جامعه اسلامی تنها به خانه محدود نیست.
۲۰. زن می‌تواند در شرایطی، بخشی از مسئولیت اجتماعی را بر عهده بگیرد.
۲۱. همکاری زن و مرد در انجام وظایف دینی و انسانی.
۲۲. احترام به توانایی‌های فیزیکی زنان در خدمت به جامعه.
۲۳. عایشه و ام‌سلیم الگوهایی از زن مسلمان فعال و مؤمن‌اند.
۲۴. زن می‌تواند حتی در میدان جنگ مؤثر و مفید باشد.
۲۵. حضور زن مؤمن در میدان جنگ نه از روی هیجان، بلکه از روی ایمان و عقلانیت بود.
۲۶. احترام و نقل خدمات زنان از سوی مردان بزرگ (مانند انس).
۲۷. نشان دادن میزان تشنگی و فشار جسمی بر مجاهدان.
۲۸. تلاش شبانه‌روزی برای آبرسانی و کمک‌رسانی.
۲۹. نقش زنان در رفع خستگی و تشنگی مجروحان و جنگاوران.



۳۰. اهمیت پشتیبانی لجستیکی در جنگ‌ها حتی با ابزار ساده.
 ۳۱. ثواب خدمت به مجاهدان در راه الله.
 ۳۲. تأکید بر اجر عظیم کارهای به ظاهر ساده اما مؤثر در جهاد.
 ۳۳. زنان نیز می‌توانند در ثواب جهاد شریک باشند با خدمت‌رسانی.
 ۳۴. ارزش نیت در اعمال — هدف آنان فقط رضایت الله بود.

۶۶ - بَابُ حَمْلِ النِّسَاءِ الْقَرِيبِ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزْوِ

باب: جهاد زنان و کارزار آنها در همراهی مردان

۲۸۸۱ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَسَمَ مَرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ ، فَبَقِيَ مَرُطٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا ابْنَتَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّتِي عِنْدَكَ . يُرِيدُونَ أُمَّ كَلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ . فَقَالَ عُمَرُ أُمَّ سَلِيطٍ أَحَقُّ . وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ ، مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقَرِيبَ يَوْمَ أَحُدٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَزْفِرُ تَخِيْطُ .

معنی کلمات:

- **مروط:** پارچه‌ای است از پشم یا ابریشم ساخته می شود و مختص دامن زنان است.
- **تزفر:** برمی داشت، حمل می کرد.

ترجمه: از عمر بن خطاب - رضی الله عنه - روایت است که او، پارچه هایی را میان تعدادی از زنان مدینه، تقسیم کرد و یک قطعه پارچه خوب، باقی ماند. یک نفر که آنجا بود، گفت: ای امیر المؤمنین! این را به همسرت؛ دختر رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بده. و منظورش ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب - رضی الله عنه - (نوه رسول الله - صلی الله علیه وسلم -) بود. عمر گفت: ام سلیط مستحق تر است. چرا که روز احد برای ما مشک های پر از آب می آورد. گفتنی است که ام سلیط، یکی از زنان انصار بود که با رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بیعت کرده بود.



فوائد حدیث:

(۱) أم سلیط زنی از مردم انصار بود که در بعضی غزوات برای مردم آب می‌داد، از آن جمله طوری که عمر رضی الله عنه گفت در غزوۀ بدر، و این زن در غزوۀ خیبر نیز با پیامبر صلی الله علیه وسلم اشتراک نموده بود.

(۲) أم کلثوم دختر فاطمه است، و در حیات پیامبر الله به دنیا آمده بود، عمر بن خطاب رضی الله عنه وی را از علی رضی الله عنه خواستگاری نمود، علی رضی الله عنه گفت: او را نزدت می‌فرستم اگر خوش آمد برایت به نکاح می‌دهم، أم کلثوم خواست تا برای عمر بگوید که: این همان (بردی) است که برایت گفته بودم، أم کلثوم این سخن را برای عمر رضی الله عنه گفت: عمر رضی الله عنه برای أم کلثوم گفت: برای پدرت بگو که قبول دارم، الله تو را خیر بدهد، و در این وقت دستش را بر ساق پای أم کلثوم گذاشت، أم کلثوم برای عمر گفت: چنین کاری می‌کنی؟ اگر امیر المؤمنین نبودی بینی‌ات را می‌شکستم، بعد از آن نزد پدرش آمد و گفت: مرا نزد پیر مرد بدی فرستاده بودی، و آنچه را که عمر رضی الله عنه انجام داده بود، برای پدرش گفت: علی رضی الله عنه گفت: آن شوهر تو است.

(۳) باید در دادن امتیازات، خدمات کسانی که در راه اسلام خدمت کرده‌اند، مد نظر گرفته شود، چنانچه عمر رضی الله عنه با در نظر داشت این امر، أم سلیط را بر همسر خود که در عین حال نوهٔ پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، برتری داد.

(۴) وزراء و همشینان خلیفه باید برایش نظر نیک داده، و به کار خیری رهنمائی‌اش نمایند.

(۵) بر خلیفه لازم نیست تا هر آنچه را که برایش مشورت می‌دهند، عملی سازد.^۱

۶۷ - باب مَدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرَحَى فِي الْغَزْوِ

باب: درمان کردن زنان، زخمی‌ها را در میدان جنگ

۲۸۸۲ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بَنْتِ مَعُوذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَسْقِي ، وَنُدَاوِي الْجَرَحَى ، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ .

^۱ - فیض الباری، د. هروی



ترجمه: ربیع دختر معوذ رضی الله عنها می گوید: در غزوات، همراه نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - شرکت می کردیم، به مجاهدین، آب می دادیم، زخمی هایشان را مداوا می کردیم و کشته هایشان را به مدینه، انتقال می دادیم.

فوائد حدیث:

۱) امام عینی می گوید: این حدیث دلالت بر این دارد که زن ها به طور مستقیم در تداوی مردها و پرستاری از آن ها اشتراک داشتند.

۲) جنگ احد، اولین غزوه ای بود که زنان مسلمان در آن شرکت نمودند. زنان، نقش مهمی در آب دادن مجاهدان و پانسمان زخمیان داشتند. در این جنگ، شجاعت و صداقت ایمان زنان مسلمان بروز نمود. آنها هر چند به قصد آب دادن تشنه کامان و مداوای زخمیان شرکت کرده بودند، اما برخی جهت دفاع از رسول صلی الله علیه وسلم در برابر ضربات سهمگین دشمن نیز ایستادگی نمودند.

زنانی که در احد شرکت نمودند عبارتند از: ام المؤمنین، عایشه، ام عماره، حمه بنت جحش الأسدیة، ام سلیم و تعدادی از زنان انصار^۱.

ثعلبه بن ابی مالک می گوید: «روزی عمر چادرهایی بین زنان مدینه تقسیم نمود. در پایان، یک چادر خوب باقی ماند. برخی از حاضران گفتند: این چادر را به دختر رسول الله (یعنی ام کلثوم که دختر علی و همسر عمر بود، بده) عمر گفت: ام سلیم انصاری که با پیامبر بیعت نموده است، حق تقدم دارد. او در جنگ، مسئولیت حمل آب برای مجاهدان را برعهده داشت^۲.

الف - آب دادن مجاهدان

انس می گوید: روز احد، افراد از اطراف پیامبر پراکنده شدند. در آن روز عایشه بنت ابی بکر و ام سلیم را دیدم که مشک ها را آب می کردند و به پشت می گذاشتند و با سرعت خود را به مجاهدان می رساندند و دوباره باز می گشتند و این عمل را چندین بار تکرار کردند^۳.

کعب بن مالک می گوید: در روز احد، عایشه و ام سلیم بنت سلمان را دیدم که مشک های آب را به پشت حمل می کردند و حمه بنت جحش به تشنگان آب می داد و زخمیان را مداوا

۱- مسلم، کتاب الجهاد، باب غزوة النساء، شماره ۱۷۷۹.

۲- بخاری، کتاب المغازی شماره ۴۰۷۱.

۳- بخاری، کتاب الجهاد و السیر، باب غزوة النساء، شماره ۲۸۸۰.



می نمود. امایمن نیز به مجروحان آب می داد.^۱

ب - مداوا و رسیدگی به مجروحان:

از انس بن مالک روایت است که رسول صلی الله علیه وسلم در غزوات، امسلیم و تعدادی از زنان انصار را با خود می برد و آنها به مداوای مجروحان و آب دادن تشنگان می پرداختند.^۲

عبدالرزاق از زهری چنین روایت می نماید: «زنان، در صحنه های جنگ در رکاب رسول صلی الله علیه وسلم حضور داشتند و مجروحان را مداوا می نمود و به مجاهدان نیز آب می دادند».^۳

ربیع بنت معوذ می گوید: ما همراه رسول الله در جنگ شرکت داشتیم و مجاهدان را آب می دادیم و مجروحان را مداوا می نمودیم و شهدا را به مدینه می رساندیم و در روایتی می گوید: ما در جنگ شرکت داشتیم. به مجاهدان آب می دادیم و به آنان خدمت می نمودیم و زخمیان و کشته شدگان را به مدینه می رساندیم.^۴

ابی حازم می گوید: از سهل بن سعد که از زخم رسول الله مورد سؤال قرار گرفت، شنیدم که می گفت: به الله سوگند من دقیقاً کسی را که زخم رسول الله را شستشو می داد و کسی که آب می ریخت و داروئی را که ایشان را با آن معالجه کردند، به یاد دارم و افزود که فاطمه، زخم را می شست و علی آب می ریخت و چون خون متوقف نمی گردید، فاطمه قطعه حصیری برداشت و آن را سوزاند و بر زخم رسول الله گذاشت تا اینکه خون متوقف گردید.^۵

۳) در سربازی از صبر زنان صحابه:

الف - صفیه بنت عبدالمطلب

زمانی که برادرش، حمزه، در غزه احد به شهادت رسید، صفیه برای آخرین دیدار جسد برادرش در کنار آن ایستاد. این در حالی بود که مشرکان، گوشه ها، بینی وی را قطع کرده و

۱- المغازی، واقدی، ج ۱، ص ۲۴۹.

۲- مسلم، کتاب الجهاد و السیر، غزوة النساء، شماره ۱۷۷۹.

۳- البخاری، فتح الباری، ابن حجر، ج ۶، ص ۹۲، شماره ۲۸۸۰.

۴- بخاری، کتاب الجهاد و السیر، شماره ۲۸۸۲، ۲۸۸۳.

۵- بخاری، کتاب المغازی، شماره ۴۰۷۵.



شکمش را پاره کرده بودند. رسول صلی الله علیه وسلم به فرزند صفیه، زبیر بن عوام، گفت: خودت را به صفیه برسان و نگذار چشمش به جسد مثله شده برادرش بیفتد!

زبیر خطاب به مادرش گفت: مادر! رسول الله از شما خواسته است تا برگردی! صفیه گفت: برای چه؟ من از مثله شدن برادرم مطلع هستم و از آنجا که این امر برای رضایت الله انجام گرفته است بنابراین، صبر خواهم کرد و آن را برای آخرتم ذخیره محسوب می‌کنم. زبیر نزد رسول صلی الله علیه وسلم آمد و موضوع را برایش تعریف کرد. آن حضرت فرمود: مادرت را به حال خود بگذار! صفیه کنار جسد برادر خود ایستاد و برایش دعای مغفرت کرد^۱.

ب - حمنه بنت جحش

پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه از دفن یارانش فارغ شد، به اتفاق مسلمانان، به سوی مدینه بازگشت و در مسیر راه، حمنه بنت جحش با رسول الله روبرو شد. پیامبر به وی فرمود: مصیبتت را به الله بگذار! حمنه گفت: منظورت چه کسی است؟

پیامبر الله فرمود: دایات حمزه بن عبدالمطلب کشته شد.

حمنه گفت: «انا لله وانا الیه راجعون» الله وی را پیامزد و شهادت مبارکش باد. دوباره پیامبر فرمود: مصیبتت را به الله بگذار! حمنه گفت: منظورت چه کسی است؟ پیامبر فرمود: همسرت، مصعب بن عمیر، کشته شد. حمنه گفت: وای بر من! و بی‌تابی نمود. رسول صلی الله علیه وسلم خطاب به صحابه فرمود: شوهر از جایگاه خاصی نزد همسر برخوردار است؛ چون وی از خبر شهادت دایی و برادرش زیاد غمگین نشد، اما از خبر شهادت شوهرش بی‌تابی نمود.

پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از حمنه پرسید: چرا این قدر بی‌تابی نمودی؟ گفت: وقتی یتیمی فرزندان را تصور نمودم، وحشت وجودم را فرا گرفت. رسول صلی الله علیه وسلم برای وی و فرزندان دعای خیر نمود و از الله خواست تا عوض خوبی برایشان عنایت نماید^۲.

حمنه بعد از مدتی با طلحه بن عبیدالله ازدواج نمود و صاحب دو فرزند به نام محمد و عمران گردید^۳. محمد بن طلحه از همه بیشتر به فرزندان مادرش رسیدگی می‌نمود^۱.

۱- السيرة النبوية، ابن هشام، ج ۳، ص ۱۰۸.

۲- البداية والنهاية، ج ۴، ص ۴۷ - غزوة احد دراسة دعوية، ص ۲۳۶.

۳- الإصابه، ج ۸، ص ۸۸، شماره ۱۱۰۶۰.



ج - المرأة الدیناریه

سعد بن ابی وقاص می گوید: رسول صلی الله علیه وسلم با زنی از بنی دینار که شوهر برادر و پدرش را در جنگ احد از دست داده بود، روبرو شد. وقتی خبر شهادت آنها را به وی دادند، گفت: رسول صلی الله علیه وسلم در چه حالی است؟ گفتند: ای ام فلان! الحمد لله رسول الله حالش خوب است. گفت: پیامبر را به من نشان دهید تا ببینم. بعد از اینکه چشمش به رسول صلی الله علیه وسلم افتاد، گفت: کل مصیبه بعدک جلل «هر مصیبتی بعد از سلامتی تو آسان است»^۲.

آری ایمان، وقتی در دل جای گیرد، این گونه نتیجه می دهد.

د - ام سعد بن معاذ، کبشه بنت عبید خزرجی

رسول صلی الله علیه وسلم بر اسبش سوار بود و سعد بن معاذ لگام اسبش را در دست داشت. مادر سعد بن معاذ دوان دوان به سوی پیامبر آمد. سعد گفت: مادرم می آید. پیامبر فرمود: خوش آمده است.

مادر سعد نزدیک آمد و با دقت رسول صلی الله علیه وسلم را نگاه کرد و گفت: با وجود سلامتی و عافیت شما مصیبتها آسان است.

پیامبر شهادت فرزندش عمرو بن معاذ را به وی تسلیت گفت و فرمود: خانواده هایشان را بشارت بده که همه شهدا به اتفاق هم در بهشت هستند و در حق بازماندگان شفاعت می کنند. تعداد آنها هفت نفر بود.

مادر سعد گفت: ای رسول الله! برای بازماندگان آنان دعا کن!

پیامبر فرمود: بارالها، غم را از دلشان بزدای، مصیبتشان را جبران نما و پاداش خوبی به بازماندگان آنان عنایت کن.

۱- غزوه احد، ابی فارس، ص ۱۰۹.

۲- البداة والنهایه، ج ۴، ص ۴۸.



۶۸ - باب رَدِّ النِّسَاءِ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى

باب: بازگردانیدن زنان، مجروحان و کشتگان راه [به مدینه]

۲۸۸۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مَعُوذٍ قَالَتْ كُنَّا نَعْرِزُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَسْقَى الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ ، وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ .

ترجمه: از خالد بن ذکوان روایت است که ربیع بنت معوذ گفت: ما زنان، همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم جهاد می کردیم، مردم را آب می دادیم، و ایشان را خدمت می کردیم و زخمی ها و کشتگان را به مدینه باز می گردانیدیم.

توضیح: «(عن الربيع)» با تشدید (یعنی تلفظ با تأکید بر حرف یاء)، و همچنین نام پدرش «معوذ» نیز با تشدید و «ذال» معجمه است. هر دوی آن ها (ربیع و پدرش معوذ) از صحابه پیامبر صلی الله علیه وسلم بودند.

قوله: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقى...»: این روایت در ابتدا به صورت مختصر نقل شده است، اما در روایت بعدی با شرح بیشتر و کامل تر آمده که مقصود را بهتر می رساند. همچنین اسماعیلی از طریق دیگری از «خالد بن ذکوان» نقل کرده که گفته است: «و ما نمی جنگیدیم» (یعنی در جنگ شرکت می کردیم، ولی جنگیدن نمی کردیم). در این حدیث، جواز درمان مردان بیگانه توسط زنان بیگانه در شرایط ضرورت استفاده می شود.

ابن بطال گفته است: این حکم به طور ویژه برای زنانی است که محرم مرد هستند، و بعد از آن برای زنان سالخورده و کهن سال؛ چرا که محل زخم موجب لذت نمی شود، بلکه انسان از تماس با آن بیزار و منقبض می شود.

اما اگر ضرورت ایجاب کند که زن جوان (غیر کهن سال) نیز مرد را درمان کند، باید بدون تماس مستقیم (لمس) و بدون مباشرت باشد.

این حکم با اجماع علما تقویت می شود که اگر زنی بمیرد و زنی برای غسل دادن او نباشد، مرد او را مستقیماً لمس نمی کند، بلکه برخی مانند زهری گفته اند: از پشت پرده و بدون تماس مستقیم غسل می دهد، و بیشتر علما گفته اند: او را تیمم می دهند. اوزاعی گفته است: در همان حال (بدون غسل) دفن شود.



ابن منیر گفته است: تفاوت بین حالت مداوا و غسل دادن میت در این است که غسل دادن عبادت است، ولی مداوا یک ضرورت است، و ضرورت‌ها کارهای ممنوع را جایز می‌کند.

آیا یک زن میتواند پیش دکتر مرد برود در صورتی که دکتر زن نباشد؟

زنان نمی‌توانند جهت مداوای بیماری خود نزد پزشک مرد بروند، زیرا در این امر مفسده و دیدن نامحرم و گاهی خلوت با نامحرم و حتی لمس کردن وجود دارد.

اما اگر پزشک زن وجود نداشت، در آنصورت از باب ضرورت، زن می‌تواند جهت مداوای بیماریش نزد پزشک مرد برود. البته باید همراه زن مرد محرمی حضور داشته باشد تا در هنگام ملاقات با دکتر خلوت پیش نیاید زیرا خلوت زن و مرد نامحرم حرام است.

دلایل این حکم اینست که الله متعال در شرایط اضطراری امورات ممنوع را مباح می‌گرداند چنانکه می‌فرماید: «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ» (انعام ۱۱۹) یعنی: و الله چیزهایی را، که بر شما حرام شده است به تفصیل بیان کرده است، مگر آنگاه که ناچار گردید.

و اما دلیل حرمت خلوت زن و مرد نامحرم، این فرموده‌ی پیامبر صلی الله علیه وسلم است: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (روایت احمد ۱/۲۶) یعنی: هیچ مردی نیست که با زن (نامحرمی) خلوت کند مگر اینکه شیطان شخص سوم آنها خواهد بود.

بنابراین رفتن زنان نزد پزشکان مرد جایز نیست مگر آنکه پزشک مرد وجود نداشته باشد، و یا آنکه نیاز به پزشک متخصص باشد و پزشک متخصص زن در دسترس نباشد، که در اینصورت زنان همراه با مرد محرمی (که بالغ باشد) می‌توانند از باب ضرورت جهت مداوا نزد پزشک مرد بروند.

اگر نیازی به پزشک متخصص نبود، پس جایز نیست به بهانه‌ی تخصص نزد پزشک مرد رفت.

مسلمانان، اولین بیمارستان نظامی را در غزوۀ احزاب تأسیس نمودند. چنانکه آن حضرت ﷺ خیمه‌ای جهت مداوای مجروحان در صحن مسجد النبی نصب نمودند و بعد از اینکه معرکه آغاز گردید، زنی به نام رفیده اسلمی انصاری را رئیس آن بیمارستان تعیین کردند. بنابراین، ایشان اولین پزشک نظامی در اسلام محسوب



می‌شوند^۱.

در سیره ابن هشام آمده است که سعد بن معاذ را در خیمه زنی به نام رفیده اسلمی، در مسجد پیامبر اکرم ﷺ بستری کردند. این زن، به مداوای مجروحان بی‌سرپرست می‌پرداخت و پیامبر اکرم ﷺ به بستگان سعد، فرمود: «او را در خیمه رفیده نگهداری کنید تا من از نزدیک احوال او را جویا شوم»^۲.

۶۹ - باب نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ

باب: کشیدن تیر از بدن

۲۸۸۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَمَى أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ ، فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ انْزِعْ هَذَا السَّهْمَ . فَتَرَعْتُهُ ، فَتَرَا مِنْهُ الْمَاءَ ، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبِيدِ أَبِي عَامِرٍ » .

ترجمه: از ابوپرده روایت است که ابوموسی اشعری رضی الله عنه گفت: تیری بر زانوی ابوعامر اصابت کرد و من نزد وی رسیدم. وی گفت: این تیر را بیرون آور. آنرا بیرون آوردم، از موضع آن آب روان شد (این نشانه‌ی مرگ بود)، سپس نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفتم و موضوع را به اطلاع‌شان رساندم. آنحضرت گفت: «الها، عبید، ابی عامر را ببامرز».

توضیح: حدیث ابوموسی درباره داستان عمویش ابو عامر به صورت خلاصه در این‌جا آمده، و بخاری آن را به طور کامل در غزوه حنین نقل کرده است، و شرح آن نیز ان‌شاءالله در آن‌جا خواهد آمد.

مهلب گفته است: در این حدیث جواز بیرون کشیدن تیر از بدن (مجروح) حتی در زمانی که فرد در حال جان دادن است (در اغلبیت مرگ) وجود دارد، و این عمل از نوع افکندن خود به هلاکت نیست، به شرط اینکه شخص امید بهبودی یا سود بردن از آن داشته باشد. او گفته: مانند همین کار، رگ‌زدن (قَصْد)، داغ‌گذاری (کَی)، و دیگر روش‌های درمانی نیز جایز است.

۱ - المستفتیات الاسلامیة، دکتر عبدالله سعید، ص 43.

۲ - السیره النبویة، ابن هشام، ج 3، ص 263.



ابن منیر گفته است: ممکن است بخاری این عنوان (باب) را برای این قرار داده باشد تا کسی گمان نکند که تیر باید در بدن شهید باقی بماند و بیرون کشیدن آن جایز نیست؛ همان گونه که درباره شهید گفته شده که با خونس و همان گونه که هست دفن شود تا در قیامت با همان حالت برانگیخته شود.

پس بخاری با این عنوان روشن کرده که بیرون آوردن تیر مشروع است. و سخن مهلب درباره زمانی است که شخص هنوز زنده است و در حال جان دادن است، چون حدیث مربوط به همین حالت است. اما سخن ابن منیر درباره بعد از وفات است، که آیا پس از مرگ نیز می توان تیر را از بدن بیرون آورد یا نه.^۱

۷۰ - باب الْحِرَاسَةِ فِي الْقَرْوَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

باب: پاسداری کردن در معرکه در راه الله

۲۸۸۵ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهْرَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ « لَيْتَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ ». إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلَاحٍ فَقَالَ « مَنْ هَذَا ». فَقَالَ أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، جِئْتُ لَأَحْرُسَكَ . وَنَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شبی خوابیده بود، وقتی که به مدینه بازگشت، فرمود: کاش یک نفر صالح از اصحاب، امشب مرا نگهبانی می کرد، در این اثنا صدای اسلحه ای را شنیدیم، فرمود: چه کسی است؟ جواب داد: من سعد بن ابی وقاص هستم، آمده ام تا از شما نگهبانی کنم».

فوائد حدیث:

۱) حدیث دلالت بر این دارد که بیدار خوابی پیامبر صلی الله علیه وسلم پیش از آمدن به مدینه واقع شده بود، و حراست بعد از آن در مدینه، ولی طوری که در صحیح مسلم آمده

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



است، بیدار خوابی پیامبر صلی الله علیه وسلم و حراست از ایشان در مدینه واقع گردیده بود، و ترجمه هم به اساس روایت مسلم صورت گرفته است.

۲) ظاهر حدیث دلالت بر این دارد که این واقعه در ابتدای آمدن پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه واقع شده است، ولی حقیقت امر چنین نیست، زیرا در ابتدای هجرت عائشه در نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم نبود.

۳) طلب حراست پیامبر صلی الله علیه وسلم منافی با این قول الله که: (وَأَلِّ يٰٓحٰمِمْ كُمْ مِّنْ أَلْسِنَةٍ) نیست، زیرا طلب حراست پیش از نزول این آیه کریمه دلالت بر این ندارد که نباید پیامبر صلی الله علیه وسلم از خود حراست نمایند، چنانچه وعده به نصرت دادن الله، منافی با جهاد و مقابله با دشمنان دین الله نیست.

۴) امیر و یا خلیفه می تواند برای حفاظت از خود، نگهبان و یا نگهبانانی را تعیین نماید.

۵) اتخاذ وسائل اسباب، منافی با توکل نیست، زیرا توکل عمل قلبی، و وسائل و اسباب، عمل بدنی است.^۱

۲۸۸۶ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « تَجَسَّعَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالْدَّرْهَمُ وَالْقَطِيفَةُ وَالْخَمِيسَةُ ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ » . لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ .

ترجمه: ابو هريره رضی الله عنه روایت می کند که: هلاک باد بنده و غلام دینار و درهم و بنده قטיפه و خمیسه که اگر داده شود، راضی می گردد و اگر داده نشود راضی نگردد (قטיפه، چادر را گویند و خمیسه گلیم مربع را گویند).

توضیح: شایسته‌ی هیچ انسانی نیست که به دنیا وابسته باشد؛ بلکه دنیا را باید در دست بگیریم، نه در قلب تا بتوانیم با قلبی پاک و بی آرایش به سوی الله ﷻ روی بیاوریم. این، کمال زهد است. لذا زهد و پارسایی، بدین معنا نیست که از دنیا استفاده نکنیم؛ بلکه باید از

^۱ - فیض الباری، د. هروی



دنیا و نعمت‌های حلال آن به‌خوبی و به‌درستی استفاده نماییم و در چارچوب شریعت، سهم خود را از آن بگیریم، ولی مهم این‌ست که دنیا را در دست قرار دهیم، نه در قلب.

۲۸۸۷ - وَزَادَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «تَعَسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدَّرْهِمِ وَعَبْدُ الْخَمِصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعَسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ أَخَذَ بَعْتَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشَعَتْ رَأْسَهُ مُغَبَّرَةً قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعْ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَقَالَ تَعَسَا. كَأَنَّهُ يَقُولُ فَاتَّعَسَهُمُ اللَّهُ. طُوبَى فَعَلَى مَنْ كُلِّ شَيْءٍ طَيِّبٍ، وَهِيَ يَاءٌ حُوِّلَتْ إِلَى الْوَاوِ وَهِيَ مِنَ يَطِيبُ.

معنی کلمات:

- **تعس:** سرنگون شد، به هلاکت رسید.
- **عبد الدینار و عبد الدرهم:** طلا و نقره، (و پول) پرست.
- **خمیصه:** پارچه‌ای سیاه چهار گوشه که دارای خطوط و نقوش است.
- **سخط:** ناراضی و خشمناک می شود.
- **انتکس:** سرنگون، واژگون می گردد.
- **شیک:** فعل ماضی مجهول از شوک یعنی اگر خاری در بدنش فرو رود.
- **فلا انتقش:** آن خار بیرون نخواهد آمد.
- **طوبی:** خوشا به حال.
- **أشعت:** غبار آلود و موهای سر آشفته است.
- **مغبرة:** غبار آلود.
- **الحراسه:** مقدمه و پیش قراول لشکر.
- **ساقه:** مؤخره و نگهبان آخر لشکر.

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - روایت می کند که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «بنده دینار و درهم و پارچه نفیس، نابود باد. زیرا اگر به او عطا شود، خرسند



می گردد و اگر عطا نشود، خشمگین و ناراحت می شود. (چنین شخصی) هلاک و سر نگون باد (تا جایی که) اگر خاری به پایش خلد، کسی پیدا نشود که آنرا در آورد. خوشا به حال بنده ای که با سری ژولیده و پاهایی غبار آلود، عنان اسبش را در راه الله بدست گیرد. اگر در خط مقدم جبهه، مأمور حراست شود، حراست دهد و اگر مأمور پش، پشت جبهه باشد، آنجا نیز به وظیفه اش عمل نماید. (این شخص، نزد مردم، هیچگونه جایگاهی ندارد طوریکه) اگر اجازه بخواهد، به او اجازه نمی دهند و اگر شفاعتی کند، کسی شفاعتش را نمی پذیرد».

امام بخاری می گوید: «تعساً» که در آیه است یعنی هلاک، گویا الله می فرماید: «الله عزوجل هلاک گرداند ایشان را».

لفظ «طوبی» در آیه، بر وزن «فعلی» مأخوذ است از لفظ «طیب» یعنی خوب و خوش. وحرف - یا آن به حرف - واو - تغییر یافته است. ومشتق از - یطیب - است.

توضیح: در عبارت: (تعس عبدالدينار)، «تعس» (با کسره ی «ع» و فتحه ی آن نیز جایز است، یعنی افتاد. منظور از آن، در اینجا «هَلَكَ» (هلاک شد) می باشد. حافظ ابن حجر عسقلانی این گفته را اظهار داشته است.^۱ ابن حجر در جایی دیگر می گوید: «تعس متضاد سَعِدَ می باشد. یعنی به معنای شَقِيَ (بدبخت و تیره روز شد) می باشد. بعضی گفته اند: تعس به معنای بر روی درافتادن است^۲».

ابو سعادات گوید: «گفته می شود: تعس یتعس وقتی بلغزد و بر روی درافتد. واژه ی «تعس» دعای هلاک و نابودی برای کسی است».^۳

درباره ی فرموده ی: (تعس عبدالمیصه) ابوسعادات می گوید: «خمیصه، لباس خز یا لباس پشمی راه راه است. بعضی گفته اند: لباس تنها زمانی «خمیصه» نام دارد که سیاه و راه راه باشد. «خمیصه» لباس مردم در گذشته بوده و جمع آن، «خمائص» می باشد».^۴

۱- فتح الباری، ۲۵۴/۱۱.

۲- همان، ۸۲/۶.

۳- النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ۱۹۰/۱.

۴- همان، ۸۱/۲.



درباره‌ی واژه‌ی (الخميلة) با فتحه‌ی «خاء» ابوسعادات می‌گوید: «خمیل و خيلة، لباس مخمل و کردار است از هر چیزی که باشد. بعضی گفته‌اند: خمیل، لباس مشکی است»^۱.

راجع به فرموده‌ی: (تعس وانتکس) حافظ ابن حجر عسقلانی می‌گوید: «انتکس یعنی بیماری بیمار برگشت»^۲. ابوسعادات می‌گوید: «یعنی سرنگون افتاد. این واژه دعای هلاکت و بدبختی برای کسی است؛ چون هرکس در کارش نگونسار باشد، زیانمند و بدبخت می‌شود»^۳.

طیبی می‌گوید: «در این واژه دعای شر برای کسی به صورت تدریجی است؛ چون وقتی کسی هلاک شود (نَعَسَ) بر روی صورت می‌افتد و هرگاه واژگون شد (انتکس)، سرنگون می‌افتد»^۴.

فرموده‌ی: (وَإِذَا شَيْكَ) یعنی هرگاه خاری به بدنش برخورد کند. (فلا انتقش)، ابوسعادات می‌گوید: «یعنی هرگاه خاری در بدنش فرو رود، نمی‌تواند آن را بیرون آورد. انتقاش به معنای درآوردن خار با موچین (منقاش) است»^۵.

حافظ ابن حجر عسقلانی می‌گوید: «یعنی هرگاه خاری در بدنش فرو رود، کسی را نمی‌یابد که آن را با موچین در آورد». ابن حجر افزود: «در دعای شر کردن کسی با این عبارت، اشاره به این است که مقصود و مراد چنین کسی حاصل نمی‌شود؛ چون کسی که بلغزد و خاری در پایش فرو رود و کسی را پیدا نکند که آن را از پایش در آورد، از تلاش و حرکت در به دست آوردن منافع و مصالح دنیا عاجز و ناتوان است»^۶. طیبی می‌گوید: «معنای عبارت مذکور این است که کسی که به دنبال مادیات و تعلقات دنیوی است، هرگاه دچار بلا و مصیبتی شود، برای وی اظهار همدردی و

۱- همان، ۸۱/۲.

۲- فتح الباری، ۸۲/۶.

۳- النهاية فی غریب الحديث و الأثر، ۱۱۵/۵.

۴- شرح المشکاة، ۲۸۸/۹. ونگا: مرقاة المفاتیح، ۱۳/۹.

۵- النهاية فی غریب الحديث و الأثر، ۵۱۰/۲.

۶- فتح الباری، ۲۵۵/۱۱.



تأسف نمی‌شود؛ چون هرکس دچار بلا و مصیبت شود، هرگاه مردم برایش اظهار همدردی و تأسف بکنند، ممکن است مقداری از سختی و دشواری بلا کاسته شود و مقداری تسلی خاطر پیدا کند. اما اینانی که به دنبال مادیات‌اند و در اعمال و کردار صالح‌شان، زندگی این دنیا و تجمل آن را می‌خواهند، بر خلاف آن دسته از مردم هستند که موقع گرفتار شدن به مصیبتی، دیگران برایشان اظهار همدردی و تأسف می‌کنند، بلکه با خوشحالی و سرزنش و طعنه‌ی دشمنان، به خشم و گرفتاری‌اش افزوده می‌شود.^۱

اگر گفته شود: چرا پیامبر ﷺ چنین کسی را بنده‌ی دینار و درهم نامیده است؟ در جواب گفته می‌شود: از آنجا که دینار و درهم، هدف و خواسته‌اش است که برای آن اعمال صالح انجام می‌دهد و با هر وسیله‌ی ممکن تلاش می‌کند که آن را به دست آورد تا جایی که نیت، آمال و آرزوهایش روی دینار و درهم متمرکز شده، به خاطر آن ناراحت و خوشنود می‌شود، در نتیجه‌ی بنده‌ی دینار و درهم شده است. شیخ الاسلام ابن تیمیه گوید: «پیامبر ﷺ چنین کسی را بنده‌ی دینار و درهم بنده‌ی لباس راه راه و مخمل و کردار نامیده و دعای شر و مسائلی که به او مربوط است، با عبارت: «تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش» درباره‌اش بیان کرده است. این حال و وضع کسی است که شر و گزندگی به او می‌رسد و به خاطر بدبختی و نگونسازی‌اش، از آن نجات نمی‌یابد در نتیجه به خواسته و اهدافش نمی‌رسد و از گرفتاری‌ها و چیزهای ناخوشایند رهایی نمی‌یابد. در واقع این حال و وضع دنیاپرستان و پول پرستان است.

این شخص چنین توصیف شده که هرگاه چیزی را از مادیات و خواسته‌هایش به او داده شود، راضی و خوشحال می‌شود و هرگاه چیزی از مادیات و خواسته‌هایش به او داده نشود، ناراضی و نارحت می‌شود؛ همان طور که الله متعال می‌فرماید: ﴿وَمِنْهُمْ

۱- شرح المشكاة، ۲۸۸/۹. نگاه: مرقاة المفاتیح، ۱۳/۹. صاحب کتاب «فتح المجید» در این کتاب، (۶۳۱/۲-فریان) می‌گوید: «منظور این است که هرکس حال و وضعش چنین باشد، مستحق این است که دعای شر شود. کسی که حال و وضعش چنین است، حتماً آثار این دعاهاى شر و زیان آور را دیر یا زود می‌بیند».



مَنْ لَمْ يَزَلْ فِي لَصَدَقَةٍ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا صَرُوا وَلَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا مُوْهَسَّوْخَطُونَ ﴿[التوبة: 58]: «در میان آنان کسانی هستند که در تقسیم زکات از تو عیبجوئی می کنند و ایراد می گیرند (و نسبت بی عدالتی را به تو می دهند! اینان جز به فکر حطام دنیا در اندیشه چیز دیگری نیستند، و لذا) اگر بدانان چیزی از زکات داده شود خوشنود می شوند و اگر چیزی از آن بدیشان داده نشود هرچه زودتر خشم می گیرند».

رضا و خوشنودی اینان برای غیر الله و ناراضیتی و ناراحتی شان برای غیر الله است کسی که به دنبال ریاست، جاه و مقام و موقعیتی است، چنین حال و وضعی دارد؛ هرگاه به ریاست و موقعیت دست یافت، راضی و خوشنود می شود و اگر به آن دست نیافت، ناراحت می شود. این شخص، بنده و برده ی چیزی است که خواستارش است و به آن حرص دارد؛ چون بردگی و بندگی در حقیقت بردگی و بندگی دل است. هر چیزی دل را به بردگی و بندگی بگیرد، دل بنده ی آن است» تا آنجا که می گوید: «کسی که به دنبال مال و ثروت است، نیز چنین است؛ چون مال و ثروت او را بنده و برده ی خود می گرداند.

اموال و مادیات دو نوع اند:

بعضی از آنها انسان بدانها نیاز دارد، مانند غذا، آب، ازدواج، مسکن، وسایل ضروری خانه و مانند آنها که انسان بدانها نیاز دارد. انسان این گونه چیزها را از الله می خواهد. او این اموال و تعلقات دنیوی را در نیازهایش به کار می برد دقیقاً همچون الاغش که سوار آن می شود و همچون فرشش که روی آن می نشیند بدون اینکه این اموال، او را بنده ی خود بگردانند.

بعضی از اموال و امکانات مادی، انسان به آنها نیاز ندارد. باید دل وابسته ی اینها نگردد؛ چون هر وقت دل انسان، وابسته ی این گونه اموال گردید، بنده ی آنها می گردد و چه بسا در این اموال بنده ی غیر الله باشد و به غیر الله تکیه کند، در نتیجه حقیقت عبودیت برای الله و حقیقت توکل به الله در او نماند، بلکه شاخه ای از عبادت برای غیر الله و شاخه ای از توکل به غیر الله در او باشد. این شخص مستحق ترین کس به این



فرموده‌ی پیامبر ﷺ است: «مَنْ سَعَى دَالاً نَارَ عَسَى دَالاً رَهْمَتِ عَسَى دَالاً مَمْلُوءَةً» «بنده‌ی دینار و درهم، بدبخت و هلاک شود! بنده‌ی لباس راه و لباس مخمل کرکدار بدبخت و هلاک شود!». این شخص بنده‌ی اینهاست و اگر اینها را از الله بخواهد، در صورتی که الله آنها را به او بدهد، راضی و خوشنود می‌شود و اگر به او ندهد، ناراضی و ناراحت می‌شود.

بنده‌ی واقعی الله کسی است که چیزی او را راضی و خوشنود بگرداند که الله را راضی و خوشنود می‌گرداند و چیزی او را ناراحت بگرداند که الله را ناراحت می‌گرداند. چیزی را دوست بدارد که الله و پیامبر ﷺ دوست دارند و از چیزی بدش آید که الله و پیامبر ﷺ از آن بدش آیند. با دوستان الله رابطه‌ی دوستی برقرار کند و با دشمنان الله رابطه‌ی دشمنی. این شخص، کسی است که ایمانش کامل است». این خلاصه‌ای از سخنان ابن تیمیه در این باره بود.^۱

درباره‌ی فرموده‌ی: (طوبی لعبد) ابوسعادات می‌گوید: «طوبی، نام بهشت است. بعضی گفته‌اند: طوبی نام درختی در بهشت است».^۲

می‌گوییم: ابن وهب از عمرو بن حارث روایت کرده که درّاج برایش نقل کرد که ابوهیثم از ابو سعید حدیثی را برایش نقل کرد که مردی گفت: ای رسول الله! طوبی چیست؟ فرمود: «شجرة فی الجنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»: «درختی است در بهشت به اندازه‌ی مسیر صد سال [پیاده روی پهنای دارد]، لباس بهشتیان از غلاف آن بیرون می‌آید». حرمه این حدیث را روایت کرده است.^۳

احمد در مسند خود از طریق حدیث عتبه بن عبدالمسلمی روایت کرده که یک نفر عرب بادیه نشین پیش پیامبر ﷺ آمده و درباره‌ی حوض کوثر از پیامبر ﷺ سؤال کرد و

۱- مجموع الفتاوی، ۱۸۰/۱۰-۱۹۰ و کتاب «العبودية»، صفحات ۱۰۱-۱۲۴.

۲- النهاية فی غریب الحديث و الآثار، ۱۴۱/۳.

۳- حافظ ابن حجر در «الأمالی المطلقه»، ص ۴۷ از طریق حرمه آن را روایت کرده است. امام احمد در «المسند»، ۷۱/۳: ابویعلی در مسندش، شماره‌ی ۱۳۷۴: ابن جریر در تفسیرش، ۱۰۱/۱۳: ابن حبان در صحیحش، شماره‌ی ۷۴۱۳: خطیب در «تاریخ بغداد»، ۹۰/۴: ذهبی در «میزان الاعتدال»، ۴۰/۳ و دیگران این حدیث را روایت کرده‌اند. در روایت دراج از ابوهیثم، بحث است. حافظ ابن حجر، در «الأمالی المطلقه» این حدیث را حسن دانسته است. و همچنین گفت این حدیث دارای شواهد است.



از بهشت سخن گفت. سپس آن عرب بادیه نشین گفت: آیا در بهشت، میوه است؟ آن حضرت ﷺ فرمودند: لا، ع، م، ف، هـ. ر ق ت د ع و ب ...^۱: «بله و در بهشت درختی به نام طوبی وجود دارد».

زجاج درباره‌ی فرموده‌ی «طوبی لهم» می‌گوید: «معنایش زندگی خوش است».^۲
ابن انباری می‌گوید: «طوبی به معنای «خوشا به حال آنان» می‌باشد؛ چون «طوبی» بر وزن «فعلی» از «طیب» آمده است».^۳ بعضی می‌گویند: معنایش این است که زندگی خوش گوارایشان باد! این اقوال همگی به یک قول واحد بر می‌گردند.^۴
فرموده‌ی: (أَخِذْ بِعَنَانٍ فَرَسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) یعنی در راه جهاد.

عبارت: (أَشْعَثُ رَأْسَهُ) کلمه‌ی: «أَشْعَثُ» صفت «عبد» و منصوب است. به دلیل اینکه صفت و بر وزن أَفْعَل است، غیر منصرف می‌باشد. کلمه‌ی: «رأسه»، مرفوع و فاعل «أَشْعَثُ» است. عبارت: «أَشْعَثُ رَأْسَهُ» به معنای سر غبار آلود می‌باشد. در این عبارت، فضیلت غبار آلود بودن سر در راه الله وجود دارد.

اعراب عبارت: (مَغْبَرَةٌ قَدَمَاهُ)، همچون «أَشْعَثُ» است. منظور از آن، کثرت غبار روی پاهایش در راه الله است، به دلیل اینکه در راه الله زیاد جهاد و صبر و پایداری کرده است.

درباره‌ی فرموده‌ی: (إِنْ كَانَ فِي الْحَرَّاسَةِ) بعضی از علما گفته‌اند: «حراسه با کسره‌ی «حاء» به معنای حمایت و پاسداری از لشکر و محافظت از آن در برابر حمله‌ی دشمن می‌باشد».^۵ عبارت: «كَانَ فِي الْحَرَّاسَةِ» یعنی وظیفه‌ی خود را به نحو

۱- امام احمد در «المسند»، ۷۱/۳؛ ابن ابی عاصم در «السنن»، شماره‌ی ۷۱۶؛ ابن جریر در تفسیرش، ۱۴۹/۱۳؛ طبرانی در «المعجم الکبیر»، ۱۲۶، ۱۲۸، ۱۲۷/۱۷ و در «المعجم الأوسط»، شماره‌ی ۴۰۲ و ابن حبان در صحیحش، شماره‌ی ۷۴۱۴ آن را روایت کرده‌اند. این حدیث، حدیث صحیح لغیره است.

۲- معانی القرآن و إعرابه، اثر زجاج، ۱۴۸/۳. ونگا: معانی القرآن، اثر ابن نحاس، ۴۹۴/۳.

۳- نگا: زاد المسیر، اثر ابن جوزی، ۳۲۸/۴.

۴- نگا: تفسیر قرطبی، ۳۶/۹.

۵- ملا علی قاری در کتاب «مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ»، ۱۳/۹ این گفته را اظهار داشته است.



احسن انجام داده و در پست و وظیفه‌ی خودش کوتاهی نکرده و خواب، غفلت، سهل انگاری و مانند آن، بر او عارض نشده است.^۱

فرموده‌ی: (إِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ) یعنی اگر در آخر لشکر قرار داده شود، آنجا می ماند و وظیفه‌ی خودش را انجام می دهد.

ابن جوزی درباره‌ی این عبارت می گوید: «چنین کسی گمنام و ناشناس است و قصد والایی و آوازه ندارد. در هر جایی قرار داده شود، همان جا می ماند».^۲

خلخالی گوید: «معنایش این است که او مأموریتش را خوب انجام می دهد و هر جا قرار داده شود، همان جا می ایستد. از جایش تکان نمی خورد و جایی دیگر نمی رود. پیامبر ﷺ تنها به این دلیل حمایت و محافظت از لشکر و قرار گرفتن در آخر لشکر ذکر کرده، که این دو پست، مشقت، سختی و آسیب بیشتری نسبت به دیگر پست‌ها دارد».^۳

می گویم: در این فرموده فضیلت حراست و پاسداری از لشکر در راه الله وجود دارد.

عبارت: (إِنْ اسْتَأْذَنَ؛ لَمْ يُوْذَنْ لَهُ) یعنی اگر از فرماندهان و بزرگان اجازه بگیرد، اجازه اش نمی دهند؛ چون او صاحب جایگاه و موقعیت نیست و با اعمالش، به دنبال دنیا نیست که دنیا و تعلقات دنیوی را از آنان بخواهد و به خاطر آن، به سوی ایشان رفت و آمد نکند، بلکه او در اعمالش اخلاص دارد و خالصانه برای الله اعمال صالح و نیک انجام می دهد.

فرموده‌ی: (وَإِنْ شَفَعَ) یعنی چنین کسی نزد پادشاهان و امثال آنان، برای کسی شفاعت و میانجیگری نمی کند، به خاطر اینکه پیش آنان، منزلت و مقامی ندارد و به فرض اگر شفاعت بکند، شفاعتش پذیرفته نمی شود. والله اعلم

۱- همان.

۲- کشف مشکل الصحیحین، ۵۳۹/۳. نگا: فتح الباری، ۸۳/۶.

۳- نص این کلام در «عمدة الباری»، اثر عینی، ۱۷۲/۱۴ آمده است. شاید او این کلام را از خلخال نقل کرده باشد.



برخی از علما می‌گویند: «بعضی معتقدند این حدیث به عدم توجه او به دنیا و اربابان دنیا اشاره دارد، به گونه‌ای که به دنبال جاه و مقام و مالی نیست، بلکه او در نظر الله، جاه و منزلت دارد. مردم شفاعت و میانجیگریش را قبول نمی‌کنند و او در نزد الله، شفاعت کننده است و شفاعتش پذیرفته می‌شود».^۱

همان طور که در حدیثی که احمد و مسلم از ابوهریره به طور مرفوع روایت کرده‌اند، آمده که آن حضرت ﷺ فرمودند: «رب أعت مفعی عباله و ابل و فیس-
ال لهره»^۲: «چه بسا انسان ژولیده موی و غبار آلود که از دروازه‌ها رانده می‌شود، اگر الله را سوگند دهد، الله سوگندش را می‌پذیرد».

حافظ ابن حجر عسقلانی می‌گوید: «در عبارت مذکور، ترک حب ریاست و شهرت طلبی و فضیلت ناشناسی و گمنامی و تواضع وجود دارد».^۳
می‌گوییم: از دیگر فواید حدیث مذکور این است که این امور و مانند آنها به خاطر پستی و کم ارزشی مؤمن در نظر الله نیست بلکه برعکس به خاطر کرامت و بزرگواری او در نظر الله است. ستایش و تمجید مجاهدی که به این صفات، متصف است، یکی دیگر از فواید این حدیث می‌باشد. مؤلف این را اظهار داشته است.^۴

۱- نگا: عمدة القاری، اثر عینی، ۱۷۲/۱۴ و مرقاة المفاتیح، ۱۴/۹.

۲- امام احمد در «المسند»، ۱۲۸/۳ و مسلم در صحیحش، شماره‌ی ۲۶۲۲ آن را روایت کرده‌اند.

۳- فتح الباری، ۸۳/۶.

۴- مؤلف در مسأله‌ی هفتم از مسائل ابن باب، این گفته را اظهار داشته است. به فتح المجید، ۶۳۹/۲-۶۴۱ مراجعه کنید. آنجا حدیث عثمان رضی الله عنه به طور مرفوع آورده که آن حضرت ﷺ فرمودند: «حرس ليلة فی سبیل الله تعالی أفضل من ألف ليلة یقام لیلها ویصام نهارها»: «حراست و پاسداری یک شب در راه الله متعال برتر از هزار شبانه روزی است که شبهایش، شب زنده داری و روزهایش، روزه گرفته شود». امام احمد در «المسند»، ۶۴/۱ و ۶۱؛ حاکم در «المستدرک علی الصحیحین»، ۸۱/۲؛ ضیاء در «المختارة»، شماره های ۳۶۱-۳۶۲ و دیگران این حدیث را روایت کرده‌اند. حدیث با این لفظ حسن است: «رباط یوم فی سبیل الله افضل من ألف یوم سواه فلیرباط امرؤ کیف شاء»: «مواظبت و حراست یک روز در راه الله برتر از هزار روز غیر از آن است. پس انسان هر طوری می‌خواهد، در راه الله از لشکر اسلام در مقابل حمله‌ی دشمن، مواظبت و حراست کند». امام احمد در «المسند»، ۶۲/۱؛ دارمی در سننش، شماره‌ی ۲۴۲۴ و ترمذی به شماره‌ی ۱۶۶۷ آن را روایت کرده‌اند. ترمذی می‌گوید: این حدیث، حسن صحیح است. صاحب کتاب «فتح المجید»، نیز داستان عبدالله بن مبارک با فضیل بن عیاض را نیز در این کتاب آورده است. به این داستان در «تاریخ دمشق»، اثر ابن عساکر، ۴۹۹/۳۲؛ سیر أعلام النبلاء، ۴۱۲/۸ و تفسیر ابن کثیر، ۴۴۸/۱ نگاه کنید.



۷۱ - باب فضل الخدمَةِ فی الغزو

باب: فضیلت خدمت در جهاد

۲۸۸۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْمَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَكَانَ يَخْدُمُنِي . وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ جَرِيرٌ إِنِّي رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْئًا لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمْتُهُ .

ترجمه: «انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: با جریر پسر عبدالله بودم با وجود اینکه از من بزرگتر بود مرا خدمت می کرد، و می گفت: من انصار را می بینم به اندازه ای حسن رفتار دارند که نمی توانم به ایشان احترام نگذارم».

فوائد حدیث:

۱. خدمت به دیگران: جریر بن عبدالله که بزرگتر از انس بن مالک بود، در روایت گفته است که به انس خدمت می کرد. این نشان دهنده تواضع و خدمت به دیگران، حتی اگر شخص از نظر سنی یا مقام از دیگری بالاتر باشد.
۲. احترام به دیگران: جریر در این حدیث اشاره می کند که در برابر هر کسی که از انصار چیزی می دید، به او احترام می گذاشت و کرامت می نمود. این نکته نشان دهنده اهمیت احترام به افراد در همه حال و شرایط است.
۳. الگوی احترام متقابل: احترام جریر به افراد انصار، علی رغم جایگاهش، الگویی از احترام متقابل و بی اعتنایی به تفاوت های اجتماعی و اقتصادی است.
۴. حساسیت به نیازهای دیگران: جریر توجه خاصی به نیازها و احساسات دیگران داشته و به ویژه از گروهی که ممکن است مورد توجه قرار نگیرند، با محبت و احترام برخورد می کرد.
۵. پرهیز از خودبرتربینی: جریر با خدمت کردن به انس، حتی اگر از او بزرگتر بود، نشان داد که نباید در روابط اجتماعی خود را از دیگران بالاتر دانست. این عمل می تواند در جامعه ای که افراد دارای مقام های مختلف هستند، الگوی خوبی باشد.
۶. کرامت انسانی: در این حدیث به وضوح مشاهده می شود که شخصیت های برجسته ای مانند جریر بن عبدالله نسبت به افرادی که از نظر اجتماعی ممکن است پایین تر به نظر برسند، رفتار محترمانه و با کرامت دارند.



۷. خدمت و احترام در میان صحابه: این حدیث به روابط میان صحابه و چگونگی رفتار آن‌ها با یکدیگر اشاره دارد. صحابه در این دوران همچنان که در جهاد و دیگر امور دین و جامعه همکاری داشتند، در امور فردی و شخصی نیز همدیگر را محترم می‌شمردند.
۸. شیوه‌های ارتباط در اسلام: این حدیث درواقع شیوه‌های ارتباط و تعامل در اسلام را آموزش می‌دهد که شامل تواضع، احترام، و خدمت به دیگران می‌شود.
۹. الگوهای تربیتی: جریر به‌عنوان یک الگو برای دیگران در زمینه ادب و احترام عمل کرده است. این حدیث از آن جهت مهم است که می‌توان آن را به‌عنوان یک مدل برای برخورد صحیح با دیگران، حتی در صورت تفاوت‌های سنی یا مقام، در نظر گرفت.
۱۰. توجه به کرامت انسان‌ها: احترام به افراد و کرامت انسانی، فارغ از شرایط و موقعیت اجتماعی، از اصول مهم اخلاق اسلامی است که در این حدیث به‌وضوح دیده می‌شود.

۲۸۸۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَلٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَاجِعًا ، وَبَدَأَ لَهُ أَحَدٌ قَالَ « هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ » . ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا كَتَحْرِيمِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ » اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدَّنَا » .

ترجمه: انس بن مالک - رضی الله عنه - می‌گوید: همراه رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به خیبر رفتم تا در خدمت ایشان باشم. هنگامی که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - از خیبر برگشت و کوه احد، برایش آشکار شد، فرمود: «این، کوهی است که ما را دوست دارد و ما نیز آن را دوست داریم».

وسپس با دست خویش به سوی مدینه اشارت کرد و گفت: «بارالها! من ساحه‌ی میان دو سنگستان مدینه را حرام می‌گردانم چنانکه ابراهیم مکه را حرام گردانید، بارالها، بر ما برکت ارزانی دارد؛ بر صاع ما و مد ما» (یعنی در رزق و رزوی ما).

فوائد حدیث:

- (۱) خدمت اهل علم و دعوتگران جزو اعمال صالحه و از حسن خاتمه محسوب می‌شود.



(۲) به خدمت و احترام مردم قلباً راضی نباشیم و این که هرگاه ناچار شدیم آنان را به خدمت کردن اجازه دهیم ورنه مردم را غلام خود مانند گمراه اهل تصوف نسازیم.

(۳) مراد از محبت کوه نسبت به پیامبر صلی الله علیه وسلم می شود که محبت حقیقی باشد، و الله متعال بر هر کاری قادر و توانا است، و کوه (أحد) تنها جمادی نبود که پیامبر صلی الله علیه وسلم را دوست داشت، طوری که در قصه منبر پیامبر صلی الله علیه وسلم گذشت، دیدیم که تنه درختی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر آن می ایستادند و خطبه می دادند، از فراق ایشان به ناله افتاد، و همچنین مراد از محبت پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبت به کوه (أحد)، احتمال دارد که خود کوه (أحد) باشد، زیرا چه بسا می شود که انسان چیزی را از جمادات دوست داشته باشد، چنانچه می شود که مراد از آن، اهل کوه (أحد) یعنی مردم مدینه منوره باشند، و نظیر آن این قول الله متعال است که می فرماید: (وَسَلِّ لِّقَبِيَّةٍ) که مراد از آن، اهل قریه است.

۲۸۹۰ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكْرِيَاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مَوْرِقِ الْعَجَلِيِّ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْثَرْنَا ظُلًّا الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكَسَائِهِ ، وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ » .

معنی کلمات:

- أَكْثَرْنَا ظُلًّا الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكَسَائِهِ: کسی که از همه ی ما بیش تر سایه داشت کسی بود که لباسش را سایه قرار داده بود.
- الكساء: پارچه، لباس .
- «امتهنوا»: کارهای منزل را انجام دادند.
- عاجلوا: به روزه داران خدمت کردند.
- الركاب: شترهای سواری وباری.

ترجمه: «انس رضی الله عنه می گوید: ما (در سفری) با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بودیم، اکثر کسانی که در بین ما سایه داشتند کسانی بودند که لباسهای خود را سایه قرار داده بودند، و کسانی که روزه بودند، هیچ کاری را انجام نمی دادند، اما کسانی که روزه



نبودند، کارهای مربوط به شترها را از قبیل آب دادن به آنها و ... انجام می دادند، و غذا را آماده می کردند و خدمت به روزه داران هم می نمودند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: امروز کسانی که روزه نبودند اجر و ثواب را به خود اختصاص دادند».

فوائد حدیث:

- (۱) ثواب خدمت کردن در جهاد، از ثواب روزه گرفتن در سفر بیشتر است.
- (۲) مجاهدین در جهاد باید در خدمت یکدیگر باشند.
- (۳) خدمت کردن برای شخصی بالاتر، و یا پائین تر از خود کار پسندیده و نیکی است.^۱
- (۴) در مواردی روزه بودن همراه مشقت و زحمت دارای اجر و ثواب بیشماری است به شرط آن که شخص نیازمند به کمک دیگران نباشد و اگر نتواند امور خود را رسیدگی کند بلکه سربار دیگران می شود در این صورت خوردن روزه برایش افضل است؛ بدلیل گفتار پیامبر صلی الله علیه وسلم: [ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ] «امروز کسانی که روزه نبودند اجر و ثواب را حاصل نمودند».
- در حدیثی دیگر پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده: [لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ] «روزه گرفتن در مسافرت جزو نیکی و عبادت نیست».
- روزه دار مسافر اگر محتاج باشد که رفقاییش برای او سایه درست کرده و بر او آب بپاشند و شترش را آب دهند و خوراک و ... تهیه کنند بهتر آن است که از روزه گرفتن صرف نظر کند تا مزاحم دیگران نشود؛ اما اگر روزه در روند کارش خلل ایجاد نکند افضل آن است که روزه بگیرد، روزه ی فرضی باشد یا نفلی.

۷۲ - باب فَضْلُ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ

باب: فضیلت کسی که متاع هم سفر خود را بردارد

۲۸۹۱ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «كُلُّ سُلَامَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ، يُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ

^۱ - فیض الباری، د. هروی



صَدَقْتُ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ».

ترجمه: از همام از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «بر هر بندی هر روز صدقه است، یاری کردن کسی را که بر مرکب خویش سوار می شود یا برداشتن متاع او و نهادن آن بر مرکب، صدقه است، وسخن خوش و هرگامی که به سوی نماز برداشته می شود، صدقه است، و نشان دادن راه صدقه است».

توضیح: حافظ در «الفتح» می نویسد: قوله: (باب فضیلت کسی که بار همراهش را در سفر حمل کند): در این باب حدیثی از ابوهریره ذکر شده است، و این حدیث به روشنی با موضوع باب سازگار است؛ زیرا در آن، به حال سفر اشاره شده، و از این جهت معنای حدیث حتی به صورت اولویتی واضح تر، شامل سفر می شود.

کلمه سلامی، پیش تر در باب صلح توضیح داده شده، و ادامه اش پنجاه باب بعد، در «باب کسی که رکاب را می گیرد» خواهد آمد.

واژه «فَتَحَ أَوَّلَهُ» (یعنی تلفظ با فتحه اول) آمده، و نیز گفته شده است با ضم و حرف معجمه (یعنی دارای نقطه) نیز خوانده می شود.

عبارت «کل یوم» منصوب است و نشان دهنده ظرف زمان است.

واژه «یعین» (کمک می کند) بعداً توضیح داده خواهد شد.

واژه «یحامله» یعنی در سوار شدن یا در حمل بار بر روی مرکب به او کمک می کند.

ابن بطلال می گوید: در روایتی که بعداً در «باب کسی که رکاب را می گیرد» خواهد آمد، این معنا به وضوح بیان شده که منظور از کمک، یاری به صاحب مرکب برای سوار شدن بر آن است، زیرا در آن حدیث آمده: «مردی را در سوار شدن بر مرکب کمک می کند».

و اگر کسی با مرکب دیگری این کار را انجام دهد، اجر می برد؛ ولی اگر با مرکب خودش این کار را انجام دهد و برای رضای الله باشد، اجرش بیشتر خواهد بود.

عبارت «دَلَّ الطَّرِيقَ» (با فتح «د») به معنای نشان دادن راه به کسی است که به آن نیاز دارد، و از لحاظ معنا، همان «راهنمایی» و «دالت» است.^۱

^۱ - فتح الباری، ابن حجر.



۷۳ - باب فَضْل رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .
باب: فضیلت یک روز پایداری در راه الله

و فرموده الله عزوجل: «ای مسلمانان بردباری کنید و پایداری ورزید و برای جهاد آماده باشید و بترسید از الله، باشید که رستگار شوید» [آل عمران: (۲۰۰)].

توضیح: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾: ﴿اصْبِرُوا﴾ یعنی در برابر آسیب ها و مشکلات ناشی از پیکار با دشمنان شکیبایی بورزید. ﴿صَابِرُوا﴾ یعنی در پایداری و استقامت با دشمنانی که برای شکست دادن شما و خاموش کردن مشعل حقیقتی که در دست دارید، پایداری می ورزند، رقابت کنید و ناشکیب تر و بی تاب تر از آنان نباشید. پس «مصابره». یعنی رقابت با دشمن یا حریف در میدان صبر. و ﴿رَابِطُوا﴾ به منظور حفظ وضعیت «آماده باش» و هوشیاری نسبت به نفوذ دشمن از مرزها با تجهیزات و اسب های جنگی در سرحدات بمانید.

در زمان ما لازم است که مرزبانان علاوه بر اسب های جنگی تمامی انواع تجهیزات نوین مورد نیاز برای حفظ مرزها از حمله دشمن را به همراه داشته باشند. و اشاره الله به لزوم رعایت تقوا. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ بدین معناست که جهاد باید با رعایت موازین تقوا و لوازم الله ترسی صورت گیرد. بنابراین، شکیبایی رقابت با دشمنان در پایداری، مراقبت از مرزهای مملکت اسلامی، و پروا پیشگی و کسب تقوا از طریق دوری از معاصی و عمل به کارهای الله پسندانه، همه و همه از عوامل غلبه بر دشمن در دنیا و در صورت وجود اخلاص و قصد برپایی حقیقت و عدالت و نیت دین گستری - که لازمه پیکار دیندارانه است - از اسباب رستگاری و نجات از عذاب اخروی محسوب می شوند.^۱

^۱- تفسیر زمخشری، ۱/ ۱۶۰ - تفسیر قرطبی، ۴/ ۳۲۷ تا ۳۳۲ - التفسیر القیم نوشته ابن قیم جوزیه، ص ۲۱۷ - تفسیر المنار، ۴/ ۳۱۸ و ۳۱۹.



به علاوه امر به صبر و مصابره و مرزبانی هر چند بنا به دیدگاه مفسران، به زمان رویارویی با دشمنان و پیکار با آنان مربوط می شود، اما با توجه به ظاهر آیه می توان گفت که این فرمان تمامی جنبه های رویارویی با دشمن را چه در رزمگاه و چه در دیگر حوزه ها در صورتی که نوع رویارویی نیازمند صبر و رقابت در پایداری باشد، دربر می گیرد، مانند حالت مجادله و مناظره با آنان حالت تنگنای ناشی از اعمال فشار یا تحریم از سوی اهل باطل و دیگر شرایط دشواری که در داخل مرزهای اسلام از سوی معاندان بر منادیان حق تحمیل می شود.

الله ﷻ بیان می فرماید که پرداختن به این امور چهارگانه، سبب فلاح و رستگاری است: ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾. مفسران گفته اند: رستگاری، واژه ی پر معنایی است به مفهوم دستیابی به هر خواسته و مطلوبی و رهایی از هر مسأله ی نگران کننده ای. بنابراین کسی که تقوا پیشه کند، به خواسته ی خود می رسد و از آن چه مایه ی نگرانی اوست، مصون می ماند.

امام بقاعی در تفسیر آیه می نویسد: «این آیه شرط استجابت دعای پیروزی بر کافران را آموزش می دهد و خردمندان را به ترس از ذات واحد و همیشه زنده و پا برجا یادآوری می کند»^۱.

صبر و ایستادگی: صبر به سه قسمت تقسیم می شود: صبر بر طاعت و فرمانبرداری از الله متعال، صبر در برابر آنچه الله متعال حرام کرده است و صبر بر مقدرات دردناک الله متعال. بالاترین مرتبه ی صبر، صبر بر طاعت و فرمانبرداری از الله متعال است؛ چون فرمانبرداری و انجام اعمال صالح به صورت پیوسته نیازمند صبر و ایستادگی و مقاومت است؛ الله متعال می فرماید: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ۴۵] «و از شکیبایی و نماز یاری جوید؛ و به راستی که آن [= نماز] جز بر فروتنان، دشوار و گران است». و می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ۲۰۰] «ای کسانی که ایمان آورده اید،

^۱- نظم الدرر: (۲۰۳/۲).



[بر تکالیف دینی و رنج های دنیوی] شکیبایی ورزید و [در برابر دشمنان،] پایدار [تر از آنان] باشید و مرزها [ی سرزمین اسلامی] را مراقبت کنید و پرهیزگاری پیشه کنید؛ باشد که رستگار شوید». و رسول الله انتظار بعد از نماز را مرابطه (همچون جهاد در راه الله) نامیده است. [نگا: صحیح مسلم (۲۵۱) از طریق ابو هریره رضی الله عنه. [چنانکه ماه رمضان را ماه صبر نامیده است. [سنن نسائی (۴-۲۱۸) به شماره (۲۴۰۸) از طریق ابو هریره به صورت مرفوع: «شَهْرُ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ»: «(روزه گرفتن) ماه صبر و سه روز از هر ماهی برابر است با روزه ی تمام سال» آلبانی آن را صحیح شمرده است.] چون توام با صبر بر طاعت و فرمانبرداری از الله متعال در روزه و نماز و صبر از آنچه الله متعال در این ماه حرام نموده - خوردن و نوشیدن و آمیزش جنسی در روز رمضان- می باشد.

ادای همه ی شرایعی که بر بندگان فرض شده، نیاز به صبر و مقاومت و ایستادگی دارد؛ حفاظت از نماز جماعت به صورت مستمر، نیاز به صبر دارد؛ ادای زکات که از صمیم قلب باشد و همه ساله پراخت گردد، نیاز به به صبر دارد؛ همچنین روزه ی رمضان و نوافل آن، به ویژه در گرمای شدید نیازمند صبر است؛ و همچنین سایر عبادت های نافله نیازمند صبر و ایستادگی است.

دومین مرتبه ی صبر، صبر در برابر آنچه الله متعال حرام نموده، می باشد؛ مانند ربا و زنا و شراب خواری و خوردن اموال مردم به باطل و قتل به ناحق؛ خودداری از همه ی اینها از مصادیق صبر در برابر مواردی است که الله متعال حرام کرده است. چنین گفته شده: به ازدحام آنها در مساجد نگاه نکنید، بلکه به توقف آنها در حدود و محرمات بنگرید؛ چون افعال مربوط به طاعات و عبادات را افراد نیک و بد انجام می دهند، اما ترک محرمات کار صدیقان است؛ [سهل می گوید: اعمال نیک را خوب و بد انجام می دهند، اما از گناه و معصیت کسی جز صدیق دوری نمی کند].^۱

^۱ - حلیۃ الأولیاء (۱۰-۲۱۱).



اما صبر بر مقدرات دردناک الله متعال؛ مانند مصیبت های که متوجه خانواده و فرزندان می شود؛ یا کاهش مال یا از بین رفتن آن به سببی؛ همه ی اینها از مصادیق صبر بر مقدرات الهی می باشد. و چنانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى»: «صبر آن است که در آغاز مصیبت باشد»^۱.

﴿وَرَابِطُوا﴾: امام بیهقی در شعب الایمان می نویسد: «بیست و هفتمین پایه از پایه های ایمان: رباط (نگهبانی دادن از ترس هجوم دشمن). زیرا الله تعالی می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (۲۰۰) [آل عمران: ۲۰۰]. ترجمه ی آن گذشت.

دلیل از سنت: حدیث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «رَبَاطٌ يَوْمٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْعَدُوَّةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا»^۲. «رباط روزی در راه الله بهتر از دنیا و آنچه در آن است می باشد، موضع تازیانه هر یک از شما در بهشت بهتر از دنیا و آنچه در آن است می باشد، و پیمودن مسیری شبانه یا مسیری روزانه در راه الله بهتر از دنیا و آنچه در آن است می باشد».

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾: مؤمن بر صبر و پایداری و مرزداری توانایی نخواهد داشت مگر با تقوا و از سوی دیگر تقوا نیز برپا نمی شود مگر بر پایه های صبر. بنابراین این صفات هر یک بر دیگری برپا می شوند.

تعریف مرزبانی: مرزبانی یا رباط عبارت است: از پاسداری سپاهیان اسلام مجهز به انواع سلاح ها و ابزار جنگی از مرزها و نقاط میهن اسلامی که در معرض تهدید دشمن قرار دارد. که احتمال تهاجم نیروهای دشمن از آنجاها می رود.

^۱- بخاری (۱۲۸۳) و مسلم (۹۲۶) از طریق انس بن مالک رضی الله عنه.

^۲- صحیح بخاری: ۲۸۹۲؛ سنن ترمذی: ۱۶۶۴؛ صححه آلکلبی.



فضیلت مرزبانی: پاسداری و حراست از مرزهای سرزمین اسلامی بهترین اجر و ثواب اخروی را دارد. رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «رُبَّاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» (متفق علیه). «مرزداری و حراست يك روز، بهتر است از دنیا و آنچه که در آن هست» و می فرماید: «كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَاطُ فَإِنَّهُ يَتَمَوَّلُهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ» (ابوداود، ترمذی و صححه). «هر چیز میت همراه، با عملش پایان می پذیرد، بجز کسی - که مرزبان است، زیرا عمل او تا قیامت باقی است (و مرزبان، یعنی کسی که از مرزهای اسلامی پاسداری می کند)، از فتنه های قبر، و سوال - منکر و نکیر، در امان می باشد». و می فرماید: «حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيَصَامُ نَهَارُهَا» (احمد). «پاسداری يك شب در راه الله بهتر از هزار شب است که تمام شب هایش به عبادت و روزهایش در حالت روزه سپری شوند»، رسول الله خطاب به انس بن ابی مرثد غنوی که وی را برای حراست سپاه به مدت يك شب مأموریت داده بود، فرمود: «هَلْ نَزَلَتْ اللَّيْلَةُ. قَالَ: لَا إِلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلی الله علیه وسلم -: قَدْ أُوجِبَتْ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا» «آیا شب را گذراندی؟ عرض کرد، خیر، جز در حالت نماز یا در رسیدگی به مشکلات و مسائل مردم، رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - فرمود: تو بهشت را برای خود واجب کردی، از این پس اگر اعمالی را انجام ندهی، اشکالی ندارد». (نسائی و ابوداود).

حکم رباط و مرزبانی: پاسداری و حفاظت از مرزهای سرزمین اسلامی، مانند جهاد. واجب کفائی است. هر گاه عده ای مسئولیت آن را بر عهده بگیرد، مسئولیت از دیگران ساقط خواهد شد.

۲۸۹۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرُّوحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْعِدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا » .



معنی کلمات:

- **الرَّيَاطُ**: نگهبانی .
- **مَوْضِعُ السَّوْطِ**: مقدار مکانی که یک تازیانه اشغال می کند .
- **الرَّوْحَةُ**: حرکت کردن از زوال خورشید تا شب .
- **بِرُوحٍ**: می رود .
- **الْعُدُوَّةُ**: حرکت کردن از اول روز تا زوال خورشید .

ترجمه: سهل بن سعد ساعدی - رضی الله عنه - روایت می کند که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «یک روز نگهبانی در راه الله از دنیا و مافیها بهتر است. و به اندازه جای شلاق شما در بهشت، از دنیا و مافیها بهتر است. و گامی که بنده، شام یا صبحی در راه الله بر می دارد، از دنیا و مافیها بهتر است».

توضیح: منظور از مرزبانی در راه الله این است که سپاهیان مسلمان، مرزهای اسلامی را حفظ کنند و برای دفاع از مرزهای اسلامی و محافظت آن ها از ورود دشمنان و ایستادگی در برابر آن ها از این مرزها پاسداری نمایند. احادیث زیادی در بیان فضیلت پاسداری در راه الله آمده است.

این، فضیلت بسیار بزرگی ست؛ جهاد و نگهبانی در راه الله، فقط از دنیایی که در آن زندگی می کنیم، بهتر نیست؛ بلکه از تمام دنیا، از ابتدا تا پایان آن، و از هر آنچه در آن است، بهتر می باشد. کسی سرآغاز دنیا را نمی داند و پایان آن نیز معلوم نیست؛ ولی یک روز نگهبانی در راه الله و همین طور جهاد کردن در یک بامداد یا شامگاه، از همه ی دنیا و آنچه در آن وجود دارد، بهتر است.

رسول الله ﷺ فرمود: «به اندازه ی جای تازیانه ی شما در بهشت، از دنیا و آنچه در آن وجود دارد، بهتر است». آن چه پیش تر گفتیم، در این باره نیز مصداق دارد و بدین سان درمی یابیم که حدود یک متر از بهشت، از تمام دنیا و آنچه در آن است، بهتر می باشد؛ مانند یک روز نگهبانی یا یک جهاد صبحگاهی یا شامگاهی در راه الله.

پایان جلد (۱۶) و لله الحمد



شرح صحیح البخاری (۱۶)

[illegible]



شرح صحیح البخاری (۱۶)

[illegible]